

AGN

Auditoría General de la Nación

República Argentina

Informe del Segundo Trimestre de 2009

ÍNDICE

	Pág.
1- INTRODUCCIÓN	2
2-PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS	3
3- CONVENIOS CELEBRADOS	4
4-AUDITORÍAS APROBADAS SEGÚN JURISDICCIÓN, ÁREA Y/U ORGANISMO, (EXCEPTO CONVENIOS DE PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CRÉDITO, Y DEUDA PÚBLICA)	6
5-AUDITORÍAS SOBRE CONVENIOS DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CRÉDITO	12
6-PROYECTOS CONCLUIDOS DURANTE EL AÑO 2009 Y EN EJECUCIÓN AL 30-6-09	16

1- INTRODUCCIÓN

El presente informe trimestral fue realizado en función del artículo 15 de las Normas Básicas Internas: “La Auditoría General de la Nación elaborará en forma trimestral informes acordes a los requerimientos funcionales que establece la ley en su artículo 118, elevándolos a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas”.

Contiene, en primer lugar, una reseña relativa a la actividad institucional del organismo, la que comprende la participación de funcionarios de la institución en seminarios, congresos y conferencias vinculados con la temática del control público, como así también, la suscripción de convenios de auditoría o de intercambio científico-técnico. En segundo término, incluye un listado abarcativo de los informes aprobados durante el período. Finalmente se ofrece una nómina de los proyectos de auditoría concluidos durante el año 2009 y en ejecución al 30 de junio del mismo ejercicio.

En anexo a este informe, se ofrece una reseña de los informes de auditorías y exámenes especiales aprobados durante el segundo trimestre de 2009, clasificados por jurisdicción, área y/u organismo, y que consiste en una síntesis de los objetos de control, conclusiones y recomendaciones en ellos formulados.

2 - PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009

Se destacan a continuación los principales seminarios y conferencias que contaron con la participación de funcionarios de la Auditoría General de la Nación.

* “VI Jornadas EUROSAI (Organización Europea de Entidades Fiscalizadoras Superiores) - OLACEFS (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores) - Los desafíos ambientales, actuales y futuros y la protección y conservación de los recursos naturales”. Isla Margarita - Venezuela.

* “XV Reuniao do Grupo Coordenação”. Ciudad de Brasilia - Brasil.

* “Convención de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales”. Ciudad de París - Francia.

3- CONVENIOS CELEBRADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009

Durante el período en análisis se celebraron los convenios con los objetos que se detallan a continuación (sin perjuicio de las funciones de control que la AGN decida encarar en el marco de su competencia):

*** Convenio con el Banco de la Nación Argentina en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Suquía** (19-1-09) Disposición N° 35 – AGN del 8 de abril de 2009.

Objeto: auditoría de los estados contables del fideicomiso al 31-12-07.

*** Convenio con el Banco de la Nación Argentina en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Bersa** (19-1-09) Disposición N° 36 – AGN del 8 de abril de 2009.

Objeto: auditoría de los estados contables del fideicomiso al 31-12-07.

*** Convenio con Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso de Administración “Plan de Finalización de Atucha II** (30-12-08) Disposición N° 37 – AGN del 8 de abril de 2009.

Objeto: auditoría de los estados contables del fideicomiso al 31-12-08.

*** Convenio con la Corte Suprema de Justicia de la Nación** (29-12-08) Disposición N° 38 – AGN del 8 de abril de 2009.

Objeto: revisión y evaluación de la Cuenta de Inversión de la Corte, ejercicio fiscal 2006 y 2007 .

*** Convenio con la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional** (20-2-09) Disposición N° 39 – AGN del 8 de abril de 2009.

Objeto: auditoría de los estados financieros ejercicios 2007 y 2008.

*** Convenio con la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social** (15-12-08) Disposición N° 44 – AGN del 16 de abril de 2009.

Objeto: auditoría concurrente del programa de Formación Profesional Permanente.

*** Convenio con la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas** (16-12-08) Disposición N° 49 – AGN del 23 de abril de 2009.

Objeto: Auditoría de los estados económicos y financieros de la AGN correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009.

*** Convenio con el Ministerio de Defensa de la Nación** (14-4-09) Disposición N° 52 – AGN del 23 de abril de 2009.

Objeto: evaluación de la razonabilidad de criterios y consistencia referida a los estados contables al 31-12-08 de “Area Material Córdoba”.

*** Convenio con Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.** (25-3-09) Disposición N° 65 – AGN del 12 de mayo de 2009.

Objeto: auditoría de los estados contables del ejercicio 2009.

*** Convenio con Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A.** (25-11-08) Disposición N° 78 – AGN del 27 de mayo de 2009.

Objeto: auditoría de estados contables y/o revisiones limitadas sobre los estados contables al 30-9-08, 31-12-08, 31-3-09 y 30-6-09.

*** Convenio con la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)** (8-6-09) Disposición N° 92 – AGN del 11 de junio de 2009.

Objeto: control de las asignaciones de fondos que reciba ACUMAR destinados al Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.

*** Convenio con la Dirección General de Fabricaciones Militares** (19-5-09) Disposición N° 107 – AGN del 25 de junio de 2009.

Objeto: auditoría de los estados contables del ejercicio cerrado al 31-12-08.

*** Convenio con la Empresa Intercargo S.A.C.** (27-5-09) Disposición N° 108 – AGN del 8 de abril de 2009.

Objeto: auditoría de los estados financieros ejercicios 2007 y 2008.

4- AGN - AUDITORÍAS APROBADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2009, SEGÚN JURISDICCIÓN, ÁREA Y/U ORGANISMO, (EXCEPTO CONVENIOS DE PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CRÉDITO, Y DEUDA PÚBLICA).

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia (*)	Anexo Pág.
PODER JUDICIAL						
Corte Suprema de Justicia de la Nación	160941/09	73	20/05/09	Examen relacionado con los controles estructurales vigentes en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN)	SnoF	3
PODER EJECUTIVO						
Jefatura de Gabinete de Ministros						
Secretaría Interior	del 541181/09	52	06/05/09	Examen relacionado al control ejercido en la compra venta de tierras por extranjeros en áreas de fronteras en las provincias de Corrientes y Misiones a efectos de determinar su impacto en la gestión de los recursos naturales	PyPE	14
Secretaría Ambiente y Desarrollo Sustentable	de 541141/09 y	68	19/05/09	Examen de gestión relativo a la “Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU)”	PyPE	17

(*) **SnoF:** Gerencia de Control del Sector no Financiero.

SFyR: Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos.

ERyEPSP: Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos.

DP: Gerencia de Control de la Deuda Pública.

PyPE: Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales.

CI: Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión.

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Ministerio de Defensa						
Lockheed Martin Aircraft Argentina S.A	171961/09	92	11/06/09	Informe Especial sobre los Estados Contables al 31/12/08	SnoF	20
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto						
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	180335/09	63	07/05/09	Examen sobre las contrataciones relevantes del ejercicio 2006	SnoF	24
Ministerio de Justicia, Seguridad Derechos Humanos						
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	161034/09	44	22/04/09	Examen sobre el seguimiento de las recomendaciones efectuadas en la ex Secretaría de Política Criminal del Ministerio	SnoF	28
Ministerio de Salud						
Instituto de Oncología "Ángel Roffo"	160891/09 H.	45	22/04/09	Examen sobre el seguimiento de las Observaciones y Recomendaciones vertidas en el Informe aprobado por Resolución N° 132/98-AGN	SnoF	38
Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)	160791/09	46	22/04/09	Examen sobre Contratación y Provisión de Audífonos, Marcapasos, Cardiodesfibriladores y Campañas de vacunación para Afiliados	SnoF	51

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)	160792/09	76	20/05/09	Examen referido a las prestaciones de hemodiálisis	SnoF	65
Ministerio de Desarrollo Social						
Ministerio de Desarrollo Social	160971/09	72	20/05/09	Examen de seguimiento de la Resolución 40/01 - AGN, en la ex Secretaría de Desarrollo Social, Programas 20 y 29	SnoF	71
Ministerio de Trabajo, Empleo Seguridad Social						
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones	351071/09	67	14/05/09	Examen sobre los Estados Contables al 31/12/08	SFyR	80
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP)	350711/09	82	10/06/09	Examen de gestión administrativa de las Comisiones Médicas	SFyR	82
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)	350851/09	97	24/06/09	Examen sobre Prestaciones Pasivas Componente Público del Régimen de Capitalización	SFyR	87

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios						
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	171481/09	47	23/04/09	Examen sobre los Estados Contables al 31/12/07	SnoF	95
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	171481/09	48	23/04/09	Carta sobre Aspectos Contables y de Control Interno sobre los Estados Contables al 31/12/07	SnoF	98
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	171561/09	94	19/06/09	Examen sobre los Estados Contables al 31/12/08	SnoF	113
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas						
Nación AFJP S.A.	351211/09	79	09/06/09	Examen sobre los Estados Contables al 31/12/08	SFyR	117
Nación Seguros de Retiro S.A.	351221/09	86	11/06/09	Examen de Revisión Limitada sobre los Estados Contables e Informe Especial sobre los Estados de Capitales Mínimos al 31/12/08	SFyR	119
Nación Seguros de Retiro S.A.	351231/09	87	11/06/09	Examen de Revisión Limitada e Informe Especial sobre el Estado de Capitales Mínimos sobre los Estados Contables al 31/12/08	SFyR	122

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Bancos						
Fondo Fideicomiso del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE S.A.)	311911/09	49	29/04/09	Examen sobre los Estados Contables y Memorando sobre el Sistema de Control Interno al 30/09/08	SFyR	125
Banco de la Nación Argentina (BNA) – Fideicomiso BERSA	311542/09	50	29/04/09	Examen sobre los Estados Contables al 31/12/06	SFyR	128
Banco de la Nación Argentina (BNA)	311741/09	53	06/05/09	Examen de Revisión Limitada sobre los Estados Contables al 31/03/08	SFyR	132
Banco de la Nación Argentina (BNA) - Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	311412/09	51	05/05/09	Examen sobre los Estados Contables al 31/12/05	SFyR	135
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)	313921/09	64	14/05/09	Examen sobre los Estados Contables al 31/12/08	SFyR	137
Banco Central de la República Argentina (BCRA)	311511/09	85	11/06/09	Examen sobre procedimientos aplicados vinculados a la Operatoria de Financiamiento de Programas de Atención Integral para Personas con Discapacidad	SFyR	139

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Banco de la Nación Argentina (BNA)	311751/09	88	11/06/09	Examen de Revisión Limitada sobre los Estados Contables al 03/11/08	SFyR	150
Banco de la Nación Argentina (BNA)	311761/09	93	11/06/09	Examen de Revisión Limitada sobre los Estados Contables al 30/09/08	SFyR	153
Entes Reguladores o con Funciones de Control. Infraestructura Concesionada						
Autoridad Regulatoria Nuclear (A.R.N.) – Presidencia de la Nación	280561/09	74	20/05/09	Examen referido a “Verificar la gestión de la ARN en las instalaciones clase II en lo relativo al: 1. – Otorgamiento, Renovación y Control de las Licencias de Operación, 2.-Aplicación del Régimen Sancionatorio y 3.- Recaudación de la Tasa por Licenciamiento e Inspección durante el período comprendido entre enero de 2006 y febrero de 2007”	ERyEPSP	156
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	2100391/09	84	11/06/09	Examen referido al financiamiento de las inversiones en obras mejorativas - período auditado 2004-2006	ERyEPSP	166
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)	280621/09	95	19/06/09	Examen sobre “Seguimiento de Recomendaciones establecidas mediante Resolución AGN N° 23/04”	ERyEPSP	169
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)	260442/09	96	19/06/09	Examen referido a “Internet, reclamos del público usuario, calidad de servicio - período 2003 / 2006”	ERyEPSP	185

5- AUDITORÍAS SOBRE CONVENIOS DE PRÉSTAMO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CRÉDITO, SEGÚN JURISDICCIÓN, ÁREA Y/U ORGANISMO EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS UNIDADES EJECUTORAS - AÑO 2009 (SEGUNDO TRIMESTRE) -

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	171751/09	54	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros de la “Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos” (FAPEP) Préstamo N° 1781/OC-AR BID	SnoF	191
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	de 421526/09	55	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino” Contrato de Préstamo N° 417-AR FIDA (ejercicio N° 10 finalizado el 31/12/07)	DP	192
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	de 421528/09	56	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Modernización Tecnológica III” Contrato de Préstamo N° 1728/OC-AR BID (ejercicio N° 3 comprendido entre el 01/01/2008 y el 31/12/2008)	DP	204
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	de 421535/09	57	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros de la Carta Acuerdo N° 1850/OC-AR BID (AR-L 1046) “Programa de Competitividad del Norte Grande” (AR-L 1013) Recursos de la línea de Crédito del Convenio de Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos –FAPEP/003-AR (ejercicio único irregular comprendido entre el 09/05/07 y el 31/12/08)	DP	210
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable – Jefatura de Gabinete de Ministros	de 421580/09	58	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del Contrato de Préstamo N° 1868/OC-AR BID “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos-Subprograma 2” (ejercicio N° 1 finalizado el 31/12/08)	DP	228

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Comité Matanza Riachuelo (CEMR) – Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable – Jefatura de Gabinete de Ministros	421543/09	59	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del Convenio de Préstamo N° 1059/OC-AR BID “Programa de gestión ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo” (ejercicio N° 10 finalizado el 31/12/08)	DP	231
Dirección Nacional de Vialidad - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	421541/09	60	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración” Contrato de Préstamo N° 1294/OC-AR BID (ejercicio N° 3 comprendido entre el 01/01/08 y el 31/12/08)	DP	239
Subsecretaría de Relaciones con las Provincias – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	421536/09	61	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial” Contrato de Préstamo N° 1588/OC-AR BID (ejercicio N° 3 iniciado el 01/01/08 y finalizado el 31/12/08)	DP	257
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	421546/09	62	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa - PROMEDU – Subprograma II” “Expansión de la Infraestructura Educativa” Convenio de Préstamo BID N° 1966/OC-AR (ejercicio N° 1 finalizado el 31/12/08)	DP	268
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable – Jefatura de Gabinete de Ministros	421555/09	69	20/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo – Subprograma I: Promoción de la Producción Limpia Contrato de Préstamo N° 1865/OC-AR BID (ejercicio N° 1 finalizado el 31/12/08)”	DP	272

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Secretaría de Obras Públicas - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	421532/09	70	20/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Financiamiento de Contrapartida Local para el Proyecto BID 1118/OC-AR – Programa de emergencia para la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones con especial énfasis en la provincia de Santa Fe” Contrato de Préstamo N° ARG-13/2003 FONPLATA (ejercicio N° 4 finalizado el 31/12/08)	DP	275
Secretaría de Transporte - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	421527/09	71	20/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Proyecto Alteo Viaducto Ferroviario la Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte” contrato de préstamo N° 3192-CAF (ejercicio N° 3 finalizado el 31/12/2008)	DP	288
Secretaría de Turismo de la Nación – Ministerio de Producción	421558/09	75	20/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del Contrato de Préstamo N° 1868/OC-AR BID “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos-Subprograma 1” (ejercicio N° 1 finalizado el 31/12/08)	DP	294
Secretaría de Obras Públicas - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	421501/09	77	21/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo – Subprograma II” “Expansión de la Infraestructura Escolar” Convenio de Préstamo BID N° 1345/OC-AR (ejercicio N° 5 finalizado el 31/12/08)	DP	298
Secretaría de Minería - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	421554/09	80	09/06/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo – Subprograma II: Gestión Ambiental Minera” Contrato de Préstamo N° 1865/OC-AR BID (ejercicio N° 1 finalizado el 31/12/08)	DP	316

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Ministerio de Salud	421544/09	89	11/06/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial” Convenio de Préstamo N° 7225-AR (ejercicio N° 5 finalizado el 31/12/08)	DP	321
Ministerio de Educación	421515/09	90	11/06/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo -Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación- ” Contrato de Préstamo N° 1345/OC-AR BID (ejercicio N° 5 finalizado el 31/12/08)	DP	332
Dirección Nacional de Vialidad - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	421518/09	91	11/06/09	Examen sobre los Estados Financieros del Programa “Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional el Pehuenche” Contrato de Préstamo N° 4538-CAF (ejercicio irregular N° 1 por el período comprendido entre el 01/01/07 y el 31/12/08)	DP	354

6.- PROYECTOS CONCLUIDOS DURANTE EL AÑO 2009 Y EN EJECUCIÓN AL 30-6-09

	N° DE PROYECTO Y AÑO PLAN DE ACCIÓN	PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE %
1	16 1043/09	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PARA LA ARMADA ARGENTINA - COVIARA - GESTIÓN	90
2	16 1048/09	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - OBRA PÚBLICA NO VIALIDAD - GESTIÓN	89
3	16 1049/09	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - GESTIÓN	89
4	16 1056/09	UNIVERSIDADES NACIONALES/ FACULTADES - CATEGORÍA A/2008 - GESTIÓN	88
5	16 1047/09	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS - GESTIÓN	85
6	16 1045/09	ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO - GESTIÓN	75
7	16 1046/09	INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS - 2/2008 - GESTIÓN	69
8	16 1648/09	INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR - GESTIÓN	40
9	16 1649/09	INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA - PROGRAMA 16 - PROMOCIÓN DEL TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL - GESTIÓN	40
10	16 1055/09	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN - RECURSOS PROPIOS - GESTIÓN	30
11	16 1655/09	ESTADO MAYOR CONJUNTO FUERZAS ARMADAS - PROGRAMA 20 - SOSTÉN LOGÍSTICO ANTÁRTICO - GESTIÓN	20
12	16 1663/09	LÍNEAS AÉREAS DEL ESTADO - LADE - PROGRAMA 17 - TRANSPORTE AÉREO DE FOMENTO - GESTIÓN	20
13	16 1662/09	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA - INTA - FUNDACIÓN ARGENTINA - GESTIÓN	10
14	16 1666/09	POLICÍA FEDERAL ARGENTINA - PROGRAMA 21 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES - GESTIÓN	10
15	16 1061/09	CONSEJO DE TRANSICIÓN AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA - GESTIÓN	5
16	17 1761/09	YACYRETÁ - FIDEICOMISO - PLAN DE FINALIZACIÓN - EECC 2007 - CONVENIO	89
17	17 1621/09	LOTERÍA NACIONAL SE - EECC TRIMESTRALES 2008 - CONVENIO	88
18	17 1211/09	HOSPITAL GARRAHAN - EECC 2004- CONVENIO	85
19	17 1282/09	SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS - EECC 2006- CONVENIO	85
20	17 1521/09	INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS - EECC 2007	85
21	17 1671/09	YACYRETÁ - EECC 2008 - CONVENIO	85
22	17 1173/09	EMPRENDIMIENTOS ENERGÉTICOS BINACIONALES S.A. - EBISA - EECC 2006- CONVENIO	80
23	17 0835/09	AGP - EECC 2003 - CONVENIO	75

	Nº DE PROYECTO Y AÑO PLAN DE ACCIÓN	PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE %
24	17 1511/09	DIRECCIÓN NACIONAL DE FABRICACIONES MILITARES - EECC 2007 - CONVENIO	70
25	17 1571/09	DIOXITEC - EECC 2007 - CONVENIO	70
26	17 1741/09	AEROLÍNEAS ARGENTINAS - EECC 2008 - CONVENIO	70
27	17 1631/09	NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. - NASA - EECC 2007 - CONVENIO	60
28	17 1541/09	YACYRETÁ - EECC SEMESTRAL 2008 - CONVENIO	55
29	17 1641/09	SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS - EECC 2007 - CONVENIO	35
30	17 1751/09	ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO - ENOHSA - EECC 2008 - CONVENIO	30
31	17 1831/09	DIRECCIÓN NACIONAL DE FABRICACIONES MILITARES - EECC 2008 - CONVENIO	25
32	17 1622/09	LOTERÍA NACIONAL SE - EECC 2008 - CONVENIO	15
33	17 1501/09	CASA DE MONEDA - EECC 2007 - CONVENIO	5
34	17 1531/09	FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A. - EECC 2006 - CONVENIO	5
35	26 0541/09	COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNC - CONTROLES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA MÓVIL Y SUS CLIENTES - GESTIÓN	89
36	26 0631/09	COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN - COMFER - VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE ALUMNOS Y EMISIÓN Y REGISTRO DE TITULACIONES, HABILITACIONES Y CREDENCIALES PROFESIONALES - GESTIÓN	5
37	26 0681/09	COMFER - CONTROL DE TELEVISIÓN POR CABLE (SERVICIOS COMPLEMENTARIOS) - GESTIÓN	5
38	28 0681/09	ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO ERAS - AGUA Y SANEAMIENTO ARGENTINO AYSA - AUDITORÍA PRELIMINAR - GESTIÓN	94
39	28 0691/09	SECRETARÍA DE ENERGÍA - ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ENRE - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA ENERGÍA Y SEGUIMIENTO RESOLUCIÓN 49/07 AGN - GESTIÓN	90
40	28 0701/09	SEGUIMIENTO RESOLUCIÓN Nº 62/07 AGN - SECRETARIA DE ENERGÍA	65
41	28 0731/09	AGUA Y SANEAMIENTO ARGENTINO AYSA - GESTIÓN	15
42	28 0761/09	SECRETARÍA DE ENERGÍA - RESOLUCIÓN 199/08 AGN ART. 3ª Y/ O FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL - GESTIÓN	15
43	28 0591/09	CAMMESA - GESTIÓN	6

	N° DE PROYECTO Y AÑO PLAN DE ACCIÓN	PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE %
44	29 0812/09	MPFIPS - SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y/O COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE - CONTROLES DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS RESPECTO A DISCAPACIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS AMBA - GESTIÓN	90
45	29 0851/09	SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y/O CNRT - UGOFESA - EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL RESPECTO DE LA EMPRESA SOBRE LAS EX LÍNEAS BELGRANO SUR, ROCA Y SAN MARTÍN - SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES - GESTIÓN	90
46	29 0791/09	SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y/O COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE - CONTROLES REALIZADOS RESPECTO AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS - GESTIÓN	25
47	210 0471/09	ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS - ORSNA - SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES RESOLUCIÓN 194/05 AGN - GESTIÓN	90
48	210 0421/09	UNIREN - ANÁLISIS DE LAS ETAPAS DE CIERRE DE LA RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y AA 2000 SA - GESTIÓN	85
49	210 0451/09	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - SIT-SISVIAL- SISCOTA - GESTIÓN	85
50	210 0481/09	ÓRGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES - OCCOVI - EVALUACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PROYECTOS DE INICIATIVA PRIVADA AUTOPISTA PILAR PERGAMINO - GESTIÓN	55
51	210 0541/09	ÓRGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES OCCOVI - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORREDOR VIAL N°29 - GESTIÓN	55
52	210 0461/09	ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO AEROPUERTOS NEUQUÉN SA Y EL CONTROL EJERCIDO POR EL ORGANISMO - GESTIÓN	50
53	210 0491/09	ÓRGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES - OCCOVI - SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES RESOLUCIÓN 54/06 AGN - GESTIÓN	5
54	31 1572/09	FONDOS FIDUCIARIOS - GESTIÓN	90
55	31 1781/09	FIDEICOMISO BERSA - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - EECC 31/03/07 - CONVENIO	90
56	31 1871/09	FOGAPYME - EECC 2006 - 1º TRIMESTRE - CONVENIO	90
57	31 1921/09	BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR - EECC 2008	90
58	31 1981/09	BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR - EECC 1º TRIMESTRE 2009 - CONVENIO	90
59	31 2051/09	FIDEICOMISO BERSA - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - EECC 30/06/07 - CONVENIO	90
60	31 2071/09	FIDEICOMISO PLAN DE FINALIZACIÓN ATUCHA II - EECC 2008 - CONVENIO	90
61	31 1771/09	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - EECC 2008 - CONVENIO	89

	N° DE PROYECTO Y AÑO PLAN DE ACCIÓN	PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE %
62	31 1242/09	FIDEICOMISO SUQUÍA - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - EECC 31/03/05 - CONVENIO	87
63	31 1711/09	BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - EECC 2008	86
64	31 1401/09	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - FIDEICOMISO SUQUÍA - EECC 2005	85
65	31 1591/09	FIDEICOMISO SUQUÍA - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - EECC 31/03/06 - CONVENIO	85
66	31 1243/09	FIDEICOMISO SUQUÍA - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - EECC 30/06/05 - CONVENIO	84
67	31 1422/09	FONDO FIDUCIARIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EMPRESAS (FFRE) - EECC 2004	75
68	31 1592/09	FIDEICOMISO SUQUÍA - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - EECC 30/06/06 - CONVENIO	75
69	31 1244/09	FIDEICOMISO SUQUIA - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - EECC 30/09/05 - CONVENIO	70
70	31 1593/09	FIDEICOMISO SUQUIA - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - EECC 30/09/06 - CONVENIO	70
71	31 1594/09	FIDEICOMISO SUQUIA - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - EECC 2006 - CONVENIO	65
72	31 1691/09	BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - GESTIÓN	47
73	31 1881/09	FOGAPYME - EECC 2006 - 2º TRIMESTRE - CONVENIO	35
74	31 1891/09	FOGAPYME - EECC 2006 - 3º TRIMESTRE - CONVENIO	35
75	31 2011/09	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - EECC 2009 1º TRIMESTRE - CONVENIO	20
76	34 1031/09	ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DGA - GESTIÓN	90
77	34 1041/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2007 - ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS	90
78	34 1101/09	ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - EECC 2008 - CONVENIO	46
79	34 1051/09	ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DGA - GESTIÓN	42
80	34 1071/09	ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DGI - GESTIÓN	42
81	34 1103/09	AFIP - DGA - ADUANA ARGENTINO-CHILENA - GESTIÓN	34
82	35 1351/09	NACIÓN SEGUROS DE RETIRO SA - EECC TRIMESTRALES 31/03/09 - CONVENIO	90
83	35 1381/09	NACIÓN SEGUROS S.A - EECC TRIMESTRALES 31/03/09 - CONVENIO	90
84	35 0821/09	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ANSES - GESTIÓN	75

	N° DE PROYECTO Y AÑO PLAN DE ACCIÓN	PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE %
85	35 1241/09	ANSES - ASIGNACIONES FAMILIARES FONDO COMPENSADOR	60
86	35 1171/09	CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE - EECC 2006 - CONVENIO	50
87	35 1361/09	NACIÓN SEGUROS S.A - EECC ANUALES 30/06/09 - CONVENIO	45
88	35 1181/09	CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE - EECC 2007 - CONVENIO	35
89	35 1291/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2008 - ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL - ANSES	35
90	35 1271/09	ANSES - GESTIÓN JUDICIAL CIRCUITOS JURÍDICOS Y CARPETAS JUDICIALES	25
91	42 1534/09	CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO - CAF 2966 - EJERCICIO 2008	90
92	42 1537/09	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - BIRF 7318-AR - EJERCICIO 2008	90
93	42 1540/09	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISMO - BID 1648/OC-AR - EJERCICIO 2008	90
94	42 1545/09	PROYECTO DE SALUD MATERNO INFANTIL EN LAS PROVINCIAS ARGENTINAS. APL II - BIRF 7409-AR - EJERCICIO 2008	90
95	42 1548/09	PROYECTO DE EDUCACIÓN RURAL PROMER - BIRF 7353-AR - EJERCICIO 2008	90
96	42 1563/09	FORTALECIMIENTO A LA UFI'S DEL MINISTERIO DE SALUD - ARG/00/010 PNUD - EJERCICIO 2008	90
97	42 1564/09	PROYECTO DE INVERSIÓN EN SALUD MATERNO INFANTIL PROVINCIAL - ARG/04/023 PNUD - EJERCICIO 2008	90
98	42 1573/09	PROGRAMA DE AP. A LA INSERCIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL DE LAS PYMES ARGENTINAS - FONPLATA ARG 18/06 - EJ. 2008	90
99	42 1575/09	POLÍTICA COMERCIAL EXTERIOR - PNUD ARG/01/005 - EJ. 2008	89
100	42 1530/09	GESTIÓN DE ACTIVOS VIALES - BIRF 7242-AR - EJERCICIO 2008	85
101	42 1531/09	ENERGÍAS RENOVABLES EN MERC. ELÉCTRICOS RURALES PERMER - BIRF 4454-AR GEF 2054-8 - EJERCICIO 2008	85
102	42 1533/09	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - BID 1575/OC-AR - EJERCICIO 2008	85
103	42 1557/09	ESTRATEGIA NACIONAL PARA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS URBANOS EN ARGENTINA GRSU - BIRF 7362-AR - EJERCICIO 2008	85
104	42 1574/09	AP A LA REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL - PNUD ARG 04/044 - EJ. 2008	78
105	42 1579/09	TRANSPORTE URBANO DE BS. AS. - BIRF 7442-AR - EJ. 2008	78

	N° DE PROYECTO Y AÑO PLAN DE ACCIÓN	PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE %
106	42 1559/09	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA - BIRF 7449-AR - EJERCICIO 2008	70
107	42 1567/09	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA - BID1206/OC-AR - EJ. 2008	70
108	42 1556/09	TRANSPORTE URBANO DE BS. AS. - BIRF 4163-AR - EJERCICIO 2008	50
109	42 1547/09	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN ÁREAS FRONTERIZAS DEL NOROESTE Y NORESTE ARGENTINOS CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (PROSOFAI) – FONPLATA ARG - 14/04- EJERCICIO 20008 - CONVENIO	35
110	42 1552/09	SEGUNDO PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL - BID 830/OC-AR - EJ. 2008	20
111	42 1569/09	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIAL - BIRF 7301-AR - EJ. 2008	20
112	42 1553/09	PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - BID 1192/OC-AR - EJ. 2008	15
113	42 1542/09	DESCONTAMINACIÓN MINERA PRAMU - BIRF 352 PPF - EJERCICIO 2008	8
114	42 1561/09	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN III - BID 1896/OC-AR - EJERCICIO 2008	5
115	48 0231/09	INFORME Y ESTUDIO SOBRE DEUDA PÚBLICA - DEUDA PÚBLICA CONTINGENTE - SISTEMA PREVISIONAL	90
116	48 0233/09	INFORME Y ESTUDIO SOBRE DEUDA PÚBLICA - PRÉSTAMO I - AUDITORÍA DE PRÉSTAMOS MULTILATERALES	90
117	48 0234/09	INFORME Y ESTUDIO SOBRE DEUDA PÚBLICA - PRÉSTAMO II - AUDITORÍA DE PRÉSTAMOS MULTILATERALES	90
118	48 0238/09	INFORMES Y ESTUDIOS SOBRE DEUDA PÚBLICA - ANÁLISIS Y ESTRUCTURA DEL ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO	60
119	48 0232/09	INFORME Y ESTUDIO SOBRE DEUDA PÚBLICA - ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA	52
120	48 0242/09	INFORMES Y ESTUDIOS SOBRE DEUDA PÚBLICA PROGRAMA BID 1345-2, SUBPROGRAMA II - FINANCIAR LA EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA	36
121	48 0239/09	INFORMES Y ESTUDIOS SOBRE DEUDA PÚBLICA - RELEVAMIENTO Y ESTUDIO DE LAS CONTINGENCIAS FISCALES	28
122	48 0237/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2008 - DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA Y PESOS - 2008	27
123	48 0243/09	INFORMES Y ESTUDIOS SOBRE DEUDA PÚBLICA PROGRAMA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA BID 1728/ OC-AR MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA III	20
124	48 0241/09	INFORMES Y ESTUDIOS SOBRE DEUDA PÚBLICA - PRÉSTAMOS MULTILATERALES "PLAN REMEDIAR"	10

	N° DE PROYECTO Y AÑO PLAN DE ACCIÓN	PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE %
125	51 0201/09	ESTUDIO ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 3/93 AGN - ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD	95
126	51 0241/09	ESTUDIO ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 3/93 AGN - COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN	95
127	51 0291/09	ESTUDIO ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 3/93 AGN - BIBLIOTECA NACIONAL	75
128	51 0301/09	ESTUDIO ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 3/93 AGN - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	75
129	51 0311/09	YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO - ESTUDIO ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 3/93 AGN	75
130	54 1261/09	ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO ENOHSA - GESTIÓN AMBIENTAL	89
131	54 1191/09	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - COMISIÓN BINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ALTA CUENCA DEL RÍO BERMEJO Y EL RÍO GRANDE DE TARIJA COBINABE - GESTIÓN AMBIENTAL	85
132	54 1241/09	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE - OFICINA PROGRAMA OZONO - GESTIÓN AMBIENTAL	85
133	54 1081/09	MINISTERIO DE SALUD, SECRETARÍA DE PROGRAMAS SANITARIOS PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS RETROVIRUS DEL HUMANO SIDA Y ETS - GESTIÓN AMBIENTAL	72
134	54 1221/09	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO - DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO - INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO - GESTIÓN AMBIENTAL	65
135	54 1091/09	AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA - RIACHUELO - CEMR - GESTIÓN AMBIENTAL	62
136	56 0411/09	INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE INCUCAI - GESTIÓN INFORMÁTICA	80
137	56 0441/09	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS - RENAPER - CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO - GESTIÓN INFORMÁTICA	50
138	56 0481/09	OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO - ONCCA - GESTIÓN INFORMÁTICA	10
139	101 0401/09	CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8° LEY 25.152 - INFORME 4° TRIMESTRE DE 2008	90
140	101 0571/09	CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8° LEY 25.152 - INFORME 1° TRIMESTRE 2009	90
141	101 0581/09	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL - CRÉDITOS APROBADOS EJERCICIO 2008 - 2009 - 1	90
142	101 0691/09	CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8° LEY 25.152 - INFORME 2° TRIMESTRE 2009	82
143	101 0441/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2008 - AUDITORÍA DE ESTADOS CONTABLES	35

	N° DE PROYECTO Y AÑO PLAN DE ACCIÓN	PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE %
144	101 0451/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2008 - CONTRIBUCIONES Y REMANENTES	35
145	101 0461/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2008 - RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE NORMAS PRESUPUESTARIAS	35
146	101 0471/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2008 - ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS	35
147	101 0481/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2008 - REGISTRO Y EXPOSICIÓN DE RECURSOS	35
148	101 0491/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2008 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	35
149	101 0511/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2008 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	35
150	101 0521/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2008 - CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS	35
151	101 0531/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2008 - ANÁLISIS MACROECONÓMICO	35
152	101 0561/09	AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO	7
153	102 0781/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2007 - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA	90
154	102 0841/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2008 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	60
155	102 0831/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2008 - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS	40
156	102 0871/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2006 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONVENIO	25
157	102 0911/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2008 - INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS - INASE -	20
158	102 0821/09	CUENTA DE INVERSIÓN 2008 - INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	5
159	113 0111/09	ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMA JEFES DE HOGAR - PNUD 7369 - CONVENIO	75
160	113 0141/09	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE - PRÉSTAMO PNUD 7474 - ESTADOS FINANCIEROS - CONVENIO	70
161	113 0131/09	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE - PRÉSTAMO BIRF 7474 - ESTADOS FINANCIEROS - CONVENIO	60
162	113 0021/09	PROGRAMA 94 JURISDICCIÓN 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO - PROGRAMA DE AP. AL SECTOR RURAL Y PROMOCIÓN FORESTAL - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	55
163	113 0101/09	ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMA JEFES DE HOGAR - BIRF 7369 - CONVENIO	50
164	113 0011/09	PROGRAMA 24 - PROMOCIÓN DEL EMPLEO SOCIAL, ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL	42
165	113 0091/09	PROGRAMA JEFES DE HOGAR - BIRF 7369 - GESTIÓN -CONVENIO	30

	N° DE PROYECTO Y AÑO PLAN DE ACCIÓN	PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE %
166	113 0121/09	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE - PRÉSTAMO BIRF 7474 - GESTIÓN - CONVENIO	30
167	114 0011/09	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - MPFIPYS -PROGRAMA 50	89
168	114 0021/09	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - MPFIPYS -PROGRAMA 86	85

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA “FACILIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS” (FAPEP) PRÉSTAMO N° 1781/OC-AR BID

Resolución N° 54 - AGN / 06-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: hasta el 3 de abril de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1-Examinar los Estados Financieros de la “FACILIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS” (FAPEP) BID N° 1781/OC-AR por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008, detallados en el apartado 1 siguiente. El organismo ejecutor es el ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO (ENOHSA).

1 - ESTADOS FINANCIEROS OBJETO DE AUDITORÍA

1.1. Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados al 31/12/2008.

1.2. Estado de Inversiones al 31/12/2008.

1.3. Notas 1 a 5, que forman parte integrante de los mismos.

2-Examinar el Estado de Solicitudes de Desembolsos correspondiente a la “FACILIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS” (FAPEP) BID N° 1781/OC-AR por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008. El organismo ejecutor es el ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO (ENOHSA).

1-INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

DICTAMEN

En nuestra opinión, los Estados Financieros detallados en el apartado 1 presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la información sobre el efectivo recibido y los desembolsos efectuados de la “FACILIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS” (FAPEP) BID N° 1781/OC-AR ejecutado por el ENOHSA al 31 de Diciembre de 2008, de acuerdo con las políticas contables y los términos del convenio con el BID.

2-EXAMEN SOBRE EL ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS

DICTAMEN

En nuestra opinión, el Estado de Solicitudes de Desembolsos correspondiente a la “FACILIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS” (FAPEP) BID N° 1781/OC-AR, presenta razonablemente, en sus aspectos significativos, la información sobre las solicitudes de desembolsos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, de acuerdo con las políticas contables y los términos del convenio con el BID.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector no Financiero)

**EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL “PROYECTO DE DESARROLLO RURAL DE LAS PROVINCIAS DEL NORESTE ARGENTINO”
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 417-AR FIDA (Ejercicio N° 10 finalizado el 31/12/07)**

Resolución N° 55 - AGN / 06-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 30 de septiembre y 30 de diciembre de 2008, y entre el 1° y el 28 de febrero de 2009.

OBJETO DEL EXAMEN

1-Examinar los estados financieros detallados en el apartado I siguiente, por el ejercicio finalizado el 31/12/07, correspondientes al “Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino” (PRODERNEA) ejecutado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente del Ministerio de Producción, parcialmente financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 417-AR FIDA, suscripto el 29 de septiembre de 1997 entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

I- ESTADOS AUDITADOS

a-Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2007, expresado en pesos, incluyendo las Notas (1 a 7) que forman parte integrante del mismo.

b-Estado de Inversiones al 31 de diciembre de 2007, expresado en pesos.

c-Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados al 31 de diciembre de 2007, expresado en pesos.

d-Estado de Inversiones al 31 de diciembre de 2007, expresado en dólares estadounidenses, incluyendo la Nota 1 que es parte integrante del mismo.

2- Examinar la documentación que respalda al Estado de Desembolsos y Justificaciones al 31/12/07, correspondientes al “Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino”, ejecutado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente del Ministerio de Producción, parcialmente financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 417-AR FIDA, suscripto el 29 de septiembre de 1997 entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

I- ESTADOS AUDITADOS

-Estado de Desembolsos y Justificaciones al 31/12/07, expresado en dólares estadounidenses.

-Estado de Desembolsos y Justificaciones al 31/12/07, expresado en Derechos Especiales de Giro (DEG).

3-Examinar el estado detallado en I- siguiente, correspondiente a la Cuenta Especial del “Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino” al 31/12/07 - Contrato de Préstamo N° 417-AR FIDA, suscripto el 29 de septiembre de 1997 entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

I- ESTADOS AUDITADOS

Estado de la Cuenta Especial al 31/12/07 (por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007), expresado en dólares estadounidenses.

1-EXAMEN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

III- ACLARACIONES PREVIAS

1) Respecto al análisis efectuado sobre el monto registrado en el rubro Créditos del estado mencionado en I- a) detallado en Nota N° 2 –UPE Misiones-:

a) Se mantiene la observación efectuada en el ejercicio anterior respecto a las discrepancias sobre el monto recuperado de los créditos otorgados, entre la información registrada por el Proyecto (\$ 922.962,08) y la suministrada por el Banco Macro (\$ 784.760,59), responsable actual de la cartera PNEA/BID/FIDA, determinándose una diferencia de \$ 138.201,49 sobre el rubro “Créditos” a favor del Proyecto.

b) No se obtuvo de la Coordinación del Proyecto actualización de la información correspondiente a la cobrabilidad de los créditos de FIDA/PNEA y BID/PNEA en cuanto a su calificación en morosos, en gestión judicial y/o incobrables. La información de situación de cartera al 31/12/05 –última recibida- indicaba como vencida \$ 0, respuesta que no se condice con la realidad, teniendo en cuenta el escaso recupero de la cartera al 31/12/07, 21,03 % del total desembolsado. Asimismo, la Unidad de Coordinación, dependiente del Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones, por Nota de fecha 30/08/04 informaba que la cartera se encontraba vencida en su totalidad al 31/12/03.

Por Ley 3.721 y Decreto 1.485 de 2002 “Refinanciación deudas PNEA” de la citada provincia, se debería proceder a la implementación de la refinanciación y las garantías necesarias para su cumplimiento con un vencimiento en noviembre de 2004. Por Nota de fecha 14/09/2005, la Unidad de Coordinación responde que se han realizado refinanciaciones y que el Decreto aludido ha sido modificado por el Decreto Provincial 1.683/2004, que suprime el plazo de 24 meses para la implementación de la refinanciación.

2) Con referencia a la Carta de Abogados del Proyecto, por Providencia N° 125671/2008, de la Dirección de Gestión y Control Judicial del Ministerio de Economía y Producción de la Nación señala que “El sistema Advocatus Plus de esta Dirección no permite constatar la existencia de litigios, reclamos o juicios pendientes relacionados con el citado Proyecto”.

“Sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, se solicita se sirva tener a bien proporcionar mayores datos para poder individualizar los juicios que pudieran tramitar ante esta Dirección, con motivo del Programa mencionado”.

3) Dentro del Rubro Inversiones del estado citado en I- a) se incluyen \$ 18.526.693,71 en concepto de Créditos PRODERNEA, expuestos en el estado citado en I- b), rubro “Fondo de Desarrollo”. El monto de recupero de esos créditos al 31/12/07 ascendió según registros a \$

Provincia	Monto s/Proyecto \$	Monto s/UPE \$	Diferencia \$
Chaco	625.315,25	577.146,01	48.169,24
Formosa	164.166,09	164.166,09	0
Corrientes	811.245,32	799.034,58	12.210,74
Misiones	1.834.170,34	1.835.289,45	-1.119,11
TOTAL	3.434.897.-	3.375.636,13	59.260,87

3.434.897.-, cifra no coincidente con lo informado por las UPES \$ 3.375.636,13, según el siguiente detalle:

4) El total de saldos de créditos PRODERNEA (señalado en 3) precedente) por \$ 15.091.796,70 (\$ 18.526.693,71- \$3.434.897.-) al 31/12/07, según información brindada por el Programa, contenía capital vencido por \$ 6.364.632,13 (34,35%), de los cuales \$ 3.083.458,87 (16,64 %) se encuentran morosos:

Provincia	Monto Morosos \$	Monto vencido \$
Formosa	329.110,08	353.780,29
Chaco	1.301.660,00	1.941.506,00
Corrientes	1.452.688,79	2.454.116,72
Misiones	343.471,26 (1)	1.615.229,12
TOTAL	3.083.458,87	6.364.632,13

(1) Para cobro judicial.

5) Respecto al Estado citado en 1 a) se observan diferencias con registros que afectan la diferencia de cambio \$ 55.648,93 (activo), Deudas con Organismos Internacionales \$ 438.788,76 (pasivo) y Aporte Servicio de la Deuda \$ 494.437,69 (patrimonio neto).

6) Respecto a los estados citados en 1 b) y 1 d) se observan diferencias en la exposición de los totales en Fuente Local y FIDA- del ejercicio entre UNC y UPEs en el rubro Administración, afectando en igual forma a las cifras acumuladas de acuerdo al siguiente detalle:

PESOS-

	S/PROYECTO		S/AGN		DIFERENCIA	
RUBRO	FIDA	LOCAL	FIDA	LOCAL	FIDA	LOCAL
Adm UNC	1187926,48	-265328,77	292118,51	630479,20	-895807,97	895807,97
Adm UPE	120953,13	749596,49	1016761,10	-146211,48	895807,97	-895807,97

DOLARES-

	S/PROYECTO		S/AGN		DIFERENCIA	
RUBRO	FIDA	LOCAL	FIDA	LOCAL	FIDA	LOCAL
Adm UNC	386911,43	-90685,35	95152,10	201073,98	-291759,33	291759,33
Adm UPE	39167,88	242692,43	330927,21	-49066,90	291759,33	-291759,33

7) El sistema contable implementado no emite algunos reportes en dólares (libro diario y libro mayor). Para la validación de los movimientos y saldos en dólares se cuenta con el tipo de cambio (de cada movimiento) expuesto en el mayor en pesos, y un reporte final como Balance de Sumas y Saldos en dólares.

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, sujeto a lo expuesto en, III- 1) a, III- 4) precedentes y, excepto por lo señalado en III- 5) y III- 6) los Estados identificados en I presentan razonablemente la situación financiera al 31/12/2007 del “Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino”, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables usuales y con los requisitos estipulados en el contrato de Préstamo N° 417-AR FIDA de fecha 29/09/97.

2- EXAMEN SOBRE EL ESTADO DE DESEMBOLSOS

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, los estados identificados en I-, correspondientes al “Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino” al 31 de diciembre de 2007, presentan razonablemente la información para sustentar las justificaciones emitidas durante el ejercicio finalizado el 31/12/06, de conformidad con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 417-AR FIDA, de fecha 29/09/97.

3-EXAMEN SOBRE EL ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, el estado identificado en I- expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del “Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino” al 31 de diciembre de 2007, de conformidad con adecuadas prácticas contable-financieras y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en el Contrato de Préstamo N° 417-AR FIDA de fecha 29/09/97.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

El presente tiene por objeto elevar a consideración de la Dirección del Programa, observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno vigente, que hemos considerado necesario informar para su conocimiento y acción futura.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan, ya que el examen se practicó sobre la base de muestras selectivas determinadas por esta Auditoría. Entendemos que la implementación de las recomendaciones, referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.

A) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR NO SUBSANADAS POR LA UNC

1) Convenio FLACSO (Anexos XIV y XV)

Las fechas de firma de ambos anexos es anterior a la no objeción por la entidad cooperante.

2) REGLAMENTO OPERATIVO

No se puso a disposición documentación que dé cuenta de la aprobación por parte del FIDA y/o CAF (entidad cooperante) de las modificaciones introducidas al Reglamento Operativo.

Recomendación: Documentar adecuadamente aquellos cambios que inciden en la operativo del Proyecto.

B) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO

I) PRESUPUESTO 2007: No constan en el presupuesto la apertura de los costos por componente y jurisdicción (en pesos y en USD), y el cuadro general por categoría a efectos de su cotejo con lo ejecutado por el Proyecto en dicho período.

II) CIERRE DE PROYECTO

De la verificación del cierre de las cuentas del proyecto y de los temas pendientes de las misiones de supervisión (institucionalización de las UPEs, transferencias de fondos rotatorios, transferencias de activos, transferencias de saldos monetarios), surge:

UPE CHACO:

- 1) **Cierre de cuentas:** Sólo se tuvo constancia del cierre de una de las 3 cuentas existentes (cta. cte. 132780/0 el 06/03/08).
- 2) **Transferencia de activos a la Subsecretaría de Desarrollo:** No se tuvo a la vista documentación que dé cuenta de su cumplimiento.
- 3) **Transferencia de saldos monetarios:** Sólo se tuvo constancia respecto de la cta. cte. 132780/0 del 07/03/08).

UPE CORRIENTES:

- 1) **Cierre de cuentas:** no se tuvo constancia bancaria del cierre de las cuentas del Proyecto
- 2) **Transferencia de activos:** No se tuvo a la vista documentación que dé cuenta de su cumplimiento.
- 3) **Transferencia de saldos monetarios:** no se efectuó al 31/12/07.
De la verificación de la documentación remitida como antecedente surge:
Monto transferido: surgen divergencias sobre su importe
 - Según UPE \$542.140,00
 - Según registros (Nota 1 a los EEFF) \$537.948,67
 - Según Decreto 2557/08 y Resol. 596/07 \$527.739,47
- 4) No se tuvo a la vista Transferencia de titularidad como fiduciante constituyente en el fideicomiso PROMER y Libres Verdes.

UPE MISIONES:

- 1) **Institucionalización:** Formalmente se efectuó fuera de término mediante el dictado del Decreto 405 del 18/06/08, que crea la Secretaría de Desarrollo Rural y la Resolución 155 del 11/07/08 que establece que la Coordinación del PRODERNEA será ejercida por la citada Subsecretaría.
- 2) **Cierre de las Ctas:** no fue cumplimentado.
- 3) **Transferencia de activos:** no fue cumplimentado.
- 4) **Transferencia de Fondo rotatorio:** no fue cumplimentado.
- 5) **Transferencia de saldos monetarios:** no se tuvo información.

UPE FORMOSA:

- 1) **Cierre de cuentas :** no se tuvo a la vista constancia bancaria de su cierre.
- 2) **Transferencia de Fondo rotatorio: no se cumplimentó.**
- 3) **Transferencia de activos:** no se tuvo a la vista documentación que dé cuenta de su cumplimiento.
- 4) **transferencia de saldos monetarios:** no se tuvo información y/ documentación respaldatoria al respecto.
- 5) **Institucionalización de la UPE:** no se remitió documentación que permita su verificación

UNC

Cierre de cuentas: no se tuvieron a la vista constancias de su cierre.

Recomendación: Implementar las medidas necesarias y cumplimentar las tareas de cierre del Proyecto, conforme a sanas prácticas de administración.

III) UNC -

1. Contrataciones

FORGES Asociación Civil - Acuerdo de Obra \$ 49.522,00.

- 1) Informes
 - a) Primer informe de avance:
 - no se ajusta a lo establecido en el contrato toda vez que no contiene el plan de trabajo para la realización de las actividades y las guías para la realización de las entrevistas.
 - Presentado fuera de término,
 - No consta su aprobación.
 - b) Segundo informe de avance:
 - No obra en el informe el modelo de entrevista (punto 6.1 Metodología de selección de muestras señala que el modelo de entrevista se agrega como anexo).
 - Presentado fuera de término.
 - No consta su aprobación.
 - c) Informe final:
 - Presentado fuera de término.
 - Fecha de aprobación (27/11/017) anterior a la fecha del informe (28/11/07).
- 2) **Pagos:** Las facturas: no se ajustan a la normativa fiscal vigente (Resolución AFIP 1415/03, que establece que a partir del 01/04/03 todos los contribuyentes que emitan comprobante tipo "C" deberán dar de baja el código 0000 y dar de alta Punto de Venta 0001).

Convenio marco de Colaboración Institucional suscripto con la **Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) monto \$73.100.-**

El objeto del convenio es el de colaboración institucional sobre un Programa nuevo a implementarse PRODEAR. Aun siendo continuador del presente proyecto, debe incluirse formalmente.

MANAGEMENT CONSULTING SA Monto \$ 155.000

No consta la fecha de recepción ni la de aprobación del Informe de Avance por parte de la UNC.

BIFRONTE \$ 17.950.-. Edición e impresión de 1000 ejemplares del Estudio de evaluaciones participativas de PRODERNEA-FACA

- 1) No consta orden de compra/contrato.
- 2) No se tuvo constancia del destino y distribución de los ejemplares adquiridos.
- 3) No se tuvieron a la vista los recibos de pago.

Preparación de un plan de Comunicación y Difusión del libro fotos e imágenes rurales del NEA \$ 10.500,00

- 1) Informes:
 - a. Informe de avance: no se tuvo a la vista su aprobación.
 - b. Informe final: sin fecha.
 - c. Ambos informes no tienen fecha de recepción.

2) Según consta en el Curriculum Vitae (C.V.) de la consultora, ésta en el 2007 ocupaba el cargo de Jefa de la Oficina de Prensa y Comunicación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, situación que en principio, resulta incompatible con la contratación bajo análisis. No se tuvo a la vista documentación que permita verificar la desvinculación de la consultora del cargo informado en el C.V.

Convenios y suscripciones- Convenio FLACSO ANEXO XIV y ANEXO XV "Coordinación de la Producción Integral de Piezas audiovisuales" \$ 107.520 Y \$ 89.600 (pagado en ejercicio 2007 \$ 80.640 y 62.720 repectivamente).

Observaciones Generales:

Del cotejo de los Anexos y Notas remitidas como antecedente en la auditoría correspondiente al ejercicio 2006, en oportunidad de verificarse el pago del anticipo, y el anexo e informes remitidos en el presente ejercicio surgen las situaciones que a continuación se detallan:

- 1) Duplicidad de la documentación con la existencia de la firma de dos versiones de ambos anexos, con fechas, resultados y porcentajes distintos,
- 2) Independientemente de la duplicidad de anexos y notas la presentación el primer, segundo y tercer informe fueron entregados fuera de término y no se tuvo a la vista la pertinente aprobación.
- 3) No se tuvo a la vista constancia de recepción de las 4 piezas audiovisuales.

Observaciones Particulares (Anexo XIV)

1) Objeto del Anexo: elaboración de 4 piezas audiovisuales, 3 referidas a las actividades del PROMER-Pcia de Corrientes.

El gasto de las 3 piezas audiovisuales referidas al PROMER no cuenta con el correspondiente sustento normativo, no surgiendo de los antecedentes tenidos a la vista el motivo por el cual el PRODERNEA afrontó el mismo.

2) Registros: errores de leyenda de OP y Anexos.

3) Por enmienda del 26/03/07 se incrementa el monto del anexo en un 20% (\$17.920) elevando el monto total a \$ 107.520, modificando el cronograma de pagos.

No se tuvo a la vista la No Objeción a la citada enmienda, cabe recordar que la No Objeción al Anexo XIV fue otorgada por un monto y condiciones contractuales distintas.

ANEXO XVI “Asistencia Técnica para el Diseño, Implementación y Monitoreo de Estrategias de Comunicación PRODERNEA \$ 67.200

1) Fecha de firma del Anexo: 05/03/07, posterior a la fecha de inicio del período establecido en el Punto 5. “Presupuesto y cuadro de Desembolsos” (15/02/07-15/12/07).

2) No Objeción: tramitada el 08/03/07 y otorgada el 13/03/07, posterior a la firma anexo.

a) Existen divergencias (Productos b. y c) referidas al período de realización y entrega del producto establecido en Punto 4, el “Cronograma” y el Cronograma de Pagos establecido en el Punto 5.-“Presupuesto y cuadro de Desembolsos”:

Producto	S/Cronograma entregas	S/Cronograma de pagos
b	Mayo 2007	Septiembre 2007
c	Julio 2007	Septiembre 2007

3) Producto c: trata exclusivamente sobre evento de cierre del PRODERNEA, no surgiendo motivo por el cual el PRODERNEA debe abonar el 25%.

4) Producto d: trata exclusivamente sobre Reorientación del PRODERNEA, no surgiendo motivo por el cual el PRODERNEA debe abonar el 25%.

5) En todos los casos no consta fecha de recepción de los Informes por parte de la UNC.

6) No se tuvo a la vista la aprobación y/o aceptación de los productos.

Centro de Estudios de Estado y Sociedad –CEDES - \$ 145.850

1) **Duración del contrato:** Existen discrepancias entre el período de ejecución señalado en el contrato, Punto 2 Duración: 4 meses (23/07/07 al 23/11/07) y lo indicado en el Anexo I – Términos de Referencia: 5 meses (23/07/07 al 23/12/07).

2) **Modificación al contrato:** Se efectúa mediante un agregado a los términos de Referencia- Anexo I, acortando el plazo de 5 a 4 meses y modificando los informes a presentar. Esta auditoría entiende que dicha modificación debió hacerse mediante una adenda formal al contrato original y no en los Términos de Referencia del contrato original.

3) Informes:

a) Informe de avance: no se tuvo a la vista la pertinente aprobación, no consta fecha de recepción. Presentado fuera de término el 19/10/07 cuando correspondía el 23/09/07.

b) Informe final incluyendo las recomendaciones para el PRODEAR: no se tuvo a la vista.

4) En los cuatro pagos: no se tuvo a la vista el correspondiente recibo de pago.

D) Grupo de Análisis y Desarrollo Institucional y Social (GADIS) \$ 201.000.-.

1) No se visualizó proceso de selección para la contratación. Sólo se tuvo a la vista la presentación de los antecedentes de ASET con una propuesta financiera, firmada por Guillermo Neiman, Coordinador de ASET. Sin embargo la CAF otorga la No Objeción a la contratación de dicha empresa mediante nota ICDDS-113/07 de fecha 23/07/07. De la documentación visualizada se observa que posteriormente con fecha 10/07/08 la UNC, por nota 283/07, vuelve a solicitar a la CAF la No Objeción pero para la contratación de la empresa GADIS. La CAF otorgó la No Objeción por vía de excepción mediante nota ICDDS-133/07.

2) Se visualizó el estatuto sin certificar, no está foliado y en ningún artículo se mencionan los nombres de los socios que constituyen la asociación.

3) Los recibos emitidos como comprobante de respaldo de pago efectuado no cumplen con la normativa fiscal vigente (Resolución General AFIP N° 1415, que establece que las Facturas o Recibos C deben emitirse con la numeración 0001- a partir del 01/07/2004).

Recomendaciones Profundizar los controles respecto al proceso de selección, contratación, cumplimiento de los trabajos realizados y formalidades de los pagos efectuados respecto de las consultorías contratadas por el Proyecto. Monitorear el estricto cumplimiento de los trabajos asignados y justificar adecuadamente los desvíos producidos, procediendo en caso de corresponder, a aplicar las sanciones pertinentes.

IV) UPE CHACO

1) FACA

PROYECTO NEETAXAT SA

1) No se tuvo a la vista la adenda que establezca una prórroga, ni la modificación al cronograma de desembolsos previsto y la nueva fecha de terminación de obras (período para la ejecución de 14 meses, cláusula quinta del convenio -31/08/05 al 31/10/06).

2) No se tuvieron a la vista.

a) Informes de avance por lo desarrollado en el 2007

b) Aprobación de lo invertido en la obra durante el mencionado ejercicio.

3) De acuerdo a la documentación visualizada el proyecto no ha concluido, quedando un saldo por invertir (véase cuadro).

MONTO	EROGADO	AL	EROGADO 2007	SIN
TOTALPROYECTO	31/12/06			INVERTIR
\$797.675,000	\$ 479.831,88		\$ 226.492,00	\$ 91.351,12

La cláusula cuarta del Convenio establece desembolsos de los fondos de acuerdo al cronograma vigente del Proyecto. Por lo expuesto en 1, no se pueden apropiar los montos erogados al cronograma citado.

No se observan giros a la Asociación, los gastos se erogan por cuenta de PRODERNEA y se gira directamente a los proveedores.

Documentación respaldatoria de los pagos, facturas:

a) del análisis efectuado de la base de datos de la AFIP surge:

i. -CUIT: 20-13667174-0: no registran impuestos activos de acuerdo a la constancia de inscripción de la AFIP. Los comprobantes emitidos no cumplen con la normativa fiscal vigente.

ii. -CUIT No. 20-30480325-9, el estado del domicilio es erróneo, y por ese motivo no se pudo verificar la constancia de inscripción

Proyecto abastecimiento de agua en Maipú, laguna pato y nuevo asentamiento – Chaco-monto \$ 238.825.-

1) No se visualiza documentación relativa al proceso de selección de Carlos Adolfo Quesada, contratado para la realización del Proyecto de abastecimiento de agua.

2) No se tuvo a la vista la No Objeción del FIDA para la ejecución de la Obra.

3) No se tuvieron a la vista informes de seguimiento de obra de acuerdo a lo estipulado en el Art. 3 del Convenio de Ejecución firmado.

4) Se observaron demoras (3 meses) en el plazo para la realización de la obra.

5) La persona física contratada (Quesada Carlos Adolfo) con CUIT N°. 20-10335351-4 no registra impuestos activos, según constancia de inscripción en AFIP.

6) Las facturas emitidas por un total de \$ 238.825,00 por el ejercicio 2007, son de tipo C” -Responsable de Monotributo-. El monto facturado supera el monto máximo para la condición de monotributista

2) FONDO DE DESARROLLO

Observaciones Generales

1) Solicitud de crédito

a) Grupal: No se tuvo a la vista en ningún caso
b) Individual: En todos los casos están dirigidas al Nuevo Bco. del Chaco SA (debían estar dirigidas al PRODERNEA).

2) Asistencia Técnica

Se reitera la observación del ejercicio anterior en cuanto a que el convenio entre el PRODERNEA y PROGANO (Programa Ganadero del Norte) suscripto por los coordinadores de ambos programas tienen por finalidad asistir en forma financiera y técnica a productores beneficiarios del PROGANO. El apoyo financiero será aportado por el PRODERNEA, la asistencia técnica (dos años con renovación por acuerdo de ambas partes) por el PROGANO y el seguimiento y evaluación en forma conjunta. No se tuvo a la vista:

a) Documentación relativa a las tareas de seguimiento y evaluación efectuadas en forma conjunta.

b) Informes o constancias de las tareas de asistencia técnica efectuadas por los técnicos del PROGANO.

3) Destino de los fondos: en ningún caso se adjuntan comprobantes de pago de compras efectuadas, solo se adjunta certificaciones de inversiones suscriptas por el técnico del PROGANO.

V) UPE CORRIENTES

1) Servicios técnicos

Proyectos FRAI (Fondo Rotatorio de Actividades Innovativas)

80 Aniversario \$ 45.000

Jóvenes Ganaderos Cooperativistas \$ 45.000

Semillero de Arroz \$ 44.960

Cumplimiento Reglamento operativo

1) **Art. 12:** No se tuvieron a la vista los informes de evaluación de los Proyectos.

2) **Art. 14 grupos compuestos por lo menos de 10 personas con un proyecto o idea en común:** Según Guía de formulación de Proyectos en 2 de los 3 casos visualizados figuran nueve y en otro ocho integrantes.

3) **Art. 14 5to párrafo:** No existe constancia de la puesta a disposición a la UNC de los Proyectos desarrollados para su correspondiente opinión.

FONDO FIDUCIARIO LIBRES VERDE, Contrato de FIDEICOMISO entre la Unidad Provincial de Ejecución del Prodernea y la Agencia de Desarrollo Productivo Paso de los Libres Asociación sin fines de lucro

Monto \$ 80.000

1) No consta en el Reglamento Operativo PRODERNEA ni en el contrato de préstamo la figura del Fideicomiso.

2) Del contrato de fideicomiso Libres Verdes visualizado surge la transferencia de propiedad de los fondos, no encontrando esta AGN documentación respaldatoria de la modalidad de recupero de dicho monto por parte del Proyecto (téngase en cuenta lo expresado en 1).

Solo se tuvieron a la vista comprobantes de factura y gastos por un total de \$ 78.710.68 por parte del Fideicomiso Libres Verdes. El PRODERNEA transfirió a la cuenta del Bco. de Corrientes No. 0-4/15879.4 \$ 80.000 el día 15/08/07, y de la documentación visualizada los

gastos efectuados ascienden al 2007 a \$ 49.448.81 y posterior al cierre se visualizan gastos por \$ 29.261,47.

3) La duración del fideicomiso es de cinco años, período que excede la fecha de término del Proyecto PRODERNEA, observándose que la devolución del fondo se producirá fuera de los plazos del Préstamo.

Recomendación: Cumplir estrictamente con lo establecido en el Manual Operativo en cuanto a la responsabilidad que le cabe a la UPE en el manejo, otorgamiento, seguimiento y guarda de documentación respecto de los fondos recibidos.

VI) UPE MISIONES

1) Fondo de desarrollo

Asociación Civil Centro Ganadero “La Candelaria” Monto \$ 150.000

Cooperativa Alto Uruguay de Electricidad Agropecuaria Monto \$ 100.000

Asociación Civil Consejo Promotor de La Denominación de Origen (Do) Anana Colonia Aurora Misiones Monto \$ 100.000

De la verificación de la documentación enviada por la Unidad de Coordinación Provincial de la Provincia de Misiones surgen situaciones que en principio no se ajustan a las pautas establecidas en el Manual Operativo, las que se a continuación se detallan:

Observaciones Generales

1) Art. 11 Solicitud de crédito

a) **Grupal:** En todos los casos está dirigida al Banco Macro Bansud SA.

b) **Individual:** En todos los casos está dirigida al Bco. Macro Bansud S.A. (deben estar dirigidas al PRODERNEA).

c) **Proyecto a Financiar:** No se tuvieron a la vista en todos los casos las inversiones a efectuar, sólo se indica en forma genérica en el informe del Comité de Asistencia Técnica y Crédito.

d) **Solicitud de Asistencia técnica.** En general no se han tenido a la vista antecedentes de quienes efectúan el seguimiento y asistencia técnica del Crédito. Si bien, según Nota de la UPE del 26/11/08 manifiesta que no ha tenido ningún contrato durante el ejercicio 2007, de los antecedentes tenidos a la vista “Actas” y “Compromiso del grupo al pago de asistencia técnica” (Asociación civil Do Ananá Colonia Aurora y Cooperativa Alto Uruguay) hace referencia a la asistencia técnica para los grupos.

2) **Art. 12 Contrato de Préstamo:** No se tuvo a la vista el contrato en ningún caso.

3) **Destino de los Fondos: Constancias de inversión del crédito recibido.**

No se tuvieron a la vista para ninguno de los tres grupos

Observaciones Particulares

4) Asoc. Civil Plantadores Anana Colonia Aurora

No se tuvieron a la vista comprobantes de pago de las compras efectuadas. Sólo se visualizaron Actas de Compra del Ministerio del Agro y la Producción.

Observaciones Particulares

4) Sin comentarios

2) Servicios Técnicos

FUNDACION AGRARIA \$ 309.000.-

De la revisión del convenio suscripto con Fundación Agraria para la realización de un Proyecto de empadronamiento de productores yerbateros y tabacaleros sobre cartografía georeferenciada, se observa que el representante de la Fundación (Presidente) resulta ser el Secretario del Agro y la Producción de la Provincia conforme surge del Decreto Provincial 976 del 06/06/07 aprobatorio del citado convenio

VII) UPE FORMOSA

Servicios técnicos

1) Honorarios técnicos privados deuda nacional convenios de transferencia de fondos para el pago de la asistencia técnica con:

A) Agencia de Desarrollo Empresarial Formosa (ADE) \$ 153.365,00, para control Integrado de plagas de algodón de pequeños productores en el cono sur de América latina con un proyecto modelo para 400 pequeños productores.

B) Asociación Civil Manos Solidarias \$ 80.000 para la realización de Jornadas y eventos de productores, honorarios de especialistas y validación de en tecnología de cultivos.

C) Asociación Civil PRODINFOR \$ 80.000 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL Norte Formoseño para la localidad de Tres Lagunas.

Observaciones generales

- 1) No se tuvo a vista en los tres casos:
 - a) Encuadre legal del contrato de tercerización, toda vez que, en principio no se encuentra previsto en el Manual Operativo.
 - b) No Objeción del FIDA al procedimiento seguido en a).
 - c) Acta de aprobación del comité de crédito y asistencia técnica
 - d) Plan de asistencia técnica definido para las asociaciones, los denominados planes de asistencia técnica integral constituyen en realidad un presupuesto global de la contratación.
 - e) Estatuto social de las asociaciones, designación del Presidente, autorización para firmar el contrato.
 - f) Informes con detalle de las actividades realizadas presentados por las asociaciones aprobados por la UPE, documentación condicionante para efectuar el segundo desembolso (Cláusula cuarta del convenio de transferencia). En a) sólo se adjunta información presentada por el Instituto PAIPPA, sin indicación de grado de avance, sin aprobar por la Agencia ni por la UPE.
 - g) Facturas de las Asociaciones correspondientes a las transferencias efectuadas. Sólo se adjuntó constancia de recepción de los fondos.
 - h) Convenio de transferencia de fondos con las respectivas asociaciones del 25/06/07:
 - 1) De la Cláusula 1º no surge la contratación de un tercero para la realización de asistencia técnica, toda vez que señala “La UPE transferirá... para el pago de la Asistencia Técnica Privada requerida para la ejecución del plan de asistencia técnica definida por la Asociación y aprobado por la CCAT.
 - 2) Cláusula 5ª. No establece un período determinado de asistencia, toda vez que señala “podrá ser renovado para la transferencia de nuevos fondos...”.
 - i) **Rendición de cuentas:** Sin fecha, sin firmar por las asociaciones y sin aprobar por la UPE.

Para B) y C)

- 1) No se tuvo a la vista Cronograma de pagos.
- 2) No se tuvo a la vista el primer pago que según Cláusula 4 debe efectuarse a la fecha de firma del convenio.
- 3) Los Convenios relevados son por un importe de \$ 80.000 cada uno, de los que sólo se vio un pago de \$ 25.000 en cada caso. No se tuvo información sobre los \$ 55.000 restantes en cada Convenio.

Observaciones particulares

- a) **Agencia de Desarrollo Empresarial Formosa (ADE)**
 - 1) No se tuvo a la vista:
 - a) Anexo I del convenio de asistencia técnica suscripto entre Agencia de Desarrollo Empresarial y el Instituto PAIPPA, detallando el personal clave.
 - b) Nómina de pequeños productores grupos asistidos,

c) Motivos por los cuales no se contrató directamente con el Instituto Provincial de acción Integral para Pequeños Productores Agropecuarios (PAIPPA), Instituto dependiente del Poder Ejecutivo Provincial que es quien realizó la asistencia técnica.

2) Del análisis de la documentación remitida surge:

a) **Nómina de agentes del Instituto PAIPPA (Instituto Provincial de Acción Integral Para Pequeños Productores Agropecuarios):** en principio surge que hay agentes que pertenecen a organismos provinciales:

Balzarini Noemí,	Ministerio de Producción
Villalba Luis,	Ministerio de Producción
Quintana Celso	Ministerio de Producción
Verón Roberto	PRODERNEA
Vergara Laura	Ministerio de Educación
Godoy Aberto	Ex Senasa

b) Documentación repaldatoria de pagos

1) Pago de combustible total \$ 18.365,45

No se pudo apropiar el destino dado a dicho combustible, toda vez que no coincide su compra con las fechas de las comisiones de servicios realizadas, conforme las liquidaciones remitidas.

2) Pago de Honorarios: \$ 36.000.

i) Excede en \$ 6.000 el monto presupuestado de \$ 30.000.-.

ii) Se ha efectuado pago a agentes que no integraban la lista presentada por el Instituto PAIPPA

iii) En principio, conforme surge de la Cuenta 13317 – Contrataciones, algunos agentes prestaban servicios en la UPE toda vez que se registraron honorarios hasta el mes de noviembre 2007 y, otro se desempeñaría en otra área provincial.

iv) Las facturas correspondientes al pago de diciembre (\$ 5.000) tienen fecha enero 2008.

v) Las facturas correspondientes al pago de noviembre y diciembre 2007 (\$ 6.000) tienen fecha febrero 2008

3) Pago de viáticos \$ 72.000

i) Se liquidaron viáticos a 24 agentes del PAIPPA, habiéndose abonado honorarios a solamente 8 agentes.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA III” CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 1728/OC-AR BID (Ejercicio N° 3 comprendido entre el 01/01/2008 y el 31/12/2008)

Resolución N° 56 - AGN / 06-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 24 de septiembre de 2008 y el 6 de abril de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1- Examinar los estados financieros detallados en I siguiente, por el ejercicio N° 3 comprendido entre el 01/01/2008 y el 31/12/2008, correspondientes al “Programa de Modernización Tecnológica III”, parcialmente financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1728/OC-AR, suscripto el 9 de agosto de 2006 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La ejecución y administración del Programa es llevada a cabo por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo (DIGFE) creada al efecto por Decisión Administrativa 85/2008, de fecha 10 de septiembre de 2008.

ESTADOS AUDITADOS

1) Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2008, expresado en dólares estadounidenses.

2) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2008, expresado en dólares estadounidenses.

3) Notas 1 a 9, que forman parte integrante de los Estados precedentes.

4) Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados al 31/12/2008 (Anexo A), expresado en dólares estadounidenses.

5) Estado de Inversiones (Anexo B) al 31 de diciembre de 2008, expresado en dólares estadounidenses.

6) Estado de las Inversiones por Categoría de Inversión (Anexo B) al 31 de diciembre de 2008, expresado en dólares estadounidenses.

2- Examinar el estado financiero detallado en I- siguiente, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondiente al “Programa de Modernización Tecnológica III”, parcialmente financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1728/OC-AR, suscripto el 9 de agosto de 2006 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La ejecución y administración del Programa es llevada a cabo por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo (DIGFE) creada al efecto por Decisión Administrativa 85/2008, de fecha 10 de septiembre de 2008.

I- ESTADOS AUDITADOS

Estado de Solicitudes de Desembolso al 31 de Diciembre de 2008, expresado en dólares estadounidenses (Anexo C). Fue preparado por la DIGFE y se adjunta inicialado por nosotros a efectos de su identificación con este dictamen.

1-INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación los Estados Financieros identificados en I-, presentan en forma razonable, en sus aspectos significativos, la situación financiera del

“Programa de Modernización Tecnológica III” al 31 de diciembre de 2008, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1728/OC-AR BID del 9 de agosto de 2006.

2-EXAMEN SOBRE JUSTIFICACION DE DESEMBOLSOS

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, el estado identificado en el apartado I-, correspondiente al “Programa de Modernización Tecnológica III” presenta razonablemente la información para sustentar las justificaciones de gastos y los desembolsos relacionados, emitidas y presentadas al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, de conformidad con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1728/OC-AR, suscripto el 9 de agosto de 2006 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

El presente tiene por objeto elevar a conocimiento y consideración de la Dirección del “Programa de Modernización Tecnológica III”, una serie de observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno existentes en la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo (DIGFE), surgidas como consecuencia del examen de auditoría practicado por esta Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2008.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan, ya que el examen se practicó sobre la base de muestras selectivas determinadas por esta auditoría.

Entendemos que la adopción de las recomendaciones, referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.

Por otra parte, y al sólo efecto de guiar la lectura de este informe, listamos a continuación aquellas observaciones que consideramos tienen mayor impacto y relevancia:

OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR NO SUBSANDAS AL CIERRE

A- SUBPROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA INNOVACION EN EL SECTOR PRODUCTIVO

Aportes no Reembolsables (ANRs)

a) No se incorpora en los legajos de cada ANR copia de la póliza de caución que los beneficiarios deben suscribir en ocasión de la firma del contrato de promoción.

b) La información societaria que deben incorporar los beneficiarios al momento de la formulación del proyecto es presentada, en la mayoría de los casos analizados en muestra, en copia simple.

Recomendación AGN:

Mantener archivos completos y actualizados de la información que respalda las erogaciones del Proyecto. Incorporar, a los efectos de agilizar el control, copia de las pólizas de caución pertinentes. La documentación que los potenciales beneficiarios de instrumentos de promoción deben presentar debe ser en copia fiel.

OBSERVACIONES DEL EJERCICIO

B- SUBPROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

Observación General

Control Interno:

La documentación de respaldo de los instrumentos incluidos en el FONCyT no se encuentra debidamente foliada y archivada en expedientes internos o similares. A su vez, en algunos casos se verificó la existencia de anexos sin firmar y documentación agregada en las carpetas que no respetan un orden cronológico.

Recomendación AGN: Formar expedientes de instrumentos en los que se incorpore en forma cronológica toda la documentación de respaldo de las actuaciones, que faciliten el control posterior y resguarden la integridad de la misma.

Observaciones Particulares

Observaciones visita de auditoría de Proyectos De modernización de equipamiento PME de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Del análisis de la documentación de respaldo de las adquisiciones efectuadas en el marco de los proyectos PME durante el ejercicio 2008 surgieron las siguientes observaciones:

PME 493/2006 Licitación Pública Internacional 01/2007 – “Actualización de Instrumental SPECT-CT para Docencia, Asistencia e Innovación en el Centro de Medicina Nuclear UBA-CNEA”.

1. Las Normas del BID exigen que medie un mínimo de 6 semanas entre la publicación del llamado a licitación y la fecha de apertura de las ofertas. En la licitación analizada la publicación es del 20 de septiembre de 2007 y la fecha de apertura indicada en la misma es del 22 de octubre del mismo año, es decir, a los 32 días posteriores a la publicación.
2. El nombramiento de los vocales técnicos designados para efectuar la evaluación técnica de las ofertas presentadas no posee fecha.
3. La No Objeción del BID al Pliego de Licitación (Nota CSC-CAR 4747/2007 del 5 de octubre de 2007) fue emitida en fecha posterior a la publicación en el Boletín Oficial del llamado a licitación (20 de septiembre de 2007)

PME 333/2006 Licitación Pública Internacional 02/2007 – “Adquisición de Línea de Microhaz para Acelerador TADEM”

1. Las Normas del BID exigen que medie un mínimo de 6 semanas entre la publicación y la fecha de apertura, en la licitación analizada la publicación es del 11 de octubre de 2007 y en ella aparece como fecha de apertura indicada 1 de noviembre de 2007.
2. La No Objeción del BID a la adjudicación fue otorgada el 18 de diciembre de 2007 y el Convenio con el adjudicatario firmado en fecha 19 de febrero de 2008, sin que se observe una justificación formal por la demora en la suscripción.

PME 554/2006 LPN 03/2007 – “Adquisición de Espectrómetro de Masa con Fuente por Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS)

1. El llamado a licitación fue publicado en el Boletín Oficial en fecha 9 de noviembre de 2007. En el mismo se indicaba como fecha y hora de apertura de las ofertas el 12 de diciembre de 2007 a las 10.30 a.m. En las constancias de retiro de pliego que se le entregaban a los potenciales oferentes se mencionaba como fecha de apertura el 13 de diciembre de 2007, error que generó que la empresa Perkin Elmer Argentina S.R.L. presentara su oferta en la fecha que indicaba la constancia de retiro.
2. Las constancias de retiro de pliego que se entregaron carecían de fecha de emisión, situación que dificulta el seguimiento de las actuaciones.
3. El nombramiento de la comisión evaluadora no posee fecha.

PME 700/2006 Licitación Pública Nacional 04/2007 “Adquisición de un Microscopio Electrónico de Barrido de Alta Resolución y Accesorios”.

El nombramiento de la comisión evaluadora no posee fecha.

Recomendaciones AGN:

1. Observar las normas del BID al momento de confeccionar el llamado a licitación, independientemente de la fecha en que posteriormente se proceda a la apertura de las propuestas de los oferentes.
2. Incorporar en toda documentación que se produzca como consecuencia del proceso licitatorio la fecha de emisión.
3. Intensificar las medidas de control interno a efectos de evitar la ocurrencia de errores u omisiones.
4. Observar las normas del BID al momento de confeccionar el llamado a licitación, independientemente de la fecha en que posteriormente se proceda a la apertura de las propuestas de los oferentes.
5. Establecer plazos para la firma de convenios con los adjudicatarios de procesos licitatorios, para evitar dilaciones su ejecución.

Observaciones visita de auditoría a la Unidad Administradora de proyectos PICT de la Universidad de Buenos Aires – UBATEC S.A.

Observaciones generales:

1. No se encuentran foliadas las actuaciones iniciadas por la adquisición de equipamiento en ninguno de los proyectos analizados en muestra, a efectos de verificar la integridad de la información contenida en estas.
2. En los concursos públicos nacionales (CPN) incluidos en la muestra, se detectó que los cuadros de evaluación técnica y adjudicación no poseen fecha ni firma por parte de personal autorizado de UBATEC S.A.
3. En todos los casos analizados en muestra las facturas y demás comprobantes de gastos no poseen sello de intervención por parte de la Unidad Administradora (UBATEC), ni se detalla la rendición a la que corresponde cada gasto.
4. Se detectó una significativa cantidad de comprobantes emitidos como tickets a “consumidor final” dentro de las rendiciones de gastos analizadas.

Recomendaciones AGN: Intensificar las medidas de control interno a fin de evitar la ocurrencia de errores u omisiones. Intervenir en todas las etapas de los concursos públicos que se efectúen, velando por el cumplimiento de la normativa vigente.

PICT 2003 Universidad Nacional del Litoral

El instrumento de adhesión de la Unidad Administradora no posee fecha.

PICT 2006 Universidad Nacional del Litoral

1. El instrumento de adhesión de la Unidad Administradora no posee fecha.
2. Algunos de los Instrumentos de Adhesión de Investigadores Responsables están firmados por el Rector de la Universidad en fecha anterior a la entrada en vigencia de la designación del mismo.

PICT 2003 Universidad Nacional San Luis

1. Los instrumentos de adhesión de los Investigadores Responsables no poseen fecha de firma.
2. De la certificación contable de gastos elevada por la Unidad Administradora en fecha 17 de junio de 2008, y registrada por el Programa el 17 de julio 2008 por un total de \$ 3.394.460,43, se tuvo a la vista copia simple de una certificación contable por \$15.112,72.

PICT 2004 Academia Nacional de Medicina

1. Las certificaciones contables de gastos presentadas por el beneficiario no discriminan entre las distintas fuentes de financiamiento.
2. Existe una diferencia de \$ 350,00 entre la certificación contable de gastos (Rendición N°. 1 – Propio) y lo indicado en el Listado del Proyectos de los registros del Proyecto, según el siguiente detalle:

	Según Certificación	S/Listado de Proyectos
Rendición 1	182.984,17	182.984,17
Rendición 1 C	23.467,02	23.817,02
	206.451,19	206.801,19

Recomendaciones AGN:

1. Verificar oportunamente que toda documentación que se agregue en los expedientes observe todos los requisitos de forma.
2. Exigir a las Unidades Administradoras la presentación de certificaciones contables originales.
3. Hacer constar en las certificaciones, como medida de control interno, los montos financiados con las distintas fuentes de financiamiento.
4. Intensificar las medidas de control interno a fin de evitar la ocurrencia de errores u omisiones.

PICTO - R 109 – INTA.

Existe diferencia entre la Certificación presentada en la Rendición N° 7 y lo contabilizado por el Proyecto, que se compensa entre fuentes, a saber:

Concepto	BID	Cofinanciador
Según Certificación	38.981,61	31.242,68
Según Emerix	42.138,01	28.086,28
Diferencia	3.156,40	-3.156,40

Recomendación AGN: Incorporar oportunamente en los expedientes toda documentación que fundamente cambios de criterios o reimputaciones contables.

Programas de Áreas de Vacancia PAV - 120/03 - CONICET

El Instrumento de Adhesión de la Unidad Administradora fue suscripto en fecha anterior a la de entrada en vigencia del contrato.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PID - 23200/04 -INTA PERGAMINO y PID - 371/03 - U.N. DEL COMAHUE-ALTE STORNI.

En el expediente no se encuentra incorporado el original del contrato, sólo se tuvo a la vista copia simple del mismo.

PME - 2006 – Universidad Nacional de Córdoba

Del análisis de los pagos efectuados durante el ejercicio 2008 en el marco de los Proyectos PME surgieron las siguientes observaciones:

1. **PME 963/2006** - Pago de \$ 263.369,09 (07/05/2008): No se tuvo a la vista la Factura Pro-forma 10.221/07 de fecha 17 de diciembre de 2007 por USD 82.930,00 a la que se hace mención en el Certificado de Proveedor incluido en el expediente.
2. **PME 507/2006** - Pago de \$ 436.411,23 (18/06/2008): No coincide el número de la Factura Pro-forma emitida con el indicado en el Certificado de Proveedor.
3. **PME 505/2006** - Pago de \$ 276.224,13 (22/07/2008): No se adjunta copia de póliza de seguro de caución.

4. **PME 497/2006** - Pago de \$ 102.506,82 (22/07/2008): No coincide el número de la Factura Pro-forma emitida con el indicado en el Certificado de Proveedor.

5. **PME 505/2006** - Pago de \$ 320.479,20 (03/10/2008): No se encuentran adjuntadas en el expediente la copia de la póliza de seguro de caución.

Recomendaciones AGN:

Verificar oportunamente que toda documentación que se agregue en los expedientes observe todos los requisitos de forma.

Exigir a los proveedores que en los certificados de origen de los bienes que se adquieren se incluya la información en forma completa y actualizada.

Adjuntar en los expedientes de compra, a los efectos de agilizar el control posterior, toda la documentación exigida por el BID.

C- CONSULTORES

Observaciones generales

Los legajos suministrados carecen, en el 100 % de los casos analizados, de foliatura.

Control de Pagos

1. En el 100 % de los casos, las facturas que se incorporan en los legajos individuales de los consultores son copia simple.

2. En dos de los siete legajos de consultores analizados no se tuvieron a la vista las facturas correspondientes.

Control de Legajos

En cuatro legajos, no se encuentran agregadas copias de D.N.I./L.C./L.E. y en dos de estos casos tampoco constan las copias de los títulos profesionales con su debida legalización.

Recomendaciones AGN: Adoptar las medidas pertinentes a fin de mantener la integridad de la documentación contenida en los legajos. Se verificará en futuras auditorías la corrección de observaciones mencionadas.

D- SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS

Por decisión del United States District for the Southern District of New York de trabar embargo en contra de la República Argentina y de ciertas cuentas del sector público argentino, la cuenta corriente en dólares estadounidenses número 000609601000, radicada en la sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina, dejó de operar con fecha 12 de septiembre de 2008, manteniéndose tal situación a la fecha.

Como consecuencia de lo expuesto, los pagos en dólares a proveedores del exterior se efectuaron a través de la cuenta corriente en pesos número 2542/79 de la sucursal Plaza de Mayo del banco mencionado, originándose por la conversión en dólares de los pesos transferidos a la cotización del Banco Nación respecto de la establecida por el BCRA, diferencias de cambio que se resumen a continuación:

Dólares Transferidos	Dólares rendidos en Solicitud	Diferencia
7.863.361,79	7.859.411,64	-3.950,15

Recomendaciones AGN: Atento a lo expuesto, se recomienda realizar la consulta al Banco a fin de contemplar la excepción planteada.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CARTA ACUERDO N° 1850/OC-AR BID (AR-L 1046) “PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DEL NORTE GRANDE” (AR-L 1013) RECURSOS DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DEL CONVENIO DE FACILIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS – FAPEP/003-AR (Ejercicio único irregular comprendido entre el 09/05/07 y el 31/12/08)

Resolución N° 57 - AGN / 06-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 14 de octubre de 2008 y el 9 de enero de 2009; y entre el 2 de febrero y el 1° de abril de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1-Examinar los estados financieros que se detallan en el apartado I siguiente, por el ejercicio único irregular iniciado el 09 de mayo de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondientes al “Programa de Competitividad del Norte Grande” (PCNG), financiado con recursos provenientes de la Carta Acuerdo 1850/OC-AR, suscripta el 09/05/2007 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los recursos utilizados provienen de la Línea de Crédito constituida mediante el Convenio de Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos –FAPEP/003-AR suscripto entre el BID y la Nación Argentina el 29/12/1992, y sus modificatorios.

La Subsecretaría de Coordinación Económica (SSCE) del ex Ministerio de Economía y Producción (ex- MEyP) era el organismo ejecutor del Programa originalmente conforme lo establecido en la Carta Acuerdo. Posteriormente por Nota DNPOIC 986 del 14/08/07 en el marco de la ratificación del diseño de la operación principal (AR-L 1013) se le informa al BID el 15/08/07 que el Organismo Ejecutor estará a cargo de la Secretaría de Política Económica (SPE).

I- ESTADOS AUDITADOS

Aclaración AGN: Se detectaron en los Estados Financieros (EEFF) errores en la expresión del período auditado por lo cual, para su mejor interpretación, informamos que en su totalidad el período auditado comprende “Ejercicio único irregular iniciado el 09 de mayo de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2008” – todos comparativos de la ejecución 2007 y 2008-. Se presentan casos en que se omitió tipear el nombre del EEFF, por lo cual se exponen con la denominación asignada por esta AGN.

- a) Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados expresado en pesos.
- b) Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados expresado en dólares estadounidenses.
- c) Estado de Inversiones: “Cuadro Apertura por Componente – Financiamiento BID” comparado con el presupuesto vigente, en dólares estadounidenses.
- d) Estado de Inversiones: “Cuadro Apertura por Tipo de Gasto – Financiamiento BID”, en dólares estadounidenses.
- e) Estado de Inversiones: “Cuadro Apertura por Componente – Fuente de Financiamiento” en pesos.
- f) Estado de Inversiones: “Cuadro Apertura por tipo de Gasto – Fuente de Financiamiento BID” en pesos.
- g) Notas explicativas N° 1 a 5 a los estados financieros en pesos y dólares estadounidenses.

2- Examinar la documentación que respalda las Justificaciones de Desembolsos y Solicitudes de Desembolsos relacionadas, emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio único irregular iniciado el 09 de mayo de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondientes al “Programa de Competitividad del Norte Grande” (PCNG), financiado con

recursos provenientes de la Carta Acuerdo 1850/OC-AR, suscripta el 09/05/2007 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los recursos utilizados provienen de la Línea de Crédito constituida mediante el Convenio de Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos –FAPEP/003-AR suscripto entre el BID y la Nación Argentina el 29/12/1992, y sus modificatorios.

I-ESTADOS AUDITADOS

Estado de Solicitudes de Desembolso expresado en dólares, por el ejercicio único irregular iniciado el 09 de mayo de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2008.

1-INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

III- ACLARACIONES PREVIAS

a) Errores en los Estados citados en I- Errores Formales

Estado Ref. I-	Referencia	Donde dice	Debe expresar
a), c), d), e) y f)	Error de Período	Estado Financiero único irregular	Ejercicio único irregular
b)	Error de Período	Al 31 de diciembre de 2008	Ejercicio único irregular desde 09/05/07 al 31/12/08
g)	Por duplicación de título y error	Estado Financiero Único Irregular desde 09/05/07 al 31/12/2008 cifras en pesos	Se debe considerar correcto el segundo título tipeado.
c)	Error de tipeo título de columna	Inversiones al 31/12/08	Inversiones 2008
a)	Omisión de título		Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados
c), d), e), y f)	Omisión de título		Estado de Inversiones
g)	Unificación de siglas	“U\$S” y “USD”	USD

Errores Formales –Notas

- N° 2: No se referenció en los Estados citados en I- a) y b). Los saldos que informan corresponden al 31/12/08.
- N° 3: No se referenció en el Estado citado en I- a).
- N° 4: debe expresar “... a dólares estadounidenses o pesos”, y referenciarse en el Estado citado en I– a) línea “Diferencia de Cambio”.

b) Nota N° 1 Documento AF300 (Rev. II-03): No se incluyó por Nota la conciliación entre las inversiones informadas en el Informe Semestral de Progreso N° 2 al 31/12/07 y las incluidas en los estados financieros en dólares, conforme lo requerido en la citada normativa del BID.

c)

Componentes	USD al 31/12/2007		
	Informe N° 2	EEFF	Diferencia
1	75.771.-	78.043,59	-2.272,59
2	1.180.-	1.798,29	-618,29
3	0.-	0.-	0.-
4	4.280.-	4.279,80	0,20
Total	81.231.-	84.121,68	-2.890,68

d) Inversiones en dólares al 31/12/07 y al 31/12/08: La diferencia neta acumulada al 31/12/08 por USD 168,43 informada en Nota 4 a los Estados Financieros indica “entre Reportes

de Gestión y Contabilidad”, debiendo expresar “entre Contabilidad y Estados Financieros”. No se presentó la apertura por la diferencia al 31/12/07. El importe de USD 309.107,49 expuesto en los Estados Financieros es coincidente con los justificados al BID, pero a su vez presentan una diferencia neta acumulada de USD 109,19 con el reporte de pagos de gestión utilizado para la emisión de las justificaciones al Banco.

Inversiones USD	2007	2008	31/12/2008
Reporte de pagos Gestión	85.224,76	223.991,92	309.216,68
Estados Financieros y Justificaciones	84.121,68	224.985,81	309.107,49
Diferencia	1.103,08	-993,89	109,19

Inversiones USD	2007	2008	31/12/2008
Reporte de pagos Gestión	85.224,76	223.991,92	309.216,68
Contabilidad	86.255,74	223.020,20	309.275,94
Diferencia	-1.030,98	971,72	-59,26

Inversiones USD	2007	2008	31/12/2008
Contabilidad	86.255,74	223.020,20	309.275,94
Estados Financieros	84.121,68	224.985,81	309.107,49
Diferencia	2.134,06	-1.965,61	168,45

e) No se tuvo a la vista en dos casos la aprobación del informe final de los consultores que respalde el pago de \$ 4.512.-/USD 1.436,62 y \$ 6.267.-/USD 2.001,41 respectivamente. Este último incluye \$ 4.386,90/USD 1.400,98, por el período 10/10/07 al 31/10/07 que fue también cobrado por un nuevo consultor designado en la Res. SPE 251 del 05/10/07. (Justificación BID N° 3).

f) La respuesta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas corresponde a la Providencia DGCJ (Dirección de Gestión y Control Judicial) N° 79 del 07/01/09 y señala: “... el Sistema Advocatus Plus de esta Dirección de Gestión y Control Judicial, no permite constatar la existencia de litigios, reclamos o juicios pendientes relacionados con el citado proyecto. Sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, se solicita tener a bien proporcionar mayores datos para poder individualizar los juicios que pudieran tramitar ante esta Dirección, con motivo del Programa mencionado”. Esta Auditoría solicitó se realice un nuevo pedido de información ante la citada Dirección, la que es respondida mediante Nota N° 1604 sin aportar información adicional.

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, excepto a lo expresado en III- b) y d) precedentes y sujeto por lo expuesto en III- e), los estados financieros identificados en I presentan razonablemente la situación financiera del “Programa de Competitividad del Norte Grande” por el ejercicio único irregular iniciado el 09 de mayo de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2008, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en la Carta Acuerdo N° 1850/OC-AR, suscripta el 09/05/07 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

2-EXAMEN SOBRE LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSO

III- ACLARACIONES PREVIAS

a) Errores formales de Estado: i) Donde expone “al 31 de diciembre de 2008”, corresponde “por el ejercicio único irregular iniciado el 09 de mayo de 2007 y finalizado el 31

de diciembre de 2008". ii) Para la Solicitud 2 la fecha de acreditación correcta es 23/11/07, se expuso 26/11/07.

b) No se tuvo a la vista en dos casos la aprobación del informe final de los consultores que respalde el pago de \$ 4.512.-/USD 1.436,62 y \$ 6.267.-/USD 2.001,41 respectivamente. Este último incluye \$ 4.386,90/USD 1.400,98, por el período 10/10/07 al 31/10/07 que fue también cobrado por un nuevo consultor designado en la Res. SPE 251 del 05/10/07. (Justificación BID N° 3).

c) Revisión hechos posteriores al 31/12/08: No fue incluida en la Nota al Estado la discrepancia de USD 29,99 existente entre lo justificado por el Programa y la expuesta por el BID en sus Reportes LMS10 (Loan Transaction List) y LMS1 (Executive Financial Summary) ambos emitidos el 26/02/09. La devolución en exceso de los fondos del BID el 04/02/09 por USD 29,99 -por el cierre del Programa- fue procesada y descontada por el BID en las inversiones del Componente 4 por lo que al procesar la Justificación (AFJ) N° 11 por USD 36.380,84, el BID consideró USD 36.350,84.

Concepto	USD
Desembolsos BID	336.421,82
Justificado por el Programa	-309.107,49
Fondos a devolver	27.314,33
Devolución de Fondos BID 04/02/09	-27.344,32
Diferencia	-29,99

Categoría/ Componente	LMS1 26/02/09	Inversiones acumuladas en JBID 11	Diferencia en USD
1	254.158,42	254.158,41	0.01
2	42.831,70	42.831,68	0.02
3	0.00	0.00	0.00
4	12.087,38	12.117,40	-30,02
Totales	309.077,50	309.107,49	-29,99

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, el estado identificado en I-, excepto por lo expuesto en III- b), presenta razonablemente la información para sustentar las Solicitudes de Desembolsos que fueron emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio único irregular iniciado el 09 de mayo de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2008 correspondiente al "Programa de Competitividad del Norte Grande" financiado con recursos provenientes de la Carta Acuerdo 1850/OC-AR, suscripta el 09/05/2007 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

Como resultado de nuestra revisión practicada sobre los estados financieros por el ejercicio único irregular iniciado el 09 de mayo de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondientes al "Programa de Competitividad del Norte Grande" (PCNG), financiado con recursos provenientes de la Carta Acuerdo 1850/OC-AR, suscripta el 09/05/2007 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han surgido observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno existentes en la Unidad Ejecutora del Programa (UE), que hemos considerado necesario informar para su conocimiento y acción futura.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria no tuvo como

objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan, ya que el examen se practicó sobre la base de muestras selectivas determinadas por esta auditoría. Entendemos que la implementación de las recomendaciones, referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.

OBSERVACIONES

1- ORGANISMO EJECUTOR

Observaciones: Durante el año 2007 cambió el Organismo Ejecutor del Programa. Pasó de la Subsecretaría de Coordinación Económica (SSCE) a la Secretaría de Política Económica (SPE). La documentación proporcionada no resultó suficiente para establecer los motivos y la fecha de efectivo cambio de Organismo Ejecutor, y de la Dirección Nacional del Programa (DNP). Si bien la SSCE se encuentra en el ámbito de la SPE, merece aclarar que: i) El MAPEP (Memorando de Apoyo para la Preparación y Ejecución de Proyectos) Anexo I de la Carta Acuerdo indica específicamente en el Apartado I. B. 3- “Organismo Ejecutor” las funciones que la SSCE posee. ii) No se realizaron modificaciones a la Carta Acuerdo, ni se formalizó un documento adecuando los puntos correspondientes.

a) **Presupuesto 2007:** No se tuvieron a la vista las modificaciones y comunicaciones a la Oficina de Presupuesto durante el 2007 por el cambio de organismo ejecutor (SPE - Programa 18).

b) **Presupuesto 2008:** No se incorporó al Programa 18 (SPE), continuó bajo el Programa 42: Definición de Políticas de Coordinación Económica -Unidad Ejecutora: SSCE -Actividad 03: Acciones del Programa de Desarrollo Integrador del Norte Grande (BID AR L1013) SSCE-.

c) i) La planta de personal 2008 fue solicitada erróneamente bajo otro Programa y Ejecutor (Nº 43 Definición de Políticas de Programación Económica -Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Programación Económica (SSPE). ii) La planta de personal modificada 2008 quedó incluida en el Programa 42 (SSCE).

d) Por muestra se verificaron contratos de consultoría que bajo el nuevo organismo ejecutor fueron emitidos por la OEI manteniendo cláusulas que citan a la SSCE.

Recomendaciones: Documentar y archivar adecuadamente aquellos cambios producidos por el Proyecto en el manejo del Programa.

2- AUTORIDADES Puesto Coordinador General del Programa (CGP)

Observaciones: Existió alta rotación de personal (cuatro) para el puesto de CGP durante el plazo de ejecución de la FAPEP (19 meses). Se detectaron falencias administrativas en el proceso de designación y reemplazo de cada uno de ellos que dificultó verificar la fecha efectiva de vigencia (actuación y/o cobro de honorarios). Designaciones con fechas retroactivas.

Coordinador General	Documento de Aprobación	Fecha del Documento	Contrato Desde	Contrato Hasta	Finalizado por
Lic. Silvia Cardarelli	No consta	-----	15/05/07	15/03/08	Rescisión 31/10/07
Lic Mario Krieger	RSPE 251	05/10/07	10/10/07	31/12/07	Sin renovación
Dra Teresa Iturre	RSPE 06 RSPE 12	28/01/08 04/02/08	24/01/08 01/03/08	29/02/08 09/10/08	Renuncia 30/06/08
Lic. Mónica Varela	RSPE 31	01/06/08	01/07/08	30/11/08	Hasta el cierre

a) Lic. Cardarelli: No se tuvo a la vista documentación por la designación (Resolución/Decreto) de la primera CGP, según contrato a partir del 15/5/07.

b) Lic. Krieger: Designado el 05/10/07, y su contrato inició el 10/10/07. Se mantuvo con contrato al anterior CGP quien cobró por el período 05/10/07 al 31/10/07 \$ 5.431,40/USD 1.375,27 (JBID Nº 3), y el nuevo CGP por el período 10/10 al 31/10/07 percibió \$ 4.386,90/USD 1.402,01 (JBID Nº 3). La nota ACSA 580 recepcionada en el BID el 17/10/07 informa que la Lic. Cardarelli se desvinculó del Programa el 05/10/07.

c) Dra. Iturre: Designada originalmente desde el 28/01/08. Por nueva Resolución de la SPE del 04/02/08 se hace retroactiva su designación a partir del 24/01/08.

i) Falencias en fechas: El Acta de Rescisión contractual de la Dra. Iturre fue emitida por OEI el 01/07/08, el Programa se notificó formalmente de la renuncia el 07/07/08, y la comunicación a OEI la formalizó el 29/07/08.

ii) Por el período 01/06/08 al 30/06/08 se le abonaron \$ 6.267.-/USD 2.075,51 (JBID N° 6), cuando ya existía otro CGP designado a partir del 01/06/08, pero recién suscribió contrato a partir del 01/07/08.

iii) Esta consultora también ocupó un nuevo Puesto de “Coordinadora General de los Proyectos y Programas de la SPE” (CGPyP) y fue designada por RSPE N° 26 (21/02/08) - derogada el 24/07/08 por RSPE 100. De los antecedentes relevados no surge constancia de haber cumplido con todos los procedimientos previos y necesarios para la creación de un nuevo cargo. De la revisión por muestra se observó que durante el mes de junio 2008, actuó para el Programa en carácter de CGPyP suscribiendo el 19/06/08 la nota ACSA 364 por la cual eleva para su aprobación la planta 2008 del PCNG, y el 02/06/08 la Solicitud de Desembolsos N° 4 del 02/06/08. Esta designación fue derogada recién a partir del 24/07/08 por Resolución SPE 100.

d) Lic. Varela: Designada en el puesto el 20/06/08 retroactivamente al 01/06/08, y notificada el 23/06/08, y con contrato a partir del 01/07/08. La anterior CGP suscribió Autorizaciones de Pago (AP) hasta el 05/06/08 (2008099), el resto de las AP emitidas en junio 2008 carecen de firma de autoridad responsable del PCNG.

Recomendaciones: La designación de los coordinadores del Programa debe realizarse en tiempo y forma a los efectos de evitar situaciones como las informadas en cuanto coexisten contratos, y/o designaciones y/o pago de honorarios para un mismo puesto.

3- ACTA COMPLEMENTARIA N° 1 (Acta) al CONVENIO SSCE-OEI

Observaciones: La Carta Acuerdo estableció que el Programa contaba con el Apoyo Técnico Administrativo de la “Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura” (OEI) conforme Acta Complementaria N° 1 (ACN°1) del 10/05/07 al Convenio Marco de Cooperación suscrito entre la Subsecretaría de Coordinación Económica del ex- MEyP y la OEI el 11/04/07 que fuera refrendado por Resolución SPE N° 89 del 03/05/07. De la revisión realizada se detectaron las siguientes situaciones adicionales a las ya mencionadas en el punto respectivo del Informe de Cumplimiento, las cláusulas citadas corresponden al ACN°1:

a) El “Proyecto de Acta” resulta de fecha posterior (31/05/07).

b) No se suscribieron adendas al ACN°1 con motivo del cambio de Organismo Ejecutor, y en consecuencia de la Dirección Nacional del Programa, de la incorporación del ACSA, de las demás modificaciones que afectan los compromisos asumidos oportunamente por la SSCE y que pasaron a la SPE, y de los responsables de su ejecución. El Acta en la cláusula 2.1, detalla las responsabilidades que asume la SSCE.

c) Cláusula 2.2.5: No se tuvieron a la vista los informes periódicos emitidos por la OEI, durante la ejecución del Programa, informando la evaluación de la ejecución de la presente Acta, y por la cual la OEI deja evidencia de las funciones de seguimiento realizadas.

Recomendaciones: Los documentos que regulan la ejecución del Programa deben encontrarse debidamente actualizados y reflejar la totalidad de los cambios sustantivos que se produzcan. Ante la actuación de un agente externo, el Programa debe ejercer la supervisión dejando constancia de los controles practicados y del seguimiento de las pautas establecidas. Nos remitimos a las recomendaciones sobre archivos y gestión de la información.

4- UNIDAD EJECUTORA- ACSA- OEI -TDR CONSULTORIAS- COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL ACSA

Observaciones:

a) Los TDR de los puestos de los consultores incluidos en el Anexo II de la Carta Acuerdo sufrieron modificaciones desde del 05/10/07, y no fueron adecuadamente formalizados en un documento único (texto ordenado) que compile cada cambio, y que permita constatar la redacción final del Anexo II ante los cambios formulados (parciales de funciones, de condiciones, de denominación del puesto, de perfiles, creación de nuevos puestos, omisión de puestos, entre otros), su fecha de efectiva vigencia y las aprobaciones por parte del DNP y del BID. Por las observaciones expuestas no pudo constatare por muestra la información incluida en el Anexo I de la RSH 170/08 conteniendo el detalle de la planta de personal para el 2008. Ante ello, extemporáneamente el Programa tramitó una modificación con las altas y bajas del ejercicio, siendo aprobada el 30/12/08 mediante RSH 40.

b) No quedaron adecuadamente definidos durante la ejecución de la FAPEP las funciones/procedimientos a realizar por los distintos sectores internos y externos al Programa sobre los aspectos administrativos (contables, presupuestarios, financieros, Tesorería, Bancos, Adquisiciones, contrataciones), ya que en la gestión administrativa coexistieron -por parte del Ejecutor- el Responsable Administrativo y el ACSA, y la OEI. -externo-. Asimismo, nos remitimos a las falencias administrativas detectadas al realizar nuestro control conforme lo detallado en nuestras observaciones -en su mayoría la carencia de evidencia en la documentación de los controles realizados, y falta en algunos casos de adecuadas formalizaciones y de comunicaciones entre sectores-.

1- Carece de firmas por su conformidad, el documento emitido el 22/07/08 por la reunión de trabajo mantenida entre el ACSA-OEI para definir y acordar ajustes complementarios a los procedimientos

2- El Manual del ACSA no contempla los procedimientos a seguir cuando el Programa recibe los servicios de un agente de administración (ejecución parcial).

3- Cláusula 2.2.6 (Acta N° 1 OEI): Establece como responsabilidad de la OEI la implementación y utilización del Sistema UEPEX, cuando durante la ejecución del proyecto fue mantenido por el ACSA.

4- Al 04/10/07: No se incluyó a la firma de la Carta Acuerdo ni en los antecedentes relevados, la incorporación del ACSA, creada en noviembre de 2005 para apoyar a todos los Programas con financiamiento de organismos internacionales de crédito en el ámbito de la SPE, incorporando en su lugar la figura de un Coordinador de Administración, y de un Asistente de Administración. Conforme el Considerando de la RSPE 279 el ACSA fue creado para evitar la duplicación o multiplicación de funciones administrativas comunes.

5- RSPE 251 05/10/07: i) Se incorpora el ACSA, eliminando la figura del Coordinador Administrativo establecido en el Acta Acuerdo, no obstante ello se mantiene el Asistente de Administración en el marco del Programa. No se tuvo a la vista el documento por el cual se coordinaron entre la UE y ACSA la Supervisión y Coordinación de los aspectos relativos al Acta Complementaria N° 1 con OEI, dando cumplimiento al Punto 9 de las funciones del Coordinador General. ii) No consta el documento por el cual el ACSA y la OEI coordinaron la implementación del ACTA N° 1 conforme lo establece el Art. 5° de la RSPE 251. iii) En su artículo 4 la RSPE 251 establece que “sin perjuicio” del Acta suscripta con la OEI el ACSA prestará los servicios administrativos que requiera la UE.

c) Resolución SPE N° 279 del 15/11/05 Artículo 6° Comité de Supervisión (CS), y cumplimiento a lo establecido en el Manual del ACSA (Funciones del Comité): No se tuvo a la vista el libro de reuniones del CS para su verificación, ni las actas de reuniones emitidas durante el ejercicio 2007-2008, como así tampoco documentación dando cumplimiento a lo establecido en el Manual ACSA respecto a las reuniones previstas como mínimo cada cuatro meses, y la emisión de los informes al 31/12/07 y 31/12/08 por el seguimiento del desempeño y las acciones del ACSA en términos de eficacia y eficiencia. Se recuerda que el CS está conformado por el Coordinador de la Unidad de Coordinación Administrativa de la SPE, los coordinadores de las UE y estaba presidido por el DNAP que al haberse derogado el puesto (08/02/08), debería ser sustituido por el DNP.

Recomendaciones: Ejercer la supervisión correspondiente sobre lo ejecutado, agotando las instancias para formular los reclamos, e integrar los archivos del Proyecto con la totalidad de la

documentación. Cumplir con los procedimientos establecidos para el funcionamiento del Comité de Supervisión, así como con los informes que evidencien el seguimiento del desempeño y las acciones del ACSA.

5- RENDICIONES OEI

Observaciones: De la revisión de las rendiciones presentadas por OEI y de la respuesta brindada por esta a nuestra circularización surge:

a) No se visualizó la fecha de aprobación del Programa a cada una de las rendiciones presentadas por la OEI y, de corresponder, las observaciones detectadas, y su comunicación a la OEI que determinara la fecha en la que tales pagos debían volcarse a la contabilidad. La OEI no informa la fecha cierta de aprobación. Existen casos en que las rendiciones carecen de número de entrada del ACSA y otros de recepción (dato obtenido de la respuesta de la OEI).

b) De la revisión por muestra surge que la mayoría de los pagos se contabilizaron en fecha anterior (rango entre 5 y 77 días) a la de presentación de la rendición por parte de OEI, alterando los saldos de las cuentas involucradas a una determinada fecha, afectando en consecuencia los reportes financieros emitidos, conciliaciones realizadas y la oportunidad y el orden de su justificación al BID.

Rendición OEI		Autorización de Pago		Justificación BID	
Nro	Recepción en Programa	Nro	Contabilizada	Nro	Fecha
6	23/04/2008	200800017	06/02/2008	4	23/05/2008
10	07/08/2008	200800115	04/07/2008	5	07/08/2008
12	24/09/2008	200800126	05/08/2008	8	06/10/2008
12	24/09/2008	200800159	28/08/2008	8	06/10/2008

c) El Programa no mantiene la integridad de las rendiciones presentadas debido a que la documentación pasa a formar parte de otros archivos (respaldo de las autorizaciones de pago, legajos de los consultores, otros). La OEI no inserta un sello identificando en cada comprobante el dato del N° de rendición e ítem, ni al momento de su desglose el Programa le inserta tales datos, para directamente ubicar en qué rendición se encuentra incluida. No consta esta relación en los registros contables y/o reportes de gestión.

d) No existe un criterio conformado entre el Programa y la OEI respecto al contenido de la documentación que debe ser enviada para su verificación y posterior pago. Al ser rendida por la OEI sólo consta firma de un responsable de la OEI (no aclara carácter de esta firma -por control, por copia del original, por aprobación, otros-), en el caso de documentación pegada en una hoja la firma la realiza sobre ésta, y no en el comprobante. No son matados por OEI con un sello que diga cancelada con fondos del PCNG –1850.

Recomendaciones: Mantener archivos completos de la información (rendiciones formalmente aprobadas por el ACSA/Programa). Confeccionar con OEI los procedimientos para establecer entre otros, los controles que cada uno de los actores debe reflejar sobre la documentación respaldatoria del Programa. Reclamar los originales de la documentación como responsable final de la ejecución.

6- SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Observaciones:

a) Utilización Sistema UEPEX: Se detectaron falencias de carga de datos, de generación de asientos manuales, y de utilización incorrecta de formularios. En algunos casos los errores de carga de datos (en módulo de gestión) se trasladan en las columnas respectivas de las justificaciones de desembolsos. Por ejemplo, a las inversiones contabilizadas al 31/12/07 por \$ 12.566,87 a las cuales no se les asignó en gestión fecha de pesificación, el Sistema les asignó el tipo de cambio correspondiente a su contabilización, por lo cual al generar su reversión en el

2008 se sigue similar criterio, y genera una diferencia en el importe de dólares. Ante la escasa variación del tipo de cambio entre fechas, no surgen diferencias sustantivas, no obstante las cifras deben ser homogéneas entre los distintos reportes solicitados al Sistema.

Inversiones USD	2007	2008	31/12/2008
Reporte de pagos Gestión	85.224,76	223.991,92	309.216,68
Estados Financieros y Justificaciones	84.121,68	224.985,81	309.107,49
Diferencia	1.103,08	-993,89	109,19

Inversiones USD	2007	2008	31/12/2008
Reporte de pagos Gestión	85.224,76	223.991,92	309.216,68
Contabilidad	86.255,74	223.020,20	309.275,94
Diferencia	-1.030,98	971,72	-59,26

Inversiones USD	2007	2008	31/12/2008
Contabilidad	86.255,74	223.020,20	309.275,94
Estados Financieros	84.121,68	224.985,81	309.107,49
Diferencia	2.134,06	-1.965,61	168,45

b) Para el ejercicio 2007 se confeccionó asiento de cierre, en el 2008 no fue emitido, utilizando otra opción del sistema sobre traslados de saldos al próximo ejercicio.

c) En la presentación de Estados Financieros auditados se detectaron errores formales y numéricos cuyo detalle fue proporcionado al PCNG para su conocimiento.

d) Se detectaron casos durante el ejercicio 2007-2008 en los que no se respetó la correlatividad en la emisión de las Autorizaciones de Pago.

Falencias Administrativas

a) De la revisión por muestra surgen anticipos de viáticos que no fueron registrados como tales sino directamente en las cuentas de inversiones respectivas.

b) El 23/10/07 se registraron diez anticipos de viáticos por \$ 8.250.-, observando que sus rendiciones fueron registradas entre 19 a 367 días posteriores a la fecha de pago informada por la OEI.

c) No se tuvieron a la vista las presentaciones ante la AFIP-DGI informando las distintas altas y bajas de los responsables del Programa.

d) No se tuvo a la vista documentación emitida por el Programa y debidamente recepcionada por la TGN (Tesorería General) por la cual se da cumplimiento -para las cuentas bancarias del Programa (cuenta especial y cuenta operativa)- a lo establecido en los artículos 1º y 4º in fine del D. 338/05: *“Una vez operada la apertura de la cuenta bancaria, informarán el número asignado a la misma dentro de los SIETE (7) días de producida la apertura”*.

e) No se tuvo a la vista documentación presentada a la TGN informando el cambio de Organismo Ejecutor.

f) Se detectaron casos en que las comunicaciones por la baja de autoridades firmantes en las cuentas bancarias ante el BNA y la TGN se realizaron de manera extemporánea. Aún se encuentra autorizado un consultor desvinculado del PCNG en ambas cuentas del BNA.

g) Firmantes: 1) Para el Lic. Gastón Rossi sólo consta documentación por el alta como firmante en la TGN para ambas cuentas. 2) No se tuvo a la vista la comunicación de la baja de dos firmantes de la cuenta especial en dólares ante la TGN.

h) Conciliaciones bancarias: Las partidas conciliatorias no exhiben un detalle para su identificación son importes globales. Carecen de fechas de confección y de revisión. No referencian al Proyecto. Las conciliaciones bancarias de la cuenta especial realizadas por el Programa en dólares indican “saldo según mayor”, pero sólo adjuntan al libro bancos extracontable (en 12/07 mayor contable en USD 1.578,89, y extracontable USD 1.116,21), y/o mayores en otra moneda “pesos”, no utilizando el subdiario de bancos del UEPEX, ni tampoco realizando las mismas desde el propio sistema.

i) Cheques anulados: En el listado de UEPEX figura erróneamente como anulado el cheque 2479, y omite informar otro cheque (2481) que si está anulado.

j) Entre el 30/09/08 y el 06/10/08 el libro mayor de la cuenta operativa en pesos presenta saldo acreedor (\$ 2.199,08 a 7.134,65). El saldo contable del 29/08/08 al 03/09/08 presenta saldo acreedor \$ 290,13 y también en extracto (deudor).

Plan de Cuentas : De la revisión del Plan de Cuentas vigente 2007_2008 surge que:

a) Se crearon sub cuentas “no imputables/recopiladoras” que tienen la misma función de las cuentas en las cuales sumarizan:

Cuenta	Sub cuenta
1.1.1.1.0.00	1.1.1.1.1.00
1.1.1.2.0.00	1.1.1.2.1.00
1.2.1.2.0.00	1.2.1.2.1.00
1.2.1.3.0.00	1.2.1.3.1.00
1.2.1.4.0.00	1.2.1.4.1.00

b) Los movimientos y el saldo de fondos en poder de la OEI se mantienen en una cuenta del Rubro Disponibilidades, y no de Créditos.

c) El Aporte BID fue clasificado contablemente como Patrimonio Neto, y corresponde al rubro Pasivo.

d) No consta en el Plan de Cuentas la asignación de centro de costos por sub-actividades para las cuentas de los Componentes del Rubro Inversiones, conforme la subapertura prevista en el Presupuesto Consolidado (Carta Acuerdo) para poder llevar el control financiero de ellas.

e) Existe en el rubro créditos una sola cuenta contable para mantener el control de los anticipos entregados y rendidos por parte de los consultores y/o participantes de las comisiones de viajes y no subcuentas con la apertura necesaria para identificar cada beneficiario.

Recomendaciones: Realizar las gestiones ante el grupo de soporte de UEPEX para subsanar y/o implementar las observaciones formuladas, y/o recibir la capacitación respectiva dejando constancia de las consultas y respuestas obtenidas. Los reportes utilizados por el Programa deben contener información homogénea tanto en sus importes como en las imputaciones respectivas a efectos de que los reportes emitidos desde cada módulo no presenten diferencias (mayores contables, justificaciones al BID, estados financieros). Realizar las gestiones ante el UEPEX para que el sistema en uso sólo permita la emisión de autorizaciones de pago en forma cronológica. Adecuar el plan de cuentas del Programa a las necesidades operativas del mismo, incorporando las observaciones informadas por esta Auditoría. Mantener como créditos los anticipos de fondos, hasta tanto se produzca la rendición y aprobación de ellos, momento en que deben imputarse como inversiones.

7- CONSULTORIA NACIONAL

Observaciones: De la revisión por muestra de los pagos en concepto de honorarios a consultores individuales por un importe de \$ 173.947.-/USD 55.381,01 contabilizados durante el 2007-2008, y de los antecedentes de contratación y/o recontractación, surgieron las siguientes observaciones:

Art. 65 Ley 11672 CPP (t.o. 2005): Planta de Personal 2007¹

No se tuvo a la vista la presentación y aprobación de la planta de personal utilizada por el Programa, como así tampoco las presentaciones cuatrimestrales por las altas y bajas de los puestos o modificaciones realizadas durante el ejercicio 2007.

Decreto 577/03

Para los consultores incluidos en muestra el Programa no tramitó las aprobaciones en el marco del Dto. 577/03. No se tuvo a la vista documentación por la cual al llevar a cabo las contrataciones, el Programa haya verificado que los profesionales contratados no se encuentran

¹ AGN: las observaciones de la planta de personal de 2008 se expusieron en A - 1 y en A - 3.

alcanzados por las incompatibilidades establecidas en la normativa nacional, y que acompañan los contratos al solicitar las citadas aprobaciones:

- Certificado de Antecedentes Penales (Ministerio de Justicia).
- Decisión Administrativa 5/2000: Retiro voluntario (Artículo 10).
- Decreto 894/01 y Decreto 206/2000: Beneficio previsional.
- Ley 25164 Art. 5 del Anexo: Impedimentos.
- Ley 25188 y su modificatoria: Art 13 a 16.
- Ley de Ministerios (t.o) Decreto 438/92 y sus modif. Título VI Incompatibilidades: (Art 24).

Falencias Administrativas Generales

Se dificultaron los controles: a) No se pudo constatar la integridad de los legajos auditados. El sistema de archivo implementado no permite realizar el seguimiento de la contratación, y asegurar que se cumplieron todos los procedimientos y que los sectores involucrados trabajaron sobre la misma documentación. Existen legajos en los que entre el contrato, la adenda y/o rescisión no existe otra documentación que respalde lo actuado. b) En su mayoría la información relevada carece de las intervenciones de los sectores a cargo de la ejecución y realización de los controles respectivos (fechas de recepción, constancia de entrega/traslado/giro de la documentación). c) En su mayoría son copias que carecen de toda intervención de la OEI certificando “copia fiel del original”. d) Los contratos, adendas y rescisiones no cuentan con la intervención del área legal del Programa/ACSA, por la cual se dictamina que se encuadran en lo establecido en la normativa nacional, que el Programa se encuentre adecuadamente amparado, y correctamente redactados y fechados. Nada expresan (entre otros) sobre: i) que los consultores deben mantener informado al CG del PCNG de la ejecución del contrato. ii) Obligación de mantener informado sobre Incompatibilidades con la normativa nacional. iii) Carecen de una cláusula específica para rescisiones / resoluciones de contratos indicando el plazo de comunicación, y la modalidad de notificación. iv) Declaración sobre aportes jubilatorios y prestaciones médicas. v) Confidencialidad de la información. e) Se detectaron casos en que las fechas de emisión de contrato/adendas/rescisiones insertas por la OEI son anteriores a la de la recepción de las notas mediante las cuales el Programa lo solicita (se exponen ejemplos). En los documentos no consta la fecha de firma de cada una de las partes.

Consultor	Pedido a la OEI	Para suscribir:	Fecha de emisión del documento s/ OEI
Canusso	01/07/08	Contrato	01/05/08
Ghioni	07/04/08	Contrato	16/03/08
Ghioni	03/06/08	Rescisión	31/05/08
Sakalian	18/12/08	Rescisión	28/11/08
Nugnez	10/09/08	Rescisión	29/08/08

Proceso de búsqueda, evaluación y selección

- a) No se han podido constatar las siguientes formalidades del proceso.
- 1) Búsqueda de los postulantes a participar en las ternas de selección de los consultores incluidos en la muestra. Existencia de cartas de invitación en las cuales consten los TDR, los perfiles y demás datos de la contratación.
 - 2) Verificación de los antecedentes laborales, estudios y/o cursos realizados expuestos en los currículos de los postulantes, por cuya evaluación se trasladan los puntos a la grilla.
 - 3) Copia autenticada del título profesional que certifique que reúnen el requisito básico solicitado (condición necesaria) para ser admitido en la terna, y copia del documento de identidad. Hay casos de postulantes (no ganadores) que en sus currículos no declaran el año de graduación en la profesión.
 - 4) Certificación como copia fiel del original verificada al momento de la contratación de los títulos profesionales de los ganadores. Son copias simples carentes de legalizaciones.

- 5) Intervención de los currículos por las áreas encargadas de su control. (Recepción y referencia de la terna para los cuales fueron presentados).
- 6) Recepción de las cartas de aceptación de los postulantes a las ternas.
- 7) Grillas de selección sin fecha de emisión, sin período de contratación a cubrir, casos que no indica puesto evaluado, sin transcripción del resultado de la evaluación, en su mayoría sin firmas del evaluador.
- 8) Evaluaciones de desempeño a la finalización del contrato anterior (recontrataciones).
 - b) Las grillas de evaluación poseen ítems generales de evaluación, no fueron abiertos por las necesidades específicas de cada consultoría. Los perfiles son amplios no detallan los requisitos obligatorios y deseables de cada consultoría, y no fueron correlacionados con los requisitos de los perfiles incluidos en el D.1184/2001 o norma vigente, que permita verificar desde el mismo la función y rango del honorario para el puesto.
 - c) En el 2007 existieron procesos que fueron realizados directamente por OEI, no constando las comunicaciones al PCNG, ni documentación por la cual el Programa intervino o dio conformidad al resultado del proceso.
 - d) Se detectaron casos en que los postulantes invitados por el Programa a integrar las ternas no cumplen con el título profesional requerido y obtienen puntajes bajos -no superan el 70% de los 100 puntos de máxima establecidos-.

Legajos y Contratos

- a) Los contratos carecen de número. El número asignado por el UEPEX y que se encuentra informado en las justificaciones de desembolsos presentadas al BID, no puede ser constatado en los contratos analizados. Tampoco se agregó en el cuerpo del contrato el código PRISM respectivo, una vez obtenido.
- b) Los TDR adjuntos a los contratos de locación de servicios y de obra no se identificaron con el contrato, no individualizan al consultor, ni poseen el membrete de la OEI. Para locación de servicios se establece la presentación de informes de avances trimestrales no condicionando los pagos a su presentación. En un caso de locación de obra el pago no se condicionó a la aprobación del informe de avance.
- c) Se observaron contratos que afectaron dos ejercicios fiscales (2007_2008).

Pagos e Informes

- a) Los comprobantes que respaldan los pagos no fueron oportunamente identificados con la leyenda “CANCELADOS CON FONDOS DEL 1850/OC” por la OEI. Para el caso de fotocopias de facturas y/o recibos la OEI no los intervino como copia fiel de los originales.
- b) En la autorización de pago del PCNG no constan datos de la orden de pago OEI.
- c) No se tuvieron a la vista las notas de elevación de los informes por parte de los consultores. Los informes verificados carecen de recepción en el Programa, y de un número identificador que se traslade a un sistema de seguimiento de informes y de archivo, y que pueda ser incorporado en la documentación que libere los pagos condicionados y en las respectivas aprobaciones. No hay un archivo único de los documentos.
- d) No se tuvo a la vista la aprobación del informe final de un consultor respaldando el pago liberado por \$ 4.512.-/USD 1.436,62 (JBID 3).
- e) Para una consultora (CGP): i) El informe trimestral de avance al 15/08/07 carece de aprobación del Director Nacional del Proyecto (DNP). ii) No se tuvo a la vista el informe final de la consultoría por el período 15/08 al 31/10/07, y la aprobación del DNP, que respalde el pago liberado por \$ 6.267.-/USD 2.001,41. (JBID 3)
- f) El informe final de un consultor (CGP) carece de fecha efectiva de aprobación por parte del DNAP, no pudiendo verificar que se haya liberado el pago en fecha posterior al citado acto.

Observaciones Particulares:

- a) Puesto Coordinador Administrativo \$ 23.913,60/USD 7.736,72: El proceso y la documentación que respalda la evaluación, selección, y no objeción del BID fue realizado en fecha posterior –entre junio y julio 2008- cuando el consultor ya había iniciado actividades

según contrato el 01/05/08 y con recibo de cobro emitido el 30/05/08. Además fue suscripto por el CG designado en junio 2008, y no por la CG en funciones a la fecha de emisión del contrato.

- Las notas de aceptación a participar en las ternas de dos de los postulantes son de junio 2008, no obstante fueron elevadas a la nueva CGP.

- La nota de aceptación del postulante ganador carece de fecha. Su currículum vitae fue emitido en mayo 2008.

- El pedido de contratación al ACSA se realizó el 25/06/08, la solicitud de no objeción es de fecha 23/07 y fue emitida por el BID el 24/07/08.

b) Puesto “Ejercicios Pilotos para el Desarrollo de Sistemas Productivos” (Comp. 2) Contrato por el período 01/01 al 29/02/08:

- La grilla de evaluación fue suscripta por el CGP designado el 24/01/08, por lo cual es posterior a la fecha de inicio de actividades (01/01/08), y la no objeción se solicitó una vez finalizado el contrato.

- Los pagos por \$ 4.880.-/USD 1.545,62 por el contrato de locación de obra bajo el Componente 2, fueron contabilizados y rendidos al Banco (JBID 5) en el Componente 1 (Cuenta 1211100 “Honorarios Consultores GEP”).

c) Puesto “Coordinador del relevamiento empresarial a proveedores mineros”:

- El 30/11/08 el contrato de obra fue rescindido sin haber finalizado el consultor las actividades previstas originalmente al 31/07/08 -pendiente un importe de \$ 7.200.-, con dos prórrogas al 30/09 y al 30/11/08. No consta documentación que justifique la rescisión.

- La enmienda por la prórroga al 30/11/08 presenta errores de fecha de emisión (01/08/08) y de plazo 6 meses.

Recomendaciones: Dar cumplimiento a la normativa nacional, respecto a los requisitos a cumplir sobre las contrataciones de consultoría de servicios profesionales. Integrar los legajos de los consultores con toda la documentación relacionada. Estipular y documentar adecuadamente los procedimientos de búsqueda de consultores, esto garantiza la transparencia en las contrataciones.

8- OTROS GASTOS

Observaciones:

AP 2008199 \$4.881,12/USD 1.514,84 Proveedor: Fernández Marcelo Javier (JBID 9): Concurso de Precios N° 03/2008 Compra de Insumos de Librería

i) No se conformó un expediente foliado. ii) El archivo inicia con la no objeción del Banco sin antecedentes previos respecto a la necesidad de la compra, y de aquella documentación que sustente el pedido de no objeción. Entre ellos las especificaciones de la operación (Presupuesto, método de adquisición, insumos a adquirir, destinatario de la compra, motivos por los cuales el Programa decidió no dar intervención a la OEI para este proceso). No se tuvo a la vista la Solicitud de Compra. iii) Se verificaron algunos incumplimientos de procedimientos y/o carencia de evidencia documental que permita constatar su realización, y a lo establecido en los Anexos “D”, “E” y “J” del Manual del ACSA para este tipo de compras. iv) Existen falencias administrativas respecto a errores de tipeo, carencia de sellos de entrada y/o recepción (facturas y remitos), datos incompletos, falta de intervención por parte de los sectores responsables de su control y aprobación, falta de inicialización en documentación anexa.

- Adjudicación: La nota por la cual el ACSA recomienda la compra carece de numeración, indica otro número de concurso, y carece de remisión al PCNG para que emita su aprobación.

- Orden de compra: La OC 200800001 del 20/05/08, carece de fecha de firma del proveedor, no adjunta el detalle analítico de los bienes e importes, no establece el plazo de entrega, ni las condiciones de pago, no es suficiente la remisión a la nota de inicio del proceso, ya que carece de datos básicos.

- Remitos y Entrega: Los remitos no se encuentran firmados por su recepción ni por su conformidad, tanto por la UE como por el ACSA.

- Facturación y Pagos: i) Las facturas en su mayoría carecen de sello de ingreso. ii) Entre la fecha de emisión de los remitos (11/06/08) y el pago al proveedor (09/10/08) transcurrieron cuatro meses. iii) La fecha de factura inserta en la AP 200800199 es errónea dice 08/10/08

corresponde 26/08/08, este error no se traslada a las justificaciones ya que este dato no se informa. iv) No fue practicada la retención de IVA al proveedor, siendo que la compra fue realizada directamente por el Programa, y no a través de OEI. v) Tanto en la AP como en la justificación al BID sólo se informa el número y fecha de una sola de las facturas (380).

Recomendaciones: Mantener archivos completos con todos los antecedentes de forma tal que se pueda validar la integridad de la documentación que lo conforma, y foliar sus hojas de manera correlativa. Para los concursos establecer un cronograma de tareas, indicando las fechas previstas de inicio y finalización para cada una de ellas, a fin de establecer los plazos y determinar su oportunidad. Establecer el cumplimiento de todos los procedimientos observados y que las áreas dejen adecuada constancia de los controles realizados.

9- PASAJES, VIÁTICOS, MOVILIDAD, Y OTROS GASTOS

PASAJES- VIÁTICOS – MOVILIDAD

Observaciones: De la revisión de los pagos en conceptos de pasajes, viáticos y movilidad por un importe \$ 25.810,92/USD 8.387,90 surge que:

a) Del importe de \$ 6.461,92 / USD 2.065,72 por el pago de pasajes, no se tuvo a la vista la siguiente información que debería encontrarse en el expediente para poder dar un adecuado seguimiento al circuito no sólo para fines de auditoría sino para el control a realizar por los responsables: i) Nota de Solicitud por la cual se indique el componente, actividad, tareas a realizar, personas que viajan, y si no es consultor del Proyecto justificación, datos del viaje. ii) Documento por el cual se determinó que “Rotamund” sería la proveedora de pasajes. iii) No consta en la documentación provista el número de “Rendición Final de Pasajes y Viáticos” en la cual fueron rendidos las tarjetas de embarque de los pasajes facturados. No obstante ello, fueron verificados.

b) Los reintegros de gastos de comisiones de viajes (viáticos, movilidad, alojamiento y logística por gastos menores) no se realizaron siguiendo lo dispuesto por la normativa nacional (D.1184/2001 y relacionados), en la cual se establece una asignación diaria fija para atender todos los gastos personales que ocasione la misión. Se liquidan de acuerdo a lo establecido por OEI que consiste en reintegrarle al consultor una dieta de manutención diaria de \$ 100.-, alojamiento y desayuno (hasta USD 135 diarios), y otros conceptos (transportes locales, alquiler de coches, uso de vehículos propios y gastos menores) para los cuáles no existe importe límite establecido, ni tampoco obliga al Programa a realizar una estimación previa del costo que insumirá. No se establecen plazos para realizar las rendiciones.

i) **Combustible:** No se evidencian en la documentación controles en este tipo de gastos (verificación de kilómetros recorridos, identificación de los vehículos a través de la patente, necesidad del gasto). Se reintegran por la sola presentación de comprobantes. No se tuvieron a la vista autorizaciones que debían ser emitidas por la UE dando cumplimiento al procedimiento establecido por OEI. Para el caso de combustible no se expresa previamente por la UE manifestación sobre la opción elegida (reintegro por comprobante, o pago de USD 0,15 por kilómetro recorrido).

ii) **Otras falencias:** 1) Los comprobantes son emitidos a nombre de la OEI, no identifican al PCNG, y existen casos en que fueron emitidos a nombre del consultor. 2) Los formularios “Rendición Final de Pasajes y Viáticos” carecen de numeración, de sello de recepción y de fecha de aprobación por parte de los responsables de su control. En su mayoría no se encuentran firmados por los consultores ni consta fecha de emisión. 3) Si bien se cuenta con los comprobantes de respaldo gran parte de esta documentación son fotocopias.

c) Merece aclarar a lo expuesto en b) precedente que si bien el Acta Complementaria N° 1 cuenta con dictamen de DGAJ (del ex MEyP) N° 188133 31/05/07 nada opinan sobre el Anexo III “Viajes y Viáticos” y sus Tablas “A” y “B”, cuando sí mencionan expresamente el resto de los Anexos.

a) El Manual de ACSA no contempla la normativa nacional para la liquidación de los viáticos, dejándolo a criterio de cada uno de los Programas. No se establecen procedimientos para controlar los gastos de reintegro por el uso de vehículo propio.

CAPACITACIÓN ARTICULADORES LOCALES

Observaciones: De la revisión de pagos por \$ 13.749,50/USD 4.392,60 en concepto de alojamiento y servicios de catering por la capacitación introductoria de articuladores locales realizada en la Provincia de Misiones entre el 04 y 07/08/08 surge que:

Alojamiento – Turismo Operativo Misionero SA \$ 6.974,5/USD 2.288,90 (JBID 7)

a) Archivos sin foliatura del PCNG, existe documentación proporcionada que no se encontraba adjunta a la AP.

b) Existen discrepancias en cuanto al componente a incluir el evento en la documentación relevada: El pedido al BID por parte del PCNG y la no objeción CSC/CAR 1740 indican “Componente II – Ejercicio Piloto para el desarrollo de sistemas productivos”, y según liberación de pago, registros, y justificación al BID exponen “Componente I “Entrenamiento de articuladores locales”.

c) i) No fue sustentado el proceso de búsqueda de los proveedores que presentaron presupuestos. ii) No se formalizó una invitación modelo a los efectos de uniformar los presupuestos recibidos. iii) Tres presupuestos fueron recibidos entre el 27/06 y el 30/06/08, respecto a la cuarta firma (ganadora), presentó dos presupuestos en fechas 05/07 y 14/07/08. iv) Los presupuestos carecen de todo tipo de controles, y no indican que fueron los revisados. v) El cuadro comparativo de presupuestos carece de fecha, de firma de responsable de su confección y control y del resultado del análisis. Además, excepto para el presupuesto ganador, se observaron diferencias entre los importes volcados al cuadro comparativo por el Programa y los que surgen de la información proporcionada en los presupuestos. vi) No surge si se realizaron controles al proceso por parte de OEI y/o ACSA. vii) No existe documentación sustentando la adjudicación al proveedor por parte del Programa. No consta la orden de compra 200800005 debidamente aceptada por el proveedor y conformada por el PCNG, este dato se obtuvo de la JBID 7.

d) Otras falencias administrativas: i) La planilla de acreditación de asistencia carece de intervención del PCNG. ii) Se relevó documentación que consiste en impresiones sin ningún tipo de firma ni intervenciones.

Servicios de Catering - Paola Yawny- (\$ 6.775.-/USD 2.103,70) (JBID 7 y 8)

e) i) El proveedor seleccionado presentó dos presupuestos (idénticos pero en distintas fechas) ambos carecen de fecha de emisión, de firma, y de recepción. El importe transcrito al cuadro comparativo por \$ 6.375.- (\$ 85*3*25) corresponde a tres días, cuando el resto de los presupuestos cotizaron por 3,5 días. No consta el traslado del proceso de selección a los sectores responsables de su control y aprobación. ii) No se tuvieron a la vista las órdenes de compra 20080004, y 20080006 informadas en las JBID 7 (ítem 15) y 8 (ítem 145), como así tampoco si fueron emitidas por la OEI. iii) La no objeción informada en la columna PRISM no corresponde. Debe exponer CSC CAR 1740/08. iv) Se contabilizaron \$ 4.862,50/USD 1.606,64 (JBID 8) en la cuenta 1.2.1.4.1.01 (Pasajes y viáticos) cuando corresponde a la 1.2.14.1.02 (Otros Gastos). El saldo de \$ 1.912,50/USD 497,06 fue correctamente en la cuenta Otros Gastos. v) Si bien se liberaron los pagos por el PCNG, no se ha tenido a la vista documentación por la conformidad expresa al servicio recibido.

Recomendaciones: Implementar los procedimientos observados en los concursos de precios, integrar los archivos con la totalidad de la documentación y dejar evidencia de los controles realizados por los sectores responsables. Dar cumplimiento a la normativa aplicable.

10- CAJA CHICA (CC)

Observaciones: De la revisión por muestra de las reposiciones y rendiciones de caja chica por un importe de \$ 5.165,33/USD 1.597,96 -ejecución 2007_2008- surge que:

a) El 08/04/08 el ACSA comunicó al PCNG la vigencia de un nuevo instructivo de caja chica. No se formalizó como una modificación a los procedimientos, formularios y cursogramas incluidos en el Manual del ACSA (Manual) para este rubro. De la revisión por muestra se observa que: Período al 08/04/08: no se dio cumplimiento a lo establecido en el Manual. Período a partir del 08/04/08: El PCNG no amplió el monto a \$ 4.000.-, pero sí aplicó el nuevo

límite por gasto (\$ 800.-), que debe ser equivalente al 20% del monto de la CC, y ahora representa el 40%.

	Instructivo al 08/04/08		A partir del 08/04/08	
Caja Chica	Manual ACSA	S/ PCNG	Instructivo ACSA	S/ PCNG
Monto	\$ 1.000.-	\$ 2.000.-	\$ 4.000.-	\$ 2.000.-
Gastos hasta	\$ 50.-	\$ 400.-	\$ 800.-	\$ 800.-
Reponer al gastar el	60%	80 %	80%	80%

b) Instructivo del 08/04/08 observamos que: i) Se mantiene lo observado para el Manual respecto a que no establece el procedimiento a seguir para formalizar la apertura de la caja chica. No se tuvo a la vista la documentación que respalde su apertura y responsables. ii) No prevé realizar una rendición de la caja chica al cierre de cada ejercicio anual a los efectos de que se apropien los comprobantes dentro del ejercicio en el cual fueron efectivamente pagados. iii) Establece que la reposición se realizará al gastar el 80%, cuando también se debería condicionar a una periodicidad máxima de rendición. iv) No establece como procedimiento la realización de arqueos (espontáneos) por parte de los responsables de su control. Sólo los limita al momento de la rendición (recuento de valores), y son los únicos que practicó la UE/ACSA.

c) Las actas de recuento de valores que se tuvieron a la vista carecen de numeración correlativa, y excepto la de cierre de CC, no fueron conformadas por el CGP.

d) De la revisión de tres rendiciones (R:1/07 – 01/08 y 04/08) surge que:

Ítem	Concepto Observado	Falencias
i)	Planillas de rendiciones	Sin fechas de rendición, control y aprobación. Sin Firma del CGP en el espacio previsto.
ii)	Comprobantes	Sin intervención del responsable de la CC dejando evidencia del control realizado por parte del ACSA
iii)	Tarjetas personales, sellos, stickers (\$1.569,80/USD 489,30)	No adjuntan al comprobante copia o modelo que permita verificar del servicio recibido.
iv)	AP200800044	Sin firmas
v)	% límite para reposición s/instructivos	Sin cumplir. Se repuso al alcanzar el 83%, 91 % y 84%.
vi)	Compras de librería, y toner y cartucho (\$ 1.059,61/USD 315,93 y \$ 539,48/USD 172,13)	Por el carácter de “compras repetitivas” deberían realizarse con proveedores seleccionados mediante comparación de precios
vii)	Movilidad (taxis y remises) por \$ 230,34/USD 72,97	Los comprobantes no se adjuntaron a un formulario prediseñado en el cual se indiquen los principales datos que sustenten los viajes realizados (entre otros: fecha del viaje, pasajero, motivo, origen, destino, importe, firma del autorizante y autorizado).
viii)	Autorizaciones de Pago	No se completaron adecuadamente los datos requeridos: en “Proveedor” se envía el nombre del responsable de la CC, en “Descripción” los datos del proveedor, y en la columna destinada a documento no surgen datos de los comprobantes (Nº, tipo y fecha) se informa ‘0’, esto se traslada a las justificaciones.
ix)	Rendición 01/07:	No se pudo validar la elegibilidad por el pago de un servicio para siete personas de restaurante por \$ 251/USD 79,92 (JBID 4). A su vez, la planilla de rendición dice “cena”, el Memorando PCNG s/n del 29/11/07 dice “almuerzo”, y el comprobante del 29/11/07 expone hora de emisión 10:49.
x)	Rendición 01/08:	La documentación carece de foliatura, y de Nº de ítem conforme planilla de rendición. El ítem 11 por \$ 59,52 es ilegible en todos sus datos (JBID 5).

Recomendaciones: Profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información. Establecer el cumplimiento de todos los procedimientos observados y que las áreas dejen adecuada constancia de los controles realizados.

11- JUSTIFICACIONES BID (JBID)

Observaciones: De la revisión de las justificaciones presentadas al BID durante el ejercicio 2007-2008, y de la revisión por hechos posteriores en 2009 surge que:

a) Las JBID 2 y 3 presentan modificaciones sobre la información que generaría automáticamente el UEPEX: En la columna “Cod AP” la información brindada corresponde a la orden de pago de la OEI, y no la del PCNG, en la columna “N° de Items” se repite el número para más de una línea /fila.

b) Columna datos de factura/recibo: i) No se informa como dato la fecha del comprobante esto complementaría la información brindada. ii) En el caso de viáticos, alojamiento, y/o conceptos similares carece de toda información debiendo para estos casos definir que información se expondrá para identificar el comprobante.

c) Los Formularios Solicitud de Desembolsos (N° 2 a 11) carecen de fecha de emisión.

d) El importe de USD 1.529,08 rechazado por el BID el 08/01/08 en la JBID 3 se encontraba correctamente justificado, no obstante el Programa debería haberlo reclamado oportunamente, sustentado que no se encontraba incluida la comisión de OEI en el art. 4.06 NG citado por el Banco. Fue nuevamente declarado en la JBID 4 modificando directamente los valores transportados de la JBID 3 en dicha suma (saldo inicial).

e) En las JBID 5 y 9 se observaron diferencias de exposición entre subcategorías de gastos en las hojas de detalle de pago, no siendo trasladadas a la “Hoja 1. E” en las que suman.

Categoría JBID 5	Hoja 1. E	Detalle pago	Diferencia
1.1	31.839.72	33.335.01	1.495.29
1.3	767.36	797.21	29.85
1.4	1.525.13	0	-1.525.13
	34.132.21	34.132.22	0.01

f) En la JBID 7 el Banco declara no elegibles con fuente 22 los gastos en concepto de transferencia cobrados por la OEI, no obstante ello posteriormente fueron aceptados por el Banco por \$ 1.179,75/USD 378,63 (JBID 9: USD 324,70 /JBID 11: USD 53,93). No se tuvo a la vista el acuerdo entre el BID y el Programa por el cual se respalde la excepción a lo establecido en las NG Art. 4.06, y su incorporación en la Categoría 4.

g) JBID 9: En la Categoría 1.4 la nota que cita a los ítems 51/60 debe exponer 74/ 83.

h) Gastos Bancarios JBID 11: i) Los ítems 47 y 48 no informan fecha

i) Comisión OEI: Se contabilizaron y rindieron en exceso USD 73,18 en concepto de comisión de la OEI contabilizados mediante AP 200800201 a 205 emitidas el 29/08/08, e incluidas en la J BID N° 9 por USD 3.000,37. Importe AGN es USD 2.927,19 (para nuestro cálculo tomamos la fecha incluida por OEI en su estado de cuenta).

Recomendaciones: Profundizar los controles administrativos. Informar todos los datos requeridos en las justificaciones cargándolos en el UEPEX para que al ser emitidas surjan directamente sin necesidad de ajustes/modificaciones.

12-INFORMES SEMESTRALES DE AVANCE

Observaciones:

Informe Inicial e Informes semestrales del Proyecto N° 1 a 4: Los documentos que se tuvieron a la vista, son ejemplares con hojas sueltas, no se encuentran inicialados en todas sus hojas, carecen de firma del responsable del Programa al momento de su emisión y dando su conformidad, no exponen copia fiel del presentado al Banco y no fueron intervenidos por el BID en su carátula por la recepción que permita constatar que responden a una copia de los entregados, dicha recepción surge de las notas de elevación. Respecto al Informe inicial el juego proporcionado se encontraba incompleto. Siendo informado el PCNG se nos imprimió una nueva versión.

Recomendaciones: Mantener en los archivos un juego anillado de los documentos del Programa certificados como copia fiel de los originales, debidamente foliados, suscriptos e inicializados por responsable del Programa, no solo para fines de control, sino para dejar adecuada evidencia documental de estos documentos en sus archivos, y que dichos ejemplares corresponden a los emitidos y aprobados por las autoridades del Proyecto, y remitidos al Banco en cumplimiento de los compromisos contractuales.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 1868/OC-AR BID “PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN MUNICIPIOS TURÍSTICOS- SUBPROGRAMA 2” (Ejercicio N° 1 finalizado el 31 de diciembre 2008)

Resolución N° 58 - AGN / 06-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 9 de marzo al 27 de abril de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1- Examinar los estados financieros e información financiera complementaria que se detallan en el apartado I- siguiente, por el ejercicio N° 1 finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondientes al “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos-Subprograma 2”, financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1868/OC-AR, suscripto el 06 de Noviembre de 2007 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

I- ESTADOS AUDITADOS

- a) Estado de Fuentes y Usos de Fondos al 31/12/08 expresado en dólares estadounidenses.
- b) Estado de Fuentes y Usos de Fondos al 31/12/08 expresado en pesos.
- c) Estado de Inversiones Acumuladas por Categoría de Inversión y Fuente de Financiamiento al 31/12/08 expresado en dólares estadounidenses.
- d) Notas 1 a 3 a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008.
- e) Información Financiera Complementaria:
 - Estado de Movimientos de la Cuenta Designada al 31/12/08 expresado en pesos y dólares estadounidenses.
 - Estado de Movimientos de la Cuenta Operativa al 31/12/08 expresado en pesos y dólares estadounidenses.
 - Estado del Fondo Rotatorio.

2- Examinar el estado de desembolsos y justificaciones que se detalla en el apartado I- siguiente, por el ejercicio N° 1 finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondientes al “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos-Subprograma 2”, financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1868/OC-AR, suscripto el 06 de Noviembre de 2007 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

I- ESTADOS AUDITADOS

Estado de Solicitudes de Desembolso por el periodo 01/01/08 al 31/12/08 expresado en dólares estadounidenses.

1-INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

III- ACLARACIONES PREVIAS

Tal como se expone en nota 2, punto 4 de la información mencionada en I d) precedente, no se obtuvo información de los cargos financieros que corresponden al subprograma 2. El total abonado para todo el Préstamo por el ejercicio auditado por estos conceptos ascendió a USD 64.128,84 monto confirmado por la Oficina Nacional de Crédito Público.

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, excepto por lo señalado en III-, los estados financieros e información complementaria identificados en I-, exponen razonablemente la situación financiera del “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos-Subprograma 2” al 31 de diciembre de 2008, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1868/OC-AR de fecha 06/11/2007.

2- EXAMEN SOBRE ADQUISICIONES Y JUSTIFICACIONES DE DESEMBOLSO

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, el estado financiero identificados en I-, del “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos-Subprograma 2”, presenta razonablemente la información para sustentar las solicitudes de anticipos de fondos emitidas y presentadas al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el ejercicio N° 1 finalizado el 31 de diciembre 2008, de conformidad con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1868/OC-AR de fecha 06/11/07.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

Como resultado de la revisión practicada sobre los estados financieros por el ejercicio N° 1 finalizado el 31 de diciembre de 2008 del “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos-Subprograma 2”, han surgido observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relacionados con procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno que hemos considerado necesario informar a la Unidad Ejecutora Nacional (UEN) para su conocimiento y acción futura.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan, ya que el examen se practicó sobre la base de muestras selectivas determinadas por esta auditoría. Se remite a nuestra Declaración de Procedimientos adjunta.

Entendemos que la adopción de las recomendaciones que efectuamos, referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas aplicables en la materia.

1) BIENES Y EQUIPOS (Concurso 01/08 Equipamiento informático \$ 73.450,26)

Observaciones:

- 1- La documentación analizada se encuentra archivada sin foliar.
- 2- En el proceso llevado a cabo se procedió a invitar a 17 firmas proveedoras de las cuales según obra en el legajo analizado sólo presentaron 2 ofertas. En la evaluación técnica se produjeron desestimaciones por no cumplir con los requerimientos mínimos solicitados, quedando en 5 de los 8 lotes a adquirir un solo oferente habilitado y no habiendo constancias en la documentación tenida a la vista de gestión alguna del Programa a efectos de subsanar la mencionada situación.
- 3- Las órdenes de compra analizadas no tienen fecha de firma de las partes intervinientes, únicamente indican fecha de emisión.

4- Una de las firmas seleccionadas no cumplió con el plazo de entrega de bienes establecido en el pliego del concurso. El proveedor solicitó una prórroga de 10 días la que fue excedida nuevamente.

5- Solamente se efectuó el pago del 80% de las adquisiciones realizadas, no cumpliendo con la forma ni el plazo establecido en el pliego del concurso.

Recomendaciones: Documentar adecuadamente las actuaciones llevadas a cabo por el Proyecto y arbitrar las medidas conducentes a efectos de impedir situaciones como las planteadas.

2) REGISTROS CONTABLES

Observaciones:

1- Los Estados Financieros no incluyen los cargos financieros abonados en el ejercicio auditado, tal lo previsto en el presupuesto del Programa.

2- El desembolso realizado por el BID se incluye en una cuenta de Patrimonio Neto, cuando constituye un pasivo para el Programa.

Recomendaciones: Adoptar las medidas pertinentes a fin de evitar observaciones como las expuestas precedentemente.

3) CONSULTORES

Observaciones:

1- En la totalidad de los casos analizados no se tuvo a la vista la solicitud de contratación del consultor ni la designación del mismo.

2- En uno de los casos analizados surgen las siguientes observaciones:

a) No está firmado el currículum de uno de los participantes del proceso de selección.

b) No tienen fecha los currículos en dos casos.

c) No existe sello de recepción de los currículos por parte del Proyecto.

3- En ningún caso consta la fecha ni la firma del responsable en el cuadro de evaluación realizado.

4- No se tuvo a la vista el pago del período comprendido del 14-08-08 al 31-08-08 y del período 15-08-08 al 31-08-08 en dos de los consultores analizados respectivamente.

5- En la A.P. 20080001 del 01-10-08 por \$ 3.250,00 no consta la firma del Responsable Administrativo ni del Coordinador General del Proyecto.

Recomendaciones: Documentar adecuadamente las actuaciones llevadas a cabo por el Proyecto a efectos de mejorar la calidad de la información y dar estricto cumplimiento a lo previsto a la normativa aplicable en la materia.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE PRESTAMO N° 1059/OC-AR BID “PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO” (Ejercicio N° 10 finalizado el 31/12/08)
--

Resolución N° 59 - AGN / 06/05/09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 30 de octubre y el 15 de diciembre 2008, y entre el 11 de febrero y el 27 de marzo de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1-Examinar los Estados Financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/08 correspondiente al “Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo”, llevado a cabo a través del Comité Matanza Riachuelo (CEMR) dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, parcialmente financiado con recursos provenientes del Convenio de Préstamo N° 1059/OC-AR, suscripto el 05/02/98 entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

I- ESTADOS AUDITADOS

- a) Balance General al 31 de diciembre de 2008, expresado en pesos.
- b) Estado de Inversiones Acumuladas del Proyecto por Categorías de Inversión al 31 de diciembre de 2008, expresado en pesos.
- c) Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados al 31 de diciembre de 2008, expresado en dólares estadounidenses.
- d) Estado de Inversiones del Proyecto por Categorías de Inversión, al 31 de diciembre de 2008 (comparativo con presupuesto), expresado en dólares estadounidenses.
- e) Estado de Inversiones Acumuladas Pagadas por Categorías de Inversión al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.
- f) Notas anexas N° 1 a 11 que forman parte de los estados precedentes
- g) Información Financiera Complementaria:
 - Conciliación al 31/12/08 del Estado de Inversiones / LMS1 / Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados, en dólares estadounidenses
 - Memoria del Ejercicio al 31/12/08

2- Examinar los Estados Financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/08 correspondientes al “Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo”, llevado a cabo a través del Comité Matanza Riachuelo (CEMR) dependiente de la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, parcialmente financiado con recursos provenientes del Convenio de Préstamo N° 1059/OC-AR, suscripto el 05/02/98 entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

I- ESTADOS AUDITADOS

Estado de Desembolsos ejercicio 2008, expresado en dólares estadounidenses.

1-INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA

El examen fue practicado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), incluyendo las

pruebas y procedimientos que se consideraron necesarios y que se detallan en la Declaración de Procedimientos de Auditoría adjunta al presente.

1) No hemos recibido la respuesta a nuestra circularización a los Asesores Legales del Proyecto sobre litigios, reclamos o juicios pendientes del Programa, remitida por Nota Circularización 187/2008 (19/12/2008) y reiterada por Notas DCEOFI – RSI – 007/2009 (11/02/2009) y RSI - 014/2009 (30/03/2009). Solamente hemos recibido Nota del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial Unidad de Ejecución de Obras del Gran Buenos Aires, suscripta por el Ing. Norberto Coroli en la que declara “no tenemos conocimiento sobre la existencia de juicios y/o reclamos pendientes que pudieran recaer sobre esta Unidad Co-Ejecutora”.

2) No hemos recibido respuesta a nuestra circularización de Aporte Local al Programa remitida por Nota 188/2008 del 19/12/2008 y reiterada por Nota DCEOFI-RSI-007/2009 (11/02/2009) y RSI 014/2009 (30/03/2009).

3) No hemos tenido a la vista los contratos suscriptos con los contratistas, las actas de inicio de obras ni las garantías (de corresponder) de la Licitación Pública Internacional 02/2005 (Expediente CEMR 10.048/03 (Monto abonado \$ 14.664.200.-), tal como se señala en nuestro Memorando a la Dirección (B) ítems 3) a 5)).

ACLARACIONES PREVIAS

1) De acuerdo con la información brindada por el Proyecto, el Banco no se ha expedido aún sobre el reconocimiento del monto expuesto como “Aporte Local no reconocido por el BID”: Obra “Desagües Pluviales del Acceso Norte de la Capital Federal y de la Avenida General Paz – Aliviador Arroyo Cildañez” por USD 31.506.099,53.

2) Existen inversiones de Aporte Local que han sido efectivamente pagadas al 31/12/08 y que se mantienen registradas como deuda al cierre por un monto de \$ 18.228.288,09, equivalente a USD 5.382.884,50, que impactan:

a) En el Estado citado en I – a) precedente, en menos en Pasivo – Proveedores Provincia de Bs. As.; y en más en Patrimonio Neto – Aporte Provincia. Bs. As.

b) En el Estado citado en I- d) y e) precedente, en más en Costos Directos – Drenaje Urbano.

c) En el Estado citado en I – c), en más en Efectivo Recibido – Local y en más en Desembolsos Efectuados Drenaje Urbano.

Remitimos a nuestro Memorando a la Dirección, punto B) I- 4).

3) Respecto al Estado citado en I- c) precedente, se señala una diferencia de USD 527,30 en menos, en el Aporte Local del Ejercicio y en el Saldo Disponible Local al 31/12/08.

Aporte Local del Ejercicio:

Aporte Local del Ejercicio s/Estado	USD	9.364.823,64
Diferencia por Gastos Bancarios	USD	(527,30)
Diferencia Inversiones Pagadas (ver 4) anterior	USD	<u>5.382.884,50</u>
Aporte Local del Ejercicio s/AGN	USD	14.747.180,84

Saldo Disponible de Fuente Local: asciende a USD 1.949,75 (el Proyecto no ha brindado la conciliación con su saldo equivalente en pesos de los registros).

4) Respecto a la Información Financiera Complementaria:

• Conciliación del Fondo Rotatorio:

Existe una diferencia de USD 226.975,22 de acuerdo al siguiente detalle:

	/Estado USD	S/AGN USD	Diferencia USD
Inv. pend. de rendición	1.214.536,50	1.441.511,72	226.975,22

• Idéntica diferencia impacta en la Nota 7) Integración del Fondo Rotario, de acuerdo al siguiente detalle:

	Estado USD	S/AGN USD	Diferencia USD
Pagos pend. de rend (Nación)	(1.214.536,50)	(1.441.511,72)	226.975,22
Dif. de Cambio Nación	245.636,24	18.670,43	(226.975,22)

5) Durante este ejercicio se ha implementado parcialmente el Sistema UEPEX, a partir del 01/07/2008 y el Módulo Contable únicamente. Hasta el 30/06/2008 se utilizó el Sistema anterior traspasando al UEPEX los saldos acumulados. En el nuevo sistema los asientos se realizaron en la modalidad de Asiento Manual, no habiéndose utilizado el que correspondía -Módulo de Gestión-. Dada su implementación parcial, el sistema no emite reportes bimonetarios, siendo el proceso de dolarización para el armado de los Estados Financieros realizado en forma extracontable.

6) El Proyecto no registra como inversión los gastos bancarios, ni los expone como tal en los Estados Financieros en pesos. En el ejercicio esta observación impacta en más por \$ 1.698,73 en las Inversiones y en el Aporte Local (que disminuye al registrarse el gasto). Es de señalar que sí se exponen en los Estados Financieros en USD, dentro de ítem 01.03.00 Administración del Proyecto.

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, sujeto a lo señalado en II- y III-1) precedentes, y excepto por lo expresado en III- 2) a 4), los estados financieros identificados en I- en su conjunto, presentan razonablemente la situación financiera del “Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza – Riachuelo” al 31 de diciembre de 2008, así como las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en dicha fecha, de conformidad con prácticas contables-financieras usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el Convenio de Préstamo 1059/OC-AR, del 05/02/98.

2- EXAMEN SOBRE ADQUISICIONES Y JUSTIFICACION DE DESEMBOLSOS

III- ACLARACIONES PREVIAS

El Estado presentado no responde al concepto de exponer en él los montos correspondientes a los desembolsos del Banco y las Justificaciones/Rendiciones presentadas por el Proyecto, sino que expone las inversiones pagadas de fuente BID. Se señalan las siguientes diferencias:

<i>Fecha</i>	<i>Solicitud N°</i>	<i>USD BID</i>
11/02/2008	38	427.238,63
23/06/2008	39	1.365.353,78
08/10/2008	40	1.208.841,95
21/10/2008	41	573.724,60
20/11/2008	42	701.075,32
11/12/2008	43	966.303,21
11/12/2008	45	1.021.706,37
Total		6.264.243,86

Sobre el total señalado en el cuadro precedente se observaron las siguientes diferencias respecto al estado señalado en I- anterior:

TOTAL	Acumulado 2007		Ejercicio 2008		Acumulado 2008	
	BID	Local	BID	Local	BID	Local
Según Estado	19.096.767,40	54.649.232,01	7.049.772,11	10.174.178,05	26.146.539,51	64.823.410,06
Según AGN	18.440.784,04	50.863.911,59	6.264.243,86	10.281.465,42	24.705.027,90	61.145.377,01
Diferencia	655.983,36	3.785.320,42	785.528,25	-107.287,37	1.441.511,61	3.678.033,05

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, excepto por lo señalado en III- precedente, el estado presentado en I- refleja razonablemente la información para sustentar las

justificaciones de gastos y los Desembolsos relacionados, emitidos y presentados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el ejercicio finalizado el 31/12/08, de conformidad con los requisitos establecidos en el Convenio de Préstamo N° 1059/OC- AR BID suscripto el 05/02/98.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

Como resultado de la revisión practicada sobre los estados financieros correspondientes al PRESTAMO BID N° 1059/OC-AR “Programa de Gestión Ambiental en la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo”, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, han surgido observaciones y comentarios sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno existentes en el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza–Riachuelo (CEMR, Unidad de Preparación del Programa), que hemos considerado necesario informar para su conocimiento y acción futura.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos y que el trabajo efectuado no ha tenido como objetivo principal la detección de hallazgos referidos a desfalcos u otras irregularidades similares, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan.

A) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR NO SUBSANADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO

Informes Semestrales del Fondo Rotatorio

Fueron presentados al BID (1° y 2° semestre) en ambos casos fuera de término. Informe al 30/06/08 enviado por Nota CEMR 252/08 recibida en el Banco 03/09/2008. Informe al 31/12/2008 enviado por Nota CEMR 33/09 recibida en el Banco el 16/03/2009.

Recomendaciones:

Dar cumplimiento a la normativa vigente.

B) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO

I) FALENCIAS ADMINISTRATIVAS y REGISTROS

1) En el ejercicio se ha implementado el Sistema UEPEX a partir de las registraciones al 01/07/2008 y en forma parcial, utilizando el módulo contable únicamente. Los asientos se realizaron por el módulo de “asiento manual”, no habiéndose implementado el de gestión.

2) Por lo señalado en 1) anterior el sistema no emite reportes bimonetarios, afectando al proceso de dolarización y armado de Estados Financieros (realizado en forma extracontable).

3) No se ha suministrado el usuario de Cliente UEPEX a esta auditoría, para ser utilizado por red a través de la página del Ministerio de Economía en nuestras tareas de control

4) Se observan atrasos al registrar los pagos correspondientes a obras de la Provincia de Buenos Aires, lo que afecta la información financiera en tiempo y forma. A continuación se citan a continuación pagos de 2008 registrados en 2009:

Obra	Certificado	Fecha de pago	Monto Abonado \$	Tipo de Cambio	Monto Abonado USD
Arroyo del Rey I	7	28/07/2008	377.072,18	3,19	118.204,45
			454.596,38	3,32	137.133,15
	8	12/09/2008	824.136,54	3,32	248.608,31
	9	23/09/2008	550.531,58	3,32	166.072,87
	10	31/10/2008	23.050,85	3,32	6.953,50
	11	17/12/2008	15.009,17	3,32	4.527,65
Arroyo del Rey II	5	05/08/2008	1.330.180,78	3,32	401.261,17
	6	19/08/2008	1.039.480,70	3,32	313.568,84
	7	19/08/2008	16.159,00	3,32	4.867,17
			790.004,06	3,40	232.354,14
	8	10/12/2008	830.635,48	3,40	244.304,55
	9	15/12/2008	710.543,86	3,40	208.983,49
Etapa I Camino de Cintura	4	29/07/2008	949.816,60	3,40	279.357,82
			2.850.255,35	3,42	833.408,00
	4	28/07/2008	250.972,90	3,42	73.383,89
	5	12/09/2008	164.509,92	3,42	48.102,32
	5	11/09/2008	2.272.362,87	3,42	664.433,59
	6	14/10/2008	144.975,74	3,42	42.390,57
	6	15/10/2008	821.529,21	3,42	240.213,22
	7	10/12/2008	233.553,80	3,42	68.290,58
	7	10/12/2008	1.323.471,81	3,42	386.980,06
Don Orione	8	17/12/2008	4.128,42	3,42	1.207,14
	30	10/10/2008	2.367,02	3,42	692,11
	31	24/10/2008	30.657,16	3,42	8.964,08
Cuenca	5	05/08/2008	859.134,78	3,42	251.209,00
Matanza al	6	15/08/2008	723.864,41	3,42	211.656,26
Cildañez	8	10/12/2008	635.287,52	3,42	185.756,58
Total			18.228.288,09		5.382.884,50

5) Los gastos bancarios no quedan registrados en una cuenta que los refleje. Se registran debitando Aporte Local No Reconocido. Se aclara que sí se exponen en los Estados Financieros en dólares, dentro del Componente Administración.

6) Gastos Bancarios Cuenta Especial:

- Se exponen en los Estados en Dólares como financiados con Aporte Local mientras que no se observan ingresos de fuente local para cubrir esas erogaciones, financiándose en consecuencia con Aporte BID (Monto involucrado ejercicio 2008 USD 163,92).

- Lo señalado precedentemente afecta la conciliación del Saldo de Fondo Rotatorio (quedan expuestos dentro del monto de la diferencia de cambio).

7) El Estado de Solicitudes de Desembolsos no se presenta bajo el modelo estandarizado del sistema UEPEX; por lo tanto no expone los montos por cada Anticipo de Fondos y de cada Justificación de Anticipos de Fondos. Ver nuestro Informe de Auditoría sobre Justificación de Desembolsos punto III).

8) La Conciliación del Fondo Rotatorio (FR) no se presenta bajo el modelo estandarizado del sistema UEPEX (Saldo del FR al inicio del ejercicio, la evolución según el Estado de Solicitudes de Desembolsos y el saldo al cierre).

Recomendaciones AGN

Implementar en forma completa el Sistema UEPEX como herramienta de administración que brinde seguridad y confiabilidad de toda la información disponible. Registrar los gastos de

acuerdo a su naturaleza. Arbitrar los medios necesarios con las unidades co-ejecutoras para registrar en tiempo y forma las inversiones efectivamente pagadas.

II) OBRAS – DRENAJE URBANO

Obra: Desagües Pluviales en la Cuenca del Arroyo del Rey - Aliviador Este - Etapa 1, contratista Marcalba SA, monto original del contrato \$ 18.649.570,73.

Obra: Desagües Pluviales en la Cuenca del Arroyo del Rey - Aliviador Este - Etapa 2, contratista Vialmani SA, monto original del contrato \$ 37.548.966,40.

Obra: Desagües Pluviales en la Cuenca Camino de Cintura –Etapa 1- Conducto Principal de La Matanza, contratista Coarco SA, monto original del contrato \$ 41.875.590,03.

Observaciones Generales

- 1) En ningún caso, las presentaciones de los oferentes poseen de fecha de recepción.
- 2) En ningún caso consta la contratación de un Especialista en Medioambiente por parte de la Contratista (Pto. 5.7.2. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: “La contratista incluirá como asesor de su plantel permanente localizado en la Obra, a un especialista en Medio Ambiente, con la responsabilidad de desarrollar y llevar a la práctica su Plan de Acción referido al Medio Ambiente”).
- 3) No consta en los certificados de obra, el avance de obra (en porcentaje) por cada ítem, tal como lo requiere la Cláusula 10.1 del Pliego de Bases y Condiciones. Solamente se exponen los avances en pesos.
- 4) Del cotejo de los certificados de obra con los planes de trabajo e inversiones presentados por los contratistas adjudicados y aprobados por la Comisión de Técnicos de la Dirección Provincial –Unidad de Ejecución de Obras del Gran Buenos Aires- surgen los siguientes desvíos:

Obra	Monto \$ previsto de avance al 30/09/08	Monto \$ real de avance al 30/09/08	% de desvío
Arroyo del Rey - Etapa I	18.249.479,41	7.328.802,05	-59,84
Arroyo del Rey - Etapa II	14.543.090,17	8.127.878,57	-44,11

Téngase en cuenta para la obra Arroyo del Rey Etapa I que el contrato (Cláusula Segunda) estipula un plazo de ejecución de 450 días, sin embargo el Pliego de Bases y Condiciones – Memoria Descriptiva-, establece un plazo de ejecución de 360 días corridos.

Observaciones Particulares

Obra Desagües Pluviales, Cuenca del Arroyo del Rey, Etapa II.

El acta de replanteo de la obra, sólo establece las circunstancias que marcan y afectan el plan de trabajo, pero no establece el grado de afectación.

Recomendaciones AGN:

Implementar métodos de control de recepción. Efectuar un seguimiento periódico de las actuaciones a fin de documentar los motivos de las demoras y poder delimitar las responsabilidades en forma fehaciente. Cumplir formalmente con los plazos, formas de liquidación y pagos, establecidos en los Contratos. Incorporar toda la documentación relacionada con lo actuado, haciendo constar cada paso de la tramitación que se realice con el expediente, permitiendo así realizar el seguimiento y control posterior.

III) OBRAS - CONTROL EFLUENTE INDUSTRIAL

EXPEDIENTE CEMR N° 10127/05 “LIMPIEZA DE MÁRGENES 2006” – Licitación Pública Nacional 01/2006. Monto Contrato \$ 3.555.464.

1) En el contrato suscripto con la firma Algieri S.A. tenido a la vista, falta completar: Condiciones Especiales del Contrato CEC (1.) Nombre y Dirección del Inspector y (24) Funcionario con carácter de Director y denominación del cargo.

2) La adenda al contrato por ampliación obra (por \$ 369.050) con vigencia a partir del 01/10/2007 fue suscripta el 05/12/2007

3) La adenda al contrato de prórroga (por \$ 888.866) con vigencia a partir del 04/07/2008 hasta 04/11/2008 fue firmada el 04/11/2008.

4) Se han tenido a la vista informes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), presentaciones de la contratista y Memorandos de ACUMAR (Autoridad de la Cuenta Matanza-Riachuelo) a la UCOFI (Unidad para la Gestión Técnica y Financiamiento Internacional de la SAyDS), por inconvenientes en la ejecución de la limpieza de márgenes (vuelco de residuos permanentemente, basura escombros, neumáticos, etc; por parte de poblaciones de los márgenes y de camiones no autorizados). Según la misma empresa contratista deriva en inconvenientes en la ejecución de la obra. No consta en el expediente conclusiones al respecto, la obra se ha considerado ejecutada y abonada en su totalidad.

Recomendaciones AGN

Incluir la documentación integral correspondiente a cada expediente. Cumplir con los requerimientos formales de los contratos. Realizar seguimiento de los problemas técnicos que surjan en la ejecución de los contratos para su pronta resolución y el efectivo desarrollo de las obras.

IV) OBRAS Y ACCIONES DE SANEAMIENTO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 02/2005 - REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS - EXPEDIENTE CEMR 10.048/03 - Monto original del contrato \$ 146.642.000,78. Monto redeterminado \$ 192.177.600,74. Contratistas:

- **Área Roque -Manzanares: Rovella Carranza SA – Petersen Thiele y Cruz SA UTE por \$ 50.093.774,88. Redeterminado \$ 65.631.768,04**
- **Área Los Cedros-Altos de Laferrere: Decavial SA – CEA SRL – Ingeniero Oresti SRL UTE por \$ 54.603.165,13. Redeterminado \$ 71.568.253,20**
- **Área Laferrere Centro: Coniper S.A. – Emico SA UTE por \$ 41.945.060,77. Redeterminado \$ 54.977.579,50**

Observaciones

1) No se tuvo a la vista documentación correspondiente al reclamo del BID sobre la gestión de expropiación de terrenos donde se ubicarían estaciones de bombeo solicitado a través de la Nota CAR 1845/2008 del 12/5/08 al Director Nacional del Proyecto con motivo de la visita del BID realizada 22/4/08 a las obras, ya que "...la disponibilidad de los terrenos resulta a esta altura de la ejecución de las obras de suma importancia para evitar retraso en las mismas".

2) No se tuvo a la vista la solicitud de CEMR y, aceptación de la oferta ganadora de la prórroga de validez de la oferta hasta la fecha de firma de contrato (visto prórrogas anteriores hasta agosto 2008)

3) No se tuvieron a la vista los contratos suscriptos con los contratistas el 04/11/2008.

4) No se han tenido a la vista las actas de inicio de obras.

5) No se han tenido a la vista las garantías, de acuerdo al contrato firmado.

6) Último movimiento del expediente relevado (documentación del 17/12/08 folio N° 33106).

Recomendaciones AGN

Poner a disposición la documentación solicitada en tiempo y forma, para evitar limitaciones en el alcance del trabajo de auditoría. Efectuar el seguimiento y documentar la gestión de la expropiación de las parcelas para las estaciones de bombeo, definidas por el Banco como de suma importancia a esta altura de la ejecución de las obras.

V) FALENCIAS ADMINISTRATIVAS – cumplimiento -

Observaciones

- 1) No se ha suministrado el POA del ejercicio 2008.
- 2) De la Nota CAR 3598/2008 sobre la Visita de Inspección Contable – Financiera del BID, recibida por esta auditoría el 15/04/09 se observa que:
 - Está pendiente la demostración de los Recursos de Aporte Local del ejercicio 2008. Ver nuestro Informe de Cumplimiento de Cláusulas Contractuales punto 11).
 - Está pendiente la devolución del saldo del Fondo Rotatorio en poder de la co-ejecutora Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 - El Banco solicita implementar en Sistema UEPEX de forma de emitir los próximos desembolsos a través del mencionado sistema.
 - Está pendiente la constatación de los valores consignados en los cuadros de Justificación de Diferencias de Cambio del 2002 y anteriores.

Recomendaciones AGN:

Cumplir con los requerimientos formales y la normativa vigente. Arbitrar las medidas necesarias para el cumplimiento de las solicitudes del Banco por parte de las unidades co-ejecutoras.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL “PROGRAMA DE PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACIÓN” CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 1294/OC-AR BID (Ejercicio N° 3 comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008)

Resolución N° 60 - AGN / 06-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 1° octubre de 2008 y el 17 de abril de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1-Examinar los estados financieros e información financiera complementaria que se detallan en el apartado I siguiente, por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, correspondiente al “Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración”, financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1294/OC-AR, suscripto el 5 de noviembre de 2002 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La ejecución del Programa es llevada a cabo por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios mediante la Unidad de Coordinación (UC-BID) creada al efecto.

I- ESTADOS AUDITADOS

f) Estado de Situación Patrimonial por el ejercicio al 31/12/08, expresado en pesos y dólares estadounidenses; y notas explicativas N° 1 a 7 que forman parte del mismo.

g) Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el ejercicio al 31/12/08 expresado en dólares estadounidenses.

h) Estado de Inversiones, comparado con presupuesto, por el ejercicio al 31/12/08 expresado en dólares estadounidenses.

i) Información Financiera Complementaria que incluye:

1) Estado de Cuenta Especial por el ejercicio al 31/12/08 expresado en dólares estadounidenses

2) Conciliación del Fondo Rotatorio por el ejercicio al 31/12/08.

2- Examinar el estado de desembolsos y justificaciones que se detalla en el apartado I siguiente, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, correspondientes al “Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración”, financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1294/OC-AR, suscripto el 5 de noviembre de 2002 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

I- ESTADOS AUDITADOS

Estado de desembolsos y Justificaciones por el ejercicio N° 3 al 31/12/2008, expresado en dólares estadounidenses.

1-INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

III- ACLARACIONES PREVIAS

a) Se registran como obra gastos correspondientes a bienes como consecuencia de la incorporación en el Pliego de Bases y Condiciones de Obra (Especificaciones Técnicas Particulares) la “Provisión de Movilidad para el Personal de Supervisión y Equipamiento Informático”, cuyo detalle se expone en el punto B) I) 5) nuestro Memorando a la Dirección adjunto al presente.

b) Respecto a lo señalado en Nota 1 (último párrafo) a los estados financieros, se señala que no se ha formalizado la Enmienda al Convenio de Préstamo suscripta entre las partes que modifique la matriz de financiamiento, afectando en consecuencia la información expuesta en el estado citado en I. c) precedente. Consultada la página Web del Banco se mantiene la matriz original del Préstamo.

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, excepto por lo señalado III- precedente, los estados financieros e información complementaria identificados en I-, exponen razonablemente la situación financiera del “Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración” por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1294/OC-AR de fecha 05/11/02.

2-EXAMEN SOBRE EL ESTADO DE DESEMBOLSOS Y JUSTIFICACIONES

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, el estado identificado en I-, correspondiente al “Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración” presenta razonablemente la información para sustentar las justificaciones de gastos y los desembolsos relacionados, emitidas y presentadas al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el ejercicio N° 3 finalizado el 31 de diciembre de 2008, de conformidad con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1294/OC-AR de fecha 05/11/02.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

Como resultado de la revisión practicada sobre los estados financieros por el ejercicio al 31 de diciembre de 2008 del “Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración”, han surgido observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relacionados con procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno que hemos considerado necesario informar a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UC-BID) para su conocimiento y acción futura.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan, ya que el examen se practicó sobre la base de muestras selectivas determinadas en esta auditoría. Entendemos que la implementación de las recomendaciones que efectuamos, referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas aplicables en la materia.

A) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR NO SUBSANADAS

I) ANALISIS DE PAGOS DE BIENES Y EQUIPOS.

1) Se observaron demoras en los pagos de las siguientes facturas en relación a la fecha indicada en la liquidación de pago:

Factura Numero	Importe neto pagado en \$	Días de demora
B0001-00009232 / 3 / 4	242.165,37	21
NCB0001-0000719 / 20 / 21		
B0016-00000429	345.856,80	19

Tampoco consta la fecha de recepción de las facturas a efectos de su verificación con los plazos establecidos en el Pliego de Condiciones del Contrato (punto 16.3).

2) Se observaron diferencias en las liquidaciones de las retenciones impositivas practicadas, según siguiente detalle:

Retención Impositiva (1)	Retención Impositiva-Según el Proyecto –En \$	Retención Impositiva-Según A.G.N – En \$ -	Diferencia En \$
Ganancias	4.250,00	3.860,42	389,64
SUSS	2.245,03	2.050,21	194,82

(¹) Las diferencias indicadas en el cuadro anterior son producidas al haber considerado erróneamente la compra de bienes a la alícuota de IVA del 21 %, cuando correspondía al 10,50 %.

3) En el formulario de “Respuesta Pagado de Autorización de Pago”, N° de A.P.: 694 que emite el sistema de la CUT, figura erróneamente como Fuente de Financiamiento 22, Cuenta Recaudadora 960422/0 cuyo importe es de 43.704,57 ya que corresponde a la Fuente 11.

4) En ningún legajo de pago constan los correspondientes “Recibos Oficiales” de los proveedores por los cobros de las facturas presentadas.

5) No consta en el expte. la respectiva nota de débito por la devolución el 02/12/2008 del monto retenido en garantía por el cumplimiento de tareas pendientes de pintado de los equipos por ellos entregados por U\$S 10.000,- (\$ 30.790,-). Al momento de la retención, el 22/06/2007, la empresa había emitido la correspondiente Nota de Crédito.

Recomendaciones:

Arbitrar los medios necesarios a fin de poder dar cumplimiento en tiempo y forma con las obligaciones asumidas y así evitar posibles reclamos de terceros.

Profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información.

Solicitar a los proveedores la totalidad de los recibos oficiales.

II) ANALISIS DE PAGOS CERTIFICADOS DE OBRA.

1) En la mayoría de los casos, en los formularios C 41, la fecha de vencimiento es anterior a la fecha de emisión.

2) No se aplican uniformemente los porcentajes del *pari-passu*, ya que existen certificados financiados 50 % para cada Fuente, otros 70% Fuente 11 y 30 % Fuente 22, ó 60% Fuente 11 y 40% Fuente 22. (Ej. Certificado 5 de José Cartellone Const. Civiles S.A., Certificado 4 VIALCO S.A. – EQUIMAC S.A. – BURGWARDT y CIA. S.A.-U.T.E.-)

3) No se utiliza ningún método –sellos, perforaciones, etc.- para que las facturas y/o certificados originales presentados por los proveedores sean “matados” (anulados o cancelados) a efectos de evitar que ese mismo comprobante reingrese al circuito de pago en este u otro préstamo.

4) No se ha tenido a la vista ningún recibo como documento cancelatorio del pago.

5) Se observaron demoras en los pagos, tomando en cuenta los plazos establecidos en Pliego de Condiciones del Contrato (punto 16.3). A modo de ejemplo se citan en el cuadro siguiente los casos mas relevantes:

Proveedor	Certificado N°	Días de demora
GREEN SA - ALQUIMAC SRL - LUIS LOSI SA - LEMIRO P. PIETROBONI SA (UTE)	7	55
	8	90
	9	75
	1 bis al 8 bis	56
	9 bis al 10 bis	80
	11 bis	83
	12 bis al 13 bis	84
JOSE CARTELLONE CONST. CIVILES SA	9	50
	13 bis	51
VIALCO SA - EQUIMAC SA - BURGWARDT Y CIA SA(UTE)	7	55
	9	54
	1bis al 11 bis	92
	12 prov	51

Recomendaciones:

Arbitrar los medios necesarios a fin de poder dar cumplimiento en tiempo y forma con las obligaciones asumidas y así evitar posibles reclamos de terceros.

Profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información.

Solicitar a los proveedores la totalidad de los recibos oficiales.

Arbitrar las medidas conducentes a efectos de evitar situaciones como las planteadas.

B) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO

I) ANTECEDENTES DE CONTRATACIONES DE OBRA.

**“Ruta Nacional N° 14 Provincia de Entre Ríos Tramo 3 Empalme Ruta Pcial N°29-
Empalme Ruta Nacional N° 18. Sección 2: UBAJAY- Empalme Ruta Nacional N° 18”.**

Principales Datos de la Contratación:

Contratista: Green SA-Alquimac SRL-Luis Losi SA-Lemiro Pietroboni SA (UTE)
Presupuesto oficial: Pavimento Rígido: \$ 166.296.076,95.// \$ 173.180.734,54(Act)
Pavimento Flexible: \$ 169.026.642,95 // \$ 176.024.340 (Act)
Apertura: 24/11/2006
Monto adjudicado: \$ 190.399.282,29
Garantía Contractual: 5 %
Contrato: 10/04/07
Inicio de tareas : 30/07/07
Plazo de Obra: 36 meses.
Redeterminación de Precios: 23/07/08 (Resolución N°1186/08)
Mayor gasto a autorizar: \$17.980.811,76
Monto contrato redeterminado: \$208.380.094,05

A) Expediente Nro: 9098/2006 Licitación Pública Internacional (LPI) N° 91/06 “Ruta Nacional N° 14 Provincia de Entre Ríos TR 3 Empalme Ruta Pcial N° 29-Empalme Ruta Nacional N° 18. Sección 2: UBAJAY- Empalme Ruta Nacional N° 18”.

1) CONVOCATORIA:

a) No Objeción BID:

Constan dentro de los antecedentes dos (2) Notas del BID inherentes al inicio de esta licitación, ya que por medio de mediante Nota CAR N° 5149/06 de fecha 24/10/06 el BID dio su conformidad al pliego de bases y condiciones aplicable a la licitación y mediante Nota N° 5630/06 del 20/11/06 a los avisos a ser publicados. Señalamos al respecto que:

1. La solicitud de No Objeción elevada al BID (Nota UC BID N° 243 del 12/10/06) que eleva el Pliego correspondiente a la obra, contiene adjunto un correo electrónico de fecha 09/10/06 (este elemento no constituye *per se* un instrumento válido que refleje autorización formal para el inicio de actuaciones) donde se comunica: “*de acuerdo a lo conversado se autoriza por la presente el inicio de la Licitación Pública Internacional de las Obras de la Ruta Nacional N° 14, tramo 3 secciones I y II, Tramo 4 y Tramo 5 Secciones I y II con lo cual pueden remitirse las invitaciones a presentar propuestas a las empresas precalificadas..*” Se observa al respecto que constan invitaciones recibidas por las empresas en fecha anterior a su recepción (entre el 06/10/06 y el 09/10/06).

2. Surge de la Nota CAR N° 5149 (No Objeción al inicio de la licitación) del BID: “*...Les recordamos además que hasta que no finalicemos y emitamos nuestra opinión sobre los respectivos análisis de precios y presupuestos de cada una de las obras, el valor de los mismos previstos en cada uno de los pliegos tanto para la alternativa flexible como para la rígida, tienen el carácter de condicional.*” En este orden, no se ha agregado a las actuaciones notas de elevación de los análisis de precios y presupuestos de alternativas (Pavimento Rígido: \$166.296.076,95 y Pavimento Flexible \$169.026.642,95) al BID (fue suministrada Nota UC BID N° 221 del 18/09/06 a requerimiento de esta auditoría).

3. Se visualizó la Nota CAR 5630/06 del 20/11/06 por la cual el BID da no objeción a la publicación de los avisos, siendo ésta posterior a las publicaciones (12/10/06, 13/10/06 y 31/10/06).

b) Apertura del Procedimiento - Convocatoria

1. Resolución AG N° 1947/06:

Mediante Resolución N° 1947/06 de fecha 26/10/06 fue formalizada la convocatoria por la Administración General². Sobre el particular señalamos que:

a) La convocatoria (26/10/06) fue difundida con anterioridad a su formalización (Invitaciones entre el 06/10/06 y 09/10/06-Publicaciones del 12/10/06 y 13/10/06) incumpliendo la Ley de Obras Públicas en su artículo 4°.

b) Los montos estimados de obra de las dos alternativas fueron actualizados a la fecha de presentación de las ofertas (Noviembre 2006) a \$173.180.734,54 y \$176.024.340, respectivamente, no constando en el expediente documentación que respalde y apruebe tales modificaciones presupuestarias.

2. Difusión-Invitaciones:

Se diligenciaron veintidós (22) invitaciones a cotizar a las empresas que resultaron precalificadas en la IPP N° 25/06. Sobre el particular señalamos que las constancias visualizadas son fojas donde consta el texto del aviso publicado en los medios gráficos, sin formato de nota personalizada, sin destinatario, ni dirección.

a. En general registran al pie acuses de recibo en firmas datados entre el 06/10/06 y el 09/10/06, esto es, antes de ser emitidas las aprobaciones necesarias: No Objeción BID a la apertura del Procedimiento (CAR 5149/06 de fecha 24/10/06), Resolución AG N° 1947/06 del

² En su artículo 1° expresa: “*Convalídese lo actuado en cumplimiento de lo instruido a las GERENCIAS DE OBRAS Y SERVICIOS VIALES Y DE ADMINISTRACIÓN por esta SUPERIORIDAD en relación a la emisión y publicación del Anuncio y del Aviso de Llamado a Licitación*” y en el Artículo 2° “*Apruébese la documentación correspondiente al Proyecto y Presupuesto de Obra elaborado por la Firma Consultora CADIA SA para la ejecución de la obra... (\$169.026.642,95) para la alternativa pavimento flexible y.. (\$166.296.076,95) para la Alternativa Pavimento Rígido, al mes de Julio 2006...*”

26/10/06 Convocatoria, No Objeción BID al texto de invitaciones a publicar (CAR 5630/06 del 20/11/06) .

b. La no objeción del BID (CAR N° 5630/06 de fecha 20/11/06) al texto de dichas invitaciones resulta extemporánea (las invitaciones se diligenciaron entre el 06/10/06 y el 09/10/06) ³

3. Publicidad

Tal como se indicara, existiendo Precalificación previa el Licitante solo esta obligado a dirigir invitaciones a las empresas precalificadas no resultando necesarias las publicaciones en medios gráficos. No obstante éstas últimas habrían sido igualmente realizadas en Development Bussines el 31/10/06 y en Pagina 12, La Razón, Ámbito Financiero, Infobae y diario Uno los días 12 y 13 de octubre de 2006. De los documentos de respaldo se señala que:

a. No se han tenido a la vista copias fieles u originales de las publicaciones a que refiere el Área de Relaciones Públicas y Prensa en los medios listados.

b. Fueron anteriores a la No Objeción del BID (CAR N° 5149/06) y a la convocatoria propiamente dicha (Resolución AG N° 1947/06.

c. La No objeción del Banco a los avisos data del 20/11/06 (CAR 5630/06 del 20/11/06), fecha posterior al llamado a licitación.

Recomendaciones:

Prever la obtención de las aprobaciones necesarias en tiempo y forma, vigilando el cumplimiento de la normativa vigente y observando íntegramente las formalidades que son propias de los actos administrativos con el fin de evitar eventuales nulidades en lo actuado.

Incorporar a las actuaciones copia de toda documentación intercambiada con el Banco e inherente al cumplimiento de las obligaciones contraídas para contribuir a la autosuficiencia e integridad del archivo.

Cumplir en forma estricta los mecanismos aprobatorios acordados con el Banco en cuanto reglamenta la obtención de la correspondiente No Objeción en forma previa al llamado, a efectos de evitar nulidades en lo actuado y eventuales cargas derivadas de la inobservancia procedimental.

Custodiar la observancia de formalidades propias de estos actos de publicidad fiscalizando su aprobación y diligenciamiento en tiempo y forma.

Procurar el diligenciamiento de las aprobaciones necesarias con mayor celeridad.

Dejar constancia adecuada en las actuaciones de los resultantes de la conformación del presupuesto oficial de obra y de sus posteriores reconversiones y actualizaciones, verificando que cuenten con aprobación formal e intervención del área presupuestaria competente.

El Decreto N° 1295/02 tiene como objeto la Redeterminación de Precios a solicitud del Contratista y para contratos vigentes sin contemplar su aplicación en casos de actualización de Presupuestos Oficiales. Por lo tanto se deberán adoptar medidas conducentes a adecuar el accionar administrativo a legislación específica y vigente en esta materia.

2) PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

a) Observaciones al Pliego:

1. **Omisión:** se verificó que la fecha y hora del Acto de Apertura se encuentra en blanco (IEO⁴).

2. **Vigencia de las Ofertas:** Establece la cláusula (16.1) de las IEO que *“Como enmienda a lo estipulado en las IGO⁵, el periodo de validez de la oferta será de 126 (ciento veintiséis) días corridos prorrogables automáticamente contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de NO RENOVAR la*

³ Por aplicación de la misma Cláusula 3.30 del Convenio de Préstamo debe requerirse la No Objeción del BID antes de invitar a las precalificadas. “..Antes de enviar o entregar dichas invitaciones, el Licitante hará llegar al Banco, para su conformidad, el texto de la invitación..”

⁴ Instrucciones Especiales a los Oferentes

⁵ Instrucciones Generales a los Oferentes.

oferta con antelación mínima de 14 (catorce) días al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente...

Se observa que esta cláusula particular del pliego contradice la regla de “excepcionalidad del instituto de las prórrogas, recogida por el mismo Pliego en su Parte general al decir: “..16.1. “Salvo distinta estipulación en las IEO, las ofertas serán validas por ciento veinte (120) días...” y “...16.2 “En circunstancias **excepcionales**, antes que venza el período original de validez de las ofertas, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes la prórroga de dicho período **por un plazo adicional determinado**...”⁶. Asimismo, la estipulación especial se aparta de las Políticas del BID en esta materia, quien establece como norma corriente la adjudicación dentro del período inicial de validez y como su excepción las prórrogas, aunque de producirse estas últimas debieran estar justificadas y acotadas a un tiempo determinado. (“2.57 **Los prestatarios deben finalizar la evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos dentro del período inicial de validez, de modo que no sean necesarias las prórrogas. La prórroga de validez de la oferta, cuando se justifique debido a circunstancias excepcionales, se debe solicitar por escrito a todos los oferentes antes de la fecha de vencimiento. La prórroga debe ser por el período mínimo que se requiere para finalizar la evaluación, obtener las aprobaciones necesarias y adjudicar el contrato.**”⁷”

b) Circulares Aclaratorias:

Se constató la producción de las siguientes circulares:

- Circular N°1 (08/11/06): Anula y reemplaza los presupuestos oficiales cuyos montos ascienden a Pavimento flexible: \$169.026.642,95 y Alternativa Pavimento Rígido: \$ 166.296.076,95
- Circular Sin Consulta (09/11/06): Ratifica vigencia de Circular N° 4 emitida en Licitaciones Públicas Internacionales N° 68/06 y N° 69/06.
- Circular Sin Consulta (16/11/06): Ratifica vigencia de Circulares N° 8 y N° 9 emitidas en Licitaciones Públicas Internacionales N° 68/06 y N° 69/06.
- Circular Sin Consulta (17/11/06): Anula y reemplaza especificaciones técnicas sobre luminarias y lámparas.

Seguido, se visualizaron conformidades del Banco en este orden:

1. **CAR N° 569/2007 del 07/02/07**: mediante la cual “...uniforma los criterios de calificación para la evaluación de las ofertas, haciendo extensiva a las licitaciones de los restantes tramos de la Ruta Nacional 14 en la Provincia de Entre Ríos, lo establecido y aprobado oportunamente por el Banco a través de nuestras CAR 4528/06 (Circular N°4) y CAR 5480/06 (Circular N°8) para ambas Secciones del Tramo 2” Se observa que:

- a. No es posible determinar a qué circular presta conformidad el Banco ya que no especifica a cuál se refiere.
- b. No se ha visualizado No Objeción correspondiente a la Circular de fecha 17/11/06, a la vigencia de la circular N° 9, ni a la Circular N° 1 de fecha 08/11/06
- c. Resulta extemporánea ya que a la fecha de emisión la licitación se encontraba ya en etapa de evaluación (vrg. apertura de ofertas del 24/11/06, Informe UCOPROLI N° 09/07 del 18/01/07, etc).
- d. No se han visualizado, ni incorporado a los actuados las respectivas Notas CAR N° 4528/06 y N° 5480/06.

2. **CAR 5867/06 del 1°/12/07**: Hace referencia a Nota BID N° 269 mediante la cual pone a consideración del Banco la Circular Sin Consulta N° 1 de las Secciones I y II del

⁶ El resaltado en negrita nos pertenece.

⁷ Y apéndice 1. 2 (d) “Si el prestatario requiriera una prórroga de la validez de la oferta para completar el proceso de evaluación, obtener las aprobaciones y autorizaciones necesarias y adjudicar el contrato, debe solicitar la aprobación previa del Banco para la primera solicitud de prórroga, si esta es superior a cuatro semanas y para toda solicitud de prórroga ulterior, cualquiera fuese el periodo de esta” El resaltado en negrita nos pertenece.

proyecto e informa que “...los presupuestos oficiales son referidos al mes de junio del año 2006, mientras que en la Nota BID N° 221 de fecha 18/09/2006... se informa que son al mes de julio de 2006. Se solicita a esa Unidad Coordinadora aclaraciones para salvar dicha diferencia...”. No es posible determinar a qué circular presta conformidad el Banco ya que especifica solamente “Circular Sin Consulta”.

Recomendaciones:

Incrementar controles vinculados a la elaboración de las bases e incorporar al archivo la documentación respaldatoria de las aprobaciones producidas por el Banco a efectos de contribuir a la autosuficiencia e integridad del archivo, en particular las referidas a modificaciones y aclaraciones introducidas al Pliego de Bases y Condiciones.

Ajustar el accionar administrativo en forma estricta a los principios y procedimientos establecidos oportuna y formalmente por la entidad crediticia en materia de vigencia y prórrogas de las ofertas, evitando interpretaciones, desvíos y procedimientos distorsivos de las normas, hasta tanto el Banco no revea y modifique en forma general y formal las políticas vigentes en esta materia.

3) ADJUDICACION - Notificaciones:

Habiéndose notificado a las licitantes el 01/03/07 y publicado el resultado de la evaluación en cartelera (constancia del 14/03/07), mediante Resolución AG N° 398/07 del 22/03/07 se dispuso la adjudicación formal de la ejecución de obra (Pavimento rígido) a GREEN SA - ALQUIMAQ SRL-LUIS LOSI SA.- LEMIRO P PIETROBONI (UTE). Este resultado se habría comunicado una vez más y en simultáneo a la totalidad de oferentes el día 29/03/07 (IGO 35.2) (Del adjudicatario fue requerida presentación de las garantías de rigor y demás documentación pertinente). Al respecto reglamentó el Pliego en su cláusula 37.3 que una vez suscrito el contrato de obra “...el Contratante notificará de inmediato a los demás Oferentes que sus ofertas no han sido seleccionadas y les devolverá sus garantías de oferta en conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 17.4 de las IGO”. Sobre el particular se observa que:

a) Dentro de las actuaciones consta la documentación requerida para la firma del contrato por parte del adjudicatario (certificado fiscal, póliza de caución, etc.). No consta nota a efectos de determinar fecha cierta de su presentación. Esto es relevante en orden a lo establecido en cláusula 36.1 de las IGO⁸.

b) La resolución aprueba las circulares aclaratorias del Pliego emitidas, esto es, en forma retroactiva.

Recomendaciones:

Cumplir estrictamente con las indicaciones preestablecidas en materia de notificaciones en instancia de resolución del procedimiento

Prever la obtención de las aprobaciones necesarias en tiempo y forma, vigilando el cumplimiento de la normativa vigente y observando íntegramente las formalidades que son propias de los actos administrativos con el fin de evitar eventuales nulidades en lo actuado.

4) IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y MATRIZ DE FINANCIAMIENTO

Pliego de Bases y Condiciones de la Obra (Especificaciones Técnicas Particulares)

- “Art. 1Provisión de Movilidad para el Personal de Supervisión” – (camionetas 4x4)
- Art. 65°“Provisión de Equipos Informáticos”- (notebooks)

Sobre las observaciones, comentarios del auditado y recomendaciones vinculadas a estos puntos nos remitimos al informe de auditoría del ejercicio 2007, Punto B) 9), respecto a que por esta práctica:

⁸ 36.1 “...el Contratante notificará al adjudicatario y éste dentro de los veintiún (21) días siguientes y previo a la firma del contrato, deberá entregar al Contratante la garantía de cumplimiento...”

a) Se aplica un sistema de adquisición de bienes que elude los procedimientos establecidos en la ley para ese fin, contrariando la atención de principios sustanciales que rigen tales procedimientos de adquisición (igualdad, publicidad, competencia, transparencia, entre otros) consagrados en la normativa específica vigente y las normas reglamentarias establecidas en garantía de la selección del mejor proveedor sobre la base de una compulsa de precios.

b) La implementación de estas cargas contractuales pueden devenir en sobrecostos innecesarios en el precio de la obra a ejecutar como consecuencia de la falta de especialización del proveedor y la inexistencia de compulsa de precios.

c) En el mismo sentido, la matriz de financiamiento del préstamo identifica claramente el tipo de gasto (obras, bienes, servicios de consultoría, capacitación), encontrándose destinado el Ítem Obras a la financiación exclusiva y específica de Obras como la referida, sin salvedades.

5) **CONTRATO DE OBRA (10/04/07)-Obligaciones Previas**

Con fecha 10/04/07 fue suscrito el Contrato de Obra entre la UTE adjudicataria y la Dirección Nacional de Vialidad por el monto de su oferta que ascendió a: \$ 190.399.282,29. En relación a las obligaciones concomitantes a la celebración de dicho contrato se señala que:

a) Certificado Capacidad Adjudicación: Fue emitido por el Registro el 20/04/07, posterior a la fecha de suscripción del contrato de Obra (10/04/07).

b) Certificado Fiscal para Contratar: Se visualizaron los certificados actualizados presentados por cada empresa integrante de la UTE, a excepción del correspondiente a ALQUIMAC SA, sólo se agregó reporte emitido con fecha 15/03/07 que indica vigencia hasta el 13/07/07.

c) Devolución de Garantías: No se evidencia la devolución de garantías de mantenimiento de oferta retenidas oportunamente a los oferentes que no resultaron seleccionados. De la misma manera no consta devolución de la garantía de oferta al adjudicatario (17.5 IGO)⁹.

Recomendaciones: Supervisar el agregado de documentación por parte de la adjudicataria en estricto cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones.

Documentar de manera eficiente en las actuaciones el cumplimiento de todas las cargas inherentes al contrato de obra y resolución del procedimiento licitatorio.

B) Expediente Nro: 105/2008 – “Primera Adecuación Provisoria de Precios al mes de Julio/07 p/ rubros Camino y Puente – Ruta N° 14 Pcia. de Entre Ríos”

Precio Redeterminado:	\$ 208.380.094,05
Mayor costo:	\$ 17.980.811,76
Aprobación:	23/07/08 (Resolución N° 1186/08)

La UTE contratista se presentó ante la DNV con fecha 17/09/07 (Nota de pedido N° 15) solicitando la Redeterminación de Precios (RDT) del contrato y adjuntando Cálculo de Variación de referencia para categorías de obras viales “camino” y “puentes” conforme metodología de ajuste de precios establecida en el Decreto 1295/02, ya que se habría verificado variación que superaba el 10% para ambas categorías, lo cual permitiría redeterminar y certificar los precios de la obra a partir del mes de Julio de 2007 habilitando la emisión de la correspondiente enmienda al contrato que así lo contemple. Por esta razón se abrieron actuaciones tendientes a su tratamiento en orden a la siguiente cronología documental:

⁹ 17.5 “La garantía de la oferta ganadora será devuelta una vez que el Oferente haya firmado el Contrato y presentado la garantía de cumplimiento del contrato requerida”

	17/09/07	Solicitud de Redeterminación de Precios de la UTE
	30/11/07	Nota N° 2307 de la URP ¹⁰ a G.O.yS.V ¹¹
	02/01/08	Nota N° 1685 de la URP a mesa de entradas
	14/01/08	Nota N° 60 de la URP a Jefatura de Inspección de Obras Zona
Norte		
	12/03/08	Dictamen SAJ ¹² N° 29536
	19/03/08	Nota N° 386 de la URP a G.O.yS.V
	31/03/08	Imputación Presupuestaria
	08/04/08	Resolución AG ¹³ N° 512/08 (Autorización de aplicación de la metodología propuesta por la URP)
	14/04/08	Nota GA ¹⁴ a AG.
	21/04/08	Dictamen SAJ N° 29869
	22/05/08	Solicitud de No objeción al BID (Nota UC BID N° 436)
	25/06/08	No Objeción BID (Nota CSC/CAR N° 2707/08)
	30/06/08	Nota UCVN N° 5567 UC BID a GOySV
	23/07/08	Resolución AG N° 1186/08 (Aprobación de la Variación de Referencia a julio 2007)

Del análisis integral de la información proporcionada surge que el mes del salto de precios se corresponde con el de inicio de los trabajos (julio 2007), no existiendo por lo tanto, certificación anterior ni volumen de obra ejecutado con anterioridad a la verificación de la variación. Por su parte, de acuerdo a condiciones contractuales en la presente obra se otorgó a su inicio un anticipo financiero del 10% del Monto Contractual

Rigen en el caso Resolución Conjunta N° 396/02 del Ministerio de Economía y Producción y Resolución N° 107 de la Secretaria de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios¹⁵. En esta dirección, se destaca –entre otra- la siguiente información sustancial, a saber:

✓ Nota N° 2307 URP de fecha 30/11/07: “..., en razón de no contarse con instrucciones al respecto en la elaboración de los Cuadros Comparativos no se han producido afectaciones sobre los precios ni sobre los acumulados obtenidos que respondan a la consideración del anticipo financiero otorgado...”.

✓ La Unidad de Redeterminación de Precios estimó que entre las alternativas ensayadas la mas simple y satisfactoria es que se tomen “...los precios unitarios redeterminados como si no hubiera anticipo financiero, del cual el importe del anticipo financiero a devolver se obtiene como porcentaje sobre el monto total redeterminado, es decir como porcentaje de lo que se certifique mensualmente en concepto de certificado ordinario y de Redeterminación de precios (certificados bis), para lo cual seria necesario realizar un seguimiento periódico de la evolución de la obra de que se trate”

En orden al análisis efectuado sobre las actuaciones producidas se formulan los siguientes comentarios y observaciones:

¹⁰ Unidad de Redeterminación de Precios

¹¹ Gerencia de Obras y Servicios Viales

¹² Subgerencia de Asuntos Jurídicos

¹³ Administración General

¹⁴ Gerencia de Administración

¹⁵ En particular. Art 4º “Los anticipos financieros otorgados a las contratistas mantendrán fijo e inamovible el precio de los ítems y/o contratos, según corresponda, en la producción de dicho anticipo. En estos casos, la Redeterminación de precios según Decreto 1295/02 se calculara sobre los precios no afectados por dicho anticipo, sin perjuicio de que se aplique además la limitación establecida por el Art. 4 in fine del decreto 1295/02 cuando corresponda”

a) Acta de Redeterminación De Precios:

No se ha constatado la suscripción de la correspondiente Acta de Redeterminación de Precios mediante la cual el contratista efectúa expresamente las renunciaciones a mayores costos, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza pretendidamente motivados en los cambios registrados en la economía desde el 6 de enero de 2002 en los términos del Artículo 11 del Decreto N° 1295/02.

b) Tramite de las actuaciones:

Atento que las actuaciones se iniciaron el 17/09/07 con la solicitud de la contratista y culminaron el 23/07/08 con el pronunciamiento de la Administración (Resolución N° 1186/08) se señala una excesiva dilación de la administración en el procedimiento administrativo que le da tratamiento y resolución a la Redeterminación de Precios ya que transcurrieron mas de diez (10) meses) entre actos.

c) Garantía extendida:

No se tuvo a la vista -ni consta acreditada su presentación en el expediente- Garantía de Ejecución extendida que abarque el mayor costo de obra, en conformidad con Artículo 14° de la Resolución conjunta N° 396/02 del Ministerio de Economía y N° 107/02 de la Secretaría de Obras Públicas, que instruyen a su suministro, de manera tal que se reestablezca la proporción del contrato fijada en los pliegos sobre la parte de obra faltante de ejecutar al momento de la Redeterminación.

Recomendaciones:

Procurar el diligenciamiento de las aprobaciones necesarias con mayor celeridad.

Adoptar medidas conducentes a obtener las renunciaciones señaladas por parte del contratista en forma concomitante a los pagos de certificados redeterminados a fin de evitar eventuales mayores costos derivados de reclamos procedentes en casos similares.

Instar a las distintas áreas que deben intervenir en los procesos vinculados a la contratación para que actúen de la forma más diligente posible a fin de evitar demoras que en principio generarían cargas de índole económica (en razón de aumentos del valor contractual producto de la redeterminación de precios) que podrían conducir a la desfinanciación de los proyectos.

Implementar medidas tendientes a obtener en forma inmediata la garantía extendida en fianza de la porción de contrato redeterminada a efectos de evitar costos innecesarios derivados de la falta de cobertura.

II) ANTECEDENTES DE CONTRATACIONES DE BIENES.

Los procedimientos de selección de proveedor analizados tienen por objeto la adquisición de maquinarias para despeje de nieve y equipos complementarios para la atención de vialidad invernal en la Ruta Nacional N° 7, entre las localidades de Uspallata y el Túnel Internacional Cristo Redentor, Provincia de Mendoza. Una anterior licitación por idéntico objeto tramitada por expediente N° 5818/05 (LPI N° 99/05) habría declarado desiertos los renglones N° 4, N° 8 y N° 9 (Resolución N° 486/06 del 21/03/06) por no ajustarse las propuestas presentadas a lo establecido en el Pliego, como así también, a los intereses de la repartición. Por tanto fue autorizada la apertura de concursos privados de precios con el fin de seleccionar proveedores de dicho equipamiento, agrupada su gestión de la siguiente manera:

- Concurso Privado de Precios N° 1/06 - Proyecto: “Adquisición de máquinas para despeje de nieve” (Uspallata)- Expediente 4361/2006.
- Concurso Privado de Precios N° 1/06 - Proyecto: “Adquisición de tres (3) Camionetas Doble Cabina-Tracción 4x4”. Expediente N° 4250/2006

El detalle de las principales observaciones se expone en ese orden y como sigue:

A) CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS (CPP) N° 1/06 - Proyecto: “Adquisición de Maquinas para despeje de nieve” (Uspallata)- Expediente 4361/2006.

Datos de la Compra:

LOTE 1: Dos (2) Tractores s/ rodado neumático
Presupuesto oficial: U\$S 1.206.890,00
Proveedor: Patricio Palmero SA
Monto adjudicado: USD 1.127.100,00
Contrato: 29/11/07
Garantía de cumplimiento: 10%
Entrega: 240 días (26/07/08)

LOTE 2: Un (1) Aditamento p/nieve para motoniveladora
Presupuesto oficial: U\$S 68.970,00
Proveedor: Samit SA
Monto adjudicado: USD 60.984,00
Contrato: 22/01/08
Garantía de cumplimiento: 10%
Entrega: 180 días (21/07/07)

1) CONVOCATORIA:

a) No Objeción BID -CAR N° 5610/06:

La aprobación original del procedimiento propuesto estaba basada en el artículo 3.49 del Anexo B Contrato de Préstamo- procedimiento acordado después de dos (2) licitaciones declaradas desiertas- así como en las características del bien altamente especializado y de numero limitado de proveedores de los bienes a ser adquiridos.

Mediante Nota CAR N° 5610/06 de fecha 20/11/06 el BID manifestó conformidad con el pliego a aplicar y con la lista de firmas que serian invitadas a participar. Se constató la existencia de un período de inactividad administrativa de aproximadamente cinco (5) meses entre las solicitudes de no objeción (Notas UC BID N° 172 del 02/05/06 y UC BID N° 178 del 16/05/06 y la intervención del Banco manifiesta en su No objeción (Nota CAR N° 5610/06 de fecha 20/11/06).

b) Apertura del Procedimiento (Resolución N° 20/07 AG) Difusión - Invitaciones

Mediante Resolución N° 20/07 de fecha 11/01/07 la Administración General aprobó el pliego de condiciones para el concurso dentro de sus respectivos presupuestos oficiales (Lote 1: U\$S 1.206.890,00 y Lote 2: U\$S 68.970,00) y la nómina de empresas a invitar, al tiempo que ordena se efectúe el llamado a Concurso de precios privado para el suministro de los bienes. Seguido constan Cartas de Invitación circularizadas. Señalamos que la nómina de empresas a ser invitadas lista a siete (7) de ellas, no obstante, constan diligenciadas solo seis (6) cartas de invitación.

c) Pliego de Bases y Condiciones:

Del análisis del Pliego de Bases y Licitaciones aplicable surgen los siguientes comentarios:

1. Se verificó que la fecha y hora del Acto de Apertura se encuentra en blanco (fs 11)
2. No registra firma alguna de autoridad competente que acredite sea el Pliego aprobado para el presente concurso.

Recomendaciones:

Instar a las distintas áreas que deben intervenir en los procesos vinculados a la contratación para que actúen de la forma más diligente posible a fin de evitar demoras.

Incrementar controles vinculados a la producción de documentación de respaldo de todo lo actuado.

Ajustar los pliegos de bases y condiciones de manera tal que sus prescripciones sean claras e indubitables.

Acompañar a las actuaciones el Pliego suscripto por autoridad competente de la DNV que evidencie su vigencia y aplicación al proceso licitatorio de que se trata.

2) APERTURA de OFERTAS:**a) Acta:**

La ceremonia de apertura de sobres se llevó a cabo el día 26/02/07 habiéndose presentado a cotizar tres (3) empresas en el siguiente orden:

Oferente	Lote	Cotización	Garantía
1. SAMIT SA	Renglón N° 2	USD 60.984,00.	USD 3.450,00
2. FINNING ARGENTINA SA	Renglón N° 1	USD 1.368.312,66	USD 60.344,00
3. PATRICIO PALMERO SA	Renglón N° 1	USD 1.127.100,00	USD 60.344,00

De lo expuesto surge que las oferentes presentaron pólizas de caución como garantía de seriedad. Sin embargo, el pliego no es claro respecto al monto de la garantía, ya que determinó en su punto 7.1 *“El oferente deberá incluir como parte de su oferta una garantía de mantenimiento de oferta en su versión original por un monto de u\$s 60.344.-..”*, reglando en forma conjunta el afianzamiento de ofertas de diferente monto.

b) Vigencia de Ofertas:

Conforme Pliego punto 6. *“La oferta tendrá una validez por el término de 126 (ciento veintiséis) días corridos a contar de la fecha de presentación de las ofertas”*; habiéndose verificado que al 02/07/07 perdieron vigencia las cotizaciones presentadas, no detectamos evidencia alguna que acredite gestión tendiente a obtener de los oferentes en forma previa al vencimiento y en forma expresa- las prórrogas del período de mantenimiento de las mismas conforme Cláusula 7.2 del Pliego¹⁶.

Recomendaciones

Ajustar los pliegos de bases y condiciones de manera tal que sus prescripciones sean claras e indubitables.

Vigilar la observancia íntegra y estricta de las normas contenidas en los pliegos reglamentarios.

3) EVALUACIÓN de OFERTAS -COMPARACIÓN DE PRECIOS**a) Preadjudicación -Dictamen de la Comisión Evaluadora:**

Se verificó luego intervención de la Comisión Evaluadora mediante Dictamen de fecha 30/05/07 donde adjudica provisionalmente el resultado del Concurso Privado de Precios en este orden:

Renglón 1	Patricio Palmero SA	USD 1.127.100,00
Renglón 2	SAMIT SA	USD 60.984,00

La etapa de evaluación demandó más de ocho (8) meses, sin que surja claramente de las actuaciones justificación de los tiempos insumidos.

¹⁶ *“En circunstancias excepcionales, y antes de la expiración del período de validez de las ofertas, el comprador podrá solicitar a los oferentes prorrogar dicho período. La solicitud y las respuestas se harán por escrito...”*

b) Impugnación de Finning SA al Dictamen –Tratamiento y Resolución.

Dentro del plazo de vista dispuesto consta presentación de la empresa Finning SA con fecha 19/07/07 efectuando observaciones al Dictamen de la Comisión respecto a aspectos técnicos de la oferta de Patricio Palmero SA, alegando que lo solicitado es un tractor sobre rodado neumático y no una cargadora frontal.

La impugnación aludida fue objeto de análisis por las distintas áreas de la DNV entre el 6/8/07 y el 1/10/07 habiéndose concluido que los defectos señalados por la impugnante no revisten entidad para determinar la admisibilidad de la oferta y propiciándose el rechazo de la impugnación y obtenido la No Objeción del BID el 4/10/07. Se señala que el tratamiento y resolución de la impugnación en cuestión demandó casi cuatro (4) meses de gestión, lapso en el cual operó la suspensión natural del procedimiento.

Recomendaciones:

Procurar la tramitación de las actuaciones con mayor celeridad.

Instar a las distintas áreas que deben intervenir en los procesos vinculados a la contratación para que actúen de la forma más diligente posible a fin de evitar demoras.

4) ADJUDICACION - Resolución N° 1942/07

Dada la conformidad de BID mediante Nota CSC/CAR N° 4729/07 del 4/10/07, por Resolución N° 1942/07 de fecha 12/11/07 la Administración General formalizó la adjudicación como sigue:

Lote N°	Denominación	Oferta USD	Contratista
1	2 tractores sobre rodados neumáticos de potencia neta intermitente en el volante no inferior a 310 HP	1.206.890,00	Patricio Palmero SA
2	1 aditamento de nieve para una motoniveladora existente	68.970,00	Samit SA

En el mismo acto se dispuso el rechazo de la impugnación presentada, la imputación presupuestaria de rigor y la autorización para suscripción de los correspondientes contratos de provisión. Se observa en relación que:

a) La adjudicación de los contratos de provisión demandó casi nueve (9) meses (apertura 26/2/07).

b) Conforme punto 6. *“La oferta tendrá una validez por el término de 126 (ciento veintiséis) días corridos a contar de la fecha de presentación de las ofertas”* El vencimiento de las cotizaciones operó el 02/07/07 sin que se detectara la gestión de sus prórrogas, por lo tanto, la adjudicación procedió a casi cinco (5) meses de vencidas, con el consiguiente riesgo de no aceptación por parte de las oferentes para la administración.

Recomendaciones:

Instar a las distintas áreas que deben intervenir en los procesos vinculados a la contratación para que actúen de la forma más diligente posible a fin de evitar demoras.

Dar estricto cumplimiento a las cláusulas contenidas en los pliegos, y en particular a aquellas instituidas con el fin de salvaguardar la vigencia de las ofertas y evitar prejuicios derivados de eventuales negativas de mantenimiento.

B) CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS (Proyecto: “Adquisición de Tres (3) Camionetas Doble Cabina-Tracción 4x4”. Expediente N° 4250/2006.

Datos de la Compra:

Renglón 1:	3 camionetas 4x4 doble cabina
Presupuesto oficial:	USD 72.420,00
Proveedor:	IGARRETA SA
Monto adjudicado	\$ 275.640,00
Orden de Compra:	N°1 BID
Fecha OC	24/04/07
Entrega:	60 días (23/06/07)

1) CONVOCATORIA**a) No Objeción BID -CAR N° 2426/06 - Resolución AG N° 1284/06 - Difusión-Invitaciones**

En los dos (2) procesos licitatorios implementados anteriormente este renglón habría sido declarado desierto por falta de oferentes, no obstante lo cual se incluyó como posibles oferentes a las empresas que participaron en ambos procesos como así también a fabricantes de vehículos del país (Nota BID N° 179).

Mediante Nota CAR N° 2426/06 de fecha 23/05/06 el BID manifestó conformidad con el pliego a aplicar, con el presupuesto oficial, y con la lista de firmas que serían invitadas a participar. Luego, por Resolución N° 1284/06 de fecha 17/07/07 la Administración General aprobó el pliego de condiciones para el concurso -dentro del presupuesto estimado de USD 72.420,00- y la nómina de empresas a invitar. Seguido constan Cartas de Invitación (cartas documento) dirigidas el 25/08/06 a dieciséis (16) empresas nominadas. Señalamos que:

1. Constan veintidós (22) acuses de recibo, de los cuales:
 - a. En dos (2) casos corresponden a una misma empresa (Covema SA)
 - b. En tres (3) casos el destinatario se desconoce y no integra la nómina aprobada de empresas a ser invitadas (Contarino Omar Esteban, Fevial SA, Benedetti).
 - c. En un (1) caso consta devuelta (no llegó a destino) sin que se acredite su reiteración.
2. Surge de sus textos “...Le agradeceremos que... nos comuniquen dentro de los tres (3) días de recibida esta invitación si presentará oferta.”, no obstante solo constan recibidas dos (2) notas de fecha 29/08/06 y 31/08/06, respectivamente comunicando que no participarán del concurso. Señalamos que:
 - a. Una (1) de las empresas que responde es “AURELIA SACI y F” (Leonardo Favit). Dicha firma no integra la nómina aprobada.
 - b. Por otra parte, la nota no registra acuse de recibo alguno por parte del proyecto y no registra firma alguna del representante de la empresa.

b) Pliego de Bases y Condiciones:

Del análisis del Pliego de Bases y Licitaciones aplicable surgen los siguientes comentarios:

1. Se verificó que la fecha y hora del Acto de Apertura consta en blanco (fs 12)
2. No registra firma alguna de autoridad competente que acredite sea el Pliego aprobado para el presente concurso.

b) 1. Se toma debida nota y se pone en conocimiento que se ha resuelto poner en los pliegos que la fecha y hora de apertura es la que se indica en los Avisos para Licitación. **2.** Se toma debida nota y se pone en conocimiento que a partir de los próximos procesos de licitación, se incluye en los expedientes el Documento de Licitación debidamente inicialado por la autoridad competente de la DNV.

Recomendaciones:

Ajustar los pliegos de bases y condiciones de manera tal que sus prescripciones sean claras e indubitables.

Incrementar el control respecto de las invitaciones diligenciadas previendo el datado y suscripción de la documentación producida en esta instancia a efectos de dar eficiencia a la tramitación de actuaciones.

Supervisar el agregado de documentación por parte de las empresas de tal manera que se evidencie certeza al universo de destinatarios de la convocatoria

Acompañar a las actuaciones el Pliegos suscripto por autoridad competente de la DNV que permita acreditar su vigencia y aplicación al proceso licitatorio de que se trata.

2) APERTURA de OFERTAS:

Surge del acta labrada que la ceremonia de apertura de sobres se llevó a cabo el día 22/09/06 habiéndose presentado a cotizar solo una (1) empresa:

Igarreta SA	\$ 275.640,00
--------------------	----------------------

Analizada la oferta de la adjudicataria verificamos que:

a) El Certificado Fiscal para Contratar presentado venció el 13/12/06, antes de la adjudicación (19/03/07), sin que conste actualizado al momento de suscripción de la Orden de Compra. Solo se advirtió reporte emitido con fecha 20/11/06 que no lleva firma alguna que lo valide.

b) No consta el poder del firmante que acredita la representación invocada (apoderado).

c) Conforme Pliego punto 6. “La oferta tendrá una validez por el termino de 126 (ciento veintiséis) días corridos a contar de la fecha de presentación de las ofertas”; habiéndose verificado que al 26/01/07 perdió vigencia la cotización presentada, no detectamos evidencia alguna que acredite gestión tendiente a obtener del oferente -en forma previa al vencimiento y en forma expresa- la prórroga del periodo de mantenimiento de ésta. Cláusula 7.2 del Pliego¹⁷.

Recomendaciones

Supervisar el agregado de documentación requerida a los oferentes a efectos de dar integralidad y certeza a las ofertas presentadas en cumplimiento de las previsiones del Pliego de Bases y Condiciones.

Dar estricto cumplimiento a las cláusulas contenidas en los pliegos, y en particular a aquellas instituidas con el fin de salvaguardar la vigencia de las ofertas y evitar prejuicios derivados de eventuales negativas de mantenimiento.

3) EVALUACIÓN TECNICO ECONOMICA de la OFERTA

a) Aclaraciones de Oferta

En razón de la diferencia habiente entre el precio ofertado y el presupuesto oficial se solicitó aclaraciones a la empresa el 12/10/06, quien justificó con fecha 18/10/06 que la diferencia obedece a la variación de precios de fabrica FORD a los concesionarios desde el 1/1/06 al 1/9/06. Se señala que la respuesta de la oferente no registra sello de entrada ni acuse de recibo alguno por el proyecto.

b) Dictamen de la Comisión Evaluadora Preadjudicación

Con fecha 20/10/06 se expidió la Comisión Evaluadora habiendo efectuado el estudio de la oferta (Nota UCVN N°4879) entendiendo que el precio cotizado se considera razonable teniendo en cuenta el valor básico de la unidad y los adicionales requeridos en el Pliego. En este orden, propone preadjudicar a favor de IGARRETA SA la provisión de tres (3) camionetas doble cabina tracción 4x4 en un todo de acuerdo con lo solicitado en el pliego y por un monto de \$ 275.640,00 única oferta presentada al Concurso de Precios Privado. Se observa que la instancia de evaluación demandó casi seis (6) meses.

Recomendaciones

Instar a las distintas áreas que deben intervenir en los procesos vinculados a la contratación

¹⁷ “En circunstancias excepcionales, y antes de la expiración del período de validez de las ofertas, el comprador podrá solicitar a los oferentes prorrogar dicho periodo. La solicitud y las respuestas se harán por escrito...”

para que actúen de la forma más diligente posible a fin de evitar demoras.

Supervisar la producción de documentación que respalda lo actuado y conforma las actuaciones, en particular aquellas vinculadas a las aclaratorias al pliego requeridas, mediante la incorporación de constancia de recepción que acredite su presentación en tiempo y forma.

Procurar la tramitación de las actuaciones con mayor celeridad.

4) ADJUDICACION

a) No Objeción BID- Notificaciones

En orden a lo preestablecido en la reglamentación vigente¹⁸ con este resultado provisional fue requerida del BID su no objeción mediante Notas UC BID N° 271 del 20/11/06 y UC BID N° 297 del 18/01/07. La conformidad del Banco fue dada mediante Nota CAR N° 550/07 el 07/02/07. Observamos al respecto que:

1. La conformidad del Banco fue dada a mas de tres (3) meses de requerida por la UC BID.
2. No consta efectuada la notificación del resultado de la licitación al oferente favorecido en cumplimiento de la cláusula 11 del Pliego.

b) Resolución N° 378/07

Se observa en relación que:

1. La adjudicación del contrato de provisión demandó casi seis (6) meses.
2. Conforme punto 6. *“La oferta tendrá una validez por el termino de 126 (ciento veintiséis) días corridos a contar de la fecha de presentación de las ofertas”* La oferta presentada se encontró vigente hasta el 26/01/07 sin que se detectara gestión posterior de su prórroga, por lo tanto, la adjudicación procedió a casi dos (2) meses de operado el vencimiento del periodo de mantenimiento del precio a que se obligó el oferente, con el consiguiente riesgo para la administración de no aceptación.

Recomendaciones

Instar a las distintas áreas que deben intervenir en los procesos vinculados a la contratación para que actúen de la forma más diligente posible a fin de evitar demoras.

Procurar la tramitación de las actuaciones con mayor celeridad.

Dar estricto cumplimiento a las cláusulas contenidas en los pliegos, y en particular a aquellas instituidas con el fin de asegurar la suscripción efectiva del contrato (adjudicación dentro del periodo inicial de validez de las ofertas).

5) CONTRATO- ORDEN DE COMPRA

a) Suscripción:

Reglamentó el Pliego (Cláusula 12) que *“Vencido el plazo estipulado en la Cláusula 19, se notificará al/a los Adjudicatario/s que su oferta ha sido aceptada, el Comprador le entregará la orden de compra a la cual se habrán incorporado todos los acuerdos entre las partes. Se extenderá en original y duplicado; el primero quedará en poder del Adjudicatario, el cual entregará al comprador la copia debidamente firmada, con lo cual quedará constituido el acuerdo entre las partes, previa presentación y aprobación por parte de la Dirección Nacional de Vialidad de la correspondiente Garantía de Cumplimiento de Contrato”*.

Fue suscrita con IGARRETA S.A. Orden de Compra N° 1 BID por un importe de \$275.640,00 para la provisión de los móviles requeridos en el concurso, y elevado este al BID mediante Nota UC BID 340 el 03/05/07. Señalamos al respecto que.

1. Considerando que la oferta fue abierta en acto público el 22/09/06, el procedimiento de selección, adjudicación, y suscripción de la contrata demandó más de siete (7) meses.
2. Se encuentra firmada al pie e identificada la firma, no obstante no consta que dicha firma obligue a la adjudicataria puesto que la representación (poder) no se encuentra acreditada.

¹⁸ Convenio de Préstamo: *“3.38 Oferta Única: Cuando en una licitación se presentase una sola propuesta, el Licitante no podrá adjudicar el contrato, salvo que el Banco haya dado su previo consentimiento.”*

b) Documentación contractual:

Verificamos que con fecha 02/05/07 la adjudicataria habría presentado póliza de caución en garantía de cumplimiento del contrato de provisión. Se observa al respecto que:

1. En virtud de lo expuesto en el punto anterior, la nota de presentación de dicha garantía no registra acuse de recibo y/o constancia de ingreso alguna por parte del Proyecto (Cláusula 12 del Pliego).
2. No se ha visualizado certificado Fiscal para contratar actualizado a la fecha del contrato.

Recomendaciones

Incrementar controles vinculados a las condiciones y términos de suscripción de los respectivos contratos/órdenes de compra con miras a dar eficiencia, celeridad y transparencia a las contrataciones y optimizar la gestión.

Supervisar el mecanismo de conformación y presentación de las correspondientes garantías que afianzan el cumplimiento del contrato.

Prever la incorporación a las actuaciones de todo aquellos documentos e instrumentos exigidos con carácter previo o concomitante al contrato en cumplimiento estricto el marco regulatorio vigente.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRODUCTIVO Y DE GESTION FISCAL PROVINCIAL” CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 1588/OC-AR BID (Ejercicio N° 3 iniciado el 01/01/2008 y finalizado el 31/12/2008)

Resolución N° 61 - AGN / 06-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 1° de octubre y el 30 de diciembre de 2008; y entre 2 de febrero y el 17 de abril de 2009.

OBJETO DEL EXAMEN

1-Examinar los estados financieros por el ejercicio comprendido entre el 1° de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008, detallados en el apartado I. siguiente, correspondientes al “Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial”, parcialmente financiado a través del Contrato de Préstamo N° 1588/OC-AR, suscripto el 24 de agosto de 2005 entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República Argentina.

La ejecución se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

I. ESTADOS AUDITADOS

1. Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el ejercicio iniciado el 01 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008, expresado en pesos y en dólares estadounidenses.

2. Estado de Inversiones por el ejercicio iniciado el 01 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008, expresado en pesos y en dólares estadounidenses.

3. Notas a los Estados Financieros Nros. 1 a 9 en pesos y en dólares estadounidenses, por el ejercicio iniciado el 01 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008, las cuales forman parte integrante de los estados señalados precedentemente.

4. Información Financiera Complementaria que incluye:

- a) Conciliación del Fondo Rotatorio, expresada en dólares estadounidenses.
- b) Estado de la Cuenta Especial, expresado en dólares estadounidenses.
- c) Balance General del Programa, expresado en pesos.
- d) Notas a la Información Financiera Complementaria Nros. 1 y 2.

2-Examinar la documentación que respalda las Solicitudes de Justificación y Retiro de Fondos emitidos durante el ejercicio iniciado el 01 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondientes al “Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial”, parcialmente financiado a través del Contrato de Préstamo N° 1588/OC-AR suscripto el 24 de agosto de 2005 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

I. ESTADOS AUDITADOS

Estado de Solicitudes de Desembolso por el ejercicio iniciado el 01 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008, expresado en dólares estadounidenses.

1-INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

II. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

El examen fue practicado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general

en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), incluyendo el relevamiento de los sistemas de control, el análisis de los registros contables y demás procedimientos que se consideraron necesarios.

No hemos tenido a la vista las facturas emitidas por un consultor, en virtud de los pagos realizados a éste por el Programa, conforme detalle realizado en el siguiente cuadro:

Datos Autorización de Pago			Importe USD
Nº	Fecha	Importe \$	
200800995	03/12/2008	11.903,00	3.500,88
200801082	15/12/2008	7.935,00	2.333,82
Totales:		19.838,00	5.834,70

III. ACLARACIONES PREVIAS:

1. La ejecución del ejercicio 2008 reflejada en los estados financieros al cierre, se encuentra subvaluada en la suma de USD 15.764,67 (\$ 49.483,00), por los pagos efectuados en ese año y contabilizados en 2007.

2. En el Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados se verificó una diferencia de USD 52,18 en la determinación del saldo Préstamo 1588/OC-AR, en virtud de errores aritméticos. El saldo final de disponibilidades de ambas fuentes se encuentra correctamente expuesto.

3. Los asesores legales del Programa, en respuesta a nuestra circularización, efectuada a través de Nota Nº 139/2009 del 20/02/09, señalan respecto a las faltas de una PC Notebook, marca Hewlett Packard modelo NX6120 Nº de Serie CNU6000FIS, Nº de Patrimonio 3570204575 y de una Disquetera Externa marca SONY con Nº de Serie 50001736 y Nº de Patrimonio 3570204576, mencionadas en nuestro informe del ejercicio inmediato anterior, que al cierre del ejercicio 2008, la denuncia tramita por expediente administrativo Nº S01:0290318/2008 y que a la fecha de su respuesta, se encuentra en la Dirección de Sumarios dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tal situación se expone también en Nota 9 - Hechos Posteriores- citada en I- 3) precedente.

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, sujeto a lo expresado en II-, y III- 3), los estados identificados en el apartado I., exponen razonablemente en sus aspectos significativos, la situación financiera al 31/12/08 del “Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial”, así como las transacciones operadas durante el período finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo Nº 1588/OC-AR BID de fecha 24/08/2005.

2-EXAMEN SOBRE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS

II. ACLARACIONES PREVIAS

1. En relación a las justificaciones realizadas por el Programa realizadas en el ejercicio 2008, hemos podido determinar rendiciones en defecto por USD 6.901.49 y USD 20,47, BID y local respectivamente, en virtud de incorrectas aplicaciones de los tipos de cambio tomados a partir del 18/07/08.

2. Del cotejo realizado entre las cifras expuestas en los estados financieros de Inversiones y de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados del ejercicio al 31/12/08, versus la sumatoria de inversiones justificadas al BID durante el año 2008, se han podido establecer las diferencias que se exponen en el siguiente cuadro. Cabe señalar que los montos expuestos en los

estados mencionados, según nuestros cálculos, son correctos, ya que contemplan los ajustes sugeridos por AGN. Quedan pendientes de efectuar las correcciones en rendiciones futuras a realizar por el Programa.

Instrumento	Fuente de Financiamiento		USD
	BID	Aporte Local	Total
EI y EERDE	1.197.055,17	923.703,31	2.120.758,48
Inversiones Justificadas 2008	1.193.978,62	923.704,41	2.117.683,03
Diferencias:	3.076,55	-1,10	3.075,45

3. Tal como se expone en III. 2. y 3. de nuestro Informe sobre estados financieros del Programa adjunto al presente, no se tuvieron a la vista los documentos de pago correspondientes a las erogaciones que se efectuaron a la OEI en concepto de comisiones hasta el 31/12/07 por \$ 38.519,11 (aporte local, rendido en justificaciones varias) y a un consultor por \$ 19.838,00 (USD 5.834,71 financiamiento BID, rendido en justificación N° 13).

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, sujeto a III. 3. y excepto por lo enunciado en III. 1. y 2., el estado identificado en el apartado I, correspondiente al “Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial”, resulta ser razonable para sustentar las Solicitudes de Justificaciones y Retiro de Fondos correspondientes, emitidas durante el ejercicio finalizado el 31/12/08, de conformidad con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1588/OC-AR BID de fecha 24/08/2005.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

Como resultado de la revisión practicada sobre los estados financieros correspondientes al “Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial”, Contrato de Préstamo N° 1588/OC-AR BID, por el ejercicio iniciado el 01 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008, han surgido observaciones y comentarios sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno existentes en la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), que hemos considerado necesario informar para su conocimiento y acción futura.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria, no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, y debe señalarse que el trabajo efectuado en base a muestras selectivas no ha tenido como objetivo principal la detección de hallazgos referidos a desfalcos u otras irregularidades similares, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan. Entendemos que la adopción de las recomendaciones, referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.

A. OBSERVACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES NO SUBSANADAS AL 31/12/08

I. CONSULTORES:

1. CONTROL DE LEGAJOS:

Observación: En la mayoría de los legajos analizados, las fojas se encuentran con errores formales y no salvados por responsable alguno (Vgr. Sobrescritas, refoliadas, etc.).

Recomendación: Los errores formales cometidos en las fojas integrantes de los legajos personales de cada consultor, deben ser salvados debidamente.

2. CONTROL PAGOS DE HONORARIOS:

Observaciones:

a) No se tuvieron a la vista los comprobantes de pago del Monotributo correspondientes a cinco de los consultores de la muestra determinada, por los meses detallados en el siguiente cuadro:

Consultor	Comprobantes faltantes meses de
1	Mayo a Diciembre
2	Junio
3	Marzo a Diciembre
4	Mayo a Diciembre
5	

b) Diez de los consultores analizados, se encuentran incorrectamente categorizados en el Monotributo, atento detalle realizado en el siguiente cuadro:

Consultor	Categorías	
	Inscripta/o como	Corresponde
1	B	C
2	B	C
3	B	C
4	C	RI
5	C	E
6	C	D
7	C	E
8	E	RI
9	B	C
10	C	D

Recomendaciones:

a) Sin perjuicio de las obligaciones impositivas que les son propias a cada consultor, verificarlas conforme lo dispone la Resolución General AFIP N° 1817/2005 y dejarlas en debida guarda como constancia de cumplimiento. La intermediación de la OEI no exime al Programa, para el que prestan servicios los consultores contratados, de la responsabilidad que le compete por el cumplimiento de la normativa fiscal de quienes trabajan para éste, máxime teniendo en cuenta que el Programa es un organismo dependiente del Estado Nacional.

b) Verificar periódicamente el encuadre de cada consultor ante la AFIP y, de corresponder, notificarlos a efectos de que regularicen sus situaciones.

II. COMPROBANTES POR PAGOS DE COMISIONES A LA OEI:

Observación: Los pagos efectuados por el Programa a la OEI hasta el 31/12/07 en concepto de comisiones, totalizaron \$ 38.519,11. Al respecto, no hemos tenido a la vista ningún tipo de documentación relativa a las mencionadas erogaciones correspondientes al período septiembre 2006 – diciembre 2007.

Recomendación: Deben obrar en poder del Programa todos aquellos instrumentos representativos de generaciones y cancelaciones de deudas; por lo tanto se sugiere insistir con los reclamos de la documentación citada.

B. OBSERVACIONES DEL EJERCICIO

I. REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA:

Observaciones:

1. Se verificó que una gran cantidad de Autorizaciones de Pago fueron modificadas a posteriori en virtud de anulaciones, recategorizaciones o cambios de fuentes de financiamiento. Al respecto, vale mencionar que el porcentaje de estas correcciones alcanza el 20,08% sobre la totalidad de las autorizaciones emitidas durante el año 2008. Lo expresado denota a priori, desprolijidades de orden administrativo al momento de la confección de tales instrumentos.

2. Se constataron registraciones contables efectuadas de manera extemporánea. A título de ejemplo citamos: (1) Gastos bancarios desde Mayo/08 en adelante, contabilizados con fecha 31/12/08; (2) Comisiones e Intereses del Préstamo abonados el 24/02/08 y 24/08/08, contabilizados el 14/05/08 y el 03/12/08, respectivamente; etc.

3. Respecto de la valuación del saldo de la cuenta corriente en pesos N° 3617/75 al 31/12/08 reflejada en el estado del Fondo Rotatorio correspondiente al segundo semestre de 2008, pudo comprobarse que el Programa no tuvo en cuenta la metodología a seguir para la determinación de los saldos disponibles de estas cuentas bancarias a dicha fecha, conforme lo dispuesto en el Apartado a) de Nota CSC/CAR 79/2009 del 07/01/09 emitida por el BID y dirigida al Coordinador Ejecutivo del Programa, Lic. Ariel REBELLO. En efecto, el monto de la cuenta corriente del título, se encuentra valuada al tipo de cambio de cierre del ejercicio 2008 correspondiendo hacer su valuación a la fecha de cada pesificación.

4. La ejecución del ejercicio reflejada en los estados financieros al 31/12/08, se encuentra subvaluada en la suma de USD 15.764,67 (\$ 49.483,00), ello en virtud de inversiones realizadas por el Programa en 2007, registradas contablemente y expuestas en sus estados financieros en el mismo año, pero canceladas efectivamente en 2008.

5. En relación a las justificaciones realizadas por el Programa respecto a inversiones realizadas en el ejercicio 2008, hemos podido determinar diferencias por fuentes de financiamiento de USD 6.901,49 y USD 20,47, BID y local respectivamente, en virtud de incorrectas aplicaciones de los tipos de cambio tomados a partir del 18/07/08.

6. El Programa no procedió a la apertura contable por fuente de financiamiento de la cuenta corriente N° 3617/75, conforme el cambio de metodología de valuación para las inversiones determinadas por el BID.

7. Del cotejo realizado entre las cifras expuestas en los estados financieros de Inversiones y de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados del ejercicio al 31/12/08, versus la sumatoria de inversiones justificadas al BID durante el año 2008, se han podido establecer las diferencias que se exponen en el siguiente cuadro. Cabe señalar que los montos expuestos en los estados mencionados, según nuestros cálculos, son correctos, ya que contemplan los ajustes sugeridos por AGN. Quedan pendientes de efectuar, las correcciones en rendiciones futuras a realizar por el Programa.

Instrumento	Fuente de Financiamiento		Total
	BID	Aporte Local	
EI y EERDE	1.197.055,17	923.703,31	2.120.758,48
Sumatoria Inversiones Justificadas 2008	1.193.978,62	923.704,41	2.117.683,03
Diferencias:	3.076,55	-1,10	3.075,45

Recomendaciones:

1) y 2) Propender a que la documentación e información base para la confección de autorizaciones de pago, sea precisa, definitiva y registrada en tiempo y forma.

3. Seguir estrictamente los procedimientos de valuación indicados por el BID.

4. Utilizar para la determinación de las aplicaciones de cada ejercicio, los criterios establecidos en la materia por el organismo financiador.

5. Intensificar los controles de calidad al momento de la aplicación de los tipos de cambio utilizados.

6. Conforme el comentario brindado por el Programa, se sugiere cumplir estrictamente con lo respondido.

7. Efectuar, previo a la elevación de cada rendición, controles de calidad más intensivos sobre las operaciones de valuación y aritméticas llevadas a cabo.

II. CONSULTORES:

1. CUMPLIMIENTO DECRETO N° 545/98

Observación: El pedido efectuado por el Proyecto para dar cumplimiento al Decreto mencionado, es extemporáneo (05/11/08). Por otra parte, no tuvimos a la vista la respuesta en virtud de dicho requerimiento efectuado por la dependencia competente.

Recomendación: Cumplir estrictamente con la normativa aplicable.

2. CONTROL DE LEGAJOS:

Observaciones:

a) Hemos podido verificar en la casi totalidad de los legajos provistos por el Programa, fojas guardadas en folios, sin incorporar y foliar al expediente correspondiente, situación que puede generar riesgos de pérdida de la documentación involucrada.

b) En la totalidad de los legajos revisados, no se tuvieron a la vista los certificados de reincidencias que debieran haber presentado los consultores participantes de las diferentes ternas, según lo dispuesto por el Punto 7.7.2 del Manual de Procedimientos del Programa.

c) En los legajos de dos consultores, obran copias simples no autenticadas de sus títulos universitarios (una de tales copias, fue agregada al registro pertinente, a instancias de AGN). Tampoco se encuentran traducidos (a efectos de constatar el/los grado/s de especialización alcanzado/s) ni validados por autoridad educativa competente, ya que fueron expedidos en Italia, en el caso de uno de ellos, y en Gran Bretaña en el otro.

Recomendaciones:

a) Integrar a los legajos de cada consultor toda documentación que sea inherente a su contratación, no llevándola de manera informal.

b) Cumplir estrictamente con lo respondido.

c) Mantener la documentación que respalda lo mencionado por cada consultor en su CV. En los casos de títulos habilitantes de sus profesiones emitidos en el exterior, además de exigir copias autenticadas, deben ser traducidos a efectos de conocer el nivel de experiencia alcanzado por éstos, ya que en base a ello el Programa efectúa los encuadres por categorías correspondientes.

3. CONTROL PROCESO DE SELECCIÓN

OBSERVACIONES COMUNES:

a) En la totalidad de los casos muestreados, los CV presentados por los postulantes, carecen de fecha de recepción por parte del Programa.

b) c) Las Planillas de Evaluación de Desempeño correspondientes a cinco consultores carecen de fechas de emisión.

Recomendaciones: Verificar la debida integración y actualización de todos los instrumentos presentados al Programa por los consultores. Además, el Programa debe intensificar los controles de calidad a los instrumentos por él emitidos.

OBSERVACIONES PARTICULARES:

a) En el caso de un consultor, pudieron observarse las siguientes situaciones relacionadas con el proceso de selección:

o El perfil de uno de los integrantes de la terna, no se condice en sus estudios, con el requerido según los Términos de Referencia, toda vez que manifiesta ser estudiante de la carrera de “Técnico Radiólogo”.

o En nota 122 efectuada por el Programa, no se realiza la suficiente aclaración sobre el nuevo perfil del consultor y por ende sobre el nuevo monto de honorarios percibidos en 2008.

o En relación al nuevo honorario de \$ 2.164,00; vale mencionar que dicho importe responde a la categoría Consultor C-Rango IV, para la cual se requiere ser profesional universitario o poseer título terciario. Al respecto no surge en el legajo, constancia alguna del cumplimiento de este requisito.

b) Respecto a otro profesional contratado por el Programa, la “Planilla de Evaluación/Selección del Consultor Individual”, fue emitida el 10/04/08, el “Acta de Selección y Evaluación” el 14/04/08, en tanto el CV de uno de los integrantes de la terna es de fecha 15/04/08.

c) En la planilla de evaluación de un consultor, el por entonces Coordinador Ejecutivo del Programa, Lic. Héctor A. DOTTORE recomendó no recontratarlo, no obstante lo cual el Programa suscribió con el mismo un nuevo contrato durante 2008, sin que obre en el legajo de este profesional, ninguna justificación para tal procedimiento.

d) En el caso de un consultor, pudieron observarse las siguientes situaciones relacionadas con el proceso de selección:

o No hemos tenido a la vista documentación alguna que avale el título de Técnico Superior en Gestión de Agronegocios-Instituto Superior Parque de España de Rosario, Provincia de Santa Fe, ni de la Licenciatura en Gestión de Negocios-Universidad Tecnológica Nacional-Regional Rosario, detallados en su CV. Tampoco expresa dicho documento el año de egreso de las mencionadas carreras ni de la aprobación del Plan de Tesina aludida en la segunda de ellas. En igual sentido, la capacitación que menciona en 2.2. del CV “Otros Estudios”, no se encuentra acreditada con la documentación respectiva, como tampoco expresa la fecha de egreso de la misma.

o De la lectura de los antecedentes laborales mencionados por el consultor en su CV, no surge de manera directa el cumplimiento de los requerimientos exigidos en los Términos de Referencia, apartado 2.2 “Perfil de la consultoría”, en lo relacionado a “Personal con experiencia en programas de envergadura nacional y con al menos cinco años de experiencia en el funcionamiento organizativo e institucional del Sector Público Nacional y/o Provincial, en el desarrollo productivo de estados locales”.

Recomendaciones:

a) Cumplir estrictamente con las normas de contratación vigentes, otorgando a cada consultor la categoría que le corresponde según el grado de estudios alcanzado.

b) Los instrumentos emitidos por el Programa a efectos de la valuación de los postulantes, deben contar con todos los elementos requeridos a cada participante de las distintas ternas.

c) Dejar debidamente asentadas las causas que llevan al Programa a no ejecutar alguna indicación de sus autoridades.

d) Los elementos faltantes debieron haber sido analizados al momento de la selección del consultor por el grupo evaluador ya que otorgó los puntos pertinentes a este acápite, sin tener la documentación de sustento en su poder. En su respuesta (punto d) anterior), el auditado manifiesta adjuntar copias de los títulos habilitantes no tenidos oportunamente a la vista. Hasta la fecha del presente, continúan sin obrar en el legajo. Sin perjuicio de lo mencionado y en relación al no cumplimiento del perfil requerido establecido en los términos de referencia, esta auditoría sostiene que la observancia de este requisito debe estar expresamente mencionada en el CV antes de la evaluación respectiva y no en forma extemporánea basada en una observación de AGN.

4. CONTROL DE CONTRATOS:

OBSERVACIÓN COMÚN: En la mayoría de los Contratos de Locación de Obra/Servicios de los consultores de la muestra, no se indica expresamente la normativa aplicable a la relación contractual (Decreto N° 1184/01).

Recomendación: Los contratos deben mencionar, independientemente de quién los emita, que normativas regirán sus cláusulas. No debe perderse de vista que la OEI es una organización que actúa en nombre y representación del Programa.

OBSERVACIONES PARTICULARES:

El Contrato de Locación de Servicios de un consultor de fecha 30/04/08, no indica la categoría que revestirá.

Recomendaciones: Intensificar los controles de calidad a efectos que la documentación recibida de los consultores sea la pertinente a los contratos firmados por éstos y a que dichos instrumentos se encuentren debidamente integrados.

5. CONTROL PAGOS DE HONORARIOS:

OBSERVACIONES COMUNES:

a) Los honorarios estipulados y abonados a dos consultores, superaron los topes establecidos en el Anexo 3 “Escala Retributiva con Tope Director Nacional-Nivel A Grado 8 Nivel de Función Ejecutiva I” del artículo 4° del Decreto N° 1184/2001. Ello, teniendo en cuenta el tipo de contrato suscripto y lo establecido al respecto en el artículo 5° del aludido decreto. Al respecto, se realiza detalle en el siguiente cuadro:

Cifras expresadas en Pesos				
Consultor	Honorarios mensuales según		Diferencias en exceso	
	Contratos L. de Servicios	Decreto 1184/2001	Mensual	Acumulado 2008 (*)
1	15.000,00	6.267,00	8.733,00	87.330,00
2	9.500,00		3.233,00	32.330,00
Diferencias totales:			11.966,00	119.660,00

(*): Pagos realizados por el período 01/03/2008-31/12/2008.

b) No se tuvo a la vista ningún comprobante de pago de impuestos (Monotributo o Responsable Inscripto) relacionado con los honorarios facturados durante el ejercicio objeto de auditoría por once consultores de la muestra de AGN.

Recomendaciones:

a) Ni la normativa del BID ni el convenio de préstamo hacen alusión a la escala de honorarios aplicable a los consultores. Consecuentemente en tanto las normas locales no contradigan alguna específica de los organismos internacionales, el Programa debe encuadrar a los contratados mencionados, conforme las categorías y montos vigentes al 31/12/08 dispuestos por el Decreto N° 1184/2001. Por lo tanto, se sugiere al Proyecto el no apartamiento de las normas locales vigentes en esta materia.

b) Sin perjuicio de las obligaciones impositivas que les son propias a cada consultor, el programa debe verificarlas conforme lo dispone la Resolución General AFIP N° 1817/2005. La intermediación de la OEI no exime al Programa, para quien prestan servicios los consultores contratados, de la responsabilidad que le compete por el cumplimiento de la normativa fiscal de quienes trabajan para éste, máxime teniendo en cuenta que el Programa es un organismo dependiente del Estado Nacional.

OBSERVACIONES PARTICULARES:

a) No obstante no haber tenido a la vista pago alguno relacionado con las obligaciones impositivas de una consultora individual (ver Apartado 5. b)- Observaciones Comunes, anterior) durante el ejercicio objeto de auditoría, pudo constatarse -por la condición de las facturas de tipo “C” presentadas al Programa- que ésta revistió la categoría de Monotributista en todo el período de su contratación (01/03/08-31/12/08). Teniendo en cuenta lo mencionado, se verificó que por el importe mensual facturado en 2008 en concepto de honorarios (\$ 9.500,00), dicha contratada se encontraba incorrectamente inscripta ante la AFIP, ya que por sus ingresos le correspondía categorizarse como “Responsable Inscripta”. Por otra parte, verificada su condición de inscripción a través de la página de la AFIP del día 16/03/09, la consultora **“No registra impuestos activos”**; es decir, según dicha información, no tributa impuestos por los importes recibidos en concepto de honorarios.

b) En el caso de un consultor, no hemos tenido constancia alguna relacionada con la retención que, atento lo dispuesto por Resolución General AFIP N° 830/00 y modificatorias, el Programa debiera haber efectuado a éste al momento del pago de los honorarios mensuales correspondientes.

Recomendaciones:

a) Sin perjuicio de las obligaciones impositivas que les son propias a cada consultor, el Programa debe periódicamente verificarlas, conforme lo dispone la Resolución General AFIP N° 1817/2005. En cuanto a nuestra verificación realizada en Marzo del corriente año, en la que surge que la citada consultora no registra impuestos activos, debe destacarse que ante la falta de documentación suministrada por el Programa, no hemos podido constatar desde que fecha se encuentra en dicha situación. Se solicita por lo tanto al Programa intimar fehacientemente a la consultora a regularizar su categorización impositiva, toda vez que esta auditoría no puede determinar a partir de que pagos las facturas presentadas carecen de validez fiscal.

b) Conforme la observación realizada y la consecuente respuesta del auditado, esta auditoría considera que el Programa no tiene un acabado control sobre los descuentos que, como agente de retención debe llevar a cabo al practicar los pagos correspondientes a través de la OEI. Se sugiere por lo tanto, intensificar los controles de calidad en estos aspectos.

III. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-PROFIP-0002/2008:

DATOS RELEVANTES DE LA LPN:

✓ **Objeto:** Adquisición e instalación de Software de Base para la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias Ministerio de Economía y Producción.

✓ **Aprobación de los documentos de la licitación:** Mediante Nota CAR N° 4021/08 del 11/09/08.

✓ **Fuentes de Financiamiento:** Equipamiento (FF. 22), Impuestos (FF. 11).

✓ **Publicaciones del llamado a licitación:** En el Boletín Oficial y Business Online de fecha 16/10/08.

✓ **Ofertas presentadas:** Presentaron sus propuestas las empresas BGH SA., MOST SA y TAO IT SA.

✓ **Acto de apertura de ofertas:** 07/11/08.

✓ **Oferta ganadora:** BGH SA.

✓ **Notificaciones de adjudicaciones:** El Programa comunicó a los tres oferentes sobre la adjudicación efectuada, a través de notas fehacientes que tuvimos a la vista.

✓ **Monto adjudicado:** \$ 1.897.714,15 (incluye IVA).

✓ **Moneda de pago:** Pesos.

✓ **Forma de pago:** Conforme lo normado en los documentos de la licitación.

✓ **Instrumentación de los pagos:** Toda la documentación atinente a las erogaciones del Programa por los bienes adquiridos, fue tenida a la vista por AGN.

Observaciones:

1. De los biblioratos suministrados por el Proyecto, correspondientes a la licitación bajo análisis se constató que uno carece de foliatura en su totalidad.

2. Hemos tenido a la vista la “POLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA” con fecha de emisión 05/12/08, con vigencia a partir del 04/12/08 hasta la extinción de las obligaciones del tomador (BGH SA) cuyo cumplimiento cubre. Al respecto, vale mencionar:

a) La póliza de seguro de caución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato expone erróneamente “Garantía de Mantenimiento de Oferta.

b) La dirección que figura no es la del asegurado (Ministerio de Economía y Producción-Secretaría de Hacienda-Subsecretaría de Relaciones con Provincias-Préstamo BID 1588/OC-AR Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial).

Recomendaciones: Proceder a la foliatura de todos los expedientes que hacen a la licitación, a efectos de asegurar su debida integración, e intensificar los controles de calidad correspondientes

IV. CONVENIOS CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL:

Observaciones: Del análisis de los pagos realizados por el Programa a la UTN, en el marco del **“Convenio de Asistencia Técnica entre la Subsecretaría de Relaciones con Provincias (SSRP) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)”**, suscripto el 04 de diciembre de 2007, por el período comprendido entre el 01/01/08 y el 30/06/08, y el **“Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre la (SSRP) y la (UTN)”**, suscripto el 01 de julio de 2008, con vigencia entre el 01/07/08 y el 31/12/08, se ha podido verificar:

1. De conformidad con el Anexo I del primer convenio enunciado precedentemente, los pagos se efectuarían en seis cuotas mensuales y una última a la aprobación del informe final. Al respecto, del análisis de las facturas emitidas por la UTN Nros. 01-2093 (18/07/08), 01-2481 (21/08/08), 01-2760 (18/09/08) y 01-3060 (20/10/08), y de las notas de liberación de pago del Coordinador Ejecutivo se advierte exceso en los números de las cuotas descriptas en tales instrumentos, toda vez que los mismos consignan como concepto del pago **“...7°, 8°, 9° y 10° Pago según Convenio de Asistencia Técnica de fecha 4-12-07...”**. Se aclara que ninguno de estos pagos tiene vinculación con la séptima cuota (liberada con la aprobación del informe final).

2. Hemos notado incongruencia en el concepto del pago realizado en octubre/08, entre la factura de la UTN N° 01-3060 del 20/10/08 que reza **“...10° Pago según Convenio de Asistencia Técnica de fecha 4-12-07...”**, y la nota del Coordinador Ejecutivo que por el mismo concepto expresa que se trata del cuarto pago correspondiente al segundo de los convenios enunciados en el prólogo de estos puntos.

3. No se consigna ni en la factura del proveedor, ni en la nota de solicitud de pago, a qué convenio corresponden los pagos realizados en los meses de noviembre y diciembre de 2008. Tampoco en estos casos, se trata del abono final del primer contrato suscripto (liberado con la aprobación del informe final).

4. Por lo mencionado en los incisos precedentes, no se ha podido verificar el cumplimiento del punto 4.-Anexo I “**Términos de Referencia**” del Convenio suscripto el 4 de diciembre de 2007, que establece: **“...El último pago sufrirá la retención del 10 % del monto total efectivamente devengado por el presente Convenio. Dicha suma será cancelada contra la aprobación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo del informe final presentado...”**.

5. En lo referente al segundo convenio enunciado al principio, señalamos que no obstante especificar en el Acta Complementaria N° 1 que los honorarios serán abonados por los servicios de asistencia técnica efectivamente prestados por la UTN, en el período 01/07/08-31/12/08, nada dice sobre los efectos que sufrirá el convenio suscripto en casos de incumplimientos por parte de la UTN.

6. Se observa que el saldo disponible del Programa en poder de la UTN al cierre de los ejercicios 2007 y 2008 fue el mismo (\$ 9.703,10). Al respecto, los nuevos convenios suscriptos con dicha universidad, prevén que los pagos se efectivizarán contra presentación de facturas.

Recomendaciones:

1. a 3. Intensificar los controles de calidad pertinentes, tanto a la documentación elaborada por el Programa, cuanto a la recibida por éste, a efectos de evitar que se produzcan errores formales como los descriptos, los que demoran sustancialmente los controles efectivos correspondientes.

4. Cumplir estrictamente con los términos de los convenios suscriptos.

5. Atento la respuesta del auditado, cabe señalar que una relación contractual no puede basarse en las interpretaciones de sus cláusulas, éstas deben ser absolutamente suficientes. Por lo tanto sugerimos dejar asentada fehacientemente la penalidad que correspondería en casos de incumplimientos.

6. Efectuadas las conciliaciones de rigor, solicitar a la UTN la devolución de los saldos remanentes.

V. CONVENIO CON LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI):

Observaciones:

1. No hemos tenido a la vista copias de los informes periódicos de evaluación correspondientes a la ejecución del convenio del título y el cumplimiento de resultados, elaborados de conformidad con lo establecido en el punto 2.2.6 “Obligaciones de las Partes” - “De la OEI”.

2. Durante el ejercicio 2008 la OEI efectuó pagos (585) por diversos conceptos. Al respecto, hemos podido verificar que en 101 casos (17,26%), las fechas de recibos de tales abonos, son anteriores a las de las facturas presentada por los proveedores para su cobro.

Recomendaciones:

1. Cumplir y hacer cumplir de manera estricta, lo normado en la materia a través de los instrumentos vigentes.

2. Intensificar los controles de calidad, a efectos de no efectuar pagos hasta tanto se cuente con las facturas correspondientes.

VI. CONTROL GENERAL AUTORIZACIONES DE PAGOS:

Observaciones:

1. Las Autorizaciones de Pago Nros. 20080019/20/1147, efectuadas para el pago de viáticos y honorarios a tres consultores, no especifican la forma de cancelación de las obligaciones contraídas.

2. No hemos tenido a la vista las facturas emitidas por un consultor, en virtud de los pagos realizados a éste por el Programa, conforme detalle realizado en el siguiente cuadro:

Datos Autorización de Pago			Importe USD
Nº	Fecha	Importe \$	
200800995	03/12/2008	11.903,00	3.500,88
200801082	15/12/2008	7.935,00	2.333,82
Totales:		19.838,00	5.834,70

3. No hemos tenido a la vista nota alguna que justifique los pagos detallados en el siguiente cuadro:

Datos de la Autorización de Pago			
Nº	Fecha	Proveedor	Importe \$
20080196	24/04/2008	LA CONTINENTAL	177,80
20080799	15/10/2008	LA CAMBUSA	188,00
20080832	30/10/2008	AMBAR FLORES	90,00
		LA PUERTO RICO	121,50
Total:			577,30

Recomendaciones:

1. Integrar debidamente los documentos elaborados por el propio Programa.

2. Esta AGN no observó la falta de recibos ni de documentación relativa a la transferencia bancaria destinada al consultor, sino a la liberación del pago sin la documentación de respaldo. Cabe señalar que uno de los requisitos fundamentales para la efectivización de los pagos, es la factura del consultor por los servicios prestados. El hecho de que dichos instrumentos tengan origen extranjero no invalida el pedido de su presentación. Se solicita por lo tanto al Proyecto, cumplir estrictamente con los requisitos previos al pago.

3. Realizar solo las erogaciones que tengan relación directa con el Programa, o justificarlas debidamente.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL “PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA - PROMEDU – SUBPROGRAMA II” “EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” CONVENIO DE PRÉSTAMO BID N° 1966/OC-AR (Ejercicio N° 1 finalizado el 31/12/08)

Resolución N° 62 - AGN / 06-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 18 de febrero y el 8 de abril de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1- Examinar los estados identificados en I siguiente, por el ejercicio N° 1 finalizado el 31/12/08 correspondientes al “Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa – Subprograma II, Expansión de la Infraestructura Educativa”, llevado a cabo en el ámbito de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS) financiado parcialmente a través del Convenio de Préstamo BID N° 1966/OC-AR, suscripto el 17 de abril de 2008 entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

I- ESTADOS AUDITADOS

A) 1) Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

2) Estado de Inversiones al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

3) Estado de Activos y Pasivos al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

4) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

5) Notas 1) a 5) a los Estados Financieros Básicos expuestos precedentemente.

B) 1) Estado de Inversiones al 31/12/08, expresado en pesos.

2) Estado de Activos y Pasivos al 31/12/08, expresado en pesos.

3) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/08, expresado en pesos.

4) Nota 1 a los Estados Financieros citados precedentemente.

C) Anexos (I a IV expresados en pesos y dólares estadounidenses) a los Estados de Inversiones citados en A) 2) y B) 1) precedentes.

D) Información financiera complementaria.

- Conciliación de Fondo Rotatorio expresado en dólares estadounidenses.

- Conciliación entre Estado de Inversiones/Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados/LMS-1 del BID.

2- Examinar la documentación que respalda las Solicitudes de Desembolsos y Detalles de Pago relacionados, emitidos y presentados al BID durante el período comprendido entre el 01/01/08 y el 31/12/08, correspondientes al “Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa – Subprograma II, Expansión de la Infraestructura Educativa” financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1966/OC-AR, suscripto el 17 de abril de 2008 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

I- ESTADOS AUDITADOS

- Estado de Solicitudes de Desembolsos al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

1-INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, los estados identificados en I- presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación financiera del “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo – Subprograma II, Expansión de la Infraestructura Escolar” al 31/12/08, así como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con normas contable - financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el Convenio de Préstamo BID N° 1966/OC-AR de fecha 17/04/08.

2- EXAMEN SOBRE EL ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, el estado identificado en I- correspondiente al “Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa – Subprograma II, Expansión de la Infraestructura Educativa”, presenta razonablemente la información para sustentar las Solicitudes de Desembolsos que fueran emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, de conformidad con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1966/OC-AR BID del 17/04/08.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

Como resultado de la revisión practicada sobre los estados financieros al 31/12/08, correspondientes al “Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa – Subprograma II, Expansión de la Infraestructura Educativa”, Convenio de Préstamo BID N° 1966/OC-AR de fecha 17/04/08, han surgido observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo - contables y del sistema de control interno existentes en la Unidad Ejecutora del Subprograma II (UES II), que hemos considerado necesario informar para su conocimiento y acción futura.

Entendemos que la adopción de las recomendaciones, referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.

OBSERVACIONES DEL EJERCICIO

1) REGISTROS CONTABLES:

Observación: El sistema de registración continúa permitiendo efectuar asientos con fecha antedatada, sin dejar registro de la fecha real en que se confeccionó el asiento. A modo de ejemplo los asientos contables N°s. 217 al 243 que figuran en el mayor con fecha 30/12/08, fueron efectivamente realizados entre los días 13/01/09 y 27/01/09. Posteriormente se realizó un ajuste que figura con fecha 31/12/08 (con el asiento N° 244) de reversión de todos los asientos anteriores, siendo su fecha de carga el día 10/02/09.

Entre la documentación de respaldo de dichos movimientos se pudo verificar que corresponden a distintos conceptos, entre los que se puede mencionar:

a) Facturas recibidas con fecha posteriores al cierre del ejercicio (Anticipos Financieros con Factura N° B0001-00000386 recibida el 19/01/09).

b) Facturas recibidas en diciembre de 2008 que no fueron contabilizadas como pasivo al cierre. Ejemplo: Factura N° B0001-00000721, recibida el 19/12/08 para el pago de un Certificado de Obra.

Recomendación: Efectuar las registraciones contables en tiempo y forma, manteniendo uniformidad de criterio, tanto en la registración como en la exposición.

2) OBRAS (análisis de los procesos de contratación):

Observación: La Provincia de Buenos Aires, la UOL (Unidad Operativa Local) no designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora según lo establecido en el Convenio de Adhesión vigente suscripto entre dicha Provincia y el MPFIPyS para el Subprograma II. Estas obras se encuentran regidas por el Convenio vigente para el Contrato de Préstamo BID 1345/OC-AR y la Comisión Evaluadora fue designada por el Coordinador Ejecutivo del Programa e integrada por técnicos de la UES II.

Observación: No se tuvo a la vista el acto administrativo mediante el cual se realiza el llamado a Licitación Pública.

Observación:

LPN N° 01/08 y 44/08, correspondientes a las Provincias de Buenos Aires y Salta respectivamente: No se tuvieron a la vista los recibos de adquisición del Pliego por parte de la empresa adjudicataria.

Observación:

LPN N° 11/07 correspondiente a la Provincia de Buenos Aires: Se observó una demora de más de 30 (días) entre la fecha de apertura y la del dictamen de la Comisión Evaluadora, de acuerdo a lo establecido en el Pliego (punto 31.8 IEO).

Observación: En varios casos transcurren más de 5 (cinco) días para notificar a los oferentes de la preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Pliego (punto 35.1 IEO).

Observación: En algunos casos se mantienen las pólizas de garantía de oferta en originales, cuando, por razones de seguridad, deben conservarse en custodia en algún lugar cuyo acceso sea limitado.

Recomendación: Dictar un acto administrativo rubricado con el rango correspondiente al que se suscribió el Convenio de Adhesión firmado entre la Provincia y la Nación.

Dentro de la documentación de la Licitación enviada por la Provincia deberá incluirse el acto administrativo mediante el cual se llama a Licitación.

Dado que es requisito la compra del Pliego debería remitirse dentro de la documentación el recibo correspondiente a dicha compra, manteniendo de esta forma los archivos completos de del proceso licitatorio.

Dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Mantener las pólizas de garantías en lugares seguros y con acceso limitado.

3) CERTIFICACIÓN DE GASTOS

Durante el ejercicio se analizó la Certificación de la Solicitud de Desembolso Nro.4, por un total de U\$S 4.851.611,03.- financiados en su totalidad por el BID, para ser presentada a éste para su reposición.

Al respecto surgieron las siguientes situaciones:

Observación:

En algunos casos, el Certificado de Obra no posee fecha de recepción por parte de la UES II

Observación:

En algunos casos, la fecha de recepción de la factura es anterior a la fecha en que fue recepcionado el certificado de obra.

Observación:

En varios casos, la presentación del certificado de obra se realiza con considerable atraso respecto del período que se certifica.

Observación:

Se ha verificado, en varios casos, que las solicitudes de redeterminación de precios elevadas por el contratista, no poseen fecha de recepción por parte de la UES II.

Recomendaciones: Profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL “PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE EN EL SECTOR PRODUCTIVO – SUBPROGRAMA I: PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LIMPIA CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 1865/OC-AR BID (Ejercicio N° 1 finalizado el 31/12/08)”

Resolución N° 69 - AGN / 20-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 23 de febrero, el 16 y el 29 de abril de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1-Examinar los estados financieros detallados en I- siguiente, por el ejercicio finalizado el 31/12/08, correspondientes al “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo”, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como Organismo Ejecutor del Subprograma I -Promoción de la Producción Limpia, parcialmente financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1865/OC-AR, suscripto el 06/11/07 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

I- ESTADOS AUDITADOS

- a) Estado de Inversiones Acumuladas del Proyecto por Categoría de Inversión al 31/12/08 en Pesos y en dólares estadounidenses.
- b) Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados al 31/12/08 en Pesos y en dólares estadounidenses.
- c) Informe Semestral del Fondo Rotatorio al 31/12/08 en dólares estadounidenses.
- d) Estado de Desembolsos (de inversiones comparativo con presupuestado) al 31/12/08 en dólares estadounidenses.
- e) Notas a los Estados Contables.
- f) Memoria del Proyecto.

2- Examinar el Estado de Solicitudes de Desembolso, detallado en I siguiente, por el ejercicio finalizado el 31/12/08, correspondiente al “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo – Subprograma I: Promoción de la Producción Limpia”, parcialmente financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1865/OC-AR, suscripto el 06/11/07 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

I- ESTADOS AUDITADOS

Estado de Solicitudes de Desembolso, por el ejercicio finalizado el 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

1-INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

II- ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

El examen fue practicado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable, y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), incluyendo las pruebas y demás procedimientos que se consideraron necesarios y que se detallan en nuestra declaración de procedimientos adjunta.

- No se ha recibido respuesta a nuestra circularización a asesores legales del Proyecto de fecha 16/03/09.
- No se tuvieron a la vista legajos en los que consten el proceso de selección, contratos e informe y/o certificación de tareas en caso de corresponder.

Sólo se puso a disposición Memorando N° 19/DPLYCS del 04/02/09 de la Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable, mediante el cual informa los contratos de personal del año 2008 que deberán ser contabilizados como contraparte local del Programa por un total de \$ 258.699.-. Sobre el particular, el Proyecto registró \$ 142.278.- y, la Dirección Técnica de Administración certificó un aporte de fuente 11 al Proyecto de \$ 142.279.-.

III- ACLARACIONES PREVIAS

1. No se ha registrado durante el ejercicio la parte proporcional de los servicios financieros correspondientes al subprograma I, cuya categoría de inversión se encuentra prevista en la matriz de financiamiento.

2. Respecto a las notas b 3) último párrafo, b 5) y b 6) a los estados financieros, la información referida a la conversión de dólares PNUD, se expone erróneamente ya que se ha aplicado para la presentación de los estados financieros lo señalado en nota b) 3) primer párrafo. Con referencia a la Nota b) 8) se expone erróneamente su valor.

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, sujeto lo señalado en II-, y excepto por lo señalado en III- 1) precedente, los estados financieros expuestos en I- a) a e) presentan en forma razonable, en sus aspectos significativos, la situación financiera del “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo – Subprograma I : Promoción de la Producción Limpia” al 31 de diciembre de 2008, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1865/OC-AR BID del 06/11/07.

2-EXAMEN SOBRE EL ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, el estado identificado en I- precedente, correspondiente al “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo Subprograma I: Promoción de la Producción Limpia”, presenta razonablemente la información para sustentar la Solicitud de Desembolso, que fuera remitida y presentada al BID durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, de conformidad con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1865/OC-AR, suscripto el 06/11/07 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

El presente tiene por objeto elevar a conocimiento y consideración de la Dirección del “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo - Subprograma I: Promoción de la Producción Limpia”, observaciones y comentarios relativos a los Estados Financieros al 31/12/08 que hemos considerado necesario informar para su conocimiento y acción futura.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, ya que el examen se practicó sobre la base de muestras selectivas determinadas por esta auditoría. Entendemos que la adopción de las recomendaciones, referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.

1) CONSULTORIA

Observaciones:

Consultores aporte local: No se tuvieron a la vista legajos en los que consten el proceso de selección, contratos e informe y/o certificación de tareas en caso de corresponder.

Sólo se puso a disposición Memorando N° 19/DPLYCS del 04/02/09 de la Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable, mediante el cual informa los contratos de personal del año 2008 que deberán ser contabilizados como contraparte local del Programa por un total de \$ 258.699.-. Sobre el particular, el Proyecto registró \$ 142.278.- y la Dirección Técnica de Administración certificó un aporte de fuente 11 al Proyecto de \$ 142.279.-.

Recomendaciones: Mantener archivos completos, que respalden las contrataciones efectuadas.

2) SEMINARIOS “Argentina produce y Consume Sustentablemente- Hacia una estrategia federal” Total U\$S 33.000.

Observaciones:

a) No se tuvo a la vista la reglamentación aplicable para el pago de viáticos a los asistentes al taller.

b) No se tuvo documentación relativa a la nómina de los asistentes e informe sobre las conclusiones y el producto final.

Recomendación: Mantener archivos completos de la documentación respaldatoria de los gastos generados por el Proyecto en eventos que el mismo gestiona.

3) ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

Observación: Del cotejo entre el Presupuesto 2008 y lo invertido surge una subejecución del 83,36 % en Fuente externa y un 42,65 % en fuente local, conforme el siguiente detalle:

Fuente 22	S/POA \$	S/Estado de inversiones \$	% subejecución
FEDERALIZACION	729.453	181.333,61	75
PPLYCE	294.221	3.610,00	98
ADM. Y SUP.	87.850	0	100
TOTAL	1.111.524	184.943,61	83,36
Fuente 11			
FEDERALIZACION	112.550,00		100
PPLYCE	46.109,00		100
ADM. Y SUP.	89.434,00	142.278,00	Sobreejecutado 59,09
TOTAL	248.093,00	142.278,00	42,65

Recomendación: Adecuar las estimaciones de gastos a efectos de minimizar los posibles desvíos.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL “PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE CONTRAPARTIDA LOCAL PARA EL PROYECTO BID 1118/OC-AR – PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA RECUPERACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA PROVINCIA DE SANTA FE” CONTRATO DE PRÉSTAMO N° ARG-13/2003 FONPLATA (Ejercicio N° 4 finalizado el 31 de diciembre de 2008)

Resolución N° 70 - AGN / 20-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 1° de octubre de 2008 y el 24 de abril de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1-Examinar los estados detallados en el apartado I. siguiente, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, correspondientes al “Programa de Financiamiento de contrapartida local para el Proyecto BID 1118/OC-AR –Programa de Emergencia para la Recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones con especial énfasis en la Provincia de Santa Fe”, Contrato de Préstamo N° ARG-13/03 FONPLATA suscripto el 12 de Agosto de 2004 entre la República Argentina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

El Proyecto es ejecutado por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), dependiente de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

I. ESTADOS AUDITADOS:

Estado de Situación Patrimonial correspondiente al ejercicio 2008, expresado en pesos y en dólares estadounidenses.

Estado de Origen y Aplicación de Fondos correspondiente al ejercicio 2008, expresado en pesos.

Estado de Origen y Aplicación de Fondos correspondiente al ejercicio 2008, expresado en dólares estadounidenses

Estado de Inversiones Acumuladas al 31/12/2008 expresado en dólares estadounidenses

Notas a los Estados Financieros Nros. 1 a 13 correspondientes al período 01/01/2008 al 31/12/2008, que forman parte de los estados financieros precedentes.

Información financiera complementaria que incluye:

1. Estado de Solicitudes de Desembolsos Aporte Local con Cuadros de “Comisión de Compromiso” e “Intereses del Préstamo” al 31 de diciembre de 2008.

2. Estado de Transacciones y Disponibilidades de Fondos – Cuenta especial en dólares estadounidenses al 31 de diciembre de 2008.

2- Examinar el estado de desembolsos y justificaciones que se detalla en el apartado I siguiente, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondientes al “Programa de Financiamiento de contrapartida local para el Proyecto BID 1118/OC-AR –Programa de Emergencia para la Recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones con especial énfasis en la Provincia de Santa Fe”, Contrato de Préstamo N° ARG-13/03 FONPLATA suscripto el 12 de Agosto de 2004 entre la República Argentina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

I- ESTADOS AUDITADOS

Estado de Solicitudes de Desembolsos y Justificaciones FONPLATA al 31/12/2008, expresado en dólares estadounidenses.

1- INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, los estados financieros y notas anexas así como la información financiera complementaria identificada en I-, exponen razonablemente la situación financiera del “Programa de Financiamiento de Contrapartida Local para el Proyecto BID 1118/OC-AR –Programa de Emergencia para la Recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones con especial énfasis en la Provincia de Santa Fe” al 31 de diciembre de 2008, Contrato de Préstamo N° ARG-13/03 FONPLATA, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° ARG-13/03 FONPLATA de fecha 12/08/2004.

2-EXAMEN SOBRE EL ESTADO DE DESEMBOLSOS

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, los estados identificados en I, exponen razonablemente las erogaciones rendidas del “Programa de Financiamiento de contrapartida local para el Proyecto BID 1118/OC-AR –Programa de Emergencia para la Recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones con especial énfasis en la Provincia de Santa Fe” al 31 de diciembre de 2008 de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° ARG-13/03 FONPLATA de fecha 12/08/2004 .

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

Como resultado de la revisión practicada sobre los estados financieros al 31/12/08, correspondientes al “Programa de Financiamiento de contrapartida local para el Proyecto BID 1118/OC-AR –Programa de Emergencia para la Recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones con especial énfasis en la Provincia de Santa Fe” Convenio de Préstamo N° ARG/13/03 - FONPLATA, han surgido observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno existentes en la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), que hemos considerado necesario informar para su conocimiento y acción futura.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria, no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiese conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan, ya que el examen se practicó sobre la base de muestras selectivas determinadas por esta auditoría. Entendemos que la adopción de las recomendaciones referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.

I). OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR NO SUBSANADAS AL 31/12/08

A) FALENCIAS ADMINISTRATIVAS

1. Registros contables

Como observación general se informa que para la revisión de los importes transcritos a los estados financieros (FONPLATA) en pesos y dólares por el ejercicio finalizado el 31/12/2008, la UEP nos proporcionó sus papeles extracontables, complementando las registraciones del ejercicio. Surgiendo las siguientes consideraciones que formular:

a) Al referirnos a las registraciones cabe la aclaración que el sistema contable utilizado, mencionado en el punto g) de la Nota 2 a los Estados Financieros, además de no ser bimonetario no permite emitir el Libro Diario, limitándose la tarea al análisis del libro Mayor.

b) Además de la dificultad mencionada en el punto anterior, en el Libro Mayor se referencian las registraciones con *numeraciones compuestas por dos o seis cifras* con dos letras previas de referencia, que no están sustentadas con ningún documento (Minuta Contable o Autorización de Registro) que valide la registración, salvo en el caso de la OP (Ordenes de Pagos).

c) El registro de las operaciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2008 fue realizado sólo en pesos, no aplicando la conversión a dólares (tipo de cambio aplicable e importe en USD) para cada uno de los asientos contabilizados en el libro diario. Atento lo expuesto (teniendo en cuenta lo mencionado en el punto anterior), para constatar las cifras volcadas en los estados financieros en moneda extranjera, esta auditoría debió confeccionar papeles de trabajo adicionales para poder comprobar la validez de dicha información, basada en la fecha real del cargo para cada operación.

d) De la verificación de los saldos contables de las cuentas que reflejan las “Retenciones Impositivas a pagar” al cierre del presente ejercicio, observamos que éstas no coinciden con los montos abonados en el mes de enero de 2009. Exponemos lo expresado en Pesos, en el siguiente cuadro:

Numero de Cuenta Contable	Tipo de Retención a Pagar	Nro.de O.P del mes de Enero 2009(X)	Monto según AGN Totales de O.P.	Monto según el Proyecto \$	Diferencias \$
211201	IVA	8016/09	216.713,26	(186.631,34)	-403.344,60
211202	Ganancias	8017/09	25.688,76	252.759,72	227.070,96
211203	SUSS	8018/09	108.355,62	443.948,55	335.592,93
Totales:			350.757,64	510.076,93	159.319,39

Recomendaciones:

Implementar las modificaciones y procedimientos necesarios para subsanar las observaciones detectadas.

Profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información.

2. Contratos de locación de servicios- consultores individuales- Retribución.:

Se establece en la cláusula quinta de los contratos que “Sin perjuicio de los honorarios... la DNP abonará una suma fija mensual, no reintegrable y por todo concepto, de pesos setecientos (\$700) para la contratación de un seguro que cubra los riesgos de muerte accidental e incapacidad derivada de lesiones y/o enfermedad y una cobertura médica, durante la ejecución del presente contrato...” De lo expuesto se formulan las siguientes consideraciones:

a) No se ha identificado la normativa por la cual se dispuso:

- la inclusión de este concepto a este tipo de contrato,
- la determinación del monto a abonarse,
- la posterior rendición de cuentas por parte del consultor.

b) No existe correspondencia entre las sumas abonadas a los consultores y la documentación respaldatoria asociada a este concepto en cada caso.

Recomendación:

Adecuar sus actos a normas y principios de derecho público propios de su ámbito de actuación, con fundamento en una norma específica dictada por autoridad competente que cree expresamente en el ámbito público el concepto a abonarse, establezca su monto y demás condiciones o que establezca dicha posibilidad o le otorgue competencia para hacerlo al Coordinador Ejecutivo, sin perjuicio de la no objeción del organismo financiador.

B) PAGOS

1. Pagos de certificados de obra

a. Los legajos de pago se encuentran sin foliar, las facturas no tienen sello ni firma ni fecha de aprobación, es errónea la indicación de la posición ante el IVA de la Contratante y no señala la condición de pago.

b. No se utiliza ningún método –sellos, perforaciones, etc.- para que las facturas y/o Certificados originales presentados por los proveedores sean anulados o cancelados a efectos de evitar que ese mismo comprobante reingrese al circuito de pago en éste u otro proyecto.

c. Los informes que aprueban el pago son de fecha posterior a la Orden de Pago. (Ej. Certif. 15 y 17, Certif de Redet. 9 a 14 Proyecto 8230059).

d. Los recibos son sólo por el importe de las retenciones impositivas; existen importes incompletos (en letras).

e. La firma de los Certificados de Obra no tienen fecha.

f. Los Informes de conformidad técnica no tienen fecha.

g. Los Certificados de Obra no tienen sello de RECIBIDO ni firma del responsable, tampoco se indica vencimiento para el pago.

2. Pago de honorarios.

a. Existen facturas que carecen de indicación del número de contrato.

b. No se utiliza ningún método –sellos, perforaciones, etc.- para que las facturas y/o Certificados originales presentados por los proveedores sean anulados o cancelados a efectos de evitar que ese mismo comprobante reingrese al circuito de pago en este u otro préstamo.

c. En algunos comprobantes no se indican los datos de la contratante (Ej. localidad, posición ante el IVA, número de CUIT, domicilio), la forma de pago o se imputa erróneamente el mes que se factura.

d. Las facturas son por un importe menor al pago y a lo justificado (\$ 56.700.-).

e. Existen comprobantes enmendados y mal salvados y/o enmendados sin salvar, o emitidos con posterioridad a la orden de pago.

Recomendaciones:

Profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información. Tomar las medidas conducentes a efectos de subsanar las observaciones señaladas.

II). OBSERVACIONES DEL EJERCICIO

A) ANTECEDENTES DE CONTRATACION DE OBRAS

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 42/07 “Rehabilitación del Camino emplazado sobre la defensa del Sector Bolsón Grande y Obras Complementarias de Desagüe. Ciudad de Clorinda. Provincia de Formosa”

Datos de la Obra:

Presupuesto Oficial:	\$ 10.605.663,46 (octubre /06)
N° de Proyecto:	8-2-4-9994
No objeción Fonplata	14/06/2007
Contrato:	29/10/07
Contratista:	CASELLA SA
Monto:	\$ 12.387.388,29
Plazo de obra:	7 meses
Replanteo:	12/11/07
Final de Obra:	12/06/08

Inspección de Obras:	U.C.A.P.¹⁹
<u>Addenda Plazo:</u>	17/03/08
1ª Ampliación de Plazo	2 meses
Final de Obra:	12/08/08
<u>Addenda Modificación de Obra</u>	15/08/08
Mayor costo	\$ 3.242.252,57 (26,18%)
Nuevo Monto Contrato:	\$ 15.629.840,86
2ª Ampliación de plazo	70 días
Final de Obra:	21/10/08
<u>Redeterminación de Precios</u>	15/08/08
Nuevo Monto Contrato	\$ 16.826.943,63 (Rdt. abril/08))
<u>Addenda Plazo:</u>	14/11/08
3ª Ampliación de Plazo	49 días
Final de Obra:	30/11/08

1) Formación y archivo de las actuaciones:

Analizada la documentación suministrada verificamos que la totalidad de antecedentes de obra suministrados para análisis no conforma un expediente secuenciado, íntegro y foliado en cumplimiento de la normativa vigente en materia de formación de actuaciones. Esta se encuentra atomizada, desligada entre sí, lo que no permite detectar documentación faltante o integridad de la misma. Tampoco es posible detectar con celeridad y transparencia el cumplimiento de la totalidad de instancias de desarrollo del proceso licitatorio y la contratación.

Recomendaciones:

Implementar un sistema de archivo de las actuaciones que permita la compaginación de la documentación en forma cronológica y debidamente foliada (como norma básica de control interno), no solo para facilitar el monitoreo y control de lo gestionado y evitar el innecesario y previo proceso de reconstrucción de actuaciones sino principalmente con miras a transparentar la gestión con base en reglas de sana administración y en resguardo de la integridad de la información.

Adecuar el mecanismo de control administrativo y su gestión a la legislación vigente, no solo respecto a la tramitación de expedientes y procedimientos en el ámbito de la administración pública nacional sino también a todo otro tipo de disposiciones en aquellas cuestiones no reglamentadas en los respectivos convenios de préstamo, en lo que no resulte contradictorio y a fin de evitar nulidades de lo actuado de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 1032/2004 aprobatorio del contrato Fonplata 13/2003 que referencia al Contrato de Préstamo BID 1118/OC-AR, en el Anexo B "Procedimiento de Licitaciones" punto 1.02²⁰.

Incorporar al conjunto de actuaciones originales (y/o su copia fiel en caso de no ser viable, y/o sus referencias principales) toda documentación vinculada al procedimiento licitatorio en sus aspectos sustanciales a efectos de mantener concentrada la información, facilitar el monitoreo y evitar posteriores reconstrucciones y desdoblamientos de las funciones de control en instancias que no habilitan un nuevo análisis de los antecedentes solicitados.

2) Apertura del procedimiento:

- a) No objeción Fonplata (Nota SE/ARG -150/2007) del 14-06-2007

¹⁹ Unidad Central de Administración de Programas de la Provincia de Formosa.

²⁰ "Legislación Local. El licitante podrá aplicar, en forma supletoria, requisitos formales o detalles de procedimiento contemplados por la legislación local y no incluidos en este Procedimiento, siempre que su aplicación no se oponga a las garantías básicas que deben reunir las licitaciones, ni a las políticas del Banco en esta materia").

La no objeción al financiamiento de esta obra fue dada por Fonplata (junio de 2007) es posterior a la apertura de la licitación (vgr. llamado 12-13/04/07, apertura de ofertas 17/05/07), es decir que la convocatoria procedió sin contar con las autorizaciones y aprobaciones necesarias de orden financiero.

b) Pliego de Bases y Condiciones:

1. Observación al Pliego:

Establece la cláusula 12.1 Sección 1 del Pliego la prórroga automática de la validez de las ofertas por 60 días adicionales si no consta manifestación en contrario por el oferente. Se observa que esta cláusula del pliego contradice la regla de “excepcionalidad del instituto de las prórrogas”, recogida por las Políticas del BID en esta materia (punto 2.57 y apéndice 1. 2 (d)), que establece como norma corriente la adjudicación dentro del período inicial de validez y como su excepción las prórrogas, aunque de producirse estas últimas debieran estar justificadas y acotadas a un tiempo determinado.

2. Adquisición de Pliegos:

No se ha visualizado nómina de adquirientes actualizada que liste a la totalidad de empresas adquirientes del pliego de bases y condiciones a efectos de determinar fehacientemente el universo de interesados frente al cual se encuentra obligada a circularizar la administración en caso de aclaratorias realizadas.

3. Circular aclaratoria Sin Consulta N° 1 de fecha 12/04/07 producida con motivo del aplazamiento dispuesto en la fecha de apertura:

a. La circular no registra firma alguna que valide la modificación efectuada.

b. En su texto indica que el objeto es “...**REALIZAR MODIFICACIONES AL AVISO DE LICITACION...**” En este orden, surge de la Nota UCPFyPFE N° 24230 donde se comunicó a la UCAP que “...*con fecha 13 de abril de 2007, el Señor Secretario Ejecutivo del FONPLATA ha autorizado la prórroga de la Licitación Pública N° 42/07 en el Marco del Proyecto BID 1118/OC-AR.*”, que no obstante, dicha autorización consta en un correo electrónico. Atento la precariedad del medio empleado en sustento de las comunicaciones oficiales y considerando que dicho correo electrónico no registra firma o sello alguno que valide la información que contiene así como su procedencia y titularidad, no hemos detectado instrumento que autorice formalmente la modificatoria a las bases.

c. Dicha comunicación (Nota UCPFyPFE N° 24230) no registra acuse de recibo alguno por parte de la UCAP.

d. No hemos visualizado, ni se adjunta a las actuaciones suministradas constancia alguna que acredite el diligenciamiento de la circular modificatoria a la totalidad de empresas interesadas.

Recomendaciones:

Adequar el mecanismo de control administrativo y su gestión a la legislación vigente, no solo respecto a la tramitación de expedientes y procedimientos en el ámbito de la administración pública nacional sino también a todo otro tipo de disposiciones en aquellas cuestiones no reglamentadas en los respectivos convenios de préstamo, en lo que no resulte contradictorio y a fin de evitar nulidades de lo actuado²¹. Formalizar adecuadamente la expresión de la voluntad estatal mediante elaboración de Acto administrativo continente de todos los requisitos y condiciones que su emisión conlleva (LNPA N° 19.549 Artículo 7). Cumplir con la normativa vigente que ordena la formalización e instrumentación de la convocatoria mediante emisión de

²¹ Decreto 1032/2004 aprobatorio del contrato Fonplata 13/2003 que referencia al Contrato de Préstamo BID 1118/OC-AR, en el Anexo B “Procedimiento de Licitaciones” punto “1.02 *Legislación Local. El licitante podrá aplicar, en forma supletoria, requisitos formales o detalles de procedimiento contemplados por la legislación local y no incluidos en este Procedimiento, siempre que su aplicación no se oponga a las garantías básicas que deben reunir las licitaciones, ni a las políticas del Banco en esta materia*”

acto administrativo emanado de autoridad competente a fin de evitar nulidades y mantener transparente la gestión.

Dejar constancia adecuada en las actuaciones de bs resultantes de la conformación del presupuesto oficial de obra así como de sus actualizaciones y reexpresiones, verificando que cuenten con aprobación formal y en forma previa al llamado.

Procurar la gestión y diligenciamiento de toda aprobación necesaria en forma previa a la apertura de las actuaciones licitatorias y dejar expresa constancia de respaldo.

Incrementar controles vinculados al intercambio de información y documentación de respaldo tanto con FONPLATA como con el BID con el fin de favorecer la afluencia de información vigente en miras al cumplimiento óptimo y eficiente de los objetivos del Préstamo.

Incorporar al conjunto de actuaciones originales (y/o su copia fiel en caso de no ser viable, y/o sus referencias principales) toda documentación vinculada al procedimiento licitatorio en sus aspectos sustanciales a efectos de mantener concentrada la información, facilitar el monitoreo y evitar posteriores reconstrucciones y desdoblamientos de las funciones de control en instancias que no habilitan un nuevo análisis de los antecedentes solicitados.

Gestionar y obtener la expresa No Objeción del FONPLATA en forma previa a la tramitación de las actuaciones evitando interpretaciones y aplicación de procedimientos por analogía.

Considerando que el otorgamiento de no objeción sana solo circunstancial y momentáneamente los procedimientos llevados a cabo por la Unidad Coordinadora -ya que puede ser objeto de posteriores revisiones- se recomienda ajustar el accionar administrativo en forma estricta a los principios y procedimientos establecidos oportuna y formalmente por el BID de vigencia y prórrogas de las ofertas

Cumplir estrictamente con las indicaciones preestablecidas en materia de circularizaciones en la instancia señalada.

3) Apertura de ofertas (original 17/04/07 diferido al 17/05/07):

Se presentaron a cotizar las siguientes empresas:

1-	Elias Fausto Asseph e Hijos	\$12.673.918,18
2-	Casella S.A.	\$12.387.388,29
3-	CO-CHA-CO (de Osvaldo Maria Alegre)	\$12.638.338,10

El acta labrada no indica lugar ni responsable depositario de las garantías de oferta presentadas.

Recomendaciones:

Dejar constancia en el acta labrada de los funcionarios y dependencia depositarios de las garantías presentadas.

4) Evaluación – preadjudicación – no objeción:

a) Evaluación de Ofertas:

Se pudo constatar la producción de dos (2) informes que reflejan la evaluación de ofertas llevada a cabo por la Comisión designada a esos efectos (Disp. UCPyPFE N° 53/07 del 24/05/07), a saber:

1. Acta de Evaluación N° 1 (12/06/07):

Refiriendo al Presupuesto Oficial (\$ 10.605.663,46) se expresa que “Dado que el Presupuesto Oficial es de octubre de 2006 y la fecha de Apertura de la Licitación fue el 17 de mayo de 2007, se procede a la actualización del mismo de conformidad con el Índice de Costo de la Construcción Nivel general del INDEC a la fecha de Apertura”, resultando “...Presupuesto Oficial actualizado a mayo de 2007: \$ 11.765.923,00...”. No se ha tenido a la vista documentación alguna que respalde la aplicación de los índices señalados en el cálculo y que llevaron a la Comisión Evaluadora a la reconversión del presupuesto oficial de la obra.

2. Solicitud de Aclaraciones:

Mediante Nota UCPyPFE N° 24.572 del 12/06/07 se requirió de la oferente (la ganadora) el suministro de documentación aclaratoria en los términos de la Cláusula 24.5 Sección E. del Pliego, cuyo cumplimiento consta en la documentación agregada a las actuaciones. Se verificó que la nota mediante la cual la oferente suministró la documentación complementaria no lleva fecha de emisión. Sin embargo, detectamos que se registró en sello su ingreso al proyecto con fecha 02/08/07, esto es, a mas de cincuenta (50) días de formulada la solicitud (12/06/07).

b) Dictamen Jurídico:

El Informe Legal producido con motivo de las actuaciones tenido a la vista carece de fecha de emisión.

Recomendaciones:

Incrementar controles inherentes a la producción de documentos e instrumentos resultantes en instancias de evaluación, con el fin de respaldar asertivamente lo actuado durante la gestión de cada trámite.

Procurar la producción de documentos de respaldo continentes de información acabada y suficiente.

5) Adjudicación de la obra:

Por Disposición N° 102/07 Bis del Coordinador del Proyecto del 22/10/07 fue formalizada la adjudicación de la obra a favor de CASELLA SA por la suma de \$12.387.388,29. Se señala en relación que:

a) Notificaciones:

1. No tuvimos a la vista notificaciones formales de adjudicación dirigidas al adjudicatario en cumplimiento del pliego (Sección I Cláusula 28.1) y del Artículo 2° de la misma disposición que así lo ordenó: “Art 2° Notifíquese a Casella SA...”

2. No consta notificación de adjudicación diligenciada a los oferentes no adjudicados en tiempo y forma (Sección I Cláusula 28.4 del Pliego).

b) Devolución de garantías:

No se encuentra en las actuaciones evidencia de cumplimiento de las cargas de devolución de las garantías de oferta a los licitantes en cumplimiento del Pliego²².

Recomendaciones:

Cumplir estrictamente con las indicaciones preestablecidas en materia de notificaciones en instancia de resolución del procedimiento

Observar íntegramente las formalidades que son propias de los actos administrativos procurando que contengan información acabada y suficiente a fin de respaldar adecuadamente lo actuado.

Observar estrictamente los Pliegos de Bases y condiciones que obligan a la devolución de las pólizas entregadas en garantía de mantenimiento de oferta a los licitantes no adjudicados y dejar adecuada constancia de cumplimiento en las actuaciones.

6) Contrato de obra (29/10/07) – Obligaciones:

a) Obligaciones previas:

1. No hemos tenido a la vista el Certificado de Capacidad de Adjudicación emitido por el Registro de Constructores a favor de la contratista.

2. No consta fecha de presentación y/o recepción en el Proyecto del Certificado Fiscal de fecha 01/08/07 y la constancia de inscripción en la I.G.J.²³.

²² “La puesta a disposición de la Garantía de Seriedad de la oferta de un Oferente que no ha sido adjudicatario, a efectos de su devolución, le será notificada dentro de los veintiocho (28) días corridos, computados desde la fecha del dictado del acto administrativo de aprobación del contrato” (Sección I Cláusulas 13.3)

²³ Indica el Pliego (Sección 1 Cláusula 28.3 “Antes de la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá presentar el Certificado Fiscal para contratar expedido por la AFIP, el certificado del Registro de Constructores de la Nación, y ..la inscripción en el Registro Publico de Comercio”,

b) Garantía Contractual de Ejecución (artículo 5° del contrato) Póliza de Seguro de Caución :

No se ha tenido a la vista documentación que acredite fecha cierta de su presentación

c) Seguros (cláusula 13 Sección 3ª del pliego): afiliación del personal afectado a la obra a una ART y cobertura contra daños a propiedad de terceros, y del comitente.

Debiendo el contratista someter a aprobación del comitente las pólizas y certificados con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles a la fecha estimativa del primer replanteo, no se ha tenido a la vista acreditación documentada de cumplimiento de estas cargas contractuales en tiempo y forma ni documentación de respaldo en relación, de la misma manera que no consta su exigibilidad por parte del Proyecto.

Recomendaciones:

Dejar constancia en las actuaciones del cumplimiento de las obligaciones del pliego inherentes a la suscripción del contrato y a su principio de ejecución.

Supervisar el agregado de documentación por parte de la adjudicataria en estricto cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones.

Documentar de manera eficiente en las actuaciones el cumplimiento de todas las cargas inherentes al contrato de obra y concomitantes al inicio de obra, conforme instrucciones del pliego.

7) EJECUCION – MODIFICACIONES CONTRACTUALES

a) Primera Ampliación De Plazo De Obra

Addenda	17/03/08
Mayor Plazo	2 meses
Final de Obra:	12/08/08

Habiéndose visualizado nuevo Plan de Trabajos y Curvas de inversión al respecto, se observa que:

1. La No Objeción de FONPLATA (Nota SE/ARG 152/08) a la ampliación de Plazo de obra fue dada (09/06/08) casi tres (3) meses posteriores a la suscripción de la addenda de que se trata (17/03/08), es decir sin contar con la previa conformidad del ente crediticio.

2. Comunicación al BID

No hemos encontrado evidencia de comunicación al BID vinculada a esta ampliación de plazo de obra.

b) Modificación De Obra N° 1 - Segunda Ampliación De Plazo De Obra.

Addenda	15/08/08 ²⁴
Mayor costo	\$ 3.242.252,57 (26,18%)
Monto a autorizar	\$ 15.629.840,86 (a precios básicos)
Mayor Plazo	70 días
Final de Obra:	21/10/08

1. Evaluación Técnico y Legal- Documentación

a. La planilla de modificación de Obra N°1, el nuevo plan de trabajos y curva de inversión no registran firma alguna determinante de su validez y vigencia.

²⁴ Procede en igual fecha que la Redeterminación de Precios. La RDT comprende los valores incrementales de la Modificación de Obra N° 1.

b. No consta aprobación formal del nuevo plan de trabajos y curva de inversión inherente a la enmienda contractual de que se trata.

2. Imputación presupuestaria

No se ha visualizado informe de imputación presupuestaria de las sumas incrementales vinculadas a la Modificación de Obra N° 1, en contradicción a lo establecido en el artículo 7° LOP 13.064 (*“No podrá llamarse a licitación ni adjudicarse obra alguna, ni efectuarse inversiones que no tengan crédito legal”*).

3. Addenda (15/08/08)

La enmienda contractual, suscrita el 15/08/08 determinó la extensión del plazo de obra en *“... setenta días corridos...”*, omitiendo hacer mención expresa a la fecha límite en que se pacta la terminación de los trabajos. Esta auditoría ha podido determinar que la nueva fecha de finalización de trabajos habría sido diferida para el día 21/10/08.

4. Garantía extendida

a. No se tuvo a la vista Garantía de Ejecución extendida que abarque el mayor costo de obra, de manera tal que se reestablezca la proporción del contrato fijada en los pliegos sobre la parte de obra faltante de ejecutar.

b. No surge del texto de la addenda suscrita referencia alguna vinculada a la presentación por parte del contratista de estas nuevas fianzas.

5. No objeción FONPLATA (Nota SE/ARG-215/2008 y SE/ARG-274/2008):

a. La solicitud de No objeción fue expresada en forma genérica en los siguientes términos *“...solicitamos nos autorice expresamente a utilizar los fondos del Contrato de Préstamo FONPLATA ARG-13/2003 para los valores incrementales derivados de las modificaciones contractuales en trámite...”*, sin hacer referencia específica a la Modificación de Obra N° 1 y ampliación de Plazo vinculados a la obra en ejecución.

b. Es en idénticos términos que el Fonplata se expide al decir *“ Con relación a su solicitud para que se autorice la utilización de recursos del Contrato de préstamo ARG-13/2003 para los valores incrementales derivados de modificaciones contractuales vinculados con modificaciones de Obras y redeterminaciones de precios, le hago conocer que se concede la autorización requerida respecto de todos los proyectos comprendidos en la definición de los artículos 1° y 20° de las Estipulaciones Especiales, así como en lo previsto en el apartado II del Anexo “A”*. Vale decir que el Fondo ha otorgado una conformidad genérica y abstracta (no específica).

6. Comunicación al BID:

No hemos encontrado evidencia de comunicación al BID referida a dicha Primera Modificación de Obra N° 1 como así tampoco a la ampliación de plazo del contrato en atención a los costos incrementales que representa respecto del contrato y del monto declarado elegible.

c) Primera Redeterminación De Precios

Monto contrato:	\$ 12.387.388,29
Monto Obra ejecutada (certif. 5)	\$ 4.140.039,97
Monto RDT obra faltante (abril-08)	\$ 9.121.114,50
Nuevo monto contrato	\$13.261.154,47
Acta RDT	15/08/08
Nuevo Monto Contrato	\$16.826.943,63 ²⁵
Plazo obra faltante	5 meses

²⁵ La Redeterminación de Precios fue aplicada a la modificación de obra N° 1 de igual fecha.

Constatamos la existencia de una Redeterminación de los precios de obra faltante como resultado del salto de la variación de referencia superior al 10% respecto a los precios básicos. El monto redeterminado del contrato (a abril 2008), incluyó la primera modificación de obra y ascendió a la cantidad de \$ 16.826.943,63.

En esta instancia es de resaltar que los costos incrementales representan hasta aquí un 35,84% respecto del contrato original.

Del análisis de la información surgen los siguientes datos:

1. Solicitud del contratista:

La empresa contratista presentó, mediante Nota del 25/06/08, la solicitud de 1º Redeterminación de Precios con aplicación del Decreto 1295/02, con base en el mes de licitación (mayo 2007) y variación al mes de abril 2008. No obstante la presentación cumplimenta los requisitos técnicos, no se detecta en dicha documentación acuse de recibo alguno y/o sello de recepción por el Proyecto a efectos de acreditar su presentación.

1. Imputación presupuestaria:

No se ha visualizado informe de imputación presupuestaria de las sumas estimadas para la presente Redeterminación de Precios. Vale decir que No se encuentra acreditado el cumplimiento del artículo 7º LOP 13.064 (*“No podrá llamarse a licitación ni adjudicarse obra alguna, ni efectuarse inversiones que no tengan crédito legal”*).

2. No objeción FONPLATA

Pudimos constatar que por medio de Nota SE/ARG- 215/2008 de fecha 04/8/08 el Fondo autorizó la utilización de recursos del Programa en relación a los cambios contractuales en proceso. Dicha conformidad fue solicitada mediante Nota UCPyPFE 27.175 de fecha 31/07/08. Sobre el particular se observa que:

a. La solicitud de No objeción habría sido expresada en forma genérica en los siguientes términos *“...solicitamos nos autorice expresamente a utilizar los fondos del Contrato de Préstamo FONPLATA ARG-13/2003 para los valores incrementales derivados de las modificaciones contractuales en tramite..”*, sin hacer referencia específica a la Redeterminación de Precios vinculada a la obra en ejecución.

b. Es en idénticos términos que el Fonplata se expide al decir *“ Con relación a su solicitud para que se autorice la utilización de recursos del Contrato de préstamo ARG-13/2003 para los valores incrementales derivados de modificaciones contractuales vinculados con modificaciones de Obras y redeterminaciones de precios, le hago conocer que se concede la autorización requerida respecto de todos los proyectos comprendidos en la definición de los artículos 1º y 20º de las Estipulaciones Especiales , así como en lo previsto en el apartado II del Anexo “A”*. Vale decir que el Fondo ha otorgado una conformidad genérica y abstracta (no específica).

3. Comunicación al BID:

No hemos encontrado evidencia de comunicación al BID referida a dicha Redeterminación de precios del contrato en atención a los costos incrementales que representa respecto del monto declarado elegible.

d) Tercera Ampliación De Plazo De Obra

Addenda	14/11/08
Mayor Plazo	49 días
Final de Obra:	30/11/08

Habiéndose visualizado nuevo Plan de Trabajos y Curvas de inversión al respecto, se observa que:

1. No Objeción de Fonplata

No hemos detectado dentro de las actuaciones solicitud de conformidad y No Objeción del ente vinculadas a dicha prórroga del plazo contractual.

2. Comunicación al BID:

No hemos encontrado evidencia de comunicación al BID referida a esta última ampliación de plazos de ejecución de la obra.

Recomendaciones:

Adecuar el mecanismo de control administrativo y su gestión a los principios vertebrales administrativos en cumplimiento de la legislación vigente respecto a toda reglamentación aplicable en el ámbito de la administración pública nacional en aquellas cuestiones no reglamentadas en los respectivos convenios de préstamo y que no resulten contradictorias con el fin de evitar nulidades de lo actuado (Decreto 1032/2004 aprobatorio del contrato Fonplata 13/2003 que referencia al Contrato de Préstamo BID 1118/OC-AR, en el Anexo B “Procedimiento de Licitaciones” punto “1.02 *Legislación Local. El licitante podrá aplicar, en forma supletoria, requisitos formales o detalles de procedimiento contemplados por la legislación local y no incluidos en este Procedimiento, siempre que su aplicación no se oponga a las garantías básicas que deben reunir las licitaciones, ni a las políticas del Banco en esta materia*”).

Cumplir con la normativa vigente que ordena la formalización e instrumentación de toda modificación contractual mediante emisión de acto administrativo emanado de autoridad competente a fin de evitar nulidades y mantener transparente la gestión.

Procurar el diligenciamiento de las aprobaciones necesarias con mayor celeridad y eficiencia.

Incorporar a las actuaciones toda documentación intercambiada con la entidad crediticia e inherente al procedimiento licitatorio.

Implementar medidas tendientes a obtener la conformidad del ente crediticio en forma expresa y previa al pronunciamiento dispositivo de la administración a efectos de evitar eventuales nulidades en lo actuado.

Dejar expresa y formal constancia en las actuaciones de los todos fundamentos expuestos y relevantes que justifican el actuar administrativo en cada caso.

8) Control de plazos

a)Plazo contractual

Del análisis integrado de la documentación contractual producida hemos detectado inconsistencias vinculadas al plazo total de ejecución de la obra, cuyo cómputo, atendiendo el contrato las tres (3) ampliaciones verificadas, habría alcanzado un total de 12 y ½ meses de ejecución, conforme los eventos e información que en síntesis se detalla:

<u>Contrato:</u>	<u>29/10/07</u>
Plazo de obra:	7 meses
Final de Obra:	12/06/08

<u>Addenda:</u>	<u>17/03/08</u>
1ª Ampliación de Plazo	2 meses
Final de Obra:	12/08/08

<u>Addenda Modificación de Obra</u>	<u>15/08/08</u>
2ª Ampliación de plazo	70 días
Final de Obra:	21/10/08

<u>Addenda:</u>	<u>14/11/08</u>
3ª Ampliación de Plazo	49 días
Final de Obra:	30/11/08

Se observa que:

La discontinuidad en el plazo de obra señalada habría de originar para el contratista las correspondientes penalidades por mora en la ejecución de los trabajos contemplada en el Pliego de Bases y Condiciones (Cláusula 43.1 *“El incumplimiento del Plan de trabajos y/o del Plazo de Ejecución dará lugar a la aplicación automática de multas..”* y cc)

b) Finalización de la Obra:

Considerando que el plazo contractual de ejecución de las obras se extendió por sucesivas modificaciones llevando como límite su terminación al 30/11/08, señalamos que:

1. Recepción Provisoria (RP) y Definitiva (RD):

No hemos detectado dentro de las actuaciones –ni se han suministrado- Actas de Recepción provisional y Acta de Recepción Definitiva (Plazo de Garantía 3 meses) que acrediten la finalización de las obras y del Contrato, emitidas conforme las prescripciones de las Cláusula 48 y Sección 3A del Pliego de Bases y Condiciones.

2. Informes Finales de Recepción Provisoria y definitiva

Instruyó el Pliego (Cláusulas 50.1, 50.2 y de la Sección 3A) al contratista a presentar un Informe Final de cumplimiento de contrato como condición previa a la emisión de los certificados, tanto en oportunidad de la R.P como en la RD., respectivamente. No hemos encontrado en las actuaciones dichos informes, ni se ha visualizado constancia alguna que acredite el cumplimiento de estas entregas en tiempo y forma.

3. Plan de Mantenimiento:

No se tuvo a la vista Plan de Mantenimiento de la Obra, con detalle de la organización responsable y su ubicación, tipo de mantenimiento requerido, personal y equipo necesario, así como el monto de los recursos asignados o a asignarse presupuestariamente durante un mínimo de tres (3) años a estos fines.

Recomendaciones:

Documentar de manera adecuada en el expediente el cumplimiento de las obligaciones inherentes al contrato de obra conforme instrucciones del pliego.

Supervisar la elaboración de documentación contractual que respalda el vínculo jurídico con el contratista a efectos de evitar eventuales cargas derivadas de inconsistencias sustanciales o formales de los instrumentos, incrementando el control sobre el cumplimiento de las normas vigentes en materia de formalización de los contratos administrativos públicos y sus renegociaciones y/o modificaciones.

Cumplir estrictamente con las cargas de elevación a FONPLATA de todo lo actuado.

Dejar adecuada y formal constancia en las actuaciones de las causas que generen eventuales demoras en la entrega de obras y/o retrasos en el cumplimiento del plan de trabajos, incorporando a las actuaciones constancias acreditantes de la observancia de todos los compromisos asumidos.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL “PROYECTO ALTEO VIADUCTO FERROVIARIO LA PICASA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE” CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3192-CAF(Ejercicio N° 3 finalizado el 31 de diciembre de 2008)

Resolución N° 71 - AGN / 20-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 1° de septiembre y el 17 de octubre de 2008 y entre el 2 de febrero y el 27 de marzo de 2009.

OBJETO DEL EXAMEN

1-Examinar los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria detallados en I- siguiente, por el Ejercicio N° 3 finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondientes al “Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte”, parcialmente financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 3192, suscripto el 03 de junio de 2005 entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

I- ESTADOS AUDITADOS

a) Estado de Origen y Aplicación de Fondos correspondiente al Ejercicio 2008 (expresado en dólares estadounidenses).

b) Estado de Origen y Aplicación de Fondos correspondiente al Ejercicio 2008 (expresado en pesos).

c) Estado de Inversiones por el Ejercicio 2008 (expresado en dólares estadounidenses).

d) Estado de Inversiones por el Ejercicio 2008 (expresado en pesos).

e) Notas a los Estados Financieros por el Ejercicio 2008 (Nota N° 1 puntos 1 a 8, y Nota N° 2 puntos 1 a 4).

f) Información financiera complementaria que incluye Balance General por el Ejercicio 2008 (expresado en pesos).

2-Examinar la documentación que respalda el Estado de Seguimiento de Desembolsos y Justificaciones, que fuera emitido y presentado a la CAF durante el Ejercicio N° 3 finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondiente al “Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte”, parcialmente financiado con recursos del Contrato de Préstamo N° 3192, suscripto el 03 de junio de 2005 entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

I- ESTADOS AUDITADOS

- Estado de Desembolsos y Justificaciones por el Ejercicio 2008, expresado en dólares estadounidenses.

3-Examinar el estado detallado en I- siguiente, por el Ejercicio N° 3 finalizado el 31/12/08, correspondiente a la Cuenta Especial del “Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte”, Contrato de Préstamo N° 3192-CAF de fecha 03/06/05.

I- ESTADOS AUDITADOS

- Estado de la Cuenta Especial por el Ejercicio 2008, expresado en dólares estadounidenses.

1-INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

III- ACLARACIONES PREVIAS

1) En el estado citado en I- c) algunas líneas presupuestarias han excedido los montos establecidos en el presupuesto vigente del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en el siguiente detalle:

Componente	Exceso CAF USD	Exceso Aporte Local USD
IVA y demás tasas impositivas	-	700.944,53
Obra Civil y Plan de Gestión Ambiental	10.868,04	-
Supervisión Obra Civil y PGA	-	243.366,84
Com. Compromiso e Interés del Préstamo	-	535.857,05
Escalamiento y aplicación de índices de redet.	-	7.091.898,71

2) Los importes expuestos en los estados financieros indicados en I, en el rubro “Comisión de Compromiso e Interés durante el Préstamo” difieren en USD 820,25/\$ 2.799,51, de acuerdo a lo informado por la Oficina Nacional de Crédito Público, mediante Nota N° 75/09 del 13/01/09, en la cual se indican los montos pagados por estos conceptos para el periodo auditado.

3) Tal como se expone en Nota 2.3) a los estados financieros, detallada en I- e) precedente:

- El Proyecto ha adoptado el criterio de contabilizar por lo “devengado”. Al respecto no se reflejan en los registros contables facturas presentadas por \$ 213.940,56 (USD 61.957,88) correspondientes a los trabajos realizados por el Consorcio de supervisión de la obra civil y aprobadas por el Proyecto al 31/12/08, afectando en esas cifras los valores expuestos en los estados citados en I- c), I- d) y I- f).

- La deuda exigible con la CAF expuesta por el Proyecto en los Estados Financieros se encuentra dolarizada al tipo de cambio comprador, cuando se debió utilizar tipo de cambio vendedor de acuerdo a prácticas contables usuales, arrojando una diferencia de USD 3.296,28, afectando en esa cifra los valores expuestos en el estado citado en I- c).

4) Los registros contables se mantienen únicamente en pesos por lo cual los estados financieros citados en I- a) y c) presentados en dólares estadounidenses surgen de registros auxiliares extracontables y de las justificaciones presentadas ante la CAF, la cual fue validada por esta auditoría sobre las muestras tomadas.

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, excepto por lo señalado en III- 3) precedente, los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria, detallados en I- precedente, exponen razonablemente la situación financiera del “Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte” al 31 de diciembre de 2008, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con adecuadas prácticas contables y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 3192 CAF del 03/06/05.

2-INFORME SOBRE EL ESTADO DE DESEMBOLSOS

III- ACLARACIONES PREVIAS

1) En las justificaciones de gastos N° 6, 8 y 9 incluidas en el estado indicado en I- se incluyó dentro de los gastos bancarios el IVA debitado por la entidad bancaria durante el ejercicio, por un importe de USD 30,20 que no es elegible para el financiamiento.

2) Del análisis global de los retiros de fondos de la cuenta especial, comparado con los montos rendidos en las distintas justificaciones de gastos del año, pudo corroborarse que el Proyecto en algunos casos no ha dado cumplimiento a lo estipulado por la CAF respecto a que los gastos se deben rendir al tipo de cambio de la fecha en que se extrajeron los fondos de la cuenta especial.

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, excepto por lo expuesto en III-, el estado identificado en I- correspondiente al “Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte” al 31 de diciembre de 2008 presenta razonablemente la información para sustentar las Solicitudes de Anticipo de Fondos relacionadas, que fueran emitidas y presentadas a la Corporación Andina de Fomento durante el ejercicio finalizado el 31/12/08, de conformidad con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 3192 CAF del 03/06/05.

3-INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, el estado identificado en I- precedente expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del “Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte” al 31 de diciembre de 2008, de conformidad con adecuadas prácticas contable-financiera, y con el Contrato de Préstamo N° 3192 CAF del 03/06/05.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

Como resultado de la revisión practicada sobre los estados financieros por el Ejercicio N° 3 finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondientes al “Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte”, Contrato de Préstamo N° 3192-CAF, han surgido observaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno del Programa, que hemos considerado necesario informar para su conocimiento y acción futura.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan. Entendemos que la implementación de las recomendaciones, referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.

A) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR NO SUBSANADAS AL 31/12/08

1) SUPERVISIÓN DE OBRA – Pagos e Informes

Observaciones:

1- Todos los pagos realizados son desagregados por fuente de financiamiento con un parí passu de 56% fuente externa (22) y un 44% fuente local (11), diferente a la matriz del Proyecto. Para esta categoría de inversión se contempla la ejecución de su totalidad con fuente 22, cubriendo únicamente el componente impositivo y las actualizaciones de precios con fuente 11.

2- Los informes presentados por el Consorcio de Consultoría no tienen firma, fecha de presentación ni constancia de recepción por parte de la UEP.

Recomendaciones: Profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información. Dar cumplimiento a lo previsto en los contratos suscriptos por el Proyecto

2) OBRA CIVIL – Certificación y Pagos

Observaciones:

1- Los certificados de obra analizados no tienen fecha de emisión ni firma por parte de la UEP, tal lo previsto en el formato de certificado utilizado y en el respectivo contrato suscripto.

2- En algunos casos no se cumple con el plazo previsto en el Pliego de la Licitación en las cancelaciones de los pagos de algunas facturas de fuente local.

3- En las retenciones de impuesto a las ganancias practicadas se dedujo el monto no imponible por cada factura pagada a la UTE contratista, sin tener en cuenta que correspondía deducirlo a cada uno de los integrantes de la misma para cada pago realizado por el Proyecto, de acuerdo a la normativa vigente.

Recomendaciones: Documentar adecuadamente las actuaciones llevadas a cabo por el Proyecto y dar cumplimiento a la normativa vigente en materia impositiva.

Implementar las medidas necesarias a los fines de evitar las demoras en los pagos a contratistas que pudieran producir un perjuicio económico para la Administración.

3) DISPONIBILIDADES

Observaciones:

1- Se verificaron en algunos casos diferencias (no significativas) entre el importe de los cheques registrados contablemente y su respectivo movimiento en el extracto bancario.

2- No se tuvieron a la vista la mayoría de las conciliaciones bancarias mensuales correspondientes (sólo nos fueron suministradas las de junio y diciembre), no obstante los saldos contable y bancario no presentan diferencias significativas.

Recomendaciones: Profundizar los controles contables y administrativos a efectos de minimizar los errores y mejorar la calidad de la información.

4) CONTROL INTERNO Y REGISTROS CONTABLES

Observaciones:

1- Si bien el sistema contable genera comprobantes de Autorización de Pago (AP), de los cuales surgen las imputaciones contables por los pagos realizados con un detalle de número, ejercicio, fecha y concepto, éstos no son firmados por el responsable respectivo como paso previo de control a la liberación del pago.

2- El Proyecto no cuenta con manuales de procedimientos ni cursogramas.

3- Del análisis realizado sobre las cuentas de inversiones surge un desglose innecesario en la registración de los pagos por fuente de financiamiento, teniendo en cuenta el componente impositivo de las facturas presentadas, lo que dificulta el seguimiento de las operaciones realizadas por el Proyecto.

Recomendaciones: Profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información.

5) JUSTIFICACIONES DE DESEMBOLSOS

Observaciones:

1- Del análisis global de los retiros de fondos de la cuenta especial con las justificaciones presentadas a la CAF, a efectos de corroborar la correcta aplicación del tipo de cambio aplicado a los gastos rendidos (tipo de cambio de fecha de extracción de la cuenta especial), se observa

que se han justificado fondos en dólares a un valor distinto al que fue debitado, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha débito Cta. Especial	Tipo de cambio Transferencia	Importe Transferido USD	Importe Justificado USD
31/07/2007	3,1100	2.000.000,00	3.257.420,40
03/10/2007	3,1400	2.000.000,00	51.642,66
24/10/2007	3,1550	500.000,00	183.933,19
18/12/2007	3,1200	6.500.000,00	7.053.542,81
15/02/2008	3,1450	500.000,00	0,00
01/08/2008	3,0100	2.700.000,00	2.700.000,00
01/09/2008	3,0100	3.700.000,00	1.687.863,12
06/10/2008	3,1750	4.000.000,00	0,00

En algunos casos se utilizó un tipo de cambio que no corresponde a ninguna de las transferencias realizadas (Total justificado USD 812.604,60).

2- En las justificaciones de gastos N° 6, 8 y 9 presentadas a la CAF durante el ejercicio se incluyó dentro de los gastos bancarios, el IVA debitado por la entidad bancaria, por USD 30,20/\$94,16.

3- En algunos casos no se cumple con el plazo máximo estipulado en la cláusula 3 punto c) de las Condiciones Generales del Contrato de Préstamo para la justificación de gastos a presentar a la CAF.

Recomendaciones: Profundizar los controles contables y administrativos a efectos de minimizar los errores e impedir situaciones como las planteadas.

B) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO

1) GASTOS UEP (Mudanza de oficinas)

Observaciones:

No se tuvo a la vista la comparación de precios correspondiente (sólo se adjunta el presupuesto presentado por la empresa adjudicataria), en las siguientes erogaciones realizadas por el Proyecto:

N° FACTURA	FECHA	IMPORTE \$
B1 – 1165	10/11/08	7.200,00
C1 – 0052	17/10/08	3.700,00
C1 – 0056	05/11/08	11.774,50
C1 – 0057	06/11/08	986,08
		23.660,58

Recomendaciones: Dar estricto cumplimiento a lo previsto a la normativa aplicable en la materia.

2) SUPERVISIÓN DE OBRA – Pagos

Observaciones:

1- Se observaron errores en varios de los comprobantes de respaldo de una de las firmas del Consorcio de Consultoría:

a. En el Recibo N° 0001-00007983 del 08/04/08 por \$ 73.895,73 se indica en el detalle que corresponde al pago de los informes N° 18, 19, y 20 según Facturas N° 844, 847 y 854. Según la documentación de respaldo que se tuvo a la vista, el informe 18 correspondiente a la factura 844 ya había sido abonada el 21/02/08 correspondiéndole el Recibo N° 0001-00007966.

b. En la Factura B 0001-00000845 del 10/01/08 por \$ 41.302,67 se indica en el detalle que “corresponde a la firma ATEC SA”, cuando debería decir que corresponde a Oscar Grimaux y Asociados S.A.T.

c. El Recibo N° 0001-00007987 del 14/04/08 por \$ 41.302,67 indica que “corresponde a la Factura B1 835” y debería decir Factura B1 845.

d. El Recibo N° 0001-00007995 del 25/04/08 por \$ 96.768,22 indica que corresponde entre otras a la Factura B 0001-00000835, y debería decir Factura B 0001-00000843. Además en el detalle del mismo se omite agregar una retención de Impuesto a las Ganancias por \$ 319,89.

e. En muchos recibos analizados se registran como monto percibido en números el importe total que se cancela, y en letras el monto neto recibido después de las retenciones practicadas.

2- Se tuvieron a la vista facturas del Consorcio de consultoría, las cuales no fueron devengadas al cierre del ejercicio auditado, subvaluando el pasivo y las inversiones ejecutadas del proyecto, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	N° factura	Importe \$
16/09/2008	B 1-911	32.388,00
23/12/2008	B 1-929	5.498,19
23/12/2008	B 1-930	33.427,33
19/09/2008	B 1-682	32.388,00
22/12/2008	B 1-704	5.498,19
22/12/2008	B 1-705	33.427,33
16/09/2008	B 1-448	32.388,00
22/12/2008	B 1-456	5.498,19
22/12/2008	B 1-457	33.427,33
Total		213.940,56

Recomendaciones: Dar estricto cumplimiento a lo previsto en la normativa vigente en materia impositiva. Profundizar los controles contables y administrativos a efectos de minimizar los errores e impedir situaciones como las planteadas.

3) DISPONIBILIDADES

Observaciones:

1- Existen discrepancias entre lo registrado contablemente y lo que surge de los extractos bancarios respecto de los cheques N° 43931936, 43931937, 43931938, 43931939, 43931940 y 43931941, discrepancias que al compensarse entre sí no generaron diferencias en los saldos analizados.

2- Los gastos bancarios se contabilizan varios meses después de producidos.

3- En los extractos bancarios analizados, el Proyecto figura como sujeto no categorizado ante el IVA cuando debería figurar como exento. Esto motiva que se le efectúen retenciones que no corresponden.

Recomendaciones: Profundizar los controles contables y administrativos a efectos de minimizar los errores e impedir situaciones como las planteadas.

4) REGISTROS CONTABLES

Observaciones:

1- El importe expuesto en los Estados Financieros como disponibilidad al cierre difiere en \$ 100,05 con el saldo de disponibilidades del balance de sumas y saldos. Asimismo el importe expuesto en los Estados Financieros como pasivo al cierre difiere en \$ 99,99 con el saldo del pasivo en el balance de sumas y saldos.

2- La deuda exigible expuesta por el Proyecto en los Estados Financieros se encuentra dolarizada al tipo de cambio comprador, cuando se debería utilizar el tipo vendedor, de acuerdo a prácticas contables habituales, arrojando una diferencia de USD 3.296,28.

Recomendaciones: Profundizar los controles contables y administrativos a efectos de minimizar los errores e impedir situaciones como las planteadas.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública).

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 1868/OC-AR BID “PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN MUNICIPIOS TURÍSTICOS- SUBPROGRAMA 1” (Ejercicio N° 1 finalizado el 31 de diciembre 2008)

Resolución N° 75 - AGN / 20-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 9 de marzo y el 30 de abril de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1-Examinar los estados financieros e información financiera complementaria que se detallan en el apartado I siguiente, por el ejercicio N° 1 finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondientes al “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos-Subprograma 1”, financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1868/OC-AR, suscripto el 06 de Noviembre de 2007 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

I- ESTADOS AUDITADOS

j) Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el ejercicio comprendido entre el 01/01/08 y el 31/12/08 expresado en pesos y dólares estadounidenses.

k) Estado de Inversiones por el ejercicio comprendido entre el 01/01/08 y el 31/12/08 expresado en dólares estadounidenses.

l) Estado de Inversiones por el ejercicio comprendido entre el 01/01/08 y el 31/12/08 expresado en pesos.

m) Información Financiera Complementaria que incluye:

- Estado de Cuenta Especial por el ejercicio comprendido entre el 01/01/08 y el 31/12/08 expresado en pesos y dólares estadounidenses.

- Balance General al 31/12/08 expresado en pesos.

- Estado del Fondo Rotatorio.

2- Examinar el estado de desembolsos y justificaciones que se detalla en el apartado I siguiente, por el ejercicio N° 1 finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondientes al “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos-Subprograma 1”, financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1868/OC-AR, suscripto el 06 de Noviembre de 2007 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

I- ESTADOS AUDITADOS

Estado de Solicitudes de Desembolso por el ejercicio comprendido entre el 01/01/08 y el 31/12/08 expresado en dólares estadounidenses.

1-INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

III- ACLARACIONES PREVIAS

1.- Según lo informado por el Servicio Administrativo Financiero (SAF) mediante nota de fecha 26/03/09 el aporte local asciende a \$ 1.041.492,52, cifra que difiere en \$ 412.290,94 a lo registrado como “Aporte Local Secretaría de Turismo en Pesos” \$ 1.453.783,46. Se aclara que parte de dicha diferencia corresponde al anticipo “Obra El Bolson” de \$ 400.000 informado por el SAF con fecha 07/01/09 (en el detalle aportado consta la salida con fecha 31/12/08 luego se

ajustó con fecha 07/01/09) y el resto son pagos de viáticos realizados por la tesorería de la Secretaría y que el SAF no los expone.

2.- En lo que respecta al pago de comisiones e intereses del préstamo, se encuentra registrado sólo el pago realizado con fecha junio del 2008 y por el total del préstamo, no habiéndose expuesto únicamente la parte que corresponde al subprograma I.

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, excepto por lo señalado en III, los estados financieros e información complementaria identificados en I-, exponen razonablemente la situación financiera del “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos-Subprograma 1” al 31 de diciembre de 2008, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1868/OC-AR de fecha 06/11/2007.

2-INFORME SOBRE JUSTIFICACIONES DE DESEMBOLSO

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, el estado financiero identificado en I-, del “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos-Subprograma 1”, presenta razonablemente la información para sustentar las solicitudes de anticipos y los desembolsos relacionados, emitidas y presentadas al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el ejercicio N° 1 finalizado el 31 de diciembre 2008, de conformidad con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1868/OC-AR de fecha 06/11/07.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

Como resultado de la revisión practicada sobre los estados financieros por el ejercicio N° 1 finalizado el 31 de diciembre de 2008 del “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos-Subprograma 1”, han surgido observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relacionados con procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno que hemos considerado necesario informar a la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) para su conocimiento y acción futura.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan, ya que el examen se practicó sobre la base de muestras selectivas determinadas por esta auditoría. Se remite a nuestra Declaración de Procedimientos adjunta.

Entendemos que la adopción de las recomendaciones que efectuamos, referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas aplicables en la materia.

1- ADQUISICIONES

CUDAP-EXPTE STN 000517672008 – Provisión y Montaje Sistema de Cableado Estructurado y Equipamiento Informático Oficina calle Libertad 1133/35 5to. B.

Observaciones:

1- Según consta en los pedidos de presupuesto, las ofertas debían ser presentadas el 10 de noviembre de 2008 hasta las 15hs. No obstante todas las ofertas se presentaron el 17 de noviembre sin que se encuentren adjuntas en la actuación la modificación de la fecha de presentación de ofertas.

2- Existe una diferencia entre el Presupuesto presentado por la empresa que indica: Total Obra Básica USD 15.827 y Total de OB + Adicionales USD 16.937 (fs18) y los valores consignados por la misma empresa en la “Planilla de Cotización” en la que se presupuesta Totoral Obra Básica USD 14.192 y Tot. Obra Básica + Adicionales USD 15.302 (fs.19). Finalmente se contrata por USD 16.937.-.

3- No se han tenido a la vista los antecedentes comerciales de uno de los oferentes, conforme a lo requerido en las condiciones previstas en el pedido de cotización.

4- La empresa MAXITEL, no presentó la documentación de pedido de cotización firmada.

CUDAP EXPTE STN 0004504/2008 – Trabajos de Remodelación de las Oficinas Ubicadas en la Calle Libertad 1133/35 5to. B.

Observaciones:

1- En la Planilla de Cotización adjunta a los pedidos de presupuestos no se detallan las unidades de los trabajos a realizar; consecuentemente cada empresa proveedora presupuesta distintas unidades lo cual impide que se verifique si se ha mantenido el pie de igualdad entre los trabajos cotizados y los oferentes.

2- Si bien se adjudica a la firma que cotizó de menor valor económico, al “negociar opcionales” se suprimieron ítems, procedimiento que se encontraba prohibido según lo señalado en el pto. 4.3 primer párrafo de las bases del concurso en el que se expresa “... no podrá eliminar ni agrupar ...”

Recomendaciones:

Arbitrar las medidas conducentes a efectos de impedir situaciones como las planteadas.

Extremar los controles relacionados al cumplimiento de lo previsto en los pliegos por todas las partes que intervienen en el proceso a efectos de mantener el pie de igualdad.

2- DISPONIBILIDADES

Observaciones:

1. No se contabilizaron los gastos bancarios de la Cuenta Especial por un total de U\$S 63,79 que luego fueron incluidos dentro de Ajuste Tenencia de Moneda Extranjera el 31-12-08, por lo que no se alteró el saldo de la cuenta pero sí la imputación del gasto.

2. Los gastos bancarios mensuales de la Cuenta Operativa se contabilizaron en diciembre de 2008.

3. Las conciliaciones bancarias de la Cuenta Operativa no tienen firma del responsable.

4. Se observaron diferencias entre los gastos bancarios según extracto y lo efectivamente contabilizado, según el siguiente detalle:

Período	Según Extracto	Según Mayores	Diferencias
07/08	248,19	262,72	14,53
08/08	191,54	192,54	1,00
Totales	439,73	455,26	15,53

Recomendaciones: Profundizar los controles contables y administrativos a efectos de minimizar los errores observados y mejorar la calidad de la información.

3- CONSULTORES

Proceso de Selección

Observaciones:

1. No constan en los legajos analizados ternas de selección ni cuadros de evaluación.

2. En el 100% de los casos analizados no se tuvo a la vista la no Objeción del Banco para la contratación ni los términos de referencia firmados por las partes
3. En un caso no se tuvo a la vista la declaración jurada de incompatibilidad y la constancia de inscripción ante la AFIP.

Análisis de Contratos

Observaciones:

En los contratos analizados consta como objeto y funciones, desarrollar tareas en la Subsecretaría Técnica Administrativa en el marco de Proyecto 1648/OC-AR, no obstante los comprobantes de pago (facturas) y las rendiciones se realizan por el Proyecto 1868/OC-AR.

Recomendaciones: Dar estricto cumplimiento a lo previsto en los contratos suscritos por el Proyecto y la normativa aplicable en la materia y evitar que se produzcan situaciones como las planteadas.

4.- OTROS GASTOS

Se observa que el Proyecto ha incurrido en el pago de alquiler y expensas de oficinas desde julio 2008 sin que hasta la fecha se les haya dado utilización.

Recomendaciones: Implementar las medidas necesarias a los fines de evitar demoras que pudieran producir un perjuicio económico para la Administración.

5.- REGISTROS -UEPEX

- No hay correlación entre el número de orden de pago y su fecha de emisión.
- Respecto a los servicios financieros, se encuentra registrado sólo el pago realizado con fecha junio del 2008 y por el total del préstamo, sin que se hayan separado por Subproyectos.
- Existen discrepancias entre lo informado por el SAF como aporte local al Proyecto (\$ 1.041.492,52) y la que surge de registros (\$ 1.453.783,46). Parte de dicha diferencia corresponde a \$ 400.000 de anticipo “Obra El Bolson” que en un principio salió con fecha 31/12/08 y que luego se ajuste con fecha 07/01/09 y el resto a los pagos de viáticos que realiza la tesorería de la Secretaría y que el SAF no lo expone.

Recomendaciones: Profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información

Conciliar periódicamente la información y en caso de corresponder, efectuar los ajustes necesarios a efectos de mantener información veraz y actualizada.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO – SUBPROGRAMA II” “EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR” CONVENIO DE PRÉSTAMO BID N° 1345/OC-AR (Ejercicio N° 5 finalizado el 31/12/08)

Resolución N° 77 - AGN / 21-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 24 de febrero y el 24 de abril de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1-Examinar los estados identificados en I siguiente, por el ejercicio N° 5 finalizado el 31/12/08 correspondientes al “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo – Subprograma II, Expansión de la Infraestructura Escolar”, llevado a cabo en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS) financiado parcialmente a través del Convenio de Préstamo BID N° 1345/OC-AR, suscripto el 20 de noviembre de 2003 entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su Contrato Modificatorio N° 1 de fecha 22 de junio de 2004.

I- ESTADOS AUDITADOS

C) 1) Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

4) Estado de Inversiones al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

3) Estado de Activos y Pasivos al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

6) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

7) Notas 1) a 9) a los Estados Financieros Básicos expuestos precedentemente.

D) 1) Estado de Inversiones al 31/12/08, expresado en pesos.

2) Estado de Activos y Pasivos al 31/12/08, expresado en pesos.

5) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/08, expresado en pesos.

4) Notas (1 y 2) a los Estados Financieros citados precedentemente.

C) Anexos (I a IV expresados en pesos y dólares estadounidenses) a los Estados de Inversiones citados en A) 2) y B) 1) precedentes.

D) Información financiera complementaria.

- Conciliación de Fondo Rotatorio expresado en dólares estadounidenses.

- Conciliación entre Estado de Inversiones/Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados/LMS-1 del BID.

2- Examinar la documentación que respalda las Solicitudes de Desembolsos y Detalles de Pago relacionados, emitidos y presentados al BID durante el período comprendido entre el 01/01/08 y el 31/12/08, correspondientes al “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma II, Expansión de la Infraestructura Escolar” financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1345/OC-AR, suscripto el 20 de noviembre de 2003 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su Contrato Modificatorio N°1 de fecha 22 de junio de 2004.

I- ESTADOS AUDITADOS

- Estado de Solicitudes de Desembolsos al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

3- Proporcionar información relacionada con la evaluación realizada al sistema de control interno implementado por la UES II del “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo -

Subprograma II”, “Expansión de la Infraestructura Escolar”.

1-INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, los estados identificados en I- presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación financiera del “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo – Subprograma II, Expansión de la Infraestructura Escolar” al 31/12/08, así como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con normas contable - financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el Convenio de Préstamo BID N° 1345/OC-AR de fecha 20/11/03 y su Contrato Modificatorio N° 1 de fecha 22 de junio de 2004.

2-INFORME SOBRE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, el estado identificado en I- correspondiente al “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma II Expansión de la Infraestructura Escolar”, presenta razonablemente la información para sustentar las Solicitudes de Desembolsos que fueran emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, de conformidad con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1345/OC-AR BID del 20/11/03 y su Contrato Modificatorio N° 1 de fecha 22/06/04.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

Como resultado de la revisión practicada sobre los estados financieros al 31/12/08, correspondientes al “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo – Subprograma II, Expansión de la Infraestructura Escolar”, Convenio de Préstamo BID N° 1345/OC-AR de fecha 20/11/03 y su Contrato Modificatorio N°1 de fecha 22 de junio de 2004, han surgido observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo - contables y del sistema de control interno existentes en la Unidad Ejecutora del Subprograma II (UES II), que hemos considerado necesario informar para su conocimiento y acción futura.

Entendemos que la adopción de las recomendaciones, referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.

A) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR NO SUBSANADAS AL 31/12/08

3) OBRAS:

Observación:

Se ha verificado en algunos casos que los contratistas efectuaron reclamos por redeterminaciones de precios, varios meses después de haber finalizado la ejecución de las obras.

En este sentido, de acuerdo con los comentarios formulados en el informe de auditoría al 31/12/07, a saber: “...se arbitrarán las medidas conducentes a efectos que en la liquidación final

de la obra se incluyan todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista”, se solicita indique cuáles son las medidas adoptadas a fin de subsanar esta situación.

Recomendación: Arbitrar los medios necesarios para que al producirse la recepción definitiva de la obra, queden saldadas las obligaciones y derechos de ambas partes.

4) CONSULTORES:

Observación:

Surge de la documentación suministrada que los honorarios de los consultores se encuentran liquidados y cancelados en su totalidad no teniendo perfeccionado los contratos tal cual lo establece el Decreto 1184/01, 491/02 y 577/03 al momento del inicio de las actividades, como consecuencia de dicha situación los consultores no podrían efectuar viajes en comisión de servicio.

Recomendación: Arbitrar los medios necesarios para cumplir con la normativa en materia de Consultoría.

Observación:

Se ha verificado, luego de realizar un análisis sobre las contrataciones de distintos consultores, el cumplimiento del Decreto 1184/01 en lo que respecta a la escala remunerativa. Sin embargo, en la cláusula 5ta. Del contrato de Locación de Servicio suscripto por los consultores, se establece el pago de una “suma fija mensual, no reintegrable y por todo concepto de \$ 700,00-. De los cuales \$ 140,00, corresponden a un seguro que cubra los riesgos de muerte accidental e incapacidad derivada de lesiones y/o enfermedad y los restantes \$ 560,00 a cobertura médica, durante la ejecución del contrato”.

Respecto del alcance del Decreto 1184/01, surgen las siguientes consideraciones:

Cláusula 3ra. Del Contrato

“... la escala retributiva obrante en el Anexo 3 del Decreto 1184/01, será de aplicación a los contratos de locación de servicios y de obra...”

Cláusula 5ta. Del Contrato

“...El concepto sería equivalente a una compensación de los gastos efectivamente realizados por el profesional (hasta la suma de \$ 700.-) por lo que éste debería demostrar que la ha invertido con ese destino”.

Para percibir la suma mencionada, cada consultor presenta comprobantes de pago por montos que no siempre son coincidentes con dicho importe. Se han verificado las siguientes cuestiones:

- a. La documentación presentada es por un monto inferior a \$ 700.-
- b. De la documentación respaldatoria de los pagos (Autorizaciones de Pago) presentadas, no surge claramente la identificación del beneficiario (Consultor).

Recomendación: Documentar adecuadamente las erogaciones canalizadas por el Proyecto.

Si bien el pago del gasto del seguro y de la cobertura médica que se pactan, no forman parte de los honorarios ni constituyen una prestación de seguridad social para el beneficiario, la que resultaría incompatible con la naturaleza jurídica de la relación que se entabla con los profesionales independientes, -ello queda explícito en el contrato en cuanto éste indica que “lo dispuesto en la presente cláusula no implica por parte de la UES II, la asunción de responsabilidad alguna ante los eventuales daños que pudiera experimentar el consultor...”, el concepto sería equivalente a una compensación de los gastos realizados que el profesional haya efectivamente efectuado (hasta la suma de \$ 700.-), por lo que éste debería demostrar que la ha invertido con ese destino.

5) SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE:

Observación: El sistema permite modificar la fecha del registro.

Observación:

i. Si bien existe un campo destinado al registro del N° de asiento, éste se modifica al efectuar una registración ante-datada, no respetando la invariabilidad de dicho número.

Observación:

ii. No posee un campo específico para el N° de autorización de pago.

Recomendación: Implementar las modificaciones necesarias al sistema, de modo que resulte eficaz para la registración contable, conforme a sanas prácticas en la materia.

B) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO

1) OBRAS

Del análisis de una muestra de 471 obras sobre un universo de 710 escuelas, lo que representa el 66,33%, adoptando como criterio el de tomar entre las obras que tuvieron al menos un pago efectuado durante el ejercicio 2008, sin tener en cuenta aquellos que al 31/12/08 aún no habían sido rendidos, surgen las siguientes observaciones:

Observaciones Generales:

1) Se otorga en forma generalizada un anticipo financiero del 10% a todas las empresas contratistas que han ejecutado obras en el Programa, cuando debería cumplir con las condiciones que establece el CGC Cláusula 51.2 “El Contratista deberá usar el Anticipo únicamente para pagar Equipos, Planta, Materiales y Gastos de Movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. Debiendo demostrar que ha utilizado el Anticipo para tales fines, mediante la presentación al Inspector de copias de las facturas u otros documentos”.

Observación:

2) Se observaron atrasos significativos entre apertura de las ofertas y el acta de inicio o replanteo de la obra. De la muestra analizada se obtuvieron los siguientes datos:

Cantidad de días entre la apertura de las ofertas y el inicio de obra		Cantidad de Obras	%
0	180	16	3,4%
180	360	275	58,4%
360	540	134	28,5%
540	720	34	7,2%
720	900	10	2,1%
900	1080	2	0,4%

Observación:

3) En algunos casos, desde el inicio de la obra, la ejecución de los trabajos no guarda relación con la curva de inversión planteada, encontrándose intimaciones a través de cartas documentos dirigidas al contratista para que recupere el ritmo de los trabajos. Al respecto, se observaron desvíos significativos de hasta un -26,19 % de avance por cada certificado, entre el avance promedio previsto por certificado al 31/12/08 y el avance real promedio por certificado al 31/12/08.

Como consecuencia de lo expuesto precedentemente surgen desvíos entre el avance físico planificado y el real acumulados al 31/12/08. A los efectos de graficar dicha situación, se extrajo una submuestra comprendida por aquellas obras que al 31/12/08 se encontraban en ejecución, arrojando un total de 87 obras, con los siguientes datos:

atrasos respecto de lo previsto al 31/12/08 %	Cantidad de Obras
0-20	39
20-40	24
40-60	12
60-80	9
80-100	3
total	87

Observación:

4) En ningún caso se han aplicado multas por atrasos en la ejecución de las obras, en aquellos casos en que hubiera correspondido. El proyecto ha convalidado una ampliación de plazo, ajustándose la curva prevista a la real, condición necesaria para el reconocimiento de la redeterminación de precios.

De la información suministrada por las distintas áreas del Programa surgen las siguientes variables sobre 471 obras muestreadas, a saber:

Sin ampliación de plazo		108	22,93%
Con ampliación de plazo		363	77,07%
Total de obras de la muestra		471	100,00%
Ampliación de plazo % de tiempo		Cantidad de obras	%
0	10	27	5,7%
10	20	64	13,6%
20	30	48	10,2%
30	40	36	7,6%
40	50	46	9,8%
50	60	18	3,8%
60	70	24	5,1%
70	80	24	5,1%
80	90	13	2,8%
90	100	14	3,0%
100	200	39	8,3%
200	300	4	0,8%
300	500	3	0,6%
500	1000	3	0,6%
Total		363	

Del análisis del cuadro precedente se pueden determinar las siguientes conclusiones respecto de las obras ejecutadas:

- El 77,07% excedió el plazo contractual original, por lo que sólo 108 de las 471 obras cumplió con los plazos.
- El 10,4% (49 obras sobre 471) se ejecutó en un plazo superior al doble del tiempo contractualmente establecido, llegando en algunos casos a ser superior a cinco veces ese lapso.

Observación:

5) En algunos casos la contratista solicitó en tiempo y forma una ampliación de plazos pero ésta no fue resuelta hasta después de finalizado el tiempo contractual establecido, razón por la cual su aprobación se produce en forma extemporánea. A modo de ejemplo, en la obra "IPEM N° 239 EGB 1 y 2, CBU y Polimodal" de la Provincia de Córdoba se observa la siguiente situación:

Fecha de Inicio: 01/02/2007.

Fecha de Finalización Prevista: 27/01/2008.
Fecha de Finalización ampliada: 12/12/2008.

Fecha ampliación	Plazo Anterior (días)	Nuevo Plazo (días)	Fecha fin prevista al plazo anterior	Días entre otorgamiento de la ampliación y fin de obra
17/01/2008	360	120	27/01/2008	10
23/07/2008	480	90	26/05/2008	-58
01/10/2008	570	70	24/08/2008	-38
05/12/2008	640	40	02/11/2008	-33
Total	680		12/12/2008	

Observación:

6) En algunas obras se ha verificado que la empresa solicita una modificación al proyecto (Adicional de Obra) en el transcurso su ejecución, no siendo reconocido por el Programa en el momento en que se produce, por lo que se aprobaron ampliaciones de obra hasta con posterioridad a su finalización.

Observación:

7) En algunos casos, no se indica la fecha de aprobación final del certificado de obra junto a la firma del Coordinador.

Observación:

8) Se ha aprobado una ampliación de plazo (N° 06-105) con fecha 04/08/08, siendo que la recepción provisoria era del 09/05/08.

Recomendaciones:

Dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula 51.2 CGC del Pliego.
 Arbitrar medidas tendientes a reducir los plazos utilizados en los diferentes procesos.
 Arbitrar los medios necesarios para dar cumplimiento a los plazos establecidos.
 Dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
 Resolver en tiempo y forma las solicitudes elevadas por las empresas contratistas.

Ajustar el sistema a fin de que sea una herramienta que permita un mejor control.

2) SOLICITUDES DE DESEMBOLSO

Durante el ejercicio realizamos la Certificación de las Solicitudes de Desembolso Nros.: 31 a 39, de acuerdo con el siguiente detalle:

Inversiones BID y LOCAL en US\$ por desembolso			
Des. N°	BID	LOCAL	TOTAL
31	876.003,74	113.220,91	989.224,65
32	14.007.326,75	4.667.148,10	18.674.474,85
33	14.451.323,77	4.603.660,60	19.054.984,37
34	11.172.619,22	3.843.601,93	15.016.221,15
35	11.019.366,21	3.469.576,51	14.488.942,72
36	9.046.354,96	8.649.047,31	17.695.402,27
37	7.106.165,60	8.826.239,43	15.932.405,03
38	5.896.040,90	7.529.107,23	13.425.148,13
39	10.268.743,20	13.228.507,88	23.497.251,08
TOTAL	83.843.944,35	54.930.109,90	138.774.054,25

Al respecto, surgieron en oportunidad de su análisis, las siguientes situaciones:

Generales:

Observación:

En algunos casos, distintas órdenes de pago, se cancelan a través de un único cheque.

Observación:

En algunos casos, la entidad financiera a la cual los contratistas ceden los pagos no emite Recibo Oficial.

Observación:

Se han detectado en varios casos el pago de pasajes, tanto en forma terrestre como aérea, a personal que no puede identificarse como consultores del Programa.

Observación:

Se ha verificado, en varios casos, que existen demoras superiores a los 30 días para realizar los pagos, desde la fecha de presentación de la factura, hasta el pago efectivo.

Observación:

En algunos casos los Certificados de Obra no poseen fecha de recepción por parte de la UES II, en otros, no poseen fecha de confección.

Observación:

En algunos casos se observó que la certificación de los trabajos realizados se efectuó con considerable atraso respecto al período que se certifica.

Observación:

En algunos casos los certificados de obra no reflejan expresamente el monto que el contratista debe facturar.

Observación:

En algunos casos, existen presentaciones de facturas que se realizan con anterioridad a la fecha de recepción por parte de la UES II de los Certificados de Obra, o con anterioridad a la fecha en que fueron emitidos dichos certificados.

Observación:

En varios casos se registran considerables atrasos en el avance físico de las obras sin que se apliquen las multas correspondientes.

Observación:

En algunos casos, la solicitud de redeterminación de precios elevada por el contratista no posee fecha de recepción por parte de la UES II.

Observación:

La recepción provisoria de la obra fue confeccionada con antelación a la aprobación del último certificado de obra.

a) Particulares:**Desembolso N° 31:****Observación:**

De la documentación suministrada respaldatoria de las erogaciones, surge que parte de la misma se rinde en forma extemporánea, respecto a lo normado en el Reglamento Operativo General, Apartado VII Desembolso y Justificación del Uso de los Recursos, Punto 7.5, el cual expresa que: “en ningún caso la Justificación del uso de los Recursos correspondiente a un determinado Desembolso del BID, podrá realizarse con posterioridad a los 180 días de que éste haya sido realizado. Los recursos no Justificados en ese plazo deberán ser restituidos al BID”

Observación:

Sobre algunas órdenes de pago correspondientes a la liquidación de viáticos no se tuvo a la vista las tarjetas de embarque.

Observación:

Se ha observado la realización de comisiones de servicios de consultores que a la fecha de producirse, no contaban con el perfeccionamiento de los contratos, tal cual lo establece los Decretos 1184/01 y 491/02 y 577/03.

Observación:

En algunos casos se ha verificado en las rendiciones de caja chica, comprobantes correspondientes a traslados en remises, que no identifican la persona que se traslada y el motivo de dicho viaje.

Desembolso N° 34:**Observación:**

En algunos casos los certificados de obra no se encuentran firmados por la coordinación del Programa. En un caso no posee firma del representante técnico.

Observación:

Se observan errores formales en algunas facturas y/o recibos (recibo efectuado por el valor neto de retenciones, recibos que incluyen el valor del fondo de reparo, factura que difiere del certificado de obra/anticipo financiero).

Observación:

Se ha verificado el pago en exceso en la AP 200800775 por \$2.000,00 (USD 633,95) por haberse deducido erróneamente en la liquidación de la factura el anticipo financiero (AF) otorgado (debió descontarse \$26.481,22 y no \$24.481,22 tal como fue tomado en la mencionada facturación).

Observación: En un caso, se cancelan dos AP (una única factura B-501) con una única transferencia bancaria.

Desembolso N° 36:**Observación:**

Se ha verificado en dos casos que los certificados de obra son modificados mediante memorandos, cuando dicho documento debe mostrar en forma detallada y fehaciente los datos que corroboran la ejecución de la obra.

Desembolso N° 38:**Observación:**

En algunos casos, no se tuvieron a la vista las tarjetas de embarque (de regreso) en la rendición de los viáticos de los participantes del Taller de Capacitación realizado le 26/06/08.

Recomendación: Profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información.

3-INFORME DE CONTROL INTERNO

La evaluación fue realizada teniendo en cuenta los criterios definidos por el “Committee on Sponsoring Organizations (C.O.S.O.) y se exponen a continuación tanto las fortalezas como las debilidades encontradas.

AMBIENTE DE CONTROL

1) Integridad y valores éticos

1) Integridad y valores éticos	SI	NO	NC	OSERVACIONES
código de conducta 1) ¿Ha establecido por escrito la dirección de la entidad un código de conducta ética que sea aplicable a todo el personal?	X			Se aplica la Ley nacional N° 25188 Ley de Ética de la Función Pública
2) ¿Considera este código de conductas conflictos de intereses, estableciendo reglas para cuando éstos se presenten?	X			
3) ¿Se ha difundido el código de ética en toda la unidad y se lo hace conocer a los funcionarios nuevos?	X			
4) ¿Se han definido expresamente criterios para evaluar la actitud y comportamiento del personal en base a la ética?		X		No específicamente se aplica la Ley citada.
5) ¿Cuáles son los procedimientos que ha definido el Proyecto para sancionar las violaciones al código de conducta?				Disposiciones Nacionales
6) ¿Conoce el personal la forma de proceder ante las conductas impropias?	X			
7) ¿Las medidas disciplinarias aplicadas se dan a conocer en toda la organización? ¿Cuál es el procedimiento aplicado?				Se aplicará la Normativa Nacional en caso de ser necesario
8) ¿Se han establecido mecanismos que permitan asegurar que las violaciones al código de conducta puedan ser denunciadas a quien corresponda por el personal de la unidad, sin temor a represalias?		X		
9) ¿Existen políticas por escrito para regular las relaciones de la dirección con el personal subalterno, proveedores, etc.?		X		En lo concerniente a funciones está escrito en el Manual de Procedimiento
10) ¿Se ha establecido por escrito una política que obligue a los funcionarios de mayor jerarquía a declarar sus beneficios pecuniarios?				Se cumple la Normativa Nacional
11) ¿Quién es el funcionario responsable de supervisar los esfuerzos del Proyecto para respaldar la ética?				La conducción del Programa es la responsable

Riesgo Involucrado: De lo expuesto surge que, si bien se ha notificado la normativa por escrito a todo el personal, no se han implementado mecanismos que permitan efectuar denuncias ante las violaciones al código de conducta.

Recomendaciones: Dado que los valores éticos de los funcionarios que llevan a cabo tareas en el Programa son esenciales para mantener controles internos eficaces, es fundamental encarar políticas de amplia difusión de las normas de conducta que se han establecido para desempeñar las acciones del Proyecto e implementar mecanismos que permitan la rápida detección y comunicación de cualquier transgresión a una norma ética.

2) Políticas de Recursos Humanos

2) Políticas de Recursos Humanos	SI	NO	NC	OBSERVACIONES
A) Políticas para reclutar, retener y pagar al personal				
1) ¿Existe una política definida para el Proyecto de recursos humanos? ¿Quién es el responsable de llevarla a cabo?	X			Responsable: Coordinación General y Coordinación Ejecutiva
2) ¿La existencia de puestos superiores vacantes es conocida por todas las personas con la idoneidad necesaria para ocuparlos, tanto dentro como fuera de la organización? ¿Qué procedimiento se utiliza?	–			No rige régimen escalafonario
3) ¿Los mecanismos para la designación y promoción del personal están basados en criterios objetivos que procuren evitar el favoritismo?	X			Se utiliza el sistema de selección de terna.
4) ¿Existe algún régimen de promoción dentro del Proyecto?		X		
5) ¿Se ha implementado un sistema que al momento de evaluar el desempeño de un consultor tenga en cuenta los criterios de integridad y de ética?	X			No específicamente. Se evalúa el desempeño y se informa al BID en formularios preestablecidos
6) ¿Se efectúan estudios de gestión independientes de la labor de los principales funcionarios? ¿Quién los efectúa?		X		
7) ¿Las descripciones de los puestos contienen suficientes referencias de las responsabilidades relacionadas con el control?	X			Está informada en el Manual de Procedimiento e incorporada a los TTRR y Reglamento Operativo.

B) Políticas para reclutamiento y capacitación	SI	NO	NC	OBSERVACIONES
1) ¿Existen políticas por escrito para reclutar al personal? ¿En qué consisten?	X			Descrito en el Convenio de Préstamo, Anexo C, ROG y Decreto 1184 (con sus modificaciones) En 2009 rige el Decreto 2345/08.
2) ¿Las solicitudes de empleo y las entrevistas son efectuadas y revisadas por personal con la debida capacitación, enterado de los requerimientos de los puestos vacantes y con aptitudes para realizar esas entrevistas? ¿Qué cargos ocupa dicho personal?	X			Responsables de Áreas en general (y de área administrativa en particular) y Coordinación Ejecutiva General
3) ¿La verificación del cumplimiento de los requisitos por parte de los candidatos a un puesto, se hace con base en procedimientos establecidos por escrito?	X			Resp. De pregunta N° 1

4) ¿Las políticas de reclutamiento incluyen la revisión de los antecedentes penales de los candidatos?	X			Normativa Nacional
5) ¿El personal de nuevo ingreso es informado de sus responsabilidades, deberes y derechos?	X			
6) ¿Existen manuales descriptivos de los puestos?, ¿se actualizan periódicamente? ¿y se informan esas actualizaciones al personal de manera oportuna?	X			Manual de Procedimientos y Reg. Operativo o Particular.
7) ¿Las descripciones de los puestos en el manual coinciden con las especificadas en los TDR?	X			
8) ¿Las descripciones de los puestos descriptas en el manual coinciden con las tareas realmente efectuadas?	X			
9) ¿Se considera la satisfacción de las necesidades actuales de capacitación y desarrollo del personal así como sus necesidades futuras? ¿Cuál es el mecanismo implementado para su manifestación y toma de conocimiento?		X		No hay mecanismos específicos. Se implementan algunos talleres y se asiste a los seminarios del BID.
10) ¿A través de que medidas se implementan las necesidades de capacitación y desarrollo establecidas en el punto anterior?				De manera informal
11) ¿Se han establecido procedimientos apropiados para corregir o prevenir las deficiencias de desempeño?	X			Informal
12) ¿Existe una política definida de promoción y compensación al personal? ¿En qué consiste? ¿El personal tiene conocimiento de dicha política? ¿De qué manera se informa?	-	-	-	

Riesgo Involucrado: De lo expuesto surge que el Programa, para el reclutamiento de personal contempla las Normas del BID en la materia, aún no ha establecido una política tendiente a la retención que contribuya al fortalecimiento institucional, a la prevención de deficiencias en el desempeño y promoción durante la vida del Proyecto. La falta de establecimiento de las políticas enunciadas involucra un riesgo de alta rotación, y de pérdida de personal y/o de mal desempeño clave que podría afectar el cumplimiento adecuado de los objetivos.

Recomendaciones: Una adecuada política de recursos humanos es fundamental para obtener el mejor rendimiento del personal, por lo tanto las autoridades del Programa son responsables no sólo de una adecuada selección, sino también de una conveniente capacitación para el correcto desempeño de sus responsabilidades y del funcionamiento de una movilidad organizacional que signifique el reconocimiento y promoción de los más capaces así como la detección oportuna de mal desempeño y su corrección.

3) Estructura Organizacional

3) Estructura Organizacional	SI	NO	NC	OBSERVACIONES
A) Determinación de la estructura organizacional				
1) ¿Se ha definido claramente la estructura de la organización? Detallarla.	X			Manual de Procedimiento y Reglamento Operativo Particular

2) ¿Existe un manual de procedimientos con las funciones y responsabilidades?	X			Existe un Manual de Procedimiento que requieren de homologación.
3) ¿Se cuenta con manuales de procedimiento actualizados que incluyan tanto los procedimientos operacionales como los financieros y contables que deban aplicarse?	X			Además del Manual de Proc. se cuenta con el Manual Contable y Sistema de Gestión.
4) ¿Se han establecido líneas claras para la presentación de informes que abarquen todas las funciones y el personal de la organización?	X			Los Informes se presentan según instrucciones de fichas técnicas.
5) ¿Cuáles son las variables que determinan la vigencia, remuneración, condiciones de trabajo, etc., de los contratos de trabajo de los funcionarios?				Decreto 1184 y modificaciones. En 2009 Decreto 2345/08.
6) ¿Existe supervisión de la labor de los funcionarios por una autoridad superior apropiada? ¿quién la realiza?	X			Los superiores jerárquicos de cada área.

Riesgo Involucrado: Si bien la estructura organizativa del proyecto ha sido definida, no se encuentra expresamente establecidas las misiones y funciones de los distintos integrantes que componen el programa.

Recomendaciones: Desarrollar un manual que defina claramente responsabilidades, acciones y cargos de todos los integrantes del Programa y que establezca las diferentes relaciones jerárquicas y funcionales y los canales de comunicación ascendentes y descendentes, a los efectos de que cada integrante conozca cómo su acción se interrelaciona y contribuye a alcanzar los objetivos generales.

4) Sistemas Computarizados de Información

4) Sistemas computarizados de Información	SI	NO	NC	OBSERVACIONES
A) Evaluación de los controles generales del sistema				
1) El sistema ¿es administrado por un funcionario de alto nivel que informe a las autoridades superiores? ¿Quién lo realiza?	X			El responsable del Área Informática: un ingeniero
2) Los desarrolladores de los sistemas ¿tienen prohibido operar las computadoras y utilizar los programas con datos reales?				N/A
3) El sistema de información y las bases de datos ¿están protegidos contra el uso por parte de terceros no autorizados?	X			
4) El administrador del sistema de información y de la base de datos ¿tiene prohibido el acceso a los equipos que están en operación?		X		
5) Las contraseñas ¿se asignan formalmente y están protegidas para evitar el uso no autorizado?	X			Por sobre cerrado

6) ¿Se ha establecido una rutina en el sistema que obligue a los usuarios al cambio de contraseñas en forma periódica?	X			
7) ¿Se han asignado códigos de identificación a las terminales para evitar que las terminales no autorizadas tengan acceso a las líneas de comunicación?	X			
8) ¿Existen listas del personal autorizado que especifiquen los límites de autorización?		X		
9) ¿Se mantienen esas listas de autorización debidamente actualizadas?		X		
10) ¿La impresión de los documentos está organizada de forma tal que permita proteger los documentos sensibles y que se destruyan esos documentos antes de ser desechados?		X		
11) ¿La información almacenada en disquete, cinta magnética o cualquier otro medio de almacenamiento se borra por completo de tal forma que se impida su recuperación por cualquier tipo de programa especialmente diseñado para esa función de recuperación?	X			
12) ¿La información confidencial es cifrada o encriptada cuando se transmite?	X			Si, por el Sist. UEPEX
13) ¿Se hacen inventarios periódicos de los equipos y se concilian sus resultados con los registros financieros?	X			
14) ¿ Existe una segregación de funciones o la debida asignación de autorizaciones en los sistemas informáticos, de tal forma que una misma persona no pueda registrar una transacción desde su origen hasta su asiento final en los auxiliares y libro mayor o en los registros similares de la base de datos?	X			Existe segregación de funciones y carga en el sistema UEPEX, según esa desagregación de funciones.(Presupuestaria, gestión, contable, etc.)
15) ¿Los especialistas que participan en las transacciones, sus supervisores y el personal que procesa la información poseen niveles técnicos adecuados de experiencia y competencia?	X			
16) ¿Los sistemas de información son confiables, cumpliendo con las normas técnicas vigentes?	X			
17) ¿Se han establecido procedimientos para enfrentar las situaciones que pudieran afectar la información y equipos, como son: procedimientos de recuperación ante desastres, sitio alternativo de procesamiento de información, respaldos, almacenamiento de información de respaldo en sitios lejanos a la oficina principal, etc., que permitan continuar con las operaciones básicas de la oficina?	X			Implementado según las necesidades de la operatoria del Programa.
18) ¿Toda transacción está debidamente respaldada por documentación acorde con la legislación aplicable y demás normativa?	X			

19) ¿Antes de poner en funcionamiento un sistema de información nuevo o las modificaciones a uno ya existente, se realizan las pruebas para verificar que la información se procese adecuadamente, de manera íntegra y confiable?	X			
20) ¿A la fecha se encuentra implementado el Sistema de Seguimiento y Monitoreo?				En estado de mayor avance
B) Evaluación de los controles de aplicación del sistema				
1) El sistema de información ¿contiene reglas y rutinas de verificación, que permitan comprobar la exactitud de los datos que se introducen en las computadoras?	X			
2) ¿Existen procedimientos establecidos por escrito para realizar la comunicación a los responsables de administrar el sistema de información, de los errores en que se incurre al procesar las transacciones y cualquier otra deficiencia que se observe durante el ingreso, procesamiento y emisión de datos e información? ¿Cuáles?				De manera informal
3) ¿Los errores y deficiencias se investigan y se subsanan, documentando adecuadamente lo actuado? ¿Cómo se documentan?	X			Las modificaciones de los errores y deficiencias se subsanan y documentan de acuerdo con la metodología definida oportunamente.
4) ¿Se utilizan controles de archivo para verificar que se actualice la información correcta y evitar la destrucción accidental de los archivos?	X			Los archivos del Sist. UEPEX se encuentran centralizados fuera de esta Unidad.
5) ¿Existen procedimientos para realizar y conservar copias de respaldo de los archivos, programas y documentos relacionados con las operaciones?	X			
6) ¿Se han documentado los sistemas, programas de aplicación y procedimientos que se emplean para el procesamiento de los datos y posterior emisión de informes?	X			Existe documentación parcial de los módulos desarrollados en el SGP.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

A) Determinación de la existencia o no de indicios de riesgo operacional y de fraude en la Unidad	SI	NO	NC	OSERVACIONES
1) ¿Los propósitos generales del Proyecto están claramente definidos y publicados de forma que puedan ser fácilmente comprendidos?	X			
2) ¿Los objetivos del Proyecto para el ejercicio están definidos?	X			
3) ¿Los objetivos del Proyecto están comunicados al personal?	X			

4) ¿El personal entiende cómo los objetivos del Proyecto se relacionan con los objetivos de sus áreas?	X			
5) ¿El personal entiende cómo los objetivos del Proyecto se relacionan con sus objetivos personales?	X			
6) ¿Qué entiende el Proyecto por el término “riesgo en el logro de los objetivos”?				Riesgo es todo evento o suceso que puede afectar el Proyecto (positiva o negativo.) Puede ser de alcance, calidad, cronograma o costo.
7) ¿Qué entiende el Proyecto por el término “administración del riesgo”? Detallar.				El Proyecto entiende como “Administración de Riesgo” la técnica de identificar los riesgos del Proyecto, evaluar sus impactos y planear las respuestas a los mismos.
8) ¿Con qué frecuencia el Proyecto valora los riesgos de alcanzar sus objetivos?				Se sigue una actitud pro activa
9) ¿En qué áreas del Proyecto se garantiza la administración del riesgo?				En todas las áreas según definición del punto 6)
10) ¿El Proyecto tiene procedimientos para reportar riesgos? ¿En qué consisten?	X			En función de la operación en las distintas áreas existen mecanismos para fijar criterios de los riesgos relativos.
11) ¿El personal responsable de los activos (bienes, efectivo) está separado de los que realizan los registros contables?	X			
12) ¿El acceso a las cuentas bancarias y otra información relacionada está prohibido al personal de contabilidad?	X			Información bancaria: no Emisión de cheques: si (Tesorería es ind.)
13) ¿El personal que autoriza las transacciones está separado de la custodia de los activos correspondientes?	X			
14) ¿Cuál es el nivel de autorizaciones para efectuar los pagos del Proyecto?				Responsable de área y Coord. Ejecutiva
15) ¿Con qué frecuencia se produce el envío de la precontabilización de los pagos por parte de la UEJ?				N/A
16) ¿Con qué frecuencia se produce la validación de la precontabilización por parte de la UEC?				Periódicamente. El Proyecto cuenta con Auditoría de Desembolso y Financiera.
17) ¿Permite el sistema la inclusión de otros pasivos (ejemplo: préstamos de terceros)?	X			Los pasivos están definidos en el Manual Contable aprobado por el BID.
18) Procedimiento y personas afectadas para cargar compromisos.	X			

19) ¿Se efectúan todos los pagos con cheques emitidos no a la orden?	X			
20) ¿Se efectúa la firma de cheques teniendo a la vista la documentación de respaldo?	X			
21) ¿Existen procedimientos de cancelación o anulación de facturas pagadas? ¿Cómo se instrumentan?	X			Con sello de “Pagado”.
22) ¿Se mantienen en custodia adecuada las chequeras?	X			En Unidad Ejecutora UCPyPFE.
23) ¿Existe un control de la numeración de los cheques? ¿quién lo efectúa?	X			El sist. UEPEX y Tesorería.
24) ¿Existe un procedimiento para el depósito del fondo de reparo en una cuenta especial creada para tal fin?		X		Sólo está permitido una cuenta bancaria según Normativa del BID.
25) ¿Se cancelan los fondos enviados por la UEC a las jurisdicciones con documentación original?				N/A
26) Vencido el plazo para rendición del anticipo, ¿cómo se procede en caso de existir un saldo remanente?				N/A
27) ¿Prohíbe el sistema computarizado la cancelación de rendiciones con facturas con idéntica o similar numeración?				
28) ¿Permite el sistema computarizado la rendición con distinta documentación (recibos, facturas)?	X			Se aplica la Ley de Facturación.
B) Determinación de la existencia o no de indicios de fraude en la Unidad				
1) ¿Tiene el Proyecto un programa para prevenir, detener y detectar el fraude?		X		
2) ¿Tiene identificadas el proyecto las áreas de más alto riesgo de fraude?	X			

Riesgo Involucrado: Dado lo transcurrido de la actividad del Programa ya se han implementado controles internos pero aún no se puede aseverar que se hayan implementado estrategias destinadas a tener identificados y evaluados los distintos riesgos ni a desarrollar acciones para minimizarlos. Lo expuesto puede generar demoras en el logro de los objetivos planteados, derivadas de circunstancias internas o externas que pueden ser prevenidas.

Recomendaciones: Realizar la identificación de los riesgos tanto internos como externos a los cuales el Programa se enfrenta para alcanzar el logro de los objetivos, con el propósito de efectuar la estimación de los mismos y elaborar un plan que incluya las actividades de control a fin de evitar o minimizar sus efectos.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Determinación de la aplicación de políticas de control generales en lo que respecta al registro eficaz y eficiente de las transacciones, la salvaguarda de los activos, la conciliación de las cifras de la contabilidad y la transparencia de los informes	SI	NO	NC	OSERVACIONES
1) ¿Para el registro de las operaciones se han diseñado formas apropiadas que se utilicen correctamente para asentar todos los datos tales como la fecha de las transacciones, su monto original, el plazo de pago, detalle de la operación el proveedor y la moneda?	X			Implementado por el Sistema UEPEX.
2) ¿La información se registra en una sola unidad o base de datos integrada para evitar errores por duplicación de registros e inconsistencias en los informes y para reducir los costos?	X			
3) ¿El sistema que se utiliza para numerar las transacciones es consistente con el que se emplea para informar a los interesados en el exterior, como el BID, Banco Mundial y PNUD? (Ej. N° PRISM)	X			

Riesgo Involucrado: El hecho de operar con dos sistemas complementarios no integrados (el UEPEX y el “de gestión”) puede generar diferencias en la información disponible, dado el gran volumen de información que se introduce y se manipula en ambos sistemas. Asimismo afecta la eficiencia en la registración, complica la conciliación de la contabilidad con la información financiera suministrada por la base “de gestión”, además de disminuir la confiabilidad de los informes.

Recomendaciones: Trabajar en pos de la interacción de las bases de información hasta tanto el sistema UEPEX haya sido desarrollado al punto en que sea un sistema integrado único para cubrir todas las necesidades de alta complejidad que requieren los proyectos de gran envergadura que pretende administrar.

INFORMACION Y COMUNICACION

Determinación de la recepción por parte de las autoridades superiores de la información sobre el Proyecto necesaria para cumplir con sus responsabilidades.	SI	NO	NC	OSERVACIONES
1) ¿Los informes sobre el Proyecto se presentan de acuerdo con las normas que al respecto ha establecido la comunidad internacional?	X			
2) ¿La coordinación del Proyecto tiene reuniones frecuentes con los funcionarios de las distintas áreas y con la auditoría a los fines de estar informados sobre el desarrollo de las actividades en general y las relacionadas con control interno en particular?	X			

Riesgo Involucrado: Si bien se desarrollan reuniones frecuentes y los informes respetan las normas establecidas, pueden presentarse situaciones en las que distintas áreas del Programa no logren el nivel de comunicación necesario para la ejecución con un nivel de eficiencia deseado. Asimismo la alta especialización de los RRHH con que cuenta el Programa requiere de un alto grado de comunicación vertical ascendente en la organización para atenuar la falta de una cultura generalista en la estructura.

Recomendaciones: Mantener reuniones frecuentes y actividades en pos de la comunicación organizacional, propiciando un clima de trabajo que promueva la interacción entre las personas y los distintos equipos de trabajo.

SUPERVISIÓN

Evaluación de la eficacia de las actividades de Supervisión	SI	NO	NC	OSERVACIONES
1) ¿La coordinación del Proyecto recibe información suficiente y oportuna que le permita supervisar los objetivos y estrategias del Proyecto?	X			
2) ¿Cómo transmite la coordinación de forma explícita y contundente su compromiso respecto del control interno?				A través de responsables de área y del control de los resultados.
3) ¿Existen variaciones significativas entre las cifras presupuestadas y las reales?	X			Fundamentalmente por dos causas: a) Variación en el costo de la construcción (99% del Préstamo integra esa categoría) b) Incorporación de más obras de las previstas originalmente por el Ministerio de Educación.
4) ¿El personal está obligado a hacer constar con su firma que se han efectuado actividades esenciales para el control interno?				
5) ¿Las quejas de los proveedores y los beneficiarios del Programa se investigan oportunamente para determinar sus causas?				

Riesgo Involucrado: Dada la situación actual descrita en el punto de “Evaluación de Riesgo” no puede evaluarse en este punto la tarea de supervisión llevada a cabo por los responsables del Programa.

Recomendaciones: Efectuar el seguimiento de las instrucciones referidas al control interno a los efectos de obtener información consistente y oportuna. Además, es importante implementar medidas destinadas a la identificación de los responsables de los controles llevados a cabo.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL “PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE EN EL SECTOR PRODUCTIVO – SUBPROGRAMA II : GESTIÓN AMBIENTAL MINERA” CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 1865/OC-AR BID (Ejercicio N° 1 finalizado el 31/12/08)

Resolución N° 80 - AGN / 09-06-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 23 de febrero y el 16 de abril de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1-Examinar los estados financieros detallados en I- siguiente, por el ejercicio finalizado el 31/12/08, correspondientes al “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo”, Subprograma II- Gestión Ambiental Minera, dependiente de la Secretaría de Minería en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios como Organismo Ejecutor del Subprograma II- Gestión Ambiental Minera, parcialmente financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1865/OC-AR, suscripto el 06/11/07 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

I- ESTADOS AUDITADOS

g) Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados al 31 de diciembre de 2008, expresados en dólares estadounidenses.

h) Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados al 31 de diciembre de 2008, expresados en pesos

i) Estado de Inversiones por componentes al 31 de diciembre de 2008, expresado en dólares estadounidenses.

j) Estado de Inversiones por componentes al 31 de diciembre de 2008, expresado pesos.

k) Balance General al 31/12/08.

2-Examinar el Estado de Solicitudes de Desembolso, detallado en I- siguiente, por el ejercicio finalizado el 31/12/08, correspondiente al “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo – Subprograma II Gestión Ambiental Minera”, parcialmente financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1865/OC-AR, suscripto el 06/11/07 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

II- ESTADOS AUDITADOS

Estado de Solicitudes de Desembolso, por el ejercicio finalizado el 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

1-INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

II- ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

El examen fue practicado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable, y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), incluyendo las pruebas y demás procedimientos que se consideraron necesarios y que se detallan en nuestra declaración de procedimientos adjunta.

No se tuvo a la vista documentación relativa al proceso de contratación (legajos) e informes con sus correspondientes aprobaciones respecto a los pagos efectuados por la fundación

EMPREMIN a consultores del Programa por un monto de \$ 310.150,80 (USD 97.225,96). Sólo se tuvieron a la vista órdenes de pago y facturas.

En tres casos y conforme surge de los currículos visualizados, los consultores desempeñaban funciones en otro Proyecto hasta abril 2008. De junio 2007 a abril 2008 el monto percibido en concepto de honorarios ascendió a \$ 56.470.-

III- ACLARACIONES PREVIAS

1) Las respuestas a nuestras circularizaciones de “Aporte Local- SAF-“ y “Asesores Legales” fueron suscriptas por el Coordinador de Administración y Finanzas del Proyecto, sin aval de los sectores responsables de la emisión de la información solicitada.

2) Con referencia a los valores expuestos en los estados citados en I- a) y b) precedentes, en el capítulo usos de fondos, fondos transferidos por USD 90.189,83 y \$ 285.964,90, se señala que corresponden a un crédito con la Fundación EMPREMIN, por los fondos no rendidos al cierre.

En el Estado citado en I- b) anterior se observan los siguientes errores de exposición (no afectan el total del Saldo a Aplicar):

- Saldo a Aplicar BID: donde dice \$ 633.781,53, debe decir \$ 609.949,39
- Saldo a Aplicar Aporte Local: donde dice \$ 117.859,46, debe decir \$ 141.691,60.

3) En los estados citados en I- c), d) y e) precedente, se observa una sobrevaluación de \$ 23.832,14, -equivalente a USD 7.536,16- que afecta el total de inversiones de Aporte Local y Pasivo respectivamente. En los estados señalados en I- c) y d) se observan además diferencias por \$ 2.779,67/ USD 896,49, en defecto, que afectan el total de inversiones. Asimismo, en los citados en c) y d), el presupuesto no coincide con la matriz de financiamiento expuesta en el contrato de préstamo, ambos se identifican en dólares correspondiendo uno a la ejecución en pesos.

4) El Proyecto no ha presentado Estado de Conciliación de Fondo Rotatorio al 31/12/08. Sólo puso a disposición el informe semestral al 31/12/08 presentado al Banco. Tampoco se han presentado notas aclaratorias de los criterios de valuación aplicados para la presentación de los estados financieros.

5) No se ha registrado durante el ejercicio la parte proporcional de los servicios financieros correspondientes al subprograma II, cuya categoría de inversión se encuentra prevista en la matriz de financiamiento.

6) Respecto a las tareas señaladas en el Acuerdo de Administración celebrado por el Proyecto con la Fundación EMPREMIN por \$ 1.063.717.-:

❖ Un aporte del Tesoro Nacional por \$ 100.000.- fue realizado directamente a la Fundación cuando debió recepcionarse previamente por el Proyecto.

❖ No se observan rendiciones periódicas de la Fundación al Proyecto por los montos recibidos durante el ejercicio 2008 por \$ 913.527.-. Se tuvo a la vista rendición del 31/03/09 por las sumas recibidas durante el ejercicio 2008, en respuesta a nuestro requerimiento de fecha 23/03/09.

❖ En principio las tareas asignadas a la fundación son similares a las que le corresponden a la Unidad Ejecutora,

❖ Se abonan adicionales de honorarios a consultores sin el respaldo normativo correspondiente,

Nos remitimos al punto 2) apartado 8) del Memorando a la Dirección adjunto al presente.

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, los estados financieros así como la información financiera complementaria identificados en I- a) a d), sujeto a lo expuesto en II- y III- 6) y, excepto por lo señalado en III- 1), 3), 4) y 5), presentan en forma razonable, en sus aspectos significativos, la situación financiera del “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo – Subprograma II Gestión Ambiental Minera” al 31 de diciembre de 2008, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio irregular finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1865/OC-AR BID del 06/11/07.

2- INFORME SOBRE EL ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, el Estado identificado en I- precedente, correspondiente al “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo, Subprograma II Gestión Ambiental Minera”, presenta razonablemente la información para sustentar la Solicitud de Desembolso, que fuera remitida y presentada al BID durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, de conformidad con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1865/OC-AR, suscripto el 06/11/07 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

El presente tiene por objeto elevar a conocimiento y consideración de la Dirección del “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo - Subprograma II Gestión Ambiental Minera”, observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relacionados con procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno que hemos considerado necesario informar a la UES para su conocimiento y acción futura.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan, ya que el examen se practicó sobre la base de muestras selectivas determinadas por esta auditoría. Se remite a nuestra Declaración de Procedimientos adjunta.

OBSERVACIONES DEL EJERCICIO

1) FALENCIAS ADMINISTRATIVAS:

- a) No se tuvo a la vista no objeción del Banco al Manual Operativo del Proyecto.
- b) No se tuvo a la vista aprobación de la planta de personal para el ejercicio 2008, conforme lo establece la Ley 11672 Complementaria Permanente de Presupuesto y la Resolución 545/98 de la mencionada Secretaría.

Recomendación: Dar cumplimiento a las formalidades exigidas por la normativa vigente en cuanto a no objeciones y reglamentaciones sobre contrataciones de consultoría.

2) CONSULTORES

- 1) **No Objeción a la contratación de consultores (Nota CAR 2730/07 por el período 01/06/07 al 31/12/07 -Resolución N° 36/07 de la Secretaría de Minería-)**

i) No comprende a la contratación del Coordinador Gral., toda vez que señala “con relación a la propuesta para ocupar el cargo de Coordinador General, se solicita que la persona a proponer tenga dedicación a tiempo completo”.

2) Honorarios abonados a Integrantes de la Unidad Ejecutora:

Por Nota CAR 3080 del 05/07/07 se otorgó la no objeción a que se financie con recursos del Préstamo el diferencial de salarios que se le abonará a parte del personal de la Secretaría de Minería (personal permanente - Nota DNPOIC N° 760/07 y Nota CAR 2730/07) que integrará la Unidad Ejecutora. De la documentación respaldatoria de los pagos efectuados surge que a tres de los consultores objeto de la muestra se les abonó con cargo al Proyecto honorarios correspondientes, conforme la escala determinada por el Decreto 1184/01 a través del PNUD y adicionales de honorarios (cuyos antecedentes contractuales no han sido remitidos) por los mismos períodos pagados a través de la fundación EMPREMIN, Asimismo:

- a) Los montos totales mensuales pagados no se ajustan a lo establecido en el decreto 1184/01, norma que rige en la materia.
- b) No se tuvo a la vista Nómina completa del personal de la Unidad Ejecutora que integraba la Planta Permanente de la Secretaría, con la correspondiente Resolución de desafectación de dicha Planta al momento de pasar a formar parte del Proyecto, con indicación de haberes como Planta Permanente.
- c) A su vez, los adicionales pagados por la Fundación EMPREMIN fueron incrementados sin el respaldo de la normativa vigente.
- d) En todos los casos, las facturas correspondientes a los pagos efectuados por EMPREMIN, están hechas a favor de la Fundación, cuando corresponde que estén dirigidas a favor del Proyecto

3) Contratos PNUD (Furnari, Rodríguez y Montanucci): de la verificación efectuada surge la existencia de dos contratos por el mismo período 2008, con iguales montos y condiciones, uno correspondiente al contrato PNUD de fecha 01/05/08 y otros identificados como contratos de Servicios Profesionales Nros. B 200800001, B 200800002 y B 200800003 de fecha 12/05/08.

El contrato B 200800001, si bien está refrendado por el Director Nacional, se encuentra celebrado como contratante y contratado por el Coordinador Gral.

4) Informes

Los consultores observados en el punto anterior presentaron informes trimestrales, períodos que no se corresponden con los contratos PNUD (prevé un informe final como condición para el pago del 10% final), los contratos B 200800001/2/3 no prevén la presentación de informes y los TORs prevén informes mensuales e informe final. En los mismos no consta fecha de presentación a la Unidad Ejecutora, ni su aprobación.

5) Pagos efectuados por EMPREMIN :

- i) No se tuvieron a la vista los contratos.
- ii) **Consultores Font, Ferpozzi, Herrero, Herrmann, Fortunato:** no se tuvieron a la vista legajos, títulos habilitantes, informes, con sus correspondientes aprobaciones. Sólo se puso a disposición Autorizaciones de Pago (AP) y facturas del consultor.
- iii) Para todos los casos (pagos de honorarios correspondientes a los períodos jun/nov. 2007 y dic/07 a abril/08), se observó que:
 - 1) la emisión de las AP (12/05/08) es posterior a la de pago (conforme surge de los extractos bancarios 09/05/08).
 - 2) se efectuaron pagos por montos globales: no se adjunto un detalle de los montos mensuales pagados, certificación de los trabajos realizados, informes presentados, y aprobados, contratos correspondientes.

7) Casos particulares

- a) **En el caso de un consultor emite facturas tipo “C”,** punto de venta 0000, no válidas

conforme la normativa fiscal vigente.

b) **Consultores Furnari, Montanucci, Rodríguez, Ferpozzi, Herrmann:** En los tres casos, conforme surge de los comprobantes de facturación, son responsables Monotributo, siendo que por el monto facturado supera el monto máximo previsto para la condición de monotributista, superando ampliamente la categoría para la cual fue inscripto.

c) **Font María:** según constancia de AFIP el estado del domicilio es erróneo y por ese motivo no se pudo verificar la constancia de inscripción.

d) **Pagos períodos jun/nov. 2007 y dic/07 a abril/08- consultores Furnari, Rodríguez y Montanucci:** conforme surge de los Currículos, en los períodos señalados ambos se desempeñaban en el Proyecto PNUD ARG 04/041, resultando incompatible el desarrollo de ambas actividades.

8) Acuerdo de Administración con la Fundación EMPREMIN DEL 06/12/07.

El artículo 1° del convenio establece que la Secretaría de Minería encomienda a la Fundación la administración de los fondos destinados a la constitución y funcionamiento operativo de la Unidad y por su artículo 2° establece la asignación para el ejercicio 2008 la suma de \$ 1.603.717.-.

Sobre el particular cabe señalar:

a) Del análisis surge en principio que las tareas a realizar por la fundación son las que le corresponden a la Unidad Ejecutora creada en el ámbito del Proyecto (Art. 4.07 del Contrato de Préstamo).

b) No detalla específicamente las tareas de administración de fondos y personal que debe desarrollar la administradora.

c) No establece cronograma de remisión de fondos, ni criterio para su determinación. Conforme surge de los registros se anticiparon a la citada fundación el 05/05/08 \$ 654.327.-.

d) No establece la apertura de una cuenta bancaria específica para el manejo de los fondos del proyecto

e) El Anexo I, planilla de asignación de fondos para gastos UES -1er año del convenio-, establece montos globales en tres ítems (recursos humanos, equipamiento, traslados y viáticos), sin detallar y/o desagregar en forma analítica los gastos. Asimismo, establece que el monto de las asignaciones (Recursos humanos) se actualizará de acuerdo a los aumentos que sufran los salarios de los agentes de la Administración Pública Nacional. Sobre el particular, no fue tenido en cuenta en la fijación de los montos a abonar, lo establecido en este aspecto por el Decreto 1184/01, norma que regula la escala de honorarios a fijar a los servicios de consultoría contratados por los programas con financiamiento.

f) No surge del Estatuto de la Fundación que ésta tenga como objeto la administración de fondos.

g) No se tuvo información respecto a la Fundación:

Si se trata de un Organismo dependiente de la Secretaría de Minería (ello teniendo en cuenta que se encuentra constituida por el Instituto Nacional de Tecnología Minera, y la dirección legal es la misma de la Secretaría (Julio A. Roca 651 3°, sector 4).

h) Los Coordinadores de los componente 2, y 4 de subprograma integran, conforme Acta de Asamblea del 20/02/08, el Consejo de Administración de la Fundación, situación que resulta, en principio, incompatible.

i) No se tuvo a la vista proceso de selección de la Fundación.

j) No se tuvo a la vista la aprobación de la rendición de los fondos asignados efectuada al 31/12/08 por la Fundación al Director Nacional del subprograma.

Recomendación: Dar cumplimiento estricto a la normativa aplicable, documentando en forma adecuada las gestiones llevadas adelante por el Programa, a efecto de transparentar los actos desarrollados por el Proyecto.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL “PROYECTO DE INVERSIÓN EN SALUD MATERNO INFANTIL PROVINCIAL” CONVENIO DE PRÉSTAMO N° 7225-AR (Ejercicio N° 5 finalizado el 31/12/08)

Resolución N° 89 - AGN / 11-06-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 17 de noviembre de 2008 y el 14 de mayo 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1-Examinar los estados detallados en el apartado I- siguiente, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 en el marco del Proyecto de Inversión del Seguro Materno Infantil Provincial (PISMIP) llevado a cabo a través de la Unidad Ejecutora Central del Proyecto (UEC) dependiente del Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI's), correspondiente al Convenio de Préstamo Nro. 7225-AR suscripto el 07/09/04.

El Proyecto tiene como objetivos: 1) la reducción de la mortalidad infantil y materna en la provincia, 2) aumentar la accesibilidad y la cobertura formal de la población en materia de salud y 3) la conformación de nuevos esquemas de gestión, financiamiento y asignación de recursos para la salud.

I ESTADOS AUDITADOS

1. Estado de Fuentes y Usos de Fondos al 31/12/08, expresado en moneda local y dólares estadounidenses, comparativo con el ejercicio anterior, y Anexos 1 a 3 que forman parte del mismo.

2. Estado de Inversiones Acumuladas por categoría de inversión y fuente de financiamiento al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

3. Estado de Inversiones Acumuladas por componente de costos del Proyecto al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

4. Notas (Generales 1 a 7) que forman parte integrante de los estados precedentes.

2- Examinar la documentación que respalda los SOE's y/o FMR y las Solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante el ejercicio finalizado el 31/12/08, correspondientes al Convenio de Préstamo N° 7225-AR, Proyecto de Inversión del Seguro Materno Infantil Provincial (PISMIP), llevado a cabo a través de la Unidad Ejecutora Central (UEC) dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente, con la asistencia de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI's).

I- ESTADOS AUDITADOS

a) Estado de Solicitudes de Desembolso para el ejercicio al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

b) Estado de Solicitudes de Desembolso Acumuladas por año al 31/12/08 expresado en dólares estadounidenses.

c) Estado de Solicitudes de Desembolso Acumuladas por año al 31/12/08 (Solicitudes presentadas en el ejercicio 2008) expresado en pesos y dólares estadounidenses.

3- Examinar el estado detallado en I siguiente, por el ejercicio finalizado el 31/12/08, correspondiente a la Cuenta Especial del “Proyecto de Inversión del Seguro Materno Infantil Provincial (PISMIP)”, de conformidad con el Convenio de Préstamo N° 7225-AR de fecha 07/09/04 para asistir al financiamiento de las actividades de salud pública dentro de su programa de emergencias sociales y que permita alcanzar los objetivos de: 1) reducción de la mortalidad infantil y materna en la provincia, 2) aumentar la accesibilidad y la cobertura formal de la población en materia de salud y 3) conformación de nuevos esquemas de gestión,

financiamiento y asignación de recursos para la salud.

I- ESTADOS AUDITADOS

Estado de la Cuenta Especial BIRF para el ejercicio finalizado el 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses, y anexo I que forma parte del mismo.

1-INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

II- ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), incluyendo las pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios y que se detallan en nuestra declaración de procedimientos adjunta.

Con referencia a las erogaciones correspondientes a “Pagos por Servicios de Capitalización”, Categoría 4, expuesta en el Estado citado en I- 1. precedente, Usos de Fondos, nuestros procedimientos abarcaron lo señalado en la Declaración de Procedimientos de Auditoría adjunta al presente. Respecto al ítem 8) de la citada Declaración, el Convenio de Préstamo 7225-AR, en su sección 3.10 (b), designa un auditor independiente responsable de la auditoría sobre el monto del pago de capitalización, la matriz trazadora y el registro de la población inscripta presentada por cada Unidad de Gestión de Seguro Provincial (UGSP). A tal efecto, se suscribió el 27/04/05 un contrato entre el Proyecto y la Consultora Horwath Argentina, que establece, en su cláusula I. (ix) del Apéndice A- Descripción de los Servicios “...mantener una estrecha relación con la auditoría financiera a ser realizada probablemente por AGN...”.

Del análisis de papeles de trabajo e informes emitidos por la Consultora relativos al ejercicio auditado, merecen destacarse las siguientes observaciones y limitaciones de la consultora que inciden sobre la citada categoría 4:

Resumen de las Transferencias realizadas a cada UGSP.

PROVINCIA	Saldo inicial de Caja	Total Transferencia recibidas desde Nación	Total Pagos a Efectores Contratados	Gastos Bancarios	Saldo final de Caja
CATAMARCA	1.120.073,62	2.825.290,99	2.282.903,01	594,82	1.661.866,78
CORRIENTES	1.024.790,14	9.881.076,14	9.526.444,76	40.505,58	1.338.915,94
JUJUY	3.771.885,95	4.326.151,60	7.619.127,57	-4.030,48	482.940,46
SALTA	3.639.948,71	8.680.615,78	9.999.756,15	0,00	2.320.808,34
STGO.ESTERO	3.402.876,35	10.321.060,38	13.578.610,99	3.873,39	141.452,35
TUCUMAN	6.578.585,27	16.391.189,68	18.107.483,50	36,30	4.862.255,15
CHACO	5.169.882,27	11.828.200,18	12.715.630,00	0,00	4.282.452,45
FORMOSA	3.120.331,70	4.874.064,37	5.609.863,50	0,00	2.384.532,57
MISIONES	1.439.087,12	12.217.038,44	10.778.358,44	0,00	2.877.767,12
TOTALES	29.267.461,13	81.344.687,56	90.218.177,92	40.979,61	20.352.991,16

Informe sobre las Transferencias a las Provincias

Sobre el Informe de la Consultora Horwath Argentina respecto a las Transferencias realizadas por la UEC al 31/12/08, es su opinión que las transferencias recibidas son válidas y consistentes con los objetivos del Programa, excepto por haberse detectado las siguientes observaciones detalladas por provincia en la rendición de diciembre, según se describe en el siguiente cuadro.

Cabe destacar que la UEC ha remitido a esa Consultora copia del Acuerdo Operativo suscripto el día 06/12/06 con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) que en su cláusula 5ta., compromete a este Organismo a apoyar a la Secretaría de Programas Sanitarios en la provisión de soluciones a la problemática relacionada con la

validación de personas, control de supervivencia y detección de incompatibilidades en la percepción del beneficio de Obra Social, mediante el intercambio de información entre las bases de datos de la Secretaría y las bases disponibles a través del SINTYS.

Respecto al Padrón Único Consolidado Operativo (PUCO), que contiene a los beneficiarios no elegibles por poseer otra cobertura social, utilizado para validar los padrones de inscriptos declarados por las Provincias, es opinión de la Consultora que las diferencias detectadas no tienen impacto significativo sobre la liquidación de dicho período.

Provincias	Beneficiarios Totales	Beneficiarias Cat. 1, cuya fecha de diagnostico supera las 42 semanas	Niños con datos de mayor a cargo erróneos	Beneficiarios con DNI invalido	Beneficiarios repetidos	Inscripciones deficientes
Catamarca	15.963	14	2			73
Chaco	73.656	2	4	55	1	30
Corrientes	62.335		5			38
Formosa	35994				3	
Jujuy	31.374	95		819	1	33
Misiones	76.685	6	12	1		15
Salta	59.734	27	11	103		134
Sgo del Estero						
	73.261	7	2			38
Tucumán	98.111		3			9
totales	429.002	151	39	978	5	370

Es por ello que en su opinión, excepto por lo expresado en el cuadro anterior, el Padrón de Beneficiarios del Plan Nacer, utilizado para la liquidación y pagos de las capitas y prestaciones por el período noviembre y diciembre, cumple con los requisitos de integridad, validez y consistencia con los objetivos del programa.

Informe sobre pago a Prestadores realizados por la UGSP

Sobre el Informe de la Consultora Horwath Argentina respecto a los Pagos a Prestadores realizados por la UGSP se destaca que al 31/12/08, han cumplido con las condiciones establecidas para el Programa en el Convenio de Préstamo y en los Acuerdo Marco entre la Provincia y la Nación, excepto por:

1. Los casos descriptos en todos los Informes de Opinión Provinciales, respecto a las distintas dificultades detectadas sobre las historias clínicas de beneficiarios solicitadas, falta de registros de las prestaciones facturadas, y diagnósticos que no coinciden con las prestaciones facturadas.

2. En las provincias de Formosa (\$ 525.-), Catamarca (\$ 3.014,49) y Salta (\$340.-) la UGSP ha realizado pagos a efectores que no poseen un compromiso de gestión vigente que lo vincule con la Unidad.

3. En las provincias de Formosa, Catamarca, Misiones, Salta y Tucumán no se ha podido verificar que los efectores hayan sido notificados a tiempo sobre la disponibilidad de los fondos. En algunos casos, si bien se los notifica de los fondos puestos a su disposición, la presentación del Formulario I supera los 50 días.-

4. En la provincia de Chaco no se pudo verificar el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada de los Formularios IV y V, en los cuales se informa sobre la aplicación de fondos de los efectores durante el segundo semestre de 2008 (\$ 4.669,80).

5. En el caso de la provincia de Misiones (\$ 65.-), se verificó un pago que no cumple con el artículo 1, Ítem I - Pago a prestadores, punto b) de la DOI-UEC Nro. 24 que establece, como condición para que los pagos sean considerados elegibles, que las prácticas facturadas hayan sido brindadas a los beneficiarios dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de recepción de la cuasi-factura; en la provincia de Tucumán se verificó que el 45% de los pagos relevados no cumplen con la mencionada condición, los cuales alcanzan la suma de \$ 411.472,00.

6. En el caso de la provincia de Salta, se verificó que la UGSP realizó pagos a efectores en los que no se respetó el valor establecido en los nomencladores vigentes para el período 2008 (\$ 1.001,50).

7. En la provincia de Santiago del Estero el procedimiento de pago por prestaciones a efectores establecido por la UGSP no se implementa mediante transferencia bancaria sino a través de la entrega de un cheque al responsable del efector, surgiendo demoras entre la fecha en que se notifica al efector sobre el cheque disponible para su retiro y la fecha de débito bancario. En virtud de lo expuesto, para el análisis sobre los pagos directos, hemos considerado como fecha de finalización del mencionado proceso la fecha de recepción por parte del efector sobre la notificación de los fondos puestos a su disposición. Cabe aclarar que hemos detectado algunos casos en los cuales la fecha de notificación es anterior o igual a la fecha de recepción de la cuasi-factura por parte de la UGSP; en los mencionados casos, debido a la inconsistencia de la información relevada y de acuerdo a la normativa vigente, se consideró a la fecha de débito bancario como fecha de finalización del proceso de pago. Del análisis mencionado hemos detectado algunos casos donde el proceso de pago a efectores supera los 50 días. Según lo dispuesto por la DOI-UEC Nro 24 y modificaciones, las multas por superar los 50 días el proceso de pago ascendieron a: Formosa (\$ 60.960,64), Jujuy (\$ 5.238,95), Misiones (\$ 492,24), Catamarca (\$ 5.376,75) y Santiago del Estero (\$ 22.208,49).

III- ACLARACIONES PREVIAS

1) En respuesta a la Circularización 014-2009 efectuada a los asesores legales del Programa se nos informó el estado de situación de los litigios, reclamos y juicios pendientes:

a) Respecto de los reclamos articulados por la firma VISUALTEL ARGENTINA S.A. –oferente en la Licitación Pública Internacional SMI 3/2007- que fueran incluidos en informes anteriores, es de conocimiento de la Asesoría Legal que las autoridades del PISMIP habrían dispuesto anular la citada Licitación y proceder a la devolución al fabricante del material enviado al país con motivo de la misma. Dicho material se encuentra en los depósitos de la aduana de Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires. Se recibió copia del último intercambio epistolar mantenido con la firma (Carta Documento del 6/10/08 enviada al proveedor), destacándose:

“...Hemos recibido vuestra Carta Documento CD 967356796 cuyos términos rechazamos en su totalidad atento a su manifiesta improcedencia...”

i. La normativa nacional, incluida la Ley N° 19.549 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos no resultan directamente aplicables a la Licitación que nos ocupa, atento a que el adquirente es un Proyecto PNUD.

ii. Es incuestionable el carácter suprallegal de la normativa del PNUD por sobre la normativa nacional, en virtud de los preceptos de jerarquía constitucional y de la doctrina sostenida por la Procuración del Tesoro de la Nación...”.

b) Con relación a “...las denuncias de público conocimiento...”:

i. Expte. del Ministerio de Salud N° 2002-19504-07-9 (Rodríguez Jorge O. Ref. Irregular Prog. Plan Nacer) en trámite ante la Dirección de Sumarios del Ministerio de Salud de la Nación: en respuesta a los requerimientos de la Dirección, el Plan Nacer realizó presentaciones mediante Notas PISMIP N° 1956 y 2301.

ii. Expte. del Ministerio de Salud N° 2002-1884-08-7 que contiene actuaciones generadas por el denunciante citado en párrafo que antecede, con motivo de la discontinuación de su contrato.

iii. Expte. Judicial N° 12116/08 en trámite por ante el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo N° 53 en el que dicho denunciante demanda por despido al Ministerio de Salud.

iv. Expte. Judicial N° 4194/08 en trámite por ante el juzgado Nac. en lo Criminal. y Correccional Federal n° 7, Secretaría N° 13, que estaría relacionado con los mismos hechos denunciados. El Plan Nacer realizó presentaciones mediante las Notas PISMIP N° 1567,1569, 1986, 2366, 2414 y 2301.

2) Tal como se expone en Nota 2 –Principales Políticas de Contabilidad, punto 2., citada en I-4. precedente, la UFI-S registra sus transacciones en moneda local. La información

expuesta en moneda extranjera es preparada sobre la base de Planillas Auxiliares, conforme se manifiesta en la misma nota 2 –punto 5.-, las que fueron validadas por esta auditoría.

3) Respecto a la Nota N° 7 “Depósitos en Garantía”, del monto total de \$ 1.888.440,75, la suma de \$ 1.249.343,64 corresponden a garantías de cumplimiento de contrato vencidas (por finalización de la obligación contractual) no retiradas por el proveedor. Si bien las mismas carecen de valor se mantienen en resguardo de la UFIs.

La única garantía vigente es la correspondiente al proveedor Francisco Osvaldo Díaz S.A., por la LPI 1/2007, expuesta erróneamente por la suma de \$ 639.097,11 siendo el importe correcto la suma de \$ 238.988,80.

4) En el Estado de Inversiones, expuesto en I- 2. precedente, se expone la categoría 2 – Bienes- con fondos presupuestarios insuficientes, es decir, financiados con fondos asignados a otra categoría:

Categoría	Presupuesto Aprobado usd		Ejecutado al 31-12-08 usd		Disp. al 31-12-08 usd	
	BIRF	LOCAL	BIRF	LOCAL	BIRF	LOCAL
Bienes	17.273.000	4.128.588,33	17.892.854,27	4.743.678,92	-619.854,27	-615.090,59

De la revisión de hechos posteriores al cierre se verificó que el 7 de enero de 2009, el Banco aprobó la reasignación de la suma de USD 1.720.000,- de la Categoría 3 –Capacitación- a la Categoría 2 –Bienes-.

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, sujeto por lo expresado en II- y III- 1) precedentes y excepto por lo señalado en III- 3), los estados identificados en I- presentan razonablemente la situación financiera del “Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial” al 31 de diciembre de 2008, así como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el Convenio de Préstamo N° 7225-AR BIRF del 07/09/04.

2-INFORME SOBRE LOS CERTIFICADOS DE GASTOS (SOE's) E INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO (FMR)

III- ACLARACIONES PREVIAS

a) Las solicitudes de retiro de fondos emitidas en el presente ejercicio identificadas como “Desembolsos Procedimientos FMR en el ejercicio 2008”, tal como se prevé en el Convenio de Préstamo, Apéndice 1, punto 5., corresponden a un pedido de fondos –anticipos- realizado bajo la modalidad de Informes de Seguimiento Financiero (FMR's).

Esta modalidad incorpora como Anexos a las Solicitudes de Retiro de Fondos un cuadro de usos de fondos previstos cuyas cifras surgen del sistema de información financiera implementado por el Proyecto.

b) Respecto a las solicitudes de retiro de fondos emitidas en el presente ejercicio identificadas como “Rendiciones de Gastos ejercicio 2008, el monto de USD 25.422.467,78 – pago de Cápitas -) comprenden las transferencias realizadas a las provincias adheridas al Programa, conforme los lineamientos descriptos en la Sección 3.10 del Convenio de Préstamo (no representan pagos de los efectores por prestaciones efectuadas). Al respecto, téngase en cuenta lo señalado en II- Alcance del Trabajo de Auditoría, de nuestro informe sobre los Estados Financieros del Proyecto.

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, sujeto a lo expuesto en III- b) precedente, los estados identificados en I- correspondientes al “Proyecto de Inversión del Seguro Materno Infantil Provincial (PISMIP)”, presentan razonablemente las Solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas, emitidas y presentadas al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/08 de conformidad con el Convenio de Préstamo 7225-AR suscripto el 07/09/04.

3-INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, el estado identificado en I- presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del “Proyecto de Inversión del Seguro Materno Infantil Provincial (PISMIP)” al 31 de diciembre de 2008, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y Anexo del Convenio de Préstamo N° 7225-AR BIRF del 07/09/04.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

Como resultado de la revisión practicada sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2008, correspondiente al Convenio de Préstamo Nro. 7225-AR, suscripto el 07/09/04, en el marco del “Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial (PISMP)”, han surgido observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno existentes, que hemos considerado necesario comentar para su conocimiento y acción futura.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan, ya que el examen se practicó sobre la base de muestras selectivas determinadas por esta auditoría. Entendemos que la implementación de las recomendaciones, referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.

A) SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y AUDITORÍA (CATEGORIA 1)

1) PP SMI 05/2006 Estudio de Monitoreo de la Satisfacción del Usuario y de la Calidad de Atención del Plan Nacer (Monto de Contrato \$889.350,00 con IVA).

No consta en el expediente autorización por parte del Programa al pedido de prórroga (nota fechada el 04/06/08 correspondiente a la Autorización de Pago N° 638/08) enviada por la consultora a la Coordinación General del Proyecto para la presentación del Informe acordado.

2) PP SMI 1/2004 Contratación de Auditoria Externa Concurrente (pagos realizados por un valor de \$ 3.358.916,55):

En todos los casos se efectuó la cesión de derechos realizada por la Consultora sobre los montos abonados. Ésta efectuó cesiones de derecho sobre las seis liquidaciones devengadas. En dos casos, los pagos se encuentran respaldados por recibos de la Cesionaria y el cedente.

3) Mantenimiento y ajustes del sistema de trazadoras (Exp. N° 68/06 y Exp N° 24/07) por \$ 150.549,41 IVA incluido:

1. La documentación que sustenta las ofertas presentadas por los participantes en el proceso de contratación se encuentra incompleta.

Recomendación:

Mantener archivos completos y debidamente foliados con toda la documentación que respalde los procesos de contrataciones llevado a cabo por el Proyecto.

Profundizar los controles respecto de la documentación que respaldan las erogaciones a cargo del Programa.

B) BIENES

1) Licitación Pública Internacional SMI 2/2006

Adquisición de Instrumental Médico para CAPS del NOA y NEA, por un monto \$ 5.961.416,83:

a) El expediente correspondiente a la Licitación se encuentra incompleto (saltean folios).

✓ **QUIROMED, INSTRUEQUIPOS, TECNOIMAGEN, CAREL CIRUGIA, STA SERVITEC**, no cumplen con lo referido a que "...el volumen de venta anual mínimo durante los últimos dos años que deberá demostrar el Licitante, es el equivalente al monto de la oferta...". De nuestro análisis surge que las cifras expresadas en los Estados Financieros adjuntos no cumplen con este requisito.

2) Adquisición de Material Grafico, Exp. 64/06. \$ 63.600.00 con IVA incluido:

a) De acuerdo a la lista corta, el proveedor el proveedor Ripple no figura como posible candidato. A fjs. 42 se menciona que entre los invitados a cotizar se encuentra el proveedor Ripple.

Recomendaciones:

Mantener archivos completos y debidamente foliados con toda la documentación que respalde el proceso de adquisiciones llevado a cabo por el Proyecto cuidando de dar adecuado cumplimiento a los requisitos establecidos en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG).

C) CAPACITACIÓN

Del análisis de rendiciones de gastos de 9 Fondos Rotatorios Especiales, por un monto total de \$ 227.069,37, se observa que:

1) En la mayoría de los casos los Acuerdos de Obra Realizada, en su formalización a través de los convenios suscriptos, no detalla la función que cumplió el personal contratado (Director/Docente/Tutor/Facilitador). Esta falta de diferenciación de funciones no permite establecer la veracidad del valor horario que se liquidó a la persona contratada.

Observaciones Particulares

2) Rendición del Fondo Rotatorio Especial, liquidado a través de la Autorización de Pago n° 20081926: Existen errores administrativos en la contratación de servicios:

- se aceptaron ofertas que no acompañaban el total de la documentación requerida por la normativa

- en un caso, no se tuvo a la vista el proceso original de contratación del servicio, solo se acompañó una nota de la coordinadora de la UGSP por la cual comunica que el oferente adjudicado no prestó el servicio y fue suministrado por otro proveedor.

3) **Rendición del Fondo Rotatorio Especial, liquidado a través de la Autorización de Pago n° 20080577:** . En la mayoría de los casos se observan errores administrativos en el proceso de contratación de los servicios:

- Los Cuadros Comparativos de Ofertas no poseen fecha de emisión,
- Las cartas de invitación a presentar ofertas no especifica la fecha de realización del evento
- Los presupuestos participantes de la terna no poseen fecha de emisión,
- Se observan errores en la Confección de los Acuerdos de Obras Realizadas,
- En un caso la liquidación del viático diario de un capacitador se realizó bajo la escala general PNUD, excediendo lo establecido para los Fondos Rotatorios.

4) **Rendición del Fondo Rotatorio Especial, liquidado a través de la Autorización de Pago n° 20080462.** En algunos casos se observan errores administrativos en el proceso de contratación de los servicios.

- Los Cuadros Comparativos de Ofertas no poseen fecha de emisión,
- en un caso el Acuerdo de Obra Realizada no posee fecha y las invitaciones a cotizar para los participantes no poseen fecha de emisión.

Recomendaciones:

Mantener archivos completos de la documentación que sustenta los gastos efectuados a través de fondos rotatorios, como así también, profundizar los controles a efectos de mejorar la calidad de la información.

D) PAGOS DE CAPITACIÓN

Según el Convenio de Préstamo en la sección 3.10 (b) la Prestataria designó un Auditor independiente (Horwath Argentina) responsable de la auditoría sobre el monto del pago de capitación, la matriz trazadora y el registro de la población inscripta presentada por cada UGSP. De acuerdo al contrato celebrado entre el Proyecto y la Consultora se establece mantener una estrecha relación con la auditoría financiera a ser realizada por AGN, por lo cual, se procedió a mantener diversas reuniones entre responsables de ambas, obteniendo esta Auditoría los informes bimestrales, papeles de trabajo y documentación respaldatoria correspondientes al ejercicio en cuestión.

De acuerdo a los informes de la mencionada Auditoría Externa Concurrente, se realizó un análisis del resumen ejecutivo general al 31/12/08 y los respectivos informes sobre las transferencias a las provincias y sobre los pagos a Prestadores realizados por la UGSP, suministrados en forma bimestral respecto al análisis detallado por cada provincia.

Resumen de las Transferencias realizadas a cada UGSP:

PROVINCIA	Saldo inicial de Caja	Total Transferencia recibidas desde Nación	Total Pagos a Efectores Contratados	Gastos Bancarios	Saldo final de Caja
CATAMARCA	1.120.073,62	2.825.290,99	2.282.903,01	594,82	1.661.866,78
CORRIENTES	1.024.790,14	9.881.076,14	9.526.444,76	40.505,58	1.338.915,94
JUJUY	3.771.885,95	4.326.151,60	7.619.127,57	-4.030,48	482.940,46
SALTA	3.639.948,71	8.680.615,78	9.999.756,15	0,00	2.320.808,34
STGO.ESTERO	3.402.876,35	10.321.060,38	13.578.610,99	3.873,39	141.452,35
TUCUMAN	6.578.585,27	16.391.189,68	18.107.483,50	36,30	4.862.255,15
CHACO	5.169.882,27	11.828.200,18	12.715.630,00	0,00	4.282.452,45
FORMOSA	3.120.331,70	4.874.064,37	5.609.863,50	0,00	2.384.532,57
MISIONES	1.439.087,12	12.217.038,44	10.778.358,44	0,00	2.877.767,12
TOTALES	29.267.461,13	81.344.687,56	90.218.177,92	40.979,61	20.352.991,16

Informe sobre las Transferencias a las Provincias

Sobre el Informe de la Consultora Horwath Argentina respecto a las Transferencias realizadas por la UEC al 31/12/08, es su opinión que las transferencias recibidas son válidas y consistentes con los objetivos del Programa, excepto por haberse detectado las siguientes

observaciones detalladas por provincia en la rendición de diciembre, según se describe en el siguiente cuadro

Cabe destacar que la UEC ha remitido a esa Consultora copia del Acuerdo Operativo suscrito el día 06/12/06 con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) que en su cláusula 5ta., compromete a este Organismo a apoyar a la Secretaría de Programas Sanitarios en la provisión de soluciones a la problemática relacionada con la validación de personas, control de supervivencia y detección de incompatibilidades en la percepción del beneficio de Obra Social, mediante el intercambio de información entre las bases de datos de la Secretaría y las bases disponibles a través del SINTYS.

Respecto al Padrón Único Consolidado Operativo (PUCO), que contiene a los beneficiarios no elegibles por poseer otra cobertura social, utilizado para validar los padrones de inscriptos declarados por las Provincias, es opinión de la Consultora que las diferencias detectadas no tienen impacto significativo sobre la liquidación de dicho período:

Provincias	Beneficiarios Totales	Beneficiarias Cat. 1, cuya fecha de diagnostico supera las 42 semanas	Niños con datos de mayor a cargo erróneos	Beneficiarios con DNI invalido	Beneficiarios repetidos	Inscripciones deficientes
Catamarca	15.963	14	2			73
Chaco	73.656	2	4	55	1	30
Corrientes	62.335		5			38
Formosa	35994				3	
Jujuy	31.374	95		819	1	33
Misiones	76.685	6	12	1		15
Salta	59.734	27	11	103		134
Sgo del Estero	73.261	7	2			38
Tucumán	98.111		3			9

Es por ello que en su opinión , excepto por lo expresado en el cuadro anterior, el Padrón de Beneficiarios del Plan Nacer, utilizado para la liquidación y pagos de las capitas y prestaciones por el período noviembre y diciembre, cumple con los requisitos de integridad, validez y consistencia con los objetivos del programa.

Informe sobre pago a Prestadores realizados por la UGSP

Sobre el Informe de la Consultora Horwath Argentina respecto a los Pagos a Prestadores realizados por la UGSP se destaca que al 31/12/08, han cumplido con las condiciones establecidas para el Programa en el Convenio de Préstamo y en los Acuerdo Marco entre la Provincia y la Nación excepto por:

1. Los casos descriptos en todos los Informes de Opinión Provinciales, respecto a las distintas dificultades detectadas sobre las historias clínicas solicitadas de beneficiarios, falta de registros de las prestaciones facturadas, y que los diagnósticos no coinciden con las prestaciones facturadas.

2. En las provincias de Formosa (\$ 525.-), Catamarca (\$ 3.014,49) y Salta (\$340.-) la UGSP ha realizado pagos a efectores que no poseen un compromiso de gestión vigente que lo vincule con la Unidad.

3. En las provincias de Formosa, Catamarca, Misiones, Salta y Tucumán, no se ha podido verificar que los efectores hayan sido notificados a tiempo sobre la disponibilidad de los fondos. En algunos casos, si bien se los notifica de los fondos puestos a su disposición, la presentación del Form. I supera los 50 días.-

4. En la provincia de Chaco no se pudo verificar el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada de los Formularios IV y V, en los cuales se informa sobre la aplicación de fondos de los efectores durante el segundo semestre de 2008. (\$4.669,80)

5. En el caso de las provincias de Misiones (\$65), se verificó un pago que no cumple con el artículo 1, Item I - Pago a prestadores, punto b) de la DOI-UEC Nro. 24 que establece, como condición para que los pagos sean considerados elegibles, que las prácticas facturadas hayan sido brindadas a los beneficiarios dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de recepción de la cuasi-factura, y en la provincia de Tucumán se verificó que el 45% de los pagos relevados no cumplen con la mencionada condición, los cuales alcanzan la suma de \$411.472,00

6. En el caso de la provincia de Salta, se verificó que la UGSP realizó pagos a efectores en los que no se respetó el valor establecido en los nomencladores vigentes para el período 2008 (\$ 1.001,50).

7. En la provincia de Santiago del Estero el procedimiento de pago por prestaciones a efectores establecido por la UGSP no se implementa mediante transferencia bancaria sino a través de la entrega de un cheque al responsable del efector, surgiendo demoras entre la fecha en que se notifica al efector sobre el cheque disponible para su retiro y la fecha de débito bancario. En virtud de lo expuesto, para el análisis sobre los pagos directos, hemos considerado como fecha de finalización del mencionado proceso la fecha de recepción por parte del efector sobre la notificación de los fondos puestos a su disposición. Cabe aclarar que hemos detectado algunos casos en los cuales la fecha de notificación es anterior o igual a la fecha de recepción de la cuasifactura por parte de la UGSP; en los mencionados casos, debido a la inconsistencia de la información relevada y de acuerdo a la normativa vigente, se consideró a la fecha de débito bancario como fecha de finalización del proceso de pago. Del análisis mencionado hemos detectado algunos casos donde el proceso de pago a efectores supera los 50 días. Según lo dispuesto por la DOI-UEC Nro 24 y modificaciones, las multas por superar los 50 días el proceso de pago ascendieron a: Formosa (\$60.960,64), Jujuy (\$ 5.238,95), Misiones (\$492,24), Catamarca (\$ 5.376,75) y Santiago del Estero (\$ 22.208,49).

E) COSTOS OPERATIVOS

1) Comparación de precios a nivel Nacional Expediente S/N

Contratación del Servicio de Alquiler de Oficina, monto total de contrato \$ 3.672.491,10 por tres años (IVA y comisión de inmobiliaria incluidos), vigencia a partir del 01/06/2008:

a) La documentación que sustenta el proceso de contratación no mantiene un orden cronológico y secuencial de los hechos que permita su seguimiento (no surge un número de expediente). Se encuentra incompleta, no se adjunta i) Autorización del PNUD para la compulsa de precios realizada, ya que de acuerdo a los montos involucrados la normativa contempla la realización de un concurso público ((licitación pública), iii) documentación que avale si el locador es efectivamente el propietario del inmueble, iv) cumplimiento del compromiso de finalización de obras asumido por la locadora de acuerdo a lo especificado en el último párrafo del Acta de entrega de Llaves y Aprobación de Obra de fecha 01/08/08.

2) Rendición de Caja Chica:

a) En la mayoría de los casos los comprobantes no se encuentran autorizados por el responsable del proyecto;

b) En algunos casos el responsable autorizante, no es aclarado en el comprobante.

3) Exp. 19/08) Contratación productos de librería, total de la erogación muestreada \$ 22.581,63 (cuenta corriente):

a) No se tuvo a la vista la el expediente que conforma la documentación que avale la selección de los oferentes que intervienen en el proceso de contratación. Tampoco se pudo verificar si el proveedor cumple con las disposiciones vigentes en materia tributaria y previsional.

4) Servicio de alquiler de fotocopadoras (Expediente 18/08):

- a) No se adjunta el Acta de Aceptación de Servicios correspondiente (en un legajo de pago).

Recomendaciones:

Mantener los expedientes completos conteniendo adecuadamente la documentación que respalda los antecedentes de cada adquisición, como así también, profundizar los controles a efectos de mejorar la calidad de la información que surge de los mismos.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO -SUBPROGRAMA I MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN-” CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 1345/OC-AR BID (Ejercicio N° 5 finalizado el 31 de diciembre de 2008)

Resolución N° 90 - AGN / 11-06-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 17 de junio de 2008 y el 15 de mayo de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1-Examinar los Estados Financieros e Información Financiera complementaria que se detallan en el apartado I siguiente, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondientes al “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo-Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación” (PROMSE), parcialmente financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1345/OC-AR, suscripto el 20 de noviembre de 2003 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su Contrato Modificatorio N° 1 de fecha 22 de junio de 2004 y posteriores modificaciones.

I- ESTADOS AUDITADOS

- a) Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados (EERyDE) al 31 de diciembre de 2008, expresado en dólares.
- b) Estado de Inversiones al 31 de diciembre de 2008 expresado en dólares.
- c) Conciliación de Inversiones al 31 de diciembre de 2008 expresada en dólares.
- d) Notas a los Estados Financieros del Proyecto que forman parte de los mismos.
- e) Balance General al 31 de diciembre de 2008 expresado en pesos.
- f) Nota 1 al Balance General.

2- Examinar la documentación que respalda las Solicitudes de Desembolsos y Detalles de Pago relacionados, emitidos y presentados al BID durante el período comprendido entre el 01/01/08 y el 31/12/08, correspondientes al “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo-Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación” (PROMSE) financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1345/OC-AR, suscripto el 20 de noviembre de 2003 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su Contrato Modificatorio N° 1 de fecha 22 de junio de 2004 y posteriores modificaciones.

I-ESTADOS AUDITADOS

Estado de Solicitudes de Desembolsos al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

3- Proporcionar información relacionada con la evaluación realizada al sistema de control interno implementado por la Unidad Ejecutora Central (UEC) del “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo-Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación-” de acuerdo a lo estipulado en el convenio suscripto por AGN y en la normativa del BID en la materia.

1-INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

II- ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en

la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), incluyendo el análisis de sus controles administrativos, pruebas de los registros contable-financieros y demás procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios y que se detallan en nuestra Declaración de Procedimientos adjunta.

1. Se reitera lo observado en el ejercicio anterior, respecto a que no se pudieron validar en 9 de las 24 jurisdicciones los saldos de las cuentas bancarias al 31/12/08 expuestos en la Nota N° 1 al Balance General, debido a los errores detectados en oportunidad de la realización de las reconciliaciones bancarias. Los mismos totalizan \$ 2.899.973,23 de acuerdo a lo expuesto en el estado mencionado en I-e).

Al respecto, cabe mencionar que como resultado de la revisión efectuada sobre las registraciones contables de los movimientos bancarios de las Unidades Ejecutoras Jurisdiccionales (UEJ) se pudo concluir que no cumplen con los requisitos de veracidad, objetividad, verificabilidad, precisión y confiabilidad de la información establecidos en las normas contables vigentes. Las observaciones que sustentan lo manifestado se exponen en el apartado I. 2 de nuestro Memorando a la Dirección del Programa.

2. No se nos suministró documentación que dé cuenta respecto a la conformación del monto de USD 1.235.056,96 expuesto como diferencia de cambio en el Estado citado en I- a) precedente.

3. De acuerdo a la información que nos fuera suministrada al momento de realizar la auditoría de cada solicitud desembolso de fondos, el Proyecto no cuenta con documentación actualizada que permita validar la condición de elegibilidad respecto de los beneficiarios de cuotas de renovación de becas del ejercicio 2007, habiéndose podido constatar únicamente los casos que corresponden a alumnos que ingresaron al Programa durante el ejercicio 2006 cumpliendo con los requisitos de elegibilidad a ese momento. No obstante, se señala que en la mayoría de los casos se pudo verificar su condición de beneficiario anterior. Dicha limitación surge como consecuencia del cambio de modalidad operativa en el otorgamiento de las becas, convalidado por Nota CAR N° 1110/2006 aprobatoria de dichas modificaciones, que prevé el pago de la cuota correspondiente a renovaciones, sin la previa verificación del cumplimiento de los requisitos. Es del caso destacar, que tal como se observara en las auditorías realizadas previamente, el sistema de adjudicación de las becas no reviste la condición de confiabilidad dado que siempre se han detectado casos de beneficiarios que no se incluían en los listados de aspirantes o que habían sido dados de baja por los directores y continuaban percibiendo el beneficio. Cabe aclarar, que la nota mencionada precedentemente corresponde a una No objeción aplicable al ciclo lectivo 2006, en el cual comenzó a implementarse la renovación automática de becas, siendo la última actualización de listados de renovación disponible del inicio del ciclo lectivo 2005. (Importe de la observación \$ 3.407.500.-/USD 1.029.660,20).

4. No se pudo constatar la entrega de 12.031 libros a las escuelas beneficiarias debido a que no se tuvieron a la vista las respectivas constancias o se manifestó en algunas la existencia de faltantes:

Editorial	Cantidad	Importe en Pesos	Importe en USD
Aique	32	320,40	101,59
Tinta Fresca	6.312	109.856,25	36.317,59
Santillana(*)	5.310	148.335,30	48.098,35
EMECE	377	2.301,00	767,26
Total	12.031	260.812,95	85.282,79

5. En los procesos de adquisición de mobiliario escolar analizados correspondientes a la Provincia de Tucumán y Córdoba no se tuvieron a la vista los recibos por lo cual no se pudo constatar el efectivo pago en los siguientes casos:

Licitación N°	Provincia	Importe en \$
08/07	Tucumán (*)	685.137.-
03/08	Tucumán (*)	973.581.-
04/08	Tucumán (*)	1.157.478.-
08/08	Tucumán (*)	581.765.-
09/06	Córdoba	643.478,22
Total		4.041.439,22

(*) Tampoco se tuvieron a la vista actas de entrega a las escuelas beneficiarias correspondientes a las licitaciones públicas Nos. 8/08, 8/07, 3/08, 4/08 y LP 3/07, por lo cual no se pudo determinar si los bienes llegaron a sus destinatarios finales.

III- ACLARACIONES PREVIAS

1. La cuenta “Transferencias en curso” por \$ 1.213.618,58 del Balance General presentado forma parte erróneamente del Activo Corriente ya que no está considerada ni en el Plan de Cuentas ni en el Balance del Sistema Contable por ser una cuenta no patrimonial de control que representa una cuenta de orden. A su vez, ésta no expone el concepto para el cual fue prevista (facilitar la contabilización de las transferencias entre UEC y UEJ) ya que el saldo incluye tanto transferencias como retenciones impositivas, desvirtuando la naturaleza de los saldos expuestos en el Balance, en la Nota N° 1 y en la Justificación del Saldo Disponible del Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados. Por otra parte se ha constatado que conforman su saldo en algunos casos transferencias que ya han sido acreditadas en la UEJ.

2. No forma parte del Estado Financiero la conciliación entre las cifras de ejecución expuestas en el Estado de Inversiones y lo informado en el Segundo Informe Semestral - Actividades realizadas al 31 de diciembre de 2008, tal como se establece en la AF 300.

3. Se pudo verificar la realización de pagos en efectivo por montos mayores a \$ 1.000, en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, La Pampa, San Juan y Tierra del Fuego por un total de \$ 1.626.462,42, lo cual constituye el incumplimiento de lo establecido por la Ley 25345 “Ley Antievasión” que limita a las transacciones en dinero en efectivo a montos inferiores a dicho importe,

4. Se mantiene lo ya observado en el ejercicio anterior con respecto a la existencia al cierre de depósitos pendientes de contabilización en distintas jurisdicciones por un total de \$ 1.733.219,32 y de cheques no contabilizados por \$ 1.577.822,50, de considerable antigüedad. A su vez, se detectaron partidas pendientes de débito/crédito en algunos casos desde el año 2007 sin que se hayan realizado los correspondientes ajustes y no habiéndose podido verificar la correspondencia entre las partidas pendientes de contabilización y las de débito/crédito por diferir los datos que identifican tales operaciones.

5. Los valores emitidos expuestos en la Nota 1 incluyen cheques que ya han sido debitados por el banco, o que dado el tiempo transcurrido desde su emisión se encuentran vencidos según el siguiente detalle:

Provincia	Importe según Nota 1	Importe observado	Observación
Chaco	100.005,70	99.777,18	Corresponde a cheques y/o parciales de cheques ya debitados o cheques anulados en la cuenta banco y no en valores emitidos
Entre Ríos	31.293.-	21.408.-	Corresponde a cheques vencidos y/o cobrados
Total	131.298,70	121.185,18	

6. No se cumplió con las normas del Banco en los procesos de selección para la realización de obras en la provincia de Salta Licitación Privada N° 04/07 (\$192.419,29) y

Licitación Privada N° 10/06 (\$128.793,81). En el primero de los casos se violó la confidencialidad del proceso y en el segundo se detectaron deficiencias que no sólo no garantizan la igualdad entre todos los oferentes sino que vulneran la transparencia de la gestión. Por otra parte ante el surgimiento de conflicto de intereses, se incumplió con lo previsto en el Pliego para la cesión del contrato

7. Conforme surge de la respuesta suministrada por la DGUFI a nuestra circularización efectuada, se observaron diferencias con los registros contables que determinan el saldo de Becas a rendir según el siguiente detalle:

Pesos

Concepto	S/ registros	S/ circularización	Diferencia
Fondos transferidos	77.591.750.-	77.581.750.-	10.000.-
Fondos rendidos	108.739.750.-	112.105.850.-	-3.366.100.-
Fondos reintegrados	19.133.794,73	18.639.000.-	494.794,73
Saldo pendiente de rendición	9.954.172,95	8.202.650.-(1)	1.751.522,95

Considerado el saldo al inicio según estado financiero (\$ 60.235.967,69) + transferido - rendido –reintegrado (según circularización) el saldo pendiente de rendición no resulta el informado en la circularización sino que asciende a \$ 7.072.867.69.

8. Existen discrepancias entre el saldo de la cuenta Adelanto UNOPS expuesto en el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y lo informado por el citado organismo al 31/12/08. Al respecto se exponen las diferencias existentes pendientes de conciliación:

	UNOPS Invoice 4 BA USD	UNOPS Invoice 6 BZ USD	Total según UNOPS USD	Según Contabilidad /EEFF USD	Diferencia USD
Saldo Inicial	259.964.-	683.572.-	943.536.-	8.133.483,59	-7.189.947,59 (1)
Transferido en el ejercicio	3.917.148.-	1.880.398.-	5.797.546.-	3.917.148.-	1.880.398.-
Ejecutado	2.324.155.-	2.653.470.-	4.977.625.-	0	4.977.625.-
Saldo al 31/12/08	1.852.957.-	-89.500.-	1.763.457.-	12.050.631.39	-10.287.174,40

(1) al 31/12/07 se observó la limitación al alcance por no contar con la documentación de UNOPS

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, sujeto a lo señalado II- y III- 7) y 8) anteriores, y excepto por lo mencionado en III- 1) a 6), los Estados identificados en I-correspondientes al “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo- Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación” (PROMSE) al 31 de diciembre de 2008, exponen razonablemente la situación financiera así como las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1345/OC-AR BID del 20/11/03 y su contrato modificatorio N° 1 de fecha 22/06/04 y posteriores adendas.

2-INFORME SOBRE EL ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS

II- ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

El examen fue practicado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), abarcando la verificación de la elegibilidad de las erogaciones incluidas en los detalles de gastos pagados que

respaldan las solicitudes de fondos y demás procedimientos que se consideraron necesarios excepto por lo que a continuación se indica:

1. No se tuvieron a la vista la orden de pago y el recibo correspondientes a la LPN N° 9/06 de la provincia de Córdoba para la adquisición de mobiliario, por \$ 643.478,22 / USD 203.407,05 Categoría 1.1.3 motivo por el cual no se pudo verificar el efectivo pago.
2. No se tuvo a la vista el contrato de un consultor por el período abril-octubre 2008 por el cual se rindieron \$ 1.604.-/USD 505,07 en la solicitud 57, \$ 1.604.-/USD 522,05 en la solicitud 59 y \$ 8.035/USD 2.568,27 en la solicitud 63 Categoría 1.1.1.
3. No se tuvieron a la vista actas de entrega a las escuelas beneficiarias por \$ 699.921,81 USD 220.809,27, solicitud 63, categoría 1.1.3., correspondiente a la licitación pública N° LP 3/07, por lo cual no se pudo determinar si los bienes llegaron a sus destinatarios finales.

III- ACLARACIONES PREVIAS

1. Durante el ejercicio se efectuó el examen de la respectiva documentación de soporte de los gastos relacionados con las solicitudes de desembolsos 47 a 63 incluidas en el estado mencionado en I, previo a su presentación al Banco, así como su elegibilidad para ser financiados con los recursos del proyecto. Las conclusiones obtenidas se encuentran en los Informes de Auditoría oportunamente emitidos.
2. En el presente estado se incluye la solicitud 46 que fuera auditada por AGN en el ejercicio 2007.
3. Los importes expuestos en las solicitudes enunciadas en el punto 4 del estado mencionado en I se exponen netos de las deducciones efectuadas por el Banco, a consecuencia de las observaciones realizadas por esta AGN oportunamente.
4. Como resultado de la ampliación de las muestras en oportunidad de la realización de la auditoría anual surge que no se cumplió con las normas del Banco en los procesos de selección para la realización de obras en la provincia de Salta Licitación Privada N° 04/07 (\$129.217,25/USD 41.120,26 Solicitud 59 Categoría 1.1.3) y Licitación Privada N° 10/06 (\$96.778,22 / USD 30.878,12 Solicitud 59 Categoría 1.1.3). En el primero de <los casos se violó la confidencialidad del proceso y en el segundo se detectaron anomalías que no sólo no garantizan la igualdad entre todos los oferentes sino que vulneran la transparencia de la gestión. Por otra parte ante el surgimiento de conflicto de intereses, se incumplió con lo previsto en el Pliego para la cesión del contrato.

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, teniendo en cuenta lo señalado en III- 3. anterior, sujeto lo expuesto en II- y excepto por lo mencionado en III .4, el estado identificado en I correspondiente al “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo-Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación” (PROMSE), presenta razonablemente la información para sustentar las Solicitudes de Desembolsos que fueron emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, de conformidad con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1345/OC-AR BID del 20/11/03, su Contrato Modificatorio N° 1 de fecha 22/06/04 y posteriores modificaciones.

3-INFORME DE CONTROL INTERNO

La evaluación fue realizada teniendo en cuenta los criterios definidos por el “Committee on Sponsoring Organizations” (C.O.S.O.) tanto en la UEC como en las UEJ de Buenos Aires, Córdoba, y Entre Ríos y se exponen a continuación tanto las fortalezas como las debilidades encontradas.

AMBIENTE DE CONTROL

1) Integridad y valores éticos

Consultada la UEC respecto de las acciones llevadas a cabo durante el ejercicio se nos manifestó que la difusión del código de ética se realizó durante el 2007, y que se notificó durante el ejercicio sólo a los ingresantes a ésta durante el 2008. De lo expuesto surge que las deficiencias en materia de difusión detectadas y expuestas en nuestro informe correspondiente al ejercicio 2007 no han sido subsanadas en el presente ejercicio.

Por otra parte, en oportunidad de la realización de las tareas de auditoría en la UEJ de la Provincia de Salta, se constató la realización de acciones que implicaban un claro conflicto de intereses y el incumplimiento de las normas de ética.

Riesgo Involucrado: De lo expuesto surge que, habiendo llegado la finalización del Proyecto, no se han establecido condiciones adecuadas para mantener controles internos eficaces.

Recomendaciones: Dado que propiciar los valores éticos de los funcionarios que llevan a cabo tareas en el Programa son esenciales para mantener controles internos eficaces, es fundamental que se refuercen las políticas de amplia difusión en todas las áreas involucradas en la ejecución (UEJ y Unidades técnicas incluidas) de las normas de conducta que se han establecido para desempeñar las acciones del Proyecto e implementar mecanismos en el ámbito del Proyecto, que permitan la rápida detección y comunicación de cualquier transgresión a una norma ética.

2) Políticas de Recursos Humanos

Durante el ejercicio 2008 se produjo la migración de personal clave, tanto al nuevo Programa como a otros organismos, lo cual derivó en el incremento de la carga laboral del resto de la Unidad y en la necesidad de efectuar contratos de locación de obra para llevar a cabo las actividades de cierre. Por otra parte, si bien se nos manifestó que se ha acordado la continuidad del personal una vez finalizado el PROMSE, la extensión de éste y el inicio del nuevo Programa, con las necesidades que esto implica, ocasiona la contraposición de intereses que lleva a los consultores a realizar actividades en carácter de colaboración para ambos Programas con la consecuente recarga de tareas a fin de no perder su continuidad.

En lo atinente a las UEJ se nos informó que durante el 2008 se aseguró la continuidad de los recursos hasta la finalización del Programa, no obstante ello algunas jurisdicciones han creado una Unidad específica para el nuevo Préstamo, la cual está llevando a cabo las actividades de cierre del PROMSE, habiéndose constatado que en algunos casos la renovación del equipo de trabajo es total desconociéndose información relevante para su realización.

Riesgo Involucrado: De lo expuesto surge que se ha incrementado el riesgo de pérdida de personal clave que podría afectar el cumplimiento adecuado de los objetivos.

Recomendaciones: Arbitrar los medios para contar con recursos humanos idóneos para continuar con la ejecución del Programa y proceder a su cierre sin que se vulneren los controles internos mínimos requeridos por las sanas prácticas de administración.

3) Estructura Organizacional

Si bien se nos manifestó que la estructura organizacional no ha sufrido modificaciones, la misma ha quedado debilitada por la migración de personal, muchos de los cuales eran responsables de área, sin que se hayan adecuado los circuitos para garantizar niveles razonables de control interno con una dotación de consultores más reducida.

Riesgo Involucrado: La gestión de una prórroga especial para la realización de obras de infraestructura y la cantidad de tareas de cierre que implica un Programa de esta magnitud, sin que se haya adecuado la estructura a las nuevas circunstancias deriva en un alto riesgo de no

cumplir con los objetivos y de bajo grado de control interno en las actividades a ser llevadas a cabo.

Recomendaciones: Adecuar los circuitos tanto en la UEC como en las UEJs para garantizar niveles razonables de control interno con una dotación de consultores más reducida.

4) Sistemas Computarizados de Información

Se consultó a la UEC respecto de las medidas tomadas para subsanar las observaciones expuestas en nuestro informe del ejercicio anterior y de las previsiones para el correcto funcionamiento del sistema hasta el cierre del Programa y la conservación de la información tanto a nivel Central como jurisdiccional una vez finalizado éste. De acuerdo a la respuesta suministrada y a las verificaciones de esta auditoría, no se han realizado acciones que deriven en la corrección de las deficiencias. Por otra parte, no se menciona cuáles son las previsiones adoptadas para la etapa de cierre a fin de resguardar la información.

Riesgo Involucrado:

Las debilidades de control y operación no permiten asegurar que la información emitida por el sistema resulte confiable y requiere tareas adicionales de control a los efectos de detectar y justificar las posibles anomalías. Por otra parte, las limitaciones que tiene el sistema para subsanar esas anomalías conllevan en esta etapa a generar dificultades para conciliar los números para cerrar el Programa.

Asimismo, la falta de previsión respecto de la designación de responsables calificados, con conocimiento del manejo del sistema, una vez cerrado el Programa pone en riesgo el resguardo de la información, especialmente en los módulos jurisdiccionales.

Recomendaciones:

Efectuar las modificaciones al sistema que permitan subsanar todas sus deficiencias a los efectos de contar al cierre con información confiable y veraz.

Definir un plan de acción que garantice la conservación y el acceso al sistema contable con posterioridad al cierre del Programa, formalizando tanto la designación del lugar físico de conservación como de los responsables de su custodia y operación.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

No obstante haberse llevado a cabo varias modificaciones a los instructivos tendientes a agilizar la operatoria para alcanzar el logro de los objetivos, mediante la realización de adelantos de fondos y de la evaluación ex - post, se pudo constatar la demora de las unidades provinciales en la rendición de los fondos transferidos, lo cual obstaculiza no sólo la operatoria administrativa sino que también limita la afluencia de fondos para el Programa. Consultada la UEC respecto de los planes implementados para minimizar los riesgos nos mencionó que se establecieron cronogramas sin que se haya tenido evidencia alguna de cómo el Proyecto prevé manejar los incumplimientos al mismo, la reducción de los recursos humanos propia de un Programa que se encuentra en la etapa de cierre, las demoras en la construcción de las obras por parte de los contratistas, entre algunos de los riesgos tanto internos como externos a los que está expuesto.

Riesgo Involucrado: De lo expuesto surge que tanto las debilidades para la identificación de los riesgos internos y externos como la generación de medidas tendientes a su prevención detectadas en ejercicios anteriores persisten, resultando más sustancial esta deficiencia en virtud del momento en que se encuentra el Proyecto.

Recomendaciones: Elaborar un plan a los efectos de subsanar las deficiencias de control detectadas y de organizar las tareas de cierre para reducir los riesgos a los que el Programa se encuentra expuesto.

ACTIVIDADES DE CONTROL

No se han detectado mejoras respecto de las deficiencias en materia de registración, rendición y documentación de las operaciones informadas durante los ejercicios anteriores.

Riesgo Involucrado: Se reitera lo manifestado en ejercicios anteriores respecto a que las actividades de control previstas por el Proyecto, no han alcanzado un grado de desarrollo que garantice la minimización de los riesgos y el cumplimiento de los objetivos.

Recomendaciones: Elaborar un plan que permita subsanar las deficiencias en la registración y en la documentación de las operaciones detectadas a los efectos de llevar a cabo un cierre ordenado del Proyecto.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se verificó que la información del Programa continúa siendo inconsistente entre las distintas áreas que lo componen, y en algunos casos desactualizada. Por otra parte sigue prevaleciendo la comunicación informal.

Riesgo Involucrado: La observación planteada deriva en la falta de confiabilidad de la información y en demoras en la ejecución de actividades que pueden obstaculizar el cierre adecuado del Programa.

Recomendaciones: Coordinar estrategias tendientes al conocimiento de las pautas de funcionamiento establecidas para lograr una gestión eficiente y eficaz en esta última etapa del Proyecto, disminuyendo los riesgos derivados de la falta de información o de identificación con el mismo.

SUPERVISIÓN

Se constató que no se han corregido las deficiencias en materia de información y ejecución detectadas en ejercicios anteriores, evidenciando que no se han reforzado las actividades de supervisión con el propósito de darle a la misma un carácter más integral. Por otra parte, de las respuestas suministradas por la UEC no surge que se haya dejado constancia alguna de los canales de supervisión que se han implementado en las áreas que se han quedado sin responsable.

Riesgo Involucrado: Las deficiencias en las tareas de supervisión informadas en los ejercicios anteriores, se ven incrementadas por la reducción de la nómina de consultores que integran tanto la UEC como las UEJ, no sólo por la falta de responsables en algunas áreas sino también por la sobrecarga de tareas a que se encuentra expuesto el personal que se desempeña actualmente, derivando en una mayor debilidad del control interno.

Recomendaciones: Llevar a cabo actividades de supervisión integrales a fin de poder efectuar el seguimiento de las acciones desarrolladas y a desarrollar, garantizando adecuados niveles de control interno a los efectos de obtener información consistente y oportuna esencial para la toma de decisiones y la corrección de las deficiencias detectadas.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

Como resultado de la revisión practicada sobre los Estados Financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 del “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo” (PROMSE), han surgido observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y al sistema de control interno que hemos considerado necesario informar para su conocimiento y acción futura.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoria efectuado por la prestataria no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos señalándose que el trabajo efectuado en base a muestras selectivas no ha tenido como objetivo principal la detección de hallazgos referidos a desfalcos u otras irregularidades similares, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan.

I. OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR NO SUBSANADAS AL 31/12/08

1. ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (Aporte de contrapartida)

Observaciones de carácter general

Del análisis de los expedientes resumen de los procesos de selección objeto de muestra suministrados por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación surgen las siguientes observaciones:

1. En algunos casos no se respeta el orden cronológico y se detectaron errores en la foliatura.
2. No se incluyen en los expedientes las ofertas, no pudiéndose verificar en el caso de la Licitación Pública N° 1/08 el incumplimiento de los parámetros económicos financieros por el cual la oferta más baja fue desestimada.
3. Se verificaron atrasos en los pagos de los certificados de obra de la Licitación Privada 16/07.

Recomendación: Mantener archivos completos, debidamente foliados y en orden cronológico, que reúnan toda la documentación que respalde los procesos de selección llevados a cabo.

Arbitrar los medios para que se de estricto cumplimiento a las cláusulas contractuales.

2. DISPONIBILIDADES Y REGISTROS

Observaciones:

1. La cuenta “transferencias en curso” por \$ 1.213.618,58 que en el Balance presentado forma parte del Activo Corriente no está considerada ni en el Plan de Cuentas ni en el Balance del sistema como parte del mismo, sino como una cuenta no patrimonial de control ya que representa una cuenta de orden. A su vez, la misma no expone el concepto para el cual fue prevista (facilitar la contabilización de las transferencias entre UEC y UEJ) ya que el saldo incluye tanto transferencias como retenciones impositivas, desvirtuando la naturaleza de los saldos expuestos en el Balance, en la Nota N° 1 y en la Justificación del Saldo Disponible del Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados.
2. Los saldos de las cuentas bancarias en dólares informados en los mayores contables no corresponden a la suma de las transacciones realizadas y convertidas a la fecha de realización, sino a la conversión del saldo en \$ al TC de la última transacción registrada. Esto genera distorsiones que provocan en algunos casos que disminuya el saldo en \$ que refleja la operación y el saldo en USD aumente pero por la variación del TC que juega en la diferencia de cambio (incluida en el saldo).
3. No se pudieron validar los saldos de las cuentas bancarias al 31/12/07 expuestos en la Nota N° 1 al Balance General en 15 de las 23 jurisdicciones, debido a los errores detectados en oportunidad de la realización de las reconciliaciones bancarias. Los mismos totalizan USD 890.813.75.

Al respecto, cabe mencionar que como resultado de la revisión efectuada sobre las registraciones de los movimientos de las Unidades Ejecutoras Jurisdiccionales (UEJ) se pudo concluir que la información contable que nos fuera suministrada no cumple con los requisitos de veracidad, objetividad, verificabilidad, precisión y confiabilidad de la información establecidos en las Normas Contables vigentes.

A continuación se detallan las principales observaciones detectadas que dan lugar a la aseveración precedente:

a) Se continúa efectuando la registración de operaciones que no responden a movimientos reales, como ser, transferencias ficticias de fondos entre las cuentas BID UEJ y Operativa UEJ, ya que las unidades tienen abierta sólo una cuenta bancaria operativa que mezcla los fondos de ambas fuentes.

b) Se mantiene la existencia al cierre de depósitos pendientes de contabilización en distintas jurisdicciones, algunos desde el año 2006, por un total de \$ 1.733.219,32 y de cheques no contabilizados por \$ 1.577.822,50, de considerable antigüedad. A su vez, se detectaron partidas pendientes de débito/crédito en algunos casos desde el año 2007 sin que se hayan realizado los correspondientes ajustes y no habiéndose podido verificar la correspondencia entre las partidas pendientes de contabilización y las de débito/crédito por diferir los datos que identifican tales operaciones..

c) Las conciliaciones bancarias que nos fueran suministradas no incluyen la totalidad de las partidas conciliatorias detectadas, habiéndose constatado la existencia de compensaciones de débitos y créditos por el mismo importe, omitidos como ítems pendientes.

d) En gran parte de los casos, el saldo de libros de la conciliación tenida a la vista difiere del saldo contable de registros que nos fuera suministrado. Cabe aclarar que si bien se expone en Nota al Estado que parte de las diferencias han sido ubicadas no se expuso ni se subsanó el origen de las mismas.

e) Se verificó la falta de correlatividad entre los números de asiento y su fecha de realización, evidenciando considerables atrasos en la registración de las operaciones.

f) En algunos casos se registraron como pagado con un mismo cheque gastos que, por tratarse de distintos destinatarios, se infiere fueron pagados en efectivo. A su vez, se verificó que en todas las jurisdicciones se registra un mismo cheque por importes parciales en un gran número de asientos, (ej. Provincia de Bs. As. se contabilizó un cheque de \$ 13.963,10 en 300 asientos), los cuales no guardan correlatividad numérica.

g) No se respeta la correlatividad numérica para la emisión de los cheques en ninguna de las jurisdicciones.

h) Se verificó la realización de pagos en efectivo por importes que exceden el máximo de \$1000 establecido en la Ley 25345 Ley Antievasión en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, La Pampa, San Juan y Tierra del Fuego por un total de \$ 1.626.462,42.

i) Se pudo constatar la existencia de diferencias entre los valores debitados y contabilizados de diversos cheques, que se han compensado con la omisión de registración de cheques que fueron efectivamente debitados por el banco. A modo de ejemplo se detallan:

- **Buenos Aires** cheque 353 contabilizado por \$150.000 y debitado por \$156.000, diferencia \$6.000.

- **Córdoba** cheque 932 contabilizado por \$ 28.954.- y debitado por \$18.954, diferencia 10.000.

- **Formosa** cheque 293 contabilizado por \$728.- y debitado por \$9.152,30, diferencia 8.424,30.

j) En la mayoría de los casos el detalle incluido en la contabilización de las partidas en el libro mayor de la Provincia de San Juan no permite su identificación con el extracto bancario. Asimismo, se destaca que en la mayoría de las cuentas contables el citado detalle no facilita la identificación del movimiento respectivo. A su vez, se constató la contabilización de números de cheques repetidos.

k) De la revisión de una muestra de los valores emitidos expuestos en la Nota 1 surge que se incluyen cheques que ya han sido debitados por el banco, o que dado el tiempo transcurrido desde su emisión se encuentran vencidos según el siguiente detalle:

Provincia	Importe según Nota 1 \$	Importe observado \$	Observación
Chaco	100.005,70	99.777,18	Corresponde a cheques y/o parciales de cheques ya debitados o cheques anulados en la cuenta banco y no en valores emitidos.
Entre Ríos	31.293.-	21.408.-	Corresponde a Cheques vencidos y/o cobrados
Total	131.298,70	121.185,18	

De lo expuesto surge que la contabilidad de las UEJ no expone ni la integridad ni la veracidad de las operaciones realizadas. Asimismo, de acuerdo a las pruebas globales realizadas por esta auditoría, no se puede aseverar que se concilien las cifras de transferido, ejecutado y disponible correspondientes a la operatoria jurisdiccional.

Recomendación:

Arbitrar los medios necesarios para garantizar la confiabilidad de la información tanto en \$ como en USD.

Realizar las registraciones de acuerdo a las Normas Contables vigentes y efectuar los controles necesarios a fin de garantizar la obtención de información financiera oportuna y confiable.

Arbitrar las medidas conducentes a efectos que el sistema informático permita registrar los hechos económicos conforme se suceden, tal cual lo indican las normas contables en la materia.

Garantizar la aplicación de las recomendaciones efectuadas en todas las jurisdicciones.

3.BECAS ESTUDIANTILES

Observaciones: Las siguientes observaciones, referidas a becas del ejercicio 2007 contabilizadas en el ejercicio 2008, han sido informadas en oportunidad de dictaminar sobre cada solicitud de desembolso analizada.

1. De acuerdo a la información que nos fuera suministrada no se cuenta con documentación actualizada que permita validar la condición de elegibilidad respecto de los beneficiarios de cuotas de renovación de becas del ejercicio 2007, habiéndose podido constatar únicamente los casos que corresponden a alumnos que ingresaron al Programa durante el ejercicio 2006 cumpliendo con los requisitos de elegibilidad a ese momento. No obstante se señala que en la mayoría de los casos se pudo verificar su condición de beneficiario anterior. Dicha limitación surge como consecuencia del cambio de modalidad operativa en el otorgamiento de las becas, convalidado por Nota CAR N° 1110/2006 que aprueba dichas modificaciones, que prevé el pago de la cuota correspondiente a renovaciones, sin la previa verificación del cumplimiento de los requisitos. Es del caso destacar, que tal como se observara en las auditorías realizadas previamente, el sistema de adjudicación de las becas no reviste la condición de confiabilidad dado que siempre se han detectado casos de beneficiarios que no se incluían en los listados de aspirantes o que habían sido dados de baja por los directores y continuaban percibiendo el beneficio. Cabe aclarar, que la nota mencionada precedentemente corresponde a una No objeción aplicable al ciclo lectivo 2006, en el cual comenzó a implementarse la renovación automática de becas, siendo la última actualización de listados de renovación disponible del inicio del ciclo lectivo 2005. (Importe de la observación \$ 3.407.500/ USD 1.029.660,20).

2. No se pudo verificar la condición de beneficiarios del ejercicio anterior en algunos casos debido a que no se tuvieron a la vista las planillas de pago correspondientes al pago del ejercicio 2006.

3. En algunos casos no se tuvieron a la vista las planillas de pago debidamente suscriptas por los tutores como documentación que respalde los pagos contabilizados y rendidos.

4. En la validación de los adultos responsables incluidos en las Planillas de Pagos sólo se pudo verificar el N° de documento, no así el nombre, debido a que la documentación de

respaldo (legajo de cada aspirante) se encuentra en los establecimientos escolares respectivos y a que los Listados de Aspirantes suscriptos por los directores de las escuelas sólo indican dicho número.

5. Se verificó el pago de becas del ejercicio 2007 a beneficiarios que no cumplen con el requisito de haber sido becados el año anterior por el Programa, ya que no se encontraban en las planillas de pago de ese ejercicio que nos fueran suministradas (Punto 2.3 b. I. 1 de la modificación del ROP). Asimismo, se verificaron casos que si bien no cobraron, estaban incluidos en la Resolución no habiendo sido beneficiarios el año anterior.

6. En algunos casos, se tuvieron a la vista planillas de pago sin fecha de rendición, con fechas de pago que no coinciden con el plazo de pago establecido o sin la firma del Coordinador responsable tal como se establece en el Punto 5.5.2 del Anexo II –Instructivo de Gestión- de la Resolución N° 271.

7. Existen beneficiarios con números de documento no consistentes con la edad requerida para la asignación de las becas.

8. En algunos casos no se tuvieron a la vista los listados de aspirantes correspondientes.

9. Se verificó el pago de becas de renovación 2007 a alumnos, que de acuerdo a las planillas de pago del año anterior habían sido dados de baja por los directores de los establecimientos escolares.

10. Se verificaron atrasos considerables respecto al plazo establecido por Resolución del MCEyT N° 271 de fecha 27/03/06 (7 días hábiles) para la rendición de las becas, habiendo superado los 270 días.

11. Se verificó que en la mayoría de los casos muestreados, tanto la segunda cuota renovación 2007 como la cuota encuesta (pago a ingresantes) respectiva fue pagada en el 2008 (entre enero y julio). Lo expuesto constituye un incumplimiento a lo establecido en la cláusula 2.16 del Contrato de Préstamo, poniéndose en riesgo el verdadero objetivo del componente en cuanto a la estimulación de la permanencia, promoción y egreso de la escolarización obligatoria en condiciones de equidad de aquellos alumnos que se encuentran en situación de indigencia y/o pobreza.

Recomendación:

Arbitrar los medios necesarios para abonar las becas en plazos razonables que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el Contrato de Préstamo en cuanto a la retención en condiciones de Equidad.

Establecer controles adecuados a los efectos de eliminar las inconsistencias detectadas entre la documentación de respaldo (listados de aspirantes y bajas suscriptos por los directores de los establecimientos) y los datos que surgen del sistema de becas (Resolución, planillas de pago).

4. ADQUISICION DE TEXTOS ESCOLARES

Observaciones:

Del análisis de los expedientes Nros. 697/07, 704/07, 3417/07, 705/07, 3418/07 y 700/07, han surgido las siguientes observaciones:

1. En algunos casos en los expedientes de adquisición de textos no se respeta el orden cronológico, se verificaron errores de foliatura y contienen documentación duplicada y triplicada tales como Certificados de Recepción (Parcial y Definitiva) y facturas.

2. Las constancias de entrega de textos a escuelas tenidas a la vista, en algunos casos no tenían fecha de recepción, cargo y/o número de documento del firmante.

Recomendaciones:

Documentar adecuadamente las adquisiciones realizadas manteniendo archivos completos, debidamente foliados y en estricto orden cronológico.

Mantener archivos completos con toda la documentación de respaldo que deje constancia de las partes intervinientes a fin de garantizar la confiabilidad de la misma.

5. CONSULTORIA

Proceso de Selección

Observaciones:

1. En el 85% de las ternas de selección analizadas, los antecedentes de los consultores evaluados carecen de constancia de recepción. En algunos casos tampoco indican fecha de emisión.
2. En algunos casos analizados, el Cuadro de Evaluación obrante en el legajo carece de fecha de emisión.

Recomendación:

Tener en cuenta que la documentación de respaldo debe estar completa y con adecuada constancia de las partes intervinientes a fin de garantizar la confiabilidad de la misma.

Análisis de Contrato**Observaciones**

1. La totalidad de las contrataciones y recontractaciones analizadas de aquellos consultores alcanzados por los términos del Decreto 577/03 y sus modificatorios, fueron formalizadas mediante actos administrativos fechados con posterioridad al inicio de los propios contratos a los que hacen referencia (en uno de los casos más de 4 meses posterior). En algunos casos se han liberado los pagos con anterioridad a la emisión de dichos actos. No se tuvieron a la vista los actos administrativos de las contrataciones cuya vigencia se encuentra entre noviembre y diciembre 2008, y en dos casos, entre abril y octubre de 2008.
2. La mayoría de los contratos analizados no contaban con el correspondiente CODIGO PRISM que les asigna el BID a cada uno.

Recomendación: Dar cumplimiento a la Normativa vigente.

Control de Informes**Observaciones**

1. En la mayoría de los casos, los informes tenidos a la vista carecían de constancia de recepción, algunos de estos no indicaban fecha de presentación.
2. En varios casos se omitió consignar la fecha de entrega y aprobación de los informes, siendo que el pago se encuentra condicionado a esto.

Recomendaciones:

Dejar adecuada constancia de las fechas de presentación y/o recepción y aprobación de los informes de consultoría presentados por los consultores.

II- OBSERVACIONES DEL EJERCICIO**1. ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (Aporte de contrapartida)****2) Tucumán****3) Observación:**

Licitación Pública N° 1/08: Del análisis de los expedientes resumen de los procesos de selección objeto de muestra suministrados por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación surge que no se tuvo constancia de que se hayan aplicado los procedimientos previstos en la legislación nacional para el desempate de ofertas, previo a la adjudicación de la obra que nos ocupa a uno de los dos oferentes que cotizaron igual valor, no exponiéndose en el dictamen de preadjudicación cuáles son las razones que determinaron la selección de uno en perjuicio del otro.

Recomendación: Respetar la legislación vigente teniendo en cuenta el orden de prelación de las normas.

Salta –Unidad Ejecutora Jurisdiccional-UEJ-

LPN 16/08 PIIE Programa Integral para la Igualdad Educativa es aporte local

LOCAL

4) Observaciones:

1. No se puede garantizar la integridad de la documentación tenida a la vista ya que la misma no conformaba un expediente y no estaba foliada.
2. La aprobación del llamado a licitación que se tuvo a la vista es posterior a su publicación.
3. No se tuvieron a la vista los seguros indicados en la cláusula 9.5 de las condiciones generales ni el acta de inicio de los trabajos
4. Los recibos están confeccionados por el importe neto de retenciones.

Recomendación:

Garantizar que la documentación correspondiente a gastos de contrapartida que se incorporan como inversión de este Programa, reúna los requisitos que permitan constatar que corresponden a procesos compatibles con las normas del Banco.

2. ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (Aporte BID)

5) Observaciones Generales

Del análisis de los expedientes resumen incluidos en muestra que nos fueron suministrados por la Unidad Ejecutora Central en la mayoría de los casos no se tuvo a la vista la siguiente documentación:

- Constancias de otorgamiento por parte del BID de los números PRISM.
- Pedidos de ampliación del plazo de mantenimiento de oferta ni las aceptaciones de los mismos por parte de los oferentes. Período máximo sin constancia de garantía vigente: 270 días.
- Notificaciones de preadjudicación a los oferentes no ganadores, cuyas fechas determinan los plazos para la presentación de impugnaciones. En uno de los casos que se tuvo a la vista dicha notificación, la misma carecía de fecha, sobre la que rige el plazo el plazo para impugnaciones establecido en el art. 3.14 del PBCG.

A su vez, se pudieron verificar:

- Falencias administrativas en los expedientes tales como dictámenes de adjudicación sin fecha de emisión y alteraciones en el orden cronológico para el archivo de la documentación.
- Algunos incumplimientos de los cronogramas de pago y de inicio de obras.

Recomendación:

Mantener archivos completos con toda la documentación que se refiere a la revisión de la UEC de los procesos de contratación llevados a cabo en las UEJ, que permita constatar que se respetan las normas del Banco en materia de igualdad de oportunidades entre los oferentes y estricto cumplimiento de las condiciones del Pliego.

Arbitrar los medios para que la documentación solicitada por esta auditoría sea suministrada en tiempo y forma a fin de evitar posibles observaciones.

• Observaciones particulares

Provincia de Córdoba

1. Los recibos tenidos a la vista fueron confeccionados por el importe neto de retenciones impositivas (\$ 9.281,86 para la Lic 02/05 y \$ 5.246,41 para la Lic 05/05). Cabe destacar que en ambos casos se rindieron al Banco las retenciones de las cuales no se tuvo a la vista el recibo
2. El Proyecto recibió 2 facturas en reemplazo de la inicialmente presentada con el CAI vencido por el Certificado de obra N° 1 de la Licitación Privada N° 05/05, de igual importe y distintas fechas no pudiéndose establecer cual se consideró válida y sin haberse cancelado la que no correspondía.

Provincia de San Juan

Los recibos fueron confeccionados por el importe neto de retenciones impositivas (\$ 13.514,52 de los que se rindieron al Banco sin recibo \$ 13.171,36).

Provincia de Tucumán

1. Licitación Privada 02/06: Se observó que el proceso permaneció paralizado en distintos períodos sin justificación alguna, llegando en un caso dicha inactividad a casi 5 meses.
2. No se tuvo a la vista la addenda al contrato de la Licitación Privada 02/06 por el que se debía reducir el monto del contrato, según lo efectivamente realizado e indicado por la Dirección de Infraestructura a la UEJ.
3. Los recibos correspondientes a la Licitación Privada 02/07 (\$ 7.441,31) y uno de los recibos de la Licitación Privada 02/06 (\$ 2.415,40) fueron confeccionados por el importe neto de retenciones.

Recomendaciones:

Documentar adecuadamente los pagos realizados y verificar el cumplimiento de los plazos previstos para la realización de los procesos a fin de evitar demoras que comprometen el logro de los objetivos.

Salta –Unidad Ejecutora Jurisdiccional-UEJ-

Observaciones generales:

1. El sistema de archivo utilizado por la UEJ no permite garantizar la integridad de la documentación analizada. Al respecto se pudo constatar que:
 - la documentación que nos fuera suministrada se encuentra en carpetas que no conforman un expediente único,
 - no esta foliada,
 - incluye documentación repetida
 - no respeta el orden cronológico,
 - contiene notas sin constancia de recepción, como así también notas firmadas sin aclaración de firma.
 - se verificaron faltantes de documentación inherentes al proceso, la que debió ser analizada en la UEC
2. La información que surge de los registros del Programa (N° de Licitación, N° de orden de compra) respecto de las adquisiciones realizadas no coincide con la asignada en la provincia dificultándose la identificación de la documentación correspondiente. (Ej. Orden de compra N° 680 según registros y Orden de compra N° 8 según la documentación analizada en la UEJ)
3. Las aprobaciones de los llamados a licitación que se tuvieron a la vista son posteriores a su publicación.

Recomendaciones:

Mantener archivos adecuados en estricto orden cronológico y debidamente foliados que garanticen la integridad de la documentación que corresponde a cada proceso.

La información del Proyecto debe ser consistente entre todas sus áreas para no dar lugar a errores y omisiones.

Observaciones particulares:

LICITACIÓN PRIVADA 04/07

1. De acuerdo a la documentación suministrada, se violó la confidencialidad del proceso licitatorio, ya que la firma que resultara ganadora a los 16 días de efectuado el acto de apertura y previo a la notificación de adjudicación eleva a la Comisión Evaluadora una nota detallando la documentación faltante de la oferta de su competidor.
2. Se desestimó la oferta de menor precio alegando faltantes de documentación. Cabe aclarar que la citada documentación constaba en la carpeta suministrada, no pudiéndose establecer la fecha en que fue solicitada al oferente, si éste cumplió con el plazo asignado, y si la misma fue evaluada por la comisión respectiva.
3. Los dictámenes de evaluación de ofertas carecen de fecha de realización, no pudiéndose establecer si, tal como se expresara precedentemente, se tuvo en cuenta toda la documentación presentada por ambos oferentes, ni las razones por las que entre el acto de apertura y la notificación de adjudicación transcurrieron 202 días.

4. No se tuvo a la vista el pedido de ampliación del plazo de validez de oferta ni su correspondiente aceptación.

5. La no objeción del Banco a la adjudicación tenida a la vista no corresponde al importe cotizado por la firma adjudicataria, sino a la firma que resultara desestimada.

6. El proyecto sobre el cual se realizó la licitación, evidencia una falta de planificación y de conocimiento de las necesidades del establecimiento a ser cubiertas, toda vez que incluía trabajos que ya habían sido realizados y un lugar de obra en el que se realizó previamente otra construcción. Por todo lo expuesto el mismo debió ser reformulado luego de la adjudicación.

7. Se realizó la inspección ocular de la obra el 24/02/09 y se observó un alto grado de deterioro producido por filtraciones de humedad habiéndose efectuado la recepción definitiva de la obra que pone fin al período de garantía por defectos en noviembre de 2008.

LICITACIÓN PRIVADA 10/06

1. De la documentación suministrada no surge que se haya respetado la igualdad entre todos los oferentes, en virtud de que:

- No existe constancia de que se haya solicitado al oferente de menor valor la documentación no presentada.

- De acuerdo a la documentación presentada el oferente que resultara adjudicatario presentaba un Índice de Liquidez sustancialmente inferior a lo requerido (0,20 sobre un mínimo de 1 establecido en Pliego) por lo cual no cumplía con uno de los subfactores de situación financiera, requisito que según el punto 3.11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) debía ser cumplido en su totalidad.

- La Unidad Ejecutora Central manifiesta erróneamente en las observaciones al Reporte de Evaluación haber verificado los índices respectivos y que los mismos han sido cumplimentados en su totalidad a pesar de que el Índice de Liquidez expuesto no cumple con los valores mínimos requeridos en el Pliego.

- No se evaluó la oferta que terminó siendo la responsable de la ejecución de la obra a través de un contrato de Cesión.

2. No se tuvieron a la vista las constancias de aceptación de prórroga del plazo de mantenimiento de oferta durante los 10 meses que duró el proceso a partir de la fecha de apertura.

3. El proyecto sobre el cual se realizó la licitación, evidencia falta de planificación y de conocimiento de las necesidades del establecimiento a ser cubiertas, toda vez que preveía su realización en un lugar de obra que no podía ser utilizado y en el que se había realizado previamente otra construcción. Por lo expuesto el mismo debió ser reformulado luego de la adjudicación.

4. Ante el surgimiento de conflictos de intereses por ser designado Coordinador de la UCEPE el responsable de la empresa adjudicataria se realizó la cesión del contrato. De la citada cesión surgen las siguientes observaciones:

- a) Se cedió incumpliendo el punto 5.4 del Pliego, (“en ningún caso se aceptarán cesiones de contratos en los que el cedente haya ejecutado menos del 30% del monto del contrato”) ya que como consta en el contrato de cesión no se habían iniciado las obras.

- b) No consta en el contrato de cesión, la transferencia de los \$ 36.847,79 o su equivalente en especies, que el cedente había cobrado 30 días antes en concepto de anticipo financiero.

- c) La cesión se realiza por un monto equivalente al 80% del contrato a pesar de que la obra no se había iniciado.

- d) La obra fue iniciada y concluida por la empresa cesionaria, quien incluso percibió el primer certificado presentado equivalente al 64% del contrato de cesión sin que dicho acto fuera aprobado por autoridad competente. El acto administrativo aprobatorio fue emitido 4 meses y medio después de la certificación del 100% de los trabajos.

- e) No constan en el expediente evidencias de que la UEJ haya analizado la información para la calificación del oferente prevista en el PBCG, que la empresa cesionaria acompañó (según cláusula séptima del contrato de cesión) al momento de la firma del contrato ad referendum de la UEJ.

f) Se tuvo a la vista documentación suscripta por el designado coordinador de la UCEPE en carácter de Contratista del Grupo Licitatorio N° 10/06 mientras se encontraba en ejercicio de su cargo existiendo un claro conflicto de intereses.

5. No se tuvieron a la vista los seguros indicados en la cláusula 25 Condiciones Especiales del Pliego.

6. No se tuvo a la vista constancia de aprobación de la ampliación del plazo de obra por parte de la UEJ y/o UEC en respaldo de la nota de pedido N° 3 y orden de servicio N° 4.

Recomendaciones:

Observar el estricto cumplimiento de las Normas del Banco respetando el plazo de confidencialidad establecido, garantizando la igualdad entre todos los oferentes y la transparencia del proceso de adjudicación.

Investigar, documentar el conflicto de intereses observado y de corresponder arbitrar los medios para que se proceda a la restitución del monto abonado como anticipo financiero (\$ 36.847,79) y cuyo destino no pudo ser constatado por esta auditoría.

4. ADQUISICION DE TEXTOS ESCOLARES

Observaciones:

Del análisis de los expedientes Nros. 697/07, 704/07, 3417/07, 705/07, 3418/07 y 700/07, han surgido las siguientes observaciones:

1. En la mayoría de los casos no formaba parte del expediente el convenio, que según el Art. 16 de los Términos de Adquisición suscribe el adjudicatario al retirar la orden de compra.

2.No se tuvieron a la vista las notificaciones de adjudicación en la mayoría de los expedientes bajo análisis.

3.No se pudo constatar la entrega de 12.031 libros a las escuelas beneficiarias debido a que no se tuvieron a la vista las respectivas constancias o se manifestó en algunas la existencia de faltantes:

Editorial	Cantidad	Importe en Pesos	Importe en USD
Aique	32	320,40	101,59
Tinta Fresca	6.312	109.856,25	36.317,59
Santillana(*)	5.310	148.335,30	48.098,35
EMECE	377	2.301,00	767,26
Total	12.031	260.812,95	85.282,79

Recomendación:

Documentar adecuadamente la distribución de los bienes adquiridos con los fondos del Programa..

5. CONSULTORIA

6) Análisis de contratos

Observaciones:

1. En un caso no se tuvo a la vista el contrato correspondientes al periodo Abril a Octubre 2008 que respalda pagos efectuados por \$ 11.228.-/USD 3.595,39.

2. En algunos casos, los contratos indican el número de Acto Administrativo que formaliza dicha contratación, a pesar de que la emisión de dicho acto se produce varios meses después de firmado el contrato, constando en algunos de éstos la fecha de firma (también anterior) de puño y letra del consultor, lo que evidencia una clara inconsistencia cronológica.

3. En cuatro casos, fecha no cumple con el plazo mínimo de comunicación de rescisión según las disposiciones contractuales, cuando los consultores presentan su renuncia.

Recomendación: Documentar adecuadamente las contrataciones realizadas.

Control Pago de Honorarios

Observaciones:

1. En algunos casos, se tuvieron a la vista órdenes de pago sin la firma de la Coordinación del PROMSE, y en otros, sin la firma del Responsable Contable.
2. Uno de los consultores muestreados recibió honorarios por un importe que excede en \$ 1.500 lo previsto en el contrato, sin que se haya tenido a la vista constancia de modificación contractual alguna o la devolución posterior del citado importe.
3. En un caso se efectivizó el pago de honorarios por \$ 2.164.- a un consultor que presentó su renuncia sin que se tuviera a la vista el informe final cuya presentación y aprobación, lo condicionaba.

Recomendación: Dar estricto cumplimiento a las cláusulas contractuales y a las Normas legales vigentes.

6. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR - FONDOS BID

Se realizó la revisión de los expedientes resúmenes disponibles en la UEC, y se solicitó la documentación sustancial faltante a los efectos de verificar el cumplimiento de las normas del Banco y surgieron las siguientes observaciones:

Observaciones:

1. En algunos casos no se tuvieron a la vista las notificaciones de adjudicación a los oferentes, cuya fecha determina el plazo para presentar impugnaciones al dictamen de preadjudicación.
2. En la mayoría de los casos no consta en el expediente el pedido de ampliación del plazo de garantía de mantenimiento de oferta ni las aceptaciones del mismo por parte de los oferentes, siendo el plazo máximo sin constancia de garantía de 53 días.
3. Se detectaron errores de foliatura en algunos de los expedientes bajo análisis.

Recomendaciones:

Incluir entre la documentación a ser analizada por la UEC al momento de revisión de los procesos de contratación llevados a cabo en las UEJ, aquella que permita constatar que se respetan las normas del Banco en materia de igualdad de oportunidades entre los oferentes y estricto cumplimiento de las condiciones del Pliego.

Arbitrar los medios para que la documentación solicitada por esta auditoría sea suministrada en tiempo y forma a fin de evitar posibles observaciones.

• Conclusiones particulares:

7) Jujuy

En la Licitación Pública N° 7/07 se verificaron atrasos en los pagos y en la entrega de los bienes sin que se haya tenido a la vista justificación alguna.

Recomendación:

Observar el estricto cumplimiento de los contratos celebrados.

Tucumán

No se tuvo a la vista la siguiente documentación:

- Resoluciones de adjudicación de las licitaciones públicas Nos. 8/08, 8/07, 3/08, 4/08 y 3/07.
- Actas de entrega a las escuelas beneficiarias correspondientes a las licitaciones públicas Nos. 8/08, 8/07, 3/08, 4/08 y LP 3/07, por lo cual no se pudo determinar si los bienes llegaron a sus destinatarios finales.

Las publicaciones en medios gráficos y en el Boletín Oficial de los llamados a las Licitaciones Nros. 8/07, 4/08 y 3/08 son anteriores a la resolución que los aprueba.

No se pudo verificar que en la Licitación Pública N° 8/07 uno de los adjudicatarios haya presentado documentación faltante que se le había solicitado para completar su oferta.

No surge de la documentación suministrada correspondiente a la Licitación Pública N° 8/07, si la empresa que presentó la oferta más económica para el renglón N° 4 resultó adjudicataria y si cumplimentó la garantía de mantenimiento de oferta requerida por todo el

plazo que llevó el proceso de selección ya que sólo se tuvieron a la vista las órdenes de compra correspondientes a los otros renglones licitados.

Se registró un atraso de más de un mes en el pago correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 05/07, respecto de lo establecido en el pliego.

No se tuvieron a la vista los recibos por lo cual no se pudo constatar el efectivo pago en los siguientes casos:

Licitación N°	Importe en \$
08/07	685.137.-
03/08	973.581.-
04/08	1.157.478.-
08/08	581.765.-
Total	3.397.961.-

Recomendaciones:

Arbitrar los medios para contar con la documentación y con las rendiciones de los gastos efectuados por las UEJ en tiempo y forma.

Córdoba

1. El pliego que formaba parte del expediente de la LPN N° 6/06 no estaba completo.
2. No se efectuó un segundo llamado para participar en la LPN N° 8/06 a pesar de que se trataba de bienes cotizados habitualmente por varios proveedores del país y que sólo se presentó una empresa, a los efectos de obtener mayores alternativas para garantizar el precio más económico. Con relación al renglón N°1 de la LP N° 1/06, también se realizó una adjudicación directa, ya que uno solo de los tres oferentes lo cotiza.
3. Los Informes de Evaluación y Comparación de Ofertas de las LPN Nros. 9/06 y 10/06 no estaban firmados.
4. No se tuvieron a la vista la orden de pago y el recibo correspondientes a la LPN N° 9/06, por \$ 643.478,22 motivo por el cual no se pudo verificar el efectivo pago.
5. No se pudo constatar la entrega de 13 pizarrones para tiza y 4 pizarrones para fibra fija correspondientes a la LPN N° 07/06 debido a que no se incluyeron en el detalle de los bienes entregados en los remitos tenidos a la vista. El monto observado es de \$ 16.640.-/USD 3.380,68.
6. Se registró un atraso de 5 meses en la entrega de los bienes de la LPN N° 6/06, sin que consten las razones de dicho atraso. A su vez, se registró un atraso de casi 90 días para efectuar el pago. Cabe aclarar que la solicitud de fondos tiene fecha de más de 60 días después del vencimiento de dicho pago.
7. Se tuvieron a la vista actas de recepción que en 2 casos indican que corresponden a IPPEM a crearse y fueron suscriptas por personal de la UEJ sin mencionar el lugar donde fueron entregados los bienes adquiridos por la LPN N° 8/06 ni quién está a cargo de su custodia. A su vez, algunas de las actas de entrega tenidas a la vista no tenían fecha.

Recomendaciones:

Documentar adecuadamente tanto los procesos de selección como de distribución de los bienes adquiridos.

Dar cumplimiento a los plazos contractuales establecidos.

Salta

1. No se pudo verificar en la LPN N° 01/07 la falta de antecedentes suficientes de la empresa que presentó la oferta más baja para el Renglón N°5, la cual fue desestimada, adjudicando dicho renglón a la empresa que había presentado la segunda oferta más baja, ya que no se tuvo a la vista la documentación que formaba parte de las ofertas.
2. Los recibos de la LPN N° 1/07 incumplen los requisitos establecidos en el Anexo IV punto 10 de la Resolución AFIP 1415/03. Importe observado: \$ 533.046.-

Recomendaciones: Documentar adecuadamente las instancias más relevantes de los procesos licitatorios llevados a cabo por las UEJ. Dar estricto cumplimiento a la normativa vigente.

Jujuy Unidad Ejecutora Jurisdiccional-UEJ-

Observaciones:

1. El sistema de archivo utilizado por la UEJ no permite garantizar la integridad de la documentación analizada. Al respecto se pudo constatar que:
 - la documentación que nos fuera suministrada se encuentra en carpetas que no conforman un expediente único,
 - no esta foliada,
 - incluye documentación repetida
 - no respeta el orden cronológico,
 - contiene notas sin constancia de recepción, como así también notas firmadas sin aclaración de firma
2. La información que surge de los registros del Programa (N° de Licitación, N° de Orden de compra) respecto de las adquisiciones realizadas no coincide con la asignada en la provincia dificultándose la identificación de la documentación correspondiente.

Recomendaciones:

Mantener archivos adecuados en estricto orden cronológico y debidamente foliados que garanticen la integridad de la documentación que corresponde a cada proceso.

La información del Proyecto debe ser consistente entre todas sus áreas para no dar lugar a errores y omisiones.

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2007

Observaciones:

1. No se tuvo a la vista el acto administrativo aprobando la Adjudicación.
2. Se verificaron atrasos de más de 30 días en la entrega del mobiliario, como así también atrasos en los pagos realizados.
3. No se incluyó en el Programa de Suministros la nómina de escuelas beneficiarias con la indicación de las cantidades de mobiliario correspondientes a cada una, no pudiéndose establecer el criterio seguido para la asignación del mismo. Al respecto, en oportunidad de la realización de la inspección ocular se constató que parte del mobiliario se encontraba almacenado sin utilizar.

Recomendaciones:

Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales.

Establecer para cada compra realizada el correspondiente plan de distribución a fin de realizar una asignación de recursos responsable, ordenada, sin dilaciones y que responda a necesidades concretas de cada establecimiento escolar.

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 10/07

Observaciones:

1. No se tuvo a la vista el pedido de ampliación del plazo de validez de oferta y su correspondiente aceptación, habiéndose efectuado la notificación de la aceptación de la oferta 17 días después del vencimiento del mismo.
2. No constan en el expediente evidencias de lo actuado entre el Reporte de Evaluación emitido por la UEJ y la intervención de la Unidad Técnica de Infraestructura 36 días después.
3. No se tuvo a la vista el acto administrativo aprobando la Adjudicación.
4. Las órdenes de compra fueron suscriptas con anterioridad al vencimiento del plazo previsto en el Pliego para presentar protestas.
5. Existe una inconsistencia entre los plazos previstos en el Plan de Entrega y Cumplimiento (Sección VI Programa de Suministros) y los indicados en las órdenes de compra celebradas.
6. Se verificó que la totalidad de los adjudicatarios incumplieron con el plazo para la presentación de la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato, habiendo sido suministradas en algunos casos incluso con posterioridad a la fecha prevista para la entrega de

los bienes, sin que consten en el expediente evidencias de lo actuado por el Programa para minimizar los riesgos de incumplimiento.

7. Dos de los adjudicatarios no cumplieron con los plazos de entrega previstos en la Orden de compra.

8. El acta de recepción de bienes suscripta por el director de una de las escuelas beneficiarias es de fecha anterior a la emisión de las órdenes de compra y a las fechas de entrega que constan en los remitos. Realizada la inspección ocular en el establecimiento respectivo, se ratificó que la entrega tuvo lugar en la fecha del acta mencionada. Por otra parte realizado el recuento físico se verificaron algunas sillas faltantes, tanto de los conjuntos unipersonales como de los conjuntos docentes, y se constató que los bienes no contienen referencia alguna de inventario.

9. No se tuvieron a la vista las actas de recepción de bienes de las otras cuatro escuelas destinatarias, no obstante ello se realizó la inspección ocular en uno de los establecimientos constatándose la existencia del mobiliario embalado por encontrarse la escuela pendiente de inauguración.

Recomendaciones:

Las actas de recepción de bienes correspondientes a un proceso de adquisición deben ser las que responden a las entregas efectivamente realizadas, no cubriendo las obligaciones con mobiliario de otros procesos.

Las entregas de mobiliario deben efectuarse con la designación de responsables tanto de la recepción como de su custodia, independientemente de que se trate de autoridades del establecimiento o en su defecto, por tratarse de instituciones aun no inauguradas, de personal a cargo, a fin de resguardar los bienes adquiridos con fondos del Proyecto.

APORTE DE CONTRAPARTIDA

Salta –Unidad Ejecutora Jurisdiccional-UEJ-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/08

Observaciones:

1. No se puede garantizar la integridad de la documentación tenida a la vista ya que no conformaba un expediente y no estaba foliada.

2. La Comisión de Preadjudicación de bienes no cumplió con el plazo de 5 días contados desde el acto de apertura para emitir el Dictamen de Preadjudicación.

3. No se formalizó la orden de compra tal como se prevé en el artículo 34 del Pliego de Bases y Condiciones, como consecuencia de ello no se pudo establecer si se cumplió con el plazo para la entrega de los bienes debido a que el mismo se computa desde su recepción.

Recomendación:

Garantizar que la documentación correspondiente a gastos de contrapartida que se incorporan como inversión de este Programa, reúna los requisitos que permitan constatar que corresponden a procesos compatibles con las normas del Banco

Jujuy Unidad Ejecutora Jurisdiccional-UEJ-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 11/07 y LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/08

Observación: No se tuvieron a la vista la Orden de Compra/Contrato, ni el acta de recepción de bienes suscripta por el Director de una de las escuelas de la LPN N° 11/07 ni la resolución de adjudicación de la LPN N° 01/08. Asimismo en ninguno de los dos casos se tuvieron a la vista las órdenes de pago.

Recomendación: Garantizar que la documentación correspondiente a gastos de contrapartida que se incorporan como inversión de este Programa, reúna los requisitos que permitan constatar que corresponden a procesos compatibles con las normas del Banco.

7. CENTROS DE ACTIVIDADES JUVENILES (CAJ)

Observaciones:

1. No se tuvo a la vista documentación de respaldo en concepto de honorarios y/o rendición de gastos correspondiente a Centros de Actividades Juveniles (CAJ) por \$ 5.170.-/USD 1.667,98.
2. No se pudo constatar el efectivo pago correspondiente a un coordinador de CAJ debido a que no se tuvo a la vista el recibo de orden de pago debidamente firmado, ni se incluyó en la factura una leyenda cancelatoria con indicación de la fecha en que la misma tiene lugar, siendo el importe observado de \$ 2.186,66.-/USD 709,15.
3. No se tuvieron a la vista las autorizaciones del área técnica para la efectivización de dos pagos correspondientes a CAJ. El importe observado es de \$ 1.600.-/USD 515,80.

Recomendación: Documentar adecuadamente los gastos efectuados.

8. PLANES DE MEJORA DE LA PROPUESTA ESCOLAR (PME)**Observaciones:**

1. No se pudo determinar la elegibilidad de los gastos efectuados correspondientes a los Planes de Mejoras de la Propuesta Escolar (PME), atento a que las rendiciones son sólo una planilla que no detallan el concepto del gasto efectuado sino únicamente el nombre de la escuela y/o del comercio por \$36.903,15.-/USD 11.687,68). Por otra parte en algunos casos la contabilización se realizó por nombre de proveedor sin que se pueda identificar a qué escuela corresponde el PME. Al respecto, de la revisión efectuada en la provincia de Salta surge la realización de gastos no elegibles según Reglamento Operativo o que no se corresponden con la propuesta del PME por \$ 5.553,38.
2. No se tuvo a la vista la planilla de rendición que documenta los gastos realizados por \$ 4.000.-/USD 1.272,17.

Recomendaciones: Incluir en las planillas de rendición el detalle de gastos que permita verificar el cumplimiento de lo establecido en los reglamentos del Programa.

9. PROYECTO TUTORIAS**Observación:**

No se tuvo a la vista la nómina propuesta de tutores y coordinadores a participar debidamente autorizada como tampoco la planilla que certifica la participación de los mismos en dicha actividad, según lo establecido en la Circular N° 15 “Implementación de la Experiencia Piloto Proyecto Tutorías”. El monto observado es de \$ 1.200.-/USD 381,68.

Recomendaciones: Documentar adecuadamente los gastos realizados.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA “REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL PASO INTERNACIONAL EL PEHUENCHE” CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 4538-CAF (Ejercicio irregular N° 1 por el período comprendido entre el 01/01/07 y el 31/12/08)

Resolución N° 91 - AGN / 11-06-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. c)

Tarea de campo: entre el 14 de julio de 2008 al 22 de mayo de 2009.

OBJETO DEL EXAMEN

1-Examinar los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria detallados en I- siguiente, por el Ejercicio Irregular N° 1 por el período comprendido entre el 01/01/07 y el 31/12/08, correspondientes al Programa “Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional el Pehuenche”, parcialmente financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 4538, suscripto el 11 de diciembre de 2007 entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El período analizado abarcó 24 meses atento que a partir de la fecha de suscripción del Convenio de Préstamo (11/12/07) nace la obligación contractual de la realización de los trabajos de auditoria para el ente financiador (CAF).

I- ESTADOS AUDITADOS

- g) Balance General al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.
- h) Balance General al 31/12/08, expresado en pesos.
- i) Notas a los Estados Financieros Ejercicio al 31/12/08 (Nota N° 1 a 7).
- j) Estado de Origen y Aplicación de Fondos por categoría al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.
- k) Estado de Origen y Aplicación de Fondos por componente/actividad al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.
- l) Información financiera complementaria que incluye:
 - Estado de la cuenta recaudadora en pesos N° 3797/54 DNV por el Ejercicio N° 1 al 31/12/08.

2- Examinar la documentación que respalda el Estado de Seguimiento y Control de Desembolsos, que fuera emitido y presentado a la CAF durante Ejercicio Irregular N° 1 por el período comprendido entre el 01/01/07 y el 31/12/08, correspondientes al Programa “Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional el Pehuenche” , parcialmente financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 4538, suscripto el 11 de Diciembre de 2007 entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

I- ESTADOS AUDITADOS

- Estado de Seguimiento y Control de Desembolsos y Justificaciones de Fondos.

3-Examinar el estado detallado en I- siguiente, por el Ejercicio Irregular N° 1 por el período comprendido entre el 01/01/07 y el 31/12/08, correspondiente a la Cuenta Especial del Programa “Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional el Pehuenche”, Contrato de Préstamo N° 4538, suscripto el 11 de Diciembre de 2007 entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

I- ESTADOS AUDITADOS

- Estado de la Cuenta Especial por el Ejercicio N° 1 al 31/12/08, expresado en dólares estadounidenses.

1-INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

III-ACLARACIONES PREVIAS

La Obra Ruta Nacional N° 145 –Provincia de Mendoza- Tramo: Bardas Blancas-hito Pehuenche- Sección Cajón Grande-KM 13,600 tuvo una 2° Modificación que cambió sustancialmente el proyecto original de la obra, el monto y plazo de la misma. Si bien dicha modificación resulta atribuible principalmente a las características de la región en cuanto a: gran diversidad de tipos de suelo (inestabilidad de contrataludes y de grandes masas de suelo), importante presencia de agua superficial y subterránea y a la interacción entre el suelo y el agua (por lluvias y derretimiento de nieve) y a la gran cantidad de mallines para ser saneados (muchos de los cuales no figuraban en los cálculos del presupuesto original de la obra), también se detectaron problemas con el cálculo de volúmenes de obra que aparecen en el pliego (Formulario de Presupuesto de la Obra incorporado en el contrato y las mediciones realizadas en la obra). El 31/10/08 el AG dicta la Resolución N° 1848/08 por la cual aprueba la 2da. Modificación de obra. El monto de la obra con las modificaciones y adecuaciones es el siguiente:

Presupuesto oficial a enero del 2006	\$ 57.691.624,00
Monto Adjudicado	\$ 59.428.520,00
1ª Modificación de obra	\$59.428.505,55(-\$14,45)
Readecuación de precios junio 2007:	\$64.169.792,00(+ \$4.741.286,91)
Nuevo Monto del Contrato Resolución 2067/07	\$ 64.169.792,00
2ª Modificación de obra	\$89.053.425,12.(+ \$29.624.919,57)
Adecuación de precios:	
A mayo 2007	\$95.550.491,77 (+ \$1.755.780,20)
A junio 2007	\$96.623.901,46 (+ \$1.073.409,69)
Nuevo Monto del Contrato Resolución 1848/08	\$ 96.623.901,46

Dicha obra tiene financiamiento CAF sólo por el importe original de la Adjudicación mas la primera readecuación de precios (\$ 64.169.792.-); según la información suministrada por la UCP CAF “*se está tramitando con ese organismo financiero internacional una recomposición presupuestaria, tendiente a redefinir la matriz de financiamiento original adaptándola a la nueva realidad de las obras incluidas en el convenio vigente*”.

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, sujeto a lo señalado en III- anterior, los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria, detallados en I precedente, exponen razonablemente la situación financiera del Programa “Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional el Pehuenche” por el período comprendido entre el 01/01/07 y el 31/12/08, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con adecuadas prácticas contables y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 4538 CAF del 11/12/07.

2-INFORME SOBRE EL ESTADO DE DESEMBOLSOS

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, el estado identificado en I-correspondiente al Programa “Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional el Pehuenche” por el período comprendido entre el 01/01/07 y el 31/12/08, presenta razonablemente la información para sustentar las Solicitudes de Anticipo de Fondos relacionadas, que fueran emitidas y presentadas a la Corporación Andina de Fomento durante el ejercicio finalizado el 31/12/08, de conformidad con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 4538, suscripto el 11 de Diciembre de 2007 entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

3-INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL

DICTAMEN

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, el estado identificado en I- precedente expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del “Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional el Pehuenche” por el período comprendido entre el 01/01/07 y el 31/12/08, Contrato de Préstamo N° 4538 CAF del 11/12/2007, de conformidad con adecuadas prácticas contable-financieras.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (MEMORANDO A LA DIRECCION DEL PROYECTO)

Como resultado de la revisión practicada sobre los estados financieros por el Ejercicio Irregular N° 1 por el período comprendido entre el 01/01/07 y el 31/12/08, correspondientes al Programa “Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional el Pehuenche”, Contrato de Préstamo N° 4538, suscripto el 11 de Diciembre de 2007 entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF), han surgido observaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno del Programa, que hemos considerado necesario informar para su conocimiento y acción futura.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan, ya que el examen se practicó sobre la base de muestras selectivas determinadas por esta Auditoría. Se remite a nuestra Declaración de Procedimientos de auditoría adjunta al presente. Entendemos que la implementación de las recomendaciones, referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo de campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.

I- OBSERVACIONES DEL EJERCICIO

A) ANTECEDENTES LICITACION DE OBRAS.

Proyecto: *Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional El Pehuenche.*

Licitación Pública N°: 30/2006- RN N° 145 –Provincia de Mendoza. TR: Bardas Blancas-Hito PEHUENCHE-Sec. Acc. Cajón Grande, km 13,6 Expediente N° 2014-L-06

Presupuesto oficial: \$57.691.624,00 **a enero del 2006**

Valor del Pliego: \$11.500,00

Garantía de Oferta: \$576.917,00 (1% del Presupuesto Oficial)

Validez oferta. 120 días corridos a partir de la fecha de presentación de las ofertas

Plazo de ejecución de la obra: veinticuatro (24) meses

Plazo de garantía. Seis (6) meses

Monto adjudicado: \$59.428.520,00

Contratista: JOSE J. CHEDIACK

Garantía contractual: \$ 2.971.426,00
Contrato: 30/10/06
Replanteo: 15/1/07
Primera Modificación de obra: Resolución N° 2067/07 del 30/11/07
Readecuación de precios: Resolución N° 2067/07 del 30/11/07
Monto total de la obra: \$ 64.169.792,00

1) Archivo.

Se detectó la existencia y el archivo de documentación sin respetar el orden cronológico de su producción y sin foliar las fojas finales del expediente.

Recomendaciones

Proceder a ordenar, archivar y foliar toda la documentación obrante en las actuaciones respetando las formalidades de archivo de todo lo actuado y en la medida de lo posible, el orden cronológico de su producción de modo tal que facilite su seguimiento de acuerdo a la secuencia de la generación de la información.

2) Procedimiento previo.

a) No se tuvo a la vista el Proyecto original de la obra elaborado por la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Mendoza.

b) No se tuvo a la vista la actualización del presupuesto efectuado por la Subgerencia de Estudios y Proyectos, conforme se menciona en la Nota N° 2096 del 7/3/06 de la Gerencia de Obras y Servicios Viales dirigida al Administrador General.

Recomendaciones

Integrar al expediente la documentación mencionada (Proyecto y Presupuesto de la Obra) por resultar esenciales para el procedimiento de licitación y posterior contratación.

3) Pliego de Bases y Condiciones:

a) No se han acompañado al expediente de la licitación, no obstante ser de aplicación a la misma: el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares para la Licitación de Obras Viales-FTN- Edición 1997 de la DNV, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV (Edición 1998) y Anexo 1 y el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental (M.E.G.A.) actualizado-Versión I-Año 2005 (DNV).

b) En la Sección 4B Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares el art. 30, Provisión de Equipo de Procesamiento Electrónico de Datos y Características Técnicas, en la cual se especifican las características de hardware, software de base y aplicativos para equipos PC y servidores CESP-002 y demás elementos e insumos de los equipos solicitados, se establece que el contratista ha de suministrar y mantener en perfectas condiciones de funcionamiento durante la actividad de la supervisión de la obra hasta la recepción definitiva oportunidad en que pasará a ser propiedad de la DNV.

En virtud de ello se observa que se realizó la adquisición de bienes dentro del procedimiento del contrato de obra pública. Asimismo:

1. No se tuvo a la vista el detalle de los bienes ingresados al patrimonio de la DNV a través de esta metodología para esta contratación,

2. No se visualizaron las respectivas facturas de compra de los bienes y remitos con su conformidad por parte de la DNV, libro de inventario como constancia del alta patrimonial de los mismos en la que se detalle el origen de los bienes y se asigne el respectivo número de inventario, indicación de su ubicación y responsable patrimonial a cargo del bien.

c) El listado conteniendo la nómina de seis (6) empresas adquirientes de los pliegos, firmado por la División Licitaciones y Compras, carece de fecha de elaboración.

Recomendaciones:

Agregar al expediente toda la documentación (Pliegos y Manuales) que forma parte y por lo tanto son de aplicación al proceso licitatorio y contractual analizado dejando adecuada constancia que los pliegos acompañados son los que fueron oportunamente aprobados y resultan ser los definitivos.

Consignar en toda la documentación producida la fecha de su elaboración y la firma y sello del responsable actuante.

Abstenerse de utilizar el sistema de contratación de obra pública y selección de contratista para la adquisición de bienes, considerando que la ley de fondo no establece ni determina prerrogativa alguna en favor del estado para adquirir bienes mediante la utilización de un sistema o metodología distinta a la reglamentada.

Evitar todo tipo de delegación de la gestión de adquisición de bienes del estado colocándola en manos de particulares (empresa contratista), con independencia que el Banco otorgue su No Objeción, ya que escapa a su competencia la auditoría y control de los actos del Estado. Adecuar el mecanismo de control administrativo y su gestión a los principios vertebrales administrativos en cumplimiento de la legislación vigente respecto a toda reglamentación aplicable en el ámbito de la administración pública nacional teniendo siempre presente que la modalidad institucional aplicada a los proyectos con financiamiento externo no puede ni debe aplicarse en forma escindida del ordenamiento jurídico que rige el actuar de la administración pública nacional, ni sus prerrogativas deberán interpretarse como “dispensa” alguna del cumplimiento de la reglamentación vigente. En este sentido, tener presente ante futuras contrataciones que la “No Objeción” del Banco a la incorporación de estos bienes en el costo total de una obra no reemplaza el trabajo de auditoría

4) Convocatoria:

a) Resolución N° 695/06

1. La Resolución que autoriza “a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN para que a través de la DIVISIÓN LICITACIONES Y COMPRAS, proceda a realizar el Llamado a Licitación Pública de los trabajos” es de fecha 20/04/06, posterior a:

a. La fecha de publicación de los avisos de licitación, ya que la primera publicación del llamado a licitación efectuado en el Boletín Oficial fue del 4/4/06.

b. La fecha en que fueron publicados los avisos en los diarios PAGINA 12, AMBITO FINANCIERO, CLARIN, EL CONSTRUCTOR y LOS ANDES; de acuerdo a lo indicado en la Nota del 15/06/06 del Jefe de Relaciones Públicas y Prensa, fue el 1 de abril.

c. la fecha en que debieron publicarse los avisos en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, que de acuerdo a la Nota dirigida por el jefe del 4° Distrito Mendoza de la DNV al Director del Boletín Oficial provincial, debió efectuarse el 6/04/06.

2. La Resolución N° 695/06, convalidatoria de lo actuado por las distintas gerencias, hace referencia a las Notas N° 2927/06 y 2926/26 de la Gerencia de Obras y Servicios Viales con sus respectivos avisos de licitación cuya fecha de apertura de ofertas fue fijada para el 28/4/06. La resolución no hace mención de la convalidación de la prórroga para la apertura del llamado a licitación de las obras, la cual consta en la Nota N° 3326 (que está acompañada de los avisos de prórroga de licitación) de fecha 7 de abril (y por lo tanto anterior a la resolución), que fue emitida por la misma Gerencia de Obras y Servicios Viales y que postergó la apertura de las ofertas para el 9/6/06 de acuerdo a lo dispuesto en la Addenda N° 1.

3. Al ser la fecha de la Resolución aprobatoria del Proyecto Técnico y Presupuesto posterior a la publicación de los avisos de llamado a licitación, se verifica el incumplimiento de la Ley de Obras Públicas en su artículo 4° que establece: “*Antes de sacar una obra pública a licitación pública o de contratar directamente su realización se requerirá la aprobación del proyecto y presupuesto respectivo ...*”.

b) Publicidad:

1. No se han tenido a la vista copias ni originales de las publicaciones correspondientes a los medios (nacionales y provincial) en los cuales se publicó el aviso del llamado a licitación a excepción del aviso en el Boletín Oficial efectuado el 4/04/06 y el 20/04/06.

2. No se ha visualizado el original ni copia del aviso publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza.

3. Visualizadas las constancias de las publicaciones, obrantes en el expediente, no se encontró evidencia que respalde el mantenimiento de la secuencia de publicaciones correspondiente, quince (15) días (art. 10º Ley Nº 13064).

4. En el aviso de llamado a licitación, de acuerdo a lo establecido por el art.11º ley 13064, no consta el importe de la garantía.

c) Addendas:

1. No se tuvo a la vista la aprobación la Addenda Nº 1 y Nº 2

2. La fecha de la Addenda Nº 1 es posterior a la de la Nota Nº 3326 de la GOySV dirigida a la Subgerencia de Servicios de Apoyo (7/04/06) en donde se adjunta *“para su publicación en el orden Nacional y Provincial, los Avisos de Prórroga para la Apertura del Llamado a Licitación de las obras...”*

3. La Addenda Nº 2 está firmada pero carece de sello aclaratorio.

4. Se visualizaron seis (6) recibos de adquisición del pliego en cuyo reverso se consignan las notificaciones a las addendas, detectándose algunas de ellas sin fecha.

Recomendaciones:

Formalizar por escrito las instrucciones dadas por el AG a sus inferiores a los efectos de dejar constancia de la existencia y contenido de las mismas.

Dar cumplimiento a la normativa administrativa en la materia. Utilizar el saneamiento de los actos administrativos como una institución de excepción y no como regla de actuación en la práctica administrativa

Agregar al expediente todos los avisos del llamado a licitación o copia fiel de los mismos que fueran publicados en los distintos medios nacionales o provinciales como así también en los distintos diarios, a efectos de poder verificar el fiel cumplimiento de la normativa vigente al respecto.

Proceder a la aprobación expresa por autoridad competente de las Addendas que modifican los pliegos.

Controlar que quien se notifica y retira copia de las addendas indique a la empresa que representa y consigne la fecha de la notificación y retiro y acompañe su firma, con aclaración de la misma.

5) Acto de Apertura (09/06/06)

El acta labrada no indica en poder de que funcionario y/o área quedan para guarda los originales de las garantías de oferta presentadas por los oferentes.

Recomendaciones

Individualizar y dejar constancia en el acta de apertura de las ofertas nombre del funcionario y/o área responsables encargados de la guarda o reserva de las garantías presentadas por los oferentes.

6) Presentación de JOSE CHEDIACK S.A

a) No hay constancias de la fecha de la toma de vista de las ofertas por parte del presentante que permita determinar si se ha producido en el plazo establecido en el pliego.

b) La Nota presentada carece de sello y de fecha de entrada en la DNV.

Recomendaciones:

Dejar constancia en el expediente de la fecha de toma de vista de las actuaciones a fin de verificar si las mismas fueron realizadas dentro de los plazos acordados.

Proceder a sellar y datar las notas presentadas por los interesados al momento de darles entrada, a los efectos de dejar constancia precisa de la fecha de su recepción.

7) Aclaraciones empresa JOSE CHEDIACK S.A.

La Nota de la empresa carece sello y fecha de recepción o entrada por parte de la DNV, por lo cual no es posible determinar si la presentación fue hecha en término.

Recomendaciones:

Proceder a sellar y datar las notas presentadas por los interesados al momento de darles entrada, a los efectos de dejar constancia precisa de la fecha de su recepción.

8) Evaluación de Ofertas. Informe UCOPROLI N° 83/06 de fecha 3/08/06

No se ha visualizado en el expediente el respaldo normativo que permita avalar el incremento señalado en el monto del Presupuesto Oficial.

Recomendaciones

Propiciar la sanción de una herramienta válida, eficaz y específica para ser aplicable al procedimiento de actualización del Presupuesto Oficial que considere la evolución sufrida por los precios en el lapso que transcurren entre la elaboración del presupuesto oficial y la fecha de apertura de las ofertas.

Dar **intervención** a las áreas técnicas correspondientes a fin de que procedan a elaborar una actualización del presupuesto oficial inmediatamente anterior al acto de apertura con el objeto de poder compararlo con las ofertas.

Dar **intervención** a la Gerencia de Administración a fin de que emita un nuevo informe de imputación presupuestaria que considere la existencia de financiamiento respecto de la oferta considerada más conveniente.

9) Preadjudicación:

a) Por Nota de la División de Licitaciones y Compras del 16/08/06 se comunica que “...se publicó en cartelera la preadjudicación...”, pero no se indica la fecha ni la cantidad de días en que fue publicada la preadjudicación por ese medio.

b) Se visualizó una presentación efectuada por la empresa Constructora San José S.A. en la cual se formulan observaciones al dictamen de preadjudicación, dictado por la Comisión Evaluadora de Obras Públicas y Consultoría, que carece del sello de recepción por parte de la DNV, con lo cual no se puede determinar la fecha de entrada de la presentación y si la misma fue efectuada dentro del plazo correspondiente.

Recomendaciones

Dejar constancia del cumplimiento a lo establecido en los Pliegos, en cuanto a la publicidad del dictamen de preadjudicación efectuada a través de la cartelera, consignando la fecha y la cantidad de días de publicación.

Proceder a sellar y datar las notas presentadas por los interesados al momento de darles entrada, a los efectos de dejar constancia precisa de la fecha de su recepción.

10) Adjudicación – Devolución de Garantías.

No consta la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta, a los oferentes que no resultaron seleccionados, dentro del plazo de veintiocho (28) días corrido contados desde la resolución de adjudicación, conforme instrucciones del pliego (Cláusula 14.4 Sección I).

Recomendación:

Proceder a redactar los pliegos adecuándolos a la realidad administrativa descripta y hasta tanto se instrumente observar estrictamente lo establecido en los pliegos de bases y condiciones y dejar constancia de su cumplimiento en las actuaciones.

11) Contrato (30/10/06)

a) La notificación de la adjudicación al ganador es de fecha 3/10/06 y la firma del contrato el 30/10/06, de lo cual surge que no se ha cumplido con el Pliego de Bases y Condiciones, (Sección I Instrucciones a los Oferentes, G. Adjudicación del Contrato, punto 31.2) que establece que *“el adjudicatario deberá concurrir a firmar el contrato dentro de los siete (7) días corridos inmediatos posteriores a la fecha en que se le haya notificado la adjudicación...”*.

b) No consta la notificación a los otros oferentes que sus ofertas no fueron aceptadas (Sección I Instrucciones a los Oferentes, G. Adjudicación del Contrato, punto 31.3).

c) No se ha visualizado el cumplimiento de la sección 4B de las Especificaciones Técnicas Particulares, Art. 30 Provisión de Equipo de Procesamiento Electrónico de Datos y Características Técnicas, punto VI Condiciones Generales, que establece que *“Una vez firmado el contrato de obra y antes de la firma del acta de replanteo el Contratista entregará a la Gerencia de Administración-Subgerencia de Informática y Transmisión de Datos, el Equipo de Procesamiento Electrónico de Datos incluyendo copia de las facturas de compra de los equipos, garantías, manuales de usuario, especificaciones técnicas de los fabricantes y las licencias originales del software con Copyright...”*

Recomendaciones

Dar **estricto** cumplimiento de lo establecido en los Pliegos aplicables a la contratación y proceder a dejar constancia de ello en el expediente

12) Acta de replanteo

a) No se ha visualizado el acta de replanteo.

b) No se ha podido determinar cual ha sido la fecha en que se dio inicio a las obras y si estuvo de acuerdo con el plazo establecido en el Pliego.

Recomendaciones

Acompañar el acta de replanteo a efectos de poder determinar la fecha de inicio de las obras, no obstante aceptar que su confección corresponde a la etapa de ejecución de las obras y no al expediente de licitación y contratación.

13) Seguros.

a) No se visualizaron constancias de la exigencia por parte DNV al contratista de la acreditación del pago mensual de la alícuota de afiliación a la ART por la totalidad del personal afectado a la obra.

b) No se visualizó constancia de la presentación efectuada por el Contratista y de la aprobación por parte de la DNV de las pólizas y certificados de seguro en los plazos establecidos (*“...una antelación mínima de cinco (5) días hábiles a la fecha estimativa del primer replanteo”*, Pliego de Bases y Condiciones Generales, Sección 3 A Condiciones Generales del Contrato, A-General, punto 13.2).

Recomendaciones:

Acompañar copia de las pólizas de los seguros contratados por la empresa constructora en cumplimiento de las cláusulas del pliego, no obstante aceptar que su presentación corresponde a la etapa de ejecución de las obras.

14) Modificación de Obra

Por expediente N° 5492/2007 se tramitó:

a) Modificación de obra (Nota de Pedido N° 3 del 12/04/07)

En la Nota se exponen las razones que motivaron la presentación de la contratista: 1) el análisis de la documentación con la que se licitaron las obras en donde se señala la existencia de errores en la confección de los pliegos dentro del Formulario de Presupuesto de la Oferta, en relación a los ítem que lo integran y 2) los estudios llevados a cabo por parte de la contratista referidos a la geología de la zona de la obra conducen a plantear la necesidad de la materialización de banquetas y el cambio en los muros de sostenimiento. De este cambio en los

muros, resultaría un ahorro que se utiliza para solucionar el problema de la construcción de las banquetas sin tener que modificar el costo de la obra.

La modificación planteada tampoco propone variación en el plazo de obra.

El monto total de la obra sería de pesos cincuenta y nueve millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos cinco con cincuenta y cinco centavos (\$59.428.505,55) que representan una disminución en el monto del contrato de pesos catorce con cuarenta y cinco centavos (\$14,45).

Se observa:

1. la existencia de errores en la elaboración del proyecto de la obra.
2. La existencia de errores en la confección del pliego.

b) Solicitud de inclusión del decreto 1295/02.

A través de una presentación de fecha 30/10/07 la contratista JOSE J. CHEDIACK solicitó a la Gerencia de Obras y Servicios Viales incluir la aplicación del Decreto 1295/02 en el expediente por el cual tramita la Modificación de Obra N° 1 en virtud de haberse producido a partir del mes de junio/2007, un aumento del Valor de Referencia superior al 10% respecto al mes de la licitación.

A fs.182 del expediente que tramita la modificación de obra se acompañó el Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Ejecutar Redeterminado con variación de referencia al mes de Junio de 2007 de acuerdo al cual se produce un aumento en el monto contractual de pesos cuatro millones setecientos cuarenta y un mil doscientos ochenta y seis con noventa y un centavos (\$4.741.286,91).

Se observa que no se ha visualizado en las actuaciones documentación respaldatoria que permita verificar y conformar:

1. la variación indicada por la contratista, como justificativo de la solicitud presentada
2. la implementación de la metodología utilizada para la redeterminación efectuada.

Recomendaciones

Instruir a las distintas áreas técnicas intervinientes de la DNV a efectuar un mayor y profundo estudio y control tanto sobre los proyectos de obra presentados y su viabilidad como sobre la confección de los pliegos que han de regir la licitación en forma previa a su aprobación, a efecto de minimizar errores que incidan o puedan incidir en la realización de las obras sus plazos de ejecución y montos involucrados.

Replantear el alcance o extensión de las cláusulas exigidas a la contratista referente a la seriedad y compromiso asumidos a partir de la declaración de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra y aceptación de la documentación toda vez que se aceptan planteos de modificaciones de obra habiendo transcurrido tres meses de su inicio (replanteo 15/1/07, nota de pedido del contratista con propuesta de modificación 14/4/07)

15) Resolución N° 2067/07

Por Resolución N° 2067/07 de fecha 30/11/07, se aprueban los cambios introducidos en las obras, la readecuación que eleva el monto contractual a pesos sesenta y cuatro millones ciento sesenta y nueve mil setecientos noventa y dos (\$64.169.792,00) y el convenio de precios de fs.131/132.

No se ha visualizado la presentación por parte de la contratista del nuevo Plan de Trabajo e Inversiones Ajustado a la Modificación de Obra que debió presentarse en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles contados a partir de la fecha de la aprobación de la modificación., de acuerdo a lo convenido.

Recomendación:

Acompañar el nuevo plan de trabajo e Inversiones ajustado a la modificación de obra a efectos de verificar el cumplimiento por parte del contratista, no obstante aceptar que su presentación corresponde a la etapa de ejecución de las obras.

16) Intervención UCP-CAF

No se ha visualizado constancia de la intervención de la CAF en respuesta a la documentación enviada.

Recomendación:

Dejar constancia en el expediente de la intervención de la CAF en las instancias señaladas o la justificación de su ausencia.

17) 2ª MODIFICACIÓN DE OBRA

Como parte de las tareas de campo llevadas a cabo por esta auditoría se procedió a efectuar una inspección ocular de la obra en el período comprendido entre los días 20/04/09 al 24/04/09 se llevó a cabo la visita de las obras correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional Pehuenche”, Obra Ruta Nacional N° 145 –Provincia de Mendoza- TRAMO: BARDAS BLANCAS-HITO PEHUENCHE- SECCIÓN CAJÓN GRANDE-KM 13,600.

Al respecto se nos informó que se había llevado a cabo una 2º Modificación de Obra que había modificado sustancialmente el proyecto original de la obra, el monto y plazo de la misma.

Se nos comunicó que durante el período de obra se habían detectado situaciones inconvenientes que resultan perjudiciales tanto para la continuidad de los trabajos como para la integridad de la obra terminada.

Dichas dificultades resultaban atribuibles a las características de la región en cuanto a: gran diversidad de tipos de suelo (inestabilidad de contrataludes y de grandes masas de suelo), importante presencia de agua superficial y subterránea y a la interacción entre el suelo y el agua (por lluvias y derretimiento de nieve), gran cantidad de mallines para ser saneados (muchos de los cuales no figuraban en los cálculos del presupuesto original de la obra). Por otro lado surgieron dudas razonables sobre la idoneidad de la solución adoptada para materializar el cruce del Río Chico.

También se detectaron problemas con el cálculo de volúmenes de obra que aparecen en el pliego (Formulario de Presupuesto de la Obra incorporado en el contrato y las mediciones realizadas en la obra).

La empresa contratista presentó una serie de propuestas para lograr mitigar los fenómenos de inestabilidad que presentan los suelos de la zona en cuanto a la estabilización de secciones transversales y al mejoramiento del escurrimiento de aguas

En el rubro Camino, se propuso ampliar algunos de los ítems (1, 18, 20, 22, 23, 28 A, 28 B, 29), disminuir otros (2, 33, 34, 35, 36, 37, 38).

Por otro lado y teniendo en cuenta que hay tres (3) cruces del Río Chico y uno sobre el Arroyo Pehuenche, todos ellos materializados con caños de bóveda de acero galvanizado ondulado, y debido a la falta de ítems para materializar los cruces y al comportamiento incierto que poseen los caños para conducciones en cauces como los de la zona, se propuso el cambio de éstos por puentes de hormigón armado y estribos cerrados (un total de 4 puentes). Se creó el rubro Puentes y en él todos los ítems necesarios para su construcción (39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55).

También se propuso eliminar del rubro Camino una serie de ítems (11, 13, 24, 25)

La propuesta de la contratista contó con la opinión favorable de las áreas técnicas pertenecientes al 4º Distrito Mendoza de la DNV no obstante haber aclarado que “si bien la propuesta de mitigación que la contratista presenta está fundada en estudios geotécnicos realizados con seriedad, resulta dificultoso establecer y corroborar con precisión los posibles resultados a alcanzarse con la implementación de las mismas”. En cuanto al cambio de la tecnología empleada para materializar el cruce del Río Chico y del Arroyo Pehuenche, fue considerado razonable por el distrito.

Ante la complejidad del problema y a la evaluación que se hizo de los mismos, la DNV convino en ejecutar en esta etapa solamente aquellas tareas necesarias para dar continuidad a la obra y dejando para el futuro el tratamiento definitivo de los mallines y el completamiento de la Obra Básica y Pavimento, en base a la evolución de los fenómenos geológicos.

El 18 de septiembre de 2008 se firma entre el jefe del 4º Distrito Mendoza y la empresa José J. Chediack “ad-referéndum” del señor AG el convenio de Modificación de Obra N° 2.

El 31/10/08 el AG dicta la Resolución N° 1848/08 por la cual:

a. Aprueba:

✓ la Modificación de Obra N° 2 y su convenio.

✓ El cuadro comparativos de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar que generan una mayor inversión en el rubro Obras a Ejecutar de pesos veintinueve millones seiscientos veinticuatro mil novecientos diecinueve con cincuenta y siete centavos (\$29.624.919,57), siendo el Monto Total Acumulado de Contrato a valores de origen (junio del 2006) de pesos ochenta y nueve millones cincuenta y tres mil cuatrocientos veinticinco con doce centavos (\$89.053.425,12)

✓ El Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar correspondientes a la Adecuación Provisoria de Precios a mayo de 2007 para la 2° Modificación de Obra, con una diferencia a reconocer de pesos un millón setecientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta con veinte centavos (\$1.755.780,20), siendo el Monto Total Acumulado de Contrato Adecuado en forma Provisoria al mes de mayo de 2007 de pesos noventa y cinco millones quinientos cincuenta mil cuatrocientos noventa y uno con setenta y siete centavos (\$95.550.491,77).

✓ El Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar correspondientes a la Adecuación Provisoria de Precios a junio de 2007 para la 2° Modificación de Obra, con una diferencia a reconocer de pesos un millón setenta y tres mil cuatrocientos nueve con sesenta y nueve centavos (\$1.073.409,69), siendo el Monto Total Acumulado de Contrato Adecuado en forma Provisoria al mes de mayo de 2007 de pesos noventa y seis millones seiscientos veintitrés mil novecientos uno con cuarenta y seis centavos (\$96.623.901,46), totalizando los tres cuadros un Mayor Gasto Total a aprobar de pesos treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento nueve con cuarenta y seis centavos (\$32.454.109,46).

✓ Una ampliación del Plazo de Obra- libre de penalidades- de ocho (8) meses a partir de la finalización del plazo vigente (15/01/09), excluida la veda por factores climáticos

✓ La presentación de un nuevo Plan de Trabajos e Inversiones dentro de los quince (15) días posteriores a la notificación de la aprobación de la presente documentación, que será aprobado por el Distrito Jurisdiccional.

✓ Respecto a la documentación de los puentes , su convalidación automática supeditada a la que al respecto de el área respectiva.

✓ El resto de la documentación de la modificación de la obra

b. Autoriza al Distrito Jurisdiccional la preparación del proyecto de obra faltante, tendiente al llamado a licitación de dichos trabajos

c. Dispone la imputación presupuestaria y faculta para realizar compensaciones de crédito entre proyectos de ser necesario.

Al respecto, no se nos suministró información sobre la intervención y financiamiento de la citada modificación por parte de la CAF.

B) FALENCIAS ADMINISTRATIVAS.

1. Existen atrasos entre las fechas de Vencimiento de Certificado con el Pago y la fecha de vencimiento del C-41 con la liquidación del pago, a continuación se exponen como ejemplo los siguientes casos:

Certificado Nro.	Días entre el Vto. del Certificado y el Pago	Días entre el Vto. Indicado en el C-41 y la Autorización de Pago
1	93	62
5	(#)	43
7	18	46
11	77	48
12	76	59
14	91	55

No figura el vencimiento en el certificado

2. **Liquidaciones del SIDIF - C41:** En algunos casos la fecha de emisión indicada en los formularios es posterior a la indicada como vencimiento.

Recomendaciones:

Arbitrar las medidas conducentes a efectos de evitar atrasos en los pagos que podrían redundar en reclamos de los contratistas.

Profundizar los controles administrativos y mantener archivos completos de la documentación respaldatoria de pagos a efectos de mejorar la calidad de la información.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública).

AGN

Auditoría General de la Nación

República Argentina

Informe del Segundo Trimestre de 2009

Anexo

AGN - INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009 -ANEXO-. SÍNTESIS DE LAS AUDITORÍAS Y EXÁMENES ESPECIALES
--

ÍNDICE

	Pág.
1-INTRODUCCIÓN	2
2-SÍNTESIS DE LAS AUDITORÍAS Y EXÁMENES ESPECIALES	3
3-CLASIFICACION JURISDICCIONAL	366

1- INTRODUCCIÓN

El contenido del presente anexo abarca las auditorías y exámenes especiales aprobados durante el segundo trimestre de 2009, clasificados por jurisdicción, área y/u organismo, y consiste en una síntesis de los objetos de control, recomendaciones y conclusiones formuladas.

2-SINTESIS DE LAS AUDITORIAS Y EXAMENES ESPECIALES

EXAMEN EN EL ÁMBITO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, RELACIONADO CON LOS CONTROLES ESTRUCTURALES VIGENTES EN LA OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN (OSPJN)

Resolución N° 73 - AGN / 20-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 1° de octubre de 2007 y el 15 de abril de 2008

OBJETO DEL EXAMEN

Efectuar un examen en el ámbito de la OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, (OSPJN). Relacionado con los controles estructurales vigentes - Sistema de control de prestaciones odontológicas existente en el período comprendido entre el año 2005 y el primer cuatrimestre de 2007.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1. De la organización de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación

1.1.A partir del año 2000 se realizaron sucesivas modificaciones en la dotación de personal y en la conducción operativa de la OSPJN, cuyos aspectos principales se detallan a continuación:

❖ **Resolución CSJN N° 944 del 13/06/01:** asigna al Dir. Gral. de Adm. de la CSJN las funciones de Director General de la OSPJ y dispone la colaboración integral de los titulares del Depto. de Medicina Preventiva y Laboral y de la Unidad de Auditoría Interna; estableciendo que el Administrador General instruya la ejecución de las modificaciones administrativas, financieras y asistenciales necesarias para superar la situación crítica planteada en diversas áreas de la organización, debiendo proponer al Tribunal las demás medidas que sean de competencia de éste.

❖ **Resolución CSJN N° 2.292 del 26/12/02:** efectúa diversas supresiones y creaciones de cargos en la estructura de dotación de la OSPJN y procede a la designación de 4 agentes en cargos vacantes disponibles y otros 3 en los cargos antes creados.

❖ **Resolución CSJN N° 1.343 del 23/08/05:** cubre -por designación interina- la vacante de Director General de la OSPJN, luego de haberse dado por superadas las razones que dieran lugar a la designación establecida por Resol. N° 944/01; y requiere del Administrador General que instruya al funcionario a cargo para profundizar la reorganización administrativa.

❖ **Resolución CSJN N° 2.439 del 19/12/06:** efectúa diversas supresiones y creaciones de cargos y aprueba la promoción de agentes mediante de la cobertura de los cargos creados, de los que se producen por los corrimientos efectuados y de otros vacantes disponibles.

❖ **Resolución CSJN N° 2.449 del 19/12/06:** dispone la creación de 25 cargos y aprueba la designación de los agentes para la cobertura de 16 de ellos.

❖ **Resolución CSJN N° 1.502 del 20/07/07:** establece -a partir del 06/08/07- una nueva designación transitoria en la Dirección General de la OSPJN, dado que por Resol. N° 1.412/07 se dio por concluida la designación interina del 23/08/05.

1.2.La última estructura formalmente aprobada para la OSPJN (Resol. AG N° 1.299 del 07/07/04), sólo establece las misiones y funciones generales de la Obra Social como entidad prestacional, no incluyendo las particulares que corresponden a cada uno de los niveles de conducción de la misma, en consecuencia, tampoco se han desarrollado los pertinentes manuales de procedimientos administrativos, ni los correspondientes diagramas de flujo de documentación.

Con posterioridad la dinámica operativa de la organización con más algunas dificultades coyunturales sobrevinientes, llevaron a la modificación y/o reacomodamiento de los cuadros estructurales de la OS a los que rigen de hecho (sin aprobación formal expresa), conforme surge del organigrama proyectado por la Dirección General actuante al mes de agosto de 2007.

Las condiciones informales de organización administrativa que se comentan constituyen un obstáculo para el mejoramiento de la calidad operativa de la entidad, en franca contraposición con la intención puesta de manifiesto en reiteradas oportunidades por parte de la máxima autoridad del organismo auditado.

1.3. En orden a la tipología de cada uno de los trámites administrativos que se realizan en el ámbito de la OSPJN se desarrollaron una serie de instrumentos de registración y control operativo, específicos para cada actividad en particular.

Así, tenemos los trámites de Altas, Bajas y Novedades de Afiliados; Altas, Bajas y Novedades de Prestadores; Ingresos, Movimientos y Salidas de Actuaciones y de Documentos; todos ellos almacenados en la base denominada “*Sistema de Administración de la Obra Social*”, la cual está compuesta por los siguientes módulos: “Afiliados”, “Prácticas”, “Prestadores”, “Administración de documentos”, “Odontología”, “Autorizaciones” y, “Seguridad usuarios y funciones asociadas”.

También se ha desarrollado e implementado la base de datos denominada “*Sistema Obra Social*”, que se integra de la siguiente manera: a) “Módulo Contaduría”, b) “Módulo Tesorería”, c) “Módulo de Caja de Tesorería”, d) “Módulo Configuración”, y e) “Módulo de Documentos”; a su vez relativamente interconectada con la base llamada “*Sistema Farmacia*”, integrada por los siguientes módulos: “Compras”, “Ventas”, “Mostrador”, “Caja” y “Personal”; ambas bases de datos están vinculadas al conjunto de trámites de neto corte económico y financiero, confluyendo en la formulación final de los estados contables correspondientes.

La base de datos “Sistema de Administración de la Obra Social”, no se halla integrada, en red, a las denominadas “Sistema de Obra Social” y “Sistema Farmacia”; no obstante lo cual, es evidente que el conjunto de operaciones registradas y almacenadas en la primera servirían de sustento a la mayoría de los registros de las restantes bases.

Se advierte una multiplicidad de tareas inherentes al traspaso de información de un sector al otro que por su nivel de rudimentariedad incrementan los niveles de riesgo del control operativo.

2. Del modelo de control y conformidad prestacional y de facturación imperante

La etapa administrativa que constituye la Conformidad Definitiva de los servicios prestacionales y de la facturación emitida se halla identificada en el accionar de los sectores de Control de Facturación y Auditoría tanto para la prestación médica como para la odontológica. Esta debería representar la aprobación expresa del cumplimiento integral de las obligaciones asumidas en materia prestacional como así también en materia documental por parte del prestador.

De las verificaciones efectuadas surge que no existe un procedimiento reglado por escrito en el que se determine taxativamente los controles que se deben realizar, las instancias que deben intervenir y los resultados que se deben explicitar a partir de las evaluaciones practicadas para otorgar la conformidad definitiva.

Por el contrario, la dinámica operativa relevada refleja un alto grado de imprecisión, habida cuenta que toda la fundamental y compleja operatoria de conformidad, sólo queda expresada a través de un sello y dos firmas, con una fecha y un importe.

En lo que respecta a las prestaciones de orden médico asistencial, el proceso de aprobación está segregado, de hecho, en dos etapas; una identificada con el accionar específico de control de facturación, y otra -complementaria- que implica la intervención del sector médico especializado en la materia. Esta última, debido a la ausencia de instructivo normalizador, se implementa con modalidades heterogéneas y criterios no explícitos que dificultan el análisis y control respectivo.

Tal es así que, si bien la más frecuente es la intervención de la Subdirección Médica, se observan casos con la firma de un “Secretario” del Servicio Médico y otros de la Subdirección Administrativa. También se ha verificado en ocasiones una tercera intervención de un llamado “Auditor Médico”, no obstante lo cual en ninguna de las situaciones antes descritas se incluye alcance, procedimientos y/o fundamentos que justifiquen la competencia de los firmantes o las razones por las que se recurre a una u otra de las modalidades antes señaladas.

Cuando, a partir de dichas prestaciones, adicionalmente el afiliado adquiere algún elemento (v. gr.: óptica, prótesis, ortesis, etc.), el proceso de conformidad definitiva, en estos casos, se realiza íntegramente en ámbito de Auditoría Médica, hasta la propuesta de liquidación final para el pago.

Distinto es el caso de las prestaciones de índole odontológica, donde tanto el proceso inicial de autorizaciones, como la carga de datos por las prácticas realizadas, el control de la facturación generada al efecto, y la intervención del profesional en función de auditor odontológico, hasta la formulación de la liquidación definitiva a pagar, se desarrollan todos en forma relativamente unificada, en un mismo sector físico habilitado al efecto.

En definitiva todo el proceso de recepción de conformidad debería efectuarse a través de un acto formal y positivo, independiente y fehaciente a través del cual se manifieste expresamente el tenor de la decisión adoptada y aporte los argumentos que la viabilizan y fundamentan; como así también número identificadorio, fecha, firma y sello aclaratorio del/los funcionario/s actuante/s, con arreglo a las previsiones que deberían plasmarse en el procedimiento aludido en el segundo párrafo de este punto.

A ello hay que agregar que no existe -para todos los casos- un adecuado modelo de organización y guarda de la documentación de respaldo oportunamente analizada, en orden a la constitución de un archivo que reúna los requisitos de integridad y accesibilidad necesarios para el cumplimiento de la etapa de control de gestión (ex post), con precisa referenciación del documento que ordena el pago definitivo (Orden de Pago).

A partir de la situación descrita se genera una fuerte situación de incertidumbre respecto a la correspondencia y/o viabilidad del acto de pago.

3. Del sistema de prestaciones farmacéuticas

Una de las actividades principales inherente a los servicios que presta la OSPJN, consiste en la entrega de medicamentos e insumos a los afiliados (con subsidio total o parcial). La prestación se lleva a cabo en forma directa (farmacia de la obra social) o bien, a través de farmacias privadas oportunamente contratadas al efecto.

La actividad de la Farmacia de la Obra Social, implica la “adquisición”, “administración” y “venta” de medicamentos e insumos a los afiliados.

A partir del relevamiento oportunamente realizado se verificaron las modalidades operativas -en materia de contrataciones- que se enuncian a continuación:

- De acuerdo a lo informado, el inicio del proceso de adquisición de mercadería surgiría del seguimiento y control de la demanda promedio frente a la capacidad de stock preexistente. Sin embargo, los pedidos periódicamente efectuados a los proveedores no responden a procedimientos

homogéneos de selección y contratación susceptibles de ser evaluados y controlados, en cuanto a su razonabilidad técnica, legal y económica, ni tampoco surge constancia documental alguna respecto del nivel de stock que las justificaría.

- No están definidos formalmente los niveles de competencia, en función de los montos, para la autorización y aprobación de las contrataciones.
- No existe o no se recopila documentación en orden a justificar la necesidad de las compras de medicamentos o insumos que no se mantienen en stock.
- Salvo excepciones, no es posible discernir respecto al criterio aplicado en la selección del proveedor.
- Las llamadas Órdenes de Compra no están valorizadas.
- No existe acto administrativo que refleje la toma de decisión en materia de adjudicación ni tampoco constancia de la recepción definitiva de conformidad.

El control de existencias y su registración carece de confiabilidad. En tal sentido, se han detectado situaciones tales como el expendio de mercaderías sin registro de alta y la generación permanente de asientos de ajuste por diferencias de inventario, con respaldos documentales imprecisos o, según los casos, inexistentes.

Se advierte una confusión de responsabilidades entre los sectores internos de “recepción de mercaderías”, “depósito y/o almacenaje”, y “salón de ventas”. Ello implica que no existe un sistema de control interno que promueva una necesaria segregación y separación de funciones y responsabilidades, con los correspondientes controles cruzados por oposición de intereses.

Igual que en otros ámbitos de la Obra Social, no existe un apropiado sistema de archivo y guarda de la documentación de respaldo de las acciones del sector, con lo cual desaparece el único instrumento válido y suficiente para poder llevar a cabo un control ex-post sobre la calidad de la gestión realizada.

De las 24 operaciones vinculadas al sector de Farmacia de la Obra Social, correspondientes a 23 Órdenes de Pago, seleccionadas a través del sistema de contabilidad, la ejecución de las pruebas sustantivas sólo pudo llevarse a cabo respecto de los legajos de pago de factura, los que no incluyen documentación respaldatoria alguna tanto respecto al proceso de selección del proveedor, como de la justificación de la compra y de evidencias de procesos de recepción confiables.

En referencia al universo de Farmacias Adheridas a la OSPJN en todo el país, el control de la facturación se implementa mediante la intervención inicial de una entidad pre-liquidadora (New LiciSalud), como etapa evaluadora integral; y un control selectivo posterior llevado a cabo por el sector Auditoría Farmacéutica.

Según un informe producido por la Auditoría Farmacéutica, respecto al control que efectuó sobre una muestra de recetas seleccionadas de dos lotes correspondientes a una preliquidación de New LiciSalud, se detectaron falencias de distinta trascendencia, en la mayoría de las recetas integrantes de la muestra.

4. De los procedimientos de selección de Prestadores de la Obra Social

- En 33 casos no existe ningún tipo de antecedente del proceso de selección del prestador. Ello implica que el organismo carece de la constancia del acto administrativo que dispuso la incorporación del prestador como tal y no existe constancia de proceso de evaluación alguna al respecto. (Notas Mesa de Entradas de fechas 03/03/08; 04/03/08 y 11/03/08).

- De la revisión de los antecedentes aportados se han detectado las siguientes falencias:

- En la mayoría de los expedientes no se incluye la nota del Prestador solicitando su incorporación a la cartilla. (v.gr. Prestadores N° 4053; 4243; 4100; 10; 3325; 5009; 5204; 5171; 5191; 5137 y otros).
- En varios casos no se incluye el currículum del prestador individual y/o fotocopia de su título profesional. (v.gr. Prestadores N° 5009; 5171; 5191; 5137; 5250; 5253; 4003; 5467; 5466)
- No existen antecedentes del análisis y evaluación general a cargo de la Auditoría Médica previstos en el Reglamento. Sólo se ha detectado su intervención en instancia de pactarse modificaciones en los aranceles y en otros casos no vinculados a la instancia de incorporación como prestador. (v.gr. Prestadores N° 27; 5171; 5250; 5253; 8559; 4003; 5467; 5466).
- No existe constancia del acto administrativo que dispuso la incorporación del Prestador a la OSPJN. (v.gr. Prestadores N° 560; 5467; 5466).
- Se detecta el faltante del certificado de Responsabilidad Civil y “Mala Praxis”. (v.gr. Prestadores N° 7144; 7003; 3916; 668; 549; 339; 301; 631; 4192; 4243; 4100; 1021; 5171; 5191; 5137; 5206; 5250; 5253; 8559; 4133; 4003; 4082; 319; 498; 438; 340; 447; 318; 332; 566; 370; 4356; 8641).
- En el caso de Instituciones, frecuentemente no se incluye el listado de Profesionales con la indicación de sus matrículas y especialidades. (v.gr. Prestadores N° 7144; 7130; 301; 502; 4133; 4003; 4082; 4061; 319; 253; 438; 340; 447; 318; 332; 566; 370; 4356; 4162; 581; 307).
- Existen casos en que los antecedentes están conformados exclusivamente por un convenio firmado. (v.gr. Prestadores N° 38; 3325; 5204; 5171; 5191; 5137; 5250; 5253; 8559; 4003).
- Frecuentes fallas formales en la confección de los expedientes, tales como falta de foliatura y/o errores en ella, intervenciones de sectores sin firma alguna o efectuadas en los márgenes de folios preexistentes, secuencia alterada en la fecha de las intervenciones, cuerpos que exceden los 200 folios, etc. (v.gr. Prestadores N° 3916; 301; 100; 4133; 4390; 4082; 4041; 4280; 318; 307 y otros).

5. De la documentación por la que se dispuso el pago al Prestador

5.1. De carácter general

- a) Las Órdenes de Pago incluidas en el legajo pertinente carecen de la firma del área que emite dicho documento.
- b) En general no se incluye, en el legajo de pago, constancia documental alguna que respalde y explicita el acto de conformidad definitiva y dé sustento al importe liquidado a pagar. Incidentalmente consta la intervención adicional de un Auditor Médico, sin que se explicita el alcance de la misma, ni existe normativa de la que surja fehacientemente la o las circunstancias en las cuales se hace necesaria dicha intervención.
- c) El cuadro de situación relevado, que surge de la inexistencia de una adecuada segregación de funciones, pone al descubierto la ausencia de controles cruzados por oposición de intereses, tal como se evidencia en la totalidad de los legajos de pago analizados. Tal es así que del circuito administrativo no surge evidencia alguna de los controles que normalmente las áreas contables ejercen sobre las facturas.

5.2. De carácter particular

- a) Ausencia de firma en los memorandos emitidos por el área de Sistemas, en los cuales se informa la cantidad de afiliados beneficiados por una prestación capitada (O. de P. N°: 15.501/05; 31.710/05).
- b) En algunos casos de pagos con cheques enviados al interior del país, no se adjunta el recibo del prestador; sólo se acompaña la constancia de envío postal, que carece de detalle de contenido (O. de P. N° 23.530/05; 25.815/05; 29.884/05; 21.033/05; 6.971/05; 23.365/05; 26.312/05; 31.527/05; 31.979/05; 4.680/05; 8.125/05; 13.749/05; 15.462/05; 19.675/05; 26.354/05; 29.196/05; 62.360/06; 65.505/06; 45.005/06; 65.998/06).

c) No se incluye la factura cancelada en los legajos de pago (O. de P. N° 30.696/05; 460/05; 31.760/05; 9.828/05; 29.196/05; 4.680/05; 2.187/05; 56.532/06; 53.216/06; 65.062/06).

d) Ausencia de justificación en la conformidad de facturas por prestaciones iguales a precios unitarios diferentes (O. de P. N° 7.082/05).

e) Inconsistencia entre el monto consignado en el recibo de cobro y el mandado a pagar (\$670,40 en menos) (O. de P. N° 10.585/05).

f) No se invoca ni se incluye documentación por la que pueda verificarse el efectivo cumplimiento de la prestación facturada por las clínicas geriátricas (v.gr.: conformidad del afiliado), ni la evaluación y autorización técnica y económica de la prestación y de los montos involucrados, de manera tal de viabilizar el acto de conformidad definitiva (O. de P. N°: 3.933/05; 14.979/05; 18.398/05 y 23.190/05).

g) La conformidad definitiva de las prestaciones efectuadas por las farmacias adheridas a la OSPJN, previamente analizadas e incorporadas a una pre-liquidación periódica por parte de una empresa contratada al efecto (New LiciSalud), da lugar a las siguientes observaciones:

- Las preliquidaciones no están firmadas por la empresa actuante.
- No se adjunta manifestación expresa sobre las acciones de control realizadas, tanto en la etapa de pre-liquidación como en la aprobación final de la misma.
- No se justifica la intervención circunstancial de auditoría farmacéutica.
- No se justifica la frecuente intervención aprobatoria, por parte de un agente cuyo sello aclaratorio de firma indica su pertenencia al área de Odontología.

(O. de P. N°: 237/05; 18.113/05; 18.921/05; 21.677/05; 27.679/05; 3.973/05; 6.971/05; 15.958/05; 23.365/05; 26.312/05; 26.438/05; 27.571/05; 31.527/05; 31.979/05; 31.992/05; 62.609/06; 65.062/06).

h) No existe planilla de rendición, ni detalle alguno en el que consten los afiliados y prestaciones efectuadas (O. de P. N° 12.844/05; 16.843/05), la segunda orden de pago carece de constancias de conformidad.

i) No se explicita la necesidad de intervención de la Subdirección Administrativa, en la instancia de conformidad definitiva de la prestación, ni se adjunta detalle sobre las acciones de control realizadas. (O. de P. N° 19.003/05; 19.012/05).

j) No se especifican las acciones de control realizadas por control de facturación y de auditoría odontológica y sólo se adjunta planilla de detalle de débitos (en blanco), firmada al pie por el jefe de la sección odontología (O. de P. N° 28.623/05).

k) No existe constancia expresa del cumplimiento de la instancia de conformidad de la factura. Se advierten inconsistencias entre las terminologías utilizadas en la facturación y las obrantes en el presupuesto adjunto. No se explicita el alcance de la intervención de la Subdirección Médica efectuada sobre el presupuesto. (O. de P. N° 5.735/05).

l) En un pago efectuado por \$ 198.000 y autorizado como anticipo por la Subdirección Administrativa, las situaciones observadas son las siguientes:

- Notas de Débito varias por \$ 64.999,07 conformadas por las áreas médicas: Falta comprobante por \$ 33,48.
- Existen planillas con importes globales sin detalle alguno con la firma de Dirección General \$ 68.941,27 y con la firma de la Subdirección Administrativa \$ 59.455,30. No existe facturación del prestador requiriendo el pago ni se explicitan las razones tenidas en cuenta para otorgar el anticipo, efectuado a un prestador médico (Hospital Británico).

- Sin documentación y sin conformidad alguna \$ 4.604,36.

Los dos últimos ítems detallados debieron ser imputados como Anticipos de Gastos a Rendir y no como Prestaciones – Asiento de Diario N° 82.236. (O. de P. N° 24.206/05).

m) En algunas órdenes de pago se verifica la intervención adicional del Auditor Médico, sin que se explicita el alcance de los controles realizados por éste. Al no existir un procedimiento reglado, tal como se señaló en 4.2, no es posible discernir en qué casos es exigible dicha intervención (O. de P. N°: 3.322/05; 5.658/05; 10.463/05; 48.511/06; 64.356/06; 63.485/06; 48.485/06).

n) No existe constancia expresa del cumplimiento de la instancia de control de facturación y conformidad definitiva para el pago, por parte de la Sección Odontología. Se adjunta planilla de rendición mensual con sello y firma de un agente del Servicio Médico, sin que se explique la necesidad y alcance de dicha intervención. Una de las OP está en fotocopia sin autenticar. (O. de P. N° 51.971/06; 53.216/06; 64.226/06).

o) Por la transacción no se ha generado factura. En virtud de condiciones exigidas por el prestador, se trata de un pago adelantado por prestaciones futuras y eventuales. La determinación del monto no está respaldada por estadísticas documentadas a partir de las cuales se pueda estimar qué correspondencia de tiempo de prestaciones tiene el pago efectuado y, en consecuencia, juzgar la razonabilidad del mismo (\$ 150.000). De la documentación analizada no surge que se haya instrumentado un procedimiento de rendición que informe sobre la efectiva prestación de servicios, la que debería materializarse con el envío de la correspondiente factura y la documentación adicional que respalde las reales prestaciones efectuadas a los afiliados. Cabe agregar que el registro contable se lo ha efectuado con cargo a resultados debitándose la Cuenta Prestaciones (Asiento de Diario N° 243.725 del 26/12/06), dicho criterio no se corresponde con la verdadera naturaleza de la transacción. En la instancia que nos ocupa se trata de un Anticipo de Fondos con cargo a Rendir, consecuentemente se lo debió registrar como un Crédito. Sólo en instancia de producirse la rendición y en función de la documentación más arriba detallada correspondería el cargo a Gastos. (O. de P. N° 65.998/06).

6. De la documentación que hace a la conformidad de la prestación y de su facturación.

No fueron remitidos los antecedentes que respaldan el acto de conformidad de las prestaciones involucradas en las transacciones seleccionadas, tanto en lo referido al sistema de prestaciones médicas como a las odontológicas.

Específicamente se hace referencia a los antecedentes documentales relacionados con las etapas de autorización, validación y control de facturas, auditorías médicas y odontológicas. De acuerdo a lo relevado dicha documentación es acumulada y archivada en cajas que, por su cantidad y volumen ocupan un espacio físico considerable, que supera la capacidad actual del edificio de la OS. Consecuentemente, en forma periódica, se producía su traslado, a efecto de liberar espacio, a las instalaciones de archivo ubicadas en la calle Villarino 2010 en la zona de Barracas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En orden a tomar conocimiento sobre el estado de dichas instalaciones se efectuó una visita a las mismas el día 20 de noviembre de 2007. De la inspección ocular realizada se detectaron una serie de anomalías, detallándose a continuación las principales: a) gran cantidad de cajas en mal estado de conservación (mojadas, comidas por roedores, aplastadas y/o abiertas, con su contenido desparramado en el piso); b) ausencia de criterio alguno de organización, registro y clasificación; c) deficiente calidad de las instalaciones edilicias respectivas (sectores anegados, mamposterías deficientes) y sin espacio adecuado para personal permanente. Las circunstancias antes apuntadas ratifican los argumentos esgrimidos por el auditado, en Nota N° 3 del 3 de diciembre de 2007, en cuanto a la imposibilidad de satisfacer el requerimiento de documentación oportunamente efectuado.

Cabe agregar que durante el mes de diciembre de 2007 se iniciaron tareas de reubicación de la totalidad de la documentación en su nuevo destino de la calle Tucumán 1517, previéndose iniciar a

posteriori las tareas de restauración, identificación, clasificación y ordenamiento de la misma, a cuya complejidad se suma para cada sector en particular, la necesidad de designar personal capacitado no siempre disponible.

En orden a complementar el relevamiento de la metodología de archivo implementada se seleccionaron al azar tres cajas de documentación correspondiente al Sector Odontología para la revisión de su contenido, detectándose lo siguiente:

a) Inexistencia de normativa formal en cuanto a procedimientos, tanto desde el punto de vista de la operatoria (llenado e intervenciones esenciales en los formularios, registros, puntos de control, etc.), como respecto de la organización de archivos.

b) No existen registros, ni ficha inventario -en el interior de la caja- que enumere sintéticamente su contenido.

c) El contenido está conformado mayoritariamente por las planillas denominadas “*Servicio Odontológico N° - Autorización de Tratamientos*” las que se encontraban en las siguientes condiciones:

- Gran cantidad de planillas sin la firma del sector, incompletas, y con frecuente ausencia de la segunda conformidad del afiliado.
- Agrupadas con débil o ninguna clasificación.
- No existe metodología alguna mediante la cual la documentación archivada pueda correlacionarse con la orden de pago que se generó. Esta anomalía es de suma gravedad, dado que -de este modo- se rompe en forma absoluta el rol, que esta documentación cumple de manera esencial, como respaldo de la procedencia del pago. Por otro lado, se constituye en obstáculo esencial para el cumplimiento de la solicitud de documentación formulada al organismo.
- Se detectan casos en que la firma del profesional carece de sello identificatorio.
- Los sectores del formulario para la firma de “Fichado”, “Autorizado”, “Tesorería”, “Conforme Jefe Odontología”, “Resumen”, en general lucen en blanco, situación que se agrava por la ausencia de manuales de procedimientos, más arriba señalada.
- Entre la documentación archivada se han encontrado facturas, las que necesariamente debieron incluirse en el legajo de pago.

7. Del Expediente N° 60/D-Año 2007

Del análisis practicado al contenido del expediente y de las verificaciones que se han podido realizar en función de la documentación y/o registros a los que se han tenido acceso, surgen los siguientes comentarios:

7.1. Aspectos generales

En algunos tramos del expediente N° 60/D (en fotocopia), no surge claramente el criterio aplicado al momento de la acumulación de los antecedentes (falta de justificación de la secuencia de las fojas, las que con frecuencia aparecen sin nexo que las vinculen). Esta modalidad se constituye en un obstáculo para el análisis y comprensión de los procedimientos investigados.

7.2. En particular

a) Se ha verificado que existen órdenes de pago cuyas fechas de emisión son anteriores a las de las facturas que se liquidan y las fechas enunciadas en las Órdenes de Pago no son coincidentes con las propias de esos documentos que se cancelan (v.gr. O. de P. Nros. 66.553 – fs. 201/7; 64.584 – fs. 208/10; 58.965 – fs. 218/22 y 54.400 – fs. 223/8 del 04-01-07, 12-12-06, 17-10-06 y 05-09-06, respectivamente).

b) De la revisión llevada a cabo sobre la documentación que acompaña a las 93 órdenes de pago incluidas en el expediente, surge lo siguiente:

1) 46 órdenes de pago carecen de respaldo con el detalle analítico por número de presupuesto y de afiliado.

2) 47 órdenes de pago incluyen planillas anexas con detalle de número de presupuesto y de afiliado. Considerando como un registro al par de datos “N° de presupuesto/N° de afiliado” se totalizaron 1.173, los que fueron cargados en sendas bases de datos Excel, a partir de las cuales se efectuaron distintas correlaciones. Los resultados más significativos se exponen en el siguiente cuadro:

PRESTADORES	MONTO	DUPLICADOS	TRIPLICADOS	CUADRUPLICADOS	QUINTUPLICADOS	POR N° DE PRESUPUESTO	TOTAL DE ANOMALIAS
Lucius	18.471,77	17	3	0	0	20	23
Tarditi	114.966,78	16	13	5	2	36	65
Pintado Rueda	1.567,26	1	0	0	0	1	1
Chiappino	22.992,08	9	0	0	0	9	9
De Filpo	36.953,62	24	0	0	0	24	24
Kepalas	11.470,53	7	0	0	0	7	7
	206.422,04	74	16	5	2	97	129

Se concluye del cuadro que 97 presupuestos se encuentran incluidos en por lo menos dos órdenes de pago. El monto de las duplicaciones detectadas alcanza a \$ 206.422,04, importe que representa el 15,0% del total (\$ 1.369.765,07 para los 1.173 registros ingresados).

c) De la documentación anexa a las órdenes de pago Nros. 48.681 (fs. 803/19) y 46.989 (fs. 820/32) del 05-07-06 y 13-06-06 respectivamente, se detectan las siguientes inconsistencias:

1) En la transcripción de los importes de algunos presupuestos adjuntos a las planillas de rendición mensual -documento que respalda el monto por el que se emite la Orden de Pago-, se detecta el vuelco de valores mayores a los importes consignados en los respectivos presupuestos, a partir del agregado inicial de uno (1) o dos (2) dígitos (v.gr. fs. 806/811; fs. 806/814; 806/819; 823/824; 823/825; 823/828).

2) Varios de los presupuestos adjuntos a las rendiciones mensuales no cuentan con el conforme del afiliado (v.gr. los N° 75.137 (fs. 807), 75.164 (fs. 808), 75.117 (fs. 819), 75.091 (fs. 824), 75.080 (fs. 825), 75.097 (fs. 826), 75.084 (fs. 828), 75.127 (fs. 827), 75.112 (fs. 829), 75.089 (fs. 832) y 75.113 (fs. 830)).

Asimismo de la documentación anexa a la orden de pago N° 65.322 del 18-12-06, surge que el importe consignado en el presupuesto (fs. 799) es inferior al registrado en la planilla de rendición mensual respaldatoria del monto que finalmente se paga (fs. 801).

d) En algunas órdenes de pago se adjuntan planillas con detalles de deducciones las que, sin aclaración y/o fundamento que lo justifique, no son consideradas en la emisión de la orden de pago (v.gr. N° 47.010 – fs. 680/2; 48.682 – fs. 677/9 y 48.554 – fs. 955/7).

e) En algunas órdenes de pago se adjuntan planillas manuscritas de rendiciones mensuales incompletas, contando con sólo los datos del número y apellido y nombre del afiliado y en otras

únicamente el número de presupuesto o el importe (v.gr. órdenes de pago N° 61.401 – fs. 660/3, 58.957 – fs. 664/7, 59.420 – fs. 668/71, 51.528 – fs. 672/6, 44.273 – fs. 686/9, 73.226 – fs. 771/3, 73.537 – fs. 747/50, 68.083 – fs. 794/6 y 48.554 – fs. 954/8).

f) Por Orden de Pago N° 68.979 (fs. 786/8), se liquidan y pagan “diferencias” sin documentación que las respalde, tampoco se da cuenta del origen de las mismas ni razón y/o fundamento alguno que las justifique.

g) La Factura N° 1-0005 del 23-10-06 por \$4.061,29 acompaña a la Orden de Pago N° 61.670 (fs. 930/4) del 13-11-06 por la suma de \$40.061,29. Falta facturación por la diferencia.

h) En la documentación respaldatoria de la Orden de Pago N° 58.947 (fs. 938/43), no hay coincidencia en el detalle de los afiliados consignados, entre la planilla de Rendición Mensual manuscrita (incompleta) y la procesada informáticamente, liquidándose sobre la base de esta última.

i) En la planilla de rendición respaldatoria de la Orden de Pago N° 48.554 (fs. 954/7) del 5-07-06, se agregó a mano un código que incrementa el total en \$ 7.280, sin fundamento alguno.

RECOMENDACIONES

1. Proyectar una adecuada estructura organizativa, con la enunciación de misiones y funciones precisas, desagregadas hasta su máximo nivel de apertura, de modo tal de establecer los deberes y obligaciones concretos de cada una de las áreas. A partir de ello desarrollar los manuales de procedimientos administrativos y los correspondientes diagramas de flujo de documentación.

2. En el diseño de la referida estructura, especialmente, en la formulación de las Misiones y Funciones y en el desarrollo de los correspondientes Manuales de Procedimientos, se deberán privilegiar aquéllos que tiendan a explicitar y fortalecer la función de Control, tanto en las tareas de Supervisión como en las intervenciones entre distintas áreas, destacando aquellos que garanticen la implementación de controles cruzados por oposición de intereses.

3. Crear un ámbito, dentro de la mencionada estructura organizacional, dedicado a la investigación y desarrollo, seguimiento y control permanente de los procedimientos administrativos inherentes a la gestión de la OSPJN.

4. Desarrollar e implementar modelos informáticos que, a partir de la integración adecuada de los denominados “Sistema de Administración de la Obra Social”, “Sistema Obra Social” y “Sistema Farmacia”, coadyuven no sólo a evitar la redundancia en materia de registraciones y la multiplicidad de tareas, sino también a disminuir los niveles de riesgo operativo, a partir de generar los canales informativos necesarios para un adecuado cruce de datos entre las distintas bases.

5. Desarrollar un conjunto de instructivos de índole operativo y/o administrativo tendientes a homogeneizar la documentación respaldatoria generada en cada una de las etapas procedimentales vinculadas con la gestión de la OSPJN.

6. Implementar un sistema integral de archivo de la documentación respaldatoria del accionar de la Obra Social. (en especial, aquella que sustenta la conformidad y el pago).

7. Elaborar aquellos procedimientos en los que se determine taxativamente los controles que se deben realizar, las instancias que deben intervenir y los resultados de las evaluaciones practicadas para otorgar la conformidad.

8. Instrumentar las medidas tendientes a eliminar la existencia de relaciones contractuales entre la OSPJN y sus prestadores sin el correspondiente Convenio/Acuerdo debidamente suscripto.

9. Elaborar un reglamento de contrataciones aplicable a la totalidad de los requerimientos que presenta la gestión de la OSPJN, contemplando aquellas situaciones particulares originadas en las adquisiciones de medicamentos, insumos farmacéuticos y en la contratación de prestadores médico-asistenciales.

10. Implementar un sistema de gestión de medicamentos e insumos farmacéuticos, que posibilite llevar a cabo un control ágil y permanente tanto sobre los ingresos y salidas (compras, ventas, transferencias, bajas por vencimiento, etc.), como también sobre los stocks existentes en depósitos. Promover, en ese orden de ideas, una adecuada segregación de funciones, que coadyuve a la existencia de controles cruzados por oposición de intereses.

11. Instruir a las áreas pertinentes a fin de lograr que sean considerados y registrados como créditos u operaciones a rendir todos los pagos realizados sin la factura correspondiente en aquellos casos en que -excepcionalmente- resulte procedente un anticipo de fondos.

12. Disponer el deslinde de las responsabilidades administrativas de los funcionarios a partir de lo señalado en los puntos 5 a 6. de “Comentarios y Observaciones”.

CONCLUSIONES

Las condiciones informales de organización administrativa que se comentan en el Punto 1.2 de “Comentarios y Observaciones”, constituyen un obstáculo para el mejoramiento de la calidad operativa de la entidad, y confluyen hacia un escenario propicio para que se produzcan las serias anomalías de funcionamiento que se detallan en los Puntos 4, 5 y 6 de “Comentarios y Observaciones”, las que traerían aparejadas consecuencias de notable trascendencia económica e inevitables efectos contraproducentes en los aspectos prestacionales propiamente dichos.

Las sucesivas modificaciones producidas en la dotación de personal y en la conducción operativa de la OSPJN no hizo más que provocar acefalías circunstanciales en niveles específicos de responsabilidad administrativa, afectando -directa o indirectamente- la regularidad funcional y operativa de los sectores involucrados, como así también privando al responsable máximo de la organización, de contar con adecuados cuadros de asesoramiento, de manera tal de facilitar el acceso integral, en tiempo y forma a la información mínima indispensable para la toma de decisiones de nivel gerencial.

Considerando las deficiencias señaladas en el Punto 3 de “Comentarios y Observaciones”, la diversidad de bienes involucrados y la relevancia en cantidad y precio de las operaciones, es dable concluir que -en el sector Farmacia- existe un altísimo riesgo de control constituyéndose así en un escenario sensiblemente propenso para la ocurrencia de anomalías de significatividad.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector no Financiero)

EXAMEN EN EL AMBITO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR, RELACIONADO AL CONTROL EJERCIDO EN LA COMPRA VENTA DE TIERRAS POR EXTRANJEROS EN AREAS DE FRONTERAS EN LAS PROVINCIAS DE CORRIENTES Y MISIONES, A EFECTOS DE DETERMINAR SU IMPACTO EN LA GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES

Resolución N° 52 - AGN / 06-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre abril y octubre de 2008

OBJETO DEL EXAMEN

Realizar un examen en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI) del Ministerio del Interior: control ejercido por la Secretaría de Interior en la compraventa de tierras por extranjeros en áreas de frontera en las provincias de Corrientes y Misiones, a efectos de determinar su impacto en la gestión de los recursos naturales.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1. Actualización del marco normativo

1.1. El marco normativo no tiene incorporada la dimensión ambiental para las distintas actividades que se desarrollan en zonas de seguridad relativas a la preservación y protección de los recursos naturales.

1.2. El proyecto de inversión no es exigible para la totalidad de los trámites de *previa conformidad*, lo que produce una ausencia de control de las actividades económicas en zonas de seguridad.

1.3. No existe seguimiento de los proyectos de inversión.

1.4. No hay un régimen sancionatorio en casos de incumplimiento de los proyectos de inversión.

2. Trámite de *previa conformidad*

2.1. Se observa la ausencia de un procedimiento único y uniforme aplicable al trámite de *previa conformidad*.

2.2. Algunos expedientes aprobados y revisados no cumplen con todas las exigencias de la normativa.

2.3. Solo el 35% de los expedientes cuenta con información referida a la existencia o no de accidentes orográficos e hidrográficos que dificulten o faciliten el tránsito de personas.

2.4. La información correspondiente a la ubicación de los establecimientos resulta insuficiente para su adecuada localización o bien es errónea.

3. Articulación con la autoridad ambiental provincial y SAyDS

3.1. Falta un procedimiento de consulta sistemática con las jurisdicciones provinciales y con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

3.2. No hay vinculación con los catastros provinciales.

4. Mecanismo de control

4.1. No existe un mecanismo para controlar que el universo de las transmisiones de dominio en zonas de seguridad cumpla con el requisito de *previa conformidad*.

5. Actividades económicas y demográficas

5.1. Faltan mecanismos de obtención de información que posibiliten el conocimiento del conjunto de las actividades económicas y demográficas en las zonas de seguridad a fin de evaluar su impacto en el ambiente.

6. Sistema informático

6.1. Ausencia de un sistema informático que permita conocer en forma actualizada los titulares de dominio, sus actividades en zonas de seguridad y la localización de los predios.

RECOMENDACIONES

1.1. Actualizar el marco normativo incorporando la exigencia de estudios de impacto ambiental en todas las actividades que puedan tener efectos nocivos sobre el ambiente.

1.2. Exigir la presentación del proyecto de inversión para todos los trámites de *previa conformidad*.

1.3. Instrumentar los mecanismos que permitan realizar el seguimiento de los proyectos de inversión.

1.4. Elaborar un régimen sancionatorio para los casos de incumplimiento de los proyectos de inversión.

2. Trámite de *previa conformidad*

2.1. Establecer un procedimiento único y uniforme.

2.2. Exigir el cumplimiento de la normativa vigente para el otorgamiento de la *previa conformidad*.

2.3. Articular y coordinar acciones con autoridades nacionales y provinciales a fin de contar con informes técnicos sobre la existencia o inexistencia de accidentes orográficos e hidrográficos que dificulten el tránsito de personas.

2.4. Instrumentar las medidas para asegurar la correcta localización de los predios existentes en zonas de seguridad.

3. Articulación con la autoridad ambiental provincial y la SAyDS

3.1. Mejorar la articulación con las jurisdicciones provinciales y la SAyDS.

3.2. Establecer un sistema de intercambio de información con los catastros provinciales.

4. Mecanismo de control

4.1. Asegurar que todas las operaciones de transmisión de dominio en zonas de seguridad cumplan con el requisito de *previa conformidad* a fin de asegurar el control de las actividades que se desarrollan en éstas. Debe fortalecerse la relación con los escribanos públicos y los registros de la propiedad inmueble para asegurar el cumplimiento de los procedimientos fijados por la normativa vigente.

5. Actividades económicas y demográficas

5.1. Instrumentar acciones con organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Censos – Censo Nacional de Población 2001 y Censo Nacional Agropecuario 2002-, el Registro de la Propiedad Inmueble y el Catastro de las Provincias y con el Instituto Geográfico Militar para conocer con mayor rigor las actividades económicas y demográficas existentes en zonas de seguridad.

6. Sistema informático

6.1. Dotar al organismo de los recursos profesionales y tecnológicos para el diseño e implementación de un sistema de información actualizada de los trámites de *previa conformidad* para incluirlos en un Sistema de Información Geográfica (SIG) que facilite su ubicación georreferenciada.

CONCLUSIÓN

Las zonas de seguridad se crean en 1944 para complementar las reglamentaciones de defensa nacional en materia territorial. Se establece para la adquisición de inmuebles y/o la explotación de permisos y concesiones en dichas zonas el trámite de *previa conformidad*.

Teniendo en cuenta la creciente importancia de la temática ambiental en nuestro país, a partir de la reforma constitucional de 1994, la existencia de tratados internacionales y el desarrollo normativo nacional alcanzado en la materia, resulta relevante elaborar un nuevo marco regulatorio para las zonas de seguridad, que incorpore la protección y conservación de los recursos naturales. En particular, es importante exigir la presentación de estudios de impacto ambiental para toda actividad que pueda degradar el ambiente o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, para cumplir con los preceptos establecidos en la Ley 25.675, y la obligatoriedad de la presentación de proyectos de inversión para todas las actividades económicas, con mecanismos establecidos que aseguren su seguimiento y monitoreo por la autoridad competente.

También resulta importante, crear un régimen sancionatorio para proteger y conservar los recursos naturales nacionales considerados estratégicos en zonas de seguridad.

La articulación con los organismos provinciales con competencia ambiental y la autoridad nacional ambiental, facilitará a través de mecanismos de coordinación una gestión eficiente en la preservación de los recursos existentes.

Por lo tanto, debe dotarse al organismo de los recursos humanos y tecnológicos adecuados a fin de asegurar el cumplimiento de la tarea asignada por la normativa vigente y para realizar las adecuaciones y actualizaciones que requiere el control de las actividades en las zonas de seguridad.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales)

EXAMEN DE GESTION EN EL ÁMBITO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (SAyDS) – “ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (ENGIRSU)”
--

Resolución N° 68 - AGN / 19-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre diciembre de 2007 y mayo de 2008

OBJETO DEL EXAMEN

Examinar la gestión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), en el marco de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU).

Período auditado: 2006 – Mayo de 2008.¹

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1. Los objetivos de la ENGIRSU definidos por la SAyDS son la implementación en 2 o 3 provincias (corto plazo) y 8 a 10 (mediano plazo), pero no se especifican los criterios de selección poblacional y/o ecorregional. La SAyDS ha considerado la Estrategia como una *orientación* de su accionar con respecto a los residuos sólidos urbanos, pero no se ha ceñido al cumplimiento estricto de sus fases. En el documento original se requería que al cumplimentarse la primera fase (2006/2007) se la revisara y actualizara, lo que no se ha plasmado en documento formal alguno.

2. Respecto del grado de difusión y aplicación de la estrategia; la SAyDS, desde la creación de la ENGIRSU y con un universo institucional conformado aproximadamente 2400 municipalidades en todo el país (*según Manual Operativo BIRF 7362*), llegó a asistir a 158 municipios (6,6% del total) al cierre de la presente auditoría. Según lo expresado por sus propias autoridades, sólo cuando el Municipio solicita asesoramiento técnico y/o financiamiento a la SAyDS, esta acciona brindando el asesoramiento y/o financiamiento solicitado, es decir, adopta una postura reactiva frente al universo institucional.

Hasta el año 2007, en la página Web de la Secretaría, la información sobre la ENGIRSU estaba desactualizada, y no existían vínculos informáticos para acceder a los documentos de asesoramiento técnico en materia de RSU. Al cierre de la presente ya se puede acceder a distintos formularios referidos a la Estrategia dentro del Programa Municipios Sustentables.

3. La DNAI no tiene criterios de selección para la asistencia financiera de los proyectos presentados.

4. A nivel nacional no existe una norma guía que regule los aspectos técnicos de la gestión integral de los RSU.

5. La DNAI no cuenta con registros formales de seguimiento ni monitoreo de los proyectos asistidos. El único documento que pudo ver esta auditoría es un informe de avance de los proyectos asistidos técnica y financieramente, de marzo de 2008.

6. Según el anuncio general de adquisiciones del CRÉDITO BIRF 7362-AR, gran parte de las acciones deberían estar ejecutadas o en ejecución. Sin embargo al cierre de esta auditoría, sólo dos se encuentran en ejecución, en tres de los anuncios –que versaban sobre temáticas de inclusión social– no existieron expresiones de interés y el resto está en proceso de contratación.

¹ Con fecha 04/05/2009 se inició la auditoría del Préstamo BIRF 7362-AR. Ejercicio 2008.ENGIRSU.

7. La SAYDS expresa la necesidad social y de justicia de incorporar a los recolectores informales en el sistema de gestión integral de RSU, como por otra parte lo estipula la Ley 25. 916 (art. 25, inciso c): “fomentar medidas que contemplen la integración de los circuitos informales de recolección de residuos”. Sin embargo, sólo se estableció el financiamiento para la reinserción social del personal informal de los basurales que se van a clausurar para implementar el Componente 2 “rellenos sanitarios” (*Manual Operativo BIRF 7362*) y, por otra parte, no hubo oferentes privados para los servicios de consultoría sobre la temática social de los RSU, de manera que no se profundizó en otras medidas de inclusión social para los trabajadores informales de RSU de todo el país.

Observaciones de los municipios

8. En virtud de los aumentos en los insumos, los montos transferidos por el programa a los municipios no alcanzan para cumplir todos los objetivos aprobados por los proyectos, tal es el caso de Saldán y Capilla del Monte.

9. La SAYDS transfirió fondos para erradicar el basural a cielo abierto del predio militar ubicado en el municipio de La Granja y construir la planta de selección y tratamiento sin que hubiera un predio de dominio municipal disponible para tal fin.

10. De los municipios visitados, sólo dos (Unquillo y Villa General Belgrano) trasladan los residuos a Bower (sitio de disposición final), previa gestión de los RSU en plantas de selección y tratamiento. Al mismo lugar llegan los residuos de otros municipios (por ejemplo, Saldán) sin previa gestión integral de los RSU.

11. Sólo dos de los municipios visitados gestionan los residuos de la poda (Unquillo y Villa Giardino). Esto evidencia que en la SAYDS no hay pautas formales para el manejo de los residuos de la poda en las “zonas de riesgo de incendio” en la Argentina. No hay normas guía ni manuales de procedimientos para el manejo sectorial de los RSU (ejemplos: poda, escombros, chatarra).

RECOMENDACIONES

1. Revisar y actualizar la ENGIRSU, y establecer metas cuanti-cualitativas con indicadores poblacionales y ecorregionales específicos que permitan la evaluación y el monitoreo en las etapas de revisión subsiguientes.

2. Arbitrar los medios necesarios para difundir eficazmente la estrategia de la SAYDS hacia todo el universo municipal argentino.

3. Definir los criterios de selección de proyectos en función de la gravedad en los riesgos socio-ambientales del municipio con el objeto primordial de preservar la salud de la población.

4. Diseñar manuales o guías prácticas de procedimiento para la gestión integral de los RSU, diferenciados en función del rango poblacional de los municipios (pequeños, medianos y grandes centros urbanos) y teniendo en cuenta las diferencias ecorregionales del país. Estas guías y manuales deben ser herramientas para facilitar una evolución progresiva desde el BCA hasta la clasificación en origen. En ellos se deben destacar los beneficios de nuevos sistemas de manejo –como el trabajo en alta densidad mediante el sistema “IMABE”, que conlleva una importante reducción del costo del transporte.

5. Controlar formalmente la gestión de los proyectos asistidos técnica y financieramente.

6. Profundizar el accionar de la SAYDS en materia de Centros de Transferencia y reciclado, adecuando y revitalizando a la ENGIRSU en dicho sentido al actualizarla y revisarla.

7. Fortalecer las acciones de inclusión social para todos los trabajadores informales, consensuando políticas activas con las organizaciones sociales respectivas y articulando con las áreas de desarrollo social municipal, provincial y nacional (*Ley 25.916*).

CONCLUSIÓN

El mal manejo de los RSU provoca serios daños a la población y al ambiente; es necesario poner en marcha soluciones efectivas. Por eso, la SAyDS ha diseñado la ENGIRSU, cuyo objetivo final es llegar al año 2025 con respuestas adecuadas y concretas a la problemática de los RSU en todo el territorio nacional a través de emprendimientos sostenibles.

Para implementar la ENGIRSU en el país se requiere la activa y coordinada acción del Estado en las esferas nacional, provincial y municipal, y el compromiso, protagonismo y esfuerzo de los demás actores no estatales involucrados: sector empresario de RSU, empresas recicladoras, ONG y ciudadanos en general, instancia que aún no se ha alcanzado. En este sentido, es necesario difundir de una manera efectiva la ENGIRSU junto a los instrumentos que permitan gestionar los RSU en todo el país y den soluciones efectivas a las diversas realidades municipales y provinciales, con tratamientos diferenciados de los RSU según el rango poblacional y las diferencias ecorregionales.

El alcance del programa denota un abordaje tendiente a la implementación de una estrategia nacional que permita solucionar en forma integral la problemática de los residuos sólidos. El tratamiento de dicha problemática posee una dimensión, complejidad y demanda de recursos que no se ve reflejada en los medios con que cuenta el programa.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales)

INFORME ESPECIAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA RAZONABILIDAD DE CRITERIOS CONTABLES EMPLEADOS Y LA CONSISTENCIA DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOCKHEED MARTIN AIRCRAFT ARGENTINA S.A (LMAASA), POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
--

Resolución N° 92 - AGN / 11-06-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. h)

Tarea de campo: entre el 4 y el 29 de mayo de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

Revisar los estados contables de LOCKHEED MARTIN AIRCRAFT ARGENTINA S.A. (LMAASA) por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008

INFORME ESPECIAL

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley N° 24.156 y a requerimiento del Ministerio de Defensa, la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN ha procedido a revisar los estados contables de LOCKHEED MARTIN AIRCRAFT ARGENTINA S.A. (LMAASA) por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, detallados en el apartado 1 siguiente.

Los mismos constituyen información preparada y emitida por la administración de la Sociedad en orden a sus funciones exclusivas y son responsabilidad de la Dirección de la misma.

Nuestra responsabilidad consiste en emitir un Informe Especial sobre dichos Estados Contables, basado en la revisión efectuada con el alcance que se indica en el apartado 2.

1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DE LA REVISIÓN

- 1.1. Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2008.
- 1.2. Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
- 1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
- 1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
- 1.5. Notas 1 a 8 y Anexos I a VI, que forman parte integrante de los mismos.

El auditor externo de los Estados Contables referidos fue PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. (ERNST & YOUNG), quien emitió su Informe del Auditor -dictamen favorable con salvedad- exigido por las Normas de Auditoría vigentes en la República Argentina, el 9 de marzo de 2009.

2. ALCANCE DEL TRABAJO

2.1. Nuestra revisión se limitó a la aplicación de ciertos procedimientos previstos en las normas de auditoría vigentes que consideramos necesarios para poder evaluar la razonabilidad de criterios contables empleados y la consistencia de los estados contables de LOCKHEED MARTIN AIRCRAFT ARGENTINA S.A. (LMAASA) al 31 de diciembre de 2008, y no tuvo por objeto emitir una opinión sobre los Estados Contables en su conjunto, ni evaluar el cumplimiento por parte de LMAASA del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 2221/94, las Relaciones de Trabajo celebradas con el Ministerio de Defensa (Contratos 01 al 06) y el proceso de adquisición de acciones (Contrato 07) previsto en el proyecto de Ley que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados.

Nuestra labor tuvo un alcance que es sustancialmente menor a la aplicación de todos los procedimientos de auditoría necesarios para poder emitir una opinión profesional sobre los citados estados contables en su conjunto y, por lo tanto, no emitimos una opinión profesional sobre los estados contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008 de acuerdo con las Normas de Auditoría aprobadas por la Resolución Técnica N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que son compatibles con las aprobadas por la Resolución N° 145/93 de la Auditoría General de la Nación.

Teniendo en cuenta el alcance de nuestra revisión especial, la tarea no comprendió la realización de ciertos procedimientos, tales como presenciar los cortes de documentación, arqueos y toma de inventarios físicos, circularizaciones y otros procedimientos para la detección de eventuales pasivos omitidos, habiendo sido designada esta AGN para realizar esta tarea especial con posterioridad al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Nuestra labor sobre los hechos posteriores al 31 de diciembre de 2008 se limitó a aquellos que pudieran afectar los estados contables a esa fecha y no tuvo en cuenta otros factores que pudiesen incidir en el valor del patrimonio de la Sociedad como consecuencia de la transferencia de las acciones o por nuevos hechos de carácter económico-financieros hasta su efectiva transferencia.

Nuestra tarea se circunscribió básicamente a:

- Revisión de los papeles de trabajo de respaldo del informe del auditor externo contratado por la Sociedad citado anteriormente;
- Aplicación de algunos procedimientos de auditoría adicionales que consideramos necesarios;
- Análisis de los principales criterios de valuación y exposición utilizados por la Sociedad para la confección de sus estados contables, de conformidad con normas profesionales vigentes;
- Pruebas de consistencia de la confección de los estados contables, basadas principalmente en controles con libros y con la información relacionada dentro de los propios estados contables.

2.2. LIMITACIONES EN EL ALCANCE

2.2.1. El 4 de agosto de 2008 se celebró el Acta Acuerdo de Cierre del Contrato 03 entre LMAASA y el Ministerio de Defensa, por la cual se le dio un cierre formal al mismo determinándose las deudas existentes entre las partes. Dicho Acuerdo se ha suscripto ad referendum de su posterior ratificación por el decreto presidencial correspondiente, encontrándose a la fecha pendiente. Los saldos de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2008 derivados del Contrato 03 se exponen en las notas 3 y 4 de los estados contables.

2.2.2. Se encuentra pendiente el cierre del Contrato 04 por el cual, conforme se indica en la nota 1 a los estados contables al 31 de diciembre de 2008, habían sido entregadas once aeronaves modernizadas y seis aeronaves fabricadas nuevas, quedando solamente una aeronave de las modernizadas por entregar, produciéndose la facturación del Hito de Control N° 17 con fecha 29 de abril de 2009 por un total de U\$S 5.103.561,80.

2.2.3. La Sociedad ha efectuado un estudio ambiental de acuerdo con lo previsto por el Contrato 07, cuyos resultados están siendo revisados por el Ministerio de Defensa conjuntamente con la Universidad Tecnológica de Córdoba, situación por la que el auditor externo contratado por la Sociedad citado anteriormente no había podido satisfacerse, según consta en su dictamen, de que en los estados contables al 31 de diciembre de 2008 no hubiera sido necesario registrar un pasivo adicional para remediación de daño ambiental.

2.2.4. Se encuentran pendientes de reconocimiento por parte del Ministerio de Defensa los saldos de las cuentas relacionadas que la Sociedad mantiene con dicho Organismo al 31 de diciembre de 2008, según se detalla a continuación:

- Créditos por ventas (Activo):
 - a) Reconocimiento de horas de utilización garantizadas: \$ 2.091.442,82
 - b) Recuperos impositivos Contratos 04, 05 y 06: \$ 305.490,71
 - c) Intereses pago fuera de término Contratos 05 y 06: \$ 447.247,81
 - d) Devengamiento Hito de Control N°17 Contrato 04 \$ 10.638.181,63 (ver 2.2.2.)
- Deudas comerciales (Pasivo):
 - Canon variable: \$ 1.119.117,4

2.2.5. El 27 de febrero de 2009 LMAASA puso en conocimiento del Ministerio de Defensa que debido a la demora en efectivizar los reembolsos por pagos realizados por la Sociedad por sentencias por juicios de incapacidad de ex empleados del Área Material Córdoba de acuerdo a lo establecido en los Artículos 7.6 y 17.1.5.3 del Contrato de Concesión, los intereses devengados al 31 de diciembre de 2008 ascienden a la suma de pesos \$ 4.063.065,93.

Al 31 de diciembre de 2008 dicho importe no se encuentra registrado por parte de la Sociedad y, según surge de la información suministrada, el Ministerio de Defensa ha girado dicho reclamo el 29 de mayo de 2009 al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a los efectos de su análisis.

2.2.6. En los Contratos 02 al 06 celebrados entre LMAASA y el Ministerio de Defensa se establece que la Sociedad se compromete a que todo bien o ítem adquirido para ser utilizado en forma indirecta en dichos contratos, tales como banco de ensayo, herramientas, equipos de apoyo terrestre y cualquier otro equipamiento específico que ingresara al país utilizando el Régimen de Importación de las Fuerzas Armadas, pasará a formar parte del patrimonio del Ministerio de Defensa y/o la Fuerza Aérea Argentina, según sea el caso, en el momento que finalice el Contrato de Concesión, debiendo LMAASA mantener informada a la Fuerza Aérea Argentina la ubicación física de todos los bienes que ingresen bajo este concepto.

Conforme lo expresado por la Sociedad, dichos bienes se encuentran incluidos en los bienes de uso como consecuencia de las inversiones realizadas.

La Fuerza Aérea Argentina ha puesto en nuestro conocimiento que cuando la Sociedad informe las inversiones de material incorporados en este contexto y dicha Fuerza verifique su existencia, se dispondrá del respectivo inventario de los bienes.

2.2.7. El 22 de agosto de 2007 LMAASA realizó una presentación a la AFIP (Agencia Córdoba N° 2) para que se proceda a reintegrar la suma de \$ 2.581.458,17 correspondientes a los importes indebidamente ingresados en concepto de IVA respecto de bienes donde la Dirección General de Aduanas dependiente de la AFIP le habría cobrado a la Sociedad sobre el valor de bienes importados, que se encontraban exentos de dicho impuesto.

La citada suma se encuentra registrada integrando el saldo de Créditos por Impuesto del rubro Otros Créditos del Activo Corriente de los estados contables al 31 de diciembre de 2008.

2.2.8. En relación con la transferencia de la propiedad intelectual y tecnología contemplada en el artículo 5° del Memorándum de Acuerdo del Contrato 07, y según lo manifestado por LMAASA, el contrato GLX-08-C130-0019 correspondiente al acuerdo de centro de servicio del Hércules y el contrato GLX-08-C130-0012 referente al acuerdo de servicio de apoyo contienen cláusulas que requieren una autorización previa por parte del dueño de la Propiedad Intelectual en caso de un cambio de accionista. Dicha situación frente a la operación de la compra del paquete accionario por parte del Estado Nacional genera incertidumbre respecto a la concreción de la transferencia de los citados contratos y, consecuentemente, de la continuidad de la Sociedad como Centro Autorizado para Aeronaves Hércules C-130.

2.2.9. En el rubro Otros créditos del Activo No corriente de los estados contables al 31 de diciembre de 2008 se exponen en nota 2.III.m, entre otros, los siguientes saldos:

1) Crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta por \$ 1.258.758, que podrá computarse como pago a cuenta de cualquier excedente de impuesto a las ganancias sobre el impuesto a la ganancia mínima presunta que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes.

2) Crédito neto por impuesto a las ganancias diferido por \$ 1.016.031, cuyo valor recuperable depende de la existencia de futuras utilidades gravadas por el impuesto a las ganancias.

3. ACLARACIONES PREVIAS

Los materiales que se facturan conforme al cronograma establecido en los Contratos 05 y 06 celebrados entre LMAASA y el Ministerio de Defensa se asientan contablemente con contrapartida en la Obligación Contractual generada con el Ministerio de Defensa. Este procedimiento lleva a que mensualmente la cuenta materiales se cancele contra el Costo de Ventas y este último se aparee con el monto de Ventas que se contabilizó contra el respectivo crédito al momento de la facturación, logrando neutralizar su efecto en el cuadro de resultados, teniendo en cuenta que por la gestión de los materiales la empresa no obtiene utilidad. No obstante ello, el método aplicado se ve desnaturalizado por los momentos en que los materiales son apropiados en los procesos de fabricación o mantenimiento de las aeronaves y sus respectivos grados de avances versus los montos ya devengados en concepto de Ventas y Costo de Ventas.

CONCLUSIONES

En base a las tareas realizadas de conformidad con lo manifestado en 2.1., excepto por el efecto de los ajustes, si los hubiere, que pudieran haber surgido de no mediar las limitaciones en el alcance de nuestro trabajo descriptas en 2.2.1. a 2.2.9. y considerando lo expresado en 3., no surgen discrepancias relevantes que formular respecto de la razonabilidad de criterios contables empleados y la consistencia de los estados contables de LOCKHEED MARTIN AIRCRAFT ARGENTINA S.A. (LMAASA) al 31 de diciembre de 2008.

Cabe señalar por lo que se indica en 2.1., que nuestro trabajo no tuvo por objeto emitir una opinión profesional sobre los estados contables de LOCKHEED MARTIN AIRCRAFT ARGENTINA S.A. (LMAASA) al 31 de diciembre de 2008 tomados en su conjunto.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector no Financiero)

EXAMEN EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, SOBRE LAS CONTRATACIONES RELEVANTES DEL EJERCICIO 2006
--

Resolución N° 63 - AGN / 07-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 16 de abril y el 31 de octubre de 2007

OBJETO DEL EXAMEN

Realizar un examen en el ámbito del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, con el objeto referido a las Contrataciones relevantes del ejercicio 2006.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1. Sistema de compras

A efectos de establecer el circuito de contrataciones se procedió a entrevistar a los responsables de las áreas que intervienen en el circuito de adquisición de insumos, bienes y servicios fin de evaluar la eficacia del sistema de control interno, teniendo en consideración la capacidad de dicho sistema, para limitar los riesgos que potencialmente puedan afectar las actividades inherentes al mismo, en la calidad y consistencia de la información, así como en el empleo de criterios de economía, eficiencia y eficacia, habiéndose arribado a las siguiente conclusiones:

1.1. La estructura real de las aperturas inferiores de las áreas que intervienen en el circuito de contrataciones (Dirección de Compras y Contrataciones, Dirección de Contabilidad, Dirección de Finanzas) no se condice con la prevista en la organización funcional aprobada por Resolución n° 4006/97-MRECIyC, vigente en virtud de lo establecido por el Decreto n° 123/03.

A modo de ejemplo cabe señalar que, de acuerdo con la estructura formal, de la Dirección de Contabilidad dependen los Departamentos de Cuentas a Pagar, de Contabilidad General y de Contabilidad de Responsables, en tanto que - en la práctica - dicha Dirección está conformada por las Coordinación de Impuestos y Revisión Documental, Coordinación de Haberes y por un área denominada Control de Rendición de Cuentas; a su vez, la Dirección de Finanzas está constituida formalmente por el Departamento Tesorería, en tanto que en la realidad dependen de dicha área además del citado Departamento, la Coordinación Programación Financiera.

1.2. El organismo no cuenta con un manual de normas y procedimientos aprobado formalmente, no obstante existe un proyecto que fue elaborado conforme los usos y costumbres implementados, cumpliéndose en la práctica las rutinas establecidas en el mismo.

1.3. Se dictaron actos administrativos que regulan el circuito de firmas intervinientes en los procesos licitatorios, así como los plazos máximos en que las áreas en cuestión deben intervenir en cada etapa del referido proceso (Resolución n° 2560/01-MRECIYC, modificada por su similar n° 1188/04) y para autorizar y aprobar contrataciones (Resolución n° 1674/03-MRECIYC), no obstante lo cual no existe en la práctica un seguimiento puntual de las actuaciones para la verificación de los plazos previstos.

1.4. Se ha verificado que las garantías presentadas por los oferentes y adjudicatarios (en especial las pólizas de caución) no son retiradas por los mismos a su vencimiento. El organismo no emplea medios fehacientes para dar cumplimiento a la intimación, previa a la destrucción prevista en el art. 56 del Decreto n° 436/00.

1.5. Se ha constatado que los miembros de la comisión de recepción definitiva no verifican todas las entregas de bienes y servicios recepcionados, actuando en forma selectiva.

2. Plan de compras

El plan de compras del organismo fue aprobado una vez iniciado el ejercicio bajo análisis, toda vez que por Resolución n° 1406-MRECIC del 18 de Julio de 2006 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones por un monto estimado de \$ 8.955.552,84.-

Dicho acto administrativo no establece procedimientos ni cronograma de trabajo alguno.

3. Contrataciones en el país

Del análisis efectuado sobre la muestra relevada surgen las siguientes observaciones:

3.1. Precios

En la Licitación Pública n° 8/06 (\$ 357.561), en la Licitación Privada n° 65/06 (\$230.000) y en las Contrataciones Directas n° 51/06 (\$ 80.000) y n° 65/06 (\$234.404,32) no se justifican los precios estimados y/o adjudicados.

3.2. Garantías

En la Licitación Privada n° 65/06 (\$ 230.000) la garantía de cumplimiento de contrato se recibe fuera de término, toda vez que la orden de compra es del 05/12/06 y la recepción de la póliza data del 23/02/07.

Al respecto téngase en cuenta que el objeto contractual de la presente fue un servicio con asistencia periódica (mantenimiento preventivo y correctivo menor de las instalaciones termomecánicas, ventilación mecánica, presurización de escaleras y otras, existentes en el edificio de Esmeralda 1212) y que el Art. 85 de la reglamentación aprobada mediante Decreto 436/00 establece un plazo de 8 días para la integración de dicha garantía

La ausencia de garantías de adjudicación, por parte de algunos adjudicatarios, se observa también en las Licitaciones Públicas n° 8/06 (\$181.171), n° 18/06 (\$342.600); en las Licitaciones Privadas n° 25/06 (\$100.000), n° 27/06 (\$ 181.671), n° 34/06 (\$ 163.800) y n° 61/06 (\$ 104.839); y en la Contratación Directa n° 46/06 (\$126.180).

3.1. Exclusividad

En las Contrataciones Directas n° 23/06 (\$ 60.000.- servicio de agencia noticiosa) y n° 20/06 (\$ 60.984.- servicio informativo) no se hallan justificadas la vía contractual por exclusividad, toda vez que no se hallan explicitados los motivos de la misma.

3.4. Contrataciones interestatales

En la Contratación Directa n° 51/06 el acto administrativo por el que se adjudica la contratación de una cobertura televisiva al Sistema Nacional de Medios Públicos SE se encuadra en el Art. 25 inc.d) ap.8° del Decreto 1023/01.

Dicha norma permite adoptar el procedimiento de la contratación directa para “Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades del ESTADO NACIONAL entre sí o con organismos provinciales, municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también con las empresas y sociedades en las que tenga participación mayoritaria el Estado, siempre que tengan por objeto la prestación de servicios de seguridad, logística o de salud. En estos casos, estará expresamente prohibida la subcontratación del objeto del contrato”.

El caso bajo análisis no encuadra en las prestaciones cuya contratación permite la norma tramitar con el procedimiento de la contratación directa, atento lo cual no se ha fundamentado adecuadamente la vía excepcional utilizada.

3.5. Informalidades

➤ En la Contratación Directa n° 16/06, el tiempo empleado para sustanciarla resultó excesivo, toda vez que el servicio se requirió para el año 2006 iniciándose el trámite en noviembre/05 y recién el 28/06/06 se expidió la orden de compra. Por su parte la resolución que aprobó y adjudicó dicha contratación está datada con fecha anterior al acta de apertura, cuadro comparativo y dictamen de evaluación (22/06/06).

➤ En la Contratación Directa n° 37/06 (\$ 17.930) no se dictó el acto administrativo para disponer la anulación de la orden de compra emitida.

➤ En la Contratación Directa n° 65/06 (\$ 234.404,32) no se labró acta de apertura, el dictamen de evaluación se encuentra firmada por dos funcionarios y no se expresaron los fundamentos que lo motivaron y no constan agregadas las respectivas pólizas de seguro de vida obligatorio, responsabilidad civil y riesgo del trabajo (ART).

➤ En la Contratación Directa n° 66/06 (\$ 7206,20): la notificación de la disposición de la adjudicación no fue realizada en el plazo legal, y la emisión de la orden de compra respectiva fue realizada con posterioridad al plazo normativamente establecido.

➤ En la Licitación Privada n° 34/06 (\$ 163.800) las empresas oferentes no acreditan la representación invocada por sus apoderados.

➤ Similar situación en torno a la falta de acreditación de los apoderados surge en la Licitación Pública n° 19/06 (\$ 453.600), en las Licitaciones Privadas nrs° 18/06 (\$ 148.785) y 48/06 (\$160.000), y en las Contrataciones Directas nrs° 46/06 (\$126.180) y 76/06 (\$ 335.000).

4. Alquileres en el exterior

En las tramitaciones se advierten deficiencias formales en el armado de la documentación, como falta de foliación, agregado de expedientes sin dejar constancia o falta de traducción de algunos escritos.

5. Compras en el exterior

Previo a una evaluación particularizada es dable destacar que el Decreto 1023 del 13/08/01 establece el régimen de compras para el Estado Nacional, aplicando la norma a los siguientes contratos: a) Compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente; b) Obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias (cf. Art.4º). No habiéndose dictado hasta el presente la reglamentación de la citada norma continúa vigente el texto reglamentario oportunamente establecido mediante Decreto 436/00.

Por su parte, el organismo auditado mediante Resolución N° 1941/01 emanada del Subsecretario de Coordinación modificó las Normas Generales a las que deben ajustar su gestión administrativa las representaciones diplomáticas de la República, aprobando en el Anexo III el texto ordenado de las mismas.

Las previsiones contempladas en su TITULO II – DEL RÉGIMEN GENERAL DE AUTORIZACIONES – en lo referido a la adquisición de inmuebles en el exterior; locación, renovación y prórroga de contratos de alquiler de inmuebles y adquisiciones de bienes muebles patrimoniales, no se corresponden con el Régimen previsto por los antes citados decretos 1023/01 y 436/00.

Asimismo, de la verificación practicada sobre los expedientes de la muestra se advierte las siguientes consideraciones de carácter general:

✓ Insuficiente documentación de respaldo o trámites inconclusos, en algunos casos no es posible determinar si la compra efectivamente se ha realizado.

✓ Convalidación de gastos ya efectuados sin suficiente justificación (Expediente n° 21071/06; u\$s 26.975).

✓ Actuaciones registradas en la base de datos que no se correspondían con expedientes abiertos en el organismo, aspecto que se subsanó como consecuencia de los requerimientos efectuados.

RECOMENDACIONES

1. Adecuar y complementar la estructura orgánica vigente a las necesidades y objetivos del organismo.
2. Aprobar el manual de normas y procedimientos cuyo proyecto se mencionó anteriormente.
3. Activar un control del vencimiento y devolución de las garantías presentadas por los adjudicatarios.
4. Disponer la intervención de la totalidad de los miembros de la comisión de recepción definitiva del organismo en la formalización de las certificaciones respectivas, en un todo de acuerdo a lo normativa específica (Dcto.1023/01 y 436/00).
5. Confeccionar y aprobar el plan de compras anual en tiempo y en forma.
6. Fundamentar razonablemente los precios adjudicados.
7. Exigir el cumplimiento de las garantías requeridas en el pliego licitario.
8. Abstenerse de utilizar la excepción contractual por exclusividad y operaciones interestatales para casos que no se encuentren debidamente justificados.
9. Cumplir con la totalidad de las previsiones contenidas en la reglamentación para la sustanciación de los procedimientos de selección del contratista y la ejecución de los contratos resultantes.
10. Cumplir con los requerimientos exigidos por la normativa respecto de la sustanciación de los expedientes por alquileres y de compras en el exterior.
11. Adecuar el régimen de contrataciones en el exterior a la normativa general de compras del Estado Nacional.

CONCLUSIÓN

De las observaciones efectuadas surge la necesidad de adecuar la estructura orgánica, la aprobación de un manual de normas y procedimientos y la reformulación de la normativa de compras en el exterior, así como también una serie de deficiencias en la tramitación de los expedientes referidos a contrataciones, debiéndose destacar la falta de aprobación del plan de compra en tiempo y en forma, y la ausencia de motivación en la justificación de la conveniencia de los precios adjudicados.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector no Financiero)

EXAMEN EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, RELACIONADO AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS EN LA EX SECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL DEL MINISTERIO

Resolución N° 44 - AGN / 22-04-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre junio y septiembre de 2008

OBJETO DEL EXAMEN

Efectuar un examen de seguimiento en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, con el objeto de revisar y evaluar la situación actual del Programa 18 “Política e Infraestructura Penitenciaria” en relación con las observaciones y recomendaciones realizadas en el Informe de Auditoría aprobado mediante Resolución 46/00-AGN, cuyo objeto fue “Realizar una auditoría de gestión del programa 18 ‘Política e Infraestructura Penitenciaria’, a cargo de la actual Secretaría de Política Criminal, Penitenciaria y de Readaptación Social, mediante el sistema de metas físicas respecto del ejercicio 1998. A su vez, se ha analizado la responsabilidad primaria y las acciones de dicha Secretaría, como así también el sistema de contrataciones de obras públicas”.

3 - ACLARACIONES PREVIAS

I) Situación anterior

3.1. En ocasión de practicarse la anterior auditoría estaba vigente el Plan Director de la Política Penitenciaria Nacional - aprobado mediante Decreto N° 426/95 - por el que se había dispuesto los cursos de acción a desarrollarse en el quinquenio 1995-1999, instruyéndose al Ministerio de Justicia para que a través de la entonces Secretaría de Política Penitenciaria y de Readaptación Social, adoptara las medidas necesarias para la ejecución de las propuestas contenidas en el mismo.

3.2. Las áreas correspondientes a las cuestiones legislativas, infraestructura e integración eran de exclusiva dirección y ejecución de la referida Secretaría, a través del programa auditado. En tanto que para las restantes áreas de trabajo las tareas estaban bajo dirección de otras unidades ejecutoras de programas presupuestarios.

3.3. El programa auditado (entonces 18) se proponía “...superar las deficiencias edilicias y de capacidad operativa de las distintas unidades carcelarias y dependencias del Servicio Penitenciario Federal, proponiendo la construcción de nuevas unidades y la adecuación y ampliación de la capacidad de las existentes, brindando el equipamiento necesario para su puesta en servicio. Este mejoramiento edilicio acompaña una reformulación en el tratamiento del interno, que se formula a partir de actividades programadas en el ámbito de la Secretaría ... para intentar asegurar su recuperación y reinserción en la sociedad”.

3.4. A su vez dicho programa contenía las siguientes actividades específicas y proyectos: 01 ‘Política Penitenciaria y Readaptación Social’, 02 ‘Protección de los Derechos del Interno Penitenciario’ y 03 ‘Dirección de proyectos’; y los siguientes proyectos: 03 ‘Construcción Área Ezeiza’, 05 ‘Readecuación Unidades Carcelarias’, 06 ‘Reparaciones Varias y Equipamiento’, 07; ‘Obras de Infraestructura’, 14 ‘Construcciones Área Sur’ y 15 ‘Construcciones Área Centro’.

3.5. La actividad 01 comprendía las siguientes áreas de acción: legislativa y reglamentaria; arquitectura penitenciaria; tratamiento; formación, capacitación y actualización del personal penitenciario; integración sectorial; integración nacional e integración regional. La actividad 02 ‘Protección de los Derechos del Interno Penitenciario’ comprendía la protección de los derechos

humanos de los internos comprendidos en el régimen penitenciario federal, pudiendo investigar de oficio denuncias y/o presentaciones de terceros. La actividad 03 'Dirección de proyectos' abarcaba la renovación de la infraestructura física del Servicio Penitenciario Federal, tanto sea en la remodelación como en la recuperación de plazas para permitir la plena operatividad de las unidades carcelarias.

3.6. La estructura orgánica establecía una apertura del Ministerio en tres secretarías: Justicia, Asuntos Técnicos y Legislativos, y Política Criminal, Penitenciaria y de Readaptación Social: ésta última a cargo del programa auditado.

II) Situación actual

3.7. Actualmente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, depende la Secretaría de Justicia, la que a su vez está dividida en tres Subsecretarías: de Asuntos Penitenciarios, de Política Criminal y de Relaciones con el Poder Judicial.

3.8. El presupuesto del año 2008 establece el Programa 18 'Política e infraestructura penitenciaria' dependiente de la Secretaría de Justicia como unidad ejecutora, el que comprende dos actividades: 01 Política penitenciaria y readaptación social y 03 Política Criminal, y siete proyectos de construcción.

3.9. A su vez, mediante el Decreto 21/07 se establece que la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios tendrá como objetivos – entre otros – la asistencia a la secretaría en asuntos penitenciarios, en asuntos de ejecución penal, entender en la administración y funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal, proponer políticas y programas relativos a la readaptación social de los internos, promover el desarrollo del patronato de liberados, dirigir estudios e investigaciones vinculadas con la problemática penitenciaria, y asistir en los planes de construcción y mantenimiento de unidades penitenciarias.

3.10. La Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios “posee como indicador de gestión la información estadística que genera el Sistema Informático de Seguimiento de Expedientes (SEIE), el que refleja el movimiento de las distintas actuaciones que origina o tramita, desde proyectos normativos y de decretos, resoluciones ministeriales, disposiciones, hasta intervenciones en actos administrativos vinculados a Asuntos Penitenciarios, produciendo datos cuantitativos al respecto” (cf. NOTA N° 303/08 SsAP).

3.11. En relación con la Actividad 01 del referido programa 18, la actual Dirección Nacional de Readaptación Social, dependiente de la citada Subsecretaría, con el objeto de propiciar el desarrollo de capacidades y de promover las oportunidades de los internos ha diseñado:

Programa Nacional de Trabajo en Cárceles que incluye:

- Taller la Estampa;
- Cursos de formación profesional con Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado y Unión Obrera de la Construcción;
- Reglamento de Trabajo Penitenciario: reuniones con Jueces a cargo de los Juzgados de Ejecución 1,2 y 3 para consensuar políticas de trabajo referente a la aplicación de la Ley 24.660;
- Registro laboral;
- Estadísticas de trabajo;
- Seguridad Social;
- Talleres de Producción.

Centro de Información para la Vida en Libertad.

Programas de Fortalecimiento Familiar y Comunitario:

- Programa Familias por la inclusión social en articulación con Ministerio de Desarrollo Social;
- Proyecto de investigación en articulación con UNICEF;
- Programa fortalecimiento de lazos familiares ENLAZATE;

- Programa de acercamiento vincular.

Programa de Fortalecimiento Juvenil “Espacio joven almafuerter” que incluye:

- II Ciclo de talleres de prácticas de comunicación;

- Programas de Radio “La salida de almafuerter”;

- Festival Marcos Paz Rock;

- Programa “El Club del Movimiento”;

- Becas de Capacitación;

- Proyecto Socio-Comunitario;

- Proyecto de Jardinería;

- Banco reciclado de ropa “El remendero”.

Estadística Nacional de Población Penal.

Programación área deportes.

3.12. En cuanto a la construcción de nuevas unidades y la adecuación de la capacidad de las existentes, el Programa de Infraestructura Penitenciaria, aprobado mediante Resolución 1125/06-MJyDH, funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Dicho programa es llevado a cabo por un Director, cuatro personas de planta permanente y veintitrés contratados: habiendo una propuesta de estructura funcional que está en estudio. Para los casos de inspecciones de obra e integración de comisiones técnicas evaluadoras en las distintas licitaciones se designa el personal específico a través de resoluciones ministeriales o disposiciones de la subsecretaría. Existe un programa de registro de las actuaciones y asignación de responsabilidades por proyectos y licitaciones a cargo del área.

El programa incluye una etapa de corto plazo – habilitación de nuevas plazas en unidades existente a través de un plan de contingencia y reordenamiento del sistema penitenciario – y una etapa de largo plazo con construcciones de establecimientos federales.

Este último prevé la construcciones de las siguientes obras: Complejo Federal de Condenados (Mercedes Pcia. de Bs.As.); Complejo Federal para Jóvenes Adultos de Marcos Paz; Complejo Federal Noroeste Argentino (Salta); Complejo Federal Litoral Argentino (Santa Fe); Ampliación Complejo Penitenciario Federal II (Marcos Paz); Instituto semiabierto de Mujeres (Ezeiza); Instituto Psiquiátrico Central (Ezeiza); Centro Federal de Cuyo (Mendoza); Centro Federal del Noroeste (Misiones) y Centro Federal de Córdoba.

3.13. Mediante el Decreto 72/06 se facultó al Ministerio auditado a designar los referidos inspectores penitenciarios, extremo cumplimentado mediante Resolución MJyDH 657/07 por el que se designa al inspector de la zona centro y mediante Resolución MJyDH 1562/07 se designa al de la zona norte, en tanto que mediante Resolución 2300/08 (del 22/08/08 en momentos de las tareas de campo) se designa al inspector metropolitano, restando la designación del funcionario para la zona sur.

Se han verificado los siguientes informes de los inspectores:

i) El informe del inspector zona centro de fecha 12/05/08 da cuenta de la visita realizada a la Provincia de Mendoza entre los días 6 a 8 de mayo en relación al seguimiento de las acciones que se están desarrollando en el Servicio Penitenciario Provincial en concordancia con los convenios de cooperación firmados entre el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y ese estado provincial en el marco de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (nov.2004) y las establecidas en el “Acuerdo de Solución Amistosa” (Oct. 2007).

A dicho efecto se consideraron diversos aspectos:

- Implementación de medidas para mejorar la situación de los jóvenes adultos;
- Avances en la edificación del Centro Sanitario del Complejo (a la fecha suspendidas las obras por parte de la empresa constructora, con próxima continuidad según Ministro de Justicia provincial);
- Talleres para oficios (se encuentran licitados, pero sin comienzo de obra);
- Finalización del aula destinada a jóvenes adultos;
- Capacitación de personal que trabaja con jóvenes adultos (se preparan agentes para cumplir con esa función específica).
- Separación de internos procesados de condenados (no se completó la totalidad del traslado debido a falta de personal).
- Penitenciaría Provincial: proyecto para demolición y nueva construcción;
- Complejo San Felipe: Obras del Centro de Salud (paralizadas);
- Colonia Penal de Lavalle (sin habilitar los nuevos sectores de alojamiento);
- Complejo Almafuerte (habilitado en su totalidad, se deben ampliar sectores, para que se alojen 900 internos).

ii) A su vez el informe del inspector zona norte del 26/12/07 da cuenta de la inspección en el Penal de Santiago del Estero, realizado en forma conjunta con el equipo de asesores de la Provincia en el marco del convenio suscripto con el Ministerio y el gobierno provincial. En su ejecución se relevó el marco normativo institucional de la provincia en la materia (Ley personal penitenciario, reglamentos y manuales de procedimiento), evaluándose las áreas de personal, administración y de tratamiento penitenciario, y proyectándose reformas para su mejoramiento.

En relación con la Unidad 1, con el objeto de lograr en breve tiempo la normalización de ella, se considera necesario realizar un cambio en la estructura de conducción. Agregando que se está elaborando un plan para los siguientes puntos: capacitación del personal; ampliación, reforma y reparación integral de la infraestructura; reordenamiento del personal asignado; regularización de la atención médica-asistencial, de la alimentación, de los procedimientos de requisa, y del régimen de visita. Asimismo destaca el informe que se están realizando obras de reparación de infraestructura y reacondicionamiento de sectores de alojamientos y dependencias del personal en general.

En cuanto a las unidades 2, 3 y 4 se informa que se están realizando trabajos de reparación y refacción de sus infraestructuras; en tanto que en la Unidad 5 informa que se está en plena etapa de habilitación.

3.14. Los antecedentes de los internos obran en el “Legajo Penitenciario Único”, asignándose a cada alojado su número particular, quedando un ejemplar en la unidad que aloja al interno, en tanto el segundo ejemplar queda en guarda en la Dirección de Judiciales dependiente de la Dirección Nacional de Régimen Correccional.

En el legajo constan los datos filiatorios, las fichas dactiloscópicas (con fecha y hora de su obtención), fotografía (con fecha y hora de su obtención), y su procedencia.

Una vez cumplida la incorporación de datos se procede a completar una serie de formularios diseñados al efecto, entre los que se puede destacar los siguientes: Formulario 94, procedencia y situación legal; Formulario 95, datos personales completos; Formulario 60, remisión de la policía local; Formulario 3, anotación de las correcciones disciplinarias del interno; Formulario 5, registro de calificaciones de conducta y concepto; Formulario 6, datos relacionados con el trabajo del interno; Formulario 7, datos de antecedentes médicos; y Formulario 12, planilla de anotaciones sobre la progresividad del interno en el régimen penitenciario.

Asimismo, para el caso que el interno procesado fuera condenado, se completará el Formulario 105 – donde previamente se registraron las medidas judiciales preliminares - anotando el número de causa, juzgados interviniente y de ejecución, fecha de la condena definitiva, duración de la pena, fecha

de vencimiento de la pena impuesta, fecha de la potencial libertad condicional: agregándose el testimonio de la sentencia respectiva.

Por su parte, en circunstancias de ingresar el interno al régimen de condenados se realiza la apertura de su “Historia criminológica”, glosándose a la misma el formulario de datos personal, copia del testimonio de sentencia y los estudios realizados en el período de observación. Las historias se confeccionan en dos copias, una de las cuales acompaña al interno en su lugar de alojamiento, en tanto la otra queda en guarda en el Instituto Criminológico dependiente de la Dirección General de Régimen Correccional.

Cumplido lo cual, el organismo técnico-criminológico de la unidad elabora un dictamen con la clasificación del interno y el programa de tratamiento individual que se propone, el que es aprobado por el Director de la unidad y luego por el Director del Instituto. Este último puede solicitar modificaciones a la propuesta o aprobarlo para su puesta en práctica.

El programa de tratamiento individual comprende ‘fases o períodos de progresividad’ en el régimen penitenciario previsto en la Ley 24660, los que se van cumplimentando a partir de la calificación positiva del interno, proceso que es realizado por el Consejo correccional de cada unidad (presidido por el Director e integrado por el jefe del servicio criminológico y los jefes de las áreas de seguridad interna, educación y trabajo. Los requisitos y las calificaciones exigidas para el avance en el tratamiento están previstos en la citada Ley 24660 (arts.12 y ss).

3.15. En relación al sistema actual de legajos de internos, cuya función es la registración de todos los datos y antecedentes de los internos (procesados o condenados), el mismo fue desarrollado en lenguaje de programación Clipper y se encuentra alojado en un servidor del Departamento de Informática Penitenciaria. Agrega el auditado que no se dispone de una red de enlaces de comunicación con las unidades penitenciarias, registrándose en forma descentralizada en cada una de las Direcciones de Judicial de dichas unidades.

Asimismo el auditado informó que se está trabajando en un proyecto de informatización, gestionado en la órbita del Ministerio y cuyo objetivo principal es la contratación de enlaces digitales de comunicación para facilitar la interconexión de todas las unidades, organismos y servicios del Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio, brindando comunicación entre ellas y las autoridades judiciales. Asimismo se facilitará la centralización de la información disponible para todas las dependencias, el seguimiento de los antecedentes, conducta, concepto y programas de tratamiento de los internos, y la tramitación de traslados, movimientos y requerimientos judiciales en forma on line.

3.16. En este último sentido el Ministerio, a través de la Dirección de Gestión Informática, se encuentra abocado al análisis del proyecto ‘Sistema de gestión penitenciaria’, cuyo objetivo será brindar información en tiempo real sobre la situación de los internos alojados, en todos los aspectos necesarios para la gestión: datos filiatorios, situación legal, educación, asistencia social, asistencia médica, antecedentes laborales, criminología, alojamiento, visitas y traslados.

3.17. A su vez, en relación a los internos alojados provenientes de otras jurisdicciones se exponen a continuación los convenios suscriptos al efecto:

INTERNOS PROVINCIALES ALOJADOS EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL AL 23/05/07				
PROVINCIA	CONDENADOS	PROCESADOS	TOTAL ALOJADOS	CONVENIO
BUENOS AIRES	56	179	235	Suscripto agosto/98 y vigente
CIUDAD AUTÓNOMA	7	3	10	Suscripto mayo/08 para presente año, colaboración para alojamiento contraventores en Unidad 18
CATAMARCA	6	1	7	Suscripto octubre/03 con reciprocidad
CÓRDOBA	2	4	6	Suscripto septiembre/71, incluye asesoramiento técnico
CORRIENTES	2	8	10	SIN CONVENIO
CHACO	53	10	63	Suscripto febrero/00
CHUBUT	74	10	84	Suscripto julio/00
ENTRE RÍOS	10	1	11	SIN CONVENIO
FORMOSA	12	2	14	Suscripto enero/74 hasta que jurisdicción organice y administre su propio servicio
JUJUY	3	2	5	Suscripto febrero/00, hay reciprocidad
LA PAMPA	114	11	125	Suscripto septiembre/07 hasta que jurisdicción organice y administre su propio servicio
LA RIOJA	0	0	0	SIN CONVENIO
MENDOZA	11	3	14	Suscripto julio/06 hasta que jurisdicción organice y administre su propio servicio, con reciprocidad
MISIONES	3	1	4	Suscripto junio/02 hasta que jurisdicción organice y administre su propio servicio, con reciprocidad
NEUQUÉN	50	2	52	Suscripto febrero/89 hasta que jurisdicción organice y administre su propio servicio
RÍO NEGRO	73	5	78	Suscripto julio/96 hasta que jurisdicción organice y administre su propio servicio
SALTA	21	2	23	SIN CONVENIO
SAN JUAN	1	1	2	Suscripto noviembre/02 hasta que jurisdicción organice y administre su propio servicio, con reciprocidad
SAN LUIS	1	0	1	SIN CONVENIO
SANTA CRUZ	50	5	55	Suscripto abril/03 hasta que jurisdicción organice y administre su propio servicio
SANTA FE	13	2	15	Suscripto mayo/93 hasta que jurisdicción organice y administre su propio servicio, con reciprocidad
SANTIAGO DEL ESTERO	0	9	9	Suscripto mayo/08 para servicio custodia en un establecimiento penal provincial
TIERRA DEL FUEGO	0	0	0	SIN CONVENIO
TUCUMÁN	0	1	1	SIN CONVENIO
TOTALES	562	262	824	

Fte: información SPF

En particular fueron revisados los siguientes convenios:

i) Provincia de Río Negro: suscrito el 02/07/96, con el objeto de que el Servicio Federal preste a la provincia el “servicio de guarda y custodia de procesados y de tratamiento de los condenados de dicha jurisdicción” hasta tanto la provincia se encuentre en condiciones económicas y técnicas para habilitar sus propios establecimientos carcelarios o penitenciarios. Asimismo se establece un precio de \$ 25= diarios por interno alojado con facturación por mes vencido, y se reconoce una deuda anterior de \$ 1.319.807,34 pagadera en trece cuotas de \$ 100.000 y una última de \$ 19.807,34.-

ii) Provincia de Buenos Aires: suscrito el 05/08/98, con el objeto de prestar alojamiento para condenados de la justicia provincial y con una vigencia transitoria hasta tanto el Servicio Provincial cuenta con nuevas instalaciones o amplíe las existentes. Asimismo se conviene en que los gastos de alojamiento serán soportados por el Servicio Provincial, como así también que los traslados de internos serán efectuados por su personal y vehículos.

iii) Provincia de La Pampa: del 12/09/07, prevé el alojamiento de internos provincia les estableciéndose un valor de día-interno bonificado en virtud de ampliaciones en la colonia penal a cargo de la provincia (\$ 37,05 menos 32.50 % bonificación para el primer año).

IV) Provincia de San Juan: del 19/11/02 para el alojamiento de internos provinciales por un monto diario de \$ 37,05 (para casos de internos con causa nacional y provincial simultánea los gastos serán soportados en partes iguales).

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

A continuación se detallan las observaciones y recomendaciones oportunamente efectuadas en el referido informe de auditoría, exponiéndose luego la situación actual de cada una de ellas.

1. Sistema de información gerencial

*** Observación IV – 1:**

La Secretaría no tenía desarrollado un sistema de información gerencial, que permitiera la toma de decisiones sobre planificación, ejecución y control, mediante el desarrollo de indicadores de gestión para evaluar su desempeño; con excepción de la actividad 03 ‘dirección de proyectos’.

No obstante lo cual, el Plan Director – con vigencia hasta la finalización del año 1999– había previsto distintos proyectos y programas para cada una de las áreas de acción establecidas, especificándose en el área arquitectura la distinción entre “programas de acción inmediata y mediata”, y en el área tratamiento los objetivos buscados y la cantidad de internos comprometidos en cada una de las pruebas piloto ordenadas y dirigidas.

*** Recomendación IV – 1:**

i) Desarrollar un sistema de información gerencial para la toma de decisiones y un cuadro de mandos que lo complemente y que permita un control periódico con información precisa y oportuna.

ii) Evaluar la posibilidad de extender la formulación del Plan Director para el quinquenio que comenzaba en el año 2000.

*** Estado actual de la cuestión:**

Salvo el sistema estadístico mencionado en el anterior punto 3.10. y la normativa sobre el trabajo en las cárceles, los programas de fortalecimiento familiar y comunitario, y el programa de infraestructura penitenciario enunciados en el punto 3.12., no se han desarrollado sistemas de

información gerencial ni se encuentra vigente un plan formalmente desarrollado y aprobado, atento lo cual se ha cumplido parcialmente la recomendación efectuada.

2. Inspectores Ley 24.660

*** Observación IV – 1:**

También se destaca que la Ley 24660 estableció en su art. 209 que “El Poder Ejecutivo dispondrá que inspectores calificados por su formación y experiencia, designados por una autoridad superior a la administración penitenciaria, efectúen verificaciones, por lo menos semestralmente”. A esa fecha dichas designaciones no habían sido efectuadas, en virtud de la falta de los recursos presupuestarios correspondientes, lo que imposibilitaba llevar a cabo un adecuado seguimiento de la política pública de ejecución de la pena privativa de la libertad. Tal función estaba dentro de la órbita de las misiones asignadas al Auditado, toda vez que el primer objetivo de la Secretaría establecía la “asistencia al Ministro de Justicia en la política penitenciaria, en la reforma penitenciaria y en la ejecución penal”.

*** Recomendación IV – 1:**

Designar los inspectores establecidos en la Ley 24660, a efectos de mejorar el seguimiento del programa específico.

*** Estado actual de la cuestión:**

De acuerdo a las resoluciones mencionadas en el anterior punto 3.13. se ha designado los inspectores de la zona centro, norte (ambos con informes realizados) y metropolitano, restando la designación del funcionario de la zona sur. El Ministerio, en ocasión de formular su descargo, ha informado que para la designación referida se encuentra en trámite un proyecto de acto administrativo.

3. Progresividad en el régimen penitenciario

*** Observación IV – 1:**

Asimismo se dejó sentado, en torno a la progresividad en el régimen penitenciario, cuya valuación se encuentra plasmada en la historia criminológica de cada interno, que la misma era llevada en forma manual, completándose una carpeta-legajo con los antecedentes personales de cada uno de ellos.

*** Recomendación IV – 1:**

Considerar la posibilidad de incorporar los legajos personales de los internos en un sistema único y computarizado, que facilite la búsqueda y el ordenamiento de la tarea.

*** Estado actual de la cuestión:**

Se ha podido verificar la falta de integridad entre la información glosada en los legajos de la administración central y los existentes en las unidades penitenciarias, habiéndose encontrando legajos sin foliar e incompletos, como así también otras deficiencias.

Además se ha constatado la falta de registro de las calificaciones trimestrales, tal como lo indican las normas e instructivos pertinentes, o ausencia de notificación de las mismas. Por otro lado no se encuentra completa la información del régimen de progresividad en los legajos y/o historias criminológicas, faltando las actas del consejo correccional.

Asimismo en las historias criminológicas no consta incorporado la historia clínica del interno, tal como prevé la Ley 24.660 Art. 145.

El Organismo informó que está trabajando en un proyecto de informatización de los legajos penitenciarios, cuya situación se describe en el anterior punto 3.15., a efectos de paliar la situación existente. En oportunidad de efectuar su descargo el Ministerio informó que – mediante Expediente 177504/09-MJSyDH - se encuentra en trámite la creación de un sistema de ‘Legajo Único Personal Informatizado’, el que permitirá la integración de toda la información relevante y reemplazará el sistema manual de legajos.

Atento lo cual aún no se ha cumplido con la recomendación efectuada.

4. Indicadores de gestión

*** Observación IV – 2:**

Debido a lo expuesto en el acápite anterior se dejó constancia de la imposibilidad de efectuar una evaluación adecuada de la gestión del programa, salvo en la actividad de proyectos edilicios en cuanto a la recuperación, mejoramiento y equipamiento en las unidades ya existentes: en orden a la eficacia, eficiencia y economía, respecto de esto último los costos insumidos para el alojamiento de los internos recibidos de jurisdicciones provinciales, habiéndose constatado la inexistencia de convenios o acuerdos con las referidas jurisdicciones.

*** Recomendaciones V-2:**

En función de lo señalado en el apartado precedente se recomendó establecer indicadores respecto de cada una de las actividades fijadas en el programa, adecuando el programa a la parte específica del Plan Director vigente, a efectos de identificar las prioridades institucionales, las metas a alcanzar, los resultados e impactos obtenidos.

Además se recomendó incluir metas físicas en las principales actividades del programa con el fin de mejorar los parámetros de medición de eficacia, extendiendo el mismo criterio en las distintas pruebas pilotos; desarrollar un sistema de costos a fin de poder relacionar el componente financiero con el de producción terminada; y desarrollar en el ámbito propio del Auditado, como así también en las direcciones que de él dependen, un sistema adecuado de costos, a efectos de ponderar adecuadamente los componentes del resultado final.

Asimismo se recomendó la pronta suscripción de los convenios con las restantes provincias involucradas en el alojamiento de internos bajo jurisdicción provincial en unidades nacionales.

*** Estado actual de la cuestión:**

Además de lo expuesto, el Organismo suscribió los convenios detallados en el anterior punto 3.17., restando la firma con cinco jurisdicciones (Corrientes, Entre Ríos, Salta, San Luis y Tucumán) con un total de 46 internos (sobre 824 internos provinciales). Asimismo, en el descargo respectivo, el Ministerio informó que se está elaborando un proyecto de convenio marco, a fin de unificar criterios jurídicos en la materia. Atento lo cual se ha verificado un alto grado de cumplimiento.

5. Respecto de las obras en la Unidad 31 (Licitación Pública n° 3/97)

*** Observación IV – 3:**

Luego de enunciar una serie de hallazgos puntuales en torno a la ejecución de la obra referida (facultades del Inspector de obra y Actas de Recepción Provisional y Definitiva), se destacó que en dicha licitación el pliego de cláusulas especiales estableció un régimen de precalificación de las ofertas por sistema de doble sobre, sin que se hallaran acreditadas las condiciones legales que permiten su utilización.

*** Recomendaciones V-3**

En función de lo señalado en el apartado precedente se recomendó que en el caso de las contrataciones de obras públicas que no revistan características especiales o de excepción, el auditado debería evaluar la conveniencia de utilizar o no, sistemas de precalificación de antecedentes, o de imponer al contratista la obligación de acreditar capacidades ya verificadas por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, que determinen la desestimación o rechazo de las ofertas por no acompañar constancias o documentos que ya se encuentran presentados ante el mencionado Registro.

*** Estado actual de la cuestión:**

El Organismo informó que todas las obras que integran el programa citado en el anterior punto 3.12. se encuentran regidas por la Ley de Obras Públicas, atento lo cual los contratistas tienen la obligación de encontrarse inscriptos en el registro nacional de constructores de obras públicas y de obtener el respectivo certificado de capacidad.

CONCLUSIONES

De acuerdo con las verificaciones practicadas, cuyo detalle obra en los puntos 1 a 5 de “Comentarios y Observaciones” del presente informe- se considera que el organismo ha desarrollado acciones tendientes a la designación de los inspectores penitenciarios, la suscripción de los convenios con otras jurisdicciones y la incorporación de la normativa de obras públicas para los llamados licitatorios. En tanto que resta el desarrollo de un sistema de información gerencial para la toma de decisiones y la puesta en marcha de un sistema – único y computarizado – de legajos personales de los internos, en cuya materia el auditado informó sobre el desarrollo de un proyecto en particular.

En ese marco, la culminación de aquellos procesos aún en ejecución, así como el desarrollo de las acciones todavía no encaradas, permitirán alcanzar los objetivos pendientes.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector no Financiero)

EXAMEN EN EL ÁMBITO DEL INSTITUTO DE ONCOLOGIA “ÁNGEL H. ROFFO”- SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES VERTIDAS EN EL INFORME APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 132/98-AGN

Resolución N° 45 - AGN / 22-04-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 2 de mayo y el 12 de 10 de 2007

OBJETO DEL EXAMEN

Verificar el grado de regularización, enmienda o subsanación de las deficiencias que originaran las observaciones y recomendaciones vertidas en el informe aprobado por Resolución N° 132/98-AGN, correspondiente a la “Auditoría de la gestión sanitaria y económico financiera en el ámbito del Instituto de Oncología Angel H. Roffo a fin de analizar la eficiencia y eficacia de las actividades desarrolladas durante 1996, mediante un relevamiento general y el estudio específico de las áreas consideradas críticas”.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1.- SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL.

Observación 1.1.: El Instituto no cuenta con un sistema de información gerencial estructurado e integral, que permita el acceso en tiempo y forma a la información para la toma de decisiones.

Recomendación 1.1.: Desarrollar estudios tendientes a la implementación de un sistema de información gerencial, integral y estructurado, con el uso de informes periódicos, cuadro de mando e indicadores.

Situación Actual:

Conforme ya fue expuesto, el organismo carece de un sistema de información gerencial.

Tampoco desarrolló estudios para superar la situación observada, encontrándose recién en etapa de relevamiento el funcionamiento integral del Instituto.

Consecuentemente, se mantiene la situación observada en el informe objeto de seguimiento.

Observación 4.1.2.: No está prevista en la estructura la existencia de un área responsable de las funciones de Control de Gestión, que permita el seguimiento del desempeño del Instituto y la detección de desvíos a nivel global, ni existe asignación de áreas de responsabilidad. Por otra parte, el Instituto no emite informes periódicos sobre información de gestión, salvo informes mensuales estadísticos del Área Técnica, e informes esporádicos con información de excepción.

Recomendación 5.1.2.: Crear un área responsable de las funciones de Control de Gestión. Definir criterios y estándares a aplicar por este sector, con un concepto de proceso permanente, dinámico y sucesivo de planeamiento, operación y control, abocándose especialmente a la evaluación de la calidad de las prestaciones y a establecer costos y composición de los servicios. Establecer los criterios para emisión de informes periódicos de gestión.

Situación Actual:

La actual estructura del organismo no contiene un área de Control de Gestión ni ésta existe en la organización informal. La estructura tampoco prevé asignación de responsabilidades.

En su descargo el organismo informó que por Resolución N° 051 del 24/09/2007 de la Dirección del Instituto, se modificó la estructura organizativa creando el Área de Gestión Estratégica cuya función es contribuir el fortalecimiento del Instituto a través del mejoramiento del sistema de gestión, adjuntando copia de esta norma. Su efectiva implementación y suficiencia será verificada en futuras auditorias.

Con relación a la emisión de informes periódicos sobre información de gestión, la situación no ha variado significativamente. Tampoco pudo observarse la definición de criterios por parte del organismo para la emisión de esta información.

Por lo tanto se mantiene parcialmente la situación observada en el informe anterior, circumscripita a este último aspecto, no habiéndose cumplido con la recomendación formulada.

Observación 4.1.3.: El Instituto no emite un Anuario Estadístico. La información estadística de la producción se encuentra dispersa, debido a que la información de determinados servicios no está incorporada al cuerpo general de la misma, y es incompleta. Existen dificultades de disponer en tiempo real de la información estadística de las áreas de diagnóstico, lo cual genera un inoportuno proceso de toma de decisiones.

Recomendación 5.1.3.: Emitir la información prestacional del Instituto a través de un Anuario Estadístico, incorporando la totalidad de la información de producción de todos los Servicios.

Situación Actual:

Con relación a la información estadística de la producción sanitaria, el Área Técnica elabora informes mensuales y anuales de producción en internación, atención ambulatoria, quirúrgica y anestesiológica, que es distribuida a las distintas áreas del Instituto y de acceso público.

Las Áreas de Diagnóstico (Laboratorio, Anatomía Patológica y Diagnóstico por Imágenes) también disponen de la información estadística de su producción, pero la elaboran sólo a pedido del sector interesado y no se publica.

Toda esta información continúa dispersa dado que el organismo carece de un sistema informático centralizado al cual incorporarla, ni se unifica en un área determinada.

El Área de Investigación a través del Departamento de Carcinogénesis Química y Ambiental elaboró con un enfoque epidemiológico el “Atlas de Mortalidad por Cáncer Argentina 1997-2001” que expone proyecciones de ocurrencia de los distintos tumores, pudiendo con ello preverse la variabilidad y la demanda futura. Esta tarea la desarrolla en forma permanente.

Por lo tanto la situación observada persiste.

Observación 4.1.4.: La Dirección Área Técnica recibe la información referida al movimiento prestacional del Instituto, pero su modalidad de registración no prevé conocer el número y tipo de prestaciones por Obras Sociales y en forma discriminada (consultas y prácticas).

Recomendación 5.1.4.: Arbitrar los medios que permitan conocer el número y tipo de prestaciones discriminadas (consultas y prácticas), durante un período determinado, por cada Obra Social.

Situación Actual:

La información relativa a servicios prestados a afiliados de Obras Sociales es llevada por el Área Administrativa, Sector Facturación, pudiéndose conocer a través de la misma, el número y tipo de prestaciones, discriminadas por Obra Social, por paciente y por período.

Atento lo expuesto se considera superada la situación observada.

Observación 4.1.5.: De acuerdo a la información disponible, al momento del presente examen, surge que no se codificaron los Egresos por el C.I.E. 9ª Revisión, 999 causas (Codificación Internacional de Enfermedades - Organización Mundial de la Salud), ni las Intervenciones por la 7ª Revisión.

Recomendación 5.1.5.: Codificar los Egresos por el C.I.E. 9ª Revisión, 999 causas (Codificación Internacional de Enfermedades – Organización.

Situación Actual:

Hasta el 31 de Diciembre de 2002, se clasificaban por la 9ª revisión CIE-O los casos en los que se contaba con anatomía patológica. Esta codificación se llevaba a cabo en el Sector Historias Clínicas.

Posteriormente el Área de Investigaciones a través del Departamento de Carcinogénesis Química y Ambiental con la colaboración del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y el Centro de Epidemiología y Prevención Oncológica en Piamonte con sede en Turín –Italia-, publicó el “Atlas de mortalidad por Cáncer para la Argentina 1997-2001” y un CD interactivo “Atlas de tendencias de mortalidad por cáncer. Argentina, 1980-2001”. Esta publicación codifica los tumores por su ubicación en el cuerpo humano bajo la nomenclatura del CIE 10ª Revisión. Este trabajo además clasificó la tasa de mortalidad por provincia, por sexo, por franja etárea y por principales sitios tumorales.

Consecuentemente el organismo ha cumplido con la recomendación formulada dado que codifica los Egresos por la última versión del C.I.E. 10ª Revisión.

Observación 4.1.6.: El Instituto no posee procedimientos administrativos propios que regulen los procesos de recolección, elaboración y control de la información de gestión.

Recomendación 5.1.6.: Desarrollar procedimientos administrativos propios y en detalle que regulen los procesos de recolección, elaboración y control de la información de gestión.

Situación Actual:

No fueron dictadas normas que regulen los procedimientos de recolección, elaboración y control de la información de gestión, por lo cual la misma es llevada por los distintos sectores de acuerdo a criterios propios.

Por ejemplo, en cuanto a la recolección y validación de la información de producción sanitaria, el Área Técnica desarrolla procedimientos de rutina informales, de la siguiente manera:

- los datos de pacientes internados son recogidos de la hoja de censo diario.
- Los datos de consultas externas –ulteriores- son recogidos de los listados de pacientes citados y efectivamente atendidos.
- Los datos de pacientes de primera vez son recogidos de la historia clínica, capturando el dato referido a la cobertura social y procedencia geográfica.
- Los datos de intervenciones quirúrgicas y anestias se obtienen de la hoja de gastos de insumos por paciente e intervención realizada.

Todos estos datos son cargados en un programa que suministra las diferentes tablas estadísticas.

Con este procedimiento el Área Técnica captura, procesa y publica de modo consolidado y periódico la información sanitaria de las áreas de internación, clínica y quirúrgica, y de atención ambulatoria, la que complementa con datos de índole socioeconómico de la población atendida.

Por lo expuesto se mantiene la observación formulada.

Observación 4.1.7.: El Organismo no posee un área responsable de las funciones de planificación, que establezca objetivos y prioridades de funcionamiento, ni la existencia de una modalidad de programación anual que incorpore productos finales e intermedios a través de metas sanitarias.

Recomendación 5.1.7.: Determinar un área específica responsable de las funciones de programación, y los procedimientos para la definición de objetivos y prioridades de funcionamiento, junto con una programación sanitaria anual, con metas para productos intermedios y finales.

Situación Actual:

El organigrama vigente aprobado por la Resolución 1543/03 del Director del Instituto modificatoria de su similar 942/02, no contempla la existencia de un área abocada a las funciones de planificación.

Mediante nota del 15/06/07 la Dirección de Administración del Instituto informó acerca de gestiones ante las autoridades de la Universidad con la finalidad de lograr la incorporación de un profesional idóneo para asignarle las tareas inherentes a la planificación.

Tampoco existe en el organismo un área informal responsable de estas funciones.

Posteriormente en su respuesta el Instituto señaló que este aspecto fue subsanado conforme el Anteproyecto de Presupuesto 2009. No obstante no acompaña elemento que acredite la regularización invocada.

Por lo tanto la situación observada en el informe objeto de seguimiento no ha variado.

Observación 4.1.8.: El nivel de registro e informatización resulta parcial en la mayoría de los sectores, afectando la información estadística de la producción y el control de gestión.

Recomendación 5.1.8.: Realizar estudios tendientes a la implementación de circuitos administrativos y de información adecuados al uso de sistemas informáticos, que permitan una mayor flexibilidad de trabajo, y una reducción de tiempo y costo de los procesos administrativos.

La ausencia de procedimientos administrativos reglados imposibilita evaluar el nivel de registro.

No obstante el Instituto desarrolló aplicativos que vinculan actividades de distintas áreas, como ser: 1) Ficha clínica digital de pacientes; 2) Solicitud de determinaciones de laboratorio por el Médico tratante en consultorios externos o internación con ingreso directo a Laboratorio Central; 3) Solicitud de insumos de farmacia por los Office de internación con ingreso directo a farmacia; y 4) Identificación de pacientes por código de barras para Admisión, Laboratorio Central y Archivo Central.

Estos aplicativos destinados a operar ON LINE, no pudieron ser puestos en marcha por falta del hardware correspondiente en las áreas involucradas, pese a que el Instituto incrementó su parque informático desarrollando una red mediante cable UTP y la implementación de switch y hub y en algunas áreas Router con tecnología WiFi.

El Área de Procesamiento de Datos informó también que desarrolló diferentes programas de aplicación en sistemas para la gestión Administrativa y de Salud en áreas específicas, entre los principales se encuentran:

- Administración (Aranceles, Contable, Factura, Gastos, etc.).
- Gestión Sanitaria (Admisión, Cirugía, Farmacia, Historia Clínica, Laboratorio, Patología, Registro Oncológico, etc.).

Lo expuesto demuestra que el Instituto, si bien produjo avances en su informatización con respecto a la situación detectada en el Informe de Auditoría aprobado por Resolución N° 132/98 – AGN, no logró implementar un sistema informático integral.

2.- GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y CONTROL INTERNO

Observación 4.2.1.: No se establece un sistema de metas que incluya la programación de volúmenes de producción, ni existe una red de acciones presupuestarias.

Recomendación 5.2.1: Definir una red de acciones presupuestarias (Bases Teóricas Para la Formulación Presupuestaria -M.E. y O.S.P.-) que alcance a todas las áreas de producción de servicios del Instituto, incluyendo la definición de Metas Físicas para cada una de ellas, a saber: egresos, consultas, prácticas y unidades de capacitación e investigación, con la siguiente modalidad:

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad
- Consultas Externas	Consulta	Xxx
- Internación	Egreso	Xxx
- Prácticas Baja	Complejidad Práctica	Xxx
- Prácticas Mediana Complejidad	Práctica	Xxx
- Prácticas Alta Complejidad	Práctica	Xxx
- Capacitación	Profesional Egresado	Xxx
- Investigación	Programa en Implementación	Xxx
	Publicaciones Presentadas	Xxx

Situación Actual:

El Instituto posee datos históricos consolidados de su producción sanitaria, de investigación y de formación de recursos humanos que posibilitarían la confección de una red de acciones presupuestarias y estimación de metas. No obstante, no elabora su presupuesto en base a metas físicas.

Al respecto cabe señalar que dado que el 50% de la población asistida es careciente, los ingresos de fuente 12 se tornan irregulares e impredecibles, en virtud de ello el Instituto sólo planifica a corto plazo la operatoria sanitaria, en función de los ingresos diarios provenientes del cobro de aranceles, convenios y la facturación a las Obras Sociales.

Consecuentemente la situación observada persiste.

Observación 4.2.2.: Al igual que en otros Hospitales Públicos, no se advierte la existencia de un sistema de costos, ni un área encargada de la elaboración y seguimiento de los mismos. Las estimaciones realizadas por la Dirección Área Técnica, sólo se refieren a costos directos de intervenciones quirúrgicas (materiales y descartables).

Recomendación 5.2.2.: Desarrollar un sistema de costos basado en costeo por absorción, que comprenda la existencia de centros de costos, en función de las áreas críticas del Instituto.

Situación Actual:

El Instituto informó mediante Nota del 15-06-07 emanada de la Dirección de Administración, que no cuenta con un centro de costos, señalando que se encuentra en trámite la incorporación de un profesional proveniente de otra dependencia de la UBA que estará en condiciones de elaborar los costos prestacionales.

En oportunidad de efectuar su descargo, el Instituto informó que al presente se costearon la totalidad de los módulos de egresos quirúrgicos. Al no remitir documentación que acredite lo expresado, la verificación de este aspecto será analizada en futuras auditorías.

Sobre este tema es importante consignar que, producto de la actividad académica y de formación de recursos humanos en Postgrado, el cuerpo médico del Instituto ha elaborado un manual

denominado “Pautas de Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de Cáncer”, que se constituye en un protocolo para el abordaje común de los distintos tipos de cáncer, pudiendo constituirse en una base para la estimación de los costos prestacionales.

No obstante, la situación observada persiste.

Observación 4.2.3.: No se conocen los resultados operativos del Instituto para cada período como instrumento de gestión, así como tampoco se confeccionan balances anuales.

Recomendación 5.2.3.: Realizar balances anuales del Instituto, a fin de conocer sus resultados, en procura de su utilización como herramienta para la toma de decisiones.

Situación Actual:

El Instituto confecciona su balance con estado de origen y aplicación de fondos. Se obtuvo copia de los correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006.

Por lo tanto la recomendación formulada al organismo ha sido cumplida.

Observación 4.2.4.: Puntualmente se detectó la existencia de imputaciones incorrectas en partidas de los incisos 2 y 3, y el registro bajo criterios disímiles del mismo concepto, tal el caso del registro de arrendamientos como retribuciones por servicios profesionales, en el Inciso 3, o la imputación de materiales descartables (partida 2.4.3.) en la 2.5.2. (productos farmacéuticos y medicinales) y de reactivos de diagnóstico (partida 2.9.9.) en las 2.5.1., 2.5.2. y 2.9.5. indistintamente. Asimismo, se imputaron en la partida 5.1.3. (Becas), premios al personal que deben ser consideradas como parte de la partida 1.1.7. (Complementos). Por otra parte, se incluyen como becas de capacitación retribuciones fijas a médicos residentes, otorgadas con un criterio remunerativo, las cuales correspondería imputar a la partida 1.2.7. (Contratos Especiales).

Recomendación 5.2.4.: Verificar los criterios de imputación de erogaciones presupuestarias, de forma de unificar criterios con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. Imputar las becas otorgadas con concepto remunerativo, en la partida 1.2.7. (Contratos Especiales), y los premios por autogestión en la partida 1.1.7. (Complementos).

Situación Actual:

La situación observada en el Informe aprobado por Resolución N° 132/98 AGN fue subsanada a partir del mes de octubre de 2001, cuando la Universidad se hizo cargo de la atención del pago de los beneficios del Decreto N° 849/96, becas y capacitación para médicos residentes afectando el financiamiento de fuente 11, debido al estado de emergencia por la que atravesaba el Instituto. Asimismo, con fecha 14 de junio de 2007 el Rector de Universidad de Buenos Aires dictó la Resolución N° 651/07 mediante la cual regulariza el pago de los rubros antes referidos con afectación a la fuente de financiamiento 12 –Recursos Propios, correspondiente a la Administración Central, mientras subsista la situación de crisis del Instituto.

Además, mediante el examen de los pedidos de compra por Caja Chica Nros. 3275, 3264, 3251, 3288, 3187, 3227, 3204, 3253, 3349, 3301, 3346, 3172, 3331, 3323, 3335, 3359, correspondientes a la rendición de la Caja Chica Nro. 49/06 que tramitó bajo expediente nro. 548196/06, se verificó la correcta imputación presupuestaria de los gastos, conforme el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional.

Por lo tanto se encuentra subsanada la observación.

Observación 4.2.5.: El área de Farmacia no cuenta con un inventario permanente y no existe control de stock, ni otros procedimientos que aseguren su resguardo.

Recomendación 5.2.5.: Continuar en Farmacia el desarrollo de sistemas de inventario permanente y de control de stock. Establecer procedimientos que aseguren el resguardo de los productos en depósito.

Situación Actual

Adquisición de insumos y medicamentos

El abastecimiento de medicamentos e insumos de uso médico se realiza por dos mecanismos: licitaciones cuatrimestrales y compra directa por Caja Chica (montos y volúmenes reducidos). Con relación a este último procedimiento, del análisis de los pedidos de compra Nros. 3908, 3921/22 y 3935/36 se observa que el Jefe del Departamento Farmacia al formular el pedido de la provisión consigna el valor y el proveedor y esa misma instancia luego conforma la recepción, con lo cual no existe control por oposición.

El Instituto justifica las compras por Caja Chica en “cubrir necesidades de pacientes internados”. Cabe consignar que no en todos los casos corresponde esta justificación, por ejemplo en los pedidos Nros. 3264 del 23-11-06 y 3275 del 27-11-06 se adquirieron suturas. Debe tenerse en cuenta que al no ser el Instituto un hospital de agudos, la probabilidad de una urgencia quirúrgica sólo puede darse en la población internada, con lo cual la adquisición de este tipo de insumos debe corresponder a una programación preexistente.

Las licitaciones para la compra programada de insumos y medicamentos se encontraban condicionadas a la habilitación de fondos por parte del área de administración, lo que afecta el aseguramiento de stocks mínimos y genera una operatoria alternativa a través del mecanismo de Caja Chica.

Por ejemplo, en el año 2006 el sector farmacia planificó 3 licitaciones para la compra de anestésicos para los meses de marzo, julio y noviembre de 2006, pero en la práctica la compra se realizó mediante 15 contrataciones en vez de las tres programadas. Situación similar se observó en la compra de antibióticos.

Control de stock

El ingreso de medicamentos e insumos se registraba en el sistema informático al momento de la recepción, pero los egresos con destino a los distintos servicios y entregas individuales a pacientes por ventanilla, se asentaban manualmente en planillas ingresándose los datos al sistema con posterioridad, por lo cual el stock informático difería del físico.

Del análisis del registro informático del stock de farmacia al 21-06-07 se verificó la ausencia de registración de la fecha de vencimiento de los medicamentos, asimismo se comprobó la existencia de medicamentos por debajo del stock crítico.

Diariamente el sector farmacia releva las necesidades de medicamentos de los pabellones de internación y provee los mismos, confrontando los requerimientos con las historias clínicas de los pacientes. También provee la medicación para cubrir las prescripciones del fin de semana.

La Farmacia recibe la devolución de los medicamentos sobrantes sólo de aquellos pabellones que lo hacen espontáneamente, dado que no existen procedimientos de rendición de excedentes. No se obtuvo evidencia de la devolución de los insumos y medicamentos entregados por la Farmacia al Área Quirúrgica cuando las cirugías son suspendidas.

El Libro de Registro de Psicofármacos y Psicotrópicos al momento de su relevamiento 05/06/07 registraba un atraso de 30 días. Posteriormente el sector Farmacia actualizó dicho registro.

No existe un sistema de actualización automática de los precios de medicamentos e insumos a efectos de su facturación a las Obras Sociales y ésta se hace manualmente, lo que implica la posibilidad de que se facture por un precio menor al vigente.

El resguardo físico de los insumos y medicamentos era adecuado, con acceso habilitado sólo a las personas autorizadas. Los psicotrópicos y narcóticos se encontraban a resguardo en un lugar diferenciado y bajo la exclusiva responsabilidad del farmacéutico responsable del área.

Consecuentemente las deficiencias observadas en el informe objeto de seguimiento se han subsanado sólo parcialmente.

Observación 4.2.6.: El Instituto no cuenta con una normativa que sustente formalmente su Organigrama.

Recomendación 5.2.6.: Implementar los pasos normativos necesarios para la formalización del Organigrama actualizado del Instituto, como asimismo confeccionar el Manual de Organización.

Situación Actual:

El Instituto cuenta con un organigrama aprobado por Resolución N° 1543/03 de su Director. Las Misiones y Funciones proporcionadas por el Instituto no contaban con un acto formal de aprobación.

Al efectuar su descargo el Instituto informó que esta observación está en proceso de ser subsanada, ya que aprobó un nuevo organigrama, cuya copia adjunta. Asimismo señaló que se encuentra en proceso la confección del Manual de la Organización.

No obstante no ha remitido la norma que aprueba este nuevo organigrama ni las misiones y funciones de las distintas áreas, a excepción del Área de Gestión Estratégica creada por la antes citada Resolución N° 051/07.

Por lo expuesto se mantiene parcialmente la observación.

Observación 4.2.7.: De la información suministrada no surge la existencia de Manuales de Procedimientos Administrativos ni Técnicos, ni normativa que sustente los circuitos administrativos existentes.

Recomendación 5.2.7.: Desarrollar Manuales de Procedimientos en cada una de las áreas administrativas y sanitarias del Instituto. Crear un respaldo normativo de los circuitos y procedimientos aplicados.

Situación Actual:

El organismo no cuenta con manuales de procedimientos administrativos en sus áreas administrativas y sanitarias que sustenten los circuitos existentes. En este sentido, mediante Nota de fecha 14 de mayo de 2007 la Dirección de Administración informó que debido a “las restricciones económicas agravadas por el índice importante de pacientes carenciados que supera el 50% alcanzan al ítem en cuestión limitando las posibilidades para su confección.....Por otra parte pongo en su conocimiento que se mantuvieron conversaciones con el Secretario de Hacienda y Administración del Rectorado a fin de requerir colaboración de la Facultad de Ciencias Económicas con el objeto de que pasantes idóneos puedan cumplimentar la tarea...”.

En cuanto a los procedimientos técnicos, es decir los procedimientos médicos de su especialidad central, el Instituto desarrolló el protocolo “Pautas en Oncología. Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento del Cáncer”, producto de la actividad académica y de formación de recursos humanos en Postgrado, con la finalidad de estandarizar los procedimientos médicos aplicables al tratamiento de los distintos tipos de cáncer.

Consecuentemente la recomendación ha sido cumplida parcialmente, persistiendo la ausencia de manuales de procedimientos administrativos.

3.- GESTIÓN SANITARIA

Se ha detectado una falencia en la confiabilidad de la información respecto de la gestión sanitaria y sus indicadores de seguimiento, sin embargo se pueden efectuar las siguientes consideraciones parciales de acuerdo a la información disponible:

Observación 4.3.1.: Pudo verificarse que en el período considerado, el porcentaje ocupacional de camas del Instituto tendió a ser bajo (74,20%) dado que el valor medio generalmente aceptado es de 80%-85%, originándose el mismo en un exceso de recursos (camas disponibles).

Porcentaje ocupacional de camas - Año 1996			
Área Médica	Área Quirúrgica	Área Tpia. Radiante	Total del Instituto
61,40	87,80	53,00	74,20

Fuente: Estadísticas consolidadas y planillas de personal. Elaboración de acuerdo a la fórmula citada en Feld,S., Rizzi, C. y Goberna, A. El control de la atención Médica. López Libreros Editores, Bs. As., en 1978. Aranguren, E. y Rezzónico, R. Auditoría Médica. Centro Editor de la Fundación Favalaro, Bs. As., 1996.

Recomendación 5.3.1: Arbitrar los medios y procedimientos necesarios a fin de optimizar el uso del recurso cama en el Instituto.

Situación Actual:

Las internaciones constituyen el 4,39% de la producción total de las Áreas Médica y Quirúrgica, el 95,61% es atención ambulatoria. En el año 2006 el porcentaje ocupacional de cama por Área fue el siguiente:

Porcentaje ocupacional de camas - Año 2006			
Área Médica	Área Quirúrgica	Área Tpia. Radiante	Promedio Total del Instituto
61,60	72,10	32,30	65,10

Fuente: Área Técnica del Instituto Roffo.

Por lo tanto el porcentaje ocupacional de camas se mantuvo igual en el Área Médica, disminuyendo en las áreas Quirúrgica y Terapia Radiante, respecto a los valores consignados en el Informe de Auditoría aprobado por Resolución N°132/98 AGN.

Al respecto cabe señalar que el abordaje médico de la patología tumoral ha variado en la última década, aplicándose técnicas y tratamientos que insumen menores tiempos de internación (conforme “Pautas en Oncología. Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento del Cáncer”). Asimismo se trata de evitar riesgos intrahospitalarios y costos propios de la internación (enfermería, insumos médicos y hotelería). Corroboró lo antedicho que en el año 1996 el promedio de días de estada era de 7,31 días, mientras que en el ejercicio 2006 dicho promedio disminuyó a 4,9 días.

Es decir que la menor utilización del recurso cama es producto del cambio de enfoque en el tratamiento de la enfermedad.

Finalmente cabe señalar que por la especialidad médica del Instituto, no le resultan aplicables parámetros propios de nosocomios destinados al tratamiento de patologías agudas.

Observación 4.3.2.: Del análisis surge que la productividad del área de consulta externa tiende a ser reducida (70,10%), tomando en cuenta que el indicador expresa la cantidad de horas realmente utilizadas en función de las horas disponibles. Para el cálculo se considero un 25 % del tiempo de la totalidad del personal dedicado a tareas docentes; el 50 % del tiempo de los jefes de área y departamentos dedicado a tareas administrativas, y se descontaron las licencias, feriados etc.; no fueron tomados en cuenta las horas de los médicos concurrentes, becarios y rotantes (37 en total).

Productividad de la Consulta Externa			
Área Médica	Área Quirúrgica	Área Tpia. Radiante	Total del Instituto
69,60 %	68,30 %	85,00 %	70,10%

Fuente: Estadísticas consolidadas y planillas de personal

Recomendación 5.3.2.: Revisar la normatización, programación y gestión del área de consulta externa.

Situación Actual:

Es la siguiente:

Productividad de la Consulta Externa			
Área Médica	Área Quirúrgica	Área Tpia. Radiante	Total Áreas Médica y Quirúrgica
64,00 %	71,59 %	S/D	67,80%

Fuente: Estadísticas consolidadas y planillas de personal

Lo expuesto muestra en el año 2006 una disminución de la productividad de la consulta externa en el Área Médica y un incremento en el Área Quirúrgica. Asimismo se observó que la productividad en Consulta Externa no ha variado significativamente en el último trienio, verificándose 73.308 en el año 2004, 75.034 en el año 2005 y 72.149 en el año 2006.

A este respecto la Dirección General del Instituto informó mediante nota del 6/9/07, que se encuentra en etapa de revisión el mejoramiento de los procesos relacionados con la producción en consulta ambulatoria y egresos quirúrgicos entre otros aspectos.

Consecuentemente la situación observada se mantiene en el Área Médica, registrándose una mejora en el Área Quirúrgica. No se ha cumplido con la recomendación formulada.

Observación 4.3.3.: La relación personal-cama (7,4), está por encima de los valores medios, teniendo en cuenta que el índice oscila en los hospitales generales entre 0,7 y 3 y que a partir de un valor estimado de 2,75 no aumenta la calidad de los servicios. Por otra parte la relación Médicos-Cama describe la misma situación, estando el valor medio entre 0,15 y 0,25 y el valor hallado en 1,88.

Recomendación 5.3.3.: Establecer una política de incorporación de personal conforme al criterio de áreas críticas, y fundada en una evaluación de la productividad de los sectores.

Situación actual:

La relación médico/cama ha experimentado una leve disminución de 1,88 a 1,42 al igual que la relación personal/cama que pasó de 7,40 a 6,53 excluyendo al personal del Área de Investigación.

No se obtuvo evidencia de la existencia de documentos que definan políticas de incorporación de personal en función de los objetivos y necesidades del Instituto.

No obstante ello, debe tenerse en cuenta que el organismo es una institución de formación de pre y postgrado, con lo cual la relación médico/cama y personal/cama puede variar respecto de los valores aplicables a otro tipo de instituciones de atención de la salud, pero de todas formas ésta debe estar pautada.

Observación 4.3.4.: En el período analizado, se registró una sub-utilización del recurso físico de quirófanos, teniendo en cuenta que sólo se llevan a cabo 1,1 intervención por jornada por quirófano, a pesar de tratarse de intervenciones de larga duración en algunos casos.

Recomendación 5.3.4.: Revisar la programación del área de quirófanos para hacer más equilibrada la relación intervenciones programadas sobre personal disponible, y establecer los mecanismos estadísticos que permitan evaluar tiempos de espera quirúrgicos, en virtud de la baja utilización del recurso observada.

Situación Actual

Durante el ejercicio 2006 la utilización de los 7 quirófanos del Instituto fue del 70,55 %, realizándose 2433 intervenciones quirúrgicas, esto es 1,3 operaciones por jornada y por quirófano, verificándose una leve disminución de la sub-utilización señalada en la anterior auditoría.

No se obtuvo evidencia que se hayan realizado las acciones recomendadas en el informe objeto de seguimiento.

Con relación a este tema se observó que durante el año 2006 se suspendieron 337 cirugías sobre 2770 propuestas, lo que equivale al 12,17 %. De 117 casos de suspensiones informadas, surgió que 72 (61,54 %) correspondían a causas ajenas al Instituto, siendo la más común la no concurrencia del paciente y 45 (38,46 %) obedecieron a causas propias del organismo, constituyendo las más representativas las informadas como “razones de servicio y falta de exámenes prequirúrgicos”.

Observación 4.3.5.: Si bien el valor hallado, 297 tomografías cada 10.000.- consultas, se encuentra cercano al valor medio (200-481/10.000.-), se entiende que el Área de Tomografía (explotado a través de un convenio con una empresa privada, propietaria del equipo y responsable del mantenimiento del mismo), podría ofrecer su servicio a terceros con el fin de una mejor utilización del equipamiento.

Recomendación 5.3.5.: Revisar los convenios prestacionales con las áreas de tomografía y medicina nuclear, a fin de mejorar la utilización del equipamiento a través de la oferta a terceros (públicos o privados) y/o pacientes sin cobertura.

Situación Actual:

En el año 2006 se verificó una tasa de utilización del servicio del orden de 412 tomografías cada 10.000 consultas, muy cercana al valor máximo del indicador de referencia 200-481/10000 señalado en el informe objeto de seguimiento.

Asimismo, no se encuentran vigentes los convenios señalados, siendo explotado el tomógrafo directamente por el Instituto.

Se concluye en consecuencia que el organismo ha superado la situación objeto de observación.

Observación 4.3.6.: La División de Psicopatología y Psiquiatría, cuenta con un solo consultorio para la atención de pacientes ambulatorios, presentando deficiencias en su equipamiento de acuerdo a los criterios de la Guía de Evaluación de Salud Mental (Consultorios Externos) en Condiciones de Eficiencia de los Servicios de Atención Materno Infantil. (N. Baranchuk y Auditoría Médica, de Aranguren, E. y Rezzónico, R. Centro Editor de la Fund. Favaloro, Bs.As., 1996.).

Recomendación 5.3.6.: Adecuar la planta física de Psicopatología y Psiquiatría, teniendo en cuenta que en este Instituto, se atienden a pacientes oncológicos que por sus características necesitan de un espacio físico de mayor contención.

Situación Actual:

La División cuenta con dos profesionales de planta permanente, un médico psiquiatra y un licenciado en psicología, cada uno con una carga horaria de 18 hs. semanales y tres psicólogos concurrentes (ad honorem). El profesional médico se ocupa de la atención psicofarmacológica de los pacientes, mientras que el licenciado en psicología y los concurrentes están a cargo de la terapia individual y familiar, consultas en salas de internación y reuniones multifamiliares. Los profesionales dictan clases dentro de la rotación en la materia en la carrera de pregrado de medicina.

La División Psicopatología interactúa con la División de Cuidados Paliativos y los distintos servicios de internación y el acceso del paciente se produce en la mayoría de los casos por derivación.

En materia de recursos humanos se observa que el servicio ha sufrido una disminución de profesionales respecto de la época que trata el informe objeto de seguimiento, cuando contaba con 5 psicólogos y 2 médicos.

En el único espacio físico asignado (planta baja pabellón Costa Buero) se atiende a los pacientes y se realizan las tareas administrativas, accesoriamente comparte con Cardiología un consultorio en el tercer piso del mismo pabellón. La terapia familiar se desarrolla en una dependencia del Área de la División de Cuidados Paliativos.

Por lo tanto el área física del sector no se adecuó conforme lo recomendado.

Se ha detectado la existencia de un subregistro de la producción de la División por parte del Área Técnica, dado que esta última no consolida la interconsulta en sala y la primera consulta de familiares de pacientes. En el anuario estadístico del año 2006 se consignan 2 consultas por primera vez y 260 ulteriores. Cuando el promedio mensual de pacientes por primera vez es de 20 casos, la atención ulterior es de 90 casos y la atención o consultas en sala es de 35 casos, según surge de la documentación obtenida en la División Psicopatología.

Observación 4.3.7.: Las áreas de diagnóstico tienen dificultades en la elaboración de la información de su producción, por lo cual no resulta posible realizar un análisis de su actividad.

Situación Actual:

El Área Diagnóstico (Laboratorio, Anatomía Patológica y Diagnóstico por Imágenes), produce sus propias estadísticas y la información contenida en las mismas abarca la producción del Laboratorio Central que atendió 13.911 pacientes y produjo 204.114 determinaciones y el Laboratorio de Guardia 24 hs. atendió 10.965 pacientes y realizó 33.666 determinaciones, ambas estadísticas están abierta en períodos mensuales.

El Departamento de Hemoterapia informó producción de determinación de grupo sanguíneo, transfusiones, serología, estas últimas consignan el gasto anual total del departamento para la producción, desglosado en la cantidad de determinaciones compradas, las utilizadas consignando el precio unitario y el proveedor.

El Departamento Diagnóstico por Imágenes informó su producción en forma mensual y anualizada discriminando radiología simple y contrastada, mamografías, tomografías computadas (TAC), ecografías (ECO) y punciones guiadas con TAC y ECO.

Por lo tanto el Área de Diagnóstico posee estadísticas de su producción, aunque persiste la dispersión referida en el pto. 4.1.3.

Observación 4.3.8.: El análisis de la cobertura por Obra Social de la población atendida, considerando las Consultas Externas y la Internación, si bien muestra un aceptable equilibrio para la totalidad del Instituto (52,6% de población con cobertura), presenta diferencias para los pacientes del servicio de internación (66,2%) y para los pacientes de los servicios de consulta externa (44,6%).

Situación Actual:

El 49,30% de los pacientes atendidos poseían Obra Social, 52,1% en internación y el 48,3% en modalidad ambulatoria.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el relevamiento efectuado –cuyo análisis consta en el punto referente a “Comentarios y Observaciones” del presente- corresponde señalar que el organismo ha desarrollado acciones que cumplimentan parcialmente algunas de las recomendaciones oportunamente efectuadas en el Informe de Auditoría aprobado por la Resolución N° 132/1998 –AGN.

Las observaciones no superadas y recomendaciones que han quedado pendientes de cumplimiento, que revisten mayor relevancia, son las siguientes:

- El organismo continúa sin implementar un sistema de información gerencial estructurado e integral .
- El Instituto no emite informes periódicos acerca de su gestión.
- La información estadística continúa dispersa.
- No se han establecido procedimientos administrativos que regulen los procesos de recolección, elaboración y control de la información de gestión.
- Persiste la ausencia de un área responsable de las funciones de planificación.
- La informatización sigue sectorizada.
- Continúa elaborando su presupuesto sin la cuantificación de metas físicas.
- No cuenta con un sistema de costos.
- En el Área de Farmacia persisten debilidades en el control de stock.
- El Instituto si bien ha dictado el acto normativo que aprueba su organigrama, persiste la ausencia de normativa que establezca las responsabilidades y acciones.
- Continúa la falta de Manuales de Procedimientos Administrativos.
- Persiste la falta de utilización de horas médicas disponibles en las Áreas Médica y Quirúrgica.
- No se observó un aumento apreciable del grado de utilización de los quirófanos ni de acciones concretas para revertir la situación observada.
- La División de Psicopatología y Psiquiatría continúa presentando deficiencias en relación a espacio físico.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector no Financiero)

EXAMEN EN EL ÁMBITO DEL INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP), SOBRE LA CONTRATACIÓN Y PROVISIÓN DE AUDÍFONOS, MARCAPASOS, CARDIODESFIBRILADORES Y CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN PARA LOS AFILIADOS

Resolución N° 46 - AGN / 22-04-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre julio de 2006 y marzo de 2008

OBJETO DEL EXAMEN

Efectuar un examen especial en el ámbito del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, sobre la contratación y provisión de audífonos, marcapasos, cardiodesfibriladores y campañas de vacunación para los afiliados.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1.- Audífonos

1.1.- Contexto prestacional

En el año 2001 el Instituto dejó de proveer audífonos a sus afiliados, lo que generó en los años siguientes una importante demanda no cubierta derivada de pedidos de audífonos presentados por los afiliados no atendidos.

Las únicas formas mediante las cuales los afiliados podían acceder a este beneficio era por pedidos de la Defensoría del Pueblo, recursos de amparo, pedidos especiales o a través de expediente por vía de excepción, quedando el común de los afiliados sin posibilidad de obtener el beneficio.

La registración de los pedidos de audífonos, normalmente asentados en expedientes individuales iniciados en las respectivas UGL y Agencias, no se consolidaba en ningún área del Instituto, con lo cual éste carecía de un padrón general de expedientes de pedidos de audífonos. Asimismo algunas UGL (VI-Capital y VII-La Plata) registraban pedidos no formalizados en expedientes.

Esta circunstancia derivó en la imposibilidad para el Instituto de determinar con exactitud la cantidad de pedidos de audífonos pendientes de entrega.

En este sentido se observó que con el primer pedido de compra de audífonos de fecha 2/10/2003 la Subgerencia de Prestaciones Especiales informó la existencia de una demanda insatisfecha discriminada por UGL al mes de junio de 2003, del orden de 16.692 pedidos pendientes. A la que añadió una demanda probable de 7000 unidades sin inicio de trámite de pedido.

Luego en marzo de 2004 a través de un pedido de información cursado a las UGL, éstas denunciaron en su conjunto tener registrados 21.440 pedidos de audífonos.

Del análisis comparativo del detalle de ambos informes se observan inconsistencias que restan confiabilidad a la información obtenida por el Instituto. Por ejemplo:

- La UGL I-Tucumán primero registra 397 pedidos y 8 meses después 859, esto es una diferencia superior al 100%.
- La UGL VI-Capital primero registra 2433 pedidos y luego 3.150.
- La UGL VIII-San Martín primero registra 1583 pedidos y luego informa 178, cantidad esta última no compatible con su condición de UGL del conurbano bonaerense.
- La UGL XXIX-Morón primero registra 918 pedidos y luego 1442.
- La UGL XXXI-Junín registra 391 y luego 672.

Lo expuesto indica una situación de imposibilidad inicial del Instituto de determinar con una razonable exactitud la demanda de audífonos a cubrir por el Instituto para reanudar la prestación interrumpida.

1.2.- Gestión de compra de Audífonos

Se observó una considerable demora en la tramitación del Expte. N° 200-2003-00027-9-0080 (Licitación Pública N° 17/04), el que se inicia con el pedido de compra de la Subgerencia de Prestaciones Especial de fecha 2/10/03, la orden de compra se emite el 29/11/2004, comenzando la primera entrega de audífonos (67) recién en febrero de 2005. Esta demora prolongó la carencia general de audífonos para los afiliados.

En el Expte. N° 200-2006-00117-0-0000 (Licitación Pública Nro. 30/06) se observó menor demora en la gestión en cuanto el trámite se inicia el 17 de Enero de 2006 y se emite la Orden de Compra el 19/07/06.

1.3.- Expedientes de Pago

Del análisis de los Expedientes de Pago de compra de audífonos Nros. N° 747-2005-01445-4-0000, N° 747-2005-01327-8-0000, N° 747-2005-01328-2-0000 y N° 747-2005-01446-9-0000 no surgen aspectos que destacar, excepto que éstos no estaban respaldados en facturas originales, sino en fotocopias de las mismas.

En su descargo el Instituto manifestó tomar debida cuenta de la recomendación derivada de este punto y proceder a la brevedad a adoptar las medidas conducentes a su satisfacción.

1.4.- Aspectos operativos

1.4.1.- El Instituto carecía para este Programa de Entrega de Audífonos de un sistema informático centralizado en red único con intervención de la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación, que registre automáticamente la caratulación de expedientes de pedido de audífonos relacionándolo con el registro del afiliado en el padrón general, ni de un sistema vinculado para la registración de la entrega de los aparatos, de modo tal de poder administrar y controlar eficientemente a través de la intranet del organismo la ejecución del Programa en todos sus aspectos.

1.4.2.- La información esencial de este Programa estaba dispersa en dos Gerencias distintas: la Gerencia de Coordinación de UGL y el área Fonoaudiología del Departamento de Prestaciones Especiales de la Subgerencia de Prestaciones Especiales de la Gerencia de Prestaciones Médicas, esta última responsable de la salud de los afiliados.

La Gerencia de Coordinación de UGL operaba un sistema definido por Disposición N° 69/06 destinado a las UGL y denominado “Padrón de Audífonos”, consistente en una base de datos donde se registran la iniciación de expedientes de pedidos de audífonos, los datos del afiliado, las entregas de audífonos, las bajas de afiliados y devoluciones. Este sistema local genera un archivo que mensualmente se remite vía e-mail a la Gerencia de Coordinación de UGL donde constan las altas y bajas de afiliados, las entregas y devoluciones, información que se consolida en una base de datos general o padrón de hipoacúsicos, con el cual la Gerencia gestiona con los prestadores la asignación de turnos de atención de los afiliados, que se avisa luego a través del servicio de Pami Escucha y Responde. Finalmente, una vez realizada la entrega del audífono, ésta se ingresa al sistema en las UGL.

El Departamento Prestaciones Especiales (Área Fonoaudiología), por su parte recibía de las UGL, validados por éstas, el detalle de audífonos efectivamente provistos a los afiliados en las sucesivas entregas de los prestadores, con los datos del afiliado, grado de hipoacusia, modelo, serie y tipo de audífono, entre otros datos.

1.4.3.- La información básica para poder evaluar la ejecución de programa (demanda contenida registrada, turnos otorgados, audífonos entregados, stocks de audífonos para entregar) no pudo ser obtenida íntegramente de ninguna de las dos Gerencias, razón por la cual debió ser requerida la misma a ambos sectores.

El análisis del resultado de las visitas realizadas a los sectores del Instituto vinculados con el programa y la información indicada en el párrafo precedente, permite extraer las siguientes conclusiones:

1.4.3.1.- La Gerencia de Coordinación de UGL carecía de información histórica regular de la evolución del Padrón General de Afiliados Hipoacúsicos a su cargo, toda vez que proporcionó información fragmentada del periodo enero/05 a octubre/07, indicando carecer de datos de 15 de los

34 meses comprendidos en este lapso. De esta información parcial surge la existencia de un padrón inicial de 19810 afiliados hipoacúsicos en enero de 2005 que progresivamente se eleva a 86.925 afiliados en octubre de 2007.

1.4.3.2.- Tampoco poseía dicha Gerencia información histórica completa sobre la evolución de la demanda no cubierta, careciendo de datos de 20 de los 34 meses informados. De los datos parciales proporcionados por la Gerencia surge que al mes de septiembre de 2005 se registraba una demanda contenida de 20154 afiliados y a octubre 2007 ésta había disminuido a 18.373 afiliados.

1.4.3.3.- La Gerencia informó que al mes de Octubre de 2007 se habían entregado 41.880 audífonos, pero no proporcionó la información pedida sobre meses anteriores, no obstante que el sistema de “Padrón de Audífonos” preveía que las UGL enviaran mensualmente esta información. Este dato difería de la información proporcionada por el Departamento Prestaciones Especiales de la Subgerencia de Prestaciones Especiales, que al mes de agosto de 2007 ya tenía registrados como entregados 46.398 audífonos, información más confiable por estar elaborada a partir de la entrega efectivizada.

En estas condiciones la información sobre la demanda contenida que proporcionó la Subgerencia de Coordinación de UGL tampoco resulta confiable, toda vez que la entrega de audífonos a los afiliados es un dato esencial para poder determinar la primera.

1.4.3.4.- La Gerencia de Coordinación de UGL sólo proporcionó información histórica regular del periodo Ene/05 a Oct/07 sobre cantidades de afiliados incluidos en los listados para asignación de turnos de entrega de audífonos. La elaboración de estas listas era la labor prioritaria de esta Gerencia, dado que con las mismas recién quedaban habilitados los prestadores a realizar las entregas a los afiliados seleccionados.

Sobre el criterio de selección de afiliados para su inclusión en estas listas el Instituto carecía de criterios reglados. De hecho la citada Gerencia priorizaba las entregas a los afiliados mayores de 90 años y menores discapacitados, luego por antigüedad en el pedido.

1.4.3.5.- El Departamento Prestaciones Especiales (Área Fonoaudiología), suministró información mensual precisa sobre cantidades de audífonos entregados. Como ya se señaló los audífonos adquiridos y entregados a los afiliados al mes de agosto de 2007 sumaban 46398 aparatos.

Sin embargo el Departamento informó carecer de información sobre demanda contenida de audífonos, turnos otorgados para la provisión de los mismos y disponibilidad de audífonos.

1.4.3.6.- La demora de años en el otorgamiento de audífonos provocó que afiliados que solicitaron el beneficio y son incluidos en las listas para su otorgamiento luego ya no lo requieran o no lo reciban por distintas causas. En el periodo enero/05 a Oct/05 el promedio mensual de afiliados incluidos en listas para entrega de audífonos fue de 2036, mientras que el promedio mensual de entregas que pudieron ser concretadas fue de 1497 aparatos.

1.4.3.7.- La entrega de audífonos realizada por el Instituto fue insuficiente para cubrir las necesidades de sus afiliados, toda vez que la demanda contenida no varió significativamente según datos propios de la Gerencia de Coordinación de UGL (19810 afiliados en enero de 2005 y 18373 en octubre de 2007). Ello sin perjuicio de considerar que si el padrón de afiliados hipoacúsicos a Octubre de 2007 ascendía a 86.925 afiliados y la entrega de audífonos a ese mes pudo alcanzar los 50.000 aparatos, es posible que el déficit prestacional pueda inclusive superar los valores informados por la Gerencia de Coordinación de UGL.

1.4.4. Respuesta del Organismo:

Con relación a los puntos 1.4.1., 1.4.2. y 1.4.3.1./2/3/4/5 la respuesta del Instituto fue la siguiente:

En lo relativo a la implementación de un sistema informático para la entrega de Audífonos, desde el mes de Noviembre de 2008 el Instituto cuenta con un sistema informático centralizado en red, implementado y diseñado con intervención de la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación, el cual se caracteriza por permitir a la UGL y sus Agencias el registro y la transmisión automática a Nivel Central, vía Intranet, de todo el proceso de entrega de audífonos a los afiliados. Con este sistema informático se realiza el seguimiento del circuito que se inicia con la presentación y caratulación de un expediente por cada pedido de audífonos que se registra en la UGL y concluye en la entrega del mismo permitiendo administrar eficientemente a través de la Intranet del Instituto la ejecución del programa.

El nuevo Sistema on line agiliza la toma de conocimiento de la información por parte de todo el Instituto y la tramitación de los turnos para la atención de los beneficiarios permitiendo mejorar sustancialmente los tiempos de entrega de audífonos.

Previo a la implementación del nuevo sistema, se recabo de las UGL y Agencias la demanda contenida de audífonos (solicitudes pendientes) registrada en cada una de ellas actualizándose el padrón de audífonos y centralizándose en la Gerencia de Coordinación de UGL la administración de todo el proceso.

Según la descripción que realiza el Instituto este nuevo sistema informático en red le permitiría superar las debilidades verificadas en el sistema de información y de gestión de entrega de audífonos a los afiliados. No obstante, no habiéndose adjuntado elementos que respalden lo informado y siendo necesario además realizar pruebas tendientes a comprobar la eficacia del sistema, la observación persiste para el periodo auditado difiriéndose para futuras auditorías el análisis de la nueva situación indicada por el ente.

En relación a los puntos 1.4.3.6. y 1.4.3.7., el Instituto manifiesta:

Con respecto a la adopción de las medidas necesarias para satisfacer la totalidad de la demanda pendiente para el año 2009 el Instituto estima una demanda de 37.321 audífonos. Dicha cantidad se obtuvo considerando que la demanda estimada anual para el año 2008 fue de 26.658 audífonos y que debido al crecimiento progresivo del Padrón del Instituto se hace imprescindible incrementar nuestras estimaciones del año entrante en aproximadamente un 40%. A dichas previsiones se agregó la demanda para Diciembre de 2008 de 2.837 audífonos, cantidad que se calculó quedaría pendiente de entrega luego de haber asignado los 33.750 audífonos correspondientes a la Licitación 77/07 y ampliación de la misma."

Para arribar a las cantidades estimadas precedentemente el Instituto analizó la demanda de audífonos existente mensual y anualmente en las distintas UGL, considerando un porcentaje atribuible a los recambios por robos, extravíos o aumento del grado de hipoacusia, que puedan ser solicitados dentro del año por los distintos afiliados que ya han sido provistos de su audífono.

Se encuentra en plena etapa licitatoria tramitando por Expediente N° 200-2008-02556-0-0000 la compra de cuarenta mil ciento cincuenta y ocho (40.158) audífonos digitales.

La respuesta del Instituto corrobora el contexto de insatisfacción de demanda comprobado, quedando para futuras auditorías analizar si las medidas que indicó haber encarado el ente fueron apropiadas para superar el déficit prestacional.

1.5.- Análisis de Expedientes de Entrega de Audífonos

De los 120 expedientes de solicitud de audífonos analizados surgen los siguientes desvíos:

- Demoras en la provisión del elemento del siguiente orden:

Entregados hasta con 1 año de demora.	25 expedientes.
Entregados con demora entre 1 y 2 años.	33 expedientes.
Entregados con demora entre 2 y 3 años	26 expedientes.
Entregado con demora de más de 3 años.	12 expedientes.
No se entregó por muerte del afiliado o renuncia al pedido.	13 expedientes.
Pendientes de entrega con demora de hasta 2 años.	5 expedientes.
Pendientes de entrega con demora de 2 hasta 3 años.	1 expedientes.
Pendientes de entrega con demora de más de 3 años.	5 expedientes.

- Se visualizaron expedientes incompletos sin logaudiometría y/o audiometría, estudios necesarios para el inicio del expediente.

- Debido a la prolongada demora en la entrega de audífonos y el avance propio de la enfermedad, los estudios de logaudiometría y audiometría presentados al inicio del pedido quedaban desactualizados, generando la necesidad de realizar nuevos estudios para determinar el tipo de audífono a proveer, con el consiguiente gasto y nuevos traslados del afiliado.

1.6.- Control de la Unidad de Auditoría Prestacional

Las Guías de Evaluación utilizadas para auditar a los establecimientos fonoaudiológicos no estaban aprobadas por acto dispositivo interno.

La Unidad de Auditoría Prestacional llevó a cabo durante el año 2005 cincuenta y cinco (55) auditorías y encuestas de satisfacción sobre la provisión de audífonos. De estos controles 33 fueron en el área metropolitana (Capital y Conurbano), 17 en el resto del país, y 5 auditorías a aspectos específicos del programa, una de ellas a la empresa Auditotal S.R.L..

De estas 55 auditorías en 29 casos la prestación fue calificada como buena, en 4 casos como mala, en 3 la prestación es regular y en 19 casos los informes no califican la prestación.

Siete (7) consultorios de fonoaudiología auditados por la UAP carecían de habilitación por la Superintendencia de Servicios de Salud. En todos aquellos casos en que la prestación era calificada como buena, en general era porque el equipamiento provisto estaba completo. Las causas de calificación de las prestaciones como malas son estudios incompletos realizados a los beneficiarios y la falta de disponibilidad de los distintos tipos de audífonos de prueba.

En el año 2006, sobre 22 auditorías realizadas, la UAP informó que en 4 establecimientos las prestaciones eran malas por falta de instrumentos y realizarse estudios incompletos, en 8 casos se señaló una buena prestación, en 1 caso fue regular y en 9 casos la UAP no definió si la prestación era buena o no.

Los casos de mala prestación se sustentaron en la falta de instructivos, demora prestacional y falta de estudios. Los casos de buena prestación se respaldan en contar el prestador con el equipamiento requerido.

Lo expuesto evidencia que el control prestacional del Instituto se sustenta principalmente en el cumplimiento de aspectos estructurales del servicio.

1.7.- Control de la Unidad de Auditoría Interna

En el período considerado, la UAI no realizó auditorías ni en las áreas centrales responsables de la gestión y administración del programa, ni en las áreas de las UGL relacionadas con esta prestación.

1.8.- Control a través del Departamento Pami Escucha y Responde

Durante los años 2005 y 2006 el Departamento Pami Escucha y Responde registró constantes denuncias de los afiliados por la falta o demora en la provisión de audífonos, las que cuantificadas para la Región Metropolitana arrojaron los siguientes guarismos:

Nº	UGL	2005	2006
VI	CAPITAL	1111	919
VIII	SAN MARTIN	585	615
X	LANUS	967	891
XXIX	MORON	434	477

Lo expuesto evidencia que las entregas de audífonos en estos años no fueron suficientes para satisfacer las necesidades de los afiliados, persistiendo la situación de insuficiencia prestacional en materia de audífonos.

2.- Marcapasos y Cardiodesfibriladores

2.1.- Gestión de compra de Marcapasos

2.1.1.- Año 2005

Se observó que el proceso de compra de marcapasos cardíacos para el ejercicio 2005 fue iniciado el 17/01/05, cuando el stock de marcapasos VVI existente en el Banco de Prótesis Central alcanzaba a 1500 aparatos aproximadamente, cantidad necesaria para abastecer los pedidos de algo más de 3 meses (la demanda se calcula en 450 marcapasos por mes).

Este plazo de anticipación resultó exiguo para el stock indicado y no previó las contingencias propias de los procesos licitatorios. De hecho el trámite de la licitación se dilató por haber omitido la Gerencia de Prestaciones Médicas la estimación del valor de la compra, por la necesidad de emitir una circular aclaratoria ante observaciones de interesados en ofertar y debido a la impugnación de la firma

Filobiosis S.A. a la oferta de la empresa Biomédica S.A., adjudicándose finalmente la licitación el 11/5/05 y comenzando la recepción de los marcapasos en el mes de junio siguiente.

2.1.2.- Año 2006

Nuevamente se verificó retraso en la iniciación del procedimiento de licitación, el que comenzó el 18/1/06 y se adjudicó el 14/06/06.

No obra en el expediente la estimación de costo de la compra por parte del Departamento de Costos y Estudios de Mercado.

El costo unitario de los marcapasos fue significativamente mayor en todos los renglones respecto de la licitación para el año 2005. Los incrementos fueron: en el Renglón 1 U\$S 113, Renglón 2 U\$S 135, Renglón 3 U\$S 193, Renglón 4 U\$S 225, Renglón 5 U\$S 55, Renglón 6 U\$S 38 y Renglón 7 U\$S 55. Por ejemplo en los marcapasos VVI de mayor demanda, de un precio unitario de U\$S 535 pagado en 2005, en el año 2006 el Instituto pasó a pagar U\$S 648, lo que significa un incremento del 21,12%. A este incremento se suma el costo de la reesterilización de marcapasos reintegrados no ofrecida por ninguno de los oferentes, excepto en los casos de reesterilización y reimplante a los portadores originales en el caso de lesiones de decúbito o infección.

2.1.3.- Expedientes de Pago

Del análisis de los Expedientes de Pago Nros. 747-2005-01553-7-0000 y N° 747-2005-01250-9-0000 por la compra de Cardiodesfibriladores y Nros. 747-2005-00756-0-0000, 747-2005-00775-2-0000 y 747-2005-01368-7-0000 por la compra de Marcapasos y Catéteres, no surgen aspectos que destacar excepto que éstos no estaban respaldados en facturas originales, sino en fotocopias de las mismas.

2.2.- Control de la UAP y la UAI

La UAP cuya actividad de fiscalización está dirigida a los prestadores externos no realizó controles de esta prestación brindada directamente por el Instituto.

Tampoco se obtuvo evidencia de control de la UAI del Instituto, ni en las áreas centrales responsables de esta prestación ni en el ámbito de las UGL. Sólo se accedió al informe de una auditoría realizada en el Banco Central de Prótesis, donde los marcapasos y los cardiodesfibriladores constituyen un elemento más en stock del Instituto.

Consecuentemente esta prestación no fue objeto de control por parte de estas áreas del Instituto.

2.3.- Aspectos operativos

2.3.1.- Circuito del Programa

El Instituto carece de un sistema informático centralizado en red con intervención de la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación, que registre de modo unificado la iniciación de los pedidos de marcapasos y cardiodesfibriladores, relacionándolos con el registro del afiliado solicitante en el padrón general, la entrega del elemento, el control de stock, el seguimiento del contrato de comodato y la restitución del aparato con la baja del afiliado.

En el circuito de pedido y entrega de marcapasos a los beneficiarios del interior, que comienza con el inicio del expediente en la UGL, los antecedentes básicos se envían por fax al Departamento de Prestaciones Especiales, quien evalúa la indicación médica correcta o no del marcapaso y sus especificaciones. Una vez autorizado por el médico especialista, se conforma un expediente madre en forma de planilla que desde la Subgerencia de Programas y Prestaciones Especiales se remite a la Subgerencia de Insumos y de allí al Banco de Prótesis. Para acelerar el proceso se lo adelanta por correo electrónico. El Banco de Prótesis envía a través de la Mesa de Entradas el marcapasos embalado hacia la UGL respectiva, por intermedio del Correo Argentino.

En el caso de los beneficiarios de la Región Metropolitana el trámite de pedido y retiro del marcapasos lo gestiona e insta personalmente el familiar del afiliado en dependencias del Nivel Central

La entrega del elemento al afiliado o familiares se realiza previa firma de un contrato de comodato vigente hasta el fallecimiento del afiliado y el implante se acredita con el Certificado de Implante firmado por el prestador médico. El control de los marcapasos en comodato hasta su devolución por

fallecimiento del beneficiario luego es llevado por el Departamento de Prestaciones Especiales en fichas manuales.

Los Marcapasos VVIR, DDD y DDR por ser de mayor costo, generan a su vez un segundo expediente en el Nivel Central del Instituto, cuando los pedidos son del interior.

La falta de informatización en red de todo este proceso obsta a una gestión eficiente de los trámites de los afiliados del interior y al control de los contratos de comodato, a la vez que impide un fácil control de todo el sistema.

2.3.2.- Entrega de Marcapasos a los afiliados

El análisis de los 135 expedientes de entrega de marcapasos evidenció los siguientes desvíos:

UGL II – Corrientes (9 expedientes)

- 2 marcapasos fueron entregados luego de 15 días.
- En 5 expedientes no constaba el sticker de identificación del marcapaso implantado.
- De un expediente surge que se tardó 66 días en implantar el marcapasos y de otro 22 días.

UGL IV- Mendoza (38 expedientes)

- 6 marcapasos fueron entregados entre el 8° y el 15° día y 1 fue entregado después de los 15 días.
- En 4 expedientes faltaban los stickers identificatorios.
- En 1 expediente no constaba la fecha de entrega.
- En un caso la fecha de solicitud del implante figuraba una semana después que la fecha de implante.

- En un caso no se consignaron los documentos de los familiares que firmaron el comodato.

UGL V - Bahía Blanca (18 expedientes)

- 3 marcapasos se entregaron entre el 8° y el 15° día de comenzado el trámite.
- 6 marcapasos se entregaron luego de los 16 días de comenzado el trámite.
- En un expediente no estaba el sticker de identificación del marcapasos implantado.
- Un paciente fue implantado 10 días después de la entrega del aparato.

UGL X – Lanús (49 expedientes)

- En 5 expedientes faltaban los stickers identificatorios.
- En 4 casos se observó un atraso de entre 10 y 20 días para el implante.
- En 8 casos se observaron retrasos para el implante de 21, 29, 62, 39, 30, 75, 55, y 40 días.

Se destaca la celeridad en la entrega de marcapasos, toda vez que en 45 de los expedientes la entrega de los marcapasos fue antes de los 3 días, en tres la entrega fue entre 4 y 7 días y el restante se entregó en el día 8°.

UGL - XII Salta (12 expedientes)

- 3 marcapasos se entregaron entre el 8° y 15° día y 2 luego del 15° día.
- En un expediente para marcapasos tipo DDDR, no figura el Ecocardiograma que es obligatorio.
- En 4 casos se demoró en implantarse el marcapasos más de 10 días.

UGL XVII – Chubut (9 expedientes)

- 2 marcapasos fueron entregados en el día 10° y en el 14°.
- En un caso el paciente fue implantado con una demora de 32 días (expediente N° 710-2005-01286-7-0000).
- En un expediente la entrega tardó 8 días y la implantación se demoró 13 días desde el comienzo del trámite. Faltaba asimismo la orden de provisión y falta el certificado de implante.
- En un caso se tardó 47 días hasta el implante (17 días para la entrega y 30 días más hasta el implante).
- En 1 caso el marcapasos tardó 15 días en ser entregado.
- En otro caso el marcapasos tardó 20 días en ser entregado. Se desconoce la fecha de implante porque no figura en el certificado.
- En 1 expediente faltaba la solicitud.
- En 1 faltaba la Orden Médica, el recibo de haberes, y el pedido de marcapasos.
- En 1 caso se entregaron el marcapaso y el catéter con 8 días de diferencia.

El análisis realizado evidenció las siguientes debilidades en el sistema:

- En la Región Metropolitana del Instituto la entrega de marcapasos se realiza en tiempo oportuno.

No ocurre lo mismo en el interior del país, donde se observa en todas las UGL numerosos casos de demora excesiva en la tramitación y entrega del marcapasos al afiliado.

Contribuye a esta situación la falta de descentralización en la autorización médica y principalmente por la inexistencia de stocks locales de marcapasos en las UGL, por lo menos de los del tipo VVI que son los más usuales.

Esta situación coloca al afiliado del interior del país en situación de desigualdad prestacional respecto del habitante de la Región Metropolitana.

- Asimismo los casos de demora extrema en el implante del marcapasos observados en las UGL si bien no constituyen en sí una falla del programa de entrega de marcapasos, ponen en evidencia problemas en la atención de los afiliados en el II Nivel de Atención Médica, de lo cual también es responsable el Instituto. Por ejemplo, en la UGL X-Lanús, tanto la premura del familiar del afiliado en la tramitación del pedido de marcapasos como la efectividad del sistema para la entrega de marcapasos en la Región Metropolitana, se malogran luego con las importantes demoras de los prestadores médicos para el implante.

2.3.3.- Entrega de Cardiodesfibriladores

Del análisis de 19 expedientes de pedidos de Cardiodesfibriladores iniciados entre los meses de septiembre de 2005 y marzo de 2006 en diversas UGL, se observó:

- 1 cardiodesfibrilador se entregó a los 19 días.
- 1 se entregó a los 9 días y se implantó 19 días después.
- 1 se implantó a los 29 días. A los 8 días se entregó un cardiodesfibrilador modo VVI que no coincidía con el pedido y fue devuelto. Luego de 14 días de devuelto se entrega el cardiodesfibrilador solicitado modo DDDR, que se implanta luego de 7 días.
- 1 cardiodesfibrilador se entregó a los 29 días, pero el paciente falleció antes.
- 1 se implantó a los 30 días, tardó 15 en entregarse y 15 en implantarse.
- 1 se implantó a los 32 días, tardó 12 en entregarse y 20 en implantarse, no surgiendo la justificación de la demora.
- 1 se implantó a los 47 días, no figura el certificado de provisión con la fecha de entrega, no justifica la demora.
- 1 cardiodesfibrilador se implantó a los 54 días. Los elementos se entregaron por partes culminando todo el aprovisionamiento en 41 días, y se implanta luego de 13 días.
- 1 tarda en implantarse 61 días. A pesar de ser recambio no se justifica la demora, ya que el paciente puede descompensarse de urgencia y no fue provisto el cardiodesfibrilador.
- 1 tarda 73 días, 37 para ser entregado, dado que se solicita un modo DDD, y tiene que hacerse el trámite de compra, y luego fue implantado 36 días después.

Lo expuesto evidencia que en el 50% de los trámites de entrega de cardiodesfibriladores analizados se registraron demoras no justificables tanto en la entrega, como en el implante.

2.4.- Presupuesto

En el Presupuesto del Instituto para el año 2005 no se encontraban discriminados los importes destinados para Marcapasos y Cardiodesfibriladores, elementos que se encontraban dentro del rubro Prótesis.

2.5.- Respuesta del Instituto

En relación con la adquisición de marcapasos uni y bicamerales el Instituto informó que por expediente 200-2008-01200-2-0000 tramitó la compra de 6190 marcapasos y hasta 45 catéteres epicárdicos uni y bipolares, en condición CIF, incluyendo los servicios de post venta vinculados a su implante para atender la demanda de los afiliados de todo el país, adjudicándose la misma por Resolución 877/08.

Con relación a los Cardiodesfibriladores implantables indicó el organismo que tramitó su compra por Expediente N° 200-2008-00262-6-0000 para atender la demanda de los afiliados de todo el país, por el término de un año.

Lo expuesto por el ente no modifica la situación observada en la auditoría y los elementos acompañados no permiten establecer si la situación en materia de oportuna previsión en las compras se ha revertido, con lo cual este aspecto tendrá que ser objeto de análisis en auditorías posteriores.

Por último y con respecto a las recomendaciones incluídas en los puntos 2.2. a 2.7. de este informe, el organismo señala que toma debida cuenta de ellas y procederá a la brevedad a adoptar las medidas conducentes a su satisfacción.

3.- Campañas de Vacunación

3.1.- XIII° Campaña de Vacunación 2005

3.1.1.- Padrones de validación prestacional

Los padrones impresos de validación prestacional confeccionados en el Nivel Central del Instituto para esta Campaña, que debieron estar distribuidos en todos los centros de vacunación con suficiente antelación, llegaron de modo extemporáneo en 17 de 19 UGL consideradas.

A causa de esta situación las UGL debieron imprimir planillas para asentar los datos del afiliado una vez vacunado.

En la UGL VI-Capital por ejemplo, los padrones llegaron faltando 20 días para la finalización de la campaña.

A su vez se verificó en la UGL X-Lanús que los padrones tenían fecha de impresión por el Área de Sistemas del Nivel Central 20/4/05, es decir el mismo día de inicio de la campaña. Cuando estos padrones llegaron a la UGL se comprobó que adolecían de errores, por ejemplo, casos en que no correspondía la localidad del Centro de Jubilados con la ubicación real del mismo y domicilios de afiliados muy distantes del lugar de vacunación asignado.

Al 21/11/06 estos padrones impresos todavía permanecían en la UGL X-Lanús sin destino y conformaban aproximadamente 100 paquetes de 3000 hojas cada una, lo que evidencia respecto de esta UGL una pérdida de 300.000 hojas aproximadamente, más el tiempo que insumió la labor de confección, procesamiento y distribución.

Si se proyecta esta pérdida al resto de las UGL que tampoco pudieron utilizar los padrones por su entrega tardía, resulta relevante la pérdida económica del Instituto en concepto de impresión, logística de distribución, insumos y horas de recursos humanos aplicados a la implementación de los padrones que no se pudieron utilizar.

Sólo las UGL XXII-Jujuy y XXVIII – Santa Cruz, informaron que recibieron oportunamente estos padrones.

En función de lo expresado el Instituto no pudo en la Campaña 2005 cumplir con la validación de la prestación mediante los padrones diseñados para este fin.

3.1.2.- Trámite de compra

El Instituto no pudo concretar la compra de 1.200.000 vacunas solicitadas por licitación pública y contar con ellas antes del 1/3/05 tal como estaba previsto por la Subgerencia de Programas y Prestaciones Especiales.

La misma se limitó a 900.000 dosis (300.000 menos que las solicitadas) mediante la compra por licitación de 774.000 dosis a las que se sumaron 126.000 a través de la licitación privada adjudicada el 11/04/05, iniciando la campaña con demora el 20/4/05.

Se observaron como causas de la demora en el trámite de compra las siguientes: a) La insuficiencia del pedido formulado por el Área Epidemiología y Prevención, toda vez que el mismo carecía de definiciones sobre: 1) cepas definidas para el hemisferio sur, 2) período en el cual debían entregarse, 3) cuadro de distribución de vacunas por UGL y 4) cantidades de tipo de frascos, es decir monodosis o multidosis; b) Al debate interno sobre la cantidad de vacunas a adquirir, que de las 2.310.304 dosis de máxima propuestas por el Área de Epidemiología y Prevención se fija por último en 1.200.000.

De tal forma la demora del Instituto en instrumentar la licitación le trajo aparejado la imposibilidad de adquirir en tiempo la totalidad de las vacunas que necesitaba.

3.1.3.- Cobertura

Para esta campaña las UGL solicitaron la provisión de 1.444.140 dosis pero tal como se expresó anteriormente el Instituto sólo pudo comprar 900.000 vacunas, de las cuales se aplicaron 863.359, con lo cual la cobertura resultó insuficiente.

Ilustrativo de este déficit es lo ocurrido en la UGL-IX-Rosario, que pidió 100.000 dosis e informó que recibió 47.000 (según la Subgerencia de Epidemiología y Prevención fueron 52.700), cantidad notoriamente insuficiente teniendo en cuenta que en el año 2006 suministró 103.300 dosis.

A su vez la UGL III-Córdoba informó que debido a esta situación debió limitar la vacunación a los afiliados de mayor riesgo.

Consecuentemente el Instituto no pudo alcanzar el objetivo general que se propuso de cumplir con las metas sugeridas por la OMS de vacunar como mínimo el 50% de su población de riesgo o “población blanco”, dado que sólo el 50% de los afiliados de 65 y más años ya sumaban 1.112.652 personas.

3.1.4.- Difusión de la Campaña

De las 20 UGL analizadas que proporcionaron información en su mayoría consideraron que la difusión pública de la campaña fue adecuada. Sólo las UGL VI-Capital, XIII-Chaco y XVI-Neuquén informaron que fue insuficiente. Por su parte la UGL X-Lanús acotó que el material de publicidad provino del Nivel Central en archivos PDF para imprimir trípticos y dípticos, los que no pudieron ser realizados por la UGL por no tener elementos para ello.

3.1.5.- Control Interno (UAI)

3.1.5.1.- No se realizaron auditorías en las áreas centrales responsables de la campaña de vacunación.

3.1.5.2.- Se auditó la ejecución de la XIII Campaña de Vacunación 2005 en el ámbito de las UGL VI- Capital y X-Lanús.

Como observación más relevante formulada por la UAI en la UGL VI-Capital se cita el inicio dispar de la campaña, primero comenzó en las farmacias, luego en las Agencias y Centros de Jubilados y promediando el mes de mayo en las Residencias propias e Instituciones Cerradas. Esta demora provocó que afiliados de estas últimas instituciones se trasladaran a otros centros de atención.

A su vez los desvíos más relevantes detectados por la UAI en la UGL X fueron los siguientes:

- Deficiencias en los registros de la UGL y Centros de Jubilados, como ser: falta de número de afiliación y de documento de la persona beneficiaria, no constaba la edad del afiliado vacunado y ausencia de certificación médica de imposibilidad de traslado en los casos de aplicación domiciliaria.
- Falta de rendición en tiempo de las planillas de vacunas aplicadas.
- Falta de firma de los responsables de la vacunación.
- Ausencia de documentación respaldatoria de la procedencia de la vacunación en afiliados menores de 65 años.
- Recolección de residuos patológicos a destiempo en los Centros de Jubilados.
- Afiliados fallecidos que constaban como vacunados, vacunación a personas no afiliadas y una afiliada que consta vacunada sin estarlo.

3.1.6.- Control Prestacional (UAP)

La UAP auditó la ejecución de la Campaña en 11 UGL y en puntos de vacunación de las mismas, siendo los principales desvíos observados los siguientes:

- En la UGL VI-Capital el Centro de Jubilados y Pensionados (CJP) Enrique Pavón Pereyra tenía deficiencias de planta física y en conservación de vacunas.
- En la UGL XX-La Pampa, casi la totalidad de los centros vacunatorios no contaban con todos los elementos de bioseguridad exigidos.

- En la UGL XXIII- Formosa, el 33% de los CJP auditados no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad.
- En la UGL XXXV-San Justo se verificó insuficiencia de vacunas con puntos de vacunación desabastecidos. Los CJP a su vez tenían falencias en planta física e higiene.

3.1.7.- Vigilancia Epidemiológica y medición del impacto de la campaña

Estas acciones previstas por el Instituto no fueron concretadas en la XIII Campaña 2005.

3.2.- XIV° Campaña de Vacunación 2006

3.2.1.- Monitoreo de la campaña

El Instituto no pudo cumplir con su objetivo de controlar oportunamente la ejecución y resultado de la campaña a través del sistema informático de carga “on line” por INTRANET de los datos de las vacunaciones aplicadas, observándose que al mes de enero de 2007 el avance de la carga en todo el Instituto era de sólo el 16,07%.

Al respecto se observó que las UGL más grandes fueron las que en general registraron el menor avance en la carga de datos, por ejemplo las UGL III-Córdoba (1,32%), VI-Capital (3,67%), IX-Rosario (5,46%) y X-Lanús (3,88%), entre otras.

Como causas de este retraso observadas por ejemplo en UGL VI-Capital, se observaron las siguientes:

- Estaba previsto que los Centros de Vacunación remitieran diariamente las planillas de vacunación a la UGL para su carga en el sistema informático central, lo que no se cumplió. En este sentido cabe señalar que salvo en las Agencias resultaba dificultoso exigir el cumplimiento, dado que los puntos de vacunación no pertenecían a la estructura del organismo.
- El Área Epidemiología, responsable local de la campaña, carecía de computadora. Por lo tanto la carga de datos al sistema era realizada por una persona en la Secretaría del Director Ejecutivo Local mediante una máquina con conexión a red vía Intranet.
- Existencia de problemas operativos en la carga de datos, como ser:
 - Si el afiliado tenía otra obra social, aunque también sea afiliado PAMI, el sistema lo rechaza.
 - Errores de datos consignados en la planilla que impide identificar correctamente al afiliado vacunado, lo que se supera con una búsqueda en el padrón general, situación que demora la carga.

3.2.2.- Desempeño de los puntos de vacunación de la UGL VI-Capital

En la UGL VI- Capital la vacunación se instrumentó mediante los siguientes tipos de puntos de vacunación con su participación en esta campaña medida, en dosis de vacuna aplicadas.

Sanatorios	395
Establecimientos cerrados	8.487
Centros de Jubilados y Pensionados	24.235
Farmacias	35.515
Agencias PAMI (10)	21.389

En cuanto al desempeño de estos puntos de vacunación el mismo no fue uniforme, según esta UGL las Farmacias fueron las que brindaron el mejor servicio en la Campaña, debido a que las mismas estaban adecuadamente equipadas para la conservación de la cadena de frío, contaban con personal propio experto en aplicación de vacunas y con servicio permanente de recolección de residuos patogénicos. Además, cuando por cuestiones administrativas se retrasa la provisión de insumos para la vacunación (jeringas, etc), las farmacias igualmente comienzan la campaña porque siempre cuentan con ellos, mientras que los Centros de Jubilados y las Agencias deben esperar.

3.2.3.- Difusión de la campaña

La mayoría de las 19 UGL consultadas informaron que la difusión pública de la XIV Campaña fue adecuada. Sólo las UGL VI-Capital estimó que no lo fue y la UGL-XIII – Chaco señaló que la

publicidad fue tardía porque los afiches y panfletos llegaron a las UGL una vez distribuidas las vacunas.

3.2.4.- Manuales de Procedimientos

Para esta campaña el Instituto implementó el Manual Básico de la 14° Campaña Antigripal Gratuita y las normativas para el Plan de Campaña de Vacunación Antigripal 2006.

No obstante estos manuales fueron aprobados sin la suficiente antelación, toda vez que la Disposición N° 0449/06/GPM fue dictada el 06/04/2006 mientras que la campaña inició el día 10/04/2006.

3.2.5.- Cobertura de la XIV° Campaña 2006

El resultado cuantificado de aplicación de vacunas en esta Campaña a enero de 2007 muestra en las 19 UGL analizadas una mayor cobertura que en la campaña del año anterior. En ese sentido se aprecia que en las UGL III- Córdoba, IX-Rosario, XVI-Neuquén, XXVI- San Luis y XXX-Azul, que recibieron insuficiente cantidad de dosis en la Campaña 2005, en esta Campaña 2006 no tuvieron este problema.

Por el contrario, se verificó en algunos casos de las UGL analizadas un excesivo sobrante de vacunas, por ejemplo en la UGL III-Córdoba sobraron 22.315 vacunas (20,29%), en la UGL VII- La Plata 11.986 vacunas (34,74%), en la UGL XXXV-San Justo 9.473 (23,39%), en la UGL XXXI-Junín 6.018 (14,68%) y en la UGL XXX-Azul 3.131 dosis (16,06%). Salvo en la UGL VII-La Plata, que recibió del Nivel Central 10.500 dosis más que las solicitadas y le sobraron 11.968 vacunas, en las demás UGL con cantidades relevantes de sobrantes, los envíos fueron en cantidades iguales o inferiores al pedido de las UGL, lo que indica que estas últimas en general sobreestimaron la demanda o no pudieron efectuar una adecuada distribución en zonas del interior.

En esta Campaña 2006 el Instituto logró vacunar en las 19 UGL consideradas a 635.600 afiliados, lo que si bien implica un importante avance respecto de la campaña anterior no alcanzó a cubrir las metas mínimas sugeridas por la OMS de vacunar como mínimo el 50% de la “población blanco”, dado que en estas UGL el 50% de los afiliados de 65 y más años ya sumaban 652.782 afiliados, estimándose el resto de la población blanco en un 10% de los afiliados menores a 65 años.

3.2.6.- Presupuesto de las UGL

Se verificó una sobreasignación injustificada de recursos a las UGL para atender los gastos locales inherentes a la campaña de vacunación. En efecto, las 19 UGL analizadas en el cuadro solicitaron para la Campaña 2006 un presupuesto de \$ 641.292,70 sin embargo el Nivel Central les asignó la suma de \$ 1.820.438,02, esto es en promedio un 183,87% en exceso, mientras que los gastos devengados fueron inclusive menores a lo solicitado alcanzando la suma de \$ 415.131,23.

Esta sobreasignación de recursos no fue pareja en todas las UGL. En este sentido se observa a la UGL I-Tucumán que recibió un 39% menos de lo solicitado y en el otro extremo la UGL XV- Santa Fe, a la que se le asignó un 707,73% más de lo solicitado.

3.2.7.- Control de la UAI y UAP

Estas unidades de control no realizaron auditorías relacionadas con la Campaña de Vacunación 2006.

3.2.8.- Vigilancia Epidemiológica y medición del impacto de la campaña

En esta Campaña 2006 tampoco pudieron concretarse estas acciones previstas por el Instituto.

RECOMENDACIONES:

En virtud de lo expuesto precedentemente se formulan al Instituto las siguientes recomendaciones:

1.- Audífonos

1.1.- Arbitrar los medios necesarios para agilizar los procesos de compra y entrega de audífonos a los afiliados.

1.2.- Incorporar en los expedientes de pago correspondientes a compras de audífonos las facturas originales.

1.3.- Implementar un sistema informático centralizado para la gestión de pedidos, entrega, stock y comodato de audífonos a los afiliados.

1.4.- Unificar el gerenciamiento del Programa de Entrega de Audífonos.

1.5.- Arbitrar los medios necesarios para regularizar el sistema de Padrón de Audífonos.

1.6.- Arbitrar las medidas necesarias para agilizar las entregas de audífonos y satisfacer la totalidad de la demanda pendiente, poniendo al día el programa.

1.7.- Auditar regularmente por la UAI los sectores centrales responsables de la gestión del programa de audífonos y las áreas de las UGL relacionadas con esta prestación.

2.- Marcapasos y Cardiodesfibriladores

2.1.- Iniciar los procedimientos de compras anuales de marcapasos con la anticipación suficiente.

2.2.- Incorporar a los expedientes de pago derivados de compras de marcapasos y cardiodesfibriladores las facturas originales.

2.3.- Incorporar a la actividad de control interno del Instituto las prestaciones de otorgamiento y comodato de marcapasos y cardiodesfibriladores en el Nivel Central y en las UGL.

2.4.- Diseñar un sistema informático centralizado que permita gestionar de modo unificado la operatoria de pedidos, concesión, entrega, seguimiento del stock y comodato de marcapasos y cardiodesfibriladores.

2.5.- Implementar un sistema de tramitación más ágil para el otorgamiento y entrega de marcapasos y cardiodesfibriladores a los afiliados de las UGL del interior del país. En este sentido se propicia evaluar la posibilidad y conveniencia de descentralizar el otorgamiento de las prestaciones y la implementación de un stock básico con reposición de estos elementos en las UGL del interior .

2.6.- Establecer un mecanismo de control interno que imponga la obligación de realizar un informe circunstanciado de las causales y elevarlo a las autoridades competentes del Instituto, cuando se produzca demora manifiesta en la entrega de marcapasos y cardiodesfibriladores, a efectos de corregir las dificultades en los circuitos y eventualmente deslindar la responsabilidad de las áreas que intervienen en el proceso.

2.7.- Establecer las causales de demora que se observan en la etapa de implantación de marcapasos y cardiodesfibriladores por parte del II Nivel de Atención Médica, activando los mecanismos correctivos pertinentes, operacionales y sancionatorios.

3.- Campañas de Vacunación

3.1.- Iniciar los procedimientos de licitación para la compra anual de vacunas con la anticipación suficiente, que asegure un suficiente y oportuno abastecimiento de estos insumos.

3.2.- Dictar las normas sobre vacunación y darles publicidad con la antelación necesaria para un oportuno conocimiento de las mismas por parte de las UGL.

3.3.- Incluir en la actividad de control de la UAI las áreas centrales responsables de la administración de las campañas de vacunación antigripal.

3.4.- Implementar medidas efectivas tendientes a poder concretar la vigilancia epidemiológica y medición del impacto sanitario de la campaña, previstas como acciones del Programa.

3.5.- Analizar la conveniencia de ampliar en la UGL VI-Capital y en zonas geográficas con características similares la participación de las farmacias en las campañas de vacunación.

3.6.- Implementar mecanismos más sencillos y ágiles para el seguimiento de la campaña de vacunación en el interior del país, teniendo en cuenta los recursos físicos y humanos que cuentan las UGL, así como la realidad de los Centros de Jubilados y Pensionados que participan.

3.7.- Asignar a las UGL para las campañas de vacunación, equipamiento y recursos humanos proporcionales a la cantidad de afiliados con que éstas cuentan para la carga de datos durante el monitoreo de la campaña y mejorar el cálculo de las previsiones presupuestarias de sus gastos operativos, teniendo en cuenta los importes requeridos por éstas y la evolución histórica del gasto.

CONCLUSIONES

1.- Audífonos

Este programa se caracterizó por un alto grado de ineficiencia en su gestión, con solicitudes de audífonos que no se consolidaban en ningún área del Instituto, cantidades de pedidos pendientes distintos según la fuente de información y demoras relevantes en la tramitación de las compras.

La demanda contenida (insatisfecha) cuantificada en 19.810 pedidos en enero 2005, a octubre de 2007 sólo disminuyó a 18.373, no obstante que en el ínterin se entregaron más de 40.000 audífonos. Lo expuesto evidencia la imposibilidad del Instituto tanto para calcular como para satisfacer la demanda de audífonos de sus afiliados.

2.- Marcapasos y Cardiodesfibriladores

El Instituto brinda adecuada cobertura a sus afiliados en la entrega de marcapasos y cardiodesfibriladores.

No obstante las adquisiciones de marcapasos se realizaron cuando el stock estaba en un punto crítico.

También se observó asimetría en los tiempos de entrega según los afiliados sean del área metropolitana o del interior del país, con demoras importantes del trámite en el caso de estos últimos, situación a la que contribuye la falta de stocks locales de marcapasos.

3.- Campañas de Vacunación

Las demoras en la iniciación y trámite de compra de las dosis generó en la campaña 2005 un déficit que limitó la vacunación de afiliados.

En ninguna de las campañas auditadas pudo llevarse a cabo con éxito el programa de validación prestacional, como así tampoco se midió el impacto, ni se realizó vigilancia epidemiológica.

No se alcanzó la meta indicada por la OMS de vacunar al 50% de la población blanco.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector no Financiero)

EXAMEN EN EL ÁMBITO DEL INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP), RELACIONADO A LAS PRESTACIONES DE HEMODIÁLISIS
--

Resolución N° 76 - AGN / 20-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: febrero de 2008

OBJETO DEL EXAMEN

Efectuar un examen especial en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), relacionado a las Prestaciones de diálisis brindadas por el INSSJP a sus afiliados.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1.- Prevención de la Insuficiencia Renal Crónica

La Resolución N° 514/02-IN que creó el Programa de Detección Precoz de Insuficiencia Renal no es cumplida por las UGL ni por el Área Renal Crónico.

En su descargo el Instituto refirió que se encuentra en proceso de elaboración un proyecto de detección precoz. No obstante, esto no justifica el incumplimiento de la Resolución N° 514/02-IN dictada por la máxima autoridad del Instituto, que permanece vigente.

2.-Gerenciamiento del Nivel Central

Lo resuelto por la Gerencia de Prestaciones Médicas mediante Disposiciones Nros. 111 y 433/06, es competencia propia de la máxima autoridad del Instituto.

El Área Renal Crónico con las Redes Prestacionales a través de los Comités de Altas y Calidad, centralizaron el gerenciamiento y operatoria de la prestación, dejando a las UGL sin injerencia. Este criterio de organización no armoniza con el Art. 6 bis de la ley 19.032, que asigna a las UGL la función de unidades de ejecución de todos los programas del Instituto.

La creación, funcionamiento y modalidad de trabajo del Comité de Calidad y el de Traslados no estaba previsto en las normas del Instituto.

3.- Visitas a las UGL VI-Capital y XXIX-Morón

La UGL VI contaba con una médica nefróloga que no controlaba la calidad de la prestación y la UGL XXIX tenía médicas nefróloga y anátomo patóloga, pero éstas no realizaban funciones afines a la prestación auditada.

4.-Unidad de Auditoría Interna

En el año 2006 no hubo control de la UAI en el Nivel Central sobre el programa, practicándose las auditorías sólo en las UGL, donde se observaron como deficiencias reiteradas, espacios físicos insuficientes para el público y guarda de la documentación, ausencia de controles a prestadores de diálisis, falta de implementación del programa de prevención (Res. N° 514/02-IN), padrones de dializados no validados en terreno y carencia de la normativa del año 2006.

5.- Control de la Unidad de Auditoría Prestacional (UAP)

5.1.- La UAP controla la calidad dialítica mediante Guías de Auditoría que evalúan el Área Médica; los Recursos Físicos y el Área Administrativa, calificando al prestador por puntos.

La planilla de evaluación y asignación de puntaje al Área Médica - Tratamiento del Paciente y Calidad Dialítica - presentaba las siguientes inconsistencias:

- El ítem “Sobrevida” en Calidad Dialítica, que asigna 4 puntos a los establecimientos que verifican más de un 5% de sus pacientes con una sobrevida mayor a 10 años no puede ser cumplido por los establecimientos con menos de 10 años, aunque su calidad dialítica sea mejor.

- El ítem “Fístulas Nativas” que asigna 2 puntos es de aplicación relativa cuando los pacientes son de edad avanzada y tienen un prolongado tiempo en diálisis.

- Resultan de difícil obtención para el auditor los valores promedio de calidad dialítica de los indicadores PTH>500 con indicación quirúrgica, Índices Nutricionales, Variación del Peso Corporal (intrasemanal y fin de semana) y Adecuación Dialítica.

- Estas guías de evaluación eran sólo de uso interno de la UAP y las UGL carecían de una guía o herramienta institucional para el control. Recién mediante Disposición N° 359 del 16/02/07 la Gerencia de Prestaciones Médicas institucionalizó estas guías, pero este acto aprobatorio no era competencia de la Gerencia de Prestaciones Médicas, sino del Director Ejecutivo del Instituto (Art. 6°, incisos d) y e) de la ley 19.032).

El Instituto respondió con relación al ítem “Sobrevida en Calidad Dialítica”, que el puntaje se descuenta en el caso que se trate de un centro de menor antigüedad. No obstante no acompañó norma que avale este procedimiento. En cuanto al ítem “Fístulas Nativas” se exployó sobre su importancia como indicador de calidad dialítica, pero no explica como se soluciona la desigualdad de medir con el mismo puntaje a los establecimientos nuevos y los antiguos.

5.2.- Auditorías de la UAP a Establecimientos de Hemodiálisis

La UAP auditó a 104 establecimientos en el años 2006, con el siguiente resultado:

DESvio	CENTROS	PORCENTAJE
Planta Física (funcionalidad / accesibilidad).	67	64,42%
Seguridad General (incendio – integridad física de personas).	57	54,80%
Bioseguridad Médica.	54	51,92%
Ley de Hemodiálisis (cumplimiento).	36	34,61%
Calidad en el tratamiento dialítico.	32	30,76%
No exhibición de documentación.	31	29,80%
Registros.	21	20,19%
Recursos Humanos (insuficientes – exhibición de títulos).	18	17,30%
Historias Clínicas - Control y seguimiento.	16	15,38%
Habilitación Municipal.	11	10,57%

6.- Visitas a establecimientos de Hemodiálisis

6.1.- Se visitaron 10 establecimientos de diálisis en las UGL VI y XXIX, comprobándose que éstos nunca fueron controlados por las respectivas UGL, aunque sí por la UAP, una vez al año. Las deficiencias observadas en estas visitas más relevantes fueron las siguientes:

6.2.1.- UGL VI-Capital

STRA. Carecía de habilitación municipal. La Sala de Hemodiálisis no verificaba la superficie mínima de 6 m2 por puesto. No se cumplía con la medición de los índices nutricionales urea/creatinina (10/15), urea mitad de semana (< 1,7 g/l) y albuminemia, exigida por el Instituto.

FUNDACION FAVALORO. La Sala de Hemodiálisis no cumplía la superficie mínima de 6 m2 por puesto. El 55% de los pacientes tenían fístulas nativas, valor menor al índice de referencia fijado por el Instituto (>70% de los pacientes).

HOSPITAL ESPAÑOL. Se visualizó un deficiente estado de conservación.

6.2.2.- UGL XXIX - Morón

NEFRODEHA. El porcentaje de pacientes con eritropoyetina era del 53% valor muy por debajo de los valores de referencia del Instituto (85 a 90%).

FRESENIUS MEDICAL CARE -MERLO-. Carecía de habilitación municipal. Paredes de las salas en mal estado. La sala para pacientes aislados carecía de baño para discapacitados. Faltaban piletas de lavado de fistulas en sala de aislados y en la sala general. El 20% de los pacientes registraba una PTH (Parathormona) > 500 con indicación de cirugía, siendo 6 -14 % el valor de referencia.

STR. HURLINGHAM. Existencia de enfermeros sin matrícula.

INSTITUTO MEDICO CONSTITUYENTES. El porcentaje de pacientes con eritropoyetina (60%) era menor al de referencia (85/90%).

El organismo en su respuesta señaló que la utilización de la eritropoyetina se encuentra en reevaluación por posible asociación entre eritropoyetina y muerte súbita.

7.- Evaluación de expedientes de ingreso a Hemodiálisis

Se observaron deficiencias documentales: Informes médicos sin firma y sello; ausencia de constancias de afiliación; no obraban copias de estudios por imágenes (ecografías); faltaban datos de laboratorio y en el caso de una uropatía obstructiva no figuraba informe del urólogo.

8.- Encuadre legal del Concurso

El Instituto seleccionó y contrató los prestadores conforme el modelo prestacional aprobado por Resolución N° 284/2005-DE, modalidad no contemplada en la Ley N° 19.032.

En su respuesta el organismo justificó este procedimiento en la particularidad de los servicios a contratar, la crisis del sector salud, la desconfianza de los prestadores por anteriores faltas de pago, la dependencia económica de los mismos respecto de las Gerenciadoras, la extensión geográfica y de la heterogeneidad de los servicios y de los prestadores, entre otros argumentos.

9.- Trámite de la Contratación

9.1.- No se cumplió la Res. 551/06-DE que puso a cargo de las UGL el proceso de acreditación y evaluación en terreno de los prestadores a contratar. Para suplir esta carencia se recurrió a informes de auditoría de la UAP de los años 2004 a 2006.

La manifestación del Instituto de haberse cumplido luego, con la verificaciones en terreno de los prestadores no modifica la situación, toda vez que estas verificaciones debieron ser previas a la Resolución N° 874/06-DE de adjudicación.

9.2.- Se observó que a dos prestadores que dejaron de pertenecer a la red adjudicataria CADRA a través de la cual facturaban, no se les pagaba el servicio. Asimismo un grupo de prestadores se escindió de citada red, conformando una nueva.

El Instituto no consiguió la conformidad de CADRA a la separación y contratación de estos prestadores, formulando un reclamo indemnizatorio formal no resuelto.

Los contratos no previeron estas situaciones y su resolución.

10.- Valor de las prestaciones de Diálisis

El valor del Módulo fue fijado por Resolución N° 874/06-DE en \$ 2.883,68 mensuales (\$ 221,82 por sesión), verificándose una razonable correspondencia con los valores de mercado.

11.- Aspectos contables

11.1- Durante el Ejercicio 2006 y el 1er. Trimestre de 2007 los prestadores facturaron las sumas de \$ 241.093.737,44 y \$ 63.502.129.82 respectivamente, totalizando \$ 304.595.867,26.

11.2.- De 28 expedientes de pago analizados por un total de \$ 52.775.743,21 correspondientes al período Enero/2006 – Marzo/2007, se observó lo siguiente:

- Los Débitos Pami ascendieron a \$ 1.230.083,14. De este importe \$ 1.158.283,84 fueron ajustes por haberse facturado el valor del módulo en exceso y \$ 71.799,30 por haberse incluido en la facturación servicios brindados a pacientes no afiliados.

- En seis (6) expedientes no se encontraba la nómina de los pacientes dializados.

- Un prestador brindaba el servicio de Hemodiálisis desde enero de 2007 sin contrato. A Julio/2007 éste no se había formalizado.

- En siete (7) expedientes las facturas carecían del detalle de cantidades o valores unitarios que posibiliten la comprensión del total facturado.
- En tres (3) expedientes el servicio de hemodiálisis fue facturado sin discriminar si correspondía a servicios brindados a afiliados Pami o a Pensionados no Contributivos sujeto a recupero.
- En cuatro (4) expedientes en la misma factura se incluyen diferentes conceptos tales como diálisis y traslados, debiendo facturarse por separado.
- En dos (2) casos la deducción del Débito Pami derivado del control fue diferida sin justificación.

12.- Aspectos Presupuestarios del Programa

El Presupuesto 2006 se estableció en \$ 216.000.000,00 y el Presupuesto 2007 en \$ 341.286.000,00, verificándose –en este último– una sobreestimación presupuestaria de \$ 63.000.000 no justificada.

13.- Facturación al Programa Federal de Salud (PROFE)

13.1.- La facturación del Instituto al PROFE, por los servicios de diálisis a afiliados pensionados no contributivos en el año 2006 fue de \$18.906.787,03 y en el período Ene/2007 – Mar/2007 de \$ 4.416.008,17. No fue posible verificar el pago en la Cuenta Corriente del Ministerio de Salud, por insuficiente descripción de las operaciones y porque en ella se registraban los créditos por recuperos de todas las prestaciones brindadas a los afiliados pensionados no contributivos.

14.- Circularización a las UGL

Catorce UGL informaron sobre la situación prestacional de sus respectivos ámbitos. De sus respuestas se extrae: sólo una UGL contaba con médico nefrólogo, una UGL informó haber participado en la evaluación de establecimientos locales en el proceso de selección, cinco UGL realizaban procedimientos para certificar la prestación de los servicios, las restantes no, cinco UGL realizaban actividades de control de la calidad prestacional, una UGL en caso de denuncias y tres UGL en forma excepcional y con limitaciones (el resto no lo hacía), las herramientas utilizadas por las UGL que realizaban control prestacional no eran homogéneas, evidenciando ausencia de directivas claras del nivel central a las UGL.

- En su mayoría las UGL tuvieron opinión técnica favorable sobre la calidad del servicio y consideraron adecuado el esquema de organización del Programa, al igual que la coordinación entre la UGL y el Nivel Central. También fueron coincidentes en la necesidad de incorporar personal especializado y capacitar a los profesionales en hemodiálisis.

En su respuesta y con relación al control prestacional de las UGL el Instituto refiere que la UAP, la Gerencia de Prestaciones Médicas y las UGL realizan auditorías y seguimiento coordinadamente, alimentando un único registro de detecciones. Sin embargo no acompaña elementos que permitan desvirtuar la escasa actividad de control prestacional a establecimientos de hemodiálisis informada por las UGL.

15.- Control del servicio por el afiliado

En el año 2006 el servicio Pami Escucha y Responde recibió sólo 2 denuncias por el servicio, mientras que el Área de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires no registró ningún reclamo en el mismo periodo.

RECOMENDACIONES

1. Implementar el Programa de Detección Precoz de la Insuficiencia Renal creado por Resolución N° 514/02-IN.

2. Cumplir con el Art. 6 bis, inciso c) de la Ley N° 19.032 incorporado por la Ley N° 25.615, disponiendo las medidas necesarias para que las UGL realicen un control prestacional planificado y periódico de los establecimientos de diálisis obrantes en sus jurisdicciones, especialmente en lo que hace a la calidad dialítica, proveyéndolas de personal profesional idóneo y herramientas estandarizadas.

3. Disponer que la UAI realice auditorías en las áreas del Nivel Central que administran el Programa de Diálisis.

4. Corregir las inconsistencias observadas en el diseño del módulo Tratamiento del Paciente y Calidad Dialítica de las Guías de Evaluación de establecimientos de Diálisis aprobada por Disposición N° 359/07 de la Gerencia de Prestaciones Médicas.

5. Extremar los controles de los establecimientos cuya tasa de uso de eritropoyetina se encuentra a niveles alejados del mínimo de referencia del Instituto.

6. Respetar en las decisiones del Instituto el nivel de competencia en razón del grado y de la materia, evitando procedimientos convalidatorios posteriores para sanear lo actuado.

7. Mejorar el cumplimiento de las formalidades documentales exigidas en los expedientes de ingreso de pacientes al sistema.

8. Cumplir con la evaluación en terreno de los prestadores en los concursos para la contratación de prestadores de diálisis mediante la participación activa de las UGL en este proceso.

9. Prever reglamentaria y contractualmente en los próximos concursos en los cuales se adjudique el servicio a redes prestacionales el caso de escisiones de prestadores o conjuntos de éstos, de modo tal de no afectar el pago del servicio ni que éste pueda resultar afectado.

10. Evaluar la conveniencia de propiciar el dictado de normas que contemplen las modalidades de contratación más apropiadas a las necesidades institucionales.

11. Disponer como norma que en todo estudio de costos de las prestaciones del Instituto con alcance nacional que elabore el Departamento de Estudios Económicos de la Gerencia Económica Financiera, se establezcan al inicio los valores para la zona patagónica u otras regiones donde se verifique variaciones sustanciales de precios.

12. Exigir a las UGL que las certificaciones de servicios en el proceso de control de facturación y pago a los prestadores de Diálisis se respalden en efectivos procedimientos de control en terreno.

13. Controlar que en todos los expedientes de pago se agregue la nómina de pacientes atendidos y que la facturación del prestador sea detallada y por separado en el caso de pacientes del INSSJP y del PROFE.

14. Formular el presupuesto del programa evitando sobreestimación del crédito.

15. Abrir una cuenta corriente por cada tipo de prestación brindada al Ministerio de Salud y completar los campos correspondientes al texto o detalle de la operación con una redacción clara e indicativa de la operación que se contabiliza.

16. Intensificar la labor administrativa necesaria para disminuir los débitos del Ministerio y por consiguiente el perjuicio financiero que de las impugnaciones se deriva.

17. Ajustar el valor del módulo prestacional facturado al PROFE a los valores abonados a los prestadores del Instituto, creando un mecanismo más ágil de adecuación de los mismos.

CONCLUSIONES

1.- En el aspecto prestacional no se observaron limitaciones en la accesibilidad al sistema ni ingresos evitables, siendo generalizada la conformidad de los afiliados con el tratamiento, habida cuenta de la inexistencia de quejas o reclamos.

No obstante, la mayoría de los establecimientos auditados por la UAP verificaban deficiencias en planta física, seguridad general y bioseguridad médica. Además mediante las visitas realizadas a efectores del conurbano bonaerense se detectaron establecimientos con tasas de suministro de eritropoyetina muy por debajo de nivel de referencia fijado por el propio Instituto.

2.- El procedimiento de selección y contratación de prestadores no se ajustó a las formas de contratación autorizadas por el Artículo 6, inciso n) de la Ley N° 19.032 y se caracterizó por la continuidad en general de los mismos establecimientos a través de las redes que los agrupan. Esto permitió suplir las evaluaciones previas a la adjudicación del concurso previstas con antecedentes de auditorías realizadas con anterioridad al llamado.

3.- Se observa como práctica de la Gerencia de Prestaciones Médicas resolver y dictar normas que exceden su competencia en razón del grado, que luego deben ser convalidadas por la Dirección Ejecutiva, que es quien debió haberlas dictado.

4.- El Nivel Central a través del Área Renal Crónico con el concurso de las Redes Prestacionales y la UAP, centralizó el gerenciamiento, la operatoria de la prestación y el control de los establecimientos. Correlativamente las UGL vieron limitadas sus funciones en estos aspectos, a contrario de lo prescripto por la ley orgánica del Instituto.

5.- No existe control interno en el Nivel Central sobre la gestión y control del programa de diálisis, centrándose las auditorías de la UAI en las UGL.

6.- Se evidencia la imposibilidad del Instituto para controlar el cobro y débitos practicados por servicios de diálisis a afiliados pensionados no contributivos con cargo al PROFE por deficiencias de su sistema contable.

(El informe fue elaborado por la Subgerencia de Control del Sector No Financiero)

EXAMEN EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, CON EL OBJETO DE REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LA RES. 40/01 - AGN, EN LA EX SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMAS 20 Y 29

Resolución N° 72 - AGN / 20-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 19 de noviembre de 2007 y el 31 de marzo de 2008

OBJETO DEL EXAMEN

Verificar el grado de regularización, enmienda o subsanación de las deficiencias que originaran las observaciones y recomendaciones vertidas en oportunidad de realizar el informe de auditoría de gestión aprobado por Resolución N° 40/01, ex-Secretaría de Desarrollo Social - Programa 20 y 29 - Dirección Nacional de Políticas Alimentarias y Compensatorias.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Conforme el examen realizado, las deficiencias que originaran las observaciones y recomendaciones obrantes en el informe de auditoría de gestión aprobado por Resolución N° 40/01, ex-Secretaría de Desarrollo Social (SDS), han alcanzado el siguiente grado de regularización:

1. Respecto de la factibilidad de evaluación de la gestión - Sistema de Información

1.1. Observación: Las metas físicas definidas en la Ley de Presupuesto abarcan un 79,21% del Crédito Inicial, excluyendo las transferencias a ArgenINTA (PROHUERTA). Si analizamos la ejecución de los Programas auditados, podemos observar que las metas definidas no se informan en su totalidad, por lo que del Crédito Devengado, sin tomar las metas informadas por PROHUERTA, cuentan con una definición física el 40,72% de los créditos.

Recomendación: Definir correctamente las metas para cada una de las Actividades, establecer registros para la ejecución de las mismas y definir una red de acciones presupuestarias.

Situación actual: Las metas físicas correspondientes al Programa 20 del Ministerio de Desarrollo Social para el ejercicio 2007 comprenden la producción establecida para el mismo. La recomendación se encuentra regularizada parcialmente, toda vez que no se obtuvo la red de acciones programáticas del Ministerio.

De la totalidad de actividades que integran el Programa en cuestión sólo tres se corresponden con el objeto establecido para el presente seguimiento.

1.2. Observación: No existe una base de datos única para la SDS, en cuanto a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad social, por lo que resulta dificultoso el seguimiento de la ayuda brindada por la misma, a fin de evitar la superposición de subsidios a una familia o comunidad. Ello impide establecer con precisión la población a ser atendida. Cabe aclarar que la Secretaría está desarrollando el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), cuyo propósito es servir de soporte técnico para favorecer la coordinación de los programas y las políticas sociales destinados a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad social.

El SIEMPRO tiene como tareas fundamentales la producción de información social actualizada, el desarrollo y aplicación de metodologías de evaluación y monitoreo de los programas sociales, y la capacitación y el fortalecimiento institucional a organismos gubernamentales dedicados a operar programas sociales dirigidos a la población en situaciones de pobreza, (indicadores para el seguimiento de la situación social – SIEMPRO). Además debemos destacar la importancia que tendrá el sistema que está siendo desarrollado por el SIEMPRO: Sistema Único de Identificación y Registro de Familias Beneficiarias de Programas y Servicios Sociales (SISFAM). Se trata de una herramienta que permitirá la identificación y registro de las familias más vulnerables, logrando su atención a través

de las distintas intervenciones sociales desde una perspectiva integral, familiar y territorial. Una vez implementado permitirá la priorización para la selección técnica, objetiva, equitativa y transparente de los beneficiarios de las prestaciones de los distintos programas a través del diagnóstico socioeconómico preciso de los grupos poblacionales. Las ventajas para la SDS se verían plasmadas en una mejor focalización de la población objetivo.

Recomendación: Profundizar el desarrollo del SIEMPRO y del SISFAM, y utilizar la información de éstos en todas las Direcciones.

Situación actual: El SIEMPRO ha sido transferido por el Decreto N° 357/02, artículo 13, al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales dependiente de la Presidencia de la Nación.

El Consejo cuenta además con el SISFAM (Sistema de identificación y selección de familias beneficiarias de Programas Sociales) y el SINTYS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social). Los datos proporcionados por este organismo son recepcionados por los Programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social (Programa Familias, Pensiones No Contributivas, Subsidios a Personas, Ayudas Urgentes), con el objeto de efectuar el cruce de datos y la incorporación de los nuevos beneficiarios a la base de datos para mantenerla actualizada.

La recomendación no es aplicable a la actual estructura del Ministerio ya que el SIEMPRO se transfirió al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales dependiente de la Presidencia de la Nación.

1.3. Observación: Existe una superposición de funciones en cuanto a algunas acciones que llevan a cabo las distintas Direcciones (Por ejemplo: asistir a un mismo objetivo con distintos subsidios desde varias Direcciones, etc.).

Recomendación: Evitar la superposición de funciones a fin de tender a una optimización de los recursos y a un control de los mismos.

Situación actual: No se cuenta con elementos de juicio suficientes que permitan determinar que no existen acciones que desde distintas áreas atienden un mismo objetivo.

La observación no se encuentra regularizada, ya que de las respuestas brindadas por las áreas, no se obtuvo evidencia que permita establecer que la situación observada se haya modificado.

En el caso de la Dirección de Emergencias Sociales por tener como función actuar frente a las situaciones planteadas por lluvias, granizo, nevadas, intensos fríos, inundaciones, etc. no se observa otra área del Ministerio que brinde respuesta a estas situaciones puntuales.

1.4. Observación: El PRANI realiza parcialmente una planificación de sus acciones, el resto de las Direcciones dice actuar sobre demanda de asistencia que llega a las mismas por distintos canales. El objetivo de estas asistencias son personas o comunidades en estado de necesidad social.

Recomendación: Planificar las acciones a desarrollar por cada una de las Direcciones, estableciendo prioridades y objetivos claros.

Situación actual: No se realiza una Planificación formal, entendiendo por tal un documento en el que se vuelque el conjunto de acciones a seguir para llegar a un objetivo predeterminado, por lo cual la observación no se encuentra regularizada.

Cabe recordar, que el PRANI ha sido desarticulado no existiendo continuidad de sus acciones en la estructura actual del Ministerio

2. Respetto de la situación presupuestaria

2.1. Observación: La SDS no incluye dentro de su presupuesto las utilidades provenientes de Lotería Nacional SE, las cuales le corresponden por ser accionista de la misma. Cabe aclarar que durante el Ejercicio 1998 la ejecución de estas utilidades ascendió a \$ 61.425.104, art. 28, inciso c), estatuto Lot. Nac., texto s/Decretos nros. 647/97 y 738/98, quedando al 31/12/98 un remanente de \$ 42.186.242, no existiendo evidencias de controles o seguimientos por parte de la Secretaría.

Recomendación: Incorporar los recursos provenientes de la distribución de utilidades de Lotería Nacional, que correspondan a los ejercicios sociales de los años 1999 y posteriores, al presupuesto de la SDS.

Situación actual: Las utilidades de Lotería Nacional S.E., no son incorporadas al Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.

De acuerdo a los estados contables aprobados de Lotería Nacional S.E. las utilidades disponibles para el Ministerio de Desarrollo Social son:

- ✓ Remanente de Ejercicio Anteriores \$ 44.888.018,17.
- ✓ Distribución de utilidades correspondientes al Ejercicio 2004 \$ 56.627.541,81.

A la fecha el Ministerio tiene disponibles utilidades por un monto de \$ 101.515.559,98.

Por lo expuesto la observación no se encuentra regularizada.

2.2. Observación: Las Direcciones no realizan un presupuesto preliminar.

Recomendación: Formular el presupuesto preliminar por parte de las Unidades Ejecutoras.

Situación actual: No se evidencia la existencia de la realización de un presupuesto preliminar, por lo cual la observación no se encuentra regularizada. La fijación de techos por parte del Ministerio de Economía permite a cada área volcar sus necesidades de acuerdo a los objetivos que tiene fijados, sin considerar las limitaciones que van a surgir en los pasos posteriores para la aprobación del presupuesto del Ministerio.

3. Respetto de la Dirección Nacional de Políticas Alimentarias y Compensatorias

3.1. Observación: La Dirección Nacional no tiene desarrollado un sistema que permita el monitoreo de las Direcciones que se encuentran bajo su órbita.

Recomendación: Monitorear mediante el desarrollo de un sistema que registre los indicadores de mayor relevancia para cada una de las Direcciones bajo su responsabilidad.

Situación actual: En la actual estructura del Ministerio de Desarrollo Social la Dirección Nacional de Políticas Alimentarias y Compensatorias no existe, tampoco se observa un área que continúe sus acciones de forma unificada. Por lo cual la recomendación no es aplicable a la actual estructura del Ministerio.

4. Respetto de la Dirección de Ayuda Social a Personas

4.1. Observación: La Dirección cuenta con un sistema de información que permite obtener información de gestión a nivel agregado y desagregado.

Recomendación: Incorporar al sistema desarrollado las etapas complementarias hasta el cierre de la actuación.

Situación actual: La observación se encuentra regularizada, ya que se ha desarrollado en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) un sistema de seguimiento de los subsidios otorgados.

4.2. Observación: Los procedimientos del área de auditoría médica no se encuentran formalizados.

Recomendación: Formalizar los procedimientos de auditoría médica.

Situación actual: Los procedimientos de auditoría médica se encuentran formalizados a través de planillas y/o formularios, donde se le solicita al médico tratante consignar los datos que correspondan al elemento objeto del subsidio solicitado.

La observación se encuentra regularizada, ya que de acuerdo a la documentación aportada por la DADSE los procedimientos de auditoría médica se formalizaron a través de la implementación de formularios.

4.3. Observación: El análisis en particular de cada subsidio de la muestra permite advertir distintas situaciones tales como:

a) Respetto a la aprobación del subsidio: **1)** se subsidia el pago de una deuda sin que conste que se halla documentado debidamente la misma; **2)** no se solicita certificado de ingresos a los beneficiarios; **3)** no existe constancia de intervención preliminar del médico auditor; **4)** se acepta un presupuesto sin que exista constancia de una negociación previa; **5)** no se solicita la participación en la ayuda del municipio y/o de la obra social;

b) Respetto a la rendición de cuentas del subsidio: **1)** no se presentó la rendición de cuentas o la misma fue presentada con demoras; **2)** no existe constancia de la aprobación de la rendición y cuando

existe se produce con demoras en principio excesivas; **3)** falta declaración jurada en la rendición respecto a la aplicación del subsidio; **4)** existe un saldo en la rendición pero no constancia de su devolución a la SDS; **5)** el mandatario designado ante la Dirección no es quien retira el cheque del subsidio.

Recomendación: Confeccionar manuales de procedimientos; implementar mecanismos de control interno, y cumplir con las etapas pendientes en los expedientes.

Situación actual: No existen Manuales de Procedimiento para cada área, que establezcan el circuito a seguir en la tramitación de los subsidios. No obstante lo expuesto, se dictó el 23/08/04 la Resolución Ministerial N° 2.458, en la cual se establecen los requisitos respecto de: la documentación a presentar, el circuito administrativo para el trámite, otorgamiento, seguimiento y control y el procedimiento para la Rendición de Cuentas de la inversión de los fondos de los subsidios.

La observación se encuentra regularizada parcialmente, con el dictado de dicha Resolución Ministerial.

La DADSE tiene un circuito de trámite para la obtención de los subsidios pero no se encuentra normado.

5. Respetto de la Dirección de Emergencias Sociales

5.1. Observación: La DES no realiza seguimiento de sus créditos presupuestarios ni definió metas físicas. Por lo tanto -de acuerdo a lo informado- su relación con el presupuesto se limita a la solicitud de elementos según necesidad.

Recomendación: Definir metas físicas, asimismo realizar un seguimiento del Crédito de la Dirección.

Situación actual: La Dirección de Emergencias ha establecido metas para el Ejercicio 2007 denominadas “Distribución de elementos p/atención de emergencias”, cuya unidad de medida es “Producto Distribuido”, por lo cual la observación se encuentra regularizada.

La Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria realiza el seguimiento del crédito de las distintas áreas del Ministerio.

5.2. Observación: La DES tiene cuatro formas distintas de recepcionar y registrar los pedidos de ayuda, lo cual dificulta el seguimiento y análisis del universo de solicitudes no atendidas y atendidas.

Recomendación: Establecer una mesa de entradas única que permita el registro y seguimiento de las solicitudes.

Situación actual: No existe una mesa de entradas única que permita registrar el total de los pedidos de ayuda y el seguimiento del trámite. No obstante ello, la funcionaria responsable manifiesta que está institucionalizada la recepción de ayuda para situaciones de emergencia, por lo que si el pedido de ayuda llegara a recepcionarse en cualquier otra área del Ministerio el mismo es derivado directamente a la Subsecretaría de Abordaje Territorial.

La observación no se encuentra regularizada, atento no existir una mesa de entradas única, con lo cual no es posible, por ejemplo, analizar aquellos subsidios solicitados y que se encuentran pendientes o que no van a ser atendidos.

5.3. Observación: No existen constancias de pedidos de información con la descripción del estado de situación y cuantificación de personas afectadas que solicitan ayuda en la Dirección. No se hallan normatizados en la Dirección los procedimientos para registrar las distintas etapas de evolución del pedido ni se hallan establecidos los criterios utilizados para su evaluación. Tampoco existe un sistema de seguimiento de trámites que brinde información sobre la evolución de cada solicitud en forma sistemática. Sólo es posible seguir cada pedido de ayuda tomando contacto con las carpetas que contienen la información sobre un mismo tema. Estas carpetas tampoco tienen una hoja de ruta o similar que permita saber como se sucedieron las distintas etapas.

Los archivos son carpetas de hojas móviles. Cada pedido conforma un grupo de hojas sin numerar que en algunos casos está encabezada por una minuta.

No existe normativa de la DES que determine el tipo de registro o constancia que documente la evaluación de los pedidos, todo ello en función de que se pueda identificar al funcionario responsable y la fundamentación de la decisión tomada.

No se han formalizado procedimientos en la aprobación o negación de los pedidos de asistencia. La aceptación o negación que realiza la Dirección sobre los pedidos de asistencia no se fundamentan.

Recomendación: Normatizar los pasos a seguir ante una solicitud presentada a la Dirección, designando responsables de cada uno de los pasos, y la confección del expediente correspondiente, estableciendo procedimientos para aceptar o negar un pedido de asistencia, como así también proceder a fundamentar la decisión tomada.

Situación actual: De la información aportada no se ha evidenciado la existencia de Manuales de Procedimiento o circuitos formales de tramitación que indiquen las áreas que deben intervenir, los responsables que autoricen cada instancia del trámite, los procedimientos en la aprobación o negación de los pedidos de asistencia, etc., por lo cual la observación no se encuentra regularizada.

La Dirección implementó la utilización de una Planilla de evaluación rápida de daños frente a una emergencia, que es la herramienta metodológica que permite identificar a las familias afectadas, evaluar cuales son las posibilidades de respuesta y con que tipo de recurso, constatar la recepción de los mismos por parte del beneficiario y archivar en la carpeta de las actuaciones correspondientes. La realización de este procedimiento no se encuentra normado.

5.4. Observación: No existe normativa de la Dirección que implemente procedimientos regulares de control de stock. No se han tenido a la vista informes de control de stock o de inspección de depósitos.

Recomendación: Realizar controles de stock sobre las mercaderías existentes en los almacenes y en los depósitos de Aduanas.

Situación actual: En la estructura actual la Coordinación de Monitoreo de Depósitos ya no depende de la Dirección de Emergencia sino de la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional, (Resolución Ministerial N° 46 del 13/06/03.)

Se dictó la disposición N° 1.745 del 07/07/03, emanada de la Subsecretaría de Coordinación, por la cual se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de Depósitos en la cual quedan delineadas las acciones referentes al ingreso, estiba y salida de la mercadería de las distintas unidades, por lo cual la observación se encuentra regularizada.

También la Coordinación de Informática del Ministerio ha elaborado un sistema de control de stock denominado CIEM- Control de Ingreso y salida de mercadería, el cual permite el procesamiento del ingreso, guarda y salida de bienes del depósito. Este sistema permite que el stock sea consultado por las áreas requirentes, las que también efectúan el contralor sobre las cantidades, estado y tipo de bienes, con el objeto de iniciar las gestiones para la compra de bienes que necesiten o ante faltantes de stock.

5.5. Observación: No se realizan procedimientos de control para monitorear la entrega de la ayuda otorgada a los beneficiarios directos de la misma.

Recomendación: Controlar la recepción por parte de los beneficiarios directos de la ayuda brindada.

Situación actual: De la información aportada no surge la existencia de procedimientos de control para monitorear la entrega de la ayuda otorgada a los beneficiarios, por lo expuesto la observación no se encuentra regularizada.

El análisis de los resultados de la ayuda brindada (impacto) resulta necesario para corregir procedimientos y analizar desvíos.

6. Respetto de la Dirección de Acciones Compensatorias

6.1. Observación: En algunos de los subsidios analizados se evidencia la participación informal y preliminar de una instancia superior del auditado, indicando su acuerdo y el monto a otorgar, con anticipación al análisis del área técnica y a la opinión de la misma.

Recomendación: Previo a tomar una decisión sobre la entrega de un subsidio se deberá tener toda la información técnica que permita fundar adecuadamente y asegurar el resultado buscado con su otorgamiento.

Situación actual: El funcionario responsable manifiesta que los subsidios no se aprueban hasta tanto no sean evaluados técnicamente por el área, por lo cual la observación se encuentra regularizada.

Se confeccionan informes técnicos sobre cada subsidio.

6.2. Observación: La DAC no entregó a este equipo de auditoría la muestra solicitada sobre pedidos de subsidios no atendidos.

Recomendación: Confeccionar un sistema de registro, seguimiento y archivo de todas las solicitudes de subsidios tanto las atendidas como las que no lo fueron.

Situación actual: Se implementó una base de datos en donde consta el ingreso de cada solicitud, y quedan asentadas cada una de las etapas del trámite, atento esto la observación está regularizada.

Si en alguna instancia el trámite no es aprobado se deja constancia de las causas del mismo y se envía a archivo.

6.3. Observación: La ejecución de las metas físicas de la DAC de acuerdo a la memoria fueron 231 subsidios, según lo informado a la ONP habían sido 220 y conforme al listado de proyectos ejecutados, serían 179.

Recomendación: Llevar registro de las metas físicas.

Situación actual: La situación observada corresponde a la ex-Dirección de Acciones Compensatorias que no existe en la estructura actual.

La Coordinación de Asistencia Directa a Instituciones lleva registro de las metas físicas, atento esto la observación no es aplicable.

6.4. Observación: No existen mecanismos de selección, así como tampoco normativa que permita definir las prioridades de asistencia de la Dirección. Puede observarse del siguiente cuadro la distribución de los subsidios entregados durante 1998.

Provincia	Importe	%	Provincia	Importe	%	Provincia	Importe	%
Capital (1)	4.714.899	18,51	San Luis	620.946	2,44	Chubut	234.591	0,92
Córdoba	4.639.600	18,22	La Rioja	555.217	2,18	Sgo. del Estero	233.998	0,92
Entre Ríos	4.175.567	16,40	Neuquén	348.796	1,37	Salta	136.157	0,53
Buenos Aires	2.196.290	8,63	Catamarca	331.407	1,30	Corrientes	121.489	0,48
Chaco	2.011.255	7,90	San Juan	327.463	1,29	Misiones	61.976	0,24
Jujuy	1.667.897	6,55	Río Negro	305.199	1,20	Tierra del Fuego	40.000	0,16
Santa Fe	1.279.808	5,03	Mendoza	278.517	1,09	Formosa	30.210	0,12
Tucumán	858.336	3,37	La Pampa	272.147	1,07	Santa Cruz	20.987	0,08

Fuente: Coordinación de Gestión de Acciones Sociales.

Ref.: (1) Se otorgó a la Fundación Cascos Blancos un subsidio por \$ 1.750.000 con sede en la Capital y que el mismo tendría como objetivo brindar ayuda en distintos municipios del interior del país.

Recomendación: Establecer mecanismos de selección y prioridades en cuanto a la ayuda a brindar. Asimismo, confeccionar manuales de procedimientos e implementar mecanismos de control interno.

Situación actual: No se observan evidencias de los mecanismos de selección aplicados para establecer las prioridades. Se dictó el 23/08/04 la Resolución Ministerial N° 2.458, en la cual se establecen los requisitos respecto de: la documentación a presentar, el circuito administrativo para el trámite, otorgamiento, seguimiento y control y el procedimiento para la Rendición de Cuentas de la inversión de los fondos de los subsidios, por lo cual la observación se encuentra regularizada parcialmente.

No existen manuales de procedimientos aprobados que establezcan criterios para asignar prioridades y el circuito a seguir en la tramitación de los subsidios institucionales. La Dirección explica el circuito de trámite para la obtención de los subsidios a instituciones pero no cita a dicha norma como encuadre para el mismo.

6.5. Observación: Se otorgaron subsidios por \$ 25.462.752, (\$6.066.937 del Programa 20 y \$ 19.395.815 de recursos de Lotería Nacional), de estos se analizó una muestra que se solicitó a la DAC, en la que no se remitieron 7 expedientes que totalizan \$ 2.316.500.

- Del análisis particular de cada subsidio se pueden destacar distintas situaciones tales como:

Respecto a la solicitud del subsidio: **1)** no se fundamenta el proyecto; **2)** no existe presupuesto de los bienes o servicios a adquirir; **3)** el beneficiario no informa plazo de ejecución o el mismo no es informado por el área técnica de la SDS; **4)** no se identifica la cantidad de población beneficiaria, o no es posible precisar la condición de la población con NBI o en situación de riesgo social de los beneficiarios; **5)** no se incorpora título de propiedad del inmueble que se pide refaccionar, **6)** no se incorporan planos del inmueble a refaccionar; **7)** falta documentación necesaria para solicitar el subsidio (memoria, balance, estatuto, etc.).

Respecto a la aprobación del subsidio: **1)** se aprobó un subsidio habiendo otro en ejecución cuya rendición fue dos veces objetada por el área correspondiente; **2)** se otorgan subsidios para tareas realizadas previamente a la recepción del mismo; **3)** se entrega un subsidio superior al solicitado; **4)** no existe informe técnico y cuando existe, éste da curso a la documentación pero no brinda una opinión fundada respecto de factibilidad, impacto y necesidad de otorgar el subsidio solicitado; **5)** se repiten subsidios a un mismo beneficiario sin verificarse el cumplimiento de todos los objetivos convenidos para el primero de ellos; **6)** no existen informes del área jurídica; **7)** no existe constancia de conformidad de las instancias correspondientes, previa a la resolución de otorgamiento del subsidio; **8)** no se solicitó informe a Rendición de Cuentas para certificar que no existan subsidios pendientes de rendición; **9)** se otorgan subsidios para la compra de equipos de computación, cuando este objetivo no se relaciona directamente con la atención de población en situación de riesgo social; **10)** el área de rendiciones aprobó parcialmente un subsidio anterior, sin embargo se entrega un nuevo subsidio; **11)** se otorga un segundo subsidio refuerzo, cuando todavía no se habían desembolsado todas las cuotas del anterior; **12)** en general los tiempos que otorgan los convenios para la realización de las obras y la adquisición de bienes no respeta lo establecido en las Res. 3.492/95 y 3.483/95 de la SDS que dan marco a la rendición de los subsidios; **13)** cuando se aprueban varios subsidios para un mismo objetivo no se establecen criterios de prioridad en la rendición de los mismos. Por esto resulta dificultoso tratar de relacionar las rendiciones con los objetivos de cada subsidio en particular.

Respecto a la aplicación del subsidio: **1)** los fondos fueron aplicados a un objetivo distinto al aprobado para el proyecto; **2)** la propiedad del inmueble cuya adquisición se subsidia pertenece a miembros de la ONG que solicita el subsidio; **3)** la rendición del subsidio contiene ítems que por sus características no se condicen con los presupuestos presentados.

Respecto a la rendición de cuentas del subsidio: **1)** no existe rendición de cuentas; **2)** no se incorpora a la rendición copia de la documentación probatoria de los pagos; **3)** falta declaración jurada, detalle de inversiones u otros requisitos establecidos en las resoluciones sobre rendición de cuentas; **4)** queda un saldo del subsidio y no se informa como se aplicó; **5)** no se realizó el reclamo por la demora en la rendición del subsidio; **6)** falta el dictamen del área correspondiente respecto de la rendición del expediente; **7)** no existe evidencia del cumplimiento de la cláusula del convenio que obliga a hacer pública la lista de personas que recibieron fondos, o en la publicación de beneficiarios no se informa los montos, o bien no existe documentación probatoria que acredite que cada persona recibió el beneficio.

Recomendación: Dada las condiciones en que se encontraron los expedientes sujetos a la muestra, el área de rendición de cuentas deberá analizar todos los subsidios otorgados, a fin de determinar su procedencia y su correcta aplicación. En los casos en que así corresponda iniciar la investigación sumarial a efectos de deslindar las responsabilidades emergentes de las informalidades, algunas de ellas reseñadas en la observación de referencia, generando las demandas civil y penal correspondientes de surgir evidencias que meritúen dicho accionar.

Situación actual: Se firmó un Convenio con la Universidad Nacional de Lujan a partir del 8 de marzo de 2005, por el cual se incorporó al departamento de rendición de Cuentas a un grupo de 24 analistas y 1 Coordinador con el objeto de recuperar el atraso evidenciado en la evaluación de expedientes correspondientes en su mayoría a los años 1998 a 2001.

En el ámbito de lo expuesto, se trabajaron 3.509 expedientes correspondientes al área de Subsidios Institucionales arrojando el siguiente resultado: 2.380 salieron con dictamen favorable y pase a archivo, 770 con intimaciones a los beneficiarios, 303 con pase al Programa y a Jurídicos y 56 con pedido de caducidad.

Además se trabajó documentación atrasada correspondiente a Viáticos y Pasajes analizando un total de 4.150 documentos y legajos.

No consta elevación ni recepción del Informe de Rendición de Cuentas del 31/03/06 firmado por un funcionario de Rendición de Cuentas de la Dirección General de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, del cual se obtuvo el detalle expuesto precedentemente, como así tampoco los resultados de las intimaciones, pases a Jurídicos y al Programa, que representan un 30,58% de los expedientes analizados, por lo expuesto la observación se encuentra regularizada parcialmente.

7. Respetto de la Dirección de Programas Nutricionales y Alimentarios (PRANI)

Situación actual: Los programas PRANI y ASOMA de la Dirección de Programas Nutricionales y Alimentarios fueron desarticulados. Por tal motivo, para el ejercicio 2007 no es posible verificar las acciones observadas a la Dirección de Programas Nutricionales y Alimentarios (PRANI).

En el ejercicio 2007 lo que se lleva a cabo es el Programa de Seguridad Alimentaria, ejecutado por la Dirección de Seguridad Alimentaria de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias, cuyos objetivos son muchos más amplios de lo que alcanzaban los programas PRANI y ASOMA.

8. Indicadores de gestión

8.1. Observación: No ha sido posible analizar estos programas desde las etapas de planificación, ejecución y control atento a que las Direcciones sólo cuentan con la etapa de ejecución, no habiendo conseguido evidencia sobre planificación y control desde las Direcciones o la Dirección Nacional.

Recomendación: Implementar y cumplir con las etapas de planificación, ejecución y control, a partir de las cuales se podrá desarrollar una serie de indicadores con los cuales monitorear los Programas, respaldar las decisiones a tomar, y servir de apoyo para nuevas planificaciones.

Situación actual: No se obtuvo información sobre indicadores de gestión desarrollados, por lo cual la observación no se encuentra regularizada.

Al no contar con una planificación de las tareas a desarrollar la elaboración de indicadores y del control no resulta posible.

8.2. Eficiencia

A. Observación: Teniendo en cuenta lo expresado en puntos anteriores, la gestión de los Programas analizados en lo que hace a la entrega de subsidios es ineficiente.

Recomendación: Implementar las acciones para dar eficiencia al sistema de subsidios, el que deberá ser desarrollado para toda la SDS.

Situación actual: Atento que las áreas y procedimientos responsables de otorgar subsidios en el Ministerio no son las que fueron auditadas en 1999, (ya que éstas no existen en la actual estructura) no es posible opinar sobre la eficiencia en la entrega de subsidios actualmente.

B. Observación: La SDS cuenta con una Coordinadora de la Ejecución Física del Presupuesto, la que solicita información sobre las metas presupuestadas y ejecutadas para ser remitida a la ONP. La apertura programática de la Secretaría incluye en el año 1998 el Programa 31, dentro del cual se encuentra el SIEMPRO que también realiza un seguimiento de la ejecución física de la SDS, e informes de las distintas tareas desarrolladas por ésta. No existe una coordinación entre ambas áreas a fin de disminuir solicitudes de información y procesamiento de las mismas.

Recomendación: Tomar las medidas necesarias a fin de evitar esta duplicidad de funciones.

Situación actual: El SIEMPRO - SISFAM ha sido transferido a través del Dto. N° 357/02 al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales dependiente de la Presidencia de la Nación, no verificándose la duplicidad de funciones.

Actualmente el SIEMPRO no se encuentra bajo la órbita del Ministerio.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el relevamiento efectuado, corresponde señalar que las Direcciones sobre las que se realizó el relevamiento referido al ejercicio 1998 y que dio origen a la Resolución N° 40/01 - AGN fueron eliminadas o modificadas en los distintos cambios de estructura ocurridos hasta llegar al actual

Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto se identificaron áreas continuadoras de algunas de las acciones observadas oportunamente verificando que el organismo ha llevado adelante tareas que cumplimentan parcialmente las recomendaciones efectuadas en el Informe de Auditoría aprobado por la Resolución citada precedentemente.

Las observaciones que han quedado pendientes de cumplimiento y que revisten mayor relevancia, son las siguientes -conforme la identificación que se consigna en el presente informe-:

- Existe una superposición de funciones en cuanto a algunas acciones que llevan a cabo distintas Direcciones.

- No se realiza una Planificación formal de las acciones a realizar durante el ejercicio.

- El Ministerio no incluye dentro de su presupuesto las utilidades provenientes de Lotería Nacional SE, las cuales le corresponden por ser accionista de la misma.

- Las Direcciones no realizan un presupuesto preliminar.

- No existe una mesa de entradas única que permita registrar el total de los pedidos de ayuda y el seguimiento del trámite.

- No se ha evidenciado la existencia de Manuales de Procedimiento o circuitos formales de tramitación que indiquen las áreas que deben intervenir, los responsables que autoricen cada instancia del trámite, los procedimientos en la aprobación o negación de los pedidos de asistencia, etc.

- No se realizan procedimientos de control para monitorear la entrega de la ayuda otorgada a los beneficiarios directos de la misma.

- No existen manuales de procedimientos aprobados que establezcan criterios para asignar prioridades y el circuito a seguir en la tramitación de los subsidios institucionales .

- No constan los resultados de las intimaciones, pases a jurídicos y al Programa, que representan un 30,58% de los expedientes analizados.

- No ha sido posible analizar estos programas desde las etapas de planificación, ejecución y control atento a que las Direcciones sólo cuentan con la etapa de ejecución, no habiendo conseguido evidencia sobre planificación y control desde las Direcciones.

(El informe fue elaborado por la Subgerencia de Control del Sector No Financiero)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES EN EL ÁMBITO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES AL 31/12/08
--

Resolución N° 67 - AGN / 14-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. d)

Tarea de campo: entre el 1° de septiembre y el 30 de diciembre de 2008

OBJETO DEL EXAMEN

Examinar los Estados Contables de la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

INFORME DE AUDITORIA

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley N° 24.156, la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION ha procedido a examinar los Estados Contables de la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, detallados en el apartado 1.

Tales Estados Contables constituyen información preparada y emitida por la Administración de la Entidad en orden a sus funciones específicas, nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre dichos Estados Contables basada en el examen de auditoría practicado con el alcance que se indica en el apartado 2.

1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORIA

- 1.1. Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2007.
- 1.2. Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
- 1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
- 1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
- 1.5. Anexos A y B y Notas 1 a 15 que forman parte integrante de los mismos.

En la segunda columna se exponen, a efectos comparativos, los saldos de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2006 sobre los que emitíáramos nuestra opinión sin salvedades con fecha 12 de diciembre de 2007.

2. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, aprobadas mediante Resolución N° 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119 inciso d) de la Ley N° 24.156. Dichas normas son compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estas normas exigen la adecuada planificación y ejecución de la auditoría para poder establecer con un nivel de razonable seguridad, que la información proporcionada por los estados contables considerados en su conjunto, carece de errores o distorsiones significativos.

Una auditoría comprende básicamente la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, la evaluación de aquellas estimaciones

importantes realizadas por la dirección de la entidad y la revisión del cumplimiento de las normas contables profesionales de valuación y exposición vigentes y no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales.

3. ACLARACIONES PREVIAS

Tal como se señala en la nota 15, los estados contables adjuntos no contienen aquellas previsiones y ajustes que pudieran resultar como consecuencia de los efectos derivados de los cambios en el Sistema Previsional y la transferencia de la Superintendencia de AFJP al ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

4. DICTAMEN

En nuestra opinión, debido al efecto significativo de los ajustes que pudieran surgir de lo señalado en el párrafo 3, no estamos en condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información de la situación patrimonial de la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES al 31 de Diciembre de 2007, los recursos y gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha de acuerdo con las Normas Contables Profesionales.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos)

EXAMEN EN EL ÁMBITO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (SAFJP)
--

Resolución N° 82 - AGN / 10-06-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. d)

Tarea de campo: entre el 19 de septiembre y el 29 de diciembre de 2007 y entre el 1° de febrero y el 6 de marzo de 2008

OBJETO DEL EXAMEN

Efectuar un examen en el ámbito de la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (SAFJP), con el objeto de verificar la gestión administrativa de las Comisiones Médicas creadas por la Ley N° 24241.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1. SISTEMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS

1.1. SISTEMA SEGUIMIENTO DE TRÁMITES (SSTM)

La Gerencia de Comisiones Médicas no cuenta con información respecto de las apelaciones ante los Juzgados Laborales y las sentencias correspondientes.

Por otra parte no se deja constancia en este aplicativo de aquellas tramitaciones no generadas por personal del Organismo, como por ejemplo los estudios aportados por el afiliado y los reclamos recibidos.

Respecto de los reclamos de los afiliados se advirtió que no existe un Manual o Guía de Procedimientos para su tratamiento, son incorporados a la base de denuncias de la SAFJP que se encuentra en su edificio central y es manejada por el área de Atención de Reclamos. Los reclamos y/o denuncias sobre temas relativos a las Comisiones Médicas recibidos vía web, correspondencia o en forma personal dan origen a expedientes de reclamos. Aquéllos provenientes del Call Center 0800 son agrupados en un listado que se deriva diariamente por correo electrónico a la Gerencia de CM para su tratamiento.

1.2. SISTEMA DE FACTURACIÓN - CASPM

Es el aplicativo de Control de Facturación de los prestadores médicos. Se observó que no brinda información sistemática sobre las facturas de prestadores pendientes de recepción y sobre las órdenes de estudio que aún no fueron realizados o que están pendientes de carga por las Comisiones Médicas o pendientes de entrega por los prestadores.

En la práctica solamente al cierre del ejercicio la Gerencia de Sistemas produce un Informe a pedido de la Gerencia de Comisiones Médicas donde detalla las órdenes de estudio solicitadas por las que no se realizaron prácticas a los afiliados (Ordenes no entregadas) y las órdenes de estudio con las prácticas realizadas (Ordenes no liquidadas).

El Informe al 31/12/06 remitido al Departamento de Contabilidad contenía órdenes de antigua data por estudios que no se habían realizado, situación que no se encuentra debidamente analizada y depurada.

2. NORMATIVA DE TRÁMITES PREVISIONALES EVALUACIÓN MÉDICA DEL EXPEDIENTE

Se detectó extemporaneidad e insuficiencia en el dictado de los Protocolos necesarios para dar homogeneidad a los procedimientos mínimos que deben aplicar los médicos de las CM, ya que recién a partir del año 2007 se verificó la existencia de cinco Protocolos (Psiquiatría en el año 2004, y Neurología, Cardiología, Traumatología y Sida, Transplante y Oncología recién en el año 2007).

3. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO

Según información suministrada por el Organismo, a setiembre/07 las CM Periféricas y la CMC acumulaban un stock de 14.150 trámites previsionales y 6.563 laborales, de los cuales 4.923 y 5.522 respectivamente superaban los plazos máximos previstos en la Carta Compromiso con el Ciudadano.

Cabe señalar que los expedientes más antiguos sin resolver son 131 en las CM Periféricas del segmento 2002/2005 y 2373 en la Comisión Médica Central del segmento 2003/2005, sin identificar por año de antigüedad.

4. DEMORAS EN LA TRAMITACIÓN EN CMC

De la base de datos de Apelados previsionales suministrada surgió el siguiente detalle:

- a) 424 expedientes acordados en CMP y acordados en CMC.
- b) 158 expedientes acordados en CMP y denegados en CMC.
- c) 1444 expedientes denegados en CMP y denegados en CMC.
- d) 403 expedientes denegados y acordados en CMC.

Corresponde destacar que dentro de las categorías b) y d) que totalizan 561 expedientes, se detectaron 179 que fueron revertidos en CMC por diferencia de encuadre en la patología asignada por la CM Periférica en relación con la que asignó posteriormente la CMC, lo que representa que el 32 % de los casos apelados.

Con respecto a los expedientes Laborales, en el período enero-agosto/07 ingresaron 50822 expedientes, se dictaminaron en dicho período 44.471 habiéndose registrado 6755 casos de apelaciones a la CMC. Respecto de estas apelaciones el Organismo no efectúa un análisis de manera tal de conocer la cantidad de casos en que la CMC modificó los porcentajes de incapacidad asignados por las CM Periféricas en sus dictámenes, datos relevantes para la toma de decisiones.

De la base de expedientes dictaminados por la CMC en el período enero-agosto/07 suministrada por el Organismo se observó que 377 expedientes dictaminados en ese lapso provenían de apelaciones de antigua data ingresadas a la CMC, destacándose entre ellos los expedientes 004-P-01019/01 y 018-P-00272/01 con 6 y 5 años de demora respectivamente. Asimismo, se detectaron 9 expedientes que fueron dictaminados con 4 años de demora, 51 con 3 años, 151 con 2 años y 164 expedientes que ya registran 1 año de demora.

5. DOTACIÓN MÉDICA PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE MÉDICOS

Se detectó en Villa María, Capital Federal (10G), San Luis, Ushuaia, Rosario (7B) y Neuquén la falta de un médico y en la CM de Comodoro Rivadavia la falta de tres médicos titulares. No se verificó en ningún caso que se hallan realizado los Concursos a fin de cubrir las respectivas vacantes.

La Ley 24.241 establece que las CM deben hallarse integradas por cinco médicos pero no aclara las especialidades. La Superintendencia no ha dictado normativa acerca de este tema. Cabe señalar que de la entrevista realizada surgió que los Concursos para cubrir las vacantes de los médicos no se realizan teniendo en cuenta las patologías más tramitadas.

6. PRESTADORES MÉDICOS

Del análisis del listado de prestadores vigentes a setiembre/07, se verificó ausencia de prestadores médicos en algunas jurisdicciones, tales como Posadas, Neuquén, Bahía Blanca, Viedma y La Rioja, como así también la existencia de un único prestador en Ushuaia, Comodoro Rivadavia, y San Luis y dos prestadores en Resistencia, Santa Rosa, Catamarca, Río Gallegos, Corrientes y Zárate.

Tal situación podría afectar la calidad de los dictámenes al tener que basarse únicamente en los estudios que aportan los afiliados y no poder realizar interconsultas si fueran necesarias.

La licitación realizada para incrementar el número de prestadores médicos comenzó el 28/10/03 mientras que las órdenes de compra correspondientes a la provisión de los servicios fueron emitidas con fecha 22/5/07, es decir que el trámite licitatorio insumió tres años y medio.

Las ofertas de los prestadores del interior del país, que en la etapa de evaluación llevada a cabo por la Comisión de Adquisiciones y Contrataciones resultaron preadjudicadas según dictamen de fecha 9 de mayo de 2006, fueron excluidas del proceso mediante una nota de la Coordinación Jurídico Administrativa de las CM. En la misma nota considera pertinente y de utilidad adjudicar los rubros licitados a los oferentes que han sido seleccionados en la Ciudad autónoma de Buenos Aires.

Las ofertas de 6 prestadores recibidas en el Organismo entre el 10/5 y el 1/6/05 fueron rechazadas por haberse incumplido con la garantía presentada por mantenimiento de oferta, cuyo monto fue modificado mediante una nota de Contabilidad y Servicios de fecha 4/5/05.

Esta modificación fue comunicada a los oferentes con fecha 6/5/05, no hallándose constancia en el expediente de la licitación de la notificación del cambio operado en las garantías a uno de los prestadores. La comunicación fehaciente del cambio operado en el mes de mayo revestía vital importancia.

Según el Dictamen de Precalificación el prestador mencionado fue considerado la “mejor oferta” en los 8 rubros que cotizó habiendo obtenido 36 puntos en la evaluación realizada, siendo el puntaje más alto obtenido en el ámbito de la Capital Federal.

Con respecto a los valores ofertados, cabe destacar las importantes diferencias de precios detectadas entre las ofertas de la totalidad de los renglones licitados entre este prestador y los dos que finalmente resultaron adjudicados en dichos rubros, uno de los cuales obtuvo un puntaje de 30 puntos y fue considerado “mejor oferta” solamente en un rubro (Gastroenterología):

Rubros	Ofertas Prestador desestimado	Ofertas Prestador Adjudicado 1	Ofertas Prestador Adjudicado 2
Laboratorio	\$ 52.717,90	69.445,74	65.998,36
Cardiología	56.568,36	215.774,50	127.832,08
Ecografía	170.297,18	218.587,78	221.161,10
Medicina nuclear	1.788,92	3.300,50	-.-
Neurología	26.782,41	62.338,25	-.-
Radiología	444.231,49	571.798,25	583.679,30

Dado la decisión adoptada de dejar sin efecto la preadjudicación a los prestadores del interior del país y teniendo en cuenta la desestimación por incumplimiento en la garantía de la oferta económica más conveniente y que los dos ofertantes adjudicados (Laboratorio de exámenes médicos de la Capital Federal), ya eran prestadores por la Resolución N° 384/96 con valores individuales por prácticas inferiores regidos por un nomenclador, no existe constancia en el expediente de la licitación de un análisis sobre la conveniencia de dejar sin efecto la totalidad de la licitación.

7. SUPERVISIÓN DE LAS COMISIONES MÉDICAS

Cabe señalar que los indicadores finales surgen del promedio efectuado a la totalidad de los indicadores estratégicos parciales no existiendo una ponderación sobre el impacto que cada uno de ellos puede tener sobre el riesgo final total.

Del Tablero Comando con datos de diciembre/06 se observaron 3 CM que presentaron indicadores parciales de alto riesgo y sin embargo no fueron seleccionadas para una supervisión. Asimismo, del Plan Anual de Supervisión no surge una metodología para determinar cuándo debe hacerse una auditoría inducida.

De la lectura de los 58 informes de auditoría previsionales y laborales producidos por el Organismo de enero a setiembre/07 se verificó que solamente 8 de ellos surgen de una auditoría practicada “en terreno”.

No se obtuvo evidencia acerca de por qué en 8 de las 10 CM seleccionadas para realizar auditorías programadas no se analizaron ambos tipos de trámites (previsionales y laborales).

Teniendo en cuenta que los trámites laborales representan el 70 % de los expedientes tramitados por las Comisiones Médicas, el indicador 3 “Aspectos Médicos” del Tablero Comando, que evalúa la calidad de los dictámenes médicos, incorpora datos de las últimas auditorías realizadas pero sólo en lo relacionado con los trámites previsionales, tal lo señalado en el punto Demoras en la tramitación en CMC.

El diseño y funcionamiento, como así también el mecanismo de actualización de datos en el Tablero de Comando no se encuentra plasmado en un Manual de Procedimientos por escrito.

El acumulado de expedientes en trámite que exhibe este indicador en el Tablero correspondiente al mes de setiembre/07 alcanzó a 18898 expedientes en las CM Periféricas y 10306 en la Comisión Médica Central. Teniendo en cuenta que en el mes de setiembre/07 se dictaminaron 7742 en CM Periféricas y 1225 expedientes en la CMC, se deberían emplear dos meses y medio para resolver el stock en Periféricas y casi nueve meses para resolver el stock en CMC sin considerar el ingreso de nuevos trámites.

La metodología de construcción de este indicador explicitada en el primer párrafo y el no contar con un inventario de stock de expedientes sin resolver para su cotejo resta confiabilidad a los valores expuestos. Por ejemplo, en la CM de Río Gallegos se exhibe que hay 44 expedientes acumulados, que ingresaron 29 en setiembre/07 y que en el mismo mes se dictaminaron 122 (stock final).

Los criterios utilizados para realizar la evaluación de los dictámenes médicos (indicador 3- Aspectos Médicos) son promediados asignando la misma importancia a todos los elementos o ítems que integran la calificación en lugar de establecer una ponderación de los ítems más relevantes.

RECOMENDACIONES

1.1. SISTEMA SEGUIMIENTO DE TRÁMITES

Sería recomendable que las apelaciones y sus fallos ante la Justicia Laboral sean comunicados a la Gerencia de Comisiones médicas por las ART para poder efectuar una evaluación posterior sobre la gestión de las Comisiones Médicas.

1.2. SISTEMA DE FACTURACION DE PRESTADORES MÉDICOS

Registrar contablemente el devengamiento del gasto al momento de la entrega material de la cosa o realización del servicio, en este caso a partir de la recepción de las prácticas por el prestador médico (planilla de rendición).

Normatizar un plazo de vencimiento de las órdenes de estudio.

Tener en cuenta la fecha de caducidad de las prácticas realizadas no facturadas por los prestadores.

2. EVALUACIÓN MÉDICA DEL EXPEDIENTE

Implementar los Protocolos de las especialidades médicas faltantes con el objeto de brindar homogeneidad a la totalidad de las jurisdicciones del país.

3. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS-CARTA COMPROMISO

Analizar y desarrollar metodologías que permitan resolver los expedientes atrasados y lograr el objetivo propuesto en la Carta Compromiso con el Ciudadano.

4. DEMORAS EN TRAMITACIÓN EN CMC

Se recomienda poner especial énfasis en minimizar las situaciones de expedientes revertidos por diferencia de encuadre e incorporar en el Tablero Comando evaluaciones sobre los trámites laborales apelados, similares a las provisionales. Por otra parte sería conveniente analizar la posibilidad de identificar en la base SSTM los expedientes en los que fueran solicitados estudios que los afiliados no hubieran presentado, de manera tal de no incluir en los stocks demoras no imputables a las Comisiones médicas.

5. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE MÉDICOS

Realizar las acciones administrativas necesarias a fin de cubrir las vacantes de los médicos titulares de manera oportuna.

6. PRESTADORES MÉDICOS

Mantener una cantidad razonable de prestadores médicos e interconsultores en la totalidad de las jurisdicciones del país a fin de garantizar la calidad de los dictámenes.

7. SUPERVISIONES DE LAS COMISIONES MÉDICAS

Elaborar un Manual de Procedimientos respecto de la supervisión y control de las Comisiones Médicas que incluya una metodología para determinar la realización de las auditorías programadas e inducidas y su oportunidad.

La mayoría de las auditorías debería realizarse in situ en la CM supervisadas con el objeto de verificar no sólo los datos que constan en la base SSTM sino también aquella documentación que obra en los expedientes médicos, por ejemplo antecedentes médicos, estudios aportados por los afiliados, historia clínica, copias de los informes entregados por los prestadores, etc.

Ponderar los indicadores de acuerdo a su importancia dentro del modelo analizado y mejorar la confiabilidad de los valores expuestos en el Tablero Comando.

Analizar la evaluación de los dictámenes médicos en función de las pautas que surgen de los dictámenes apelados e incorporar una ponderación que respete los ítems más relevantes.

8. MUESTRA DE EXPEDIENTES

Dar cumplimiento a los plazos correspondientes a la realización del examen médico y al de emisión de los dictámenes previstos en la normativa vigente.

Agilizar en la Comisión Médica Central los tiempos de emisión de los dictámenes correspondientes a las apelaciones recibidas de las partes cumpliendo los plazos previstos en la Carta Compromiso con el Ciudadano.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos)

EXAMEN EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) - PRESTACIONES PASIVAS - COMPONENTE PÚBLICO DEL RÉGIMEN DE CAPITALIZACIÓN

Resolución N° 97 - AGN / 24-06-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 9 de mayo y el 30 de noviembre de 2007

OBJETO DEL EXAMEN

Verificar el cumplimiento de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias y de las Resoluciones de la ANSES N° 221/99 y 969/06 en los procedimientos aplicados por la ANSES para el otorgamiento y liquidación de las prestaciones de los afiliados al Régimen de Capitalización —Componente Público— sobre los beneficios otorgados durante los años 2005, 2006 y 2007 y los pagados durante el periodo noviembre 2006-abril 2007.

1-COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1.1. BASES DE PRESTACIONES PASIVAS

Del análisis realizado sobre la base datos de beneficios otorgados en el período octubre 2006-febrero 2007, remitida por la Gerencia de Sistemas y Telecomunicaciones de la ANSES, se detectó que en la mayoría de los casos, los campos correspondientes a la fecha de otorgamiento estaban vacíos, incluyendo beneficios otorgados en 2005. Para no demorar el cumplimiento de la presente auditoría se procedió a controlar el derecho y la liquidación de los beneficios, omitiendo considerar las fechas de otorgamiento.

1.2. INTEGRIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS BENEFICIOS OTORGADOS

a. Los expedientes no se encuentran totalmente foliados, con enmiendas y falta de correlatividad, de manera que no está garantizada la integridad de la documentación de respaldo.

b. Algunos expedientes carecen de la copia del Documento Nacional de Identidad del solicitante, un requisito esencial para la tramitación de la totalidad de las prestaciones, según lo expresado en el Manual de Referencia que indica los requisitos de la documentación a presentar. En otros, se adjunta fotocopia de la cédula de identidad.

c. Faltante de las constancias que avalan los montos de las remuneraciones consideradas para el cálculo del "Promedio de Remuneración en Relación de Dependencia". Las remuneraciones consideradas por ANSES no coinciden con las registradas en el SIJP ni con las consignadas en las certificaciones.

d. Para aquellos casos en que en el Manual de Procedimientos no consta el instructivo pertinente, no se deja constancia en la actuación de la normativa que fundamente el otorgamiento del beneficio (Ej: Regímenes Especiales)

e. No se encontraban en el expediente las liquidaciones del primer pago y del retroactivo, ni papel de trabajo alguno sobre el cómputo de las remuneraciones consideradas para el cálculo del haber promedio y que fuera aprobado en los respectivos actos administrativos que otorgaron las prestaciones.

f. En alguno de los expedientes de otorgamiento de Retiros por Invalidez no se adjunta la documentación requerida por la normativa en vigencia en el Manual de Referencia, por ejemplo:

-Los estudios, diagnósticos y certificados médicos de los interesados, firmados por los médicos que lo asistieron.

-La nómina de los médicos que lo asistieron, y que en la actualidad lo asisten detallando: apellido y nombre del especialista, número de matrícula y domicilio del consultorio, clínica, sanatorio u hospital donde desempeña sus tareas.

g. No se adjuntan en algunos de los casos analizados las constancias para acreditar el traspaso de los afiliados a las AFJP, un requisito determinado por el Manual de Referencia para determinar el cálculo de la Prestación Adicional por Permanencia.

h. Se observaron en algunos casos analizados certificaciones de servicios y remuneraciones sin la correspondiente certificación de la firma del empleador, requisito establecido por el Manual de Referencia.

1.3. DEMORAS EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE DIERON LUGAR A LA SOLICITUD DE PRONTO DESPACHO Y OFICIOS JUDICIALES

Las demoras en la tramitación de los beneficios motivaron presentaciones de Solicitudes de Pronto Despacho, que al no ser consideradas por la ANSES dieron lugar a Oficios Judiciales. Del análisis de los expedientes no se ha obtenido evidencia de la respuesta emitida por parte de la ANSES ni a los interesados ni a los Juzgados. La Gerencia Canales Alternativos informó a través de su Nota GCAYRBA N° 4018/07 que:

a. *“el Organismo no cuenta con una base de datos de reclamos, denuncias y prontos despacho presentados ante la ANSES por solicitantes de beneficios correspondientes al Régimen de Capitalización”.*

b. *“en el ámbito operativo de esa Red se tramitan y responden individualmente todo tipo de reclamos, como así también solicitudes de pronto despacho o denuncias”.*

Cabe señalar que con fecha 10/09/07 la ANSES implementó el procedimiento de recepción y tramitación de oficios judiciales, debiendo los responsables de las UDAI y los Gerentes de segundo nivel respetar los plazos judiciales para contestarlos. La normativa además define su registro y control a través de la incorporación al Sistema de Gestión de Trámites.

1.4. LIQUIDACIONES DE HABERES PREVISIONALES

Del análisis efectuado sobre las liquidaciones de los beneficios que integraron la muestra, se detectaron diferencias (Anexo I) entre el cómputo efectuado por la ANSES y los cálculos realizados por la AGN respecto de los importes de las prestaciones compensatorias (PC), Prestación Adicional por Permanencia (PAP), movilidad, retroactivo y promedio de remuneraciones. Seguidamente se exponen las mismas en orden a su grado de repetición:

a. Error de cálculo que afecta el monto del retroactivo al considerar una fecha anterior o posterior a la solicitud de la prestación.

b. Errores en el cálculo del haber promedio, que al considerar remuneraciones por encima del tope de la base imponible previsional incrementaron el haber.

c. Error u omisión en el cómputo de la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) que disminuye o aumenta el haber mensual de los beneficiarios, según los distintos casos analizados.

d. Diferencias en la cantidad de años reconocidos para los casos en que el beneficiario tiene los años de aporte necesarios para la obtención del beneficio, que se ven al comparar el Cómputo Ilustrativo efectuado por ANSES y los años que correspondían de acuerdo con la normativa vigente.

e. Error en el cómputo de los años de servicios por omisión de la bonificación por horas de vuelo (art. 3°, inc. a, Decreto 4257/68-Aeronavegantes), que disminuyó el haber mensual del beneficiario.

f. Ausencia de la intervención del área de verificaciones ante diferencias entre las remuneraciones certificadas y los importes informados en el SIJP.

1.1.1. DESCUENTO A LA OBRA SOCIAL

El Aplicativo "Historiado (HI00) refleja los pagos realizados a los beneficiarios, detallando la composición del haber previsional a través de los códigos pertinentes., habiéndose detectado criterios no homogéneos en el registro del descuento por Obra Social.

a. En algunas liquidaciones se efectúan los descuentos a la Obra Social, que se reflejan en el aplicativo "Historiado" (Ej.: 15-0-1066735-0 y 15-0-1038745-0).

b. En otras liquidaciones se registra el descuento a la Obra Social, pero no se refleja en el aplicativo "Historiado" (Ej.: 15-0-2258026-0-3, 15-0-1538691-0-2, 15-0-2455225-0-3, 15-0-1538841-0.2).

1.1.2. SUPERVISIÓN OPERATIVA

Tal como se indicara la implementación del nuevo sistema de Supervisión Operativa comenzó a partir del mes de setiembre del año 2006. Respecto de su efectividad, el nivel de error consignado en el Tablero de Mando Estratégico (TME) de la Gerencia Capitalización para el periodo enero-julio/06 fue del 10,44%, discontinuándose la medición a partir de agosto/06. Por otra parte, la Gerencia Capitalización planificó para el año 2007 un nivel de error no superior al 5%. Cabe aclarar que los beneficios son otorgados por la Gerencia mencionada y por las UDAI indistintamente.

De los informes de los grupos de control móvil realizados en la sede central de la Gerencia de Capitalización surge que para los primeros seis meses del año 2007 el nivel de error informado fue del 0,5%, pero no se obtuvo evidencia de los niveles de error generados para dicho período para las UDAI que otorgaron beneficios. En virtud de lo expuesto precedentemente ha sido imposible determinar cuales han sido los resultados de la aplicación del nuevo sistema. Dada la discontinuidad de los controles, esta Auditoría intentó su medición a través de la siguiente metodología:

Se consideraron el total de las observaciones de la muestra con significación económica, contemplando sólo los errores cuantitativos sobre el total de las prestaciones revisadas. Se separaron las prestaciones otorgadas con anterioridad al 30/08/06 de las posteriores a dicha fecha, considerando que a partir de septiembre de 2006 se encontraba implementado el nuevo sistema. Sobre el total de 100 beneficios revisados, 26 merecieron observaciones de carácter cuantitativo, lo que representa un 26% de Nivel de Error. De esos 100 beneficios, 47 fueron otorgados con anterioridad al 31/08/06, en 11 de estos encontramos errores de carácter cuantitativo, lo que representa un nivel de error del 23%. El resto de los 53 beneficios fueron otorgados con posterioridad al 31/08/06, por lo que recayeron bajo la revisión del nuevo modelo de Supervisión. Sobre estas prestaciones, 15 merecieron observaciones de carácter cuantitativo, lo que representa un nivel de error del 28%, significativamente superior al porcentaje que surge de los informes de los grupos de control móviles.

1.2. EXPEDIENTES DE PAGO

Los procedimientos de formulación, validación, aprobación, registro y puesta al pago de la liquidación del componente público a cargo del Régimen de Capitalización se encuentran normados por la Resolución D.E.A. 221/99, modificada por Resolución DE (Dirección Ejecutiva) 969/06.

Se analizaron los expedientes de pago correspondientes al periodo noviembre/2006-abril de 2007, surgiendo solamente los siguientes aspectos:

a. Ordenes de Pago:

En los Expedientes de Pago se advierte que la Coordinación del Área Operaciones de Pago solicita a la Gerencia Gestión Presupuestaria que informe sobre la disponibilidad de cuota presupuestaria para liquidar el Componente Público de Capitalización. El Área Operaciones de Pago detalla en los Expedientes de Pago los conceptos a liquidar a favor de las distintas Administradoras de Fondos de

Jubilaciones y Pensiones y Compañías de Seguros de Retiro, indicando que las erogaciones en cuestión por su naturaleza deben ser afectadas a fondos presupuestarios.

Si bien en todos los expedientes de pago revisados la Gerencia Gestión Presupuestaria informa que existe cuota presupuestaria disponible, en las liquidaciones de pago analizadas se observó que parte de las sumas liquidadas se registraron como extra presupuestarias (Formularios C42). El Organismo en su descargo ha informado que: “Los formularios C42 a los que hace referencia no tienen su origen en la insuficiente cuota presupuestaria, sino que corresponden a códigos de concepto que se incorporan a la liquidación como pagos por cuenta y orden de terceros. Ejemplo de estos pagos es el Fondo Compensador Móvil (Convenio 12)”. De acuerdo a lo expresado por la ANSES se entiende que en las liquidaciones se deberían especificar los códigos de los conceptos que se pagan por cuenta y orden de terceros que conforman los formularios C 42, a fin de que permitan determinar el concepto de las sumas liquidadas y las fuentes de financiamiento de las mismas.

b. Asignaciones Familiares de Beneficios Previsionales:

La Coordinación de Fiscalización de la Gerencia Control Prestacional y Fiscalización verificó en las respectivas AFJP/CSR (Compañías de Seguros de Retiro) la existencia de la documentación de respaldo establecida por Resolución DE N° 119/01. Los controles fueron realizados por muestreo, adjuntando en los respectivos expedientes de pago el detalle de la cantidad de casos considerados en la muestra, la nómina de las AFJP/CRS y la cantidad de beneficios observados.

Del análisis realizado sobre la muestra tomada por la Coordinación de Fiscalización con relación al total de asignaciones liquidadas se observó lo siguiente:

Mensual	Total Asig. Fam. Liq	Cant Casos Revisados.	% Muestra	Casos de Baja	% Error S/Muestra
Nov-06	9.716	1.118	11,50%	95	8,50%
Dic-06	8.998	793	8,81%	42	5,29%
Enero-07	9.695	1.136	11,72%	86	7,57%
Feb.-07	9.289	1.742	18,75%	111	6,37%
Marzo-07	9.970	1.351	13,55%	79	5,85%
Abril-07	10.213	1.178	11,53%	67	5,69%

En el expediente no hay documentación que señale los criterios utilizados para la determinación de la muestra.

En los expedientes de pago se adjuntan fotocopias (copia fiel) de las "Constancias de Intervención Administrativa", en lugar de los originales de la documentación que avala los controles realizados. Asimismo se advierte que las Constancias de Intervención Administrativa contienen tachaduras, que no han sido salvadas. (Ej.: fs. 33 Mensual de Noviembre de 2006).

Se verificó en el Registro Único de Beneficiarios (RUB) que la baja de los menores titulares de pensión con motivo del vencimiento por su mayoría de edad se realiza con una demora de dos meses con relación al mensual de pago en que se los da de baja. Sobre el particular, la Gerencia Capitalización manifestó que eso se produce para verificar si corresponde la baja del sistema ya sea por error en la fecha de nacimiento consignada o por discapacidad del menor, situación esta última que anula el vencimiento por mayoría de edad. Asimismo, se observó que el sistema no contiene alertas previas al vencimiento que resuelvan esas situaciones. No obstante lo señalado, el Organismo en su descargo informó que: “El sistema emite, con tres meses de antelación al vencimiento por mayoría de edad, la nómina de menores titulares de pensión, la cual se comunica a las AFJP, CSR y SAFJP, a fin de evitar cualquier situación errónea que genere”.

1.3. RENDICIONES DE CUENTAS

Los procedimientos de rendición de cuentas de los fondos recibidos por parte de las AFJP y CSR del Componente Público y de las Asignaciones Familiares de beneficios del Régimen de Capitalización están reglados por la Resolución Conjunta DE N° 749/04 y SAFJP 28/04, que

establecen los términos para la puesta al pago de las prestaciones por parte de las Administradoras y Compañías de Seguro (10 días), como así también la vigencia del período de pago (10 días) y plazo para la presentación de la rendición de cuentas (8 días). También determinan las características que deben reunir los responsables de la rendición de cuentas, explicitando que los funcionarios designados a tal fin deberán desempeñarse en cargos de rango gerencial y registrar sus firmas antes de la rendición de cuentas. La Rendición de Cuentas deberá estar acompañada por una nota con carácter de Declaración Jurada, suscrita por dos de los funcionarios designados responsables, detallando la cantidad de casos y montos correspondientes a pagos e impagos.

Del análisis de las Rendiciones de Cuentas de diciembre de 2006 y enero de 2007 por las transferencias de fondos efectuadas por la ANSES a las AFJP y CSR, se observó lo siguiente:

- a. Las rendiciones no están firmadas por los dos funcionarios responsables.
- b. No todos los funcionarios que suscriben las notas de rendición se desempeñan en cargos con rango gerencial.
- c. No todos los responsables que suscriben las notas de rendición tienen registradas sus firmas, según surge de los listados publicados en la intranet de la ANSES.
- d. En la Rendición de Cuentas de enero/07 se detectaron las siguientes cuestiones:

1. Inconsistencias entre lo consignado en las declaraciones juradas presentadas por las AFJP y CSR por las transferencias realizadas por las mismas a otras Administradoras o Compañías de Seguro con lo registrado por la Gerencia de Sistemas y Telecomunicaciones.

El área Liquidaciones Prestacionales dependiente de la Gerencia de Contabilidad, adjunta un cuadro denominado "Diferencias s/Sistemas y Rend. AFJP". En el mismo se reflejan todas las transferencias denunciadas por las AFJP y CSR en sus respectivas rendiciones de cuentas a otras Administradoras o Compañías. Dichas operaciones son registradas en el mencionado cuadro con signo positivo, exponiéndose con signo negativo los aportes correspondientes al componente público recibidos por la Compañía Binaria Seguros de Retiro, el cual fue liquidado y devengado por C41 N° 317/07. No se ha obtenido evidencia por la cual se descuenta dicho monto del total de fondos transferidos por las AFJP y CSR a otras Administradoras o Compañías.

Ahora bien, el total de las sumas consignadas como transferencias en el cuadro mencionado asciende a \$ 4.192.084,48, mientras que el total que surge de las cantidades expuestas en la información suministrada por la Gerencia de Sistemas bajo el concepto de transferencias de AFJP y CSR a otras similares es de \$ 4.885.594,34, y el total denunciado en las respectivas rendiciones de cuentas de las AFJP y CSR, por el mismo concepto asciende a \$ 6.048.740,55.

Total Transferencias s/ DDJJ AFJPs	6.048.740,55
Total Transferencias s/ Gcia. Sistemas	4.885.594,34
Diferencia	1.163.146,20

La diferencia se compone de \$ 1.065.135,01 de Máxima AFJP S. A., \$97.471,55 de Unidos AFJP S.A. y \$ 539,64 de Previnter CSR. De los antecedentes obrantes, no surge evidencia de la existencia del análisis indicando el origen y procedencia de los montos que componen las diferencias en cuestión y la regularización de las mismas.

El Organismo en oportunidad de su descargo ha expresado que: “Durante el año 2008, se efectuó el rediseño de las tablas para el control de la rendición por parte de la gerencia Contabilidad. Estas tablas permiten el cruce del procesamiento efectuado por la gerencia Sistemas y Telecomunicaciones y las rendiciones presentadas por las AFJP a través de las notas respectivas. Atento lo recomendado por la AGN se adjuntara las conciliaciones que componen cada rendición de liquidación mensual.”.

2. Diferencias entre los impagos denunciados en las rendiciones de cuentas de las AFJP y CSR y las sumas que la ANSES registra en los formularios C55 para regularizar en el presupuesto los montos transferidos a las Administradoras y Compañías y que no fueron abonados a los beneficiarios, según el siguiente detalle:

FUTURA AFJP S.A.:

Según Rendición de Cuentas de FUTURA AFJP S.A., se denuncia como impaga la suma de \$ 22.953,40, correspondiente a la devolución efectuada por esa Administradora mediante dos (2) depósitos en favor de la ANSES a la Cuenta del Banco Nación 1998/69 según el siguiente detalle:

Cta. BCO. NAC. 1998/69	Importe
Depósito de Fecha 05/03/2007	16.980,40
Depósito de Fecha 05/03/2007	5.973,00
Total Impagos de FUTURA AFJP	22.953,40

El área de Liquidaciones Prestacionales (dependiente de la Gerencia Contabilidad) registró un depósito de \$16.980,40 (Form. C55 1835/07), pero no se obtuvo evidencia sobre el registro del formulario C55 por la suma de \$5.973,00.

El Organismo en su descargo ha manifestado que: “ se han regularizado las diferencias detectadas en diciembre de 2008, mediante los respectivos formularios C 55.”.

NACION SEGUROS DE RETIRO S.A.:

En el detalle de la rendición de cuentas de los fondos transferidos a esta Compañía se refleja como "Beneficios Impagos", la cantidad de \$ 10.123,85, importe conformado con dos devoluciones realizadas mediante los depósitos a la Cuenta de ANSES en el Banco Nación, según la siguiente descripción:

Cta. BCO. NAC. 1998/69	Importe
Depósito de Fecha 02/03/2007	7.287,01
Depósito de Fecha 02/03/2007	2.836,84
Total Impagos de Nación Seguros de Retiro S.A.	10.123,85

El área de Liquidaciones Prestacionales (dependiente de la Gerencia de Contabilidad) acompaña como comprobante de registro de la baja presupuestaria el Formulario C55 1850/07, por los fondos devueltos correspondientes al depósito de \$7.287,01, pero no se encontró evidencia sobre el registro del formulario C55 por la suma de \$ 2.836.84.

Tampoco se encontró evidencia de las correspondientes conciliaciones que indicaran el origen y procedencia de los montos que componen las diferencias en cuestión y su regularización.

2.RECOMENDACIONES

2.1. Instrumentar acciones tendientes a regularizar la información faltante en las bases de datos del Organismo.

2.2. Revisar los procedimientos de conformación de los expedientes para garantizar la integridad y secuencia cronológica en la elaboración de los mismos, impulsando las acciones para que en las actuaciones se adjunte la totalidad de la documentación correspondiente, que acredita el derecho a las prestaciones e incorporando todos aquellos datos que el ente ha tenido en consideración para la determinación del haber del beneficiario.

2.3 a) Implementar procedimientos y una base de datos para el registro de los reclamos, denuncias y pronto despacho ingresados al Organismo a través de la Gerencia de Canales Alternativos con información que permita efectuar un seguimiento sistematizado del trámite.

2.3 b) Adjuntar en los expedientes de las solicitudes de pronto despacho y oficio judiciales copia de las respuestas a los interesados y, de corresponder, a los Juzgados, para dejar evidencia documental del estado de trámite de las actuaciones que permita identificar y corregir los motivos de los retrasos.

2.4 Incrementar los controles para minimizar los errores detectados en las liquidaciones finales:

Las liquidaciones que se adjuntan a los expedientes y la manera en que se aprueban los montos por el concepto de “Haber Inicial” deben ser el fiel reflejo de lo puesto al pago que se registra en el Sistema del Emulador Aplicativo “Historiado”. La ANSES debe aclarar los procedimientos seguidos para el pago del “Suplemento por Movilidad” y su “Retroactivo”, indicando las compensaciones que realiza para llegar a los valores expuestos en el SEA.

2.4.1. Unificar criterios para el descuento de Obra Social.

2.4.2. Realizar Operativos de controles necesarios para disminuir el nivel de error.

2.5.a) Ante la inclusión de los Formularios C42 (Fondos Extrapresupuestarios), agregar los códigos de pagos a terceros que permitan conocer que no se trata de partidas presupuestarias.

2.5.b) La Coordinación de Fiscalización dependiente de la Gerencia Control Prestacional y Fiscalización debe aumentar los casos de Control de Beneficios Previsionales de Asignaciones Familiares a verificar, teniendo en cuenta que el nivel de error cuantitativo de los casos observados supera el 5%.

2.5 c) Incorporar los originales de las Constancias de Intervención Administrativa en los expedientes donde se tramitan los pagos de las Asignaciones Familiares.

2.5.d) Controlar el sistema de alertas con el fin de que se resuelvan las situaciones descriptas respecto de la demora de dos meses en la baja del RUB de los beneficiarios menores de edad, para dar mayor eficiencia al registro de vencimiento por Mayoría de Edad de Menores Titulares de Pensiones.

2.6. a, b y c) Instruir a las CSR que cumplimenten estrictamente lo establecido en la normativa, debiendo presentar las rendiciones de cuentas firmadas por dos funcionarios que se desempeñen con rango de gerentes, como así también, que se aclaren las firmas y cargos y se deje constancia de los números de documentos. Actualizar los registros de firmas publicados en la intranet de la ANSES, de los funcionarios autorizados a firmar notas, y que aquellos que no hayan registrado sus firmas se los intime para que lo hagan a fin de que las respectivas rendiciones de cuentas sean firmadas por los funcionarios que reúnan las condiciones requeridas por la normativa.

2.6.d 1) De existir inconsistencias entre lo informado sobre las operaciones de los aportes correspondientes al Componente Público por la Gerencia de Sistemas y Asignaciones Familiares del Régimen Público y lo denunciado en sus respectivas rendiciones de cuentas por las CRS se deberían adjuntar las correspondientes conciliaciones indicando el origen y procedencia de los montos que componen las diferencias en cuestión y la regularización de las mismas.

2.6.d 2) En lo que hace a las diferencias detectadas entre lo denunciado por las CSR en las respectivas rendiciones de cuentas bajo el rubro de "Beneficios Impagos" y los depósitos de devolución de fondos que realizan en la Cuenta Bancaria de ANSES por el concepto que nos ocupa, se entiende que correspondería tramitar ante las Compañías de Seguro la conciliación de dichas inconsistencias la cual se debería presentar en un término de tres (3) días conforme lo establecido en la Resolución Conjunta DE 749/04 y AFJP 28/04. En lo que se refiere a la falta de coincidencia entre lo registrado presupuestariamente como baja por la Gerencia de Contabilidad por impagos, con los depósitos bancarios a favor de ANSES que fueran realizados por las CSR por las devoluciones de "Beneficios Impagos", se debería presentar las conciliaciones indicando los motivos por los cuales no se registraron dichos impagos y la regularización de dicha situación ya sea por parte de la ANSES o bien por las CSR.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES EN EL AMBITO DEL ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Resolución N° 47 - AGN / 23-04-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. h)

Tarea de campo: entre el 18 de abril y el 13 de noviembre

OBJETO DEL EXAMEN

Examinar los Estados Contables e Información Financiera Complementaria del ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA).

INFORME DEL AUDITOR

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley N° 24.156, la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN ha procedido a examinar los Estados Contables e Información Financiera Complementaria del ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA), por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, detallados en el apartado 1. siguiente.

Los mismos constituyen información preparada y emitida por la administración de la Entidad en orden a sus funciones exclusivas y son responsabilidad de la Dirección de la misma.

Nuestra responsabilidad consiste en emitir un dictamen sobre dichos Estados Contables e Información Financiera Complementaria, basado en nuestro examen de auditoría con el alcance que se indica en el apartado 2.

1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORÍA

- 1.1. Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2007.
- 1.2. Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
- 1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
- 1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
- 1.5. Notas 1 a 15 y Anexos A, B, C y D, que forman parte integrante de los mismos.
- 1.6. Información Financiera Complementaria – Cuadros A a G-.

Se exponen en segunda columna a fines comparativos los saldos que surgen de los Estados de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, los que fueron modificados según lo mencionado en Nota 2.3. La opinión profesional sobre estos estados contables la hemos emitido con fecha 3 de enero de 2008, siendo en ese entonces abstención de opinión por similares motivos a los indicados en el apartado 3.1. y Nota 10.

2. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN mediante Resolución N° 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119 inciso d) de la Ley N° 24.156. Dichas normas son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores

(INTOSAI) y los requerimientos en materia de Políticas sobre Auditoría de Proyectos y Entidades (Documento AF-100) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con las Guías y Términos de referencia para auditoría de Proyectos con financiamiento del Banco Mundial.

Estas normas nos exigen la adecuada planificación y ejecución de la auditoría para poder establecer, con un nivel razonable de seguridad, que la información proporcionada por los Estados Contables, en su conjunto, carece de errores o distorsiones significativos.

Una auditoría comprende básicamente la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, la evaluación de aquellas estimaciones importantes realizadas por la Dirección de la Entidad y la revisión del cumplimiento de las normas contables profesionales de valuación y exposición vigentes.

3. ACLARACIONES PREVIAS

3.1. Tal como se describe en Nota 14, los estados contables incluyen créditos en moneda extranjera con las distintas jurisdicciones provinciales cuyas condiciones se vieron afectadas por las medidas económicas adoptadas por el Estado Nacional a partir del ejercicio 2002, que se encuentran en distinta situación:

a) Créditos vencidos al 31 de diciembre del 2002, del 2003 y del 2004 que se hallan a la fecha de emisión del presente informe en proceso de conciliación, instrumentación y/o negociación por aproximadamente \$ 217.000.000 (\$ 167.000.000 en créditos corrientes y \$ 50.000.000 en gestión judicial dentro de créditos no corrientes) por los que el ENOHSA no ha iniciado a la fecha renegociaciones para convenir la forma, plazos y condiciones de su cancelación.

Estas negociaciones podrían verse complementadas por las disposiciones del Decreto N° 1382/2005, que establece un régimen de saneamiento definitivo de la situación financiera entre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adheridas o que adhieran al Régimen Federal de responsabilidad fiscal con el objetivo de facilitar la extinción de las obligaciones recíprocas que se encontraran pendientes por causa o título posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 1 de enero de 2005. A la fecha del presente informe, de acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de Relaciones con Provincias, el proceso de saneamiento no se halla concluido, no siendo posible determinar los créditos que se verían alcanzados y sus efectos.

b) Créditos vencidos durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 y a vencer en ejercicios futuros por aproximadamente \$ 813.800.000 que no están a la fecha alcanzados por ningún mecanismo de compensación y/o refinanciación, que si bien son exigibles a su vencimiento y gozan de la garantía de los recursos de coparticipación, podrían verse afectados por los procesos de renegociación referidos anteriormente (por los créditos vencidos y no cobrados -ni previsionados- en los ejercicios 2005, 2006 y 2007 por un total de aproximadamente \$ 189.000.000 el ENOHSA, a la fecha del presente informe, no ha iniciado los trámites de afectación de los recursos de coparticipación).

Las situaciones expuestas precedentemente no permiten conocer las condiciones para la cancelación de la cartera de créditos del ENOHSA al 31 de diciembre de 2007, lo cual genera incertidumbre en relación con la exposición de este rubro y su probable valor de recupero a dicha fecha.

3.2. La empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) reclama el pago de \$ 20.845.634,76 correspondientes a la ejecución durante los ejercicios 2006 y 2007 de convenios firmados oportunamente. En las presentes Estados Contables el ENOHSA ha contabilizado \$ 5.534.067,78, estando pendiente el reconocimiento del saldo hasta que se reciba de AySA la documentación respaldatoria contable prevista en los acuerdos.

4. DICTAMEN

Debido al efecto muy significativo que tienen las situaciones detalladas en el apartado 3. y en la Nota 10, no estamos en condiciones de emitir una opinión sobre los Estados Contables e Información Financiera Complementaria del ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO mencionados en el apartado 1., considerados en su conjunto.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector no Financiero)

CARTA SOBRE ASPECTOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES EN EL ÁMBITO DEL ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA), AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Resolución N° 48 - AGN / 23-04-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. h)

Tarea de campo: entre el 18 de abril y el 13 de noviembre de 2008

OBJETO DEL EXAMEN

Efectuar, como parte de las tareas correspondientes a la auditoría de los estados contables del ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA) y de los Programas financiados por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) y el BANCO MUNDIAL (ex BIRF) ejecutados por el ENOHSA, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, un relevamiento sobre algunos procedimientos administrativo-contables y de control interno.

CARTA SOBRE ASPECTOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO

1. ALCANCE DEL TRABAJO

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría externa aprobadas por la Auditoría General de la Nación mediante Resolución N° 145/93, las cuales, en su conjunto, son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y los requerimientos en materia de Política sobre Auditoría de Proyectos y Entidades (Documento AF-300) del BID y las Guías y Términos de Referencia para Auditoría de Proyectos con financiamiento del Banco Mundial.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por el ENOHSA no tuvo como objetivo principal el análisis de su sistema de control interno, ya que nuestra revisión no fue planificada con el propósito de un minucioso estudio y evaluación de ninguno de los elementos del referido sistema y no fue realizada con el objetivo de brindar recomendaciones detalladas o de evaluar la idoneidad de la estructura de control interno de la Entidad para evitar o detectar errores o irregularidades. El trabajo desarrollado ha consistido básicamente en evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contable-financiera generada por la Entidad y que pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de los estados contables.

En función de los objetivos definidos, el contenido de este informe respecto a la evaluación del control interno cubre únicamente aquellos aspectos que han surgido durante el desarrollo de nuestro examen, y por lo tanto no incluye todos aquellos comentarios y recomendaciones que un estudio específico destinado a tal fin podría revelar.

2 -OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

2.1. SURGIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

2.1.1. Aspectos organizacionales

Observación:

La entidad carece de una estructura orgánica funcional con misiones y funciones actualizadas a su realidad operativa, observándose una inadecuada segregación de funciones y áreas acéfalas.

Mediante Resolución N° 309 del año 1999, el ENOHSA ha aprobado una serie de instructivos sobre circuitos, controles y procedimientos elaborados por la Subgerencia de Administración que, en su gran mayoría, se encuentran desactualizados. En el mes de julio de 2004 se firmó un convenio con la Universidad de Buenos Aires que preveía, entre otros objetivos, la confección de los manuales de procedimientos. Con fecha 17 de septiembre de 2008 la citada Casa de Altos Estudios remite al ENOHSA para su conformidad el Programa de Asistencia Técnica, que es consecuencia de las tratativas que se llevaron a cabo oportunamente, el cual comprende tres etapas (1° Etapa: Relevamiento de la Información, 2° Etapa: Análisis y Diagnóstico y 3° Etapa: Diseño), que tiene por objeto la formalización de los procedimientos (originales o rediseñados) a través de Manuales de Procedimientos.

Con fecha 17 de septiembre de 2007 se firmó un acuerdo entre el ENOHSA y la SIGEN en el marco de la Resolución SIGEN N° 114/04 por la cual este Organismo brindará la asistencia técnica para el desarrollo de las actividades conducentes al logro de los objetivos propuestos, entre los cuales se encuentran comprendidos los aspectos referidos a la Organización y Estructura Orgánica Funcional (Apertura de los niveles inferiores de la Estructura Orgánica y Normas operativas para el desarrollo de manuales de procedimiento), con un plazo estimado de finalización de siete meses. A la fecha de este informe las referidas actividades se hallan en proceso de conclusión.

Recomendación:

Adoptar las medidas necesarias a fin de cumplimentar en tiempo y forma lo establecido en el acuerdo celebrado entre el ENOHSA y la SIGEN en el marco de la Resolución SIGEN N° 114/04 respecto a la elaboración de la estructura orgánica actualizada y la confección de los manuales de procedimientos y su aprobación por el nivel jerárquico pertinente, a efectos de garantizar un adecuado funcionamiento del sistema de control interno de la Entidad.

2.1.2. Programas financiados por el BID y el Banco Mundial

2.1.2.1. Información sobre tarifas y nivel de cobranzas

Observaciones:

Programas BID Etapas III a VI

La información presentada por los Entes Subprestatarios en cumplimiento de las respectivas cláusulas contractuales relativas a tarifas y nivel de cobranzas no resulta homogénea y, en algunos casos, no permite verificar su cumplimiento. Asimismo, hay un cumplimiento parcial en la entrega de información por parte de los Subprestatarios, alcanzando para el ejercicio 2006 sólo al 23 % del total de las obras financiadas.

Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal (PRONAPAC)

La cláusula contractual 6.11. de los convenios de préstamos BID 621 y 855/AR no prevé la preparación de información anual sobre seguimiento de tarifas, no obstante lo cual establece que el organismo ejecutor debe adoptar las medidas apropiadas para que las tarifas de los Entes que sean objeto de financiamiento produzcan ingresos suficientes para cubrir los gastos de explotación. Para cumplir con tal cometido, el ENOHSA verifica los Estados Contables presentados por los Subprestatarios resaltándose que, sólo a partir de la requisitoria de la Auditoría General de la Nación, algunos de tales Subprestatarios han presentado información (de un total de 13 Subprestatarios, 12 presentaron estados contables por los ejercicios 2005 y 2006).

Recomendaciones:

Implementar las medidas necesarias tendientes al efectivo cumplimiento, por parte de los Subprestatarios de los diferentes Programas, de la presentación de la información básica sobre tarifas y cobranzas aceptables para el BID, aplicando las penalidades previstas contractualmente en caso de incumplimiento.

Evaluar la actual estructura del organismo para efectuar el efectivo control de las cláusulas contractuales de los diferentes programas.

2.1.2.2. Programa Banco Mundial N° 4484

Subproyecto Misiones

Observaciones:

a) Continúa pendiente de resolución la implementación de la cláusula tercera referida al pago de la comisión de aporte correspondiente al convenio ENOHSA-PROVINCIA DE MISIONES.

b) Con relación a la Cláusula séptima referida al convenio (condiciones previas al inicio de cada año económico), cabe señalar que el concesionario no ha podido demostrar fehacientemente que cuente con los recursos financieros para realizar el aporte de contrapartida local, situación originada fundamentalmente en la falta de definición de la actualización tarifaria que se encuentra sujeta a la revisión del contrato de concesión por parte del Gobierno de la Provincia de Misiones.

No obstante lo expuesto, las autoridades provinciales han solicitado expresamente la no suspensión de los desembolsos dado la importancia de la obra y el cumplimiento evidenciado por parte de la empresa concesionaria en la integración de la contrapartida local.

La Asesoría Jurídica del ENOHSA ha dictaminado que corresponde verificar, antes de cada desembolso que se efectúe, la integración de la contrapartida local por parte del concesionario. No obstante ello, durante el ejercicio 2007 no se tuvo evidencia de la cancelación de la contraparte local, correspondiente al 25% de los certificados de obra, por el período febrero a julio de 2006. Entre el 26 de abril y el 3 de mayo de 2007, IECSA S.A.-TECMA S.R.L.-UTE (la contratista) emitió los recibos correspondientes a los certificados adeudados aplicando los descuentos por multas a la contrapartida local por el período antes citado.

Subproyecto Tucumán

Observaciones:

a) Se encuentra incumplida la cláusula tercera del convenio de implementación ENOHSA-SAT (Sociedad de Aguas de Tucumán-sociedad anónima con participación Estatal Mayoritaria), relacionado con el aporte de comisiones por parte del SAT-SAPEM, ya que en virtud de dicha cláusula corresponde que la SAT se haga cargo -con sus recursos- de la comisión inicial del préstamo y de la comisión para gastos administrativos y de supervisión de ENOHSA y comisión de compromiso. Si bien el ENOHSA efectuó los descuentos por comisiones de compromiso correspondiente a la obra de Colectores Cloacales y Planta San Felipe con respecto a los certificados N° 5 hasta el N° 11 (trabajos ejecutados desde septiembre del 2006 hasta marzo de 2007) la SAT adeuda los importes descontados a la empresa constructora. Asimismo, la SAT, adeuda la suma de U\$S 110.000 en concepto de comisión inicial y U\$S 83.000 aproximadamente en concepto de gastos administrativos y de supervisión del ENOHSA por las transferencias efectuadas.

b) Con respecto a la Cláusula decimotercera, con fecha 1° de marzo de 2007 fueron remitidos al ENOHSA los informes efectuados por la inspección de obra de la SAT, correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre de 2006 y el 7 de mayo de 2007 el que corresponde a diciembre de 2006. Según memorando de la coordinación dicha documentación se encuentra desactualizada, por lo que se considera conveniente que se efectúe una visita a la obra y un informe técnico, a efectos de contar con información sobre el estado real de la misma a la fecha. De las constancias que obran en los

expedientes no se pudo verificar que se haya efectuado una visita técnica a la obra por parte del ENOHSA al cierre del programa. Por reiteradas notas se solicita a la SAT contar con los informes de inspección dentro de los 10 días siguientes al mes en que se efectúa la misma, ya que de lo contrario la información carece de actualidad. No obstante lo expuesto, con respecto a los incumplimientos, se han aprobado técnicamente los certificados presentados.

Con fecha 20 de junio de 2007 la SAT envió los informes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2007. Según consta en los expedientes, no se tuvo evidencia de ningún informe técnico respecto de los atrasos significativos de la obra como así tampoco las medidas tomadas al respecto.

c) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.P.) en la cláusula 18.5. establece que: “Una vez instaladas las cañerías...serán sometidas a la presión hidráulica de prueba...El contratista realizará inspecciones y pruebas hidráulicas que se indican con anterioridad en ese ítem y en el inciso correspondiente del P.E.T.G. (Pliego de Especificaciones Técnicas Generales) ... toda prueba hidráulica para que sea aprobada deberá efectuarse en presencia de la inspección, antes de transcurridos 10 días desde la colocación de las cañerías, caso contrario se aplicarán las penalidades previstas en el Pliego Particular de Condiciones”. Según surge del Informe de Avance Nº 6 de la consultora JVP Consultores S.A.”el tendido de cañerías se ejecuta sin las correspondientes pruebas hidráulicas”. La Coordinación del Programa, por Memorando de fecha 23 de febrero de 2007, consideró que el incumplimiento de las condiciones del Pliego Licitatorio, más aún cuando fuera ya advertida en forma escrita a la SAT, es condición suficiente para la no aprobación técnica del certificado. No obstante ello, se verificó la existencia de aprobaciones técnicas que permitieron la tramitación del pago de certificados de obra, cuyas obras no contaban con las aludidas pruebas hidráulicas, no existiendo constancia de la aplicación de las sanciones correspondientes. Según el informe de Auditoría Interna Nº 06/07 se recomienda abstenerse de aprobar certificados que no respondan a trabajos realizados conforme a la documentación aprobada.

d) Según el último certificado de obra aprobado en ENOHSA al mes de marzo de 2007, el avance físico ha sido del 73%, que financieramente representa un 45% de ejecución. A la fecha de cierre del programa (31 de marzo de 2007) la obra no ha sido finalizada con los fondos del mismo.

e) Con relación al aporte de Contrapartida local, cabe mencionar que se adeuda el aporte de la contrapartida local de los certificados Nº 8 a 11 (diciembre 2006 a marzo 2007) y de los certificados por redeterminaciones de precios de los mismos.

f) El Banco solicitó a las autoridades del ENOHSA, en reiteradas oportunidades, remitir el informe final y/o los comentarios al informe final elaborado por el Banco.

En relación con los apartados a) y e) citados, con fecha 5 de noviembre de 2008 se suscribió un Acta Acuerdo entre el ENOHSA y la SAT-SAPEM, por medio del cual este Ente, con carácter de excepción, se hace cargo del saldo pendiente de cancelación, como así también de las comisiones que correspondieran según el acuerdo firmado, en forma no reintegrable.

Recomendaciones:

Subproyecto Misiones

a) Efectuar las gestiones pertinentes ante los niveles gubernamentales para obtener una definición de la cláusula tercera referida al pago de la comisión de aporte correspondiente al convenio ENOHSA-PROVINCIA DE MISIONES.

b) Arbitrar las medidas necesarias tendientes a lograr una definición en el aporte de contrapartida local, de manera de garantizar un ritmo sostenido en la ejecución y terminación de las obras relacionadas.

Subproyecto Tucumán

a) Efectuar las gestiones pertinentes ante los niveles gubernamentales para obtener la convalidación del Acta Acuerdo firmado entre el ENOHSA y la SAT-SAPEM, por medio del cual éste Ente con carácter de excepción, reconoce las sumas correspondientes a las comisiones que la SAT-SAPEM debía pagar, conforme a los compromisos asumidos por ésta en el convenio de implementación, suscripto el 5 de octubre de 2005.

b) Adoptar los medios necesarios para la recepción, en tiempo oportuno, de los informes de avance a ser remitidos al Banco Mundial según lo previsto en las cláusulas contractuales del Acuerdo de Préstamo Nación-Banco.

c) Aplicar oportunamente las multas correspondientes sobre las certificaciones presentadas, absteniéndose de aprobar certificados que no respondan a trabajos realizados conforme a la documentación aprobada.

d) Arbitrar las medidas necesarias tendientes a garantizar un ritmo sostenido en la ejecución y terminación de las obras relacionadas y utilizar el total de los fondos disponibles del Programa.

e) Verificar en todos los casos el cumplimiento del aporte de Contrapartida local.

f) Presentar al directorio del Banco, el informe final y/o los comentarios al informe final, dentro de los plazos establecidos.

2.1.3. Evaluación de proyectos

Observación:

Si bien el ENOHSA ha implementado una serie de procedimientos de auditoría de obras, la gran cantidad de proyectos en ejecución y a ejecutarse de los diferentes programas (PROARSA, PROMES y AGUA MÁS TRABAJO) hace que se torne escasa la dotación de personal asignado a la evaluación de las obras, lo cual conlleva que muchas de ellas no tengan un seguimiento periódico y recurrente a través del tiempo. Asimismo, se denota que las inspecciones realizadas abarcan, en su gran mayoría, aspectos técnicos, excluyendo revisiones contables y de gestión administrativa.

Recomendación:

Al igual que la recomendación efectuada en ejercicios anteriores – con la que estuviera de acuerdo el ENOHSA-, fijar cronogramas detallados para los proyectos a inspeccionar conjuntamente entre la Gerencia Técnica, Gerencia Financiera y Subgerencia Administrativa. Asimismo, que las Coordinaciones de los diferentes Programas abarquen en forma integral tanto los aspectos técnico-operativos como los administrativo-contables, dotando a las áreas respectivas del personal necesario para garantizar un adecuado seguimiento y control de la totalidad de las obras en ejecución.

2.1.4. Procesamiento de la información

Observación:

Se siguen verificando diferencias entre distintos listados del aplicativo del sistema de créditos que, si bien no son significativas, exigen una conciliación periódica y sistemática por el sector contable. En algunos casos, los créditos en unidades de cuenta no son tomados por dicho sistema a la cotización correspondiente, lo cual genera distorsiones al momento de la capitalización de los créditos. Además, en dicho sistema no se encuentran debidamente discriminadas, a nivel de cada uno de los Entes Subejecutores de los diferentes Programas, las transferencias realizadas, las justificaciones presentadas y lo pendiente de justificación.

Recomendación:

Definir a la brevedad la implementación del nuevo software. Hasta tanto ello suceda, arbitrar en forma periódica y sistemática los controles necesarios para compatibilizar los distintos listados del sistema de créditos y su relación con la contabilidad, desagregando a nivel individual la información necesaria vinculada a las transferencias realizadas, lo justificado y pendiente de justificación.

2.1.5. Créditos de dudosa cobrabilidad**Observación:**

La Entidad mantiene contabilizados créditos de dudosa cobrabilidad, originados en diversas operatorias, como ser: Banco de Proyectos de Inversión, Plan Nacional de Saneamiento y Aguas de Tucumán. Si bien dichos créditos se hallan previsionados al 100 %, no se evidencia desde hace varios ejercicios gestiones del ENOHSA a fin de obtener el recupero de los montos involucrados, como así tampoco, la adopción de medidas tendientes a dictaminar sobre la probabilidad de recupero y la evaluación de la responsabilidad de los distintos funcionarios actuantes.

En el ejercicio anterior el ENOHSA, en respuesta a nuestro requerimiento, informó que se había iniciado el Expediente N° 612/2007 con el objeto de realizar los actos administrativos necesarios para regularizar la situación de las previsiones mencionadas, no aportando en el presente ejercicio nuevos elementos de juicio que permitan verificar las medidas adoptadas al respecto.

Recomendación:

Atento al tiempo transcurrido sin que se evidencien gestiones por parte del ENOHSA para el recupero de los créditos citados, solicitar a la Asesoría Legal de la Entidad opinión acerca de la probabilidad de recupero, como así también, proceder a evaluar la eventual responsabilidad de los funcionarios intervinientes.

2.1.6. Contribuciones al Tesoro Nacional**Observación:**

ENOHSA no reconoce la deuda que, según Nota D.A.I.F. N° 175/04 de la Dirección de Análisis e Información Financiera de la Contaduría General de la Nación, mantiene en concepto de contribuciones al Tesoro Nacional y por remanentes de ejercicios anteriores.

La Entidad ha cursado durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004 diversas notas a la Tesorería General de la Nación y a la Contaduría General de la Nación explicando los motivos para el no reconocimiento de dicho pasivo, solicitando en consecuencia la condonación del mismo.

Al respecto, la Tesorería General de la Nación, mediante Providencia Nro. 6489-DGC-TGN/07 de fecha 2/11/07, informa que el ENOHSA mantiene con el Tesoro Nacional una deuda en concepto de remanentes de ejercicios anteriores por la suma de \$6.729.180,86, habiéndose expedido la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción mediante Dictamen Nro. 162.112 en relación con la procedencia de ingresar los remanentes adeudados al Tesoro Nacional. Asimismo, respecto de la deuda en concepto de Contribución al Tesoro Nacional por \$7.246.047 y en función de la Decisión Administrativa N° 1/99, se pone de manifiesto que la solicitud de Condonación será evaluada por las áreas competentes una vez cumplimentado el monto remanente señalado anteriormente.

El ENOHSA, por memorando de fecha 4 de noviembre de 2008, informa que de los elementos aportados por la Contaduría General de la Nación se ha detectado una duplicidad de recursos registrados en el SIDIF, que ascienden a \$ 6.722.210,16 quedando un saldo de \$7.067,75 en la Cuenta Bancaria N° 1811/69 (Recursos Propios) correspondiente a Remanentes de Ejercicios anteriores, por el cual se remitió Nota N° 2538 de fecha 30 de octubre de 2008 a la Tesorería General de la Nación

para tramitar ante quien corresponda el acto administrativo con el fin de readecuar el monto de la deuda que oportunamente fuera reclamada al ENOHSA.

Recomendación:

Continuar con las medidas necesarias tendientes a la conciliación definitiva con la Tesorería General de la Nación de los montos pendientes de Contribuciones al Tesoro Nacional, tramitando además la solicitud de Condonación de los remanentes adeudados al Tesoro Nacional en función de la Decisión Administrativa N° 1/99, y proceder a regularizar, en caso de corresponder, los registros contables.

2.1.7. Movimiento de fondos

Observación:

Las cobranzas recibidas de los Subprestatarios de los diferentes Programas son depositadas en la cuenta recaudadora del ENOHSA, excepto las correspondientes a las Cooperativas de Azul y Trelew y Provincias de La Pampa BID y Salta, cuyos importes ascienden a \$ 9.275.938,25. Los mismos se incluyen temporalmente en la cuenta corriente BNA N° 2129/54 que tenía por finalidad la ejecución de proyectos (Préstamo BID 621/0C-AR -PRONAPAC). A su vez, la citada cuenta es utilizada para realizar pagos y anticipos que posteriormente, en su mayor parte, son reintegrados con fondos provenientes del fondo rotatorio cuenta corriente BNA N° 2463/93.

Recomendaciones:

Al igual que la recomendación efectuada en ejercicios anteriores – con la que estuviera de acuerdo el ENOHSA-, depositar las cobranzas recibidas de los Subprestatarios de los diferentes Programas en la cuenta recaudadora.

Proceder al cierre de la cuenta operativa de los diferentes Proyectos una vez finalizados los mismos, depositando el saldo remanente en la cuenta recaudadora del ENOHSA, en cumplimiento con las prescripciones de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control.

2.1.8. Convenio de asistencia técnica entre el ENOHSA y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Observaciones:

- El Convenio de fecha 2 de mayo de 2007 fue suscripto por el Secretario de Extensión Universitaria ad-referéndum del Rector de la Universidad, no constando tal rúbrica en los expedientes analizados. Este Convenio fue aprobado mediante Resolución N° 680/07 de fecha 22/11/07.

- No se establecen los valores horarios referenciales de bs recursos humanos asignados, ni consta en el expediente el detalle por agente de los honorarios que integran la liquidación mensual debidamente autorizada, lo cual imposibilita hacer un control de lo facturado mensualmente por la Universidad.

- El convenio no prevé la designación de un Coordinador o Director Académico por parte de la UTN.

- En la mayoría de los casos no se adjunta la certificación de servicios mensual de los niveles pertinentes del ENOHSA. Sólo se acompaña el informe de avance de tareas presentado por el interesado.

- El convenio no especifica el perfil técnico de los recursos humanos que debe proveer la UTN. Las tareas asignadas al personal incluido en este convenio, en varios casos, no se corresponden con las

carreras que se dictan en la UTN (servicios generales, administrativo, reparación y mantenimiento, etc.), por lo que se desvirtúa la asistencia técnica que debe brindar la Universidad, convirtiéndose en un mero “proveedor de recursos humanos”. Asimismo, en muchos casos, los profesionales asignados desarrollan tareas propias de la planta permanente del Organismo, debido a que corresponden a actividades normales, habituales y específicas del Ente y no de carácter eventual, desvirtuándose el concepto de asistencia técnica.

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 se pagaron \$ 4.484.689 en relación con este contrato.

Recomendaciones:

Implementar los mecanismos tendientes a dotar a este tipo de convenios de asistencia técnica de cláusulas que establezcan perfiles técnicos y/o profesionales de los recursos humanos requeridos, tareas a cumplimentar, afectación horaria, montos a facturar por categoría, etc., que permitan realizar un seguimiento y control posterior de su ejecución.

Tramitar la incorporación de personal en Plantas Permanente y Transitoria acorde a las actuales necesidades del Organismo a los efectos de reemplazar la modalidad de contratación de las prestaciones de servicios que por su naturaleza desvirtúa el concepto de asistencia técnica.

2.1.9. Crédito con la Provincia de la Rioja

Observación:

Una parte de este crédito debía ser amortizado por esta Provincia a partir de agosto de 2003, no habiéndose producido desde entonces y hasta la fecha ninguna cobranza.

Al respecto, mediante Nota N° 1389 del 12 abril de 2006, ENOHSA comunica al Ministerio de Hacienda, de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de La Rioja el monto de las cuotas vencidas impagas al 2 de febrero de 2006, como también los antecedentes de la deuda y el cronograma de vencimiento, fijándose como fecha última de intimación el 17 de abril de 2006 para la cancelación de la deuda vencida. Ante el incumplimiento por parte de la Provincia, por Nota N° 1816 de fecha 18 de mayo de 2006, el ENOHSA solicita a la Secretaría de Relaciones con Provincias del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, la afectación de los recursos de Coparticipación Federal en virtud del artículo sexto del Convenio de financiación oportunamente suscripto, expidiéndose la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias que no corresponde la intervención de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias, atento que la operación no se origina en programas nacionales financiados total o parcialmente por Organismos Internacionales de Crédito.

En virtud de lo informado por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal, la Gerencia Financiera, mediante memorando de fecha 6/7/2006, solicita al área de Asesoría Jurídica recomiende el procedimiento a seguir para el cobro de las acreencias. En respuesta a ello, Asesoría Jurídica solicita la actualización al 31/7/08 de la deuda que mantiene la Provincia de La Rioja con el ENOHSA, que de acuerdo con lo informado por la Gerencia Financiera asciende a \$ 1.399.944,60.

Posteriormente, el 21/7/08, se remite Nota N° 1573 al Ministerio de Hacienda de la citada provincia para que arbitre los medios necesarios para que en el plazo de 15 días de recepción de esta nota, proceda a la cancelación de la deuda, no existiendo novedad alguna a la fecha del presente informe.

Recomendación:

Arbitrar los medios para que el ENOHSA continúe accionando sobre quienes corresponda para el cobro de sus acreencias con la Provincia de La Rioja, que al 31 de diciembre de 2007 ascendían a \$1.350.414,99 y se hallaban totalmente previsionadas.

2.1.10. Cartera de créditos no incluidos en procesos de compensación

Observación:

Dentro del rubro Créditos Corrientes se hallan registrados aproximadamente \$ 167.000.000 que corresponden a créditos vencidos al 31-12-2002, 31-12-2003 y 31-12-2004 y en Créditos no Corrientes \$ 5.487.807,85 que corresponden a Créditos Bid VI y \$ 44.367.082,34 en Créditos Pronapac, no alcanzados por los regímenes de compensación y refinanciación establecidos por los Decretos N° 2737/2002 y 1274/2003, por los cuales se deberá renegociar con cada jurisdicción las condiciones para su cancelación. Durante el ejercicio 2007 no se han evidenciado gestiones significativas en tal sentido por parte de la entidad auditada. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que estas negociaciones podrían verse complementadas por las disposiciones del Decreto N° 1382/2005, ya que -de acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de Relaciones con Provincias - el proceso de saneamiento se halla aún en curso, no siendo posible determinar en esta instancia los montos que finalmente serán computados.

Asimismo, respecto de los créditos con vencimiento a partir del 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2007 que son exigibles y en su mayoría gozan de la garantía de los recursos de coparticipación federal, se denota un proceso de cobranza con algunas dificultades, observándose jurisdicciones que efectúan pagos a cuenta a la conversión de \$1 = U\$S1 y no al tipo de cambio libre. Asimismo, ante la falta de cobranza por parte del ENOHSA, se verifican algunos retrasos en el inicio de los trámites de afectación de recursos de coparticipación federal, habiéndose acumulado al 31-12-2007 aproximadamente \$ 189.000.000 en esta situación.

Recomendación:

Intensificar las gestiones tendientes a definir a la mayor brevedad las condiciones para el recupero de los créditos vencidos hasta el 31-12-2004 no afectados por los procesos de compensación y para la cobranza de los créditos vencidos con garantía de los recursos de coparticipación federal, efectuando, de corresponder, los ajustes y depuraciones contables pertinentes a la cartera de créditos.

2.1.11. Garantías recibidas**Observación:**

Los documentos recibidos en garantía de licitaciones y contrataciones se registran en archivos de planillas de cálculo y no en cuentas específicas en el sistema contable, dificultándose el control de su existencia física y vencimientos. Se han observado documentos asentados en los registros que ya han sido devueltos y seguros en los que el ENOHSA es tomador y asegurado que no representan garantía de cumplimiento de obligaciones por parte de terceros. Asimismo, se ha constatado que continúan en existencia documentos de contrataciones concluidas que se encuentran vencidos y no han sido devueltos y/o destruidos, no contando en algunos de los casos mencionados los montos de dichas garantías.

Recomendación:

Implementar un registro para asentar las entradas y salidas de los documentos en custodia en la Tesorería de la Entidad, procediendo a practicar controles periódicos a fin de efectuar la devolución de los documentos a su vencimiento.

2.1.12. Reclamo AFIP**Observación:**

Durante el año 2004, la AFIP procedió a notificar al ENOHSA un acta de inspección, intimando el pago de los aportes y contribuciones por los períodos mayo del 2000 a diciembre del 2003, que

gravan las diferencias salariales abonadas al personal bajo el concepto de “Adicional por productividad no bonificable”.

Ante la impugnación hecha por ENOHSA, la AFIP presentó durante el año 2005 una nueva liquidación por el período mayo 2000 a abril 2005 y el ENOHSA efectuó la presentación de DDJJ rectificativas por \$ 930.131,74 por el citado período, habiendo adicionando posteriormente la suma de \$ 195.002,35 en concepto de accesorios al 31-12-06.

El 19/12/07 se canceló el importe de \$232.641,07 y al 31/12/07 la deuda que mantenía el ENOHSA con la AFIP ascendía a \$ 1.135.025,15 incluyendo intereses devengados en el ejercicio 2007 por \$ 242.532,13.

Con fecha 12/03/08 se canceló la suma de \$ 307.405,17 y el 22/04/08 la suma de \$ 368.529,50, con lo que se pagó el total de la deuda de capital, quedando sin abonar parte de los intereses correspondientes a los aportes y contribuciones de la Seguridad Social por el período 5/2001 al 6/2003 hasta tanto se cuente con disponibilidad presupuestaria para su cancelación.

Recomendación:

Adoptar los recaudos necesarios para proceder a la cancelación total de la deuda, evitando el devengamiento de accesorios por el saldo pendiente de cancelación.

2.1.13. Control de Bienes de Terceros

Observación:

En relación con el control del inventario de Bienes de Terceros ingresados en virtud de los contratos de obras formalizados mediante el Programa Proyectos Especiales (PROESA), la Unidad de Auditoria Interna, en concordancia con lo observado en el ejercicio anterior por esta Auditoria General, dentro del Informe del mes de diciembre de 2007, entre otras cosas, ha mencionado la necesidad de implementar un registro de los bienes ingresados por el PROESA.

Como resultado de las acciones iniciadas al respecto, por Resolución N° 160 del 23/4/08, se aprobó el Procedimiento para el Inventario y Registro de Bienes Muebles del ENOHSA, estableciendo en su artículo N° 7 Altas de Bienes, punto c) que se considerarán como altas aquellos bienes que reuniendo los requisitos de inventariables se reciban para su uso temporario en rigor de las competencias del ENOHSA.

Al día de la fecha se encuentra concluido el inventario general de bienes muebles ubicados en el edificio sede del Organismo, estando actualmente en etapa de identificación y de reclasificación en el caso de corresponder a un bien de tercero.

Recomendación:

Continuar con el registro y control de la totalidad del inventario físico, diferenciando los bienes de terceros con una adecuada identificación que facilite su control y seguimiento, dando estricto cumplimiento a lo estipulado en el pliego de bases y condiciones particulares respecto al tipo de bien, cantidad y asignación de uso de los bienes a recepcionar en las obras.

Así como la Resolución N° 160/08 fija el procedimiento para el ingreso y registro de Bienes Propios, debería dictarse una norma de características similares para el ingreso y registro de los Bienes de Terceros.

2.1.14. Retribuciones al personal

Observación:

Por Resolución ENOHSA N° 395/06 de fecha 14/07/06 se aprueba retroactivamente, a partir del 1/2/06, el adicional “Nivel Ejecutivo” no remunerativo y no bonificable para los cargos de conducción. Si bien este adicional cuenta con dictamen favorable de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial (N° 4154 de fecha 4/7/2006), el mismo hace mención a la grilla remunerativa para el

personal extra escalafonario de nivel ejecutivo, dando lugar a potenciales reclamos de la AFIP por las contribuciones legales no ingresadas, por tratarse de un emolumento remunerativo habitual y permanente.

Por lo expuesto precedentemente, la Asesoría Jurídica entiende que corresponde liquidar el concepto de Función Ejecutiva como un concepto remunerativo, mediante Dictamen N° 398 de fecha 15/7/08. Por ello, el Subadministrador dicta la Resolución ENOHSA N° 343/08 del 18/7/08 por la que se procede a recalcular la liquidación efectuada en su oportunidad en el concepto de Función Ejecutiva a partir del 1° de febrero de 2006, debiéndose considerar el mismo de manera remunerativa y realizándose los correspondientes aportes a la AFIP.

Las contribuciones provisionadas en la contabilidad a la fecha de cierre ascienden a \$ 45.317,74 (no incluyen accesorios).

Recomendación:

Confeccionar las correspondientes rectificativas mediante la utilización del aplicativo de la AFIP vigente y proceder a la cancelación de la deuda original y sus accesorios calculados al momento del pago.

2.2. SURGIDAS EN EL EJERCICIO

2.2.1. Proyectos Especiales

Observaciones:

Por Decreto Nro. 1173/2004, se le otorgó al Organismo las facultades y obligaciones para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública en el marco de la Ley Nro. 13.064 y sus modificaciones.

El Programa Proyectos Especiales contempla la ejecución, por parte del Organismo o por terceros, de las obras de Infraestructura de Saneamiento básico que la Secretaría de Obras Públicas determine como de prioridad estratégica dentro del Plan de Gobierno.

De la revisión de los expedientes de las Obras localizadas en Villa Carlos Paz –CORDOBA- Exp. 542/05 y Exp. 177/05 Optimización y Provisión de Agua Potable en la Provincia de Formosa, surgen las siguientes observaciones:

1) No consta el cumplimiento de lo previsto en los artículos Nros. 42 y 44 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), relativo a documentar por parte de la inspección requisitos tales como: pago en termino de salarios, cumplimiento de la jornada legal de trabajo y certificación oficial, previa, sobre ocupación de personal a través de las agencias dependientes de la Dirección Nacional del Servicio de Empleo (Expte. 542/05 Colectores Cloacales, Estación Elevadora y Planta Depuradora Villa Carlos Paz Córdoba y Expte. 177/05 Optimización y Provisión de Agua Potable en la Provincia de Formosa).

2) No consta en el expediente el cumplimiento de lo previsto en los artículos N° 47 del PBCG y N° 62 del PBCP, relativos a la obligación del Contratista de presentar, antes de iniciada la obra, una póliza de seguro completo de todo el personal que se empleará en la obra y del personal de la supervisión (Expte.542/05 Colectores Cloacales, Estación Elevadora y Planta Depuradora Villa Carlos Paz Córdoba y Expte. 177/05 Optimización y Provisión de Agua Potable en la Provincia de Formosa)

3) No consta la documentación que avale la recepción de los bienes que la contratista deberá proveer a la supervisión e inspección según los artículos 53 y 54 del PBCP. A la fecha de este informe, según las actuaciones que constan en el expediente, no se obtuvo evidencia de todos aquellos bienes que debían ser entregados. (Expte.542/05 Colectores Cloacales, Estación Elevadora y Planta Depuradora Villa Carlos Paz y Expte. 177/05 Optimización y Provisión de Agua Potable en la Provincia de Formosa).

4) No consta en el expediente el presupuesto oficial firmado y aprobado, el único presupuesto que consta es el remitido por la consultora Latinoconsult referente a la validación del precio de la obra por \$ 57.006.976. El presupuesto oficial originalmente fue de \$ 49 millones, habiéndose declarada desierta la licitación por Resolución del Administrador Nº 78 de julio de 2005 en virtud de que ninguna de las ofertas presentadas resultaron convenientes por existir diferencias entre el monto de las mismas y el presupuesto oficial, el mismo fue elevado posteriormente a 55 millones sin haberse realizado modificaciones al proyecto, según lo dictaminado por la asesoría legal en su informe N° 766/05. (Expte.542/05 Colectores Cloacales, Estación Elevadora y Planta Depuradora Villa Carlos Paz Córdoba).

5) Si bien la obra comenzó en fecha con un atraso muy poco significativo, no consta en el expediente el plan de trabajos aprobado y firmado, información necesaria para determinar cuáles son los plazos de los trabajos a ejecutar y su cumplimiento según lo estipulado en el mismo. (Expte.542/05 Colectores Cloacales, Estación Elevadora y Planta Depuradora Villa Carlos Paz Córdoba).

6) La inspección manifiesta que es exclusiva responsabilidad de la empresa contratista el atraso de obra y solo existen causales de prórroga en temas puntuales, habiéndose comprobado además atrasos después de haberse otorgado la prórroga solicitada por la contratista, en aquellos temas puntuales en que fue concedida la misma. Pese a ello, se aprueban redeterminaciones de precios, no constando en el expediente los motivos que ocasionaron la importante disminución respecto a la certificación prevista. El incumplimiento del Plan de Trabajos y/o del Plazo Contractual da lugar a la aplicación automática de multas y a lo establecido en el artículo 3° in fine del Decreto 1295/02 que establece que las obras públicas que no se hayan ejecutado en el momento previsto en el plan de trabajo se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder por causas exclusivamente imputables al contratista. (Expte.542/05 Colectores Cloacales, Estación Elevadora y Planta Depuradora Villa Carlos Paz Córdoba).

7) Con respecto al adicional N° 3, por nota de fecha noviembre de 2007 la inspección no avala lo presentado por entender que no forma parte del equipo contractual, siendo excesivos los precios. El departamento de Estudios y Proyectos solicita información a la contratista, no constando en el expediente respuesta a tal requerimiento; no obstante ello, es aprobado por el área técnica. (Expte.542/05 Colectores Cloacales, Estación Elevadora y Planta Depuradora Villa Carlos Paz Córdoba).

8) Por pedido de la empresa contratista, se eleva a la inspección de obra modificaciones al sistema de aireación de las zanjas de oxidación, consistiendo dichas modificaciones en la instalación de elementos en cantidades menores que las especificadas en el pliego. Si bien no se formulan objeciones desde el punto de vista técnico, el departamento de estudios y proyectos solicita la presentación económica a la empresa de las modificaciones con todas las economías y demasías que dicha modificación trae aparejada.

No se pudo constatar ningún informe de aprobación por parte del departamento de obras y licitaciones con respecto a estas modificaciones efectuadas por la empresa contratista, aprobación necesaria e indispensable para poder ejecutar modificaciones a la obra.

Según las certificaciones presentadas, se efectuaron conforme lo especificado en el pliego de bases y condiciones técnicas (que difiere de lo realmente ejecutado). Cabe mencionar que si la certificación no contempla la modificación estaría arrastrando esta incongruencia a las redeterminaciones de precios. (Expte.542/05 Colectores Cloacales, Estación Elevadora y Planta Depuradora Villa Carlos Paz Córdoba).

9) No consta en las actuaciones la procedencia de la información utilizada para la confección de los presupuestos oficiales de las obras licitadas por el ENOHSA, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 13.064 que, entre otros aspectos, establece en su artículo 4 que “.... La responsabilidad del proyecto y de los estudios que le han servido de base, caen sobre el organismo que los realizó.”

No obstante ello, por memorando del 17 de junio de 2008 la Gerencia Técnica manifiesta que el Departamento de Obras y Licitaciones está a cargo de analizar los presupuestos, el mismo cuenta con una base de datos de precios que se actualiza a través del contacto con los proveedores del ámbito sanitario o a través de los índices provistos por la publicación INDEC y otros datos de revistas y otras publicaciones de índole profesional. También se cuenta con una base de precios de insumos de obra, actualizándolos esporádicamente a través de los índices comentados. (Expte.542/05 Colectores Cloacales, Estación Elevadora y Planta Depuradora Villa Carlos Paz Córdoba).

10) Previo a la apertura de sobres, por medio de la circular Nº 3 se modifica el presupuesto oficial, elevándolo casi un 19%, cuyo importe asciende a \$ 61.710.271, no constando en el expediente los fundamentos técnicos correspondientes. También fue modificado por esta circular el Art. 10 “ Formas de cotizar”, previendo la posibilidad de otorgar un anticipo financiero del 5% del valor de la oferta, por lo que el oferente deberá indicar el descuento ofrecido. Asimismo, por circular Nº 4 se establece otra modificación al presupuesto. Ninguna de estas modificaciones fue comunicada por los mismos medios utilizados para la publicación del llamado a licitación (Expte. 177/05 Optimización y Provisión de Agua Potable en la Provincia de Formosa).

11) Se aprueban trabajos adicionales, de los cuales surge un adicional a precios básicos de \$ 9.788.319,67, no constando en las actuaciones el informe técnico pertinente que determine si los trabajos adicionales resultan indispensables para la obra principal, siendo ello una cuestión de hecho que debe ser probada, y si además responden a acontecimientos extraordinarios e imprevisibles que no pudieron razonablemente preverse al momento de la contratación, que en caso contrario, son problemas constructivos que deben correr por cuenta de la contratista, según Artículos 11 y. 41 del PBCP. A su vez, esto generó atrasos de obra, pedidos de ampliaciones de plazo y redeterminaciones de precios, encareciendo aún más el costo de la obra (Expte. 177/05 Optimización y Provisión de Agua Potable en la Provincia de Formosa).

12) El adicional Nro. 2 por \$ 9.788.318,67, a precios básicos, incluye un ítem por cambio de placas por \$ 2.897.293,27, cuando el cambio de placas se había realizado por circular 3 y 4, y por lo tanto no correspondía el pago adicional que se efectivizara (Exp. 177/05 Optimización y Provisión de Agua Potable en la Provincia de Formosa).

Recomendaciones:

1) Arbitrar las medidas tendientes a verificar en tiempo y forma el cumplimiento de las distintas cláusulas establecidas en los Pliegos de Licitaciones de Bases y Condiciones Generales y Particulares de cada obra ejecutada por el ENOHSa aplicando, de corresponder, las multas por falta de cumplimiento de acuerdo con el plan de trabajo aprobado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º in fine del Decreto 1295/02 y las normas aclaratorias y complementarias aprobadas por Resolución Conjunta 396/2002 y 107/2002 del MINISTERIO DE ECONOMÍA y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.

2) Agregar al expediente toda la información y/o documentación relacionada con la información que sirvió de base para la preparación de los presupuestos oficiales y vinculada con ejecución de la obra.

2.2.2. Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario-PROARSA

Observaciones:

Del análisis de la muestra de expedientes seleccionados, se efectúan las siguientes consideraciones:

a) Falta de evidencia de cumplimiento de procedimientos y controles previstos en el Reglamento Operativo relativos a las condiciones necesarias para el otorgamiento del subsidio, como asimismo

inexistencia de información y/o documentación vinculada con la gestión de financiamiento. Tampoco esta previsto en el Reglamento Operativo que el Ente Ejecutor remita el contrato que perfecciona el proceso de contratación de obra que debe iniciarse, desarrollarse y finalizar, dentro de un plazo de sesenta días corridos, contados a partir de la fecha de la firma del Acuerdo de Subsidio (Expte. 502/06-Acueducto Lanús Temperley, Expte. 845/06-Redes Cloacales Primarias y Secundarias El Calafate, Expte. 471/07- Sistema de Colectores Principales San Miguel de Tucumán).

b) Ni el Reglamento Operativo ni el Acta Acuerdo contienen cláusulas relativas a la responsabilidad por parte del Ente Ejecutor del control del cumplimiento de las obligaciones de índole laboral y previsional de la Contratista adjudicataria de la Obra, ni de la responsabilidad que eventualmente le pudiera caber al ENOHSa por dicho incumplimiento. (Expte. 502/06-Acueducto Lanús Temperley, Expte. 845/06-Redes Cloacales Primarias y Secundarias El Calafate, Expte. 471/07- Sistema de Colectores Principales San Miguel de Tucumán).

c) El registro auxiliar llevado por el ENOHSa en hoja de cálculo brinda información respecto de los subsidios otorgados, rendidos y saldos pendientes de rendición, pero no permite efectuar un control a simple vista de que previo al pago de la cuota de subsidio se haya efectuado la presentación de las rendiciones correspondientes, ya que una orden de pago - con la cual se transfieren los fondos de la cuota de subsidio- puede involucrar más de una factura, en forma parcial o total, y cada recibo generalmente involucra el pago de sólo una factura. (Expte. 502/06-Acueducto Lanús Temperley, Expte. 845/06-Redes Cloacales Primarias y Secundarias El Calafate, Expte. 471/07- Sistema de Colectores Principales San Miguel de Tucumán).

d) Se observó que en uno de los expedientes de la muestra se aplicó el procedimiento de Redeterminación de Precios al 31/03/07, no correspondiendo el mismo ya que la obra en cuestión presentaba significativos retrasos con respecto al plan de trabajos.

El Decreto 1295/2002 y la Resolución Aclaratoria 396/02 definen la imposibilidad de aplicar redeterminaciones de precios cuando los trabajos no se ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones por causas exclusivamente imputables al contratista (Expte. 471/07- Sistema de Colectores Principales San Miguel de Tucumán).

Recomendaciones:

a) Cumplimentar los procedimientos y controles previstos en el Reglamento Operativo, exigiendo en todos los casos la presentación por parte del Ente Ejecutor de la documentación e información necesaria para la evaluación de la solicitud de financiamiento conforme con los objetivos del Programa, como así también requerir copia del contrato de obra para su consideración por parte del ENOHSa.

b) Incluir en el Reglamento Operativo y en el Acta Acuerdo cláusulas relativas a la responsabilidad por parte del Ente Ejecutor del control del cumplimiento de las obligaciones de índole laboral y previsional de la contratista adjudicataria de la obra.

c) Llevar un registro por cada subsidio, que permita un correcto apareamiento entre certificados, facturas, órdenes de pago y recibos, a efectos de brindar rápida información sobre documentación pendiente de rendición previo a cada transferencia de cuota de subsidio.

d) Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° in fine del Decreto 1295/02 y las normas aclaratorias y complementarias aprobadas por Resolución Conjunta 396/2002 y 107/2002 del MINISTERIO DE ECONOMÍA y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.

2.2.3. Programa de Obras Menores de Saneamiento (PROMES)

Observaciones:

a) Se han detectado varios casos de Contratos de Préstamos en los que no se han llevado a cabo acciones tendientes al recupero del crédito, a pesar que se encuentra vencido el plazo estipulado para iniciar la amortización del préstamo de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento del Programa cuyo monto al 31-12-07 asciende a \$ 4.195.186,89.

b) En otros casos se verificó que se están llevando a cabo modalidades diferentes a lo estipulado en la normativa con respecto al momento para iniciar la amortización del préstamo, ya que se computa la fecha de la última transferencia para comenzar a amortizar el mismo, que es posterior a lo estipulado en el Reglamento del Programa que establece que debe contarse después de concluido el plazo de gracia de 3 meses que se computará a partir de la fecha convenida en el contrato de préstamo, para la finalización de la obra o, de corresponder, a partir de la fecha de la prórroga otorgada, debidamente justificada y aprobada por el ENOHSA.

Recomendación:

Llevar a cabo las acciones tendientes al recupero del crédito, computando el plazo para la amortización de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Programa y contratos de préstamos

Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos -FAPEP- Préstamo N° 1781/OC-AR BID

Observación:

La información para la confección de los estados financieros procede de la contabilidad del Organismo, en el cual no figuran las categorías de inversión del proyecto reflejadas en la Carta Acuerdo. Dicho control es llevado en planillas extracontables, de las cuales surgen las rendiciones de gastos al Banco y el control del Fondo Rotatorio.

Recomendación:

Efectuar las adaptaciones necesarias para que en la contabilidad del Organismo figuren las categorías de inversión del proyecto reflejadas en la Carta Acuerdo.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector no Financiero)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES EN EL ÁMBITO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Resolución N° 94 - AGN / 18-06-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. h)

Tarea de campo: entre el 16 de octubre de 2008 y el 20 de abril de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

Examinar los estados contables de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA), por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2008.

INFORME DEL AUDITOR

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley N° 24.156, la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN ha procedido a examinar los estados contables de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA), por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2008, detallados en el apartado 1 siguiente.

Los mismos constituyen información preparada y emitida por la administración de la Sociedad en orden a sus funciones exclusivas y son responsabilidad de su Dirección.

Nuestra responsabilidad consiste en emitir un dictamen sobre dichos Estados Contables, basado en nuestro examen de auditoría, con el alcance que se indica en el apartado 2.

1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORÍA

- 1.1. Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2008.
- 1.2. Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
- 1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
- 1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
- 1.5. Notas 1 a 22 y Anexos I a VIII, que forman parte integrante de los mismos.

Se exponen en segunda columna a fines comparativos los saldos que surgen de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 con las reclasificaciones indicadas en el Estado de Situación Patrimonial (Nota 2.I.). La opinión profesional sobre estos estados contables la hemos emitido con fecha 14 de abril de 2008, siendo en ese entonces favorable con similares salvedades a las indicadas en los apartados 2.2 y 3.1.

2. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

2.1. Nuestro examen, excepto por lo expuesto en el apartado 2.2., fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN mediante Resolución N° 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119 inciso d) de la Ley N° 24.156, las que son compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estas normas nos exigen la adecuada planificación y ejecución de la auditoría para poder establecer, con un nivel de razonable seguridad, que la información proporcionada por los Estados Contables, en su conjunto, carece de errores o distorsiones significativas.

Una auditoría comprende básicamente la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, la evaluación de aquellas estimaciones importantes realizadas por la Dirección de la Sociedad y la revisión del cumplimiento de las normas contables profesionales de valuación y exposición vigentes.

2.2. AySA ha continuado operando con los mismos sistemas informáticos que utilizaba la antigua concesionaria del servicio. Tal como se menciona en Nota 19, la Sociedad ha iniciado durante el ejercicio 2006 un proceso de relevamiento y evaluación de los sistemas integrados de flujos de información para validar la confiabilidad y consistencia de los procesos utilizados por la empresa, contratando al efecto los servicios de la Universidad Tecnológica Nacional, que ha emitido una serie de recomendaciones tendientes a mejorar las cualidades de seguridad, integridad y confiabilidad de la estructura informática de captación y administración de datos, algunas de las cuales se encuentran en curso de implementación a la fecha del presente informe.

3. ACLARACIONES PREVIAS

3.1 Constitución de la Sociedad y Contrato de Concesión

Según se explica en Nota 1.I., con fecha 21 de marzo de 2006 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso a) la rescisión del Contrato de Concesión suscripto entre el Estado Nacional y la empresa Aguas Argentinas S.A. por la cual se concedió el servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales y b) la constitución de AySA como la empresa encargada de la prestación del referido servicio.

A la fecha de emisión de los estados contables se halla pendiente la suscripción del contrato de concesión, que debe regular, entre otros, aspectos relativos a la prestación del servicio y al régimen económico y tarifario.

Los estados contables de la Sociedad no incluyen ningún efecto potencial que pudiese surgir de la conclusión y/o resolución de algunas situaciones derivadas de la toma de posesión del servicio ni de la suscripción del contrato de concesión, entre las cuales se mencionan:

3.1.1 Bienes afectados a la concesión

En Nota 7 se describe el proceso de transferencia y toma de posesión de los bienes afectados a la prestación del servicio, encontrándose pendiente la formalización de la transferencia de dichos bienes.

Por otra parte, y en relación con las erogaciones relativas a los citados bienes, la Sociedad imputó a resultados del ejercicio 2006 aquellas relativas a rehabilitación y/o renovación de bienes afectados al servicio. A partir del ejercicio 2007 se ha definido la

aplicación de un criterio de activación en el rubro bienes de uso de toda erogación de fondos destinada a asegurar el mantenimiento, mejoras del estado, rendimiento y funcionamiento en toda el área regulada de los sistemas necesarios para la prestación del servicio otorgado a esa Concesionaria en función de los lineamientos fijados para la elaboración del Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM) en el Capítulo VIII del marco regulatorio. Dicha cuestión fue informada a la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH), que mediante nota del 15 de febrero de 2008 puso en conocimiento de AySA el informe realizado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) que considera necesario que la autoridad competente reglamente o dicte la normativa que formalice el mismo. En tal sentido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del Decreto 763/07 – reglamentario del marco regulatorio- el PMOEM debe ser incluido en el contrato de concesión, que se halla pendiente de suscripción a la fecha del presente según se indica en 3.1.

3.1.2. Saldos iniciales relacionados con la transferencia de la concesión

En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, dentro del pasivo no corriente, otras deudas, se exponían obligaciones con el accionista principal por aproximadamente \$ 24,8 millones, según se detalla en Nota 12.I.

Con fecha 27 de diciembre de 2007 AySA puso en conocimiento de la SSRH que, en virtud de que los mencionados activos fueron afectados a la prestación del servicio y que al finalizar la concesión la existencia de activos similares no generará derecho alguno al cobro de los mismos por parte de AySA sino que éstos serán transferidos al Estado Nacional o a quien éste designe sin cargo alguno, se procedió a la desafectación del pasivo. Dicha desafectación se efectuó con crédito a la cuenta “Otros Ingresos/ Egresos, netos” del estado de resultados del ejercicio 2007.

La SSRH, mediante nota del 15-02-2008, puso en conocimiento de AySA el informe elaborado por el ERAS señalando la necesidad de que la autoridad competente reglamente o dicte la normativa que formalice el criterio y dictamine formalmente el procedimiento a seguir cumpliendo con la normativa aplicable a la disposición de activos del Estado Nacional. A la fecha del presente no se ha producido tal formalización.

3.1.3. Créditos con Aguas Argentinas S.A. (AASA)

En el rubro otros créditos del activo no corriente se incluyen aproximadamente \$ 76 millones correspondientes a derechos reclamados por servicios prestados por AySA y efectivamente cobrados por AASA (\$ 58 millones) y erogaciones efectivizadas por AySA relativas a costos laborales devengados durante la vigencia de la anterior concesión (\$ 18 millones) con estado procesal descripto en Nota 12.II, cuya recuperabilidad a la fecha depende de la resolución final de las demandas cruzadas entabladas por la finalización de la anterior concesión entre el Estado Nacional y AASA y del concurso preventivo presentado por AASA. Sin perjuicio de los efectos que pudieran derivarse de la resolución del proceso judicial, AySA iniciará las gestiones necesarias para informar al Estado Nacional a fin de que se reconozcan los mencionados créditos de AySA en caso de no ser satisfechos en el concurso, considerándose esta cuestión inherente al régimen transitorio surgido de la toma de posesión del servicio para que sea considerada en el contrato de concesión, pendiente de suscripción a la fecha, según se indica en 3.1.

3.1.4. Litigios en curso contra AySA

Según se indica en Nota 17.a., existen demandas judiciales iniciadas contra AySA por \$ 35 millones y U\$S 135 millones por las que la Dirección de la Sociedad no estima una resolución desfavorable.

3.2. Impuesto al valor agregado

Dentro del rubro Cargas Fiscales del Activo No Corriente se incluye el saldo del impuesto al valor agregado- DDJJ 1° párrafo- por un monto de \$ 55,9 millones, el cual ha sido descontado a una tasa estimada al cierre de ejercicio, arrojando una pérdida de \$ 7,5 millones. Dicho cálculo se ha basado en una consideración del incremento tarifario para los próximos años, cuya concreción dependerá de las decisiones a adoptar en esa materia por el Poder Ejecutivo Nacional.

3.3. Transferencias recibidas del Estado Nacional

Según se señala en Nota 14 a partir del ejercicio 2008, con el fin de alcanzar un resultado financiero equilibrado, la Sociedad ha comenzado a recibir Transferencias del Estado Nacional para financiar sus gastos corrientes, alcanzando en dicho ejercicio a la suma de \$ 300 millones, cuya aplicación se expone como última línea del Estado de Resultados. Dicha aplicación en el estado de resultados del ejercicio equilibra el resultado económico, en lugar de exponer en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto las operaciones con los propietarios según normas contables profesionales vigentes, si bien no se ve afectado el valor final del patrimonio neto por tratarse de una reclasificación entre cuentas que lo integran.

Asimismo, durante el presente ejercicio la Sociedad ha continuado recibiendo Transferencias del Estado Nacional para gastos de capital por un monto de \$ 655 millones y ha llevado a cabo tramitaciones para la ejecución de obras por un monto aproximado de \$ 6.163 millones, cuyo detalle se incluye en Nota 21.

La capacidad de la Sociedad de financiar sus operaciones y la ejecución y finalización de las diversas obras de infraestructura se hallan supeditadas al mantenimiento de los aportes del Estado Nacional, la adecuación de los niveles tarifarios y la implementación de otras alternativas de financiamiento.

4. DICTAMEN

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los ajustes, si los hubiere, que pudieran derivarse de la finalización de los procesos de tecnología de la información descritos en 2.2. y sujeto a la resolución de las situaciones detalladas en 3., los estados contables mencionados en 1.1. a 1.5. presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación patrimonial de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA al 31 de diciembre de 2008, el resultado del ejercicio, las variaciones en el patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector no Financiero)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES EN EL ÁMBITO DE NACIÓN AFJP S.A. AL 31/12/08
--

Resolución N° 79 - AGN / 9-06-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. h)

Tarea de campo: entre el 4 de febrero y el 13 de marzo de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

Efectuar un examen del balance general de NACIÓN A.F.J.P. S.A. al 31 de diciembre de 2008.

INFORME DE LOS AUDITORES SOBRE ESTADOS CONTABLES

1. Hemos efectuado un examen del balance general de NACIÓN A.F.J.P. S.A. al 31 de diciembre de 2008, los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, las notas 1 a 21 y los cuadros Anexos A a J por el ejercicio terminado en esa fecha, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior.

2. El Directorio y la Gerencia de la Sociedad son responsables por la preparación y presentación razonable de los estados contables de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina y con aquellas establecidas por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (en adelante, "SAFJP"). Esta responsabilidad incluye: (i) diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación razonable de los estados contables, de manera que estos no incluyan distorsiones significativas originadas en errores u omisiones; (ii) seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y (iii) efectuar las estimaciones que resulten razonables en las circunstancias. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados contables basada en nuestro examen efectuado con el alcance mencionado en el capítulo 3 siguiente.

3. Excepto por lo mencionado en los párrafos 4 y 5, nuestro examen se practicó de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en la República Argentina. Estas normas requieren que planifiquemos y desarrollemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados contables no contienen errores significativos. El proceso de auditoría implica examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicios que respaldan las cifras y las aseveraciones incluídas en los estados contables. Como parte de la auditoría se evalúan las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas hechas por el Directorio y la presentación de los estados contables en conjunto.

4. No hemos podido obtener elementos de juicios válidos y suficientes acerca de la recuperabilidad de ciertos créditos contabilizados en la cuenta "Anticipos de Prestaciones otorgados por la Administradora" que al 31 de diciembre de 2008 asciende a \$3.680.581.

5. La Sociedad no cuenta con un análisis detallado al 31 de diciembre de 2008, de ciertos componentes de la cuenta "Beneficios por pagar", por un monto de \$2.329.768, no habiéndonos podido satisfacer por otros medios acerca de la razonabilidad de dicho saldo.

6. Los estados contables al 31 de diciembre de 2007, que se presentan con fines comparativos y constituyen los saldos iniciales correspondientes a los estados contables mencionados en el párrafo 1, han sido revisados por la Auditoría General de la Nación así como por otros profesionales. El informe de auditoría sobre dichos estados contables, emitido con fecha 20 de febrero de 2008, incluyó salvedades relacionadas con ciertos apartamientos respecto de las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires derivados de lo mencionado en la nota 1.2.2. a los estados contables adjuntos.

7. Tal como se señala en la nota 20 a los estados contables adjuntos, con fecha 4 de diciembre de 2008, fue promulgada la Ley N° 26.425 que elimina el régimen de capitalización que formaba parte del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, para ser absorbido y sustituido por un único régimen público de reparto que se denomina Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Este hecho ha provocado que la Sociedad se vea imposibilitada de continuar con el giro habitual de sus operaciones y cumplir con su objeto social, encontrándose la Sociedad en estado de disolución. A la fecha de emisión de los presentes estados contables, aun existen cuestiones pendientes de reglamentación en relación con la discontinuación de las operaciones de la Sociedad.

Con el objetivo de resguardar el patrimonio de la Sociedad y cumplir con sus obligaciones, el Directorio se encuentra implementando un proceso de reducción de gastos. Asimismo, continúa adoptando distintas medidas tendientes a la reasignación del personal de la Sociedad en organismos públicos, empresas del Grupo Nación y en el Banco de la Nación Argentina, reduciéndose en forma significativa la dotación de Nación AFJP S.A.

Adicionalmente, con el fin de adecuar el patrimonio de la Sociedad a su nueva situación y tal como se menciona en la nota 21, se ha celebrado un acuerdo de intención de escisión y fusión de ciertos activos de Nación AFJP con Nación Seguros de Retiro, el cual será instrumentado y puesto a consideración de los respectivos accionistas.

El Directorio de la Sociedad ha reconocido los efectos de las situaciones antes descriptas en los estados contables adjuntos sobre la base de su mejor estimación.

8. Debido a los efectos muy significativos que podrían derivarse de las situaciones indicadas en los párrafos 4, 5, y 7 precedentes, no estamos en condiciones de emitir y por lo tanto nos abstenemos de emitir una opinión sobre los estados contables de Nación AFJP S.A. mencionados en el párrafo 1, considerados en su conjunto.

9. En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:

i. Los estados contables mencionados en el párrafo 1 han sido preparados dando cumplimiento a las normas de la SAFJP, a partir de las registraciones contables de la Sociedad, así como de registros auxiliares y demás documentación respaldatoria. Los registros de la Sociedad se encuentran en proceso de transcripción, encontrándose aún pendiente de cumplimiento la presentación del informe especial requerido por el artículo 287 de la Resolución N° 7/2005 de la Inspección General de Justicia por los ejercicios finalizados en los años 2006, 2007 y 2008.

ii. Al 31 de diciembre de 2008, según surge de los registros contables, que se encuentran en proceso de transcripción a libros rubricados, la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$2.940.358, no siendo la misma exigible a dicha fecha.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos)

EXAMEN DE REVISIÓN LIMITADA SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES E INFORME ESPECIAL SOBRE EL ESTADO DE CAPITALS MÍNIMOS EN EL ÁMBITO DE NACIÓN SEGUROS DE RETIRO S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
--

Resolución N° 86 - AGN / 11-06-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. h)

Tarea de campo: entre el 2 de enero y el 17 de febrero de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1. Efectuar una revisión limitada del estado de situación patrimonial de Nación Seguros de Retiro S.A. al 31 de diciembre de 2008.
2. Examinar la información contenida en el Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros de Retiro S.A. al 31 de diciembre de 2008.

1. INFORME DE REVISION LIMITADA

1. Hemos efectuado una revisión limitada del estado de situación patrimonial de Nación Seguros de Retiro S.A. al 31 de diciembre de 2008, de los correspondientes estados de resultados y de evolución del patrimonio neto por el período de seis meses terminado en esa fecha, y de las notas 1 a 14 y anexos 1 a 16 que los complementan. La preparación y emisión de los mencionados estados contables es responsabilidad de la Sociedad.

2. Nuestra revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Resolución Técnica N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para revisiones limitadas de estados contables de períodos intermedios que consisten, principalmente, en la aplicación de procedimientos analíticos sobre las cifras incluidas en los estados contables y en la realización de indagaciones a personal de la Sociedad responsable de la preparación de la información incluida en los estados contables y su posterior análisis. El alcance de una revisión es sustancialmente menor al de una auditoría de estados contables, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados contables tomados en su conjunto. Por lo tanto, no expresamos tal opinión sobre la situación patrimonial, los resultados de las operaciones ni las variaciones en el patrimonio neto.

3. Según se indica en nota 1.3. a los estados contables, la Sociedad ha confeccionado los estados contables aplicando criterios de valuación y exposición establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación, los que difieren en ciertos aspectos de las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4. Tal como se describe en la nota 8. a los estados contables adjuntos, se manifiestan incertidumbres sobre (a) la resolución de los reclamos judiciales de algunos asegurados reclamando la devolución de sus primas de ahorro o el pago de rentas vitalicias en la moneda de origen pactada; y (b) sobre las disposiciones finales que la justicia y la Superintendencia de Seguros de la Nación pudieran asumir con carácter general respecto de la validez de la "Pesificación" de los contratos de seguros, celebrados en dólares estadounidenses con anterioridad al 6 de enero de 2002, descriptos en la mencionada nota, a un tipo de cambio de 1 peso por cada dólar estadounidense y su posterior actualización por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y, en consecuencia, cual será el valor final de las obligaciones de la Sociedad. A la fecha de emisión del presente informe, no es posible determinar los efectos finales que estas incertidumbres pudieran tener sobre el patrimonio de la Sociedad. Excepto por las previsiones mencionadas en la nota 8. a los estados contables adjuntos, dichos estados no incluyen otros ajustes que pudieran resultar de la resolución de las mencionadas incertidumbres.

5. Según se indica en nota 7, al 31 de diciembre de 2008 los resultados negativos registrados por la Sociedad insumen más del 50% del capital y de las reservas. El artículo 206 de la Ley de Sociedades Comerciales establece la reducción obligatoria del capital cuando se presenta esta circunstancia. A la fecha de cierre de los presentes Estados Contables la Sociedad evalúa las medidas a adoptar que sean necesarias para adecuar el Capital Social.

6. Las situaciones descriptas en nota 13 a los estados contables, en relación a la situación de crisis por la que atraviesan los mercados financieros y de capitales, y en nota 12, acerca de la reforma introducida al Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones, generan importantes incertidumbres sobre distintos aspectos de los negocios de la Sociedad. A la fecha de presentación de estos estados contables, no resulta posible medir el efecto de estas circunstancias sobre los negocios futuros de la Sociedad ni los posibles impactos que las mismas tendrían sobre los presentes estados contables.

7. En virtud de la significatividad de las incertidumbres mencionadas en párrafos 4., 5. y 6., no estamos en condiciones de emitir manifestación alguna sobre los estados contables mencionados en el párrafo 1. de Nación Seguros de Retiro S.A. por el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2008.

8. Los saldos al 31 de diciembre de 2008 que se exponen en los estados contables se presentan a efectos comparativos y fueron revisados por la Auditoría General de la Nación y otros auditores. El informe de fecha 12 de febrero de 2008 sobre dichos estados contables incluyó una abstención de opinión por circunstancias similares a las descriptas en el punto 4.

9. En cumplimiento de disposiciones vigentes y de normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, informamos que:

a) Los estados contables mencionados en el párrafo 1. surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales, y normas de contabilidad y plan de cuentas establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Con respecto a los registros contables que utilizan el sistema de medios ópticos, los mismos son llevados en sus aspectos formales de conformidad con la Resolución N° 29.458 del mencionado Organismo, utilizando soportes ópticos no regrabables, y de conformidad con el artículo 37.4.4 de la mencionada Resolución.

b) Según surge de nuestro informe de fecha 17 de febrero de 2009 sobre el Estado de Capitales Mínimos, al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad no se ajusta a las normas sobre Capitales Mínimos establecidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Nro. 30 de la Resolución General Nro. 21.523 y sus normas complementarias. Según se indica en Nota 6, a la fecha de cierre de los presentes Estados Contables las autoridades de la Sociedad se encuentran evaluando un plan que permitiría regularizar el déficit de capital.

c) Tal como se indica en nota 6. a los estados contables, al 31 de diciembre 2008 la Sociedad cumple los requisitos de cobertura con asegurados establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Nro. 35 de la Resolución General Nro. 21.523 y sus normas complementarias, y con la relación establecida en el punto 12 del mencionado artículo.

d) Al 31 de diciembre de 2008, la deuda devengada a favor de la Administración Nacional de la Seguridad Social que surge de los registros contables de la Sociedad ascendía a \$ 291.217 no siendo exigible a esa fecha.

2. INFORME SOBRE EL ESTADO DE CAPITALS MINIMOS

Hemos examinado la información contenida en el Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros de Retiro S.A. al 31 de diciembre de 2008, que se adjunta al presente informe, firmado a los efectos de su identificación.

Nuestra tarea consistió en:

- a) Revisión del procedimiento de cálculo aplicado, atento a lo dispuesto por la Resolución General N° 21.523 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, sus modificatorias y aclaratorias.
- b) Verificar que el formulario utilizado corresponda al modelo exigido por la Comunicación N° 1.356 – Circular SIC N° 232 – de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
- c) Verificar los datos utilizados para la determinación del capital computable con los Estados Contables de Nación Seguros de Retiro S.A. al 31 de diciembre de 2008.
- d) Verificar los datos utilizados para la determinación del capital a acreditar con información contable y/o extracontable de Nación Seguros de Retiro S.A.

En base a la tarea realizada informamos que:

- a) El Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros de Retiro S.A. al 31 de diciembre de 2008, ha sido confeccionado siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo N° 30 de la Resolución General N° 21.523 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, sus modificatorias y aclaratorias.
- b) El formulario utilizado para la confección del Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros de Retiro S.A. se ajusta al modelo exigido por la Comunicación N° 1.356 – Circular SIC N° 232 – de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
- c) Los datos utilizados para la confección del Estado de Capitales Mínimos al 31 de diciembre de 2008, surgen de la documentación proporcionada por la Entidad y/o de los estados contables de la Sociedad, sobre los cuales hemos emitido nuestro informe profesional con fecha 17 de febrero de 2009, el cual no incluyó manifestación alguna por las circunstancias descriptas en Notas 7, 8, 12 y 13 a los estados caontables.
- e) Tal como se menciona en Nota 6. a los estados contables al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad no se ajusta a las normas sobre capitales mínimos dispuestas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos)

EXAMEN DE REVISIÓN LIMITADA E INFORME ESPECIAL SOBRE EL ESTADO DE CAPITALES MÍNIMOS SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES, EN EL ÁMBITO DE NACIÓN SEGUROS DE RETIRO S.A.

Resolución N° 87 - AGN / 11-06-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. h)

Tarea de campo: entre el 2 de enero y el 17 de febrero de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1. Efectuar una revisión limitada del estado de situación patrimonial de Nación Seguros S.A. al 31 de diciembre de 2008.
2. Examinar la información contenida en el Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros S.A. al 31 de diciembre de 2008

1- INFORME DE REVISION LIMITADA

1. Hemos efectuado una revisión limitada del estado de situación patrimonial de Nación Seguros S.A. al 31 de diciembre de 2008, de los correspondientes estados de resultados y de evolución del patrimonio neto por el período de seis meses terminado en esa fecha, y con las notas 1 a 12 y anexos 1 a 16 que los complementan. La preparación y emisión de los mencionados estados contables es responsabilidad de la Dirección de la Sociedad.

2. Nuestra revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Resolución Técnica N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para revisiones limitadas de estados contables de períodos intermedios que consisten principalmente, en la aplicación de procedimientos analíticos sobre las cifras incluidas en los estados contables y en la realización de indagaciones a personal de la Sociedad responsable de la preparación de la información incluida en los estados contables y su posterior análisis. El alcance de una revisión es sustancialmente menor al de una auditoría de estados contables, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados contables tomados en su conjunto. Por lo tanto, no expresamos tal opinión sobre la situación patrimonial, los resultados de las operaciones ni las variaciones en el patrimonio neto.

3. Según se indica en nota 2.3. a los estados contables, la Sociedad ha confeccionado los estados contables aplicando criterios de valuación y exposición establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación, los que difieren en ciertos aspectos de las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4. En base a la labor realizada y teniendo en cuenta lo descripto en nota 11., manifestamos que los estados contables de Nación Seguros S.A. al 31 de diciembre de 2008, preparados de acuerdo con normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación y, excepto por lo indicado en el párrafo 3., de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la República Argentina, consideran todos los hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y que, en relación con los mismos, no tenemos otras observaciones que formular.

5. Los saldos al 31 de diciembre de 2008 que se exponen en los estados contables se presentan a efectos comparativos y fueron revisados por la Auditoría General de la Nación y otros auditores. El informe de fecha 12 de febrero de 2008 sobre dichos estados contables incluyó salvedades relacionadas con la incertidumbre sobre el valor de recupero de ciertas cuentas a cobrar y siniestros a cargo de reaseguradores y con las circunstancias detalladas en el punto 3.

6. En cumplimiento de disposiciones vigentes y de normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, informamos que:

e) Los estados contables mencionados en el párrafo 1. surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales, y normas de contabilidad y plan de cuentas establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Con respecto a los registros contables que utilizan el sistema de medios ópticos, los mismos son llevados en sus aspectos formales de conformidad con la Resolución N° 29.458 del mencionado Organismo, utilizando soportes ópticos no regrabables, y de conformidad con el artículo 37.4.4 de la mencionada Resolución.

f) Según surge de nuestro informe de fecha 17 de febrero de 2009 sobre el Estado de Capitales Mínimos al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad se ajusta a las normas sobre Capitales Mínimos establecidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Nro. 30 de la Resolución General Nro. 21.523 y sus normas complementarias.

g) Tal como se indica en nota 5. a los estados contables, al 31 de diciembre 2008 la Sociedad cumple los requisitos de cobertura con asegurados establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Nro. 35 de la Resolución General Nro. 21.523 y sus normas complementarias.

h) En cumplimiento a lo previsto por la Resolución N° 32.080 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, sus modificatorias y/o aclaratorias, informamos que las cifras incluidas en el Cuadro de Resultado Técnico de Operaciones, el cual hemos firmado a los fines de su identificación, surgen de registros contables, extracontables y demás documentación de respaldo de Nación Seguros S.A..

i) Al 31 de diciembre de 2008, la deuda devengada a favor de la Administración Nacional de la Seguridad Social que surge de los registros contables de la Sociedad ascendía a \$ 891.719, no siendo exigible a esa fecha.

2- INFORME SOBRE EL ESTADO DE CAPITALS MINIMOS

Hemos examinado la información contenida en el Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros S.A. al 31 de diciembre de 2008, que se adjunta al presente informe, firmado a los efectos de su identificación.

Nuestra tarea consistió en:

f) Revisión del procedimiento de cálculo aplicado, atento a lo dispuesto por la Resolución General N° 21.523 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, sus modificatorias y aclaratorias.

g) Verificar que el formulario utilizado corresponda al modelo exigido por la Comunicación N° 1.356 – Circular SIC N° 232 – de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

h) Verificar los datos utilizados para la determinación del capital computable con los Estados Contables de Nación Seguros S.A. al 31 de diciembre de 2008.

i) Verificar los datos utilizados para la determinación del capital a acreditar con información contable y/o extracontable de Nación Seguros S.A.

En base a la tarea realizada informamos que:

a) El Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros S.A. al 31 de diciembre de 2008, ha sido confeccionado siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo N° 30 de la Resolución General N° 21.523 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, sus modificatorias y aclaratorias.

b) El formulario utilizado para la confección del Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros S.A. se ajusta al modelo exigido por la Comunicación N° 1.356 – Circular SIC N° 232 – de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

c) Los datos utilizados para la confección del Estado de Capitales Mínimos al 31 de diciembre de 2008, surgen de la documentación proporcionada por la Entidad y/o de los estados contables de la Sociedad, sobre los cuales hemos emitido nuestro informe profesional con fecha 17 de febrero de 2009.

d) Tal como se menciona en Nota 5 a los estados contables al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad cumple las normas sobre capitales mínimos dispuestas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES Y MEMORANDO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ÁMBITO DEL BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A. - FONDO FIDEICOMISO DEL BICE S.A. AL 30/09/08
--

Resolución N° 49 - AGN / 29-04-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 15 de septiembre de 2008 y el 11 de marzo de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

1. Examinar los Estados Contables del Fondo Fideicomiso del BICE S.A. con la Secretaría de Hacienda de la Nación.

2. Realizar como parte de las tareas realizadas, con el propósito de emitir una opinión sobre los estados contables del fideicomiso por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, una revisión del funcionamiento de los sistemas de control interno, mediante la aplicación de los procedimientos de auditoría establecidos por las disposiciones vigentes para el examen de los estados contables de cierre de ejercicio.

1) INFORME DEL AUDITOR

En ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 118 de la Ley 24.156, la AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN ha procedido a examinar los Estados Contables del Fondo Fideicomiso del BICE S.A. con la Secretaría de Hacienda de la Nación, detallados seguidamente en el apartado 1. Tales Estados Contables Fiduciarios constituyen información preparada y emitida por el BICE como fiduciario en ejercicio de sus funciones exclusivas.

Nuestra responsabilidad es la de emitir un informe sobre dichos Estados Contables Fiduciarios, que han sido firmados al solo efecto de su identificación con este informe, basado en nuestro examen que tuvo el alcance indicado en el apartado 2.

1.- IDENTIFICACION DEL OBJETO

- 1.1. Estado de Situación Patrimonial Fiduciario al 30 de septiembre de 2008.
- 1.2. Estado de Resultados Fiduciario por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2008.
- 1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto Fiduciario por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2008.
- 1.4. Estado de Flujo de Efectivo Fiduciario por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2008.
- 1.5. Notas 1 a 10 que forman parte integrante de los Estados Contables Fiduciarios.

Se exponen en segunda columna los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2007, a efectos comparativos, sobre los cuales hemos emitido nuestro informe profesional el 14 de junio de 2006 al cual nos remitimos, con una abstención de opinión relacionada con los aspectos señalados en los apartados 3.1. a 3.3. que incluía una situación de incertidumbre ante la finalización del Fideicomiso el 31/12/08 sin que a la fecha del informe se contara con información a esa fecha respecto de una prórroga o liquidación. Tal como se describe en Nota 4. a los estados contables la Ley N° 26.422 dispuso la renovación del Contrato por tres años adicionales.

2.- ALCANCE

Nuestro examen ha sido realizado de acuerdo a las normas de auditoría aprobadas por la AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN mediante Resolución N° 145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la Ley 24.156. Dichas normas son compatibles con las dictadas por la FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS.

Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de obtener un razonable grado de seguridad de que los estados contables estén exentos de errores significativos y formarnos una opinión acerca de la razonabilidad de la información relevante que contienen los estados contables. Una auditoría comprende el examen, en base a pruebas selectivas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones expuestas en los estados contables. Una auditoría también comprende una evaluación de las normas contables aplicadas y de las estimaciones significativas hechas por el Fiduciario, así como una evaluación de la presentación general de los estados contables. Consideramos que las tareas efectuadas constituye una base razonable para emitir nuestro informe.

3.- ACLARACIONES PREVIAS A LA CONCLUSION

3.1. Tal como se describe en nota 3.2.4.2., los títulos públicos que se encontraban comprendidos en el diferimiento de pagos de servicios de la deuda pública dispuesto mediante la Ley N° 25.967, y que a su vez fueron declarados elegibles por el Decreto 1735/2004, fueron canjeados en los términos de la operación de reestructuración de la deuda pública fijados por el mencionado decreto. Al 30 de septiembre de 2008 dentro del saldo de inversiones se mantiene un saldo de miles de \$ 76.982.- correspondientes a una Letra del Tesoro en Pesos que se encontraba comprendida por la ley señalada anteriormente pero que no resultó elegible para la operación de reestructuración de la deuda pública establecida por el Decreto 1735/2004. Ante esta situación, y tal como se expone la nota 3.2.4.1., la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción ha manifestado que se encuentra analizando una propuesta de reestructuración de las obligaciones mencionadas, sin que se conozca una definición al respecto a la fecha del presente informe. Como consecuencia de lo indicado, existe incertidumbre respecto de si el valor contable al 30 de septiembre de 2008 de los títulos señalados no excede su valor recuperable.

3.2. Como se indica en Nota 3.2.7. a los estados contables, el Fondo posee créditos registrados bajo las líneas País-País – Cobros Irregulares y Cartera s/Decreto 2512/93 art. 1 inc.b) que al 30 de septiembre de 2008 ascienden a miles de \$ 206.333.- neto de provisiones. A la fecha, existe incertidumbre de si el valor recuperable de los activos mencionados superará a sus respectivos valores contables.

3.3. El Fiduciario registra los títulos públicos indicados en notas 3.2.4.3 y 3.2.4.4. valuados a su valor técnico debido a la intención de conservarlos en cartera hasta su vencimiento final, no obstante que la finalización del contrato del fideicomiso podría operarse antes del mencionado vencimiento y que no hay definición en cuanto a la transferencia de los mismos, aún considerando que el fideicomisario del Fondo es el emisor de los títulos. De considerarse dicha tenencia para compraventa, correspondería su valuación al valor neto de realización, según se señala en las notas citadas precedentemente.

4.- CONCLUSION

Debido al efecto que sobre los estados contables pudieran tener los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran surgir de la resolución de las incertidumbres descriptas en los apartados 3.1. a 3.3. precedentes, no estamos en condiciones de expresar y, por lo tanto, no expresamos una opinión sobre los estados contables fiduciarios del Fondo Fideicomiso del BICE S.A. con la Secretaría de Hacienda de la Nación al 30 de septiembre de 2008, considerados en su conjunto.

2) MEMORANDO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FONDO FIDEICOMISO DEL BICE S.A. CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA NACIÓN EJERCICIO 2008

1. MANUAL DE CUENTAS CONTABLES

Mediante Acta de Directorio N° 490 del 10/05/06 se aprobó la normativa correspondiente al "Circuito General del Fideicomiso de Secretaría de Hacienda", con el objeto de establecer el circuito para las operatorias correspondientes al Contrato de Fideicomiso. Si bien la norma interna mencionada precedentemente contempla la intervención del área contable no establece la obligación de contar con un manual de cuentas específico que permita estandarizar la registración, cuestión relevante a atento las características particulares de los fideicomisos públicos para los cuales no siempre pueden utilizar las cuentas contables empleadas por las entidades financieras como el Fiduciario.

Recomendación:

Incluir en la normativa del Fideicomiso un manual de cuentas aplicable a su operatoria a fin de uniformar y facilitar el control de la registración de las operaciones del Fondo.

2. CREDITOS

a) El circuito general mencionado en 1. establece que el BICE deberá aplicar el producido de los bienes que perciba en virtud del Fideicomiso, a la implementación de programas de financiamiento y/o a los fines que pudiera determinar la Secretaría de Hacienda. Excepto para la aplicación de fondos en el otorgamiento de préstamos bajo los programas de crédito del BICE, la normativa no prevé pautas para la administración de líneas de créditos nuevas, incluyendo el análisis y evaluación de riesgo de los destinatarios de financiaciones. Asimismo de la revisión de legajos de préstamos vigentes se ha observado que los mismos no cuentan con toda la documentación necesaria para la evaluación de la financiación o bien se encuentra desactualizada, tales como estados contables auditados y flujos de fondos actualizados.

Recomendación:

Establecer pautas para la administración de la totalidad de líneas de créditos que otorgue el Fideicomiso y asegurar la disposición de la documentación necesaria para la evaluación de riesgo crediticio.

b) Respecto de líneas de créditos preexistentes la normativa referida no contempla procedimientos a aplicar en casos de incumplimientos en las cancelaciones, de acuerdo a los términos previstos en los convenios, ni la política de provisionamiento a aplicar.

Recomendación:

Establecer procedimientos a aplicar ante incumplimientos contractuales y pautas para el provisionamiento de créditos para la totalidad de las líneas de financiación.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES EN EL ÁMBITO DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – FIDEICOMISO BERSA – AL 31/12/06

Resolución N° 50 - AGN / 19-04-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 22 de septiembre y el 29 de diciembre de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

Examinar los estados contables del FIDEICOMISO BERSA por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.

INFORME DE AUDITORIA

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley N° 24.156 y a vuestro requerimiento, la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION ha procedido a examinar los estados contables del FIDEICOMISO BERSA por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, detallados en el apartado 1 siguiente.

La preparación de los estados contables objeto de auditoría, que hemos firmado a los efectos de su identificación con este informe, es responsabilidad del Banco de la Nación Argentina (BNA) en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Bersa en uso de sus facultades exclusivas. Nuestra responsabilidad es emitir un informe sobre ellos, basado en nuestra tarea llevada a cabo con el alcance que se menciona en el apartado 2.

1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORIA

- 1.1. Estado de Situación Patrimonial Fiduciario al 31 de diciembre de 2006
- 1.2. Estado de Resultados Fiduciarios por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006
- 1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto Fiduciario por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006
- 1.4. Estado de Origen y Aplicación de Fondos Fiduciarios por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006
- 1.5. Notas 1 a 15 y Anexos A, I, y J que los complementan

Nuestro informe del auditor sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, cuyas cifras se exponen a efectos comparativos, fue emitido con fecha 09 de marzo de 2007 y contiene una abstención de opinión por similares motivos a los indicados en los apartados 2.1 a 2.6 y 3.2 a 3.5. y 3.7 del presente informe y por circunstancias relativas a las resoluciones judiciales que tuvieron como efecto el incremento del valor del Bono "A" y a aspectos relacionados con las definiciones del tratamiento del impuesto de sellos cuya evolución se expone en notas 4.1 y 14.2 a los estados contables, respectivamente.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Nuestro examen, excepto por lo indicado en 2.1 a 2.6 siguientes, fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes, adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) en las Normas Mínimas sobre Auditorías Externas, las que son compatibles con las normas de auditoría externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION aprobadas mediante Resolución N° 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la Ley 24.156. Una auditoría implica examinar selectivamente los elementos de juicio que respaldan la información

expuesta en los estados contables y no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales. También incluye el análisis de la aplicación de las normas contables profesionales y de la razonabilidad de las estimaciones de significación contenidas.

Durante el desarrollo de nuestra tarea hemos tenido las limitaciones al alcance que describimos a continuación:

2.1 No tenemos constancia de que el fiduciante haya presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/05/02 exigido por la cláusula 8.6 del Contrato de Fideicomiso Bersa (CF), de la confección del detalle de los bienes fideicomitidos previsto en su Anexo A, ni de la existencia de documentos que formalicen la tradición de bienes y documentación a dicha fecha, donde estos se encuentren identificados, que permitan validar la integridad de los saldos al inicio.

2.2 A la fecha de emisión del presente informe se han transferido en propiedad fiduciaria la mayoría de los activos excluidos, excepto los bienes que se detallan en nota 9.1 a los estados contables. Al 31 de diciembre de 2007 quedan pendientes la formalización de las transferencias de determinados activos tal lo detallado en Nota 9.1 a los estados contables, no contando con información actualizada a la fecha de emisión del presente informe. Adicionalmente, no hemos podido verificar la integridad de las notificaciones a los deudores cedidos al fideicomiso, las cuales fueron realizadas por el fiduciario según se expone en nota 9.2. a los estados contables. Por los motivos expuestos no hemos podido satisfacernos del perfeccionamiento de las transferencias.

2.3 Como se expone en nota 4 a los estados contables el Certificado de Participación Clase “A” (Bono A) fue emitido por un valor equivalente a los pasivos privilegiados excluidos y asumidos por Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. (NBER), el que podría modificarse de acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que tengan por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos. No tenemos conocimiento que el B.C.R.A. haya previsto auditoría sobre los pasivos excluidos con destino a la nueva entidad al 21/05/02 y hasta el ejercicio cerrado el 31/12/04 los auditores externos de NBER se abstuvieron de emitir opinión sobre sus estados contables tomados en su conjunto. Por estos motivos no hemos podido validar los saldos de los Certificados de Participación expuestos en los estados contables.

2.4 Como se expone en nota 4.2. a los estados contables el fideicomiso Bersa ha efectuado rescates parciales del Bono A, transfiriendo a NBER determinados activos.

No hemos podido verificar las actas de transferencia que formalizan los rescates parciales de dicho Bono por un total aproximado de miles de pesos 90.000.

En los casos en que existían diferencias en los criterios de valuación dispuestos en el CF respecto de las normas emitidas por el B.C.R.A. vigentes a fecha de rescate, el fiduciario valuó los activos transferidos aplicando estas últimas. Asimismo, los bienes muebles fueron valuados a su saldo contable neto de amortizaciones acumuladas al 21/05/02 con mas los intereses devengados del Bono A entre el 21/05/02 y la fecha del rescate, no habiéndose obtenido evidencias de la intervención de los beneficiarios de los certificados de participación para ambos tratamientos.

2.5 Los sistemas contables y operativos se fueron adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la exclusión y conformación del fideicomiso y la nueva entidad sin la implementación de los controles internos necesarios. Esta situación y los problemas relacionados principalmente con la confiabilidad e integridad de los datos que brindaron los sistemas de administración de cartera, afectaron la disponibilidad de información para la aplicación de los procedimientos de revisión y auditoría relacionados principalmente con las cobranzas, su aplicación a la cartera de préstamos y su rendición e imputación contable al fideicomiso y la validación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos. Asimismo, no tenemos constancia de la formalización de las funciones de contabilidad general y custodia de documentación, delegadas por el fiduciario y ejercidas por NBER.

2.6 Tal como se indica en Nota 2 de los estados contables, el Banco en calidad de fiduciario ha presentado una serie de rendiciones al Juez de la causa a solicitud del mismo. No hemos podido verificar la documentación presentada en forma anexa.

3. ACLARACIONES PREVIAS A LA CONCLUSION

3.1 En nota 3.1 a los estados contables se detallan las incertidumbres relacionadas con el contexto actual tanto nacional como internacional. Asimismo en la nota 3.2 a los estados contables se indican las situaciones derivadas de crisis anteriores y la evolución de las cuestiones relacionadas con la coyuntura económica y con las medidas económicas emitidas por el Gobierno Nacional para hacer frente a dicha crisis del país, algunas de las cuales pueden estar pendientes de emisión o reglamentación a la fecha de emisión de los estados contables. Por lo expuesto, los estados contables deben ser leídos considerando estas circunstancias.

3.2 A raíz de los rechazos en primera y segunda instancia judicial al pedido de concurso preventivo solicitado por las autoridades del ex Banco de Entre Ríos S.A., con fecha 25/11/04 la ex entidad interpuso ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos un recurso extraordinario federal, el cual fue denegado, confirmando los rechazos y solicitando dar inicio al procedimiento de liquidación en los términos del art. 45 párrafo 3º de la Ley de Entidades Financieras (LEF). Con fecha 20/03/06 el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de la Ciudad de Paraná, alegando la cesación de pago de la ex entidad y la imposibilidad de su reversión en el transcurso del proceso liquidativo previsto en la LEF, declaró la quiebra de Banco de Entre Ríos S.A. en los autos caratulados “Banco Central de la República Argentina s. medida cautelar (de intervención judicial de BERSA)”, Expte. N° 9824. Asimismo, con fecha 2 de noviembre de 2002 se ha proveído el concurso preventivo del ex Banco Bisel S.A. entidad controlante del ex Banco de Entre Ríos. A la fecha del presente informe no es posible determinar las implicancias que, sobre el proceso de exclusión de activos y pasivos en propiedad fiduciaria, pudiera ocasionar la resolución de las situaciones mencionadas.

3.3 En las notas a los estados contables se describen los criterios aplicados por el fiduciario para el cumplimiento de las cláusulas del CF, que prevén adicionalmente la presentación de rendiciones de cuenta en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las mencionadas rendiciones presentadas habiendo efectuado cuestionamientos principalmente sobre aspectos referidos a la demora en la liquidación de bienes, a la gestión de cobranza de cartera y la información suministrada sobre la misma, y a la procedencia de los pagos efectuados por el fiduciario invocando la cláusula 15.4. ii) descripta en nota 2. b) a los estados contables. Por otro lado, tal como se expone en la nota 2, el fiduciante ha rechazado la rendición de cuentas correspondiente al trimestre 7 al 9/0. Adicionalmente los Síndicos de la Quiebra han rechazado dichas rendiciones, por periodos trimestrales siendo el último el periodo 1/07/07 al 12/9/09, tal lo expuesto en Nota 2 a los estados contables, por cuestiones similares a las referidas precedentemente. Respecto de la aplicación de la citada cláusula del CF, el fiduciario registró en el rubro Créditos Diversos miles de pesos 12.851, correspondientes al pago de pasivos del Banco de Entre Ríos S.A. al 21/05/02, no transferidos al fideicomiso según detalle anexo a la Resolución 582/02 del B.C.R.A., que fueron previsionados en su totalidad. Adicionalmente con fecha 30/06/04 se realizó el rescate parcial del Bono A cediendo a NBER el citado crédito. A la fecha no es posible determinar el eventual efecto que sobre los estados contables pudieran tener las situaciones mencionadas.

3.4 De acuerdo al criterio utilizado por el fiduciario para la aplicación del artículo incorporado a continuación del art. 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias al Fideicomiso (impuesto de igualación), no se han determinado montos a retener a los beneficiarios de los certificados de participación por tal concepto para los ejercicios finalizados del 2002 al 2006. Asimismo, en el informe impositivo mencionado en Nota 13.3, calificó a su ocurrencia con una contingencia de probabilidad baja. Aún cuando este criterio en opinión del fiduciario presenta adecuado sustento, el mismo podría no ser compartido por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

3.5 Tal como se señala en nota 2.a los estados contables el BNA solicitó al Juez de la Quiebra, la extensión de la vigencia del CFB dado que la última prórroga venció el 22.05.07. El 02/10/07, el Juez de la quiebra resolvió no autorizar la mencionada prórroga, intimando al Banco a que presente la rendición de cuentas desde el 22 de mayo de 2007. Con fecha 26/12/07 el Juez dejó sin efecto lo señalado, autorizando la prórroga hasta el 12/09/07, en los términos señalados en la citada nota. El BNA, por su parte, presentó las rendiciones de cuentas hasta el 12 de septiembre de 2007, las cuales fueron objeto de observaciones por parte del síndico de la quiebra.

Asimismo, teniendo en cuenta las circunstancias señaladas precedentemente, el fiduciario contrató un estudio impositivo para cumplir con el punto 16 del CF, el cual emitió su informe de auditoría

impositiva por los años 2002 a 2007, inclusive, teniendo para este ultimo periodo una limitación en cuanto a la revisión del impuesto a las ganancias, tal lo mencionado en la Nota 13.3 a los estados contables. A la fecha de emisión del presente, dicho informe se encuentra bajo análisis del fiduciario.

A la fecha del presente informe y teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de liquidación del fideicomiso, existen una serie de cuestiones descriptas en los puntos precedentes que se hallan pendientes de resolución y sobre las cuales el fiduciario no ha definido su tratamiento. Adicionalmente, los estados contables objeto de revisión fueron preparados según lo indicado en nota 5. a) a los estados contables, siguiendo los criterios de valuación de empresa en marcha, y no incluyen los ajustes que podrían surgir de considerar los valores de liquidación que pudiera corresponder aplicar en función de la culminación del proceso de determinación y transferencia a la nueva entidad de los activos elegibles.

3.6 De acuerdo a lo expuesto en la Nota 13.3 a los estados contables, existe una contingencia con alta probabilidad de ocurrencia. La misma se encuentra en proceso de análisis por parte de Fiduciario, sin encontrarse a la fecha registrada contablemente.-

3.7 Existen discrepancias en materia de valuación y exposición entre las normas del B.C.R.A. y las normas contables profesionales que se exponen en nota 6.c) a los estados contables.

4. CONCLUSION

Debido al efecto muy significativo que sobre los estados contables pudieran tener los ajustes y reclasificaciones, que pudieran surgir de la resolución de las situaciones descriptas en los puntos 2.1 a 2.6 -limitaciones en el alcance- y en los puntos 3.2 a 3.5, considerando lo mencionado en 3.6 y 3.7, no estamos en condiciones de expresar una opinión sobre los estados contables del Fideicomiso BERSA al 31 de diciembre de 2006.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos)

EXAMEN DE REVISION LIMITADA SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES EN EL AMBITO DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA AL 31/03/08
--

Resolución N° 53 - AGN / 6-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 5 de septiembre y el 5 de noviembre de 2008

OBJETO DEL EXAMEN

Efectuar una revisión limitada del estado de situación patrimonial de BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (la “Entidad”) al 31 de marzo de 2008.

INFORME DE REVISION LIMITADA DE ESTADOS CONTABLES DE PERIODOS INTERMEDIOS

1. Hemos efectuado una revisión limitada del estado de situación patrimonial de BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (la “Entidad”) al 31 de marzo de 2008 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes por el período de tres meses terminado en esa fecha con sus Notas 1 a 20 y Anexos A a N y O. Además, hemos efectuado una revisión limitada del estado de situación patrimonial consolidado de BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y sus sociedades controladas al 31 de marzo de 2008 y los correspondientes estados consolidados de resultados y de flujo de efectivo y sus equivalentes por el período de tres meses terminado en esa fecha, con sus Notas 1 a 5 y el Anexo 1, que se presentan como información complementaria. La preparación y emisión de dichos estados contables es responsabilidad de la Dirección de la Entidad.

2. Excepto por lo indicado en el punto 3. siguiente, nuestra revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Resolución Técnica N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para la revisión limitada de estados contables de períodos intermedios y en las “Normas mínimas sobre auditorías externas” para la revisión de estados contables trimestrales emitidas por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) que consisten, principalmente, en la aplicación de procedimientos analíticos sobre las cifras incluidas en los estados contables y en la realización de indagaciones a personal de la Entidad responsable de la preparación de la información incluida en los estados contables y su posterior análisis. El alcance de esta revisión es sustancialmente menor al de un examen de auditoría, cuyo objetivo es expresar una opinión sobre los estados contables bajo examen. Consecuentemente, no expresamos opinión sobre la situación patrimonial, los resultados de las operaciones, las variaciones del patrimonio neto y sobre el flujo de efectivo y sus equivalentes de la Entidad, ni sobre sus estados contables consolidados.

3. Nuestra revisión de los estados contables indicados en 1., tuvo las siguientes limitaciones en el alcance:

a) Como consecuencia de lo expuesto en la Nota 7 a los estados contables, en relación con los sistemas de información, no hemos podido obtener los elementos de juicio suficientes para satisfacernos de: (i) la valuación de las garantías; (ii) la correcta imputación de ciertas cancelaciones y por lo tanto la valuación de los respectivos préstamos, lo cual afecta la realización de los procedimientos alternativos de la circularización, (iii) las refinanciaciones otorgadas y por lo tanto la valuación de las respectivas financiaciones, (iv) ni del eventual efecto sobre las provisiones por riesgo de incobrabilidad de los puntos (i) a (iii) anteriores, (v) la razonabilidad de las “Previsiones del Pasivo – Otras Contingencias – Otras Previsiones” expuestas en la Nota 5.5.o. y (vi) la valuación e integridad de los demás aspectos mencionados en la Nota 7.

b) No han sido determinados y no hemos podido evaluar los impactos que pudieran derivarse del régimen complementario de jubilaciones mencionado en la Nota 8 a los presentes estados contables.

4. A la fecha de emisión de los estados contables mencionados en 1. existen ciertas incertidumbres, las que se detallan a continuación: (a) la resolución final del proceso de reestructuración que actualmente se encuentra llevando la entidad sobre ciertas asistencias crediticias otorgadas al sector público no financiero mencionadas en las notas 5.5.d) iii y 6.b.4), así como la efectivización por parte del Gobierno Nacional de los aportes de capital pendientes de integración mencionados en nota 1.2.2. a los estados contables individuales y consecuentemente el valor recuperable de dichos activos, (b) las contingencias detalladas en las Notas 9 y 3 a los estados contables individuales y consolidados, respectivamente, cuyo efecto final sobre los estados contables resulta incierto y depende de la resolución de los procesos y decisiones actualmente en trámite, (c) la resolución final y la definición del modo de ejecución de las cuestiones mencionadas en notas 2.2.a) y 2.2.c) a los estados contables individuales, (d) la resolución final de la forma en la cual la Entidad recibirá los pagarés correspondientes a la capitalización dispuesta por el Decreto N° 811/2006 del Poder Ejecutivo Nacional y las Resoluciones N° 1024/2006 y N° 363/2007 del Ministerio de Economía contabilizados en los rubros Préstamos y Créditos Diversos con contrapartida en Patrimonio Neto, según se describe en nota 1.2.1. a los estados contables individuales y e) las circunstancias que afectan al contexto económico-financiero actual, descriptas en la Nota 2.1. y 4. a los estados contables individuales y en la Nota 1.1.b) a los estados contables consolidados y el posible impacto que sobre los estados contables de la entidad pudieran causar.

5. La Entidad ha preparado los presentes estados contables aplicando los criterios de valuación, reexpresión y exposición dispuestos por el B.C.R.A. que, como ente de supervisión de entidades financieras, ha establecido mediante la Circular CONAU-1, sus comunicaciones complementarias y modificatorias. Sin embargo, tal como se menciona en la Nota 5.5.s) a los estados contables individuales y Nota 1.2. a los estados contables consolidados, los mencionados criterios de valuación para ciertos activos y pasivos, de reexpresión y las normas de presentación de estados contables establecidas por dicho ente no están de acuerdo en ciertos aspectos con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los efectos sobre los estados contables de los diferentes criterios de valuación, reexpresión y exposición no han sido cuantificados por la Entidad.

6. Los estados contables individuales y consolidados al 31 de marzo de 2007, que se presentan únicamente con propósito comparativos, fueron objeto de una revisión limitada por parte de Auditoría General de la Nación y Price Waterhouse & Co. S.R.L con el alcance que se menciona en el punto 2., habiendo emitido el informe profesional de fecha 24 de enero de 2008, con salvedades similares a las incluidas en los puntos 3.a)i) a 3.a)iv), 3.a)vi) , 3.b) , 4.a) a 4.d) y 5. de este informe y en notas 6.a) 4) y 1.2. a los estados contables individuales y consolidados, respectivamente.

7. Tal como se menciona en nota 1.2.1. a los estados contables individuales, a partir de lo establecido en el Decreto N° 811/2006 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante Resolución N° 1024/2006, luego reemplazada por la Resolución N° 363/2007, del Ministerio de Economía se dispuso la emisión de pagarés con destino a la capitalización de la Entidad, deducido el importe de la garantía como se menciona en la citada nota, con un cronograma de otorgamiento y entrega que se describe en la misma. A la fecha la Entidad ha recibido los tres primeros de los cuatro pagarés y los dos cartulares correspondientes al pagare del año 2007, en los términos de lo dispuesto por la Resolución 363/07. Asimismo, la Entidad cuenta con autorización del Banco Central de la República Argentina para que la capitalización mencionada sea integrada con los pagarés a recibir, y su cómputo como integración a los efectos de sus relaciones técnicas y para la aplicación de ciertas franquicias para la valuación de los citados pagarés según se menciona en nota 2.2.c) a los estados contables individuales. Adicionalmente, tal como se describe en nota 6. a) 4) a los estados contables individuales, durante el 2006, la Entidad reestructuró los saldos adeudados por la Secretaría de Hacienda, y registró la mencionada reestructuración de acuerdo con lo descripto en Nota 5.5.d) ii), disponiéndose mediante Resolución N° 688/2006 del Ministerio de Economía la emisión de un pagaré de acuerdo con las condiciones que se indican en la nota 6. a) 4).

8. Los estados contables individuales y consolidados de la Entidad al 31 de diciembre de 2007, que se presentan únicamente con propósito comparativos, fueron objeto de una auditoría por parte de Auditoría General de la Nación y Price Waterhouse & Co. S.R.L, habiendo emitido el informe profesional de fecha 4 de septiembre de 2008 con salvedades por las circunstancias descriptas en los puntos 3, 4.a) a 4.d) y 5 del presente informe y en notas 6.a.4) y 1.2. a los estados contables individuales y consolidados, respectivamente.

9. En base a la labor realizada indicada en los puntos 2 y 8 precedentes, manifestamos que:

a) los estados contables de Banco de la Nación Argentina al 31 de marzo de 2008 y sus estados contables consolidados a esa fecha, preparados de acuerdo con normas establecidas por el Banco Central de la República Argentina, y considerando las observaciones mencionadas en el punto 5, con normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideran todos los hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y que, en relación con los mismos, no tenemos otras observaciones que formular que las mencionadas en los puntos 3 y 4 y en notas 6.a) 4) y 1.2. a los estados contables individuales y consolidados, respectivamente..

b) los información comparativa incluida en los estados contables individuales y consolidados, se deriva de: (i) los estados contables de la Entidad al 31 de diciembre de 2007, los cuales fueron objeto de una auditoría tal como se describe en el punto 8 del presente informe; y (ii) los estados contables de la Entidad al 31 de marzo de 2007, los cuales fueron objeto de una revisión limitada tal como se describe en el punto 6. del presente informe.

10. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, informamos que:

a) Los estados contables surgen del sistema contable de la Entidad, a excepción de lo expuesto en la Nota 5.4. y los registros contables no se hallan rubricados, dada la naturaleza de banca pública de la Entidad.

b) La deuda devengada a favor del Régimen Nacional de Seguridad Social que surgen de los registros contables y de las liquidaciones de la Entidad, ascendía a \$ 22.694.260,99 al 31 de marzo de 2008, no siendo exigible a dicha fecha.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES EN EL ÁMBITO DE BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – FIDEICOMISO FONDO DE GARANTÍA PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA AL 31/12/05

Resolución N° 51 - AGN / 5-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 17 de marzo y el 30 de abril de 2008

OBJETO DEL EXAMEN

Practicar un examen de los estados contables del Fideicomiso del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPYME).

INFORME DE AUDITORIA

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156 y a vuestro requerimiento, la AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN ha practicado un examen de los estados contables del Fideicomiso del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPYME) indicados en el apartado 1. siguiente. La preparación de los estados contables objeto de auditoría es responsabilidad del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (BNA) en su carácter de fiduciario del FOGAPYME en uso de sus facultades exclusivas.

Nuestra responsabilidad es la de emitir un informe sobre dichos estados contables fiduciarios, que han sido firmados al solo efecto de su identificación con el presente informe, basado en nuestra tarea llevada a cabo con el alcance que se menciona en el punto 2.

1. - ESTADOS CONTABLES OBJETO DE LA AUDITORIA

1.1. Estado de Situación Patrimonial Fiduciario al 31 de diciembre de 2005.

1.2. Estado de Resultados Fiduciarios por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005.

1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto Fiduciario por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005.

1.4. Estado de Flujo de Efectivo Fiduciario por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005.

1.5. Notas 1 a 11 que los complementan.

Se exponen en segunda columna los saldos de los citados Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, que se presentan únicamente con propósitos comparativos, sobre los que emitieramos nuestro Informe de Auditoría con fecha 9 de noviembre de 2006, al cual nos remitimos, que contenía salvedades similares a las expuestas en los apartados 3.2 y 3.3 del presente.

2. - ALCANCE

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION aprobadas mediante Resolución N° 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la Ley 24.156. Dichas normas son compatibles con las establecidas por la FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS y por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) en las Normas Mínimas sobre Auditorías Externas. Tales normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores significativos en los estados contables.

Una auditoría implica examinar selectivamente los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables y no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades

intencionales. Asimismo, incluye la evaluación de las normas contables utilizadas, de las estimaciones de significación hechas por la Dirección de la Entidad y de la presentación de los estados contables tomados en su conjunto. Consideramos que nuestra auditoría nos brinda una base razonable para emitir nuestro informe.

3. ACLARACIONES PREVIAS

3.1. En nota 10 a los estados contables se reseñan las situaciones derivadas de crisis anteriores y la evolución del contexto económico y financiero, cuyas condiciones actuales de volatilidad, iliquidez, falta de crédito y disminución de la actividad económica afectan a los mercados financieros y de capitales tanto nacional como internacional. Por lo expuesto, los estados contables mencionados en 1. deben ser leídos considerando estas circunstancias.

3.2. Según se expone en nota 3.2.13 a los estados contables, el FOGAPYME ha efectuado consultas a la AFIP y a Direcciones Provinciales de Rentas a efectos de solicitar opinión acerca de las obligaciones impositivas que le corresponden. Asimismo presentó un proyecto de modificación a la Ley de Impuesto a las Ganancias ante el Ministerio de Economía. A la fecha se encuentra pendiente la respuesta por parte de los entes mencionados precedentemente, no habiendo el fideicomiso registrado deudas por tales conceptos atento a las características de su constitución, descriptas en el primer párrafo de la nota citada.

3.3. Como se indica en nota 8. a los estados contables, el pasivo y el patrimonio neto del Fondo contienen los efectos de la registración de una previsión de pesos 400.000.- para la asignación de los fondos para la creación de la Red de Agencias de Desarrollo Productivo, sin que se haya podido constatar la determinación de plazos y condiciones para la aplicación de los fondos durante el período, y sin desembolsos por este concepto hasta el mes de noviembre de 2006.

4. DICTAMEN

En nuestra opinión, basados en el examen practicado y sujeto al efecto que sobre los estados contables podrían tener los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran requerirse de la resolución de las situaciones de incertidumbres planteadas en el apartado 3.2., y excepto por la discrepancia descripta en el apartado 3.3., los estados contables mencionados en el párrafo 1. precedente tomados en su conjunto presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la información sobre la situación patrimonial al 31 de diciembre de 2005 del FOGAPYME, los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y las variaciones del flujo de efectivo por el ejercicio finalizado a esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos)

EXAMEN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES EN EL ÁMBITO DEL BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A., AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
--

Resolución N° 64 - AGN / 14-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 3 y el 18 de febrero de 2009

OBJETO DEL EXAMEN

Efectuar un examen de auditoría de los estados de situación patrimonial de Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. al 31 de diciembre de 2008 y 2007.

INFORME DE LOS AUDITORES

1. Hemos efectuado un examen de auditoría de los estados de situación patrimonial de Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. al 31 de diciembre de 2008 y 2007, de los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo y sus equivalentes por los ejercicios terminados en esas fechas, y del estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 y las notas 1 a 30 y los anexos A a G, I a L y O que los complementan. La preparación y emisión de los mencionados estados contables es responsabilidad de la Entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados contables, que hemos firmado al sólo efecto de su identificación con el presente informe, en base a la auditoría que efectuamos.

2. Excepto por lo mencionado en el párrafo 5., nuestros exámenes han sido practicados de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la República Argentina y con lo requerido por las "Normas Mínimas sobre Auditorías Externas" emitidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de obtener un razonable grado de seguridad de que los estados contables estén exentos de errores significativos y formarnos una opinión acerca de la razonabilidad de la información relevante que contienen los estados contables. Una auditoría comprende el examen, en base a pruebas selectivas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones expuestas en los estados contables. Una auditoría también comprende una evaluación de las normas contables aplicadas y de las estimaciones significativas hechas por la Entidad, así como una evaluación de la presentación general de los estados contables. Consideramos que las auditorías efectuadas constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

3. La Entidad ha preparado los estados contables indicados en 1. aplicando los criterios de valuación, reexpresión y exposición dispuestos por el Banco Central de la República Argentina que, como ente de supervisión de entidades financieras, ha establecido mediante la Circular CONAU-1, sus comunicaciones complementarias y modificatorias. Sin embargo, tal como se menciona en la Nota 1.2.16., los mencionados criterios de valuación, reexpresión y las normas de presentación de estados contables establecidas por dicho ente no están de acuerdo en ciertos aspectos con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los efectos sobre los estados contables de los diferentes criterios de valuación, reexpresión y exposición no han sido cuantificados por la Entidad.

4. Tal como se menciona en Notas 1.2.12. y 1.2.13. a los estados contables, a la fecha se encuentra pendiente la resolución final de cuestiones vinculadas con el crédito (íntegramente

previsionado) originado en los pagos efectuados por cuenta y orden de la Secretaría de Hacienda de la Nación al Japan Bank for International Cooperation (ex - Eximbank), y con la deuda registrada a pagar a la Secretaría de Hacienda de la Nación.

5. La información sobre las actividades fiduciarias al 31 de diciembre de 2008 mencionadas en Nota 10 a los estados contables, surge de estados contables que en ciertos casos fueron o examinados por otro auditor o surgen de registros contables no auditados a la fecha de emisión de los presentes estados contables.

6. En nuestra opinión, excepto por el desvío a normas contables profesionales indicado en el párrafo 3., por el efecto que sobre los estados contables pudieran tener los eventuales ajustes, reclasificaciones o exposiciones, si los hubiere, que pudieran resultar de no haber mediado la limitación en el alcance de nuestro trabajo indicada en el párrafo 5. y sujeto al efecto que sobre los estados contables pudieran tener los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran requerirse de la resolución de la situación descrita en el párrafo 4., los estados contables de Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. reflejan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas y las variaciones en su patrimonio neto al 31 de diciembre de 2008, de acuerdo con normas establecidas por el Banco Central de la República Argentina y con normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

7. En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:

a) los estados contables detallados en el punto 1. se encuentran pendientes de transcripción al libro Inventario y Balances;

b) La deuda devengada favor del Régimen de Seguridad Social que surgen de los registros contables y de las liquidaciones de la Entidad ascendía a \$ 536.537,92 al 31 de diciembre de 2008, no siendo exigible a esa fecha..

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos)

EXAMEN EN EL ÁMBITO DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA) - PROCEDIMIENTOS APLICADOS VINCULADOS A LA OPERATORIA DE FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
--

Resolución N° 85 - AGN / 11-06-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 15 de junio y el 30 de noviembre de 2007

OBJETO DEL EXAMEN

Efectuar un examen en el ámbito del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) - Procedimientos aplicados vinculados a la operatoria de financiamiento de programas de atención integral para personas con discapacidad.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1. Aspectos generales inherentes al proceso examinado

El proceso examinado referido al cobro de multas por rechazo de cheques es llevado a cabo por distintos sectores del Banco Central de la República Argentina y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Dicho proceso no cuenta con una norma de procedimiento específica aprobada formalmente, que regule las actividades desarrolladas por la totalidad de los sectores intervinientes. A la fecha de emisión del presente informe las tareas son realizadas sobre la base de instructivos que se encuentran desactualizados o bien no aprobados por las instancias pertinentes.

2. Aspectos específicos relacionados con el proceso examinado

2.1. Gerencia de Gestión de la Información de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias

2.1.1. La Gerencia de Gestión de la Información no cuenta con una norma específica aprobada formalmente que regule su intervención en el proceso relacionado con el cobro de multas e intereses por cheques rechazados. La actividad ha sido desarrollada sobre la base de instructivos que se encuentran desactualizados o bien no aprobados por las instancias pertinentes. De acuerdo a lo informado por la entidad en su descargo se dio intervención a la Gerencia de Organización para avanzar en el trámite de documentación del procedimiento, y se puso en conocimiento de la auditoría interna el instructivo en uso.

2.1.2. El Departamento de Información Financiera de Cuentacorrentistas dependiente de la Gerencia informó respecto a los procedimientos llevados a cabo a los efectos de verificar el cumplimiento por parte de las entidades financieras del régimen informativo que: “Este Departamento procede al menos dos veces por año a extraer la información relativa a las demoras incurridas por los bancos al informar a esta Institución las altas de los cheques, el pago de las multas y la cancelación de los valores y envía una nota a cada banco acompañando el o los listados, según corresponda, conteniendo las demoras detectadas con el fin de que expliquen las causas que originaron las mismas, ...”

Para llevar a cabo lo apuntado en el párrafo precedente dicho Departamento no cuenta con una norma aprobada formalmente que regule su intervención en este proceso, la actividad se efectúa sobre la base de un instructivo desarrollado por el sector.

2.1.3. El instructivo empleado por el Departamento de Información Financiera de Cuentacorrentistas para analizar las demoras incurridas por las entidades financieras en informar al B.C.R.A. las altas de los cheques, el pago de las multas y las cancelaciones de los valores, si bien en su apartado e) establece que se elevará el informe mencionado en el punto precedente a la Gerencia de Gestión de la Información acompañando un cuadro estadístico reflejando las demoras incurridas por las entidades financieras y los errores más frecuentes cometidos por dichas entidades, a los efectos de establecer el curso de acción a seguir, no establece la remisión de copia de esta información a las áreas de supervisión de entidades financieras, ni a la Gerencia de Control de Auditores.

2.1.4. Los datos que son suministrados por las entidades financieras en cumplimiento del régimen informativo referido a cheques rechazados, son remitidos en disquetes encriptados conforme a la norma en vigencia emitida por el B.C.R.A.. Esta metodología de presentación ha quedado desactualizada respecto a otras vías de conexión informáticas empleadas por dichas entidades para cumplimentar otros requerimientos del régimen informativo exigido por el Banco. De acuerdo a la documentación que acompañó al descargo de la entidad, ésta modificó la normativa sobre la operatoria de envío de la información a partir de noviembre de 2008.

2.1.5. La base de datos de cuentacorrentistas inhabilitados incluye a los libradores de cheques rechazados cuando transcurridos treinta días no se registran novedades por parte de las entidades financieras, respecto al pago de las correspondientes multas. Tal como se menciona en el descargo del Banco, puede ocurrir que, ante errores de información imputables a dichas entidades, se incluyan incorrectamente a libradores en la referida base.

2.1.6. No se ha evidenciado en la Gerencia de Gestión de la Información la presentación de informes con el resultado del cruce de los datos provenientes del régimen informativo cumplimentado por las entidades financieras en cuanto a cheques rechazados con otras fuentes internas y externas, a fin de analizar las causas de los posibles desvíos detectados.

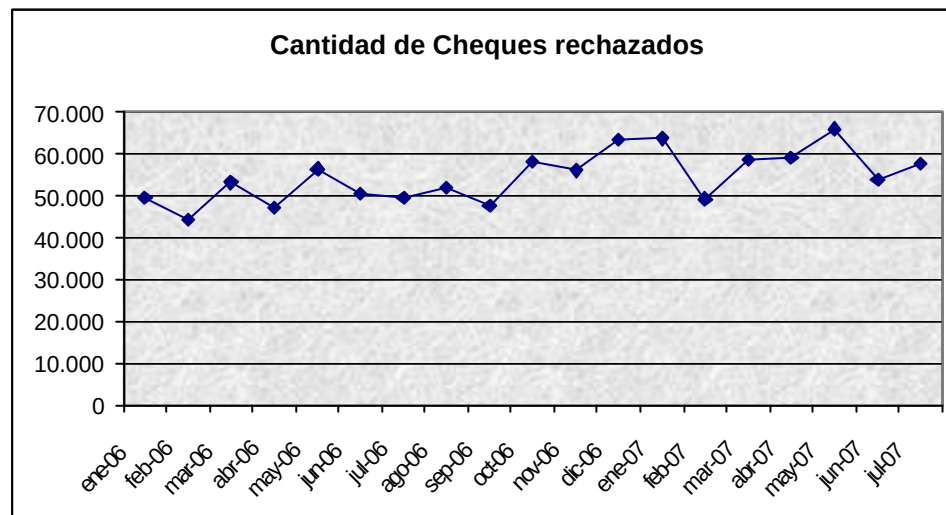
2.1.7. El Departamento de Sistemas de Información dependiente de la Gerencia de Gestión de la Información tiene como misión entender en el diseño, construcción, implementación, mantenimiento y administración de los sistemas de información recibida o generada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y de los aplicativos de explotación por parte de las áreas internas que la componen. Del análisis efectuado sobre los datos suministrados por el área, no se ha podido constatar la existencia de antecedentes específicos sobre su intervención durante el período bajo examen en aspectos relacionados con la seguridad física, seguridad lógica, política de resguardos y de contingencia aplicada vinculados con la operatoria examinada, mas allá de las cuestiones relacionadas con los procesos informáticos generales del Banco que pudieran corresponder a otras dependencias. Cabe aclarar que con fecha 9/03/09 se modificó la estructura de la Gerencia, desapareciendo el Departamento mencionado y creándose la Subgerencia de Centrales de Información, que debe entender en la elaboración de las normas de procedimiento y presentación referidas a la remisión de información de deudores y cuentacorrentistas de las entidades a la SEFyC y administrar las centrales relacionadas con información financiera de personas físicas y jurídicas.

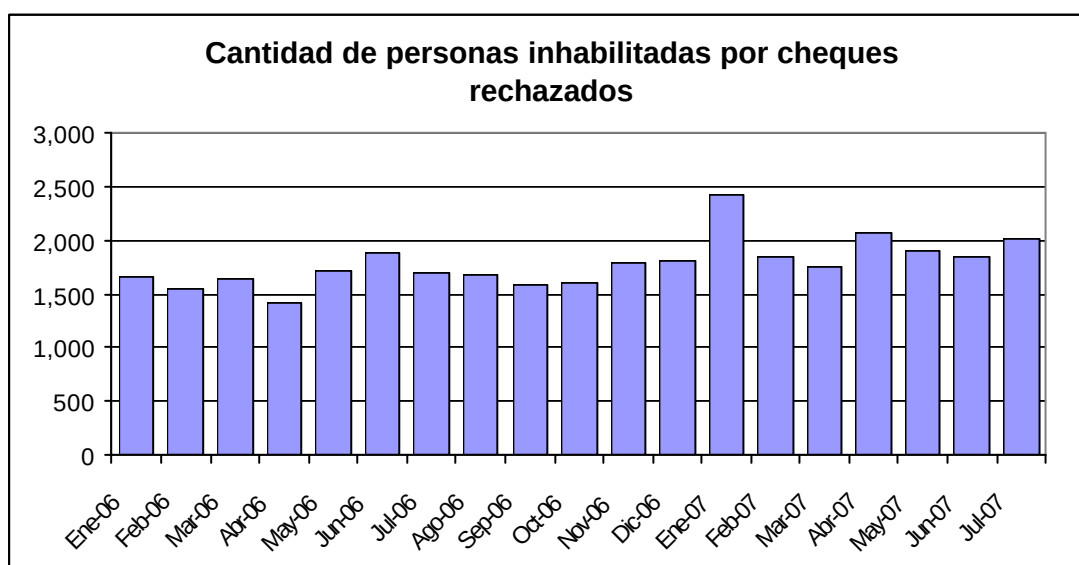
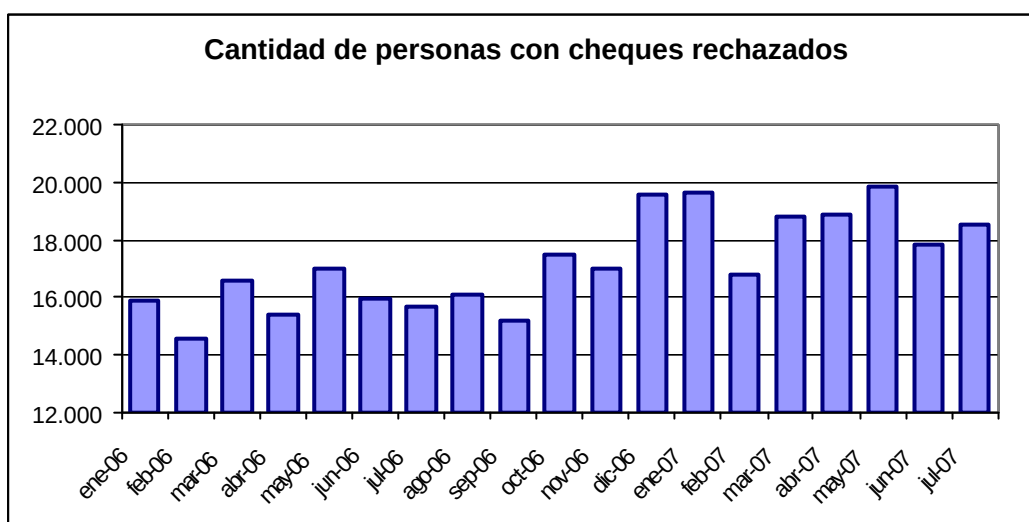
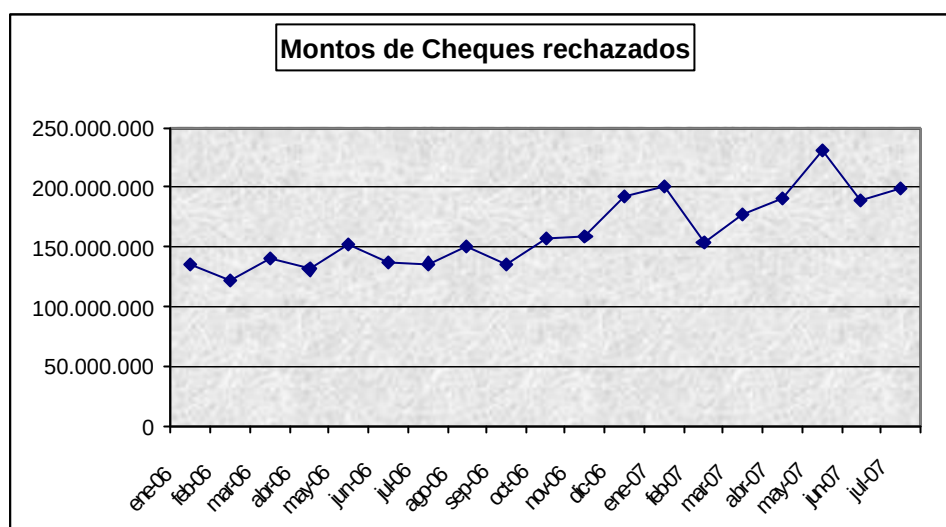
2.1.8. Mensualmente el B.C.R.A. publica información sobre cheques rechazados e inhabilitados por no pago de multas estando a cargo de la Gerencia de Gestión de la Información la incorporación y consistencia de los datos expuestos en ella. Para el período enero de 2006 a julio de 2007 la información mencionada muestra la siguiente evolución:

Fecha	Cheques Rechazados		Cheques Pagados		Cantidad de Personas con Cheques Rechazados			Cantidad de personas inhabilitadas		
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Físicas	Jurídicas	Total	Físicas	Jurídicas	Total
Ene-06	49.627	135.505.974	22.966	71.455.007	13.236	2.668	15.904	1.400	251	1.651
Feb-06	44.498	121.673.652	20.933	63.121.694	12.095	2.485	14.580	1.327	221	1.548
Mar-06	53.290	141.232.913	25.647	78.344.472	13.749	2.796	16.545	1.401	239	1.640
Abr-06	47.167	131.383.883	23.165	72.309.450	12.726	2.620	15.346	1.185	229	1.414
May-06	56.496	151.637.427	26.684	79.978.856	14.100	2.870	16.970	1.474	247	1.721
Jun-06	50.488	137.414.182	24.101	73.293.874	13.223	2.725	15.948	1.600	281	1.881
Jul-06	49.556	136.239.170	23.437	69.505.473	12.933	2.718	15.651	1.439	248	1.687
Ago-06	51.996	150.947.203	24.064	73.799.063	13.359	2.733	16.092	1.422	252	1.674
Sep-06	47.862	134.978.977	21.725	65.561.200	12.580	2.593	15.173	1.335	254	1.589
Oct-06	58.361	156.860.025	26.272	78.441.547	14.469	2.991	17.460	1.351	245	1.596
Nov-06	56.193	159.046.703	24.319	71.440.107	14.135	2.865	17.000	1.511	275	1.786
Dic-06	63.647	192.918.120	27.783	91.669.337	16.130	3.431	19.561	1.507	305	1.812
Total	629.181	1.749.838.229	291.096	888.920.080				16.952	3.047	19.999

Ene-07	63.760	200.943.640	27.212	89.454.119	16.241	3.407	19.648	2.041	371	2.412
Feb-07	49.380	154.418.345	20.569	70.659.832	13.730	3.017	16.747	1.572	273	1.845
Mar-07	58.833	177.312.248	24.706	82.785.003	15.465	3.327	18.792	1.513	243	1.756
Abr-07	59.104	190.395.878	24.662	90.469.280	15.457	3.448	18.905	1.722	336	2.058
May-07	66.058	230.371.095	24.864	97.906.169	16.347	3.535	19.882	1.583	309	1.892
Jun-07	54.033	189.335.461	17.072	69.255.632	14.603	3.256	17.859	1.548	302	1.850
Jul-07	57.616	199.461.671	8.397	38.911.282	15.165	3.352	18.517	1.689	318	2.007
Total	408.784	1.342.238.338	147.482	539.441.317				11.668	2.152	13.820

Inhabilitaciones vigentes al mes de julio de 2007 (excluyendo bajas y ceses)	26.541	4.122	30.663
--	---------------	--------------	---------------





Consultado al personal de la Gerencia indicada responsable de la gestión acerca de la realización de cruces entre la información resultante de los cálculos efectuados para la determinación de las

multas por cheques rechazados y la información estadística publicada, se nos informó que los datos surgen de una misma base de datos y que no se realizaban procedimientos a los efectos de cruzar ambas informaciones.

2.2. Gerencia de Control de Auditores de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias

2.2.1. La Gerencia de Control de Auditores ha informado que no se elaboran informes específicos con las observaciones surgidas de las revisiones sobre las tareas efectuadas por los auditores externos e internos. Puntualmente ha indicado que: “ Cabe destacar que las observaciones que resultan de la revisión efectuada por la Gerencia de Control de Auditores sobre la labor de las auditorías externas e internas, sobre las tareas indicadas en 1) y 2), son incluidas dentro del memorando general de observaciones que se remiten a las mismas.”

2.2.2. De la documentación provista por el área no surgen constancias de intercambio de entre las áreas encargadas de la recopilación de información y de su control, ni que se hayan comunicado el resultado de las tareas efectuadas en el marco de los diferentes procedimientos ejecutados. En particular no hay constancia de la utilización de antecedentes elaborados por la Gerencia de Gestión de la Información.

2.3. Gerencia de Coordinación de Supervisión de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias

2.3.1. La Gerencia de Coordinación de Supervisión ha informado que la estrategia de inspección aplicada en las entidades, está enfocada a los circuitos de operaciones relevantes y tienen una dependencia directa con los resultados de la evaluación del ambiente de control interno y los controles de monitoreo. Asimismo que las verificaciones puntuales que se practican sobre dichos circuitos, consisten en pruebas de cumplimiento y sustantivas realizadas “in situ” con una frecuencia anual o bienal. Las observaciones son comunicadas a la entidad auditada, requiriendo la adopción de medidas para corregir las falencias detectadas.

Específicamente respecto al riesgo asociado al tema de cobro de multas por rechazo de cheques, se nos ha comunicado que para definir los procedimientos de control a implementar se tuvo en cuenta lo siguiente:

“... no se percibe que exista un fuerte incentivo por parte de las entidades financieras para incumplir las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia...”

“... la situación en la cual la entidad haya cobrado la multa y no haya denunciado tal situación al B.C.R.A., se encuentra autorregulada, dado que hasta que tal hecho no se regularice el cuenta correntista permanece inhabilitado, ...”.

Finalmente se nos informó que teniendo en cuenta el bajo riesgo de incumplimiento percibido, sólo se aplicaron procedimientos específicos en la materia en una entidad financiera. No se han recibido antecedentes sobre un análisis preliminar que trate sobre los temas mencionados.

De acuerdo a lo informado por la entidad en su descargo, se encuentra en desarrollo un procedimiento de revisión integral de la operatoria de cuentas corrientes, elaborado en forma conjunta por las Gerencias de Gestión de la Información y de Coordinación de Supervisión

2.3.2. No se han encontrado evidencias de la implementación de un esquema de alertas, surgidas a partir de la comparación de información proveniente de distintas fuentes, a los efectos que pueda ser utilizado por las áreas de supervisión. De acuerdo a lo informado en el descargo la Gerencia implementará un esquema de alertas, encontrándose su desarrollo en trámite.

2.3.3. No se han encontrado evidencias de la utilización de antecedentes provenientes de otras áreas del Banco. Al respecto la Gerencia ha manifestado que se encuentra previsto implementar la consideración de la evaluación realizada por la Auditoría Externa de Sistemas y los reportes específicos de los Auditores Externos, al momento de evaluar el riesgo asociado a la operatoria de multas por rechazo de cheques.

2.3.4. De acuerdo a lo informado por la Gerencia en su nota de fecha 4/06/08 se encuentra en desarrollo un procedimiento de revisión integral de la operatoria de cuentas corrientes, estando a cargo de tal proyecto las Gerencias de Gestión de la Información y de Coordinación de Supervisión.

2.4. Gerencia de Cuentas Corrientes del Banco Central de la República Argentina

2.4.1. A la fecha de emisión del presente informe las tareas que son realizadas en la Gerencia de Cuentas Corrientes referidas al cobro de multas por cheques rechazados, se efectúan en base a un instructivo que se encuentra desactualizado. De acuerdo a lo informado por la entidad en su descargo se encuentra previsto el dictado de una norma al respecto.

2.4.2. La Gerencia de Cuentas Corrientes no cuenta con un instructivo aprobado por las instancias pertinentes que pueda ser aplicado cuando no se puede proceder al débito de las multas e intereses en las cuentas corrientes de las entidades financieras. Al respecto la referida Gerencia informó que: “Hasta el momento no se ha presentado ese inconveniente. No obstante ello, en caso de verificarse se comunicaría el hecho a la Gerencia de Gestión de la Información para el seguimiento hasta el efectivo débito.” No obstante y de acuerdo a lo informado por la entidad en su descargo se encuentra previsto el dictado de una norma al respecto

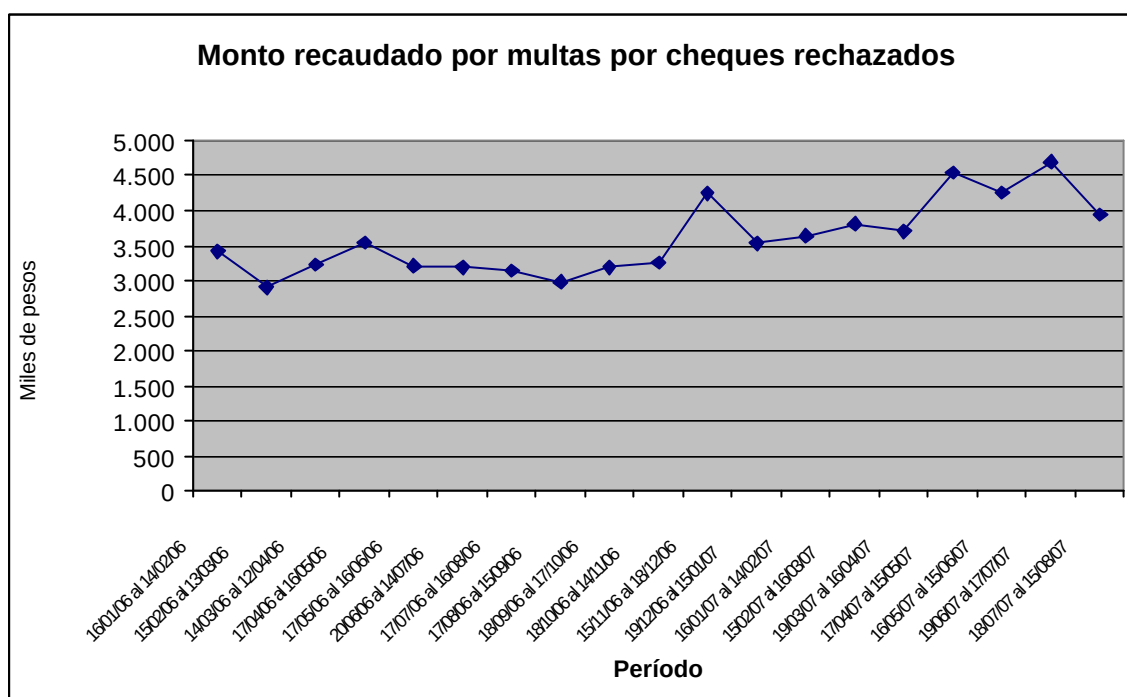
2.5. Cálculo de los montos en concepto de multas efectuados por el B.C.R.A. debitadas de las cuentas corrientes de las Entidades Financieras abiertas en el B.C.R.A.

Al cierre de cada mes calendario el B.C.R.A. procesa la información recibida correspondiente al período de 30 días finalizado el 15 del mes anterior a la fecha de proceso. A los 10 días transfiere los montos obtenidos a la cuenta recaudadora radicada en el Banco de la Nación Argentina - Sucursal Plaza de Mayo - habilitada por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad. Según los antecedentes analizados en la Gerencia de Gestión de la Información de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, los montos transferidos correspondientes a la recaudación obtenida desde el inicio de la operatoria hasta julio de 2007 son los que se detallan seguidamente:

Período	Fecha de Proceso	Fecha de Crédito en el BNA	Monto de Multas Transferido	Monto de Intereses Transferido	Total Transferido
08/01/04 al 14/01/04	29-Feb-04	14-May -04	402.408,09	0	402.408,09
15/01/04 al 16/02/04	31-Mar-04	14-May -04	1.829.205,54	0	1.829.205,54
17/02/04 al 17/03/04	30-Abr-04	14-May -04	1.764.602,54	0	1.764.602,54
18/03/04 al 16/04/04	31-May -04	4-Jun-04	1.551.957,62	0	1.551.957,62
19/04/04 al 17/05/04	30-Jun-04	16-Jul-04	1.927.378,21	0	1.927.378,21
18/05/04 al 18/06/04	31-Jul-04	11-Ago-04	1.966.912,14	0	1.966.912,14
21/06/04 al 16/07/04	31-Ago-04	10-Sep-04	2.074.521,95	0	2.074.521,95
19/07/04 al 18/08/04	30-Sep-04	12-Oct-04	2.063.875,89	0	2.063.875,89
19/08/04 al 17/09/04	31-Oct-04	9-Nov-04	2.108.165,45	0	2.108.165,45
20/09/04 al 18/10/04	30-Nov-04	9-Dic-04	2.263.115,64	0	2.263.115,64
TOTAL 2004			17.952.143,07	0	17.952.143,07
19/10/04 al 19/11/04	31-Dic-04	10-Ene-05	2.558.567,65	0	2.558.567,65
22/11/04 al 17/12/04	31-Ene-05	16-Feb-05	2.658.092,18	0	2.658.092,18
20/12/04 al 14/01/05	28-Feb-05	9-Mar-05	2.515.250,93	0	2.515.250,93
17/01/05 al 11/02/05	31-Mar-05	14-Abr-05	2.433.196,16	0	2.433.196,16
14/02/05 al 18/03/05	30-Abr-05	11-May -05	2.968.081,72	0	2.968.081,72
21/03/05 al 15/04/05	31-May -05	10-Jun-05	2.572.439,94	0	2.572.439,94
01/04/03 al 07/01/04	Orden Judicial	21-Jun-05	17.249.554,14	0	17.249.554,14
18/04/05 al 13/05/05	30-Jun-05	8-Jul-05	2.367.678,65	0	2.367.678,65
16/05/05 al 17/06/05	31-Jul-05	10-Ago-05	2.653.972,28	0	2.653.972,28
21/06/05 al 18/07/05	31-Ago-05	12-Sep-05	2.810.012,68	0	2.810.012,68
01/04/03 al 07/01/04	Orden Judicial	22-Sep-05	111.819,06	0	111.819,06
19/07/05 al 17/08/05	30-Sep-05	13-Oct-05	2.747.907,33	0	2.747.907,33
18/08/05 al 16/09/05	31-Oct-05	11-Nov-05	2.558.388,67	0	2.558.388,67
19/09/05 al 17/10/05	30-Nov-05	14-Dic-05	2.614.845,55	0	2.614.845,55
TOTAL 2005			48.819.806,94		48.819.806,94
18/10/05 al 16/11/05	31-Dic-05	11-Ene-06	2.792.544,86	0	2.792.544,86
17/11/05 al 16/12/05	31-Ene-06	8-Feb-06	3.137.102,74	47.921,70	3.185.024,44
19/12/05 al 13/01/06	28-Feb-06	14-Mar-06	2.899.811,41	2.968,85	2.902.780,26
16/01/06 al 14/02/06	31-Mar-06	10-Abr-06	3.413.715,36	2.242,32	3.415.957,68
01/04/03 al 07/01/04	Orden Judicial	2-May-06	0,00	138.388,05	138.388,05
15/02/06 al 13/03/06	30-Abr-06	10-May -06	2.908.175,23	3.092,21	2.911.267,44
14/03/06 al 12/04/06	31-May -06	9-Jun-06	3.228.939,85	2.024,21	3.230.964,06
17/04/06 al 16/05/06	30-Jun-06	20-Jul-06	3.540.623,09	0,00	3.540.623,09
01/04/03 al 07/01/04	Orden Judicial	3-Ago-06	0,00	14.321,89	14.321,89
17/05/06 al 16/06/06	31-Jul-06	8-Ago-06	3.196.805,35	11.667,36	3.208.472,71
20/06/06 al 14/07/06	31-Ago-06	11-Sep-06	3.194.211,25	1.808,32	3.196.019,57
17/07/06 al 16/08/06	30-Sep-06	12-Oct-06	3.135.924,99	7.282,95	3.143.207,94
17/08/06 al 15/09/06	31-Oct-06	10-Nov-06	2.975.456,93	4.400,92	2.979.857,85
18/09/06 al 17/10/06	30-Nov-06	7-Dic-06	3.191.182,41	2.063,05	3.193.245,46
TOTAL 2006			37.614.493,47	238.181,83	37.852.675,30
18/10/06 al 14/11/06	31-Dic-06	8-Ene-07	3.255.086,59	1.230,81	3.256.317,40
15/11/06 al 18/12/06	31-Ene-07	12-Feb-07	4.237.714,21	1.343,43	4.239.057,64
19/12/06 al 15/01/07	28-Feb-07	7-Mar-07	3.532.261,00	1.313,01	3.533.574,01
16/01/07 al 14/02/07	31-Mar-07	11-Abr-07	3.638.891,95	1.314,95	3.640.206,90
15/02/07 al 16/03/07	30-Abr-07	10-May -07	3.798.632,19	5.496,70	3.804.128,89
19/03/07 al 16/04/07	31-May -07	6-Jun-07	3.696.215,31	6.645,00	3.702.860,31

Período	Fecha de Proceso	Fecha de Crédito en el BNA	Monto de Multas Transferido	Monto de Intereses Transferido	Total Transferido
17/04/07 al 15/05/07	30-Jun-07	11-Jul-07	4.531.272,22	7.242,93	4.538.515,15
16/05/07 al 15/06/07	31-Jul-07	9-Ago-07	4.249.345,01	3.871,01	4.253.216,02
19/06/07 al 17/07/07	31-Ago-07	10-Sep-07	4.684.718,15	1.290,24	4.686.008,39
18/07/07 al 15/08/07	30-Sep-07	8-Oct-07	3.943.140,76	1.396,89	3.944.537,65
TOTAL 2007			39.567.277,39	31.144,97	39.598.422,36
TOTAL RECAUDADO POR LEY 25.730					144.223.047,67

Se incluye en el cuadro que antecede los montos transferidos de conformidad por un total de \$ 17.514.083,14.-, los movimientos realizados son identificados con la leyenda “Hasta el 08/02/04”.



A los efectos de validar los montos de las multas calculadas por el B.C.R.A. a partir de la información que las Entidades Financieras envían, se tomó una muestra de los datos procesados al cierre de los meses de agosto y septiembre de 2007 (que incluyó la información de la segunda quincena de junio y del mes de julio de ese año), recalculándose los valores que fueron debitados de las cuentas corrientes de las respectivas Entidades.

El procedimiento incluyó el cruce de la información recibida del Banco de la Nación Argentina en respuesta a nuestra circularización donde se le solicitó a dicha Entidad que nos informe sobre los montos girados por el B.C.R.A a la cuenta del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad. Asimismo se procedió a cruzar las notas que el Banco Central de la República Argentina remitió al citado Comité informando sobre las transferencias efectuadas.

De los procedimientos aplicados no surgieron diferencias entre los montos debitados en las cuentas de las entidades financieras y los acreditados en el BNA, detectándose la falta de confirmación de las transferencias de parte del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad de los montos transferidos. De acuerdo a lo informado por la entidad en su descargo lo señalado será considerado al momento de la elaboración de la pertinente norma.

RECOMENDACIONES

1. Aspectos generales inherentes al proceso examinado

Elaborar y aprobar por las instancias pertinentes una norma de procedimiento específica referida al proceso de cobro de multas por rechazo de cheques, que incorpore los instructivos utilizados a la fecha por las distintas áreas del Banco Central de la República Argentina y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

2. Aspectos específicos relacionados con el proceso examinado

2.1. Gerencia de Gestión de la Información de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias

2.1.1. Implementar una norma aprobada por las instancias correspondientes que regule regulan las actividades desarrolladas en la Gerencia de Gestión de la Información en cuanto al proceso referido al cobro de multas por rechazo de cheques, considerando la actualización de los instructivos internos empleados actualmente.

2.1.2. Establecer una norma que regule la intervención del Departamento de Información Financiera de Cuentacorrentistas y evaluar la conveniencia de aumentar la cantidad de veces en el año en que es aplicado el procedimiento de control referido al cumplimiento por parte de las entidades financieras del régimen informativo.

2.1.3. Asegurar que la información producida por el Departamento de Información Financiera de Cuentacorrentistas relacionada con las demoras incurridas por los bancos en informar al B.C.R.A. sobre el rechazo de cheques, multas y cancelación de los valores, sea de conocimiento de las áreas de supervisión de las entidades financieras y de la Gerencia de Control de Auditores, a los efectos de que los referidos sectores puedan considerarla al momento de ejecutar sus procedimientos de control e incorporar la correspondiente metodología en el instructivo a utilizar.

2.1.4. Implementar los mecanismos de control a aplicar sobre la nueva metodología de presentación de datos relativos al régimen de cheques rechazados por parte de las entidades financieras, especialmente en aspectos de seguridad y eficiencia del proceso.

2.1.5. Arbitrar los mecanismos necesarios a fin de evitar la inclusión en la base de datos de cuentacorrentistas inhabilitados – aún por breves períodos -, a libradores que hicieron efectivo el pago de las multas dentro del plazo establecido por la norma respectiva. A tal fin considerar la posibilidad de ampliar el régimen informativo actualmente vigente solicitando a las entidades financieras que comuniquen si el librador no hizo efectivo el pago de la multa dentro del plazo permitido por la norma, para incorporar o no según corresponda, a los cuentacorrentistas en la base de inhabilitados.

2.1.6. Realizar informes especiales dentro de la Gerencia de Gestión de la Información con el resultado de los cruces entre los datos provenientes del régimen informativo cumplimentado por las entidades financieras con datos surgidos de otras fuentes externas, incluyendo en estos análisis sobre las causas de los posibles desvíos detectados.

2.1.7. Arbitrar las acciones tendientes a que el Departamento de Sistemas de Información u otra área con funciones similares, cuente con documentación asociada a los monitoreos realizados por sí o por otros sectores del Banco, sobre los aspectos inherentes a seguridad física, seguridad lógica, política de resguardos, o procedimientos de contingencias, relativos a los procesos informáticos que administra, de manera de participar de las cuestiones que involucran a la Gerencia en forma directa, para que en su caso y de corresponder, se propongan las adecuaciones que se consideren necesarias sobre la base de los resultados obtenidos de los controles que pueda efectuar.

2.1.8. Aplicar un procedimiento a fin de cruzar mensualmente la información resultante del cálculo de multas por rechazo de cheques, con aquella correspondiente a las estadísticas publicadas por el B.C.R.A..

2.2. Gerencia de Control de Auditores de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias

2.2.1. Instrumentar adecuados mecanismos de comunicación a otras dependencias (como la Gerencia de Gestión de la Información) de las observaciones que surjan de las revisiones de la labor de los auditores externos y el seguimiento de los hallazgos correspondientes a revisiones efectuadas en oportunidades anteriores, con identificación el grado de aplicación de las recomendaciones formuladas.

2.2.2. Arbitrar los mecanismos necesarios tendientes a asegurar el intercambio de información que sirva como antecedente para las labores de control del B.C.R.A.

2.3. Gerencia de Coordinación y Supervisión de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias

2.3.1. Establecer las medidas tendientes a asegurar que las evaluaciones realizadas para determinar la cantidad y frecuencia de aplicación de procedimientos específicos en entidades financieras, proporcionen una adecuada cobertura del riesgo asociado.

2.3.2. Desarrollar un esquema de alertas surgidas de la comparación de información de distintas fuentes, asegurando su utilización por parte de las áreas de supervisión.

2.3.3. Implementar un mecanismo de consulta de antecedentes de otras áreas de la entidad a fin de evaluar el riesgo asociado a la operatoria de multas por rechazo de cheques, incluyendo la evaluación realizada por la Auditoría Externa de Sistemas y los informes emitidos por los Auditores Externos.

2.3.4. Culminar con el desarrollo del procedimiento de revisión integral de la operatoria de cuentas corrientes y proceder a su aprobación por las instancias pertinentes, que incluya la temática objeto de auditoría.

2.4. Gerencia de Cuentas Corrientes del Banco Central de la República Argentina

2.4.1. Implementar una norma aprobada por las instancias pertinentes que regule las actividades desarrolladas en la Gerencia de Cuentas Corrientes en cuanto al proceso referido al cobro de multas por rechazo de cheques, considerando la actualización de los instructivos empleados actualmente.

2.4.2. Incluir en el instructivo de procedimiento para las actividades desarrolladas en la Gerencia de Cuentas Corrientes en cuanto al proceso de cobro de multas por rechazo de cheques, pautas a seguir en caso de que no se pueda proceder al débito de las multas e intereses en las cuentas corrientes de las entidades financieras.

2.5. Cálculo de los montos en concepto de multas efectuados por el B.C.R.A. debitadas de las cuentas corrientes de las Entidades Financieras abiertas en el B.C.R.A.

Procurar el envío por parte del Comité Coordinador de Programas para Personas Discapacidad confirmación de las transferencias efectuadas por el B.C.R.A. a fin de reforzar el procedimiento de validación mensual de los montos transferidos.

CONSIDERACIONES FINALES

El B.C.R.A. es una entidad autárquica que tiene como misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda y para estos efectos posee atribuciones de regulación de la cantidad de dinero y de crédito en la economía. Asimismo ejerce la supervisión de la actividad financiera y cambiaria por intermedio de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. En ese marco, la Ley 25.730 y demás normas complementarias establecen y regulan la participación del B.C.R.A. en el Financiamiento del Fondo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, tanto en lo referido al cálculo, percepción y transferencia de los montos recaudados en concepto de sanciones para los libradores de cheques rechazados como en el dictado de normas reglamentarias para la aplicación del régimen.

De la revisión efectuada surge la falta de formalización o desactualización de las normas utilizadas para llevar a cabo los distintos procedimientos de la operatoria. Asimismo pudieron detectarse ciertas deficiencias en la comunicación de las dependencias involucradas en la operatoria, especialmente entre las encargadas de administrar la información recogida en el régimen informativo específico establecido por el Banco y las áreas de control y seguimiento de las entidades financieras. En particular no se observa la emisión de informes resultantes del análisis de la información recibida, que pudiera servir como antecedente para la realización de tareas de supervisión en el marco de un enfoque a riesgo. Por otro lado, no se pudo verificar existencia de comunicaciones con el Comité Coordinador de Programas para Personas Discapacitadas, vinculadas principalmente con la validación de las transferencias de fondos efectuadas.

En el marco de lo expuesto cabe señalar que las situaciones descriptas en el presente informe constituyen limitaciones para el B.C.R.A. en cuanto a la implementación y ejecución de forma eficiente y eficaz de los procedimientos relacionados con su participación en la operatoria de financiamiento de programas de atención integral para personas con discapacidad. Adicionalmente, generan dificultades importantes a los efectos de practicar la medición y la consecuente evaluación de su participación en la mencionada operatoria.

Finalmente, es dable mencionar que la entidad ha manifestado en su descargo que la mayoría de los casos incluidos en el informe se encuentran en trámite de regularización.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos)

EXAMEN DE REVISIÓN LIMITADA SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES EN EL ÁMBITO DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA AL 03/11/08
--

Resolución N° 88 - AGN / 11-06-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 3 de noviembre y el 18 de diciembre de 2008

OBJETO DEL EXAMEN

Efectuar una revisión limitada del estado de situación patrimonial de BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (la "Entidad") al 30 de junio de 2008.

INFORME DE REVISION LIMITADA DE ESTADOS CONTABLES DE PERIODOS INTERMEDIOS

1. Hemos efectuado una revisión limitada del estado de situación patrimonial de BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (la "Entidad") al 30 de junio de 2008 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes por el período de seis meses terminado en esa fecha con sus Notas 1 a 20 y Anexos A a N y O. Además, hemos efectuado una revisión limitada del estado de situación patrimonial consolidado de BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y sus sociedades controladas al 30 de junio de 2008 y los correspondientes estados consolidados de resultados y de flujo de efectivo y sus equivalentes por el período de seis meses terminado en esa fecha, con sus Notas 1 a 5 y el Anexo 1, que se presentan como información complementaria. La preparación y emisión de dichos estados contables es responsabilidad de la Dirección de la Entidad.

2.Excepto por lo indicado en el punto 3. siguiente, nuestra revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Resolución Técnica N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para la revisión limitada de estados contables de períodos intermedios y en las "Normas mínimas sobre auditorías externas" para la revisión de estados contables trimestrales emitidas por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) que consisten, principalmente, en la aplicación de procedimientos analíticos sobre las cifras incluidas en los estados contables y en la realización de indagaciones a personal de la Entidad responsable de la preparación de la información incluida en los estados contables y su posterior análisis. El alcance de esta revisión es sustancialmente menor al de un examen de auditoría, cuyo objetivo es expresar una opinión sobre los estados contables bajo examen. Consecuentemente, no expresamos opinión sobre la situación patrimonial, los resultados de las operaciones, las variaciones del patrimonio neto y sobre el flujo de efectivo y sus equivalentes de la Entidad, ni sobre sus estados contables consolidados.

3.Nuestra revisión de los estados contables indicados en 1., tuvo las siguientes limitaciones en el alcance:

Como consecuencia de lo expuesto en la Nota 7 a los estados contables, en relación con los sistemas de información, no hemos podido obtener los elementos de juicio suficientes para satisfacernos de: (i) la valuación de las garantías; (ii) la correcta imputación de ciertas cancelaciones y por lo tanto la valuación de los respectivos préstamos, lo cual afecta la realización de los procedimientos alternativos de la circularización, (iii) las refinanciaciones otorgadas y por lo tanto la valuación de las respectivas financiaciones, (iv) ni del eventual efecto sobre las provisiones por riesgo de incobrabilidad de los puntos (i) a (iii) anteriores, y (v) la valuación e integridad de los demás aspectos mencionados en la Nota 7.

No nos ha sido proporcionada información y no hemos podido evaluar a través de la realización de otros procedimientos de auditoría los impactos que pudieran derivarse del régimen complementario de jubilaciones , incluyendo las últimas modificaciones dispuestas por el Directorio de la Entidad,

mencionado en la Nota 8 a los presentes estados contables y consecuentemente la razonabilidad de las “Previsiones del Pasivo – Otras Contingencias – Otras Previsiones” expuestas en la Nota 5.5.o).

4.A la fecha de emisión de los estados contables mencionados en 1. existen ciertas incertidumbres, las que se detallan a continuación: (a) la resolución final del proceso de reestructuración que actualmente se encuentra llevando la entidad sobre ciertas asistencias crediticias otorgadas al sector público no financiero mencionadas en las notas 5.5.d) iii y 6.b.4), así como la efectivización por parte del Gobierno Nacional de los aportes de capital pendientes de integración mencionados en nota 1.2.2. a los estados contables individuales y consecuentemente el valor recuperable de dichos activos, (b) las contingencias detalladas en las Notas 9 y 3 a los estados contables individuales y consolidados, respectivamente, cuyo efecto final sobre los estados contables resulta incierto y depende de la resolución de los procesos y decisiones actualmente en trámite, (c) la resolución final y la definición del modo de ejecución de las cuestiones mencionadas en notas 2.2.a) y 2.2.c) a los estados contables individuales, (d) la resolución final de la forma en la cual la Entidad recibirá los pagarés correspondientes a la capitalización dispuesta por el Decreto N° 811/2006 del Poder Ejecutivo Nacional y las Resoluciones N° 1024/2006 y N° 363/2007 del Ministerio de Economía contabilizados en el rubro Préstamos con contrapartida en Patrimonio Neto, según se describe en nota 1.2.1. a los estados contables individuales y e) las circunstancias que afectan al contexto económico-financiero actual, descriptas en la Nota 2.1. y 4. a los estados contables individuales y en la Nota 1.1.b) a los estados contables consolidados y el posible impacto que sobre los estados contables de la entidad pudieran causar.

5.La Entidad ha preparado los presentes estados contables aplicando los criterios de valuación, reexpresión y exposición dispuestos por el B.C.R.A. que, como ente de supervisión de entidades financieras, ha establecido mediante la Circular CONAU-1, sus comunicaciones complementarias y modificatorias. Sin embargo, tal como se menciona en la Nota 5.5.s) a los estados contables individuales y Nota 1.2. a los estados contables consolidados, los mencionados criterios de valuación para ciertos activos y pasivos, de reexpresión y las normas de presentación de estados contables establecidas por dicho ente no están de acuerdo en ciertos aspectos con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los efectos sobre los estados contables de los diferentes criterios de valuación, reexpresión y exposición no han sido cuantificados por la Entidad.

6.Los estados contables individuales y consolidados al 30 de junio de 2007, que se presentan únicamente con propósito comparativos, fueron objeto de una revisión limitada por parte de Auditoría General de la Nación y Price Waterhouse & Co. S.R.L con el alcance que se menciona en el punto 2., habiendo emitido el informe profesional de fecha 13 de marzo de 2008, con salvedades similares a las incluidas en los puntos 3.a)i) a 3.a)v), 3.b), 4.a) a 4.d) y 5. de este informe y en notas 6.a) 4) y 1.2. a los estados contables individuales y consolidados, respectivamente.

7.Tal como se menciona en nota 1.2.1. a los estados contables individuales, a partir de lo establecido en el Decreto N° 811/2006 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante Resolución N° 1024/2006, luego reemplazada por la Resolución N° 363/2007, del Ministerio de Economía se dispuso la emisión de pagarés con destino a la capitalización de la Entidad, deducido el importe de la garantía como se menciona en la citada nota, con un cronograma de otorgamiento y entrega que se describe en la misma. A la fecha la Entidad ha recibido los tres primeros de los cuatro pagarés y los dos cartulares correspondientes al pagare del año 2007, en los términos de lo dispuesto por la Resolución 363/07. Asimismo, la Entidad cuenta con autorización del Banco Central de la República Argentina para que la capitalización mencionada sea integrada con los pagarés a recibir, y su cómputo como integración a los efectos de sus relaciones técnicas y para la aplicación de ciertas franquicias para la valuación de los citados pagarés según se menciona en nota 2.2.c) a los estados contables individuales. Adicionalmente, tal como se describe en nota 6. a) 4) a los estados contables individuales, durante el 2006, la Entidad reestructuró los saldos adeudados por la Secretaría de Hacienda, y registró la mencionada reestructuración de acuerdo con lo descripto en Nota 5.5.d) ii), disponiéndose mediante

Resolución N° 688/2006 del Ministerio de Economía la emisión de un pagaré de acuerdo con las condiciones que se indican en la nota 6. a) 4).

8. Los estados contables individuales y consolidados de la Entidad al 31 de diciembre de 2007, que se presentan únicamente con propósito comparativos, fueron objeto de una auditoría por parte de Auditoría General de la Nación y Price Waterhouse & Co. S.R.L, habiendo emitido el informe profesional de fecha 4 de septiembre de 2008 con salvedades por las circunstancias descriptas en los puntos 3, 4.a) a 4.d) y 5 del presente informe y en notas 6.a.4) y 1.2. a los estados contables individuales y consolidados, respectivamente.

8. En base a la labor realizada indicada en los puntos 2 y 8 precedentes, manifestamos que:

a) los estados contables de Banco de la Nación Argentina al 30 de junio de 2008 y sus estados contables consolidados a esa fecha, preparados de acuerdo con normas establecidas por el Banco Central de la República Argentina, y considerando las observaciones mencionadas en el punto 5, con normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideran todos los hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y que, en relación con los mismos, no tenemos otras observaciones que formular que las mencionadas en los puntos 3 y 4 y en notas 6.a) 4) y 1.2. a los estados contables individuales y consolidados, respectivamente.

b) la información comparativa incluida en los estados contables individuales y consolidados, se deriva de: (i) los estados contables de la Entidad al 31 de diciembre de 2007, los cuales fueron objeto de una auditoría tal como se describe en el punto 8 del presente informe; y (ii) los estados contables de la Entidad al 30 de junio de 2007, los cuales fueron objeto de una revisión limitada tal como se describe en el punto 6. del presente informe.

9. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, informamos que:

Los estados contables surgen del sistema contable de la Entidad, a excepción de lo expuesto en la Nota 5.4. y los registros contables no se hallan rubricados, dada la naturaleza de banca pública de la Entidad.

La deuda devengada a favor del Régimen Nacional de Seguridad Social que surgen de los registros contables y de las liquidaciones de la Entidad, ascendía a \$ 36.171.170,65 al 30 de junio de 2008, no siendo exigible a dicha fecha.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos)

EXAMEN DE REVISIÓN LIMITADA SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES EN EL ÁMBITO DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Resolución N° 93 - AGN / 11-06-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 22 de diciembre y el 5 de marzo de 2008

OBJETO DEL EXAMEN

Efectuar una revisión limitada del estado de situación patrimonial de BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (la “Entidad”) al 30 de septiembre de 2008.

INFORME DE REVISION LIMITADA DE ESTADOS CONTABLES DE PERIODOS INTERMEDIOS

1.Hemos efectuado una revisión limitada del estado de situación patrimonial de BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (la “Entidad”) al 30 de septiembre de 2008 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes por el período de nueve meses terminado en esa fecha con sus Notas 1 a 21 y Anexos A a N y O. Además, hemos efectuado una revisión limitada del estado de situación patrimonial consolidado de BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y sus sociedades controladas al 30 de septiembre de 2008 y los correspondientes estados consolidados de resultados y de flujo de efectivo y sus equivalentes por el período de nueve meses terminado en esa fecha, con sus Notas 1 a 5 y el Anexo 1, que se presentan como información complementaria. La preparación y emisión de dichos estados contables es responsabilidad de la Dirección de la Entidad.

2.Excepto por lo indicado en los puntos 3. y 4. siguientes, nuestra revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Resolución Técnica N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para la revisión limitada de estados contables de períodos intermedios y en las “Normas mínimas sobre auditorías externas” para la revisión de estados contables trimestrales emitidas por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) que consisten, principalmente, en la aplicación de procedimientos analíticos sobre las cifras incluidas en los estados contables y en la realización de indagaciones a personal de la Entidad responsable de la preparación de la información incluida en los estados contables y su posterior análisis. El alcance de esta revisión es sustancialmente menor al de un examen de auditoría, cuyo objetivo es expresar una opinión sobre los estados contables bajo examen. Consecuentemente, no expresamos opinión sobre la situación patrimonial, los resultados de las operaciones, las variaciones del patrimonio neto y sobre el flujo de efectivo y sus equivalentes de la Entidad, ni sobre sus estados contables consolidados.

3.Nuestra revisión de los estados contables indicados en 1., tuvo limitaciones en el alcance como consecuencia de lo expuesto en la Nota 7 a los estados contables, debido a que en relación con los sistemas de información, no hemos podido obtener los elementos de juicio suficientes para satisfacernos de: (i) la valuación de las garantías; (ii) la correcta imputación de ciertas cancelaciones y por lo tanto la valuación de los respectivos préstamos, lo cual afecta la realización de los procedimientos alternativos de la circularización, (iii) las refinanciaciones otorgadas y por lo tanto la valuación de las respectivas financiaciones, (iv) ni del eventual efecto sobre las provisiones por riesgo de incobrabilidad de los puntos (i) a (iii) anteriores, y (v) la valuación e integridad de los demás aspectos mencionados en la Nota 7.

4. Tal como se menciona en Nota 8 a los estados contables, el Banco estableció una adecuación al Régimen Complementario de Jubilaciones en los términos de lo dispuesto por el Directorio el 11 de diciembre de 2008 para lo cual destinó 592 millones de pesos aplicables a un Fondo Especial y a la devolución de aportes para aquel personal que opte por dejar de aportar al Régimen y retirar las sumas que se liquidaron al efecto. El Banco ha decidido imputar el monto destinado al saldo incluido en la cuenta “Previsiones del Pasivo – Otras Contingencias – Otras Previsiones”. A la fecha se encuentran pendientes de finalizar algunos aspectos de la implementación de la adecuación del Régimen mencionado, que permitan evaluar la totalidad de sus impactos.

5. A la fecha de emisión de los estados contables mencionados en 1. existen ciertas incertidumbres, las que se detallan a continuación: (a) la resolución final del proceso de reestructuración que actualmente se encuentra llevando la entidad sobre ciertas asistencias crediticias otorgadas al sector público no financiero mencionadas en las notas 5.5.d) iii y 6.b.4), así como la efectivización por parte del Gobierno Nacional de los aportes de capital pendientes de integración mencionados en nota 1.2.2. a los estados contables individuales y consecuentemente el valor recuperable de dichos activos, (b) las contingencias detalladas en las Notas 9 y 3 a los estados contables individuales y consolidados, respectivamente, cuyo efecto final sobre los estados contables resulta incierto y depende de la resolución de los procesos y decisiones actualmente en trámite, (c) la resolución final y la definición del modo de ejecución de las cuestiones mencionadas en notas 2.2.a) y 2.2.c) a los estados contables individuales, (d) la resolución final de la forma en la cual la Entidad recibirá los pagarés correspondientes a la capitalización dispuesta por el Decreto N° 811/2006 del Poder Ejecutivo Nacional y las Resoluciones N° 1024/2006 y N° 363/2007 del Ministerio de Economía contabilizados en el rubro Préstamos con contrapartida en Patrimonio Neto, según se describe en nota 1.2.1. a los estados contables individuales y e) las circunstancias que afectan al contexto económico-financiero actual, descriptas en la Nota 2.1. y 4. a los estados contables individuales y en la Nota 1.1.b) a los estados contables consolidados y el posible impacto que sobre los estados contables de la entidad pudieran causar.

6. La Entidad ha preparado los presentes estados contables aplicando los criterios de valuación, reexpresión y exposición dispuestos por el B.C.R.A. que, como ente de supervisión de entidades financieras, ha establecido mediante la Circular CONAU-1, sus comunicaciones complementarias y modificatorias. Sin embargo, tal como se menciona en la Nota 5.5.s) a los estados contables individuales y Nota 1.2. a los estados contables consolidados, los mencionados criterios de valuación para ciertos activos y pasivos, de reexpresión y las normas de presentación de estados contables establecidas por dicho ente no están de acuerdo en ciertos aspectos con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los efectos sobre los estados contables de los diferentes criterios de valuación, reexpresión y exposición no han sido cuantificados por la Entidad.

7. Los estados contables individuales y consolidados al 30 de septiembre de 2007, que se presentan únicamente con propósito comparativos, fueron objeto de una revisión limitada por parte de Auditoría General de la Nación y Price Waterhouse & Co. S.R.L con el alcance que se menciona en el punto 2., habiendo emitido el informe profesional de fecha 22 de mayo de 2008, con salvedades similares a las incluidas en los puntos 3., 4., 5.a) a 5.d) y 6. de este informe y en notas 6.a) 4) y 1.2. a los estados contables individuales y consolidados, respectivamente.

8.Tal como se menciona en nota 1.2.1. a los estados contables individuales, a partir de lo establecido en el Decreto N° 811/2006 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante Resolución N° 1024/2006, luego reemplazada por la Resolución N° 363/2007, del Ministerio de Economía se dispuso la emisión de pagarés con destino a la capitalización de la Entidad, deducido el importe de la garantía como se menciona en la citada nota, con un cronograma de otorgamiento y entrega que se describe en la misma. A la fecha la Entidad ha recibido los tres primeros de los cuatro pagarés y los dos cartulares correspondientes al pagare del año 2007, en los términos de lo dispuesto por la Resolución 363/07. Asimismo, la Entidad cuenta con autorización del Banco Central de la República Argentina para que la capitalización mencionada sea integrada con los pagarés a recibir, y su cómputo como integración a los efectos de sus relaciones técnicas y para la aplicación de ciertas franquicias para la valuación de los citados pagarés según se menciona en nota 2.2.c) a los estados contables individuales. Adicionalmente, tal como se describe en nota 6. a) 4) a los estados contables individuales, durante el 2006, la Entidad reestructuró los saldos adeudados por la Secretaría de Hacienda, y registró la mencionada reestructuración de acuerdo con lo descripto en Nota 5.5.d) ii), disponiéndose mediante Resolución N° 688/2006 del Ministerio de Economía la emisión de un pagaré de acuerdo con las condiciones que se indican en la nota 6. a) 4).

9.Los estados contables individuales y consolidados de la Entidad al 31 de diciembre de 2007, que se presentan únicamente con propósito comparativos, fueron objeto de una auditoría por parte de Auditoría General de la Nación y Price Waterhouse & Co. S.R.L, habiendo emitido el informe profesional de fecha 4 de septiembre de 2008 con salvedades por las circunstancias similares a las descriptas en los puntos 3., 4., 5.a) a 5.d) y 6 del presente informe y en notas 6.a.4) y 1.2. a los estados contables individuales y consolidados, respectivamente.

10.En base a la labor realizada indicada en los puntos 2, y 9 precedentes, manifestamos que:

a)los estados contables de Banco de la Nación Argentina al 30 de septiembre de 2008 y sus estados contables consolidados a esa fecha, preparados de acuerdo con normas establecidas por el Banco Central de la República Argentina, y considerando las observaciones mencionadas en el punto 6, con normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideran todos los hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y que, en relación con los mismos, no tenemos otras observaciones que formular que las mencionadas en los puntos 3, 4 y 5 y en notas 6.a) 4) y, 1.2. a los estados contables individuales y consolidados, respectivamente.

b)los información comparativa incluida en los estados contables individuales y consolidados, se deriva de: (i) los estados contables de la Entidad al 31 de diciembre de 2007, los cuales fueron objeto de una auditoría tal como se describe en el punto 9 del presente informe; y (ii) los estados contables de la Entidad al 30 de septiembre de 2007, los cuales fueron objeto de una revisión limitada tal como se describe en el punto 7. del presente informe.

11.En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, informamos que:

a)Los estados contables surgen del sistema contable de la Entidad, a excepción de lo expuesto en la Nota 5.4. y los registros contables no se hallan rubricados, dada la naturaleza de banca pública de la Entidad.

b)La deuda devengada a favor del Régimen Nacional de Seguridad Social que surge de los registros contables y de las liquidaciones de la Entidad, ascendía a \$ 23.849.035,95 al 30 de septiembre de 2008, no siendo exigible a dicha fecha.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos).

EXAMEN EN EL ÁMBITO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (A.R.N.) REFERIDO A “VERIFICAR LA GESTIÓN DE LA ARN EN LAS INSTALACIONES CLASE II EN LO RELATIVO A: 1. – OTORGAMIENTO, RENOVACIÓN Y CONTROL DE LAS LICENCIAS DE OPERACIÓN, 2.- APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO Y 3.- RECAUDACIÓN DE LA TASA POR LICENCIAMIENTO E INSPECCIÓN DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DE 2006 Y FEBRERO DE 2007”

Resolución N° 74 - AGN / 20-05-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 1º de julio y el 28 de diciembre de 2007

OBJETO DEL EXAMEN

Efectuar un examen en el ámbito de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR, con el objeto de verificar la gestión de la ARN en Instalaciones Clase II en lo relativo al: 1.- Otorgamiento, renovación y control de las licencias de operación, 2.- Aplicación del régimen sancionatorio y 3.- Recaudación de la Tasa por Licenciamiento e Inspección, durante el período comprendido entre enero de 2006 a febrero de 2007.

OBSERVACIONES

Con relación a las Inspecciones

1. La información correspondiente al 24,6% de las inspecciones declaradas durante el año 2006 presenta inconsistencias.

Del cotejo entre los registros informáticos del Sistema USUA (sistema de información utilizado por la ARN para registrar la totalidad de sus operaciones) y el Libro de Actas de Inspección² donde se volcaron los datos de las inspecciones realizadas, se detectaron inconsistencias en 174 Inspecciones de las 706 registradas durante el año 2006.

Dichas inconsistencias se detallan en el siguiente cuadro:

Observación	Cantidad	Porcentaje s/total de inconsistencias	% sobre Inspecciones Totales (706)
No consta como realizadas	41	23,5%	5,81%
No Incluidas en el sistema de información USUA	39	22,4%	5,52%
No están incluidas en Libro y No tienen Números Correlativo en el sistema	23	13,2%	3,25%
Acta incompleta (no indica lugar geográfico, clasificación ,ni objeto)	2	1,1%	0,28%
No se indica Instalación en Libro de Actas	6	3,4%	0,85%
No Coincide Instalación entre libro y Sistema	6	3,4%	0,85%
No coincide Instalación ni lugar geográfico entre Libro y Sistema	3	1,7%	0,42%
No indica Instalación, ubicación geográfica ni objeto en el sistema.	1	0,6%	0,14%
No indica objeto, Instalación ni Ubicación Geográfica en libro, ni objeto en el sistema	1	0,6%	0,14%
No se Indica o no coincide el Propósito	3	1,7%	0,42%
No coincide fecha entre el libro y el sistema	4	2,3%	0,57%
No coincide lugar geográfico entre libro y el sistema	35	20,1%	4,96%
No se indica lugar, motivo ni objeto en acta, libro y sistema	1	0,6%	0,14%
No se indica o coincide objeto de la Inspección ni en libro ni en sistema	5	2,87%	0,71%
No indica objeto, Instalación ni Ubicación Geográfica en libro, ni objeto en sistema	1	0,57%	0,14%
No se indica motivo de inspección ni en libro ni en sistema	1	0,57%	0,14%
Varios	2	1,1%	0,28%
Total Inspecciones que presentan inconsistencias	174		24,64 %

2. La modalidad de numeración de las actas de inspección no garantiza el orden cronológico de realización. Tampoco se deja constancia de las actas que fueron anuladas.

² En dicho libro se registran las actas realizadas, indicando en cada caso: número; tipo; fecha; denominación y domicilio, ubicación geográfica, motivo, objeto y propósito de la instalación inspeccionada.

Los inspectores reservan en forma previa uno o varios números de actas y las asientan en el Libro de Actas con posterioridad.

Esta metodología permite que, ante la imposibilidad de realizar alguna de las inspecciones en el lugar y tiempo programados, se produzcan alteraciones cronológicas. Se detectaron casos de números de Actas no registradas en el sistema de información ni en el Libro de Actas. En efecto, del 5,80 % (41 casos) del total de actas numeradas durante el año 2006 corresponden a numeraciones de actas no utilizadas, dado que no obran constancias que acrediten la realización de las inspecciones, se aclara que tampoco surgen subsanadas dichas deficiencias. En un caso se asignó un mismo número a dos actas, siendo luego salvado por el agregado de dígitos a una de las actas a efectos de su diferenciación (Ej. N° 8803 y 908803).

Los números asignados para Actas de inspecciones durante el año 2006 es de 706, aunque existen 4 que corresponden al año 2007. Tal como se expuso en el cuadro inserto en observación 1, de 41 Actas no obran constancias de su realización, por lo que resultan 661 las inspecciones realizadas.

3. La falta de un adecuado resguardo de la documentación relacionada con las inspecciones realizadas, no permite verificar su integridad.

No se obtuvieron las copias de las actas registradas cuyo detalle se agrega:

- N° 8739 del 26-abr-06-AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.-CAPITAL FEDERAL –Propósito 9.0.2 -MEDICION INDUSTRIAL.
- N° 9034 del 20/09/2006 - UBA FFy B-Investigación-CAPITAL FEDERAL

4. La ARN emplea para el otorgamiento de licencias un listado de propósitos que no se encuentra totalmente contemplado en la normativa vigente.

A los efectos de autorizar la habilitación o renovación de las licencias de operación de las instalaciones que operan en el ámbito de control de la ARN, ésta utiliza una nómina de propósitos (operaciones o tareas relacionadas con el empleo de sustancias radioactivas), que exceden a los definidos mediante Resolución CNEA N° 1790/76, modificada y complementada mediante Resolución ARN 20/02.

5. El sistema de información no permite relacionar las inspecciones programadas con los Propósitos; Actividades y Clases de instalaciones.

De acuerdo a lo informado en el Plan de Trabajo y Presupuesto de la ARN para el año 2006, se planifican las inspecciones a las instalaciones a llevarse a cabo durante ese periodo, de acuerdo a los riesgos radiológicos asociados a su operación. En dicho Plan se previó la realización de aproximadamente 700 inspecciones, según el siguiente detalle:

ACTIVIDAD	N° DE INSTALACIONES	CANTIDAD DE INSPECCIONES PREVISTAS 2006
TELETERAPIA / BRAQUITERAPIA	188	188
GAMAGRAFIA INDUSTRIAL	59	80
APLICACIONES INDUSTRIALES	296	150
MEDICINA NUCLEAR	283	140
OTROS USOS	670	140
TOTAL	1496 ³	698

Durante el año 2006 se inspeccionaron 661 instalaciones, es decir, el 44,18% del universo y representa el 94,7 % del total planificado, con un desvío del 5,5 %, sin embargo, en el sistema de información USUA y en la documentación verificada no surgen las actividades y Clases a las que corresponden dichas inspecciones, ya que en ellas, sólo se indica el propósito, sin especificar la actividad y Clase de la instalación inspeccionada.

³ Según Plan de Trabajo para Control de Instalaciones Radiactivas Clases II y III, Punto C, apartado 13.

El no contar con información homogénea impide efectuar análisis comparativos entre las inspecciones programadas para el año 2006 y las efectivamente ejecutadas y el posible desvío.

El presente sistema de información, dada su extrema complejidad sumada a la confusa modalidad en el archivo de la documentación, sólo permitiría que los profesionales y técnicos acostumbrados a estas tareas relacionen el propósito a la actividad y determinen la clase a la que pertenecen.

5.1. Los registros incluyen información que no corresponde a la realización de inspecciones.

De acuerdo a la clasificación que la ARN otorga a las inspecciones, según surge en la página Web y el Plan Anual de Trabajo del Ente, se define por objetivo de cumplimiento una cantidad estimada de Inspecciones Rutinarias y otras No Rutinarias previstas en el 2006.

No obstante ello, se agruparon los datos consignados en los registros, de acuerdo al Objeto que dio origen a cada Inspección y según se detalla en el siguiente cuadro:

CANTIDADES SEGÚN OBJETO DE LA INSPECCIÓN		
OBJETO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Baja	8	1,21%
Toma de Examen	6	0,91%
Habilitación	76	11,50%
Insp en Campo	1	0,15%
Investigación	13	1,97%
Investigación /Denuncia	2	0,30%
Investigación /Servicio	1	0,15%
No Rutinaria	8	1,21%
Precintado	2	0,30%
Rehabilitación	43	6,51%
Retiro de Cabezal	5	0,76%
Rutinaria	467	70,65%
Secuestro	3	0,45%
Suspensión Servicio	5	0,76%
Trasvase	4	0,61%
Trasvase + Baja	1	0,15%
No Indica	16	2,42%
Total de inspecciones realizadas en 2006	661	100 %

Del cuadro surge que, si bien el mayor porcentaje de inspecciones realizadas corresponde a las definidas por la ARN como Rutinarias y No Rutinarias, se agregan en los registros de actas y sistema de información verificados, otras tareas que no formarían parte de las actividades relacionadas con tareas de fiscalización e inspecciones, tales como “Toma de Exámenes”, dado que tomar exámenes no puede ser considerado una inspección, ni tampoco implica en sí misma una tarea que conlleve controles inherentes a una inspección.

Esta circunstancia no permite efectuar comparaciones homogéneas entre las inspecciones previstas con las efectivamente ejecutadas.

Con relación a los expedientes seleccionados en la muestra

Con relación a los aspectos técnicos.

6. En 28 de 50 expedientes relevados correspondientes a instalaciones de Medicina Nuclear Clase II no obran actividades de la ARN orientadas a controlar si sus requerimientos fueron cumplidos o al seguimiento de sus observaciones.

De los casos relevados donde se indican plazos para dar cumplimiento a los requerimientos formulados en las actas de inspección, (10 a 30 días generalmente), se observó que ese plazo no es respetado por la instalación. Por otra parte, luego de una nueva inspección (2 años después, en algunos casos), los inspectores vuelven a otorgarle a la instalación un nuevo plazo para que cumpla con el mismo requerimiento.

Sobre los requerimientos, observaciones y recomendaciones resultantes de las inspecciones realizadas a las instalaciones, según surgen de las actas agregadas en los expedientes, no se observa por parte de la ARN los procedimientos de control tendientes a verificar el cumplimiento de dichas observaciones y/o las intimaciones que pudieren corresponder. Esto se verifica en los siguientes expedientes:

7. La ARN no efectúa las inspecciones de control a las instalaciones con la frecuencia recomendada.

Dado que las inspecciones constituyen la principal herramienta dentro del sistema de control implementado por la ARN para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y para autorizar el otorgamiento o renovación de las Licencias de operación, se procedió a constatar la frecuencia y cantidad de las inspecciones realizadas a las instalaciones Clase II, a través del cálculo de la cantidad total de días transcurridos entre cada una de las inspecciones y su inmediata posterior, agregadas en los expedientes y en el sistema de información utilizado por la ARN.

De dicho procedimiento surge que en las instalaciones incluidas en la muestra seleccionada, correspondientes a Medicina Nuclear, se observa un aumento progresivo en la frecuencia de realización de las inspecciones durante los últimos períodos, disminuyendo en consecuencia, el plazo insumido entre cada inspección, no obstante ello el tiempo transcurrido entre cada inspección efectuada supera ampliamente los dos años de actividad de las instalaciones analizadas, excediendo en un caso, los 12 años de ausencia de controles por parte de la ARN y un promedio de 1014 días que representa aproximadamente tres años.

A modo de ejemplo equivalente, la propia ARN en su Memoria Anual publicada en su Página Web, afirma que para el control de los Centros de Teleterapia y Braquiterapia “*..las inspecciones rutinarias, cuya frecuencia media es anual..*”; y para el control de Gammagrafía Industrial “*La frecuencia recomendable de inspección, teniendo en cuenta que los equipos poseen fuentes radiactivas de considerable actividad y móviles, es anual a los depósitos, y la frecuencia de las inspecciones de campo depende de la demanda de trabajo.*”

Con relación a los aspectos formales.

8. El 32 % de los expedientes que componen la muestra se encuentran incompletos.

Los expedientes relevados por los que se tramitan las Licencias de Operación, no incluyen la totalidad de la información pertinente a agregar ya sea por las instalaciones o por la propia ARN.

Con relación al sistema de facturación y recaudación por Tasa de Licenciamiento e Inspección.

9. El sistema por el que se procesa la recaudación en concepto de Tasa de Licenciamiento e Inspección, utilizado por la ARN no se ajusta a las necesidades operativas y de control, conforme a las actividades y obligaciones del Ente.

De acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable, la ARN tiene a su cargo la recaudación de los montos en concepto de Tasa de Licencia e Inspección, de pago periódico y obligatorio por parte de las instalaciones con licencia de operación o responsables con permisos individuales vigentes.

A los fines del pago de dicha Tasa, la Tesorería de la ARN emite una factura tipo “C” en la que se indican los datos de la empresa y el usuario que abona la tasa, condiciones de venta (efectivo, transferencia o cheque) y el detalle o concepto que se abona (Tasa Anual por permiso individual, de operación, por licenciamiento, etc.)

A efectos de la verificación del ingreso pertinente, se relevó la totalidad de facturas por las que se acredita dicho pago, emitidas durante el periodo auditado (del 01/01/2006 al 28/02/2007) y alcanzan un total de 3912 comprobantes. De dicho análisis surge las siguientes deficiencias:

- En la totalidad de las facturas no consta sello de intervención o control alguno por parte de las áreas contables, de registro y control interno.
- La documentación se encuentra incompleta. El 3,65% de las facturas informadas (143) como emitidas por el sistema no obran en los archivos correspondientes. De ellas 31 se reportan como “pagadas”.
- Constan como *anuladas* 394 facturas, y representan aproximadamente el 10 % del total de facturas emitidas.
- En 58 facturas no consta el sello de “Caja-Pagado” de Tesorería.
- Las facturas nros. 6697; 6698 y 6699 se agregan completas (original y copias) sin que se informe si fueron anuladas o se encuentran pendientes de pago.

- Facturas cuya fecha de pago y/o transferencia (agregada al comprobante en forma manuscrita), difiere de la fecha de emisión, siendo las primeras anteriores a la segunda. Se identificaron 22 facturas con dicha anomalía, cuyo total asciende a \$ 4.252,60.-

- No es posible identificar en las facturas la clase y/o actividad a la que corresponde.

Dada la modalidad operativa para la confección y emisión de las facturas, sólo se identifica en las mismas, el responsable que realiza el pago de la Tasa respectiva, detallándose el concepto por la descripción del propósito que obliga a su pago, sin identificar a qué tipo de actividad y Clase pertenece.

Esta omisión no permite identificar la correspondencia de la recaudación con los responsables conforme a su clase y actividad.

10. La ARN no da cumplimiento al art. 26 de la Ley 24.084 por el que se deben calcular y hacer efectivos los montos devengados en concepto de intereses por pago fuera de término. Durante el periodo auditado se verificaron facturas abonadas fuera de término por un total de \$ 6.829.687,96.-, sin que conste el correspondiente cálculo y percepción de intereses.

De acuerdo a lo informado por los responsables del área, el sistema de procesamiento de la información no admite el cálculo de intereses por pago fuera de término.

En consecuencia, los intereses no calculados y dejados de percibir por parte de la ARN constituyen el incumplimiento a la normativa que obliga a su determinación y percepción.

Del total de facturas emitidas durante el año 2006, se han detectado 779 comprobantes que registran mora en el pago (fecha de pago posterior a la fecha de vencimiento incluida en la factura), y representan aproximadamente el 20% de las facturas emitidas. En ningún caso consta el correspondiente cálculo de intereses moratorios resultantes del pago fuera de término.

La demora en el pago supera en algunos casos, los 400 días.

11. Se verificaron 494 facturas por un total de \$ 95.703,55.- emitidas desde 01/01/2006 hasta el 28/02/2007 que, al cierre de tareas de campo (28/12/2007), se encuentran pendientes de pago sin que se acrediten los procedimientos aplicados por la ARN para hacer efectivo su correspondiente ingreso y cálculo de intereses.

Del total de facturas emitidas durante el año 2006 hasta el 28/02/2007 se verificaron 494, que representan el 12,62 %, y a la fecha cierre de tareas de campo aún se encuentran pendientes de pago.

Del resultado de los análisis efectuados sobre el sistema de facturación y según las deudas por Tasa que se verifican en los expedientes relevados, se verifica la presencia de facturas impagas correspondientes a años anteriores, o cuyas facturas agregadas son de antigua data, o por el contrario no constan agregadas las efectivamente abonadas.

Al respecto, no se observa de los antecedentes relevados, constancias que acrediten el requerimiento del pago a la instalación y, de corresponder, los procedimientos legales tendientes a hacer efectivo el ingreso y percepción de la Tasa Regulatoria como recurso propio de la ARN.

12. El sistema de contabilidad utilizado no permite conocer los importes devengados en concepto de Tasa de Licenciamiento e Inspección.

Las instalaciones deben abonar periódicamente la Tasa de Inspección y Licenciamiento al momento de solicitar la autorización o renovación de una licencia de operación o permiso individual, o bien, al momento de su vencimiento.

En consecuencia, la ARN deberá exigir el pago de dicha Tasa al momento de los respectivos vencimientos y emitir la factura pertinente para ser abonada por la instalación en tiempo y forma.

En virtud de ello, se solicitó al responsable del área de Asuntos Administrativos y Recursos el detalle de los montos devengados y la deuda exigible al 31/12/2006 y al 28/02/2007, en concepto de Tasa de Licenciamiento e Inspección.

Por nota de fecha 28 de noviembre de 2007, emitida por la Gerencia de Asuntos Administrativos y Recursos, se nos informó que el sistema de contabilidad gubernamental utilizado por el Organismo no

permite llevar el estado de facturación por la etapa de devengado, debido a ello no es posible brindar la información solicitada.

Al respecto, no se observan evidencias que acrediten el requerimiento de pago y de corresponder, los procedimientos legales tendientes a hacer efectivo el ingreso y percepción de la Tasa Regulatoria como recurso propio de la ARN.

Con relación al sistema de sanciones

13. No se verifican medidas correctivas y/o disciplinarias por parte de la ARN que permitan regularizar requerimientos formulados en las actas de inspección. En el caso en que se dio cumplimiento al proceso sancionatorio no se hace efectiva la sanción dispuesta como consecuencia del mismo.

Las observaciones o requerimientos formulados en las actas de inspección, se encuentran definidas en la Norma Regulatoria 8.2.4-“Uso de Fuentes Radioactivas No selladas en Instalaciones de Medicina Nuclear”, que incluyen obligaciones relacionadas por ejemplo, con descontaminación de elementos o herramientas, exposición de carteles para señalización, modificaciones edilicias, separación de material radiactivo, calibración de activímetros, provisión de dosímetro de mano al personal afectado, entre otros.

Asimismo, se detectan otros incumplimientos, tales como requerimientos pendientes del acta anterior, falta de presentación del manual de calidad, falta de adquisición de fuente de Cs-137 (si correspondiere).

Ante la comisión de dichas omisiones o desvíos, no se verifica la adopción de medidas correctivas por parte de la ARN tendientes a regularizar las situaciones verificadas o modificar la conducta de los responsables de las instalaciones inspeccionadas.

Si bien se observan mecanismos de intimaciones, no surge del Expediente N° 39.204 la ejecución de la sanción de multa impuesta a LANO N.D.T. S.A., de acuerdo al proceso detallado en el Punto 7.11 del Procedimiento para la Aplicación de Sanciones, establecido por la Resolución del Directorio de la ARN N° 75/99, con la finalidad de hacer efectiva la concreción de la sanción a través de la ejecución de la multa.

14. En los procesos sancionatorios se verificó la inobservancia de ciertos plazos y otras formalidades reglados.

Dicha observación se verifica en:

- La totalidad de los casos no se cumple el plazo de 15 días para que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos emita su Dictamen. (Punto 7.9.2 de la Resolución N° 75/99).
- El 71,42 % de los casos no se designa al Agente Instructor mediante Resolución. (Punto 7.4.1 de la Resolución N° 75/99).
- El 42,85 % de los casos el Agente Instructor es el mismo que el Agente Investigador. (Punto 7.4.1).
- El 42,85 % de los casos no se cumple el plazo de 5 días para que los sectores técnicos de la ARN emitan opinión sobre la severidad de la infracción y la potencialidad del daño. (Punto 7.8.2)

15. No se encuentra reglamentado el proceso para llevar a cabo las inspecciones, detectar posibles incumplimientos y efectuar su seguimiento.

El Documento G1XX-03, Gestión de Licencias de Operación para Instalaciones Clase II del Manual de Procedimientos de la ARN describe en forma pormenorizada los pasos concernientes al otorgamiento de licencias de operación para instalaciones Clase II.

Por otra parte, en dicho Manual no se hace referencia acerca de la definición de la legislación o normativa aplicable, o modo de ser consultada.

De acuerdo a las verificaciones efectuadas por este equipo de trabajo en oportunidad de presenciar una visita a una instalación a los efectos de su inspección por parte del cuerpo de inspectores de la ARN y en el análisis y seguimiento de los expedientes que acreditan los tramites efectuados en cada caso, no surge en forma clara el procedimiento que debe seguirse de conformidad con la normativa aplicable según el propósito y actividad de la instalación que se inspeccione.

Por otra parte, del citado Manual de Procedimientos no es posible identificar dentro de las áreas competentes a Clase II los procesos operativos que conllevan a la realización, evaluación y resultados de las inspecciones efectuadas en el marco de las funciones que al Ente como Autoridad Regulatoria le competen, así como tampoco la normativa que se debe verificar en cada caso, según la actividad y propósito de que se trate.

No se encuentra contemplado el proceso por el cual se deben establecer los requerimientos, modalidad de confección y suscripción de las actas elaboradas por los inspectores, así como los plazos establecidos al responsable para dar respuesta a los posibles requerimientos, análisis de dicha respuesta y de la documentación aportada, evaluación de los resultados que de corresponder, puedan dar lugar al inicio del respectivo proceso sancionatorio.

16. Existen debilidades en el cumplimiento de las obligaciones y funciones, relacionadas con controles y fiscalización, por parte del Ente auditado, en lo que respecta a la protección y seguridad física y a la fiscalización de uso de fuentes radiactivas o radioisótopos para uso medicinal.

La normativa ha fijado para la ARN, en concordancia con los Tratados Internacionales ratificados por la Argentina de No Proliferación de Armas Nucleares y de Proscripción de Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, el fin de “desarrollar sus funciones de regulación y control a los fines de prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a consecuencias radiológicas severas o al retiro no autorizado de materiales nucleares u otros materiales o equipos sujetos a regulación y control en virtud de lo dispuesto en la presente ley.” Según el Art. 8 inc. D) de la ley 24.804.

En ese marco, la ARN emitió la norma AR 10.13.2, aprobada por resolución ARN N° 8/07, con la finalidad de reglamentar las medidas de seguridad física a la que deben adaptarse las instalaciones del tipo “Clase II” habilitadas para el uso de fuentes selladas, que son objeto del presente examen.

Con relación al control que debe ejercer el Ente regulador sobre el cumplimiento de esta normativa, existen debilidades dada la carencia de un procedimiento debidamente reglamentado, por parte del organismo regulador, que incluya el control y la fiscalización de los procedimientos relacionados con la seguridad física al momento de realizar las inspecciones, como ya se observó como carencia de carácter general en el punto 15 de “Observaciones” del presente informe.

RECOMENDACIONES

1. En relación con la información procedente de las actas de inspección realizadas durante el año 2006, deberá implementar los mecanismos de registro y control adecuados, a efectos de conciliar y ajustar los datos incluidos en el Libro de Actas y en el sistema – USUA.

2. Adecuar la modalidad de identificación de las actas de inspección, respetando la cronología de las inspecciones realizadas, conforme a su fecha y numeración de actas, así como la expresa anulación de los números de actas no utilizados, con el fin de evitar el ingreso de errores al sistema de registro.

3. Deberá adoptar los recaudos y medidas de seguridad tendientes al debido resguardo y protección de la documentación, permitiendo de ese modo la verificación de la totalidad de la información procedente de las inspecciones realizadas.

4. Adecuar y actualizar la normativa que define y aprueba la nomenclatura de los denominados “propósitos” utilizados para autorizar los permisos y habilitaciones de cada instalación, con el fin de que la totalidad de los mismos se encuentren debidamente aprobados y en vigencia.

5. Adoptar las medidas tendientes a permitir la identificación del propósito con la actividad y Clase de la instalación en el sistema de información, de modo de posibilitar estudios comparativos entre las inspecciones programadas con las efectivamente ejecutadas, y el correspondiente análisis de desvíos.

6. Incluir en los registros de inspecciones sólo aquella información que sea pertinente a dichos registros.

7. Implementar los mecanismos que acrediten el control y seguimiento en tiempo y forma de las instalaciones Clase II, y agregar a los expedientes respectivos, las constancias que acrediten el cumplimiento o regularización en tiempo y forma de los requerimientos efectuados resultantes de las inspecciones oportunamente realizadas a las instalaciones, así como la totalidad de la información pertinente, ya sea presentada por las instalaciones o emitida por la propia ARN.

8. Dados los plazos registrados entre las distintas inspecciones realizadas a una misma instalación, implementar los procedimientos adecuados a efectos de lograr el seguimiento y control oportuno a las instalaciones que operan bajo su órbita.

9. Adecuar el sistema por el que se procesa la recaudación en concepto de Tasa de Licenciamiento e Inspección, utilizado por la ARN a las necesidades operativas y de control, conforme a las actividades y obligaciones del Ente, e identificar en las facturas, además, la clase y/o actividad a la que corresponde.

10. Dar cumplimiento al art. 26 de la Ley 24.084, por el que se deben calcular y hacer efectivos los montos devengados en concepto de intereses por pago fuera de término por parte de las instalaciones obligadas a abonar la Tasa de Licenciamiento e Inspección en tiempo y forma.

11. Determinar al 31/12/2006 y al 28/02/2007 el monto total adeudado por las instalaciones con licencia de operación vigente en concepto de Tasa de Licenciamiento e Inspección., ejecutando las acciones tendientes a efectivizar su recaudación.

12. Adoptar las medidas correctivas y/o disciplinarias que permitan regularizar requerimientos formulados en las actas de inspección y hacer efectiva la sanción dispuesta como consecuencia del cumplimiento al proceso sancionatorio llevado a cabo por la ARN..

13. Dar cabal cumplimiento al régimen aplicable, conforme al proceso sancionatorio instruidos por la ARN.

14. Adecuar el Manual de Procedimientos aprobado por Resolución ARN N° 75/99 De modo de incluir la totalidad de actividades, operaciones, misiones y funciones necesarias para llevar a cabo tanto las inspecciones a realizar como el proceso inherente a la determinación de posibles incumplimientos.

15. Encarar acciones eficientes tendientes a cumplir con las funciones y obligaciones derivadas y relativas a los fines del Art 8 Inc. D) de la ley 24.804, a fin de resguardar la seguridad y la prevención respecto del destino indebido de todos los materiales o equipos medicinales, sujetos a regulación. Contando para ello, con procedimientos de inspección que incluyan expresamente al control sobre el cumplimiento de lo regulado en materia de seguridad física.

CONCLUSIONES

La información procedente de las inspecciones declaradas durante el año 2006, presenta inconsistencias entre los registros informáticos del Sistema USUA y el Libro de Actas de inspecciones el que incluye: numeraciones de actas de inspección no utilizadas, sin que exista constancia de su anulación; alteraciones cronológicas y detectado faltantes de copias de actas registradas.

La ARN emplea para el otorgamiento de licencias un listado de propósitos, algunos de los cuales no se encuentran incluidos en la normativa que los reglamenta.

En el sistema de información USUA y en la documentación verificada no surgen las actividades y Clases a las que corresponden las inspecciones, ya que en ellas, sólo se indica el propósito, sin especificar la actividad y Clase de la instalación inspeccionada.

Por otra parte, se informan entre las inspecciones, otras tareas distintas a las definidas por la ARN para la clasificación de las mismas (Rutinarias y No Rutinarias), que no formarían parte de las actividades relacionadas con tareas de fiscalización y control, tales como “Toma de Exámenes”.

El no contar con información homogénea impide efectuar análisis comparativos entre las inspecciones programadas para el año 2006 y las efectivamente ejecutadas y el posible desvío.

Sobre los requerimientos, observaciones y recomendaciones resultantes de las inspecciones realizadas a las instalaciones, según surgen de las actas agregadas en los expedientes, no se observa por parte de la ARN los procedimientos de control tendientes a verificar el cumplimiento de dichas observaciones y/o las intimaciones que pudieren corresponder.

El plazo transcurrido entre la fecha de realización de la inspección que acredita el procedimiento de control por parte de la ARN y la fecha de la inspección inmediata posterior, supera ampliamente los dos años de actividad de las instalaciones analizadas, promediando 1014 días. A su vez, la falta de un adecuado resguardo de la documentación relacionada con las inspecciones realizadas, no permite verificar su integridad.

El sistema por el que se procesa la recaudación en concepto de Tasa de Licenciamiento e Inspección, utilizado por la ARN adolece de las siguientes deficiencias: no consta sello de intervención o control por parte de las áreas contables, de registro y control interno; la documentación se encuentra incompleta; facturas informadas como emitidas por el sistema no obran en los archivos correspondientes, de ellas algunas se reportan como “pagadas”; el 10 % del total de facturas emitidas constan como anuladas, no consta el sello de “Caja-Pagado” de Tesorería; algunas se agregan completas (original y copias) sin que se informe si fueron anuladas o se encuentran pendientes de pago; facturas cuya fecha de pago y/o transferencia difiere de la fecha de emisión, siendo las primeras anteriores a la segunda, tampoco se identifica la clase y/o actividad a la que pertenecen, esta omisión no permite relacionar la recaudación con los responsables conforme a su clase y actividad.

Se verificaron facturas abonadas fuera de término por las instalaciones por un total de \$ 6.829.687,96.-, y facturas pendientes de pago a la fecha del presente, por un total de \$ 95.703,55.-, sin que conste en ambos casos el correspondiente cálculo y percepción de intereses.

Además, se verifica en los expedientes relevados la presencia de comprobantes de facturas impagas correspondientes a años anteriores, o cuyas facturas agregadas son de antigua data, o por el contrario no constan agregadas las efectivamente abonadas, tampoco se observan evidencias que acrediten el requerimiento de pago y de corresponder, los procedimientos legales tendientes a hacer efectivo el ingreso y percepción de la Tasa Regulatoria como recurso propio de la ARN.

En relación al proceso sancionatorio y de inspección, se observa que ante la comisión de omisiones o desvíos, no se verifica la adopción de medidas correctivas por parte de la ARN tendientes a regularizar las situaciones verificadas o modificar la conducta de los responsables de las instalaciones inspeccionadas. Se verificó además la inobservancia de ciertos plazos y otras formalidades reglados en los procesos sancionatorios.

En los casos en que se dio cumplimiento al proceso sancionatorio llevado a cabo por la ARN, si bien se observan mecanismos de intimaciones, no se hace efectiva la sanción dispuesta como consecuencia de dicho proceso y en el caso en que se dio cumplimiento a dicho proceso, no se hizo efectiva la sanción dispuesta en consecuencia.

Del Manual de Procedimientos no es posible identificar dentro de las áreas competentes a Clase II, los procesos operativos que conllevan a la realización, evaluación y resultados de las inspecciones efectuadas en el marco de las funciones que al Ente como Autoridad Regulatoria le competen, así como tampoco la normativa que se debe verificar en cada caso, según la actividad y propósito de que se trate.

No se encuentra contemplado el proceso por el cual se deben establecer los requerimientos, modalidad de confección y suscripción de las actas elaboradas por los inspectores, así como los plazos establecidos al responsable para dar respuesta a los posibles requerimientos, análisis de dicha respuesta y de la documentación aportada, evaluación de los resultados que de corresponder, puedan dar lugar al inicio del respectivo proceso sancionatorio.

Con relación al control que debe ejercer el Ente regulador en lo que respecta a la protección y seguridad física y a la fiscalización de uso de fuentes radiactivas o radioisótopos para uso medicinal existen debilidades dada la carencia de un procedimiento debidamente reglamentado, que incluya el control y la fiscalización de los procedimientos relacionados con la seguridad física al momento de realizar las inspecciones.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos)

EXAMEN EN EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV) REFERIDO AL FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN OBRAS MEJORATIVAS - PERÍODO AUDITADO 2004-2006

Resolución N° 84 - AGN / 11-06-09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 11 de diciembre y el 28 de febrero de 2008

OBJETO DEL EXAMEN

1. Efectuar un examen en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), con el objeto de examinar el financiamiento de las inversiones en obras mejorativas.

(Período auditado: 2004 – 2006)⁴.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1 No se cumple con lo establecido en la Leyes N° 24.156 y N° 13.064 (artículo 7), en los aspectos vinculados a la existencia de crédito presupuestario y su ejecución, en lo referente a la materia en análisis.

1.1 La DNV procede a llamar licitación sin contar con el correspondiente crédito legal.

1.2 Se ha verificado la ejecución de obras ampliatorias, sin la correspondiente autorización oportuna e imputación del gasto mediante acto administrativo.

2 En los expedientes de pago analizados se verifica incumplimiento de la normativa aplicable en lo referente a ejecución presupuestaria.

2.1 En los expedientes de pago consta que hay cambio de fuente de financiamiento dispuesta por la Gerencia de Administración. La imputación de compromiso de gasto no es ordenada oportunamente por autoridad competente. Ello además, afecta la planificación financiera del sistema

2.2 La Resolución N° 1841/06 DNA (11/10/06), que faculta a la Gerencia de Administración para modificar los compromisos asumidos con fuente de financiamiento 14 para atenderse mediante la fuente 11, no invoca la norma que habilita al titular de la DNV, a tal proceder.

3. La aplicación de sanciones, se ve neutralizada con el no diligenciamiento oportuno de los actos administrativos aprobatorios de ampliaciones de trabajos y/o plazos contractuales, los que disponen a la vez, no hacerlas efectivas.

3.1:Obra 11 B –CV N° 2- Bs.As. y La Pampa (RN N° 5; Tramo Cruce FFCC Sarmiento-Emp.RProv. N° 1 – Km 470-Km 480 y Km504-Km527. Monto \$ 10.680.580,03. Plazo de la obra 6 meses (aprobada por Resol.1216/04 del 13/08/04) Fecha Contrato: 20/09/04.

⁴ De acuerdo a lo dispuesto por Nota CSERP N° 164/06 (19/12/06) se amplió el plazo original (2004-2005) de análisis hasta diciembre de 2006.

3.2:Obra N° 12 – (RN N° 9; TR Puerto Reconquista empalme RN N° 11) – Fecha de contrato 13/09/05, Fecha inicio 28/09/05; fecha replanteo 28/09/05. Monto \$ 7.873.935,83- Plazo de la obra 6 meses (aprobada por Resolución N° 1393/05 del 26/08/05).

3.3:Obra N° 13 – RN N° 15- Pcia. de La Pampa (Tramo Emp.RN N° 3-Emp.RN N° 35, km 568,0-km 606,65). Firma de contrato 22/07/04. Plazo de ejecución 6 meses. Monto de la obra \$13.650.915,80.

3.4:Obra N° 24 B-2 – RN N° 9- Pcia. de Salta (Tramo Emp.RN N° 3-Emp.RN N° 34, km 1462,0-km). Firma de contrato 23/03/06. Plazo de ejecución 15 meses. Monto de la obra \$29.576.734,97 (fuente de financiamiento-11- Tesoro Nacional).

3.5:Obra N° 19 B - CV 4 – RN N° 8- (Tramo Emp.R Prov N° 3-Emp.RN N° 148, Km 442,0 Km -km 468; km 475-480; Km 595,6 –Km 600; Km 695-Km723). Firma de contrato: 24/04/06- Plazo de ejecución 10 meses. Monto de la obra \$30.877.972,30.

4. La exposición de la ejecución de las metas no representa el avance físico de la obra

5. Se observa no cumplimiento de aspectos formales en la documentación analizada que soporta la operatoria de pago, según se expone a continuación:

RECOMENDACIONES

A la Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

1. Cumplimentar lo establecido en las Leyes N° 13.064 y N° 24.156, desde el inicio del proceso licitatorio de la obra, para propender a la celeridad, eficiencia y eficacia con que éstas deben ser encaradas. Evaluar la necesidad de dar curso a procedimientos destinados a deslindar responsabilidades de los funcionarios intervinientes en las tramitaciones pertinentes, respecto del apartamiento de lo prescripto en la ley precitada.

2. Dar cumplimiento con la normativa aplicable en lo referente a ejecución presupuestaria. Efectuar las tramitaciones necesarias para obtener en tiempo y forma las autorizaciones de modificaciones o ampliaciones de créditos, que posibiliten efectuar la afectación y pago del gasto con los recursos y finalidad votados. Evaluar la necesidad de dar curso a procedimientos destinados a deslindar responsabilidades de los funcionarios intervinientes en las tramitaciones pertinentes, respecto del apartamiento de lo prescripto en la normativa precitada.

3. Arbitrar los mecanismos adecuados para que el dictado de los actos administrativos que dan curso –entre otros- a ampliación de trabajos y/o plazos, sean efectuados en forma oportuna, de manera tal que las sanciones previstas en los pliegos y normativa sean aplicadas en forma certera, sin la realización de tareas improductivas.

4. Utilizar una unidad de medida que exponga el avance físico de obra y meta alcanzada, que sea objetivamente representativa..

5. Proceder en la tramitación de los expedientes de pago de certificado de obra, a dar cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto N° 333/85-Anexo I y modificatorios, y el Decreto N° 1883/91-Texto Ordenado de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 reglamentario de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos-; instar a que las actuaciones mantengan uniformidad de estructura y contengan toda la información necesaria a la que hacen referencia, para validar la procedencia de la erogación y facilitar el control de la gestión de pago.

CONCLUSIONES

De la labor realizada, de acuerdo al objeto de auditoría, surge que los expedientes licitatorios de obras mejorativas, son iniciados sin contar con la habilitación presupuestaria del crédito en el ámbito de la DNV, tal como lo establecen las Leyes N° 13.064 y N° 24.156. Dicha circunstancia colisiona a su vez, con lo prescrito en el Decreto N° 508/04 en cuanto a la celeridad, eficiencia y eficacia con que deben ser encaradas las obras.

La no gestión oportuna del crédito para la cancelación de pagos, denota incumplimiento de la normativa aplicable en materia presupuestaria y falta de control de la ejecución presupuestaria, en lo que hace al financiamiento de obras mejorativas, con el efecto económico que puede generar respecto del costo final de las mismas.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos)

EXAMEN EN EL ÁMBITO DEL ENTE REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) - “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN AGN N° 23/04”
--

Resolución N° 95 - AGN / 19 - 06 -09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 1° de diciembre de 2007 y el 10 de junio de 2008.

OBJETO DEL EXAMEN

Efectuar un examen en el ámbito del ENTE REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD - ENRE- referida a: “Seguimiento de las Recomendaciones efectuadas mediante Resolución N° 23/2004 AGN- ENRE Seguridad Pública”, cuyo objeto de auditoria consistió en “Verificar la calidad de los controles ejercidos por el ENRE respecto del mantenimiento de las instalaciones y medidas de seguridad adoptadas por las licenciatarias del Servicio de Distribución en la vía pública”.

El período auditado en el presente informe se extiende desde el 01 de enero de 2006 al 30 de noviembre de 2007.

OBSERVACIONES

Seguimiento de las Observaciones y recomendaciones formuladas en Resolución N° 23/04 AGN.

Observación:

Las debilidades detectadas en los procedimientos de control relevados verifican que el concepto seguridad pública en materia de competencia del ENRE no se encuentra debidamente resguardado en términos de prevención.

Recomendación:

El ENRE deberá dar estricto cumplimiento a las competencias asignadas en materia de seguridad pública, optimizando las acciones y procedimientos de control en términos de prevención de riesgos.

Situación Actual

Expedientes de Campañas:

A partir de los controles instrumentados por el Ente y ejecutados por las Universidades, consistentes en la realización de “campañas” o auditorías integrales en cumplimiento de la Resolución ENRE N° 311/01, así como de las resoluciones de Formulación de Cargos a las distribuidoras emitidas por el DSPyMA, se ha constatado la ausencia de regularización oportuna de las anomalías detectadas, las mismas corresponden a:

- Expediente 21649-EDESUR S.A. Sucursal Río de La Plata (UTN). De las 97 anomalías respecto de las cuales se formularon cargos el 23 de marzo de 2007⁵, permanecen 22 sin subsanación a la fecha de cierre de las tareas de campo.
- Expediente 21945/06-EDENOR S.A. Sucursal Norte (UNSAM). De las 506 anomalías respecto de las cuales se formularon cargos del 5 de febrero de 2007⁶, permanecen 191 sin subsanación a la fecha de cierre de las tareas de campo.
- Expediente 21548- EDELAP S.A. Sucursal Norte (IITREE-UNLP). De las 407 anomalías respecto de las cuales se formularon cargos del 27 de diciembre de 2006⁷, y luego de reiteradas intimaciones a la distribuidora, no han sido regularizadas en su totalidad, permanecen 44 sin subsanación a la fecha de cierre de las tareas de campo.

Comentarios:

Según lo dispone la Resolución ENRE N° 311/01 *“Cada concesionaria deberá implementar procedimientos adecuados para dar tratamiento sistemático y documentado a las no conformidades y/o anomalías, de acuerdo a los requerimientos del Sistema...Las no conformidades y/o anomalías*

⁵ Resolución DSPyMA N° 42/07 de Formulación de Cargos.

⁶ Resolución DSPyMA N° 21/07 de Formulación de Cargos.

⁷ Resolución DSPyMA N° 133/06 de Formulación de Cargos.

registradas serán tratadas en forma inmediata disponiendo las medidas del caso.”⁸ Sin embargo, ante la presencia de anomalías en las instalaciones a cargo de las distribuidoras en la vía pública, detectadas e informadas por las universidades contratadas, no se verifica su inmediata y completa regularización, y en muchos casos, persisten algunas de ellas por tiempo prolongado hasta comprobarse que al cierre de las tareas de campo (30/05/08) aún no habían sido normalizadas, con el consiguiente riesgo en la Seguridad Pública que ello implica.

En consecuencia, subsisten las deficiencias explicitadas en la observación oportunamente formulada, sin que el ENRE haya adoptado medidas eficientes al respecto, razón por la cual se reiteran las recomendaciones efectuadas en la Res. 23/04-AGN.

Observación:

1.2. La implementación de los Sistemas de Seguridad Pública se encuentra demorada y, habiendo sido prorrogados los plazos originalmente establecidos, presenta una demora superior al año y medio, incumpléndose de este modo los objetivos y alcances de la Resolución ENRE N° 311/01.

Recomendación:

6.2. Implementar los Sistemas de Seguridad Pública reglamentados por la Resolución ENRE N° 311/01, conforme a las acciones comprometidas por parte del ENRE y de las Distribuidoras en generar un sistema óptimo en términos de prevención de riesgos.

Situación Actual

Durante el periodo auditado las Distribuidoras EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A. han presentado los respectivos Certificados de Cumplimiento emitidos por Organismos de Certificación habilitados, según el siguiente detalle:

DESTRIBUIDORA	ORGANISMO CERTIFICANTE	PERIODO CERTIFICADO
EDENOR S.A.	IRAM	1° Certif.:26/11/2004 a 26/11/2005
		2° Certif.:27/11/2005 a 27/11/2006
		3° Certif.:27/11/2006 a 27/11/2007
EDESUR S.A.	IRAM	1° Certif.:25/08/2005 a 25/08/2006
		2° Certif.:22/08/2006 a 22/08/2007
		3° Certif.:19/07/2007 a 19/08/2008
EDELAP S.A.	IRAM	3° Certif.:23/06/2006 a 23/06/2007
		4° Certif.:25/06/2006 a 25/06/2007
		5° Certif.:27/11/2007 a 27/11/2008

Dichos certificados son acompañados en cada caso, por un informe de auditoria elaborado por la Dirección de Certificación – Departamento de Certificación de Sistemas del respectivo Organismo de Certificación, donde se incluyen, entre otros datos, el alcance de la certificación: “Sistemas de Seguridad Pública en la Distribución de Energía Eléctrica, en el ámbito de la concesión correspondiente a la empresa certificada, según Res. ENRE N° 311/2001” y el detalle de la documentación del sistema auditado (Manual del Sistema y Planes Maestro, Anual y Específicos Básicos).

Comentarios:

Con independencia del grado de optimización del sistema se considera cumplida la observación formulada y su respectiva recomendación, con la implementación de los sistemas efectuado por las Distribuidoras.

Observación:

1.3. El ENRE desarrolla su accionar de prevenir la seguridad pública a consecuencia de los accidentes que se suceden, lo que implica un accionar no sistemático.

Recomendación:

⁸ Punto 3.1. del Anexo II – Plan de Revisión de las no conformidades y/o anomalías.

6.3. El ENRE deberá impulsar el consenso de acciones concurrentes con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el permiso o instalación de cajas de distribución de energía a nivel, toda vez que el retiro de buzones (intimado a las Distribuidoras por el Gobierno de la Ciudad mediante Resolución N° 334/02-SoySP) y la adopción de medidas administrativas o judiciales (intimado a las Distribuidoras por Nota ENRE N° 48478/03) dificulta y desalienta la implementación de procedimientos de solución. La detección de formación de mezclas de gases en las cajas de distribución de energía subterráneas instaladas por la empresa SEGBA y por ende la situación de riesgo creada, no admite la dilación de un fuero de consenso entre los respectivos titulares del ejercicio de poder de policía hacia la seguridad del ciudadano.

Situación actual:

Tal como se informara en los comentarios de la presente observación, el ENRE emite la Nota ENRE N° 48478, notificada con fecha 13 de Agosto de 2003, con el objeto de ordenar la adecuación de las instalaciones de las Distribuidoras de modo tal que garanticen la seguridad pública.

En dicha nota se intima a “EDENOR S.A.”, “EDESUR S.A.” y “EDELAP S.A.” para que dentro de los sesenta días corridos de notificadas, procedan a reemplazar las cajas de distribución subterráneas respecto de las cuales en alguna oportunidad haya habido indicios de presencia de gas y que aún se encuentren en funcionamiento, por cajas de distribución a nivel u otra instalación que a su criterio resulte adecuada para la mejor preservación de la seguridad pública; así como aquellas cajas no incluidas en los anteriores supuestos que cada Distribuidora considere en condición riesgosa según sus propias evaluaciones.

A su vez, el Ente emite la Resolución ENRE N° 75/2004, de fecha 21 de enero de 2004 a efectos de controlar el cumplimiento de dicho procedimiento de seguridad.

Al respecto, las Distribuidoras manifiestan que tal requerimiento resulta de imposible cumplimiento alegando entre otros condicionantes, la falta de otorgamiento de permisos para la instalación de centros de transformación a nivel por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la observación y recomendación planteadas por esta AGN, el ENRE procede a cursar la Nota ENRE N° 53484 del 11 de mayo 2004 a las instituciones que deben permitir a las distribuidoras, la colocación de buzones en reemplazo de las cajas esquineras en la vía pública (Municipio de la Ciudad de la Plata y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

En ese marco, el Municipio de la Ciudad de la Plata no procedió a dar respuesta a la citada nota razón por la cual fuera reiterada por el ENRE⁹, sin la obtención de resultados que permitieran la búsqueda de posibles soluciones.

En tanto que, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires propone la conformación de una Comisión de Enlace que les permita avanzar en tal sentido, iniciando así la sucesión de trámites y gestiones por parte de ambas instituciones y cuyas notas constan agregadas al Expediente ENRE N° 18.746.

Finalmente, luego de las gestiones realizadas, con fecha 27 de noviembre 2007 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica al Ente el informe emitido con fecha 19 de octubre de 2007 por la Dirección General de Alumbrado Público y Servicio Eléctrico del Ministerio de Espacio Público de ese Gobierno por el que se manifiesta, entre otros aspectos, que “la instalación de gabinetes de protección de maniobra comúnmente denominados buzones, correspondientes al servicio de distribución de energía eléctrica en la vía pública, en reemplazo de las cajas esquineras, está en contra de la Resolución N° 334-SOySP-2002” del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires...rechazando por lo tanto esta alternativa, sin que se hallara solución a la situación planteada.

Con fecha 17 de diciembre 2007, el DSPyMA toma conocimiento del cambio de autoridades de las áreas responsables del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que participaran en la presente situación, constituyendo la última actuación del presente trámite.

⁹ Mediante Nota ENRE N° 61732 del 09 de setiembre de 2005.

En síntesis, y de acuerdo a lo informado por el DSPyMA con fecha 27 de marzo 2008, el recambio de las instalaciones de cajas de distribución subterráneas (cajas esquineras) se encuentra frenado por la Resolución N° 334/02 SOySP del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Ente se encuentra abocado a conformar un nuevo Comité técnico interjurisdiccional para continuar con las tareas iniciadas.

No obstante lo expuesto, el inventario de las instalaciones de ese tipo en la red de distribución, de acuerdo a la información suministrada por las empresas al cierre del año 2007 arroja el siguiente detalle:

<i>Empresa</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>	<i>Cantidad Total</i>
<i>EDENOR S.A.</i>	<i>Caja de Distribución</i>	<i>Caja esquinera</i>	<i>1.840</i>
		<i>Buzón</i>	<i>6.339</i>
		<i>Caja de pared</i>	<i>3.679</i>
<i>EDESUR S.A.</i>	<i>Caja de Distribución</i>	<i>Caja esquinera</i>	<i>2.447</i>
		<i>Buzón</i>	<i>11.545</i>
		<i>Caja de pared</i>	<i>3.300</i>

Cabe agregar que a partir de la implementación de la Resolución ENRE N° 39/02¹⁰, las distribuidoras iniciaron el proceso de reemplazo de las cajas esquineras instaladas dentro de su ámbito de concesión que al 09 de junio de 2006 la cantidad de instalaciones existentes alcanzaban 4.800 cajas esquineras, 9.800 buzones y 1.600 buzones tipo pared.

En base a dicha información se concluye que durante el año 2007 se reemplazaron 513 cajas esquineras, ello representa una disminución de un 10,67 % en relación al año anterior (4800 cajas), en consecuencia al 31 de diciembre de 2007, aún restan reemplazar 4.287 cajas esquineras.

Cabe destacar que, de acuerdo a la información suministrada por las distribuidoras y de los gráficos presentados por el ENRE, desde el año 2002 al 31 de diciembre de 2007 se retiraron 2630 cajas esquineras, de las cuales la mayor cantidad corresponde a la empresa EDESUR S.A. por un total de 2510 cajas retiradas, mientras que EDENOR S.A., retiró sólo 120 cajas.

Comentarios:

Si bien el ENRE, ha procedido a disponer el reemplazo de las cajas esquineras por buzones, convocado a partir del año 2004 a las distintas instituciones responsables de la seguridad en la vía pública y propuesto posibles soluciones técnicas, la problemática no ha sido subsanada.

Ante la posición del Gobierno de la Ciudad en el sentido que la colocación de buzones se opone a la Resol.334/02 del SOySP y el consiguiente peligro de la seguridad en el espacio público, se pone de manifiesto que las acciones encaradas por el ENRE no han sido suficientes para alcanzar una solución definitiva que permita regularizar la situación planteada.

No obstante no estar autorizada la instalación de buzones en la vía pública por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el DSPyMA informa que las empresas continúan realizando cambios de cajas esquineras por buzones.

Cabe aclarar que el comportamiento de las distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. en el retiro de las cajas esquineras no ha sido equivalente o semejante entre ambas empresas, ya que de las 513 cajas retiradas entre el 2006 y 2007, sólo el 3.67% pertenece a EDENOR S.A.

¹⁰ Ordenar a EDENOR S.A., EDESUR S.A. y a EDELAP S.A. la realización de una revisión extraordinaria de todas las cajas de distribución subterráneas o cajas esquineras o cajas de maniobra y protección enterradas o cajas seccionadoras tipo vereda ubicadas dentro de su área de concesión de acuerdo a lo especificado en los considerandos de la presente Resolución. Cada Distribuidora deberá informar y acreditar a este Organismo en forma mensual las inspecciones realizadas y las medidas adoptadas en cada caso. (art.1°)

Ordenar a EDENOR S.A., EDESUR S.A. y a EDELAP S.A. la elaboración de un plan de recambio de todas las instalaciones de este tipo existentes en su área de concesión por otras que mejoren las condiciones de seguridad y cuenten con las debidas certificaciones, ensayos, condiciones de instalación y autorizaciones. (Art.2°).

Por lo expuesto, si bien se iniciaron las acciones pertinentes por parte del ENRE, a la fecha del presente informe, aún existen 4.287 cajas esquineras que se oponen a las normas de seguridad vigentes, por lo cual persiste la problemática que dio origen a la observación formulada.

Existen instalaciones que no garantizan la seguridad pública, problema éste que ya fuera advertido en la Res. 23/04-AGN y que a la fecha no tuvo definitiva solución.

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en uso de sus facultades de reglamentación del uso y ocupación de la vía pública, con el fin de resguardar la circulación peatonal desalentó el uso y ocupación de aceras con instalaciones sobre nivel de las mismas.

Por su parte el ENRE debe velar por la seguridad pública, estando en ello comprometida la integridad de las personas ante el riesgo potencial de cortocircuitos o detonaciones.

Planteado el conflicto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Municipio de La Plata y el ENRE, y ante el fracaso de las gestiones destinadas a obtener una solución consensuada del problema, el ente de control debió recurrir a otra instancia de solución, a fin de cumplir y hacer cumplir las obligaciones encomendadas a través de la Ley 24.065 (ver art. 16¹¹ y 56^o)¹². Ello por cuanto *“quien tiene el deber de procurar determinado fin tiene el derecho de disponer los medios para su logro efectivo”*¹³.

Observación:

1.4. Los procedimientos de control ejecutados por el DSPyMA no son oportunos.

Recomendación:

6.4. El ENRE deberá incrementar el control cruzado por muestreo, oportuno y regular en los procedimientos de campaña y verificación de anomalías denunciadas por los usuarios, imprimiendo a las actuaciones procedimientos homogéneos y plazos razonables de tramitación a fin de garantizar el criterio de oportunidad en la aplicación de sanciones.

Situación Actual:

- Respecto de los expedientes de campaña

A diferencia de lo observado en la Resolución N° 23/04 el Ente ha modificado el procedimiento de selección de los lotes que constituyen la muestra a inspeccionar durante la campaña, de manera tal que los mismos estén constituidos por la totalidad de las tipologías de anomalías que enumera la Resolución ENRE N° 311/01.

Con relación a las campañas ejecutadas durante el año 2006, se evidencia un cambio en la metodología de revisión de las anomalías detectadas por la universidad contratada, las que hasta entonces, eran seleccionadas por el DSPyMA a través de una muestra estadística para verificar su reparación en la campaña siguiente, efectuando un control inoportuno, aproximadamente doce (12) meses después.

Sin embargo, a partir de las campañas 2006 se reemplazó dicho criterio de verificación, por la de un control sobre un porcentaje de las anomalías detectadas en la misma campaña en curso, las cuales surgen de una muestra realizada por el Ente, que puede comprender entre el 5 % y el 10 % del total de anomalías detectadas e instruye a la universidad contratada a los efectos de realizar una inspección de verificación.

¹¹ Los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad están obligados a operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma que no constituyan peligro alguno para la seguridad pública, y a cumplir con los reglamentos y resoluciones que el ente emita a tal efecto. Dichas instalaciones y equipos estarán sujetos a la inspección, revisión y pruebas que periódicamente realizará el ente, el que tendrá, asimismo, facultades para ordenar la suspensión del servicio, la reparación o reemplazo de instalaciones y equipos, o cualquier otra medida tendiente a proteger la seguridad pública.

¹² Velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad...

¹³ Así lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 304:1186, 322:2624, 330:4564.

De lo expuesto, se observa la modificación en la aplicación de los procedimientos de control adoptados por el DSPyMA a partir de la recomendación efectuada por esta AGN, tendientes a minimizar las situaciones de riesgo que se pudieran generar como consecuencia de las anomalías no subsanadas oportunamente.

Por otra parte, respecto a la obligatoriedad por parte de las Distribuidoras, “...de acompañar la documentación pertinente que permita acreditar la veracidad de los dichos vertidos por la empresa en su descargo.” Corresponde agregar que se ha verificado en las campañas 2006 el cumplimiento por parte de las distribuidoras de la remisión de las fotografías tomadas en iguales condiciones a las que se detectó la anomalía donde se acredita su reparación, la universidad contratada realiza un estudio de validación, para ser luego evaluada por el DSPyMA.

Comentarios:

El procedimiento verificado por el que se modifica la selección y control de las anomalías así como el momento de la realización de la inspección de verificación, permite identificar los cambios operativos realizados por el Ente tendientes a contribuir al mejoramiento en la ejecución y seguimiento de las campañas. Se considera que la observación ha sido regularizada.

- Respecto de los expedientes de reclamos:

La ausencia de criterio de oportunidad de control por parte del DSPyMA resulta agravado cuando las distribuidoras no adjuntan fotografías para acreditar la subsanación de las anomalías. Se ha constatado en algunos expedientes que el no acompañamiento de las mismas o bien con sus datos de identificación incompletos (fecha de toma de fotografía y dirección del lugar) no permite conocer la fecha cierta en que las anomalías fueron regularizadas.

Situación Actual:

La ausencia del criterio de oportunidad de control, se continúa constatando en los expedientes de reclamos relevados¹⁴ así como fotografías con sus datos de identificación incompletos (fecha de toma de la fotografía y dirección del lugar¹⁵).

Sobre la muestra de los expedientes tramitados por accidentes, si bien existen casos que alcanzan los 21 días, los plazos verificados no superan, en promedio, los admitidos por el por el Instructivo IT-04/A – Accidentes en la vía Pública.

Comentarios:

Por lo expuesto, se considera que la observación formulada ha sido parcialmente regularizada en cuanto a las deficiencias planteadas en la realización y control de las campañas ejecutadas por las universidades, sin embargo respecto del criterio de oportunidad informado para los trámites de reclamos, cabe mencionar que, si bien se han implementado nuevos controles, aún persisten las irregularidades que dieran lugar al comentario de la observación en lo atinente a reclamos.

Observación:

1.5. _El control ejecutado por el DSPyMA no es eficaz. Las debilidades detectadas son las siguientes.

Recomendación:

6.5. El ENRE deberá hacer más eficiente los procedimientos de campaña, reformulando los objetivos para consolidar las acciones de fiscalización hacia el mejoramiento de un sistema de seguridad que diagnostique y prevenga situaciones de riesgo.

¹⁴ Expediente 23014, reclamos N° 316876; N° 316700; N° 316835 y N° 316878.

¹⁵ Expediente 24791, reclamos N° 368539 y N° 368702; Expediente 21983, reclamos N° 289661 y N° 290197; Expediente 23846, reclamos N° 333956 y N° 335575 y Expediente 20849, reclamos N° 276433 y N° 276896.

- La intimación de subsanar en forma inmediata las anomalías constatadas en los procedimientos de campaña resulta desvirtuada por la falta de documentación que acredite las medidas adoptadas por la empresa y/o las demoras observadas en la subsanación de las mismas.

Situación Actual

Con relación al punto 1.5 de la observación corresponde remitirse a los casos planteados en los comentarios a la observación 1 por los que se verifica la reiteración de las deficiencias planteadas oportunamente respecto de las demoras en la subsanación de las anomalías detectadas.

Independientemente de lo expuesto, en los expedientes de campaña analizados e iniciados entre los meses de setiembre y diciembre de 2006, en ningún caso se verifica a la fecha de cierre de tareas de campo (30 de mayo de 2008) la emisión de la resolución sancionatoria como consecuencia del procedimiento de control ejecutado.

Comentarios al punto 1.5.

Teniendo en cuenta el carácter preventivo que debe prevalecer en el sistema de seguridad en la vía pública, el análisis realizado en los expedientes pone de manifiesto el incumplimiento y/o dilación de las distribuidoras en la reparación de la totalidad de las anomalías, lo que pone en riesgo la seguridad pública que constituye el objetivo substancial del control y seguimiento de las instalaciones.

Además, el extenso plazo insumido en el proceso de detección y regularización de anomalías vuelve inoportuna la aplicación de las sanciones a través de las resoluciones que se emiten recién al momento de regularización definitiva de dichas anomalías.

Por lo tanto se mantiene la observación, las debilidades de control detectadas en términos de prevención, oportunidad y eficiencia, al igual que lo observado oportunamente, tampoco se encuentra garantizado.

- En los procedimientos de campaña no siempre constan las notificaciones cursadas a los usuarios y/o su recepción, cuando la subsanación de las anomalías es su responsabilidad.

Situación Actual:

En las campañas 2006 se constató la exigencia por parte del Ente de la notificación a los usuarios o terceros intervinientes de la existencia de anomalías en sus instalaciones.

Comentario:

Por lo expuesto, se considera que la deficiencia mencionada ha sido regularizada.

- Falta de implementación de controles cruzados oportunos y demoras en la tramitación de los expedientes de reclamos.

Situación Actual

La totalidad de los expedientes de reclamos que conformaron la muestra, a la fecha de cierre de tareas de campo no cuentan con resolución sancionatoria emitida por el ENRE, con relación a los plazos insumidos en cada uno de los expedientes de reclamos relevados, surgen expedientes que superan los 21 meses de demora desde su inicio y aún no se ha formulado la correspondiente resolución. Cabe agregar que, en algunos casos se encuentra pendiente aún la formulación de cargos a través de la Resolución del DSPyMA respectiva.¹⁶

Del relevamiento efectuado de los expedientes mensuales de reclamos, conforme a la muestra seleccionada, se han verificado demoras desde la fecha de presentación de los reclamos hasta la fecha de notificación a la distribuidora de la Resolución de Formulación de Cargos emitida por el Departamento de Seguridad Pública. Dichas demoras promedian los 296 días corridos, registrándose un máximo de 408 días en el expediente N° 21.367-EDESUR, que incluye los reclamos del mes de agosto de 2006 y cuya formulación de cargos fue notificada con fecha 19/10/2007.

Estas deficiencias ya fueron puestas de manifiesto por esta AGN en el informe aprobado por Resolución AGN N° 023/04, por lo cual se reiteran sus comentarios. Este aspecto fue también confirmado por la UAI del ENRE en su Informe N° 06/06-donde expresa que: “*El tiempo de gestión*

¹⁶ Expedientes 25.042; 24.791 y 25.502.

de los expedientes mensuales de reclamos presentados por los usuarios y de oficio, desde el mes en análisis hasta la resolución de sanción ha continuado en aumento, superando los valores ya objetables de informes anteriores”.

Asimismo se destaca que al cierre de las tareas de campo, en la totalidad de los expedientes de reclamos relevados no se verifica la implementación de controles cruzados ni la emisión de la correspondiente Resolución sancionatoria.

Por lo expuesto, la observación formulada continúa sin regularizar.

- Tratamiento no uniforme en el proceso de tramitación de los expedientes de inspecciones de comprobación en la vía pública.

Situación Actual:

Como consecuencia del relevamiento efectuado en la muestra de expedientes que tramitaran en el DSPyMA se ha constatado que el procedimiento llevado a cabo por dicha área se ajusta a la reglamentación implementada.

Asimismo, dicho examen comprendió el relevamiento del proceso sancionatorio involucrado en esos expedientes por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley N° 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del CC que consiste en “Instalar, operar y mantener las instalaciones y/o equipos, de forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública, respetando las normas que regulan la materia”.

Comentario:

En virtud de lo expuesto, dentro de la documentación analizada no se ha verificado la situación planteada en el citado informe.

2. Observaciones formuladas a partir del presente examen.

2.1. Si bien en ciertos casos existen informes técnicos de las áreas responsables, no constan los resultados de los análisis de la información emitida por las universidades contratadas ni del descargo presentado por las Distribuidoras, como tampoco las medidas adoptadas por el ENRE como consecuencia de dicha información.

Expedientes de Auditorías de Control

I). En el Expediente correspondiente a la Distribuidora EDELAP S.A. (N° 14.297) si bien el área técnica recomienda el análisis y eventual formulación de cargos, no consta que el trámite se instara en consecuencia desde el 30 de octubre de 2006.

De acuerdo al convenio tramitado por Expediente N° 14.297, con fecha 30 de marzo 2005 la UNLP presenta al Ente su informe, incluyendo los temas de auditorías internas, externas y contratistas; Plan Maestro y Plan Anual del Período de la empresa EDELAP S.A., Conclusiones Generales y Conclusiones Particulares de Cada Plan, indicando en cada caso las observaciones “primarias” y “secundarias” detectadas.

Dicho informe es puesto en conocimiento de EDELAP S.A., el que es respondido con fecha 6 de julio de 2005, con rechazo a la mayoría de las observaciones-

Al respecto, el área técnica del DSPyMA emite su informe con el resultado de su análisis con fecha 6 de setiembre de 2005, destacando que “las observaciones primarias realizadas en cada uno de los planes específicos de la Res. ENRE N° 311/2001 deberán ser atendidas por la Distribuidora en tanto representen peligro para la seguridad pública” y recomienda “realizar una auditoria del ENRE sobre los resultados de las observaciones realizadas por el IITREE posteriormente a instruir a la empresa EDELAP a dar cumplimiento a lo observado por este auditor.”

El DSPyMA intima a EDELAP S.A. a responder las observaciones de cada uno de los planes con fecha 05 de octubre 2005, sin embargo no obran constancias de su respuesta para ninguno de los planes.

Por último, con fecha 11 de octubre 2006, el área técnica del DSPyMA recomienda el análisis jurídico y eventual formulación de cargos, registrándose un último trámite de pase del área legal a la

técnica con fecha 30 de octubre 2006, sin que consten las medidas adoptadas por el Ente que acrediten el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones efectuadas por él mismo

No obstante lo expuesto, no surge en los expedientes confeccionados a partir de las auditorías efectuadas, una evaluación por parte del Ente, de la información presentada por las Universidades.

Tampoco se observa el criterio adoptado por el Ente para evaluar la razonabilidad del Sistema de Seguridad auditado y el efectivo cumplimiento del Resolución ENRE N° 311/2001, toda vez que de los antecedentes relevados no surgen evidencias que permitan legitimar el correcto funcionamiento de modo efectivo y eficaz del sistema auditado.

II). En los Expedientes correspondientes a EDESUR S.A.(N°s 19.558 y N° 20.800) no constan análisis del auditado del descargo de la Distribuidora, ni evaluaciones propias de las anomalías persistentes, las que podrían haber dado lugar a la formulación de cargos o a la aplicación de sanciones

La UNLP presentó su informe final de auditoría del sistema del Seguridad Pública de la empresa EDESUR S.A. Con fecha 1 de noviembre de 2006, el ENRE da traslado del mismo a la distribuidora y le otorga un plazo para aportar datos o realizar las aclaraciones que estime necesarias y/o convenientes.

Dichos informes reflejan un detalle de tareas por zona, identificadas como anomalías que persisten, correspondientes a las observadas en inspecciones anteriores y anomalías nuevas, verificadas e informadas por la UNLP en cada uno de los Planes específicos¹⁷.

Del análisis de la documentación verificada no surgen evidencias que acrediten un análisis del descargo presentado por la Distribuidora en respuesta a dichos informes.

Por lo expuesto se verifica que ante la presencia y persistencia de anomalías en las instalaciones en la vía pública que ponen en riesgo la seguridad pública, no se han verificado evaluaciones por parte de las áreas competentes que den lugar a la formulación de cargos, seguimiento de lo actuado y la aplicación de medidas sancionatorias que pudieran corresponder.

III). En el Expediente correspondiente a EDENOR (N° 19557) no constan evaluaciones del ENRE de la información y recomendaciones efectuadas por la Universidad contratada a fin de efectuar los controles

No se observa, la emisión de informes técnicos por parte del DSPyMA que reflejen los resultados de la evaluación resultante de la información presentada por la UNSAM.

Cabe mencionar que la propia universidad contratada recomienda en uno de sus informes presentados al Ente, “incrementar los controles ejercidos sobre los contratistas y proveedores tanto en los aspectos operativos (inspecciones de los trabajos de reacondicionamiento, reparación y otras obras), como en cuanto a las habilitaciones y la formación en Seguridad Pública que cada contratista brinda a su personal. Debiera asegurarse que la calidad de los equipos de trabajo utilizados por los contratistas sean similares a los equipos de trabajo de las Distribuidoras.”

Esta recomendación tiene particular importancia toda vez que la Resolución ENRE N° 311/01, incluye entre los planes exigibles dentro del Sistema de Seguridad al “Plan de capacitación y habilitación del personal de la distribuidora y de sus contratistas, subcontratistas y proveedores que realicen tareas que incidan en la seguridad pública”.

Tampoco se verifica el grado de cumplimiento de la Resolución ENRE N° 311/2001, en relación a la regularización de las observaciones detectadas, recomendaciones y su seguimiento.

2.2. El ENRE no exigió a la universidad contratada para efectuar el relevamiento de EDELAP que los resultados informados se ajusten a los términos del contrato.

¹⁷ Plan 1- Plan de Detección y corrección de Anomalías en instalaciones en la vía pública.

Plan 2 – Plan de Mantenimiento preventivo de instalaciones en la vía pública.

Plan 4 – Plan de Atención de reclamos por seguridad en la vía pública.

Plan 6 – Plan de relevamiento y normalización de líneas aéreas de media y alta tensión.

Plan 7 – Plan de control de cámaras transformadoras.

Tal como se informara precedentemente, el Ente ha suscripto contratos con distintas Universidades para llevar a cabo el control del cumplimiento por parte de las distribuidoras de la Resolución ENRE N° 311/01. A tal efecto, mediante los contratos respectivos y conforme a los Términos de Referencia definidos en cada convenio, las universidades contratadas se comprometen a la ejecución de las tareas de conformidad con dichos Términos.

No obstante ello, del relevamiento de dicha documentación se puede observar que ante el mismo tipo de contrato para las distintas universidades cuyos Términos de Referencia son de similares características, los resultados informados por aquéllas difieren según la universidad contratada, aspecto que dificulta su seguimiento y análisis comparativo.

En consecuencia, el contenido y forma de los resultados informados por la Universidad a cargo del relevamiento de la distribuidora EDELAP, no se ajustan a los requerimientos efectuados por el Ente a los efectos de la ejecución de los controles que permitan verificar el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 311/01.

Ante la falta de uniformidad de la información obtenida, el ENRE no instruye a las universidades contratadas respecto de la modalidad en la aplicación de los procedimientos tendientes a ejecutar los controles encomendados a los efectos de obtener resultados uniformes y suficientes que le permitan al Ente expedirse sobre el resultado y/o grado de cumplimiento de la Resolución ENRE N° 311/01 por parte de las Distribuidoras.

Independientemente de lo expuesto, no se observa en la totalidad de la documentación relevada, la presencia de controles periódicos durante la vigencia del contrato o posteriores al mismo que certifiquen el efectivo cumplimiento en tiempo y forma por parte de la universidad contratada de las obligaciones estipuladas en dicho contrato así como informes que reflejen el análisis por parte del Ente de los resultados presentados por las universidades contratadas.

2.3. El ENRE no ha desarrollado, en base a la información obtenida, indicadores que reflejen el resultado de la aplicación de la Resolución ENRE N° 311/01, su grado de cumplimiento y análisis de los desvíos.

De acuerdo a los requerimientos establecidos en la normativa respecto a las obligaciones derivadas de las presentaciones de los Planes específicos, la implementación del Sistema de Seguridad Pública conlleva a la instrumentación de distintos mecanismos previamente establecidos en cada plan para ser ejecutados en cada periodo.

A su vez, la Resolución ENRE N° 311/01, establece entre otros aspectos, la obligación por parte de las Distribuidoras de *“definir indicadores para evaluar objetivamente el grado de eficiencia del Sistema y el cumplimiento o avance de las metas y objetivos adoptados, actualizándolos periódicamente con intervalos definidos.*

Estos indicadores, índices y/o relaciones deberán ajustarse a las previsiones que establezca el Ente Regulador.

Consecuentemente, al cierre de cada período deberán evaluarse los resultados obtenidos, el análisis de los desvíos que pudieran registrarse frente a lo planificado y las políticas o metodologías a seguir en función de dichos resultados, tendientes a la optimización del Sistema de Seguridad Pública, así como su funcionamiento eficiente, eficaz y oportuno.

No obstante ello, de la información obtenida ya sea a través de las universidades contratadas o de las propias distribuidoras que deben mostrar entre otros aspectos, el grado de implementación del Sistema de Seguridad Pública y cumplimiento de la Resolución ENRE N° 311/01, no se observa por parte de las Distribuidoras ni por parte del Ente el cumplimiento de los objetivos precedentemente explicitados.

Tampoco se verifica la publicación de información a los usuarios sobre el estado de situación actualizado en materia de prevención de la seguridad pública, así como la evolución de la gestión del Ente en cuanto a las medidas adoptadas en consecuencia, ni los resultados obtenidos de las distribuidoras que permitan conocer el estado de las instalaciones en la vía pública, mejoras, el grado de incidencia en la calidad del servicio prestado y su comparación respecto a años anteriores y al resto de las empresas.

2.4. Ante la detección de anomalías como consecuencia de las auditorías de control realizadas en el marco de la Resolución ENRE N° 311/01, no obran en los expedientes respectivos, las resoluciones emitidas por el Departamento de Seguridad Pública que reflejen la formulación de cargos a las distribuidoras, como tampoco las constancias que acrediten el debido proceso sancionatorio y de corresponder, la aplicación de sanciones.

Se han verificado las resoluciones correspondientes a las formulaciones de cargos por anomalías procedentes de la realización de las campañas efectuadas por las universidades conforme a los contratos respectivos, así como las consecuentes de los accidentes operados en el ámbito de la Seguridad Pública, y las resoluciones sancionatorias si correspondieren.

No obstante ello, no se verifica el mismo procedimiento para las anomalías que surgen de la verificación del cumplimiento de la Resolución 311/01, las que responden a las mismas características de las formuladas en las anteriores, al respecto no se desprende de la documentación obtenida los fundamentos por los cuales dichos procedimientos no se han llevado a cabo.

2.5. No consta la evaluación de medidas a partir del incremento de reclamos de usuarios vinculados con la seguridad pública, en particular en consideración a los casos de reclamos reiterados ante la distribuidora, que luego son formulados ante el Ente.

En el siguiente cuadro se refleja la cantidad total de reclamos ingresados al ENRE por problemas relacionados con la seguridad en la vía pública, durante el periodo auditado, identificados por Distribuidora:

RECLAMOS INGRESADOS DURANTE 2006 Y 2007 POR SEGURIDAD EN VÍA PÚBLICA								
AÑO	EDENOR	Variac. % relación Año anterior	EDESUR	Variac. % relación Año anterior	EDELAP	Variac. % relación Año anterior	TOTAL	Variac. % relación Año anterior
2006	2434		1775		634		4843	
2007	2185	-10,23	2399	35,15	801	26,34	5385	11,12
TOTAL	4619		4174		1435		10228	

De dicho cuadro surge el grado de incremento del año 2007 con respecto al 2006 que representa el 11,12% del total de reclamos pertenecientes a las tres Distribuidoras, destacándose el significativo aumento de los reclamos correspondientes a la empresa EDESUR S.A. que representa el 35,15 % de incremento con relación al año anterior.

A su vez, conforme surge de las publicaciones del ENRE a través de su página web, es posible observar el significativo y constante aumento de la cantidad de reclamos presentados que pone de manifiesto una marcada tendencia ascendente desde el año 2002 hasta agosto de 2005, según se expone en el siguiente detalle:

2002	2003	% de aumento en relac. Año anterior	2004	% de aumento en relac. Año anterior	2005	% de aumento en relac. Año anterior	2006	% de dismin. relac. Año anterior	2007 (*)	% de aumento 2002-2006
1.883	2.594	37,76 %	4.027	55,24 %	4.838	20,13 %	4.752	1,77 %	3.417	152,36 %

(*)Se deja constancia que se agrega el dato correspondiente al año 2007 pero no su comparativo por contener información parcial.

Por su parte, sobre la base de datos suministrada por el Ente que incluye los reclamos totales presentados para el periodo auditado (2006-2007) se ha procedido a identificar el tipo de anomalía relacionada con el reclamo efectuado por los usuarios, según surge en el siguiente cuadro:

AÑOS 2006-2007	EDENOR		EDESUR		EDELAP	
	Cantidad de anomalías	Porcentaje del total reclamado	Cantidad de anomalías	Porcentaje del total reclamado	Cantidad de anomalías	Porcentaje del total reclamado
Poste	1891	40,93	1635	39,18	743	51,78
Medidores	607	13,14	579	13,87	159	11,08
explosiones	146	3,16	214	5,13	25	1,74
Tapas	336	7,27	417	9,99	115	8,01
Cables	2694	58,33	2357	56,48	931	64,88
transformadores	325	7,03	480	11,50	42	2,93
reclamos reiterados	75	1,62	83	1,99	12	0,84

En dicho cuadro se reflejan, a modo de ejemplo, los distintos motivos por los cuales los usuarios han presentado sus reclamos al Ente, destacando aquellos relacionados con posibles problemas con las instalaciones que hacen a la seguridad pública.

Sin perjuicio del ingreso al Ente en forma directa de la totalidad de los reclamos que corresponden a Seguridad Pública, se han verificado reclamos presentados por usuarios que habiendo reclamado a la distribuidora de forma reiterada, no obtuvieron respuesta satisfactoria, y cuyos casos se incluyen en el cuadro precedente.

2.6. La ocurrencia de accidentes en la vía pública por causas de anomalías en la Seguridad Pública, en algunos casos con graves consecuencias, ponen en evidencia la aplicación de modo insuficiente de las medidas orientadas a la prevención y así como la ausencia del funcionamiento eficaz y eficiente del sistema de seguridad implementado por Resolución ENRE N° 311/01.

Durante el período auditado se han verificado ciento cuatro (104) resoluciones durante los años 2006 y 2007, por las que el Ente ha sancionado a las Distribuidoras EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A., originadas en accidentes de personas por recibir descargas eléctricas, ocurridos en distintas circunstancias, de las cuales trece (13) casos derivaron en fallecimiento, según el siguiente detalle:

AÑO	EDENOR		EDESUR		EDELAP		TOTAL	
	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
2006	15	477.600,00	8	305.124,00	0	0,00	23	782.724,00
2007	61	1.713.584,00	18	466.431,00	2	70.016,00	81	2.250.031,00
	76	2.191.184,00	26	771.555,00	2	70.016,00	104	3.032.755,00

De dicho cuadro surge que las sanciones aplicadas a EDENOR S.A. representan el 73,08 % del total sancionado por accidentes.

Por otra parte se verifican casos cuya ocurrencia data de abril/2001 y que fueran resueltos durante el año 2006 (Expte. 9780/2001-EDESUR S.A.), aproximadamente cinco años más tarde.

A su vez, se han detectado 135 expedientes iniciados durante el periodo 2001-2006¹⁸ vinculados con accidentes ocasionados por problemas de seguridad en la vía pública, que han tenido resolución sancionatoria durante los años 2006 y 2007, por un monto total de \$ 4.315.127,00.-.

Cabe destacar que el 68,15% del total de casos originados por accidentes en la vía pública corresponden a la empresa EDENOR S.A., mientras que el 28,89% y el 2,96% restantes pertenecen a EDESUR S.A. y EDELAP S.A. respectivamente.

Se agrega al presente informe, el detalle de las sanciones que afectan la Seguridad en la vía pública aplicadas a las distribuidoras durante el periodo auditado, identificadas por motivo y montos involucrados.

No obstante lo expuesto, de acuerdo a lo informado por el responsable en base a las denuncias efectuadas por las empresas, durante el período auditado (2006-2007) se han producido 5 (cinco) accidentes seguidos de muerte en donde se ha encontrado vinculación del mismo con una anomalía en

¹⁸ Se incluye el expediente 90322 que data del año 1999 con resolución sancionatoria n° 136/07.

instalaciones de la distribuidora, de los cuales 4 (cuatro) corresponden al área de EDENOR S.A. y el restante pertenece a EDELAP S.A.

2.7. En los expedientes de accidentes relevados se verifican demoras significativas así como la ausencia de los certificados de deuda que debe emitir el Ente ante la falta de pago de la sanción dispuesta.

Cabe tener presente que el Procedimiento para la Tramitación de Accidentes en Distribución dependiente del Departamento de Seguridad Pública y Medio Ambiente denominado MO-08/A, no fija plazos para emitir la resolución de formulación de cargos a las Distribuidoras por los incumplimientos verificados por el Ente, a través del DSPyMA ni la emisión del correspondiente Dictamen Jurídico.

No obstante ello, se verifican significativas demoras, cuyos plazos promedios son los siguientes:

Días de demora entre presentación del Informe y la Formulación de Cargos

Promedio 55 Días

Días de demora entre el Descargo de la Distribuidora y Emisión del Dictamen:

Promedio 512 Días

Tiempo transcurrido entre inicio del Expediente y la Resolución Sancionatoria:

Promedio: 22 meses

Por otra parte, en la totalidad de los casos relevados que conformaron la muestra, no constan los certificados de deuda emitidos por el Ente en virtud de la ausencia de pago de la sanción impuesta que acredite el trámite que antecede al inicio de actuaciones judiciales.

2.8. No se verifica por parte del ENRE el criterio uniforme y fundamentos que determinan la suspensión o no de la obligación del pago de la multa derivada de la resolución sancionatoria respectiva, ante la aplicación de sanciones dispuestas a las distribuidoras por incumplimientos que afectan el Sistema de Seguridad en la vía pública.

Conforme surge del respectivo proceso sancionatorio iniciado a partir del dictado de las resoluciones del DSPyMA mediante las cuales se han formulado cargos a las distribuidoras por incumplimientos a las obligaciones en materia de seguridad pública establecidas en el art.16 de la Ley N° 24.065, en la Resolución ENRE N° 311/2001 y el art. 25 inciso m) e y) del Contrato de Concesión, corresponde en consecuencia, la aplicación de las sanciones previstas en los puntos 5.2 y 6.4 del Subanexo 4.

La cláusula 23.1.1 del Acta Acuerdo firmada entre UNIREN y EDENOR el día 21 de septiembre de 2005 establece que se “*Procederá a través del ENRE a adoptar las medidas y disponer los actos necesarios para ordenar la suspensión del cobro de las multas derivadas de sanciones aplicadas por el ENRE, cuya notificación, causa u origen haya tenido lugar en el período comprendido entre el seis (6) de enero de 2002 y la entrada en vigencia del presente ACUERDO, incluyendo las que se encontraren a esta fecha en gestión administrativa.*”

De acuerdo a lo informado por los responsables del área del DSPyMA, el ENRE resuelve la suspensión del pago de las multas por las sanciones por incumplimientos verificados en el período comprendido entre el 06 de enero de 2002 y la fecha de firma de cada una de las Actas Acuerdo. En el caso de EDENOR sería del 06-01-2002 al 21-09-2005.

Sin embargo el ENRE, teniendo en cuenta lo dispuesto en las Actas Acuerdo, ante las sanciones aplicadas por incumplimientos por parte de las distribuidoras, dispone en algunos casos la suspensión del pago de la multa y en otros exige el pago de la sanción aplicada, ello se verifica en::

a. Resolución 797/07 de fecha 22 de Noviembre de 2007: El Artículo 3° Sanciona a EDENOR S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 KWH por incumplimiento del artículo 25 inciso m) del C.C., debiendo depositarla dentro de 10 días hábiles en la cuenta corriente ENRE N° 50/652 Recaudadora de Fondos de Terceros N° 2.915/89 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo.

b. Resolución 131/07 de fecha 22 de Febrero de 2007: El Artículo 2º suspende a EDENOR respecto del pago de la sanción aplicada en el Artículo 1º (multa equivalente a 100.000 KWH por incumplimiento del artículo 25 inciso m) del C.C.)

Según lo informado, a los efectos de la exigibilidad del pago de la multa se considera como parámetros la fecha en que el ENRE toma conocimiento de la ocurrencia del accidente y la fecha de la firma del Acta Acuerdo respectiva. Es decir, que si toma conocimiento del suceso después de la firma del Acta Acuerdo (21 de septiembre de 2005) corresponderá exigir el pago de la sanción aplicada. En el caso de la Resolución 797/2007 el Organismo toma conocimiento del hecho el 28 de octubre de 2005 (posterior a la firma del Acta Acuerdo), en cambio en la Resolución 131/2007 se toma conocimiento del hecho el 22 de julio de 2005 (dentro del plazo de suspensión).

Sin embargo el Acta Acuerdo firmada con cada una de las Distribuidoras nada dice acerca del momento en que el ENRE toma conocimiento del accidente. Sí es clara al disponer “...la suspensión del cobro de las multas derivadas de sanciones aplicadas por el ENRE, cuya notificación, causa u origen haya tenido lugar en el período comprendido entre el seis (6) de enero de 2002 y la entrada en vigencia del presente ACUERDO...”

Es por ello que no surge con claridad el criterio adoptado por el ENRE para disponer o no el cobro de las sanciones impuestas a las distribuidoras ya que, según el Acta Acuerdo si la sanción tuviera origen, causa o fuera notificada dentro del período mencionado ut supra debería adoptar el mismo tipo de decisión uniforme, sin importar el momento en el cual el ENRE toma conocimiento del hecho.

Del total de sanciones aplicadas durante el periodo auditado, se ha resuelto la suspensión de pago de las multas aplicadas a las Distribuidoras, conforme los términos de las respectivas Actas Acuerdo, por un total de \$ 32.003.846,50.- , correspondiendo a EDENOR S.A.: \$ 25.884.443,00.-; EDESUR S.A.: \$ 4.938.728,00.- y EDELAP S.A.: \$ 1.180.675,50, dichos importes corresponden a 120 de las 163 resoluciones sancionatorias emitidas durante el año 2007, y representan el 95,90% del monto total sancionado en ese año por seguridad en la vía pública y el 73,62 % de la cantidad de resoluciones emitidas por tal concepto.

2.9. Se verifican deficiencias en la confección y formulación de los expedientes de reclamos y aquellos por los que se tramita la auditoria del Sistema de Seguridad Pública implementado por Resolución ENRE N° 311/2001.

Con relación a los expedientes de reclamos

De la muestra de los expedientes de reclamos relevados se han detectado algunos casos de inconsistencias entre lo informado en la base de datos de la DAU y las constancias documentales agregadas en los expedientes, tales como:

- Si bien se informa en la base de datos, no consta agregado el reclamo en el expediente ni en la resolución de formulación de cargos respectiva¹⁹:
- Reclamos que se encuentran archivados en distintos expedientes²⁰ o
- En el expediente sólo consta la carátula del reclamo sin la documentación que acredita su seguimiento y resolución.²¹

Con relación a los expedientes de auditorias.

Los expedientes por los que se tramitan las auditorias de control al Sistema de Seguridad Pública no se encuentran completos, toda vez que no incluyen o referencian los trámites que obran por cuerda separada pero que corresponden al seguimiento de dichas auditorias. No es posible determinar de los expedientes relevados la presentación en tiempo y forma de los Planes exigidos por Resolución ENRE N° 311/2001, dado que no se encuentra confeccionado un expediente que concentre la totalidad de la información relacionada con la presentación de los Planes exigibles a las Distribuidoras de conformidad con lo establecido en la citada resolución.

¹⁹ Reclamos nros.: 269862, 285157; 285151; 279268 y 338843.

²⁰ Reclamos nros. 290948 y 290949.

²¹ Reclamo nro. 270.484; 285691 y 285918.

RECOMENDACIONES

El ENRE deberá:

2.1.1. Dar estricto cumplimiento a las competencias asignadas en materia de seguridad pública, optimizando las acciones y procedimientos de control en términos de prevención de riesgos.

2.1.2. Apelar a las instancias competentes que permitan dar una solución a la problemática relacionada con el reemplazo de las cajas esquineras, así como la adopción de medidas administrativas o judiciales, a fin de cumplir y hacer cumplir las obligaciones encomendadas a través de la Ley 24.065 (artículos 16 y 56), por cuanto el ENRE debe velar por la seguridad pública, estando en ello comprometida la integridad de las personas.

2.1.3. Incrementar los controles que permitan un seguimiento adecuado en la tramitación de los expedientes de reclamos, imprimiendo a las actuaciones procedimientos homogéneos y plazos razonables en la verificación de anomalías denunciadas por los usuarios a fin de garantizar el criterio de oportunidad en la aplicación de sanciones.

2.1.4. El ENRE deberá hacer más eficiente los procedimientos de control, e intimar a las Distribuidoras a subsanar en forma inmediata las anomalías detectadas que ponen en riesgo la seguridad pública, reformulando los objetivos para consolidar las acciones de fiscalización hacia el mejoramiento de un sistema de seguridad que diagnostique y prevenga situaciones de riesgo.

2.2.1. Implementar y acreditar los procedimientos de control, seguimiento y análisis de los resultados efectuados por el ENRE sobre la información elaborada por las universidades contratadas que permitan legitimar el correcto funcionamiento de modo efectivo y eficaz del sistema auditado.

2.2.2. Exigir que la información presentada por las universidades contratadas, relacionada con la ejecución de los controles que permitan verificar el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 311/2001, se ajusten a las tareas encomendadas por el Ente conforme a los requerimientos efectuados en los Términos de Referencia de los respectivos contratos.

2.2.3. A partir de la información obtenida procedente de las Distribuidoras, implementar y hacer cumplir un sistema de definición de objetivos medibles o indicadores que permitan evaluar objetivamente el grado de eficiencia del sistema y el cumplimiento o avance de las metas y objetivos, actualizándolos periódicamente con intervalos definidos, tal como la propia Resolución ENRE N° 311/2001 así lo dispone para las distribuidoras, permitiendo de este modo al Ente, conocer el comportamiento del sistema, grado de cumplimiento y análisis de los desvíos, fijando, en su caso, objetivos para los procesos del sistema que se puedan considerar críticos.

Asimismo, deberá informar a los usuarios interesados, a través de publicaciones de alcance masivo, el estado de situación en materia de prevención de la seguridad pública, así como la evolución de la gestión del Ente en cuanto a las medidas adoptadas en consecuencia y los resultados obtenidos de las distribuidoras que permitan conocer el estado de las instalaciones en la vía pública, mejoras, el grado de incidencia en la calidad del servicio prestado y su comparación respecto a años anteriores y al resto de las empresas.

2.2.4. Ante la detección de anomalías como consecuencia de las auditorías realizadas en el marco de la Resolución 311/2001, dictar los actos administrativos pertinentes que reflejen la formulación de cargos a las distribuidoras, a través de las resoluciones que debe emitir el Departamento de Seguridad Pública, así como el debido proceso sancionatorio y de corresponder, la aplicación de sanciones, en cumplimiento a las funciones de control que le son inherentes.

2.2.5. Evaluar los resultados obtenidos por la aplicación de las medidas orientadas a la prevención e implementar los procedimientos que permitan verificar el funcionamiento eficaz y eficiente del sistema de seguridad establecido por Resolución ENRE N° 311/2001.

2.2.6. Adoptar las medidas tendientes a lograr mayor celeridad en las tramitaciones de los expedientes así como el debido proceso en la confección y formulación de los expedientes de manera completa y suficiente.

2.2.7. Determinar en forma explícita el criterio y fundamentos que determinan la suspensión o no de la obligación del pago de la multa derivada de la resolución sancionatoria por la aplicación de sanciones dispuestas a las distribuidoras por incumplimientos que afectan el Sistema de Seguridad en la vía pública.

CONCLUSIONES

Como consecuencia del seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas en la Resolución N° 23/04 AGN, se ha verificado que las mismas se han cumplido parcialmente, sin la rigurosidad debida pese al carácter prioritario que se le debe dar a la seguridad pública, pues:

Con independencia del grado de optimización del sistema de Seguridad implementado a través de la Resolución ENRE N° 311/01 se ha verificado en algunos casos la regularización total o parcial de las observaciones y recomendaciones oportunamente formuladas en el informe aprobado por Resolución AGN N° 023/04, mientras que en otros, el Ente ha manifestado en su descargo la voluntad de regularizar los aspectos que aún se encuentran pendientes.

Por otra parte, ante la presencia de anomalías en las instalaciones, no se verifica su inmediata y completa regularización, por lo que subsisten las deficiencias explicitadas en la observación oportunamente formulada, sin que el ENRE haya adoptado medidas eficientes al respecto.

El ENRE ha procedido a disponer el reemplazo de las cajas esquineras por buzones, no obstante ello, la problemática no ha sido subsanada dado que las acciones encaradas por el ENRE no resultaron suficientes para alcanzar una solución definitiva que permita regularizar la situación planteada.

Si bien las deficiencias planteadas en la realización y control de las campañas ejecutadas por las universidades han sido parcialmente regularizadas, aún persisten las demoras que dieran lugar al comentario de la observación en lo atinente a reclamos y en el procedimiento para la tramitación de accidentes en Distribución. Asimismo, en la totalidad de los expedientes de reclamos relevados no se verifica la implementación de controles cruzados ni la emisión de la correspondiente Resolución sancionatoria.

No surge en los expedientes confeccionados a partir de las auditorias efectuadas, una evaluación por parte del Ente, de la información presentada por las Universidades, cabe agregar que ante el mismo tipo de contrato, los resultados informados difieren según la Universidad contratada, aspecto que dificulta su análisis comparativo.

Tampoco se observa el criterio adoptado por el Ente para evaluar la razonabilidad del Sistema de Seguridad auditado y el efectivo cumplimiento del Resolución ENRE N° 311/2001, toda vez que de los antecedentes relevados no surgen evidencias que permitan legitimar el correcto funcionamiento de modo efectivo y eficaz del sistema auditado.

Tampoco se verifica la publicación de información a los usuarios que permitan conocer el estado de las instalaciones en la vía pública, mejoras, el grado de incidencia en la calidad del servicio prestado y su comparación respecto a años anteriores y al resto de las empresas.

Por otra parte, no se verifican las resoluciones correspondientes a las formulaciones de cargos por anomalías procedentes de la verificación del cumplimiento de la Resolución 311/01.

El ENRE, teniendo en cuenta lo dispuesto en las Actas Acuerdo, ante las sanciones aplicadas por incumplimientos por parte de las distribuidoras, dispone en algunos casos la suspensión del pago de la multa y en otros exige el pago de la sanción aplicada. Por lo tanto, no surge con claridad el criterio adoptado por el ENRE para disponer o no el cobro de las sanciones impuestas a las distribuidoras.

Los expedientes por los que se tramitan las auditorias de control al Sistema de Seguridad Pública no se encuentran completos, por lo que no es posible determinar de los expedientes relevados la presentación en tiempo y forma de los Planes exigidos por Resolución ENRE N° 311/2001.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos)

EXAMEN EN EL ÁMBITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC) - REFERIDO A “INTERNET, RECLAMOS DEL PÚBLICO USUARIO, CALIDAD DE SERVICIO - PERÍODO 2003 / 2006”

Resolución N° 96 - AGN / 19 - 06 -09

Constitución Nacional: art. 85. Ley 24.156: art.118 inc. b)

Tarea de campo: entre el 1° de febrero y el 30 de noviembre de 2007

OBJETO DEL EXAMEN

Efectuar un examen en el ámbito de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC), -Internet, reclamos del público usuario, calidad de servicio- período 2003/2006.

1. Comentarios y Observaciones

1.1.La CNC no ha propiciado ante la Secretaría de Comunicaciones la aprobación de un marco regulatorio en materia de Internet.

Entre los objetivos que el Decreto N° 1626/96 le fija a la CNC se destacan; ejercer el Poder de Policía de las telecomunicaciones, aplicando y controlando el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en la materia y asistir a la Secretaría de Comunicaciones en el dictado de los reglamentos de los servicios de telecomunicaciones. Por su parte la Resolución CNC N° 2065/90, le asigna a la Gerencia de Control la función de elaborar normas para la defensa de los derechos de los clientes.

Considerando el incremento de diferentes prestaciones y servicios que día a día se desarrollan en Internet y teniendo en cuenta que en el espacio virtual se llevan a cabo negocios e intercambios de bienes y servicios, opiniones, noticias y una diversidad amplísima de información que es filtrada a través de entidades de muy variada índole que muchas veces no asumen responsabilidades ante los usuarios.

Se hace notar que mientras las utilidades y servicios de este medio de comunicación, se multiplican y avanzan día a día con mayor penetración y aceptación de casi todos los estratos sociales, no se ha dictado ni propiciado la aprobación de un marco regulatorio que garantice la libre prestación y acceso a estos medios de comunicación, regule deberes y derechos, para prestadores, intermediarios de acceso y derechos y obligaciones de clientes, que contemple la ley aplicable a cada caso, según el lugar de origen y de destino de la comunicación, las obligaciones, restricciones y prohibiciones a cargo de cada interviniente, el régimen sancionatorio para los prestadores de Internet, la autoridad de aplicación; todo ello teniendo en cuenta la normativa legal existente y en concordancia con la Constitución Nacional, las Leyes de Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor y las recomendaciones internacionales.

En este aspecto la CNC, teniendo en sus manos las atribuciones que le brinda los Decretos Nros. 1185/90, 1626/96 y la Resolución CNC N° 2065/90 en cuanto a ejercer las facultades de regulación administrativa y técnica, control, fiscalización y verificación en materia de telecomunicaciones, de acuerdo con la normativa aplicable y las políticas fijadas por la Secretaría de Comunicaciones, no ha hecho uso de todas sus facultades.

1.2.La CNC no definió los niveles mínimos de medición y control de la calidad de los Servicios de Internet para promover el marco normativo correspondiente ante la Secretaría de Comunicaciones

La CNC tiene entre sus misiones y funciones las de asistir a la SECOM en el dictado de los Reglamentos Generales para la regulación de la actividad.

En este contexto, y de la información aportada por el auditado corresponde destacar la ausencia de un reglamento de Calidad de Servicios de Internet.

La calidad de servicio es definida por la ITU²² como el efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio que determina el grado de satisfacción de un usuario del mismo. Relacionando las distintas funciones de un servicio de comunicaciones electrónicas tales como gestión de contratación, mantenimiento, conexión, facturación, acceso, etc., con los diversos criterios que pueden utilizar los usuarios para evaluar la calidad de funcionamiento de dichas funciones (velocidad, disponibilidad, fiabilidad, etc.), se puede determinar un conjunto de parámetros observables y susceptibles de ser medidos, capaces de proporcionar una representación objetiva y comparable de la calidad de servicio que entrega al usuario.

Uno de los elementos más importantes a tener a cuenta son los parámetros de calidad de la red. Se considera la conveniencia de elaborar una norma técnica para establecer los indicadores de calidad y los enlaces de conexión desde la perspectiva del usuario y del proveedor de acceso, establecer los niveles mínimos de calidad de servicio, definiciones, métodos de medición, requerimientos de información y las condiciones necesarias para garantizar la confiabilidad del servicio. Debe contemplar también un sistema de publicación de dichos parámetros, de modo que el usuario pueda conocer con certeza los diferentes niveles de calidad del servicio contratado.

1.3.El Organismo auditado no efectuó estudios de las consultas o reclamos incoados por los usuarios, a efectos de proponer modificaciones a la normativa vigente. La página de Internet del organismo, no provee al usuario información suficiente e íntegra

Tal como se observa en el presente, no existe un Reglamento específico que contemple las particularidades del servicio, el Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, reconoce a los reclamos e inquietudes el carácter de fuente principal de información para determinar las pautas de modificación a la normativa (Considerandos Res. 10059/99), mas no constan estudios referidos a los reclamos o consultas formulados por los usuarios, su incidencia en el total de reclamos, evolución, etc.

En los términos del art. 42 de la Constitución Nacional se reconoce a los usuarios el derecho a la información adecuada, veraz y a la educación para el consumo. Respecto de la información y publicidad suministrada mediante la página de Internet del Ente, se señala que la misma no contiene la totalidad de información que podría resultar útil para los usuarios, tal como las respuestas a las preguntas más frecuentes.

1.4. En algunos trámites se constata que el prestador no responde en término el requerimiento efectuado por la CNC, pero no se inicia el debido proceso sancionatorio en el término reglado

El Decreto N° 62/90 Punto 10.1.3 establece entre otros aspectos "...brindando toda información que le sea requerida por esta en los plazos que esta fije...". Asimismo el punto 10.1 inc. b) del reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 764/00, obliga a las prestadoras a suministrar a la CNC, en su carácter de Autoridad de Control, toda la información que se le solicite.

Cuando la CNC da traslado del reclamo a la licenciataria, la intima a responder en el término de 20 días hábiles de requerido (Art. 37 Resolución N° SECOM 10059/99) bajo apercibimiento de dar inicio al proceso sancionatorio. Se observan casos donde excede el plazo estipulado, no evidenciándose el inicio del proceso sancionatorio. Dicha situación dilata el tiempo de resolución del reclamo por parte del CAU. Asimismo, se destaca que el suministro de información resulta imprescindible para que la Autoridad Regulatoria ejerza en forma eficaz su función de control.

A modo de ejemplo se mencionan los siguientes trámites:

TRECNCDENEUQUEN N° 605/05 demora de 5 meses

TRECNCDENEUQUEN N° 434/06 demora de 4 meses

TRECNCDEBAIRES N° 374/03 demora 3 años 8 meses

²² International Telecommunication Union, ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones)

1.5. Se observan reclamos que fueron resueltos sin realizar un examen exhaustivo de los elementos de juicio incorporados en el trámite, o en su caso sin solicitar otros que sirvieran para proveer con mayor fundamento

1.5.1. En la mayoría de las notas enviadas al usuario en respuesta a su reclamo se transcribe la contestación de la prestadora, sin suficiente análisis por parte del CAU de la razonabilidad de los argumentos esgrimidos por aquella. La misma debería ser considerada un elemento más de prueba a ser evaluado.

A modo de ejemplo se mencionan los siguientes casos:

TRECNCDEERIOS 0081/06
DENUNCIA 54823/04
DENUNCIA 30134/03
DENUNCIA 36500/03

1.5.2. La CNC no verifica en caso de corresponder la percepción de la nota de crédito por parte de los usuarios.

Ante la admisión de un reintegro y/o anulación de facturas por parte de las empresa a un usuario, la CNC procede al cierre del reclamo notificando al denunciante pero no verifica si el mismo ha percibido la suma en cuestión, originando que, en algunos casos el usuario efectúe una nueva presentación.

A modo de ejemplo se señalan los siguientes trámites:

TRECNCNDEBAIRES N° 3668/06 -Empresa Ciudad Internet motivo demora en el alta del servicio.
TRECNCDEBAIRES N° 2225/05 -Empresa Advance Telecomunicaciones motivo demora en la baja del servicio e intimación de pago.
Denuncia 68437/05 -Empresa Advance Telecomunicaciones motivo facturación/otros.
TRECNCDECORDOBA N° 4165/03 -Empresa Arnet-Telecom motivo baja del servicio.

De lo expuesto surge que la CNC no cumple adecuadamente con la defensa de los derechos de los usuarios.

1.6.No se verificó la realización de auditorías por conceptos relacionados con distintas problemáticas en la prestación del servicio de Internet

De la información suministrada por el auditado se puede observar la falta de auditorías sobre determinados reclamos que por sus características trascienden o podrían trascender a otros usuarios. En ese contexto no se reflejan procedimientos de control que permitan realizar tareas de tipo preventivo, y una evaluación constante del proceso para la defensa de los derechos de los usuarios.

1.7 Ausencia de una base de datos única de reclamos de Internet, que permita obtener información homogénea, actualizada y entre el AMBA²³ y las Delegaciones Provinciales

La identificación y categorización de los reclamos no es uniforme entre las áreas geográficas en las que se provee el servicio, tampoco se registra la información en una única base de datos. De la información suministrada por el auditado, surge que las Delegaciones y el AMBA utilizan distintas estructuras de bases de datos, conviviendo criterios diferentes en el manejo de los datos, lo que dificulta la clasificación de la información e impide concentrar e integrar la información de modo coordinado, de manera tal que la gestión pueda valerse de datos representativos en pos de mejorar la calidad y eficiencia del servicio.

1.8.Los formularios utilizados para reclamos de Internet no son adecuados

Para los reclamos de Internet se utiliza el formulario general de reclamos sobre servicios de telecomunicaciones, el que requiere una serie de datos que no se corresponden en su integridad con el

²³ Área Múltiple Buenos Aires

servicio de Internet, por cuanto no contempla las particularidades del servicio, dificultándole al usuario su comprensión y al auditado una correcta clasificación del reclamo.

4.9. La tramitación por parte de la CNC, de los reclamos efectuados por los usuarios de Internet excede plazos razonables

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos atribuidos a la CNC es la protección de los derechos de los clientes, cobra particular importancia la gestión desarrollada por la CNC en el trámite de resolución de los reclamos presentados por los usuarios de los servicios.

Las demoras que se verificaron en la tramitación de los expedientes no condicen con los principios de razonabilidad y economía procesal que inspiran el procedimiento administrativo (art. 1º Ley de Procedimientos Administrativos).

De los expedientes de reclamo a los que tuvo acceso esta AGN se comprobó que el plazo de tramitación excedió las previsiones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario.

Cabe señalar que a partir de la implementación de la Carta Compromiso con el Ciudadano (Res. CNC N° 887/06 de fecha 30/03/06) la CNC fijó como indicador de calidad para la resolución de los reclamos de Internet un plazo de 90 días. Si bien ese plazo no es exigible en el período auditado evidencia qué se interpreta como plazo razonable.

Sobre un total de 266 reclamos, se observó un promedio de tramitación de 494 días. Del análisis individual entre el AMBA y el Área Delegaciones Provinciales surgen los siguientes resultados:

AMBA sobre un total de 78 reclamos se verificó un plazo promedio de tramitación de 427 días.

Área Delegaciones Provinciales sobre un total de 188 reclamos se verificó un plazo promedio de tramitación de 522 días.

A la fecha de cierre de las tareas de auditoría, de esos 266 reclamos, 59 aún no habían sido resueltos (21,77 % de los expedientes relevados).

De los 266 reclamos, 124 se resolvieron en un plazo mayor de 90 días (45.75% de los expedientes auditados).

1.10. La CNC no contó en el período auditado con un programa ni con una planificación anual de inspecciones referente al objeto de auditoría

El auditado en su nota CNC N° 112/07, manifiesta que en lo estrictamente relacionado al Plan Anual de Inspecciones, no se planifican verificaciones específicas para este servicio atento a la no existencia de normativa.

Por lo tanto, no existió un programa global ni una planificación de inspecciones a realizar durante el año o en un período plurianual formalmente aprobado.

Esta falencia dificulta un adecuado control respecto de los reclamos efectuados por los usuarios del servicio de Internet.

1.11. No resulta posible determinar, a partir de la formulación presupuestaria y los elementos aportados por la CNC relacionados con los reclamos solucionados en los años 2003/2006, si se han alcanzado las metas fijadas presupuestariamente en lo que hace al objeto de la presente auditoría

En la unidad de medida “Reclamo solucionado” del formulario “Gestión de la Ejecución Física de Metas” se encuentran agrupadas globalmente todos los reclamos en el código 844” denominado “Atención de Usuarios”, sin especificar los que se refieren a Internet, ni la finalidad a verificar. Por otra parte, la información obtenida no resulta auditable y confiable a fin de respaldar los valores alcanzados por el organismo.

1.12. El Centro Atención al usuario no contaba en el período auditado con un manual de normas y procedimientos aplicable a la tramitación de los reclamos

En su nota N° CNCGC de fecha julio de 2007, el auditado manifestó que el centro Atención al Usuario ha establecido un procedimiento de carácter general que se realiza acorde con lo establecido

en la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19549, el Decreto 1185/90, el Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles, el Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, los instructivos de trabajo previstos para cada sector del CAU y demás normas vigentes en la materia.

Sin perjuicio de tenerse en consideración lo informado por el auditado, la carencia de un manual de normas y procedimientos para el tratamiento de los reclamos, imposibilita que dichos procedimientos sean regulados y dificulta la correcta asignación de responsabilidades sobre las tareas que deben ser ejecutadas por los agentes intervinientes en los procesos de control.

1.13. Observaciones efectuadas en la Actuación N° 377/05 “Aspectos relacionados con la prestación del servicio de Internet mediante Dial Up”, que se reiteran en la presente auditoría.

2. Recomendaciones

2.1. Propiciar el dictado de un Marco Regulatorio específico en el área Internet, teniendo en cuenta que la Constitución Nacional por el art. 42 establece que los marcos regulatorios deben ser establecidos por la legislación previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios.

2.2. Promover el Dictado de un Reglamento de Calidad de Servicios de Internet, para ello se puede recurrir a recomendaciones internacionales tales como las que indican el ETSI²⁴ y la ITU. Este tipo de recomendaciones ya han sido tenidas en cuenta en otros países para la elaboración de normativa referidas a Internet y la calidad de su servicio..

2.3. Realizar estudios de los reclamos y consultas efectuados por los usuarios, a efectos de obtener información útil para la gestión, y el conocimiento necesario para el asesoramiento y la formulación de propuestas reglamentarias..

2.4. Ante la ausencia de un marco regulatorio específico en la materia, requerir a las prestadoras que den cumplimiento a lo establecido en el art. 37 de la Resolución SECOM N° 10.059/99.

2.5. Realizar un examen exhaustivo de los trámites de reclamo recibidos a consideración y efectuar las verificaciones técnicas y legales necesarias a los efectos de evaluar la razonabilidad de lo informado por las prestatarias. Como así también Verificar la percepción de la nota de crédito por parte de los usuarios.

2.6. Implementar un registro clasificado de reclamos vinculados con el servicio de Internet que permita realizar tareas preventivas.

2.7. Crear una base de datos unificada para consultas rápidas y estadísticas, que permita satisfacer los requerimientos funcionales y de comportamiento para el acceso al análisis y creación de informes.

2.8. Establecer formularios específicos para la tramitación de los reclamos de Internet.

2.9. Resolver los reclamos, trámites y expedientes originados como consecuencia de ellos dentro de los plazos que fija la Ley de Procedimientos Administrativos y en lo sucesivo, resolver dentro de los 90 días fijados como estándar de calidad por la Carta Compromiso con el Ciudadano implementada en el organismo a partir del 30/03/06.

2.10. Planificar inspecciones sistemáticas destinadas a verificar las condiciones en que prestan el servicio los proveedores de Internet.

2.11. Definir las acciones correspondientes a las actividades específicas que desarrolla el ente, ajustando su accionar al cumplimiento de lo establecido en el art. 44, inciso a) de la ley N° 24156.

2.12. Elaborar y aprobar un manual de normas y procedimientos aplicable a la tramitación de los reclamos por parte del Centro de Atención al Usuario.

2.13. Regularizar las observaciones consignadas en el informe de auditoría que tramitó por la Actuación N° 377/05, aprobado por Resolución AGN N° 156/06.

CONCLUSIONES

²⁴ European Telecommunications Standards Institute (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones)

De las tareas desarrolladas en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones, se puede concluir que los mecanismos utilizados para la resolución de los reclamos por el servicio de Internet son lentos, ineficientes e ineficaces en perjuicio de los usuarios.

La carencia de un marco regulatorio y de manuales y normas de procedimientos que definan los métodos de control coadyuvan para que el sistema de control interno refleje debilidades, requiriéndose que la CNC impulse los principios de celeridad, economía sencillez, y eficacia para la resolución de las denuncias/reclamos.

Consecuentemente con lo expresado, el Ente auditado no ha cumplido adecuadamente con la Normativa vigente en lo que hace a la resolución de las denuncias/reclamos del servicio de Internet.

(El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos)

.3-AGN – CLASIFICACION JURISDICCIONAL. AGN AUDITORÍAS Y EXÁMENES ESPECIALES APROBADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2009.
--

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia (*)	Anexo Pág.
PODER JUDICIAL						
Corte Suprema de Justicia de la Nación	160941/09	73	20/05/09	Examen relacionado con los controles estructurales vigentes en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN)	SnoF	3
PODER EJECUTIVO						
Presidencia de la Nación						
Autoridad Regulatoria Nuclear (A.R.N.)	280561/09	74	20/05/09	Examen referido a “Verificar la gestión de la ARN en las instalaciones clase II en lo relativo al: 1. – Otorgamiento, Renovación y Control de las Licencias de Operación, 2.- Aplicación del Régimen Sancionatorio y 3.- Recaudación de la Tasa por Licenciamiento e Inspección durante el período comprendido entre enero de 2006 y febrero de 2007”	ERyEPSP	156
Jefatura de Gabinete de Ministros						
Secretaría del Interior	541181/09	52	06/05/09	Examen relacionado al control ejercido en la compra venta de tierras por extranjeros en áreas de fronteras en las provincias de Corrientes y Misiones a efectos de determinar su impacto en la gestión de los recursos naturales	PyPE	14

(*) **SnoF:** Gerencia de Control del Sector no Financiero.

SFyR: Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos.

ERyEPSP: Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos.

DP: Gerencia de Control de la Deuda Pública.

PyPE: Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales.

CI: Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión.

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	421580/09	58	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del Contrato de Préstamo N° 1868/OC-AR BID “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos- Subprograma 2” (ejercicio N° 1 finalizado el 31/12/08)	DP	228
Comité Matanza Riachuelo (CEMR) – Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	421543/09	59	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del Convenio de Préstamo N° 1059/OC-AR BID “Programa de gestión ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo” (ejercicio N° 10 finalizado el 31/12/08)	DP	231
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	541141/09	68	19/05/09	Examen de gestión relativo a la “Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU)”	PyPE	17
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	421555/09	69	20/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo – Subprograma I: Promoción de la Producción Limpia Contrato de Préstamo N° 1865/OC-AR BID (ejercicio N° 1 finalizado el 31/12/08)”	DP	272
Ministerio de Defensa						
Lockheed Martin Aircraft Argentina S.A	171961/09	92	11/06/09	Informe Especial sobre los Estados Contables al 31/12/08	SnoF	20
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto						

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	180335/09	63	07/05/09	Examen sobre las contrataciones relevantes del ejercicio 2006	SnoF	24
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos						
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	161034/09	44	22/04/09	Examen sobre el seguimiento de las recomendaciones efectuadas en la ex Secretaría de Política Criminal del Ministerio	SnoF	28
Ministerio de Educación						
Subsecretaría de Coordinación Administrativa	421515/09	90	11/06/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo -Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación- ” Contrato de Préstamo N° 1345/OC-AR BID (ejercicio N° 5 finalizado el 31/12/08)	DP	332
Ministerio de Salud						
Instituto Oncología “Ángel Roffo”	de 160891/09 H.	45	22/04/09	Examen sobre el seguimiento de las Observaciones y Recomendaciones vertidas en el Informe aprobado por Resolución N° 132/98-AGN	SnoF	38
Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)	de 160791/09	46	22/04/09	Examen sobre Contratación y Provisión de Audífonos, Marcapasos, Cardiodesfibriladores y Campañas de vacunación para Afiliados	SnoF	51

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)	de 160792/09	76	20/05/09	Examen referido a las prestaciones de hemodiálisis	SnoF	65
Ministerio de Salud	de 421544/09	89	11/06/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial” Convenio de Préstamo N° 7225-AR (ejercicio N° 5 finalizado el 31/12/08)	DP	321
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva						
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	de 421528/09	56	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Modernización Tecnológica III” Contrato de Préstamo N° 1728/OC-AR BID (ejercicio N° 3 comprendido entre el 01/01/2008 y el 31/12/2008)	DP	204
Ministerio de Desarrollo Social						
Ministerio de Desarrollo Social	de 160971/09	72	20/05/09	Examen de seguimiento de la Resolución 40/01 - AGN, en la ex Secretaría de Desarrollo Social, Programas 20 y 29	SnoF	71
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social						
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones	351071/09	67	14/05/09	Examen sobre los Estados Contables al 31/12/08	SFyR	80

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP)	350711/09	82	10/06/09	Examen de gestión administrativa de las Comisiones Médicas	SFyR	82
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)	350851/09	97	24/06/09	Examen sobre Prestaciones Pasivas Componente Público del Régimen de Capitalización	SFyR	87
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios						
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	171481/09	47	23/04/09	Examen sobre los Estados Contables al 31/12/07	SnoF	95
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	171481/09	48	23/04/09	Carta sobre Aspectos Contables y de Control Interno sobre los Estados Contables al 31/12/07	SnoF	98
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	171751/09	54	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros de la “Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos” (FAPEP) Préstamo N° 1781/OC-AR BID	SnoF	191
Dirección Nacional de Vialidad	421541/09	60	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración” Contrato de Préstamo N° 1294/OC-AR BID (ejercicio N° 3 comprendido entre el 01/01/08 y el 31/12/08)	DP	239

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	de 421546/09	62	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa - PROMEDU – Subprograma II” “Expansión de la Infraestructura Educativa” Convenio de Préstamo BID N° 1966/OC-AR (ejercicio N° 1 finalizado el 31/12/08)	DP	268
Secretaría de Obras Públicas	de 421532/09	70	20/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Financiamiento de Contrapartida Local para el Proyecto BID 1118/OC-AR – Programa de emergencia para la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones con especial énfasis en la provincia de Santa Fe” Contrato de Préstamo N° ARG-13/2003 FONPLATA (ejercicio N° 4 finalizado el 31/12/08)	DP	275
Secretaría de Transporte	de 421527/09	71	20/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Proyecto Alteo Viaducto Ferroviario la Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte” contrato de préstamo N° 3192-CAF (ejercicio N° 3 finalizado el 31/12/2008)	DP	288
Secretaría de Obras Públicas	de 421501/09	77	21/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo – Subprograma II” “Expansión de la Infraestructura Escolar” Convenio de Préstamo BID N° 1345/OC-AR (ejercicio N° 5 finalizado el 31/12/08)	DP	298

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Secretaría de Minería	421554/09	80	09/06/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo – Subprograma II: Gestión Ambiental Minera” Contrato de Préstamo N° 1865/OC-AR BID (ejercicio N° 1 finalizado el 31/12/08)	DP	316
Dirección Nacional de Vialidad	2100391/09	84	11/06/09	Examen referido al financiamiento de las inversiones en obras mejorativas - período auditado 2004-2006	ERyEPSP	166
Dirección Nacional de Vialidad	421518/09	91	11/06/09	Examen sobre los Estados Financieros del Programa “Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional el Pehuenche” Contrato de Préstamo N° 4538-CAF (ejercicio irregular N° 1 por el período comprendido entre el 01/01/07 y el 31/12/08)	DP	354
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	171561/09	94	19/06/09	Examen sobre los Estados Contables al 31/12/08	SnoF	113
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)	280621/09	95	19/06/09	Examen sobre “Seguimiento de Recomendaciones establecidas mediante Resolución AGN N° 23/04”	ERyEPSP	169
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)	260442/09	96	19/06/09	Examen referido a “Internet, reclamos del público usuario, calidad de servicio - período 2003 / 2006”	ERyEPSP	185
Ministerio de Producción						
Secretaría de Turismo de la Nación	421558/09	75	20/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del Contrato de Préstamo N° 1868/OC-AR BID “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos- Subprograma 1” (ejercicio N° 1 finalizado el 31/12/08)	DP	294

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas						
Fondo Fideicomiso del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE S.A.)	311911/09	49	29/05/09	Examen sobre los Estados Contables y Memorando sobre el Sistema de Control Interno al 30/09/08	SFyR	125
Banco de la Nación Argentina (BNA) – Fideicomiso BERSA	311542/09	50	29/05/09	Examen sobre los Estados Contables al 31/12/06	SFyR	128
Banco de la Nación Argentina (BNA) - Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	311412/09	51		Examen sobre los Estados Contables al 31/12/05	SFyR	135
Banco de la Nación Argentina (BNA)	311741/09	53	06/05/09	Examen de Revisión Limitada sobre los Estados Contables al 31/03/08	SFyR	132
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos	421526/09	55	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino” Contrato de Préstamo N° 417-AR FIDA (ejercicio N° 10 finalizado el 31/12/07)	DP	192

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	421535/09	57	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros de la Carta Acuerdo N° 1850/OC-AR BID (AR-L 1046) “Programa de Competitividad del Norte Grande” (AR-L 1013) Recursos de la línea de Crédito del Convenio de Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos – FAPEP/003-AR (ejercicio único irregular comprendido entre el 09/05/07 y el 31/12/08)	DP	210
Subsecretaría de Relaciones con las Provincias	421536/09	61	06/05/09	Examen sobre los Estados Financieros del “Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial” Contrato de Préstamo N° 1588/OC-AR BID (ejercicio N° 3 iniciado el 01/01/08 y finalizado el 31/12/08)	DP	257
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)		64	01/05/09	Examen sobre los Estados Contables al 31/12/08	SFyR	137
Nación AFJP S.A.	351211/09	79	09/06/09	Examen sobre los Estados Contables al 31/12/08	SFyR	117
Nación Seguros de Retiro S.A.	351221/09	86	11/06/09	Examen de Revisión Limitada sobre los Estados Contables e Informe Especial sobre los Estados de Capitales Mínimos al 31/12/08	SFyR	119
Nación Seguros de Retiro S.A.	351231/09	87	11/06/09	Examen de Revisión Limitada e Informe Especial sobre el Estado de Capitales Mínimos sobre los Estados Contables al 31/12/08	SFyR	122

Jurisdicción, Área Organismo	Proyecto/ Año	Res.	Fecha	Informe	Gerencia	Anexo Pág.
Banco Central de la República Argentina (BCRA)	311511/09	85	11/06/09	Examen sobre procedimientos aplicados vinculados a la Operatoria de Financiamiento de Programas de Atención Integral para Personas con Discapacidad	SFyR	139
Banco de la Nación Argentina (BNA)	311751/09	88	11/06/09	Examen de Revisión Limitada sobre los Estados Contables al 03/11/08	SFyR	150
Banco de la Nación Argentina (BNA)	311761/09	93	11/06/09	Examen de Revisión Limitada sobre los Estados Contables al 30/09/08	SFyR	153